



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007

Sector Educación Pública

**TOMO V
Volumen 2**

Índice

Volumen 2

V.2.	SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte)	5
V.2.1.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte)	5
V.2.1.4.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento	5
V.2.1.4.1.	Adjudicaciones Directas	5
V.2.1.4.2.	Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal	28
V.2.1.4.3.	Bienes Muebles	82
V.2.1.4.4.	Programa Enciclomedia Aulas Propias (ASA)	119
V.2.1.4.5.	Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria	136
V.2.1.4.6.	Programa Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria	170
V.2.1.4.7.	Programa Nacional de Becas Nivel Medio Superior	208
V.2.1.4.8.	Programa Nacional de Becas Nivel Superior	241
V.2.1.4.9.	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Distribuidos por la Secretaría de Educación Pública a las Entidades Federativas	276
V.2.1.4.10.	Servicios Contratados con el ILCE	297
V.2.1.4.11.	Servicios Personales de la Dirección General de Personal	317
V.2.2.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	347
V.2.2.1.	Información General	347
V.2.2.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	353
V.2.2.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	355
V.2.2.3.1.	Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"	355
V.2.3.	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	367
V.2.3.1.	Información General	367
V.2.3.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	374
V.2.3.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	377
V.2.3.3.1.	Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud	377

V.2.4.	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	405
V.2.4.1.	Información General	405
V.2.4.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	411
V.2.4.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	415
V.2.4.3.1.	Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo	415
V.2.4.4.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento	536
V.2.4.4.1.	Programa Compensatorio por Rezago Educativo	536
V.2.4.4.2.	Programa Comunitario de Educación	552
V.2.5.	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (1ª Parte)	571
V.2.5.1.	Información General	571
V.2.5.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	576
V.2.5.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño (1ª Parte)	580
V.2.5.3.1.	Auditoría de Desempeño a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes (1ª Parte)	580

V.2. SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte)

V.2.1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2ª Parte)

V.2.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento

V.2.1.4.1. Adjudicaciones Directas

Auditoría: 07-0-11100-02-0443

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en los Procedimientos de Adjudicación Directa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 725,189.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 713,594.3 miles de pesos

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Se seleccionaron para revisión 713,594.3 miles de pesos, que representan el 98.4% del presupuesto total ejercido de 725,189.6 miles de pesos, mediante los procedimientos de contratación por adjudicación directa.

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

(Miles de pesos)

Partida	Descripción de la partida	No. Concurso	Descripción del Concurso	Importe Adjudicado
1507	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	10/07	Medallas de la Dirección General de Personal	2,118.6
1507		11/07	Medallas de la Dirección General de Personal	56,229.7
1507		77/07	Despensas de fin de año de la Dirección General de Personal	7,330.9
1512	Otras prestaciones	76/07	Vales de Despensas de Fin de Año de la Dirección General de Personal	333,770.8
2103	Material de apoyo informativo	26/07	Libros Bachillerato	11,312.8
2103		32/07	Libros DGETA	7,440.2
2103		42/07	Libros DGETA-2	310.1
2103		50/07	Libros para los Centros de Servicios de la Educación Media Superior a Distancia-Bachillerato	928.4
2103		67/07	Libro: El Palacio Nacional de México	3,898.0
2103		70/07	Bibliografía CyT MaR	643.5
2103		72/07	Libros DGESE	2,275.3
2103		75/07	3 Títulos para la Actualización de Bibliotecas	1,366.3
3409		Patentes, regalías y otros	33/07	Software Química Interactiva II y III
3409	48/07		Softwares Taurusweb y Ovisweb	1,769.3
3409	54/07		Adquisición del Software Educativo denominado "Algebra I"	1,136.2
3409	78/07		Software Educativos	16,394.4
3602	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	4/07	Cuestionarios Estadísticos y Elaboración de Etiquetas Autoadheribles	3,425.6
3602		31/07	Cuestionarios Estadísticos	4,127.3
3602		36/07	Programa Nacional de Educación	215.1
4301	Transferencias para servicios personales	8/07	Medallas de la AFSEDF	632.6
8401	Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para servicios personales	23/07	Medallas y Fistles de la AFSEDF	1,049.6
8401		76/07	Vales de Despensas de fin de año de la AFSEDF	242,006.0
8401		77/07	Despensas de fin de año de la AFSEDF	13,461.0
Total				713,594.3

Fuente: Consecutivo de los procedimientos de contratación por adjudicación directa celebrados durante el ejercicio fiscal 2007 por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Áreas Revisadas

La Oficina de la C. Secretaría; la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) adscrita a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE); la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES); las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria

(DGETA), de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGE CyTM) y del Bachillerato (DGB) adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS); la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica; las direcciones generales de Personal (DGP), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) adscritas a la Oficialía Mayor (OM); así como a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP fue expedido por el C. Secretario en noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de ese mismo año.

Sobre el particular, en atención a la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la C. Secretaria de Educación Pública actualizó y autorizó el nuevo Manual General de Organización de la SEP, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008, con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP (RISEP), y la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) lo difundió a las unidades administrativas como lo establece el artículo 36, fracción XIX, del citado reglamento.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Con las pruebas de cumplimiento del control interno para verificar el funcionamiento de las operaciones realizadas mediante el Procedimiento de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa”, se determinó que no se encuentra actualizado de acuerdo al sistema en uso, debido a que éste, no describe las actividades, ni el nombre de los documentos para el seguimiento de la compra de material de apoyo informativo (libros) como son: invitación para asistir a la sesión del Comité de Libros y Material Bibliográfico (CLyMB) de la SEP; solicitud de opinión al CLyMB de la SEP para la adquisición, producción e impresión de materiales bibliográficos; sobre la elaboración del cuadro comparativo SEP-EDUCAL; de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CLyMB; certificado de registro de obra y documento mediante el cual se adquirieron

los derechos debidamente registrados y expedidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), con la finalidad de que surta efectos ante terceros.

Para el caso de la compra de productos de tecnología de información (software) se carece de las actividades de la solicitud y presentación del dictamen técnico que emite la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC), información que la DGRMyS, requiere para el inicio de la "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa".

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 37, fracción I, del RISEP y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que el Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa" se actualice de acuerdo con el sistema en uso, para que éste incluya las actividades para la adquisición de material de apoyo informativo (libros) y de tecnología de la información (software), en cumplimiento de los artículos 37, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), correspondiente al ejercicio 2007, no incluyó los bienes y/o productos adjudicados con los procedimientos de "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa" seleccionados en la muestra: referido a medallas, libros y cuestionarios, debido a que las unidades administrativas solicitantes no

informan la totalidad de productos estimados a adquirir, en incumplimiento del artículo 21, párrafo segundo, de la LAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contemple los productos estimados que se planea adquirir durante el ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento del artículo 21, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

La muestra seleccionada por 713,594.3 miles de pesos, se integró por 21 procedimientos de contratación por "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa":

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR NÚMERO DE CONCURSO
(MILES DE PESOS)

No. Concurso	Artículo LAASSP	Pedidos	Proveedor	Tipo de Bien Adquirido	Cantidad	Importe Adjudicado
4/07	1	1	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	Cuestionarios y Etiquetas	573.5 Millares	3,425.6
8/07	1	1	Casa de Moneda de México	Medallas	1,507	632.6
10/07	1	1	Casa de Moneda de México	Medallas	4,140	2,118.6
11/07	1	1	Casa de Moneda de México	Medallas	5,128	56,229.7
23/07	1	1	Casa de Moneda de México	Medallas	2,051	1,049.6
26/07	41, frac. I	32	Varios	Libros	72,133	11,312.8
31/07	1	1	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	Cuestionarios y Etiquetas	602.9 Millares	4,127.3
32/07	41, frac. I	13	Varios	Libros	28,568	7,440.2
33/07	41, frac. I	1	Fase Software, S.A. de C.V.	Software	3,810	1,752.6
36/07	1	1	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	Libros	Cancelado	215.1
42/07	41, frac. I	1	José Cervantes García (EDIMEX)	Libros	1,030	310.1
48/07	41, frac. I	1	Cuantos Productora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Software	181	1,769.3
50/07	41, frac. I	6	Varios	Libros	8,560	928.4
54/07	41, frac. I	1	Fase Software, S.A. de C.V.	Software	2,470	1,136.2
67/07	41, frac. I	1	Magdaleno Chapa Arturo	Libros	3,500	3,898.0
70/07	41, frac. I	11	Varios	Libros	3,003	643.5
72/07	41, frac. I	9	Varios	Libros	9,565	2,275.3
75/07	41, frac. I	1	Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.	Libros	24,000	1,366.3
76/07	41, frac. III	1	Accor Servicios Empresariales S.A. de C.V.	Vales de despensa de fin de año	42, 934 fajillas (DGP)	333,770.8
		1			31,130 fajillas (AFSEDF)	242,006.0
77/07	41, frac. III	1	Multidespensas Empresariales, S.A. de C.V.	Despensas de fin de año	16,338 (DGP)	7,330.9
		1			30,000 (AFSEDF)	13,461.0
78/07	41, frac. I	1	Edumundo, S. A. de C. V.	Software	27,500	16,394.4
Total		89				713,594.3

Fuente: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De su revisión se determinó que:

1. Siete concursos de "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa" por 67,798.5 miles de pesos fueron celebrados entre la Secretaría de Educación Pública y dos organismos descentralizados (Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. y Casa de Moneda de México), en cumplimiento del artículo 1, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP,

donde se establece que este tipo de procedimientos de contratación no son del ámbito del referido ordenamiento jurídico.

2. Doce concursos de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa” por 49,227.1 miles de pesos, fueron celebrados entre las diversas unidades administrativas de la SEP y diferentes proveedores, en apego del artículo 41, fracción I, de la LAASSP, por tratarse de obras de arte, de bienes y servicios para los cuales no existen alternativos o sustitutos técnicamente razonables, en virtud de que las contrataciones sólo pueden celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
3. Dos concursos de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa” por 596,568.7 miles de pesos, fueron celebrados entre la DGP y la AFSEDF de la SEP y Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y Multidespensas Empresariales, S.A. de C.V., bajo el sustento del artículo 41, fracción III, de la LAASSP, para evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes para la SEP por tratarse de compras de Vales de Despensa de Fin de Año y Despensas de fin de año, para los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de esta dependencia.
4. Los 21 concursos de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa”, se sustentan con los documentos e información siguiente: “Justificación para la compra”, “Suficiencia presupuestal”, “Solicitud y requisición de compra”, “Solicitud de cotización”, “Registro presupuestario a la partida correspondiente”, “Documentación legal de las empresas participantes”, “Formato de la declaración de integridad en el cual se manifiesta bajo protesta de decir verdad en cada uno de los documentos presentados”, “Formato de ubicación de la estratificación”, “Acreditación del licitante”, “Oficio de comunicación de adjudicación al proveedor seleccionado”.
 - En los casos de la compra de libros (Material Didáctico) se adicionan a la información antes referida: “Solicitud de Opinión Comité de Libros y Material Bibliográfico (CLyMB)”, “Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias”, “Justificación técnico pedagógica”, “Cuadro comparativo SEP, EDUCAL y CONALITEG”.
 - Para la adquisición del software (Tecnología de Información) se incluye también la “Solicitud de la DGTEC” y el “Dictamen técnico autorizado”.

Lo anterior, en cumplimiento del procedimiento “Recepción y registro de requisiciones e identificación del tipo de compra, aprobación de comité de adquisiciones” del Manual de Procedimientos de la DGRMyS y del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Como resultado de la formalización de los procedimientos de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa” se determinó que:

Los 89 pedidos, por un monto global de 713,594.3 miles de pesos contaron con “Autorización del presupuesto para cubrir el compromiso”, la “Indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación” y el “Importe total a pagar”, la “Fecha o Plazo”, “Lugar y condiciones de entrega”, “Plazo y condiciones de precio”, “Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes o servicios, por causas imputables a los proveedores” y la “Descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto de los pedidos”, así como con las “Pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento por el 10.0% del total adjudicado” y del anticipo, en su caso, la determinación de que el precio unitario es razonable, ya que se cuenta con la opinión favorable en cada concurso del CLyMB de la SEP, integrado por el OM y los titulares de Educación Básica, de Media Superior; de Educación Superior; de la AFSEDF; de la Dirección General de Materiales Educativos, de la DGB, entre otros, lo cual evidencia que existe una evaluación sobre los costos de adquisición y producción de libros y material bibliográfico, en apego de los artículos 45, 46 y 48, fracción I, de la LAASSP.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

En relación con la Fecha o Plazo”, “Lugar y condiciones de entrega” de la “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa” se determinó que: las entregas efectuadas por parte de diversos proveedores, se sustentan en las facturas donde se describen los productos de la compra de medallas y fístoles, libros, software, impresión y elaboración de material informativo y didáctico, vales de dispensa de fin de año y dispensas de fin de año que fueron recibidos en el almacén de las diversas unidades administrativas requirentes de la SEP, y para tal efecto se contó con los sellos de la Coordinación Administrativa correspondiente, así como de la Unidad de Control de Calidad adscrita a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la DGRMyS, y con el sello de

verificación de la Subdirección de Almacenes, para proceder al trámite de pago de dichas facturas, en cumplimiento del artículo 66, fracción I, del RLFPRH.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Con el análisis del pago de la “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa”, se determinó que: los pagos realizados por 712,950.4 miles de pesos, correspondientes a los 21 procedimientos de adjudicación, se encuentran sustentados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) a favor de los proveedores beneficiarios, y se tramitaron ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) para su pago mediante el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), asimismo cuentan con la documentación comprobatoria (facturas y la solicitud de trámite de pago) que reúne los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), con cargo a los programas presupuestarios y unidades administrativas requirentes de la SEP, así como con base en los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento de los artículos 64, fracciones I y II, y 66 fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

En el análisis de los 21 concursos seleccionados de “Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa”, se observó que en el caso de 12 concursos por un monto de 49,227.1 miles de pesos, adjudicados bajo el sustento del artículo 41, fracción I, de la LAASSP, no se presentó la documentación que acredite que la DGRMyS informó a más tardar el último día hábil del mes de haber celebrado los concursos al Órgano Interno de Control en la dependencia; los pedidos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañados de la copia del escrito aludido y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, en incumplimiento del artículo 40, cuarto párrafo, de la LAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que en el caso de la adquisición sustentada al amparo del artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se formule el informe relativo a los pedidos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañado de la copia del escrito aludido y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato, en cumplimiento del artículo 40, cuarto párrafo, de la referida ley.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se observó que en 11 concursos por "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa" por un monto de 32,832.7 miles de pesos, no se presentó el análisis efectuado de la información técnica mediante el cual se acredite que no existen alternativos o sustitutos, así como incluir la constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales, o bien a los proveedores potenciales para proponer sustitutos o alternativos razonables, así como el resultado de ello, en incumplimiento del artículo 51, fracción I, del RLAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que previamente al procedimiento de adjudicación directa se cuente con información mediante la cual se acredite que no existen alternativos o sustitutos, y se tengan elementos de las constancias de difusión o invitación a las cámaras o asociaciones industriales, o bien a los proveedores potenciales para proponer sustitutos o alternativos razonables, así como el resultado de ello, en cumplimiento del artículo 51, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Para el caso de la adquisición del producto (impresión de cuestionarios para el levantamiento de información estadística a nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal, etc., correspondientes a fin de cursos 2006-2007 e inicio de cursos 2007-2008) de los concursos números 4/07 y 31/07, se observó que la DGPP, después de ocho meses de haber recibido este material, tiene un total de 7.1 y 4.3 millares por un monto de 91.7 y 72.3 miles de pesos, respectivamente. Al respecto, los citados cuestionarios se utilizaron en las mesas de trabajo de la Alianza por la Calidad de la Educación para ser distribuidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como en la Reunión Nacional de la Comisión de Trabajo de Autoridades Educativas, responsables de la Planeación y la Evaluación, en cumplimiento del artículo 55, primer párrafo, de la LAASSP.

Además, se observó que las entregas efectuadas del concurso número 31/07 por concepto de adquisición del producto de "impresión de cuestionarios para el levantamiento de información estadística a nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal, etc., correspondientes a inicio de cursos 2007-2008", presentan diferencias entre las fechas del sello de entrada al almacén de la DGPP y la del sello de control de calidad que fueron asentadas por la DAI de la DGRMyS, ya que aparece con fecha 18 de septiembre, como se pudo constatar en las guías proporcionadas, ya que dichos bienes ya habían sido entregados a los diversos planteles educativos en el interior de la república.

Cabe señalar, que las entregas parciales efectuadas por el proveedor mediante remisiones, no podían ser selladas, sino únicamente en la factura donde se ampara la entrega total de los bienes, en cumplimiento al Punto 2 "Control de Calidad", del procedimiento "Recepción, Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles", del Manual de Procedimientos de la DGRMyS.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Con el análisis de la adjudicación de Libros para fortalecer el acervo bibliográfico de las bibliotecas de los planteles de la DGETA del concurso número 32/07, por 7,440.2 miles de pesos, se constató que fueron entregados y recibidos por los Enlaces Operativos Estatales de 27 entidades federativas, entre siete y diez meses después de haberlos suministrado por parte de los proveedores, como se hace constar en las salidas de almacén del departamento de recursos materiales de su coordinación, lo que demuestra que no se dio vigilancia para que fueran destinados al cumplimiento de los programas educativos previamente determinados, en incumplimiento del artículo 55, primer párrafo, de la LAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que se dé la vigilancia para que los libros para fortalecer el acervo bibliográfico de las bibliotecas de los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria se destinen para el cumplimiento de los programas educativos previamente determinados, y se evite mantenerlos sin ser utilizados para tal efecto, en observancia del artículo 55, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

En el concurso número 36/07 referente a la impresión de 5,000 ejemplares del "Programa Nacional de Educación" formalizado el 28 de agosto de 2007, por 215.1 miles de pesos, se observó que la DGPP, en el mes de diciembre 2007, solicitó a la DGRMyS que los servicios para la impresión del documento se cancelara por instrucciones del Titular de la UPEPE. Motivo por lo que la DGAPyRF realizó la reducción líquida de los recursos por 215.1 miles de pesos, para ser transferidos al Ramo 23 "Previsiones Salariales y Económicas", con oficio de autorización 2007-11-100-3008.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

La comprobación de las fajillas entregadas a las unidades responsables a nivel Sector Central de la SEP, por concepto de "Vales de Despensa de fin de año", se realizó de acuerdo con el cuadro siguiente:

Cuadro Comparativo de la entrega de fajillas
(Miles de pesos)

Descripción	Fajillas solicitadas	Importe total
Pedido 7-0608	42,334	323,855.1
Modificación al pedido	600	4,590.0
Subtotal	42,934	328,445.1
Devueltas al proveedor	169	1,292.8
Total entregada a la SEP	42,765	327,152.3

Fuente: Cédula elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota: No se incluye el costo de la comisión por 1.41% más IVA.

Lo cual fue comprobado mediante recibos de nóminas, en los cuales se pudo constatar las firmas de los servidores públicos que recibieron los vales de despensa de fin de año, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Se constató que se presentó un siniestro por el robo de 16 fajillas por 122.4 miles de pesos, de las cuales a la fecha de conclusión de esta revisión, la DGP de la SEP, no ha proporcionado la información legal del reclamo ante la aseguradora, así como la del reintegro del recurso a la TESOFE, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa que sustente la recuperación de las 16 fajillas por 122.4 miles de pesos que fueron robadas, ante la aseguradora, y el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no

lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se constató que las 221 fajillas de “Vales de Despensa de fin de año”, fueron entregadas por la AFSEDF, mediante recibos de nóminas, en los cuales se pudo constatar las firmas de los servidores públicos que recibieron la prestación en comento, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Se constató que durante el proceso de entrega de los vales de despensa de fin de año se presentó el robo de 169 fajillas por 1,292.8 miles de pesos y dos fajillas correspondientes al pago de pensión alimenticia por 9.2 miles de pesos, lo cual fue notificado a la DGRMyS mediante oficios números AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/241/08, AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/243/08 y AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/0792/08, para su reclamo ante la aseguradora, así como del reintegro a la TESOFE, sin embargo, a la fecha de la conclusión de la auditoría, la DGRMyS no proporcionó la información que sustente el reclamo ante la aseguradora por el robo y el reintegro del recurso a la TESOFE, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa de las 169 fajillas por 1,292.8 miles de pesos y dos fajillas correspondientes al pago de pensión alimenticia por 9.2 miles de pesos, que fueron robados y de los cuales no se aclaró su reposición y, en su caso, el entero a la Tesorería de la Federación, aun cuando la Administración Federal de Servicios Educativos en el

Distrito Federal le notificó con los oficios números AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/241/08, AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/243/08 y AFSEDF/DGA/DGAP/C00.7.1.4/0792/08, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

En el concurso número 77/07, por concepto de "Despensas de fin de año", se observó que en el dictamen del CAAS de la SEP, se autorizó en su sesión extraordinaria número 12/07 celebrada el 12 de diciembre de 2007, el procedimiento de "Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, por Adjudicación Directa", sin embargo, éste se presentó dos días después de la fecha de inicio del procedimiento en comento (10 de diciembre de 2007), en incumplimiento del punto I, inciso B del Capítulo VII "Funciones del CAAS" del Manual de Integración y Funcionamiento del CAAS de la SEP y numeral 66, del Capítulo VIII "Excepciones de Licitación Pública" de los POBALINES, donde se establecen que deberán hacer de su conocimiento al CAAS para su dictaminación antes del inicio del procedimiento de adjudicación directa.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios evite iniciar el proceso de compra sin que antes se cuente con la autorización del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento del punto I, inciso B, del Capítulo VII "Funciones del CAAS" del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación Pública y numeral 66, del Capítulo VIII "Excepciones de Licitación Pública" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Se constató que el procedimiento de contratación por adjudicación directa número 77/07 por concepto de “Despensas de fin de año” por un monto de 20,791.9 miles de pesos, para distribuir las al Personal Operativo y de Apoyo y Asistencia a la Educación del Sector Central de la SEP y AFSEDF, órgano desconcentrado de la entidad fiscalizada, se sustentó en los Acuerdos con el SNTE como se hace constar en la minuta celebrada de fecha 27 de junio de 2007, donde se establece en su punto 16 lo siguiente: “Esta Secretaría a petición del SNTE hará la consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de definir la posibilidad de que este beneficio, que actualmente se entrega en especie, se otorgue en su equivalente en vales de despensa de cobertura nacional y canjeables en cualquier tienda de autoservicio”.

Sin embargo, mediante el oficio número 315-A-05087, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” adscrita a la Dirección General Adjunta de Programación de Presupuesto y Educación de la SHCP, con fundamento en el artículo 65, del Reglamento Interior de la SHCP, devuelve sin autorizar la solicitud para que la prestación denominada “Despensas de fin de año” sea otorgada en vales de despensas, toda vez que es una prestación no reconocida por dicha Secretaría.

Asimismo se señaló que la medida solicitada para otorgar despensas de fin de año generaría una duplicidad de conceptos, ya que al personal beneficiario se le otorga a fin de año (vales de despensa), los cuales son aplicables a todas las dependencias de la Administración Pública Federal.

Es importante citar que esta compra se sustentó en cumplimiento del artículo 41, fracción III, de la LAASSP que establece que se realiza en forma directa para evitar que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.

No obstante, se observó que la Coordinación Administrativa de la DGP autorizó el pago con recursos del ejercicio 2008, el cual se encuentra sustentado en los documentos comprobatorios y justificativos del pago del concurso número 77/07 por un monto de 7,330.9 miles de pesos, por concepto de “Despensas de fin de año”, y con la CLC folio 10 por un monto de 6,948.2 miles de pesos, ya que se incluye el monto de la penalización aplicada por 382.7 miles de pesos, acompañada de la factura y la nota de crédito correspondiente, en cumplimiento del artículo 65, fracción IV, del RLFPRH.

Situación que no se justifica, ya que la DGP contaba con la disponibilidad presupuestal suficiente para la adquisición de dicha prestación sustentada en economías y ahorros presupuestales.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones que garanticen que los compromisos del ejercicio 2007 y que están sustentados en la suficiencia presupuestal se cubran en el mismo año, y con esto evitar utilizar recursos del ejercicio subsecuente, en cumplimiento del artículo 65, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que en la prestación denominada "Despensas de fin de año" se justifique el otorgamiento, así como el documento mediante el cual se autorizó para hacer procedente su aplicación, para distribuirlos al Personal Operativo y de Apoyo y Asistencia a la Educación del Sector Central de la Secretaría de Educación Pública y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, órgano desconcentrado, por un monto de 20,791.9 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 65, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

En relación con el libro "El Palacio Nacional de México", la SEP adquirió 3,500 ejemplares mediante el concurso número 67/07, de los cuales se observó que al cierre de la auditoría (septiembre 2008) 1,500 ejemplares por un monto de 1,670.6 miles de pesos, se encuentran en el almacén de la Subdirección de Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa de la Oficina de la C. Secretaria. Cabe hacer mención que los libros en comento serán utilizados como regalo para invitados especiales como: visitantes con representatividad en los ámbitos cultural, gubernamental, política, social, académica, ministerial, religioso, etc., tanto nacionales como internacionales. De los restantes 2,000 ejemplares por un monto de 2,227.4 miles de pesos, la entidad fiscalizada no acreditó su existencia física.

Además, el pago de los 3,500 ejemplares del Libro "El Palacio Nacional de México" por 3,898.0 miles de pesos, se observó que la SEP, sólo cubrió 1,559.2 miles de pesos durante el ejercicio 2007 a favor del proveedor, mediante la CLC número 251559 y fue sustentada con la documentación comprobatoria del gasto que reúne los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF.

Por lo que refiere a los recursos restantes por 2,338.8 miles de pesos, de la disponibilidad autorizada para esta compra, fueron transferidos mediante una reducción líquida autorizada por la DGAPyRF de la SEP al Ramo 23 "Previsiones Salariales y Económicas", aun cuando ya estaban comprometidos, ésta situación originó que el pago se realizara utilizando recursos del ejercicio 2008 de la SEP, como se constató al verificar que se tramitó la CLC de folio número 105 ante la TESOFE mediante el SIAFF, para cubrir el monto referido.

Dichas irregularidades incumplieron los artículos 64, fracción I, y 66, fracción III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que los compromisos del ejercicio 2007 que están sustentados en la suficiencia presupuestal se cubran en este mismo año, y con esto evitar utilizar recursos del ejercicio subsecuente, en cumplimiento del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones de supervisión para demostrar que los 1,500 ejemplares del libro "El Palacio Nacional de México", fueron entregados de acuerdo con el propósito para lo cual fueron adquiridos; como regalo para invitados especiales como: visitantes con representatividad en los ámbitos cultural, gubernamental, política, social, académica, ministerial, religioso, etc., tanto nacionales como internacionales, en cumplimiento del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de \$2,227,440.00 (dos millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), ya que la Coordinación Administrativa de la C. Secretaría, no presentó la documentación que acredite la existencia de 2,000 ejemplares del libro "El Palacio Nacional de México", como se hace constar en el acta administrativa circunstanciada de auditoría número 002, en su anexo relación de libros entregados por unidad responsable, donde se informa que la cantidad de libros en comento fueron entregados en la Oficina de la Presidencia de la República. Lo anterior incumplió el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Como resultado de la verificación física de cinco concursos de procedimiento de “Adquisición de Bienes y/o Servicios, por Adjudicación Directa” números 26, 50, 72, 75 y 78, para constatar la utilidad de los materiales educativos (libros y software) en las diferentes unidades responsables requirientes (Planteles Educativos de Educación Media Superior), se determinaron las irregularidades siguientes:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS

No Concurso	Unidad Responsable	Pedidos	Tipo de Bien Adquirido	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cantidad no utilizada a la fecha (agosto 2008)
26/07	DGB	32	Libros	72,133	70,839	1,294
50/07	DGB	6	Libros	8,560	4,200	4,360
72/07	DGESPE	9	Libros	9,565	0	9,565
75/07	DGFCMS	1	Libros	24,000	21,000	3,000
78/07	SEB	1	Software	27,500	26,412	1,088
Total		49		141,758	122,451	19,307

Fuente: Cédulas de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación

La SEP por medio de las unidades administrativas responsables, tiene sin utilizar 19,307 materiales educativos (libros y software), de los cuales se argumentó que se mantienen para apoyo complementario de los centros educativos que así lo soliciten, aun cuando fueron recibidos hace ocho meses (diciembre 2007) y desde esa fecha no se ha tenido ningún requerimiento, por lo que se infiere que las necesidades de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales no corresponden con el ejercicio de revisión, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales. Sobre este particular, las unidades administrativas responsables argumentaron que:

- Los 1,294 libros por un monto de 202.9 miles de pesos, se encuentran bajo el resguardo del área de Fortalecimiento de Bibliotecas Especializadas de la Dirección de Operación y Financiamiento adscrita a la DGB, los cuales se programó utilizar para reposición en los planteles educativos coordinados que así lo soliciten, sin embargo, ocho meses después de su entrega (diciembre 2007), éstos se mantienen sin movimiento alguno.

- De los 4,360 libros para ser utilizados en los Centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) de la DGB por un importe de 473.0 miles de pesos, se constató que éstos se localizan en el Almacén de la citada unidad ubicado en José Ma. Rico número 221, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, D.F., aún cuando han pasado ocho meses de la fecha en que fueron recibidos por parte de diversos proveedores (diciembre 2007).
- De los 9,565 libros para el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales por un importe de 2,275.3 miles de pesos, se localizan en el Almacén de la DGESEPE empaquetados y listos para su distribución, aun cuando ya transcurrieron ocho meses, desde el momento en que fueron entregados por parte de los proveedores.
- De los libros Cambio Democrático y la Educación Cívica y Ética, se observó que la DGFCMS tiene pendiente por distribuir 3,000 ejemplares por un monto de 170.8 miles de pesos.
- En el caso de las 1,088 licencias de Software Educativo Escuela Segura y Tiempo Completo por un monto de 564.0 miles de pesos, que no fueron justificadas por parte de la AFSEDF, aun cuando ya transcurrieron ocho meses de la fecha de entrega por parte del proveedor.

Las irregularidades antes señaladas infringieron el artículo 18, fracción I, de la LAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente acciones que garanticen que las adquisiciones de libros y software (material educativo) se justifiquen con los documentos que demuestren que se llevo a cabo una planeación previa en vinculación con las necesidades de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como las previsiones contenidas en sus programas anuales, y con esto evitar que se mantengan recursos como consecuencia de los costos del material educativo sin ser utilizados, en cumplimiento del artículo 18, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0443-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa que evidencie el destino que se les dará a los 19,307 ejemplares de material educativo (libros y software) por un monto de 3,686.0 miles de pesos, que las direcciones generales del Bachillerato, de Educación Tecnológica Agropecuaria, de Educación Superior para Profesionales de la Educación y de Formación Continua de Maestros en Servicio, así como de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, mantienen en sus almacenes, aun cuando ya transcurrieron ocho meses desde el momento de la entrega por parte de los proveedores, en cumplimiento del artículo 18, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 7,337.8 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 7,337.8 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 7,337.8 miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 7,337.8 miles de pesos se integra por: 1,424.4 miles de pesos, que corresponden por concepto de vales de despensa que fueron robados; y, 5,913.4 miles de pesos, que corresponden por concepto de ejemplares de material educativo (libros y software) que mantienen en sus almacenes de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública.

Consecuencias Sociales

La Secretaría de Educación Pública deja de atender en forma oportuna los programas educativos previstos para el ejercicio fiscal en que se aplican los recursos, ya que la entrega del material bibliográfico llega a los planteles educativos con un atraso de hasta diez meses, después de su recepción por parte de las unidades requirentes.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 15 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 11 a Recomendación(es), 3 a Solicitud(es) de Aclaración y 1 a Pliego(s) de Observaciones.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con las Adjudicaciones Directas, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en los Procedimientos de Adjudicación Directa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 713,594.3 miles de pesos, que representa el 98.4% de los 725,189.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normatividad Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de

acuerdo con el objetivo y alcance de auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones realizadas por Adjudicaciones Directas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a los siguientes: la Secretaría de Educación Pública no presentó los documentos por un monto de 1,424.4 miles de pesos, por concepto de vales de despensa que fueron robados; y 5,913.4 miles de pesos, por concepto de ejemplares de material educativo (libros y software) que se mantienen en los almacenes de las unidades administrativas de la entidad fiscalizada.

V.2.1.4.2. Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal

Auditoría: 07-0-11100-10-1119

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y normal en el Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado: 21,850,226.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 21,429,999.5 miles de pesos

Se revisaron 21,429,999.5 miles de pesos que representaron el 98.1% del presupuesto reportado en la Cuenta Pública como ejercido que ascendió a 21,850,226.5 miles de pesos; de ellos, 21,297,582.5 miles de pesos corresponden al capítulo 1000 "Servicios Personales" y 132,417.0 miles de pesos a los capítulos 2000, 3000 y 4000.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Nóminas ordinarias, complementarias, extraordinarias, de honorarios y prestaciones extra nómina: 19,328,957.3 miles de pesos Terceros Institucionales: 1,968,625.2 miles de pesos.

Gastos de Operación e Inversión: 132,417.0 miles de pesos.

Áreas Revisadas

La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas*Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1***1. Evaluación del Control Interno**

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Ramo General 25, en su componente "Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal", en el Distrito Federal, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos de la Administración de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), cuyas respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales resultados obtenidos son los siguientes:

Ambiente de Control

Se evaluaron los factores de Integridad y Valores Éticos, Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y Autoridad; y se concluye que cuenta con un Control Interno aceptable debido a que cuentan con un Código de Ética, y se rigen por el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; sin embargo, se detectaron debilidades referentes a la falta de autonomía del Organismo Desconcentrado, principalmente en la administración del personal a su

cargo, debido a que las autorizaciones de movimientos de personal, las autoriza la Dirección General de Personal (DGP) de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tanto que la AFSEDF se limita a tramitar entre sus niveles educativos la viabilidad de los movimientos; otro caso de falta de autonomía se detecta en el sistema informático de nómina, ya que si el organismo requiere de adecuaciones a dicho sistema (SIAPSEP), necesita realizar la solicitud a la DGP, quien es la única encargada de las modificaciones que, en ocasiones, se tarda meses en dar respuesta, lo que imposibilita a la AFSEDF de dar respuesta oportuna a los requerimientos de informes específicos o adecuaciones que le permitan controlar el sistema de pago.

Identificación y Administración de Riesgos

Se evaluaron los elementos de: Cumplimiento de Objetivos y Metas, Identificación del Riesgo y Administración del Riesgo y Mejora Continua; y se concluye que se cuenta con un Control Interno aceptable; sin embargo, se detectaron debilidades en la conciliación de información entre las diferentes áreas o departamentos de la AFSEDF, lo que llevó a que se detectaran diferencias entre los registros contables y la comprobación del gasto (nóminas) que posteriormente fueron aclaradas, falta de conciliación o actualización del catálogo de centros de trabajo que llevó a la incorporación de las nóminas de centros de trabajo clausurados, incorporación de categorías y plazas en los analíticos autorizados sin que el organismo los utilizara, y falta de comunicación entre las áreas del organismo sobre la responsabilidad de los ajustes por cheques cancelados por pagos a terceros institucionales.

Información y Comunicación

Por lo que respecta a los elementos Características del Sistema de Información Financiera, Calidad de la Información y Gestión de la Comunicación, se concluye que se cuenta con un Control Interno aceptable; debido a que se corroboró que la dependencia auditada cuenta con un Sistema Presupuestal y Contable Propio, y para la administración de personal se apoya en el Sistema Integral de Evaluación de Procesos y Proyectos Educativos (SIEPPE), en tanto que para el control de pagos, se utiliza el Sistema Integral de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP), los cuales tienen la capacidad de atender departamentos específicos en línea y cuenta con los candados necesarios que aseguran el cumplimiento normativo; el flujo de información no presenta problema alguno entre las diferentes áreas; el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal publicado, establece las formas y los medios por los cuales se debe de llevar a cabo el flujo de información entre los diferentes niveles. No obstante lo anterior, se detectó que la AFSEDF no cuenta con los controles internos suficientes para la clasificación de las recursos erogados a nivel capítulo, concepto y partida de gasto, donde argumenta que, por ser un Órgano Desconcentrado, no tiene la obligación de reportar las erogaciones a ese nivel, tal y como se indica en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública

Federal, lo que resta transparencia y dificulta la fiscalización de los recursos ejercidos, situación que está en contra de las mejores practicas gubernamentales.

Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la administración de los riesgos

En su elemento de Supervisión, se concluye que se tiene un Control Interno aceptable, debido a que se comprobó que el Órgano Interno de Control, dependiente directa de la Secretaría de la Función Pública, participa de manera directa en la verificación de las actividades de control con el fin de mejorar el trabajo desarrollado, además de que se encarga de hacer la evaluación respecto al cumplimiento de la normatividad, confiabilidad y oportunidad durante la administración y operación de los recursos federales destinados al Organismo Desconcentrado; el Manual de Organización considera al Órgano Interno de Control como un elemento de apoyo y supervisión de las atribuciones que tiene conferidas la AFSEDF. Cabe señalar que se realizó un Modelo de Administración de Riesgos, con el fin de apoyar a la identificación de los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos y un Modelo Integral de Desempeño (MIDO), (herramientas diseñadas y emitidas por la Secretaría de la Función Pública).

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los servidores públicos, dio como resultado una calificación de 3,305 puntos de un total de 4,200, valor que ubica a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal en un rango medio, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Ramo General 25, en su componente "Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal", como se detalla a continuación:

RAMO GENERAL 25, APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Y NORMAL EN EL DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO
FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

Evaluación Final		Status
Puntaje total de los cuatro cuestionarios	Rango de calificaciones	
	0-2050	Bajo
3,305	2051-3400	Medio
	3401-4200	Alto

FUENTE: Cuestionarios de control interno aplicado a servidores públicos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el control interno establecido para la operación y desempeño es regular, ya que no permite cumplir con eficacia y efectividad sus objetivos, en infracción del numeral 10 de las funciones de la Dirección General de Administración, establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto de 2005, y de las Mejores Prácticas Gubernamentales.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades necesarias, a fin de disminuir las debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, para propiciar una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos del Ramo; mejorar la eficacia de los procesos de operación, administración y control; impulsar el desarrollo de mejores prácticas de gobierno, en cumplimiento del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto de 2005, y de las Mejores Prácticas Gubernamentales.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

2. Transferencia de Recursos

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del ejercicio 2007 y de enero y febrero de 2008, de la institución bancaria Santander, con número de cuenta 6550140473-4, utilizadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), para la recepción de los recursos del Ramo General 25; y de la relación de CLC's emitidas por la SHCP, se comprobó que la TESOFE ministró en la cuenta 6550140473-4, las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el D.F., del Ramo General 25 por un total de 21,759,556.3 miles de pesos; de los cuales, 398,463.6 miles de pesos se recibieron en febrero de 2008; en tanto que la TESOFE reportó 418,306.4 miles de pesos correspondientes al ISR virtual del ejercicio 2006 aplicado a la AFSEDF en 2007, por la aplicación de la tabla reversa notificada mediante el oficio AFSEDF/DGA/CSAF-854/2007 de fecha 19 de abril de 2007. Por su parte, la AFSEDF reintegró a la TESOFE 327,636.2 miles de pesos de recursos ministrados no ejercidos. Lo anterior cumplió con el artículo 6°, fracción I del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005; y con el artículo 39, Título tercero, Capítulo I, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Cabe mencionar que no existe un programa específico para la ministración de los recursos del Ramo 25, Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal; sin embargo, la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP (DGPYP) en coordinación con la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), emite un calendario que contempla el presupuesto original asignado, pero no el importe del presupuesto modificado, y la DGAPyRF determina y tramita las solicitudes de las modificaciones presupuestales procedentes, de conformidad con los artículos 35, fracciones I y II, y, 39, fracciones III y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y con los numerales 8 y 12 del apartado Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa y 12 del apartado Dirección General de Administración, del Capítulo VII del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; y el artículo 81, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformado mediante el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Con la revisión del reporte de presupuesto "Ramo 25", Presupuesto Ejercido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007, y de los auxiliares por capítulo, concepto y partida de gasto, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que el organismo desconcentrado realizó una transferencia el día 28 de noviembre de 2007 a la Coordinación Nacional de "Escuelas de Calidad" por un importe de 27,338.0 miles de pesos, con cargo a la cuenta: 65-50140473-4 de Santander Serfín, registrados en la partida presupuestal 4300 "Transferencias para Apoyos a Programas", concepto que no se contempló en el presupuesto de gasto original. La AFSEDF, una vez que conoció la aportación que le correspondía otorgar al Programa Escuelas de Calidad, solicitó una ampliación presupuestal (número 0495) que se realizó con cargo a la clave presupuestal 25 C00 2 0 01 18 003 A001 8403 1 1. Lo anterior cumplió con el artículo 13, fracción I, de la Ley General de Educación, la fracción I de las Atribuciones de la AFSEDF, establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y el numeral 3.4, inciso a, de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con el análisis de los Recibos de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, así como a los estados de cuenta bancarios de las cuentas generadoras de rendimientos financieros, auxiliares contables y bancarios, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que con la administración de los recursos federales se generó en las cuentas bancarias en Santander, Bancomer y Banamex, 24,014.1 miles de pesos de rendimientos financieros, 21,547.8 miles de pesos durante el ejercicio 2007 y 2,466.3 miles de pesos en enero y febrero de 2008; recursos que fueron transferidos a la TESOFE. Se comprobó el adecuado registro contable de los rendimientos financieros desde su generación en cada una de las cuentas bancarias, su transferencia a la cuenta concentradora número 6550140473-4 de Santander Serfín, S.A., hasta su ministración a la TESOFE. Cabe mencionar que la AFSEDF transfirió e informó a la SHCP los rendimientos financieros generados por las Aportaciones para los Servicios de Educación

Básica y Normal en el D.F. (Ramo 25) correspondientes al ejercicio 2007 y 2008 durante los 10 primeros días de cada mes.

Lo anterior cumplió con los artículos 41 y 190 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, emitidos el 26 de marzo de 2007 mediante Oficio Núm. OM 0158; el artículo 38, fracciones I y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, los Lineamientos para el Manejo de Disponibilidades Financieras del Sector Público, con el Oficio Circular No. 001 de fecha 24 de octubre de 2007, emitidos por la SHCP y, con los artículos 80, 84 y 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007, avisos de reintegros, estados de cuenta bancarios del ejercicio 2007 y de enero y febrero de 2008, de Santander con número de cuenta 65-50140473-4 correspondientes a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), así como la relación de CLC respecto a la ministración por 22,177,862.7 miles de pesos y reintegros de recursos correspondientes a las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal (Ramo25). Se determinó que para efectos de la integración de la Cuenta Pública, la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) registró un importe de 21,850,226.5 miles de pesos como recursos totales ejercidos, los cuales consideran 327,636.2 miles de pesos que la dependencia no ejerció y reintegró a la TESOFE; en tanto que la Dirección de Programación y Presupuesto (DPyP) de la Dirección General de Administración (DGA) de la AFSEDF registró como recursos reales ejercidos 21,780,456.9 miles de pesos y 397,405.8 miles de pesos de recursos reintegrados a la TESOFE, por lo que existe una diferencia de 69,769.7 miles de pesos contra lo registrado en la Cuenta Pública.

Con fecha 21 de febrero de 2008, la AFSEDF entregó a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP el documento base para la integración de la Cuenta Pública 2007; sin embargo, hasta el 22 de febrero de 2008 no se recibieron los recursos económicos necesarios para hacer frente a diversos pasivos, los cuales que se cubrieron entre el 23 de febrero y el 1° de marzo de 2008; pero no todos los pasivos fueron cubiertos, por lo que existieron cancelaciones cuyo monto total ascendió a 69,769.7 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE el 3 de marzo de 2008, en tanto que la justificación detallada de los reintegros se hizo del conocimiento de la DGAPyRF los días 9 y 21 de noviembre de 2008.

Lo anterior incumplió el artículo 35, fracciones IV, VI, VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal refleje el ejercicio real destinado a la educación básica y a la formación de docentes en el Distrito Federal, en cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Con el análisis del presupuesto original asignado, las afectaciones presupuestales y del reporte de la Cuenta Pública 2007, se constató que de los 25,208,367.8 miles de pesos asignados como presupuesto original para el ejercicio 2007 (PEF-2007), la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP (DGAPyRF) reportó como ejercidos en la Cuenta Pública 21,850,226.5, debido a que transfirió recursos por 3,358,141.3 miles de pesos a otros fondos o ramos, entre los que destacan las transferencias de las partidas 4320 "Transferencias para creación de plazas" y 4321 "Transferencias para otras medidas de carácter laboral y económicas" por 632,447.6 y 2,002,484.6 miles de pesos, respectivamente, a los ramos 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y 23 "Provisiones Salariales y Económicas". Aunado a lo anterior, se constató que la DGAPyRF efectuó adecuaciones presupuestales que modificaron la estructura programática original, toda vez que el presupuesto se programó al inicio del ejercicio mediante el capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" y se modificó a inicios del segundo trimestre del año al ser reclasificado al capítulo 8000 "Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado". El importe reclasificado al capítulo 8000 fue de 15,982,893.3 miles de pesos.

Cabe mencionar que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP (DGAPyRF) dio a conocer de manera oficial a la AFSEDF su presupuesto el 1° de febrero de 2007 por un monto de 21,653,728.2 miles de pesos, y el organismo desconcentrado desconoce el destino y gestión de los recursos complementarios por 3,358,141.3 miles de pesos, en tanto que la reprogramación del gasto por capítulo atendió a criterios de la SHCP, a través de la DGAPyRF.

Para el ejercicio 2008, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación indica que las Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal serán de 30,590,823.3 miles de pesos, en tanto que los recursos para ese año se programaron en el capítulo 4000 y se reclasificaron al 8000 en el segundo mes de 2008.

La situación anterior refleja debilidades en la programación y presupuestación de los recursos destinados al organismo desconcentrado para atender las atribuciones conferidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, lo que resta transparencia en la programación y presupuestación de los recursos, en contra de las mejores prácticas gubernamentales.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se efectúe una detallada programación de los recursos para las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal y se evite la transferencia y reclasificación masiva de los recursos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2007, en cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Con la revisión del reporte de presupuesto “Ramo 25”, Presupuesto Ejercido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007, y de los auxiliares por capítulo, concepto y partida de gasto, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que el organismo desconcentrado realizó pagos con fecha 15 de noviembre de 2007 por un importe de 43,600.0 miles de pesos con cargo al “Programa Especial de Mantenimiento Menor”, que corresponden a apoyos a escuelas para el otorgamiento de material didáctico, principalmente; sin embargo, el recurso que se entregó a las escuelas se registró como gasto devengado, sin que se contara con la documentación comprobatoria de las erogaciones. Al respecto, la AFSEDF manifestó que los recursos provienen de economías generadas hasta el mes de noviembre, por lo que solicitó a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP (DGAPyRF) la ampliación líquida (folio de adecuación 2007-25-C00-0393 de fecha 28 de diciembre de 2007), recurso que la TESOFE no entregó hasta el 22 de febrero de 2008. Por su parte, la AFSEDF distribuyó el recurso entre las escuelas, las cuales que lo comprobarían mediante la presentación de facturas o el reintegro de los mismos. Al 9 de diciembre de 2008, de los 43,600.0 miles de pesos, las escuelas habían comprobado a satisfacción de la AFSEDF 15,704.2 miles de pesos, y se encontraban en proceso de fiscalización 13,901.1 miles de pesos, con lo que quedaron pendientes de comprobarse 13,974.4 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 20.3 miles de pesos con respecto a lo reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal del 2007, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE.

Lo anterior incumplió el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el principio básico de contabilidad gubernamental denominado “Base en Devengado” y el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes

públicos federales, por un monto de 27,875,530.00 pesos (veintisiete millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber destinado recursos para el Programa Especial de Mantenimiento Menor a las escuelas, los cuales los registraron como ejercidos en la Cuenta Pública, sin contar con la documentación soporte que ampare las erogaciones, en incumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el principio básico de contabilidad gubernamental denominado "Base en Devengado", y el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Con la revisión de las nóminas ordinarias correspondientes al ejercicio 2007, proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal en medios magnéticos, y los resúmenes contables de las nóminas con cargo al Ramo General 25 de 2007, se constató que los importes consignados en los resúmenes contables emitidos por la Dirección de Recursos Financieros, coinciden con los correspondientes al resumen contable de nómina de la Dirección General de Administración, y con lo asentado en las nóminas ordinarias en medios magnéticos, por lo que existe congruencia entre los registros contables de la dependencia y la comprobación del gasto (nóminas), en cumplimiento del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Consistencia o Comparabilidad" y del numeral 4 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Con la finalidad de corroborar que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal cuenta con la comprobación del gasto de las erogaciones efectuadas con cargo a los capítulos 2000 y 3000, se seleccionó como muestra los gastos efectuados de las partidas presupuestales 3304, (Otras asesorías para la operación de programas), 3502 (Mantenimiento y conservación de bienes informáticos), 3804 (Congresos y Convenciones), por un importe total de 61,479.0 miles de pesos, y se constató la existencia de la documentación original que soporta los pagos efectuados. Asimismo, se constató que el organismo desconcentrado efectuó las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que se ajustó a los artículos 101 fracción V, 127, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 3, párrafo penúltimo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar el cumplimiento a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental por parte de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, referente al Ramo General 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal" de la Cuenta Pública 2007, se revisó la documentación contable, presupuestal y la referente a la comprobación de gasto del ejercicio de la muestra seleccionada para revisión en cada uno de los procedimientos de auditoría, y se comprobó que durante el ejercicio en revisión, el registro contable de sus operaciones, ejercicio del presupuesto y control se realizó, en términos generales, en observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, además de que cuentan con reglamentos, lineamientos, normas, políticas y leyes que rigen el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones conferidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Con el análisis del presupuesto ejercido del capítulo 1000 "Servicios Personales" por concepto de gasto y partida específica al 31 de diciembre de 2007 y de la comprobación del gasto mediante la base de datos de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias con cargo al ejercicio 2007, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se

constató que mediante las diferentes partidas presupuestales del capítulo 1000 se ejercieron 19,066,938.9 miles de pesos, de los cuales 906,291.0 miles de pesos se clasificaron en la partida 8401 "Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios para Servicios Personales", que el organismo desconcentrado manifiesta que corresponden a prestaciones a sus empleados por un importe de 912,337.9 miles de pesos, por concepto de vales de fin de año, canasta navideña, impuesto virtual o tabla reversa, recargos ISR y partidas 0000; en tanto que se efectuaron retenciones por 6,046.9 miles de pesos debido a recuperación de cheques cancelados, recuperación de terceros institucionales de cheques cancelados, recuperaciones de los conceptos 5X y 77, cheque robado y retenciones no aplicadas; de donde se concluye que la entidad aclara los conceptos de pago que integran el monto observado; sin embargo, no presenta el detalle de la documentación soporte del gasto para su fiscalización de los recursos referentes a los vales de fin de año por 242,006.0 miles de pesos, canasta navideña por 13,461.0 miles de pesos, así como los conceptos y detalle del gasto de las partidas 0000 por 235,697.7 miles de pesos, lo que da un total por comprobar de 491,164.7 miles de pesos.

Lo anterior incumplió los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7 del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; y el numeral 20.6.7 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007, y el principio denominado "Revelación Suficiente" de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 491,164,739.67 pesos (cuatrocientos noventa y un millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 67/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito

Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber destinado recursos por concepto de vales de fin de año, canasta navideña y partidas 0000, sin contar con la documentación soporte que ampare las erogaciones, en incumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y, 7 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado el 13 de octubre de 2000 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; el numeral 20.6.7 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007, y el principio denominado "Revelación Suficiente" de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Se corroboró la base de datos de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias, correspondientes a las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos del Ramo 25, con los catálogos establecidos en los tabuladores de sueldos autorizados por la SHCP, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), y se detectaron dos categorías en las nóminas ordinarias (T05E09 y CFKB01) a las que se les realizaron 22 pagos por un importe de 196.2 miles de pesos, sin que éstas estuvieran incluidas en el tabulador de sueldos autorizados. Respecto a la categoría T05E09, el organismo desconcentrado inició desde julio de 2006 su regularización ante la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor y la DGAPyRF de la SEP, sin que a la fecha de la revisión hubiera concluido el proceso, en tanto que la categoría CFKB01 se utilizó en las dos primeras quincenas del 2007, y se pagó un nivel salarial inferior para no afectar su techo presupuestal. Sin embargo, en ningún caso se debieron utilizar categorías no consideradas en el tabulador de sueldos autorizado por la SHCP, por lo que se incumplieron los numerales 5 y 24 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y los numerales 19.2 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que se regularice la categoría incorporada en las nóminas que no está considerada en el tabulador de sueldos autorizado y, en ejercicios posteriores, se evite incluir de categorías no autorizadas en las nóminas, en cumplimiento del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Se comparó la base de datos de las nóminas complementarias y extraordinarias, correspondientes a las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos del Ramo 25, con los catálogos establecidos en los tabuladores de sueldos autorizados por la SHCP, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), y se realizó una confronta entre las fuentes de información mediante la clave de la categoría, y se identificaron 166 categorías a las que se les realizaron 528 pagos por un importe bruto anual de 3,296.8 miles de pesos, que no se localizaron en los catálogos de los tabuladores de sueldos autorizados por la SHCP. Al respecto, la AFSEDF manifiesta que las categorías sí están incluidas en los tabuladores señalados y que existen errores en la captura de la información en las nóminas, lo que se comprobó con los tabuladores impresos del organismo. Sin embargo, la AFSEDF no presenta el análisis del comparativo de categorías capturadas erróneamente, ni evidencia de los mecanismos para reforzar los controles en el departamento de captura de las nóminas, en incumplimiento de los numerales 5 y 24 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y de los numerales 19.2 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración

de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, no existan errores en la captura de las categorías y puestos y, asimismo, en la información contenida en las nóminas extraordinarias y complementarias con cargo a las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, en cumplimiento del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Con el análisis comparativo de las plazas autorizadas para el ejercicio 2007 (analítico de plazas), proporcionado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), contra las plazas pagadas de las nóminas ordinarias correspondientes a la primera quincena de los meses de mayo y noviembre del mismo ejercicio, se determinó que existen plazas puesto, de jornada y horas plaza autorizadas no utilizadas, así como categorías autorizadas no utilizadas por la AFSEDF. El balance de las situaciones antes descritas arrojó los resultados siguientes:

En la primera quincena del mes de mayo, de las plazas autorizadas no se utilizaron 43,146.5 horas semana mes y 3,212 plazas de jornada, en tanto que se utilizaron en demasía 852 plazas puesto, donde sobresalen los casos de las categorías "S01E04" Oficial de Servicios de Mantenimiento, donde se utilizaron 1,572 plazas de más con respecto a lo autorizado; y la categoría "S02E04" Cocinero,

donde se utilizaron 388 plazas de más. El número de categorías o puestos autorizados que no se utilizaron fueron 21 que consideraron 2,224 plazas puesto y 10 plazas jornada.

Con respecto a la primera quincena del mes de noviembre, de las plazas autorizadas no se utilizaron 40,504.5 horas semana mes, 2,111 plazas de jornada y 658 plazas puesto, donde sobresale el caso de la categoría "S02E04" Cocinero, donde se utilizaron 393 plazas de más con respecto a las autorizadas. El número de categorías o puestos autorizados que no se utilizaron fueron 21 que se cuantifican en 417 plazas puesto y 20 plazas jornada.

Al respecto, la AFSEDF manifestó que la diferencia entre plazas horas y plazas de jornada no utilizadas, obedece a la vacancia con que cuenta el organismo, la cual que se clasifica en dos modalidades: vacancia en plazas; plazas que están incorporadas en el SIAPSEP, pero que no figuran en la nómina debido a que no se encuentran ocupadas; y vacancia como recurso presupuestario no ocupado, recurso asignado en el presupuesto que no se venía ejerciendo, o bien categorías no utilizadas (superávit en categorías), y que se encuentran en función, quincena con quincena, de la dinámica operativa así como de las necesidades de servicio de las áreas administrativas y niveles educativos. Respecto a las 21 categorías o puestos autorizados que no se utilizaron, la AFSEDF no hizo comentarios.

Lo anterior contravino el artículo 19, fracción I, y anexo 11 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; el analítico de plazas autorizado por la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio 2007; los artículos 54, 57, 58 y 59 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública emitidos por la Oficialía Mayor de la SEP el 26 de marzo de 2007, y al numeral 24 de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se realicen las conciliaciones

necesarias para que no se incluyan en el analítico de plazas autorizado categorías y plazas que no sean utilizadas por el organismo ejecutor, en cumplimiento del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, del analítico de plazas autorizado por la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio 2007, de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública emitidos por la Oficialía Mayor de la SEP el 26 de marzo de 2007, y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto de 2005.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias de las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos del Ramo General 25, la relación de personal comisionado a las diferentes agrupaciones sindicales tramitadas y proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y los oficios de autorización de comisión sindical emitidos por la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor de la SEP, se constató que la AFSEDF realizó 42,780 pagos a 786 trabajadores (612 docentes y 174 administrativos) comisionados indebidamente con goce de sueldo por un importe bruto anual de 142,003.5 miles de pesos, de conformidad con la distribución siguiente:

APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
 EN EL DISTRITO FEDERAL
 PERSONAL COMISIONADO A LAS DIFERENTES SECCIONES SINDICALES
 CUENTA PÚBLICA 2007

LUGAR DE COMISIÓN	NUM. DE PAGOS	NUM. DE EMPLEADOS			IMPORTES (MILES DE PESOS)	
		DOCENTES	ADMON.	TOTAL	BRUTO	NETO
CEN. DEL S.N.T.E.	38,359	538	173	711	124,469.7	85,115.0
COM. NAL. MIXTA DE ESCALAFON	2,424	33	1	34	8,301.8	5,912.6
SOCIEDAD MUTUALISTA	1,971	40	0	40	9,134.6	6,273.4
SUBSECR. DE EDUCAC. BASICA	26	1	0	1	97.4	80.6
TOTAL:	42,780	612	174	786	142,003.5	97,381.6

FUENTE: Nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias del ejercicio 2007, oficios de comisión a las agrupaciones sindicales tramitados durante el 2007.

Al respecto, el organismo desconcentrado reconoce que las licencias por comisiones sindicales sin goce de sueldo están previstas en las Condiciones Generales de Trabajo; y comenta que, por costumbre, a los trabajadores del sector educativo con comisiones sindicales, se les ha pagado su sueldo como un derecho producto de la relación laboral; sin embargo, dichos comentarios carecen de un sustento jurídico.

Lo anterior incumplió los artículos 43, fracción VIII, inciso a, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; y los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre de 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Cabe señalar que 429 de los 786 trabajadores contaron con algún nivel de carrera magisterial sin que estuvieran frente a grupo; asimismo, se verificó que la AFSEDF realizó descuentos a sus trabajadores mediante el concepto 58 "Cuotas Sindicales" por 106,232.9 miles de pesos.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-003 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 142,003,522.16 pesos (ciento cuarenta y dos millones tres mil quinientos veintidós pesos 16/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber comisionado indebidamente a personal con goce de sueldo a las agrupaciones sindicales, en incumplimiento de los artículos 43, fracción VIII, inciso a, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; y de los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias de las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos del Ramo General 25, la relación de personal comisionado a las diferentes agrupaciones sindicales proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y los oficios de autorización de comisión sindical, se constató que la AFSEDF realizó 12,806 pagos a 455 trabajadores (372 docentes y 83 administrativos) adscritos a 39 centros de trabajo de personal comisionado al sindicato (clave "AGS"), por 46,784.1 miles de pesos, sin que el organismo desconcentrado los considerará en la relación de personal comisionado que proporcionó; es decir, no se proporcionó el oficio de comisión respectivo, en incumplimiento de los artículos 43, fracción VIII, inciso a, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones

Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007, y del numeral 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

Cabe señalar que 126 de los 455 trabajadores contaron con algún nivel de carrera magisterial sin que estuvieran frente a grupo.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-004 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 46,784,090.37 pesos (cuarenta y seis millones setecientos ochenta y cuatro mil noventa pesos 37/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones a personal adscrito a centros de trabajo que corresponden a comisionados a las agrupaciones sindicales, sin que se hayan presentado los oficios de autorización de comisión, en el entendido que este tipo de comisiones son sin goce de sueldo, en incumplimiento de los artículos 43, fracción VIII, inciso a, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de los numerales 25.1.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre de 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007, y del numeral 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

En la revisión de los oficios de comisión a otras dependencias, la relación de personal comisionado y la base de datos de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias con cargo al Ramo General 25 del ejercicio 2007, se detectó que 172 empleados (128 docentes y 44 administrativos) estuvieron comisionados a otras dependencias (instituciones u organismos ajenos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal) con goce de sueldo, lo que ocasionó durante el ejercicio en revisión 4,695 pagos por un importe bruto anual de 21,814.0 miles de pesos. Entre las dependencias donde se comisionó al personal de la AFSEDF destaca la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, donde estuvieron durante el ejercicio en revisión 105 empleados comisionados.

Al respecto, la AFSEDF reconoce que tiene la responsabilidad del gasto de docentes y trabajadores que no colaboraron en dicho órgano y que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) debería aportar estos recursos, así como que las adscripciones temporales del personal comisionado a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) carecen de validez jurídica en virtud de no estar reguladas por ningún documento o programa.

Lo anterior incumplió los artículos 43, fracción VIII, inciso b, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y el numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Cabe mencionar que de los 172 empleados comisionados, 38 ostentaban carrera magisterial, sin que estuvieran frente a grupo durante el ejercicio en revisión

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-005 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 21,814,043.20 pesos (veintiún millones ochocientos catorce mil cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones

para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones a personal comisionado a instancias ajenas al organismo desconcentrado, cuando dichas comisiones debieron otorgarse sin goce de sueldo, en incumplimiento de los artículos 43, fracción VIII, inciso b, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Con el análisis de la base de datos de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias de las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos del Ramo General 25, proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que se realizaron pagos a trabajadores adscritos a 60 centros de trabajo con clave "AGD" (personal comisionado a otras dependencias), donde estuvieron adscritos 380 empleados (339 docentes y 41 administrativos) sin que dicho personal se contemplara en la relación de personal comisionado a otras dependencias solicitada a la entidad fiscalizada, ni se proporcionara el oficio de comisión correspondiente. A estos 380 empleados se les realizaron 14,847 pagos por un importe bruto anual de 56,020.1 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 43, fracción VIII, inciso b, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007, y del numeral 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

Cabe mencionar que de los 380 empleados comisionados, 133 ostentaban carrera magisterial, sin que estuvieran frente a grupo durante el ejercicio en revisión.

Al respecto, la AFSEDF manifiesta que los empleados corresponden a profesores readscritos a otras unidades administrativas o entidades fuera de la Administración Federal, y que dichas comisiones se realizan con el propósito de apoyar procedimientos administrativos o proyectos específicos que requieran de un estudio, análisis técnico, investigación, o en su caso habilidades especializadas que se relacionen con actividades académico-administrativas, desarrollo y entrenamiento deportivo, técnico-pedagógicas, etc., a fin de apuntalar o en su caso aportar los conocimientos específicos que permitan complementar actividades sustantivas; sin embargo, no presentan la documentación comprobatoria que soporte sus argumentos.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-006 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 56,020,083.04 pesos (cincuenta y seis millones veinte mil ochenta y tres pesos 04/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones a personal adscrito a centros de trabajo destinados a instancias ajenas al organismo desconcentrado, sin que se presentara la documentación justificativa de su situación laboral, en incumplimiento de los artículos del artículo 43, fracción VIII, inciso b, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; del numeral 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007, y del numeral 4.5.1 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Con el comparativo de las nóminas ordinarias del ejercicio 2007, pagadas con recursos del Ramo 25, Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, la relación de cheques cancelados, estados de cuenta bancarios y el catálogo de personal que causó baja temporal (licencias sin goce de sueldo) o definitivas durante el ejercicio 2007, proporcionados en medios magnéticos por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se determinó que se realizaron 895 pagos a 234 personas después de que causaron baja por 9 diferentes motivos, con cargo a 149 centros de trabajo por 3,801.4 miles de pesos; y 313 pagos que ascendieron a 951.0 miles de pesos a 7 personas que gozaron de licencias sin goce de sueldo, adscritas a 5 centros de trabajo. Lo anterior contravino los artículos 41 y 51, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; los numerales 18.1.1, 18.1.2, 20.2.1, 20.6.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; y el numeral 20 de la Dirección General de Administración establecido en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F. publicado el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-007 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 4,752,378.80 pesos (cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y ocho pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber realizado pagado remuneraciones a personal que causó baja del organismo o en el periodo concedido de licencia sin goce de sueldo, en incumplimiento de los artículos 41 y 51, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; los numerales 18.1.1, 18.1.2, 20.2.1, 20.6.2 y 25.3 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre de 2006 y vigente en el ejercicio 2007; y el numeral 20 de la Dirección General de

Administración establecido en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal publicado el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Con la revisión de los contratos por servicios personales celebrados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) durante el ejercicio 2007, se constató que los contratos no excedieron la fecha límite del 31 de diciembre de 2007, los pagos efectuados al personal se reportan en la partida presupuestal 1201 fueron autorizados por el Director General de Administración quien tiene las facultades para realizarlo, se retuvo el Impuesto Sobre la Renta en los pagos efectuados a los prestadores de servicios y los contratos fueron notificados y registrados ante la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento del numeral 8 de la Norma para la Celebración de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, y, del numeral 11 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Con el comparativo del Presupuesto Ejercido (año 2007) "Servicios Personales", elaborado por el Departamento de Control Presupuestal de la Dirección General de Administración, del Detalle de nóminas de 2007 de pago de honorarios desglosado por oficio, registros, nóminas e importe, y de las nóminas de pago por concepto de honorarios con cargo al ejercicio 2007, proporcionadas por la Subdirección de Control y Seguimiento de Pago, se detectó una diferencia por 1,921.0 miles de pesos entre las fuentes de información, debido a que el Presupuesto Ejercido señala un importe de 42,659.8 miles de pesos, en tanto que en el Detalle de nóminas se indica un importe bruto de 44,580.8 miles de pesos.

Al respecto, la AFSEDF comenta que los 42,659.8 miles de pesos corresponden al importe neto de las nóminas; es decir, no se considera la prestación otorgada para el ajuste en el pago de aguinaldo a los

empleados contratados, con la finalidad de que al momento de efectuar la retención del ISR, la percepción neta no se afecte. Sin embargo, esta percepción no se registró en el reporte de ejercicio del organismo, en incumplimiento del numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Base en Devengado".

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, se considere en el Presupuesto Ejercido del organismo ejecutor el importe total ejercido en la partida de honorarios, en cumplimiento del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental denominado "Base en Devengado".

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Con el comparativo de las bases de datos de las nóminas del ejercicio 2007 pagadas con recursos del Ramo 25, Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal y el catálogo de personal contratado por honorarios durante el ejercicio 2007, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se constató que el total de empleados adscritos a las nóminas de honorarios en el 2007, con cargo a las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, contaron con el contrato de servicios profesionales, en cumplimiento de los numerales 11.2, 11.8 y 11.10 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Para la revisión de las nóminas correspondientes al pago de remuneraciones del personal contratado por honorarios durante el ejercicio 2007, se efectuó un comparativo mediante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con las nóminas ordinarias de las 24 quincenas del ejercicio en revisión, y se detectó que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal efectuó 8 pagos por concepto de honorarios a 2 empleados por un importe bruto de 32.0 miles de pesos, en las mismas quincenas en las que cobraron con plaza presupuestal en las nóminas ordinarias, sin que se presentara la autorización de compatibilidad de empleos o se aclarara la situación laboral de estos empleados, en incumplimiento de la cláusula décima quinta "Compatibilidad e Incompatibilidad de Empleos o Contratos" del Instructivo que Establece las reglas para la Compatibilidad de Empleos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1990.

Acción Emitida

07-9-11100-10-1119-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos por concepto de honorarios a dos empleados que en las mismas quincenas, cobraron con plaza presupuestal en las nóminas ordinarias, sin que se presentara la autorización de compatibilidad de empleos o se aclarara su situación laboral, en incumplimiento de la cláusula décima quinta Compatibilidad e Incompatibilidad de Empleos o Contratos del Instructivo que Establece las reglas para la Compatibilidad de Empleos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1990.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Con la revisión de los pagos efectuados al personal de mando medio y superior de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en las nóminas ordinarias del ejercicio 2007, con cargo al Ramo General 25, se constató que las percepciones netas y brutas mensuales a este tipo de personal no fueron superiores a los montos máximos establecidos en el anexo 15 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y el numeral 4 "Ajuste al tabulador de percepciones de sueldos y salarios" de los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2006.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

En la revisión de las nóminas extraordinarias pagadas con los recursos del Ramo General 25, durante el ejercicio 2007, se detectaron 3,581 pagos a 805 empleados de la AFSEDF por concepto de horas extraordinarias de trabajo, por un importe bruto anual de 3,647.6 miles de pesos; sin embargo, 48 de los 3,581 pagos por un importe de 366.3 miles de pesos realizados a 35 empleados no debieron efectuarse, debido a que se encontraban adscritos a centros de trabajo docentes, pertenecientes al modelo de Apoyo y Asistencia a la Educación Media Superior y Superior, o la categoría del empleado correspondía a docente.

Al respecto, la AFSEDF manifestó que dicho pago por única vez, se autorizó para atender la revisión y validación del Sistema de Certificación de Antigüedad y Sueldo Cotizable al ISSSTE (CASCI), por lo que tuvo la necesidad de revisar aproximadamente 113,000 expedientes y capturarlos en el citado sistema; y que dicha autorización se formalizó, habida cuenta de la urgencia existente y como caso de excepción por el Director General de Administración del Órgano Desconcentrado, y presentó copias simple de los oficios de autorización y listados de asistencia con los cuales los niveles participantes comprobaron el tiempo extra devengado.

No obstante lo anterior, las remuneraciones efectuadas al personal docente por tiempo extraordinario incumplen la Tabla de Prestaciones y Deducciones del Personal de la Secretaría de Educación Pública, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicable para el ejercicio fiscal 2007, y el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-008 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 366,249.87 pesos (trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 87/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones por concepto de horas extraordinarias a empleados que no cumplen con los requisitos para recibir esta prestación, en incumplimiento de la Tabla de Prestaciones y Deducciones del Personal de la Secretaría de Educación Pública, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicable para el ejercicio fiscal 2007, y al numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 26 Sin Observaciones

Con la comparación de los pagos efectuados en las nóminas ordinarias de la quincena 21 (primera de noviembre) de 2007, proporcionadas por la AFSEDF en medios magnéticos, y el tabulador de sueldos autorizado, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el concepto "06", Compensación Garantizada, se detectaron 1,181 pagos a 26 puestos con nivel de puesto "27", nivel no considerado para el pago del concepto "06", por un importe bruto anual de 395.2 miles de pesos; sin embargo, al cotejar el resultado con la información impresa (tabulador autorizado), se constató que las remuneraciones efectuadas se ajustaron a los tabuladores de sueldos autorizados, tanto al personal operativo, como al de mando medio y superior, por lo que, en la nómina en medios magnéticos, no se cuenta con la información actualizada o carece de información referente al nivel de puesto del personal. No obstante lo anterior, se constató el cumplimiento de los artículos 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, el Tabulador de Sueldos

Autorizados por la SHCP para el ejercicio 2007, y de los numerales 4 y 5 de los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2006.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

En la revisión de las nóminas ordinarias pagadas con los recursos del Ramo General 25, durante el ejercicio 2007, se detectaron 310 pagos a 28 empleados de la AFSEDF por concepto de Asignación por la Supervisión Escolar (concepto "SE"), por un importe bruto anual de 67.1 miles de pesos, cuando la categoría o puesto del empleado no corresponde al esquema de supervisión, aunado a que estuvieron adscritos a centros de trabajo cuyo servicio no corresponde a la supervisión escolar. Lo anterior contravino la Tabla de Prestaciones y Deducciones del Personal de la Secretaría de Educación Pública, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicable para el ejercicio fiscal 2007, y el numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-009 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 67,125.00 pesos (sesenta y siete mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones por concepto de Asignación por la Supervisión Escolar a empleados que no cumplen con los requisitos para recibir esta prestación, en incumplimiento de la Tabla de Prestaciones y Deducciones del Personal de la Secretaría de Educación Pública, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicable para el ejercicio fiscal 2007, y del numeral 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Con la revisión de las autorizaciones de la compatibilidad de empleo tramitadas por la Dirección General de Administración de la AFSEDF, respecto de los casos de personal con doble plaza a personal con plaza y contrato de honorarios, tramitadas en el 2007, se constató que el trámite para el estudio y compatibilidad de las plazas solicitadas por los diferentes niveles educativos, cumplieron con lo dispuesto en el Instructivo que establece las Reglas para la Compatibilidad de Empleos, elaborado por la Secretaría de Programación y Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 23 de julio de 1990, en tanto que se constató que en los casos de personal con plaza administrativa que cuenta además con plaza docente no rebasaron el límite de 12 horas permitidas.

Cabe señalar que se cuenta con evidencia de que el Organismo Desconcentrado, realiza actividades tendientes a la actualización del las el Instructivo que establece las Reglas para la Compatibilidad de Empleos, elaborado por la Secretaría de Programación y Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 23 de julio de 1990; y mejoras del proceso de solicitud y autorización de la compatibilidad, con apoyo del Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, en conjunto con las áreas involucradas.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

En el comparativo de las nóminas ordinarias del ejercicio 2007 con cargo al Ramo General 25 y del registro de empleados del organismo desconcentrado, proporcionado por la Dirección de Informática de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se identificaron 2,124 empleados que recibieron pago de remuneraciones en las nóminas ordinarias, pero no aparecen registrados en el registro histórico de empleados de la AFSEDF; de estos empleados, se constató que la AFSEDF corrigió su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) durante el periodo de enero de 2007 a la primera quincena de noviembre de 2008, por lo que todo el personal adscrito en las nóminas ordinarias contó con el soporte presupuestal para el pago de remuneraciones, en cumplimiento de los

numerales 14.1.1 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio 2007, y el 19 de las funciones de la Dirección General de Administración, establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 30 Sin Observaciones

En el comparativo de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias correspondientes al ejercicio 2007, con cargo al Ramo General 25 y el catálogo general de centros de trabajo elaborado por el Centro de Desarrollo Informático Arturo R. (CDIAR) de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se detectó que se realizaron 9,336 pagos a 378 empleados adscritos a 22 centros cuyo servicio está destinado a Bibliotecas Públicas, por un monto bruto total de 29,262.8 miles de pesos.

Al respecto, la Ley General de Educación establece que, adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, la atribución de prestar servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, en tanto que el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal faculta a la AFSEDF a proporcionar servicios a la población a través de la red de bibliotecas públicas.

Del análisis de la información y marco jurídico y de que las categorías para atender los centros de trabajo referentes a bibliotecas públicas, se concluye que se dio cumplimiento a los artículos 13, fracción I, 14, fracción VI, 37 y 39 de la Ley General de Educación; y al apartado VII de las funciones Dirección General de Operación de Servicios Educativos, establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto de 2005.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

Con el comparativo de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias correspondientes al ejercicio 2007, con cargo al Ramo General 25; y el catálogo general de centros de trabajo elaborado por el Centro de Desarrollo Informático Arturo R. (CDIAR) de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se determinó que se realizaron 151,369 pagos a 4,880

trabajadores adscritos a 294 centros cuyo servicio está destinado a proporcionar educación para adultos, por un monto total de 396,710.6 miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma: 2,161 pagos a 56 trabajadores adscritos a la Subdirección de Educación Básica para Adultos por un monto de 4,665.6 miles de pesos; 21,088 pagos a 946 empleados en escuelas primarias para adultos, por 53,408.5 miles de pesos; 8,845 pagos a 339 empleados en centros escolares de educación secundaria abierta por 21,122.1 miles de pesos; y 119,275 pagos a 3,539 empleados adscritos a secundarias para trabajadores, por un importe de 317,514.4 miles de pesos. Cabe mencionar que la educación para adultos no se encuentra incluida en las atribuciones que tiene encomendadas el organismo desconcentrado, establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Además la Ley General de Educación considera la educación para adultos como un sistema educativo nacional, no incluido en la educación básica que debe de atender el organismo ejecutor.

Asimismo, las categorías con cargo a estos centros de trabajo incluyen las correspondientes a la educación para adultos (E1500, E1524, E1586 y E1598), que están consideradas en el analítico de plazas autorizadas por la SHCP para la AFSEDF; sin embargo, se determinó que se realizaron 6,614 pagos a 132 empleados por un importe bruto de 12,199.7 miles de pesos, no se encuentran adscritos a los centros de trabajo para adultos.

Lo anterior incumplió la fracción I, de contenida en el apartado IV "Atribuciones" de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, y del numeral 5, de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; los artículos 13, fracción I, 37 y 39 de la Ley General de Educación, y los numerales 19.2 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-010 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 408,910,320.61 pesos (cuatrocientos ocho millones novecientos

diez mil trescientos veinte pesos 61/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones a personal adscritos a centros de trabajo y categorías para adultos, cuando esta modalidad educativa no es responsabilidad del organismo ejecutor del gasto, en incumplimiento de los artículos 13, fracción I, 37 y 39 de la Ley General de Educación, la fracción I, contenida en el apartado IV "Atribuciones" de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, y el numeral 5, de las funciones de la Dirección General de Administración establecidas en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005; y los numerales 19.2 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

En el comparativo de las nóminas ordinarias, extraordinarias y complementarias correspondientes a las 24 quincenas de 2007, pagadas con los recursos del Ramo General 25, y el catálogo general de centros de trabajo elaborado por el Centro de Desarrollo Informático Arturo R. (CDIAR), se detectó que se realizaron 9,706 pagos a 656 trabajadores, por un importe bruto de 43,032.6 miles de pesos, adscritos a 117 centros de trabajo clasificados como clausurados; sin embargo, en el catálogo de centros de trabajo, proporcionado por la Dirección de Informática de la AFSEDF, estos centros de trabajo se consideran como activos, por lo que se aprecia una falta de conciliación a actualización del catálogo entre las áreas del organismo desconcentrado, en incumplimiento de los numerales 19.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007; y 2.1, 4.1, 4.3 y 4.4 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para que se concilie de manera periódica el catálogo de centros de trabajo del organismo ejecutor y evitar que, en ejercicios posteriores, se incorporen en las nóminas centros de trabajo clausurados, en cumplimiento del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007; y del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

En el comparativo de las nóminas extraordinarias y complementarias correspondientes a las 24 quincenas de 2007, pagadas con los recursos del Ramo General 25, y el catálogo general de centros de trabajo elaborado por el Centro de Desarrollo Informático Arturo R. (CDIAR), se identificaron 5 pagos a 5 empleados adscritos a un igual número de centros de trabajo por un importe de 25.9 miles de pesos, que no fueron localizados en el catálogo general de centros de trabajo, en incumplimiento del numeral 19.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007; y de los numerales 2.1, 4.1, 4.3 y 4.4 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

Acción Emitida

07-9-11100-10-1119-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos a empleados adscritos a centros de trabajo que no fueron localizados en el catálogo general de centros de trabajo, en incumplimiento del numeral 19.2 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente para el ejercicio 2007; y de los numerales 2.1, 4.1, 4.3 y 4.4 del Manual de Procedimientos del Catálogo de Centros de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública elaborado por la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaría de Educación Pública en enero de 2005.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

Con la revisión de las nóminas ordinarias, complementarias y extraordinarias correspondientes a las quincenas 14, 15, 16, 23 y 24 de 2007, proporcionadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se constató que las nóminas se encuentran debidamente signadas por los beneficiarios de los pagos, se encuentran conciliadas entre el centros de trabajo y el pagador habilitado, aunado que cuenta con la conciliación del departamento de nómina. Lo anterior cumplió con el numeral 20, de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y el apartado 20.7 "Distribución y conciliación del pago punto 20.7.6 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007.

Resultado Núm. 35 Observación Núm. 1

Con la finalidad de comprobar que la información asentada en las nóminas proporcionadas en medios magnéticos por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), correspondiera a lo existente en los centros de trabajo, se realizaron visitas de inspección a diferentes centros de trabajo; para tal fin, se tomó una muestra de los datos correspondientes a la primera quincena de noviembre de 2007, que incluyó 80 centros de trabajo de diferentes niveles educativos ubicados en 6 delegaciones (Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco) donde las nóminas registraron a 3,445 empleados adscritos a esos centros de trabajo. La muestra representó el 3.1% del total de empleados registrados en la quincena en revisión, de los cuales, 744 contaron con algún nivel de carrera magisterial, además de que el total de los empleados de la quincena referenciada ostentaron 5,716 plazas (representan el 3.0% del total de plazas) financiadas con los recursos del Ramo 25 a los que se les realizaron pagos por 15,782.5 miles de pesos.

Con la revisión de dichos centros de trabajo, se determinó lo siguiente:

- 1) Del total de empleados registrados en la muestra seleccionada, 681 no fueron localizados en los centros de trabajo visitados; es decir, que de 3,445 empleados adscritos en las nóminas sólo se encontraban laborando 2,764 empleados (80.2%).
- 2) De los 681 empleados no localizados, los responsables de los centros de trabajo no identificaron o desconocieron la ubicación de 363 personas (10.5% del total de empleados registrados en las nóminas); a estos 363 empleados, durante el ejercicio 2007, la AFSEDF en las nóminas ordinarias les realizó 5,282 pagos que ascendieron a 21,246.4 miles de pesos.
- 3) Las incidencias y movimientos de personal en los centros de trabajo no son oportunamente actualizados, debido a que 318 empleados no se encontraban en el centro de trabajo que indicaba la nómina, los motivos de su ausencia fueron: 122 empleados tuvieron cambio de adscripción; 4 empleados se encontraron comisionados al sindicato; 27 tuvieron licencias; 3 se encontraban en interinato; 96 se encontraban en proceso de prejubilación o jubilados, y 66 empleados que no se encontraban por otros motivos. Cabe mencionar que de los 318 empleados, no fue posible comprobar los movimientos o incidencias de 156, debido a que los responsables de los centros de trabajo no cuentan con la documentación (o copia fotostática) que acredite dichos movimientos.
- 4) Se detectó que la categoría asentada en las nóminas de 24 empleados, difiere de la categoría registrada en las plantillas de personal proporcionadas por los responsables de los centros de

trabajo visitados; por otro lado, se identificaron 128 empleados que, según la documentación proporcionada en los centros de trabajo, difiere el número de plazas que ocupan contra lo asentado en las nóminas.

- 5) Se detectaron 363 empleados que se encontraban laborando en el ejercicio en revisión en los centros de trabajo visitados; sin embargo, no fue posible comprobar la información de 145 empleados debido a que los responsables de los centros de trabajo no presentaron la documentación que acredite su adscripción.

Lo anterior contravino los numerales 14.3.3, 20.2.1 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; los numerales 20, de las funciones de la Dirección General de Administración, y, 4 y 11 de las funciones de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, establecidos en el Manual General de Organización de la AFSEDF publicado el 23 de agosto de 2005; y los artículos 34, fracciones V y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 3°, fracción V, del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control necesarias para operar oportunamente los movimientos de personal y mantener actualizada la nómina del personal financiado con los recursos federales, en cumplimiento del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre de 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; del Manual General de Organización de la AFSEDF publicado el 23 de agosto de 2005; del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-011 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 21,246,382.52 pesos (veintiún millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos 52/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por haber pagado remuneraciones a personal que no se encontraba laborando en los centros de trabajo visitados, además de que los responsables de dichos centros no los identificaron o desconocieron su ubicación, en incumplimiento de los numerales 14.3.3, 20.2.1 y 20.2.2 del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública de noviembre 2006 y vigente en el ejercicio fiscal 2007; los numerales 20 de las funciones de la Dirección General de Administración y 4 y 11 de las funciones de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, establecidos en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado el 23 de agosto de 2005; y los artículos 34, fracciones V y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 3º, fracción V, del Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 36 Sin Observaciones

Con la revisión de los auxiliares de registro contable correspondientes al ejercicio 2007, proporcionados por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

(AFSEDF), se constató que efectuó pagos a terceros institucionales por veinticinco conceptos diferentes, de los cuales siete corresponden a Aportaciones Patronales y los restantes son Descuentos que se realizan a los trabajadores. La AFSEDF enteró por concepto de Aportaciones Patronales 1,270,549.9 miles de pesos; 207,600.1 miles de pesos; 490,475.3 miles de pesos; 169,042.3 miles de pesos; y 19,336.6 miles de pesos, a las instituciones ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, METLIFE y Seguro Colectivo del Retiro GNP, respectivamente, por medio de la cuenta BBVA Bancomer número 0148214182 y se constató que éstos pagos se efectuaron oportunamente, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, vigente en 2006 y 2007, y del numeral 9 de la Dirección General de Administración del apartado VII "Funciones" contenido en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1

Con la finalidad de verificar que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), consideró, en el cálculo y pago de los enteros a terceros institucionales, las disminuciones por los cheques o pagos electrónicos cancelados, se solicitó a la dependencia los formatos de pago y el cálculo de los enteros al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tanto patronales como lo correspondientes a las cuotas de los empleados. Del análisis a la información, (formatos TG-1) y del auxiliar de pagos por concepto de enteros al ISSSTE, no se apreció que el organismo haya realizado las deducciones a los enteros por concepto de los cheques cancelados o pagos electrónicos no efectuados.

El impacto de la falta de consideración de los cheques y pagos electrónicos cancelados, para el caso de lo enteros al ISSSTE se cita a continuación:

De los resúmenes contables de los cheques cancelados en el 2007 proporcionados por la AFSEDF, por un importe 14,358.0 miles de pesos, se seleccionaron las partidas que intervienen en el cálculo de los enteros al ISSSTE (1103, 1322), que sumaron un importe de 7,557.5 miles de pesos; y de las cuotas de los trabajadores (1301, 1302, 1303, 1304 y 1323) por un importe de 1,086.4 miles de pesos; que al ser aplicado los porcentajes a pagar por seguridad social al ISSSTE (12.75% de aportación patronal y 8.0% de aportación del empleado) da un importe que se debió reducir en los enteros por concepto de cheques cancelados por 1,050.5 miles de pesos.

Al respecto, la AFSEDF, proporcionó matriz de cheques cancelados de los ejercicios 2005 y 2006 de los meses de enero, mayo, agosto y octubre en relación con los ajustes de los pagos efectuados al FOVISSSTE y METLIFE; sin embargo, no remitió evidencia documental del desglose detallado que precise el cálculo de las aportaciones del SAR, FOVISSSTE, ISSSTE y METLIFE y la aplicación de los ajustes por los cheques y pagos electrónicos cancelados, o bien, documentación que soporte el reintegro de los recursos a la cuenta del ramo 25 "Aportaciones para los Servicios de Educación Pública en el Distrito Federal" por cheques cancelados del ejercicio 2007.

Lo anterior incumplió el artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, y de los numerales 2 y 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-012 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 1,050,491.34 pesos (un millón cincuenta mil cuatrocientos noventa y un pesos 34/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por no haber efectuado las deductivas a los pagos de los enteros institucionales por los cheques y pagos electrónicos cancelados, en incumplimiento del artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, y de los numerales 2 y 5 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1

Con la revisión de los recibos bancarios mensuales de pagos de contribuciones federales, auxiliares de los registros contables mensuales de los pagos del ISR y pólizas de diario y egresos del mes de diciembre, se comprobó que el pago de ISR de enero a noviembre se efectuó oportunamente; sin embargo, el correspondiente al mes de diciembre que ascendió a 353,894.5 miles de peso, y se realizó de la manera siguiente: un primer pago el 17 de enero de 2008 por 174,179.6 miles de pesos; y un segundo pago el 27 de febrero 2008 por 179,714.9 miles de pesos, lo que ocasionó un pago de 2,866.8 miles de pesos por concepto de recargos y actualizaciones por el importe no enterado con oportunidad, monto que se contabilizó en la cuenta 5201 "Costo de Operación de Programas" según póliza de Diario D-1 de fecha 26 de febrero de 2008. Cabe mencionar que dichos pagos se realizaron con cargo a la cuenta núm. 0148214182 de Bancomer. Lo anterior incumplió el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta aplicable al ejercicio 2007, y el numeral 9 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Al respecto, la AFSEDF manifestó que el entero se realizó fuera del tiempo establecido en las disposiciones normativas aplicables y en dos partes, debido a que no se disponía de recursos presupuestarios para atender esta obligación fiscal, toda vez que se tenía en proceso de liberación, por parte de la SHCP, una afectación presupuestaria que no permitió contar con los recursos sino hasta el día 22 de febrero de 2008, razón por la cual hasta esa fecha se estuvo en condiciones de dar cumplimiento al pago total del impuesto referido, así como a los recargos correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, al analizar la repuesta emitida por el organismo desconcentrado, se determina que prevalece la observación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-06-013 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 2,866,808.00 pesos (dos millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados por los recursos de las

Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, desde su disposición hasta su reintegro, por no haber efectuado oportunamente los pagos de enteros del ISR del mes de diciembre, lo que ocasionó recargos y actualizaciones que se cubrieron con los recursos del Ramo 25, en incumplimiento del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicable al ejercicio 2007, y del numeral 9 de las funciones de la Dirección General de Administración del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 39 Sin Observaciones

Con objeto de identificar el grado de participación de los recursos federales del Ramo General 25, transferidos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), por un importe de 21,850,226.5 miles de pesos y reportados en la Cuenta Pública Federal del ejercicio 2007, se determinaron indicadores generales para cada uno de los niveles educativos, que permiten conocer el grado de la suficiencia de los recursos federales en el financiamiento de la educación básica y formación de docentes en el Distrito Federal.

De acuerdo con información proporcionada por la AFSEDF, en el 2007 se ejercieron 21,893,021.7 miles de pesos para financiar a la educación básica y a la formación de docentes en el Distrito Federal, el 99.5% de lo ejercido (21,780,456.8 miles de pesos), correspondió a recursos provenientes del Ramo General 25, y el restante 0.5% correspondió a aportaciones del Ramo General 11, principalmente para la atención administrativa de diversos programas educativos federales. Del total de recursos ejercidos del Ramo 25, el 92.2% se destinó para el financiamiento de la atención de los niveles educativos en el Distrito Federal, en tanto que el restante 7.3% se utilizó para los gastos de administración y de operación del organismo desconcentrado, así como para el pago de becarios adscritos a escuelas de educación básica.

Por nivel escolar, se tiene que los principales indicadores que permiten conocer el impacto de los recursos federales en la educación básica en el estado son los siguientes:

Preescolar

La matrícula de este nivel atendida en el Distrito Federal durante el periodo escolar 2007-2008 fue de 322,558 alumnos, de los cuales 224,920 fueron atendidos en planteles federales, lo que representó el 69.7% de la matrícula atendida, el 30.3% restante fue atendida por el sector privado y en menor medida por planteles autónomos. En cuanto al número de escuelas y personal, se tiene que el 34.7% de las 3,377 escuelas que operaron en el nivel en el DF recibieron financiamiento federal mientras que el 46.5% de los empleados dedicados a la atención de este nivel educativo prestaron sus servicios en planteles pagados con recursos federales. Respecto a los alumnos por grupo, con los recursos federales se tiene un indicador de 24.5 alumnos por grupo, en tanto que los planteles financiados con recursos particulares, este indicador se cifra en 13.2 alumnos por grupo. La AFSEDF reporta que durante 2007 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación inicial y preescolar por 1,919,987.2 miles de pesos; es decir, el 9.5% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos.

Primaria

La matrícula de nivel primaria atendida en el estado durante el periodo escolar 2007-2008 fue de 947,979 alumnos, de los cuales 759,284 fueron atendidos en planteles federales, lo que representó el 80.1% de la matrícula atendida, el 19.9% restante fue atendida en planteles particulares. En cuanto al número de escuelas y personal, el 65.2% de las 3,363 escuelas que operaron en el nivel en el DF recibieron financiamiento federal; mientras que el 69.0% de los trabajadores de primaria prestaron sus servicios en planteles pagados con recursos federales. Respecto a los alumnos por grupo, con los recursos federales se tiene un indicador de 27.8 alumnos por grupo, en tanto que los planteles financiados con recursos particulares, este indicador se cifra en 19.9 alumnos por grupo. La AFSEDF reporta que durante 2007 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación primaria por 5,763,210.3 miles de pesos, es decir, el 28.5% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos.

Secundaria

La matrícula de nivel secundaria atendida en el estado durante el periodo escolar 2007-2008 fue de 482,646 alumnos, de los cuales 408,741 fueron atendidos en planteles federales, lo que representó el 84.7% de la matrícula atendida, el 15.3% restante fue atendida por el sector privado y en menor medida por planteles autónomos. En cuanto al número de escuelas y personal, el 65.3% de los 1,398 planteles que operaron en el nivel recibieron financiamiento federal, mientras que el 81.3% de los trabajadores de secundaria prestaron sus servicios en planteles federales. Respecto a los alumnos por

grupo, con los recursos federales se tiene un indicador de 34.1 alumnos por grupo, en tanto que los planteles financiados con recursos particulares; este indicador se cifra en 26.2 alumnos por grupo. La AFSEDF reporta que durante 2007 se ejercieron recursos del Ramo 25 en la educación secundaria por 6,366,456.8 miles de pesos, es decir, el 31.5% del total de recursos destinados a la atención de los diferentes niveles educativos, sin considerar lo correspondiente a educación física.

Los datos anteriores muestran la participación de los recursos del Ramo General 25 en la educación básica en el Distrito Federal, e inciden de forma determinante en su operación y por tanto en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo que presenta la prestación de los servicios de educación básica a la población, en cumplimiento de los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 40 Sin Observaciones

Con objeto de identificar al personal que efectivamente estuvo frente a grupo, financiado con los recursos federales del Ramo General 25, transferidos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), se solicitó al organismo desconcentrado, el desglose de la plantilla del personal adscrito al mismo durante el ejercicio 2007, por nivel educativo y por tipo de actividad desarrollada. De la revisión de la documentación se desprenden los comentarios siguientes:

De acuerdo a la información presentada, en el 2007 se encontraban adscritos a la AFSEDF, un total de 132,350 empleados, de ellos, el 66.0% (87,310 empleados) estuvieron realizando actividades docentes en los diferentes niveles educativos, donde destaca que el 84.7% estuvieron frente a grupo, el porcentaje restante se desarrolló como directivos sin grupo, supervisores escolares y personal con actividades técnico pedagógicas.

Del personal que estuvo en actividades administrativas o de apoyo a la educación (45,040 empleados), el organismo reporta a 632 empleados que estuvieron frente a grupo, en tanto que 2,034 empleados fueron comisionados (1,409 a las agrupaciones sindicales, 602 a otras dependencias y 23 a otras áreas del mismo organismo), aunado a lo anterior, manifiesta que 408 empleados fueron contratados para actividades administrativas en oficinas centrales.

Lo anterior en cumplimiento a los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación y a las disposiciones establecidas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Resultado Núm. 41 Sin Observaciones

Los indicadores de educación preescolar en el Distrito Federal, en los ciclos 2000/2001 al 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008, se presentan a continuación:

La cobertura general de atención a la demanda, refleja que ésta se incrementó en 19.3 puntos porcentuales del ciclo 2000/2001 al ciclo 2007/2008, y pasó del 61.1% al 80.4%, respectivamente, y, se situó 4.0 puntos porcentuales por arriba de la media nacional. Lo anterior se debió principalmente a la alta cobertura alcanzada en la atención a niños de cuatro y cinco años de edad, ya que en tercer grado (niños de cinco años) en el ciclo 2006/2007 y 2007/2008, la cobertura de atención en el Distrito Federal fue de 85.1% y 99.5%, respectivamente, lo que refleja el importante esfuerzo realizado por el estado para la atención de este nivel escolar en dicho grado, a fin de dar con ello cumplimiento al mandato constitucional de la obligatoriedad de la educación preescolar para este grado.

Por lo que se refiere a la atención del segundo grado (niños de cuatro años), los índices de atención reflejan interés y avance para cumplir con la citada obligatoriedad, ya que en los ciclos 2006/2007 y 2007/2008, la cobertura fue de 98.0% y 97.3%, respectivamente, y se situó en el último ciclo 4.2 puntos porcentuales por arriba de la media nacional (93.1%). En el caso de la atención del 1° grado (niños de tres años), en el Distrito Federal presenta un nivel de atención del 42.7%, lo cual representa un punto crítico considerando la obligatoriedad de dicho grado preescolar en el ciclo 2008/2009.

La cobertura alcanzada en el Distrito Federal en la atención del segundo y tercer grado de preescolar da cumplimiento con lo establecido en los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Quinto Transitorio, del Decreto por el que se aprueba el diverso que adiciona su artículo 3°, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI; el artículo 31 en su fracción I, y 3° de la Ley General de Educación.

Resultado Núm. 42 Observación Núm. 1

Los indicadores de cobertura, reprobación, deserción y eficiencia terminal para el nivel de educación primaria, en el Distrito Federal, en los ciclos 2000/2001 al 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 son los siguientes:

La cobertura en el DF, desde el ciclo escolar 2000/2001 al 2007/2008, se cifró por arriba del 100%, lo que ubica en este último ciclo en 113.2%, nivel que se encuentra 2.5 puntos porcentuales arriba de la media nacional; el índice de reprobación bajó del ciclo 2000/2001 al ciclo 2006/2007 en 0.7 puntos

porcentuales para situarse en este último ciclo escolar en el 1.5%, en tanto que la media nacional se situó en el 4.2%.

Por otra parte, el indicador de eficiencia terminal para ciclo escolar 2007/2008 se ubicó por arriba de la media nacional en 2.2 puntos porcentuales (94.4% del DF contra 92.2% de la nacional); por lo que respecta a los niveles de deserción, el DF presenta en el ciclo escolar 2007/2008 un nivel de 1.5, cifra igual a la media nacional en ese ciclo escolar.

Los indicadores de calidad educativa en el nivel primaria, y de acuerdo con los resultados de las pruebas Enlace para las asignaturas de español y matemáticas en el año 2007, muestran que en el DF el porcentaje de calificación insuficiente-elemental en los alumnos es del 60.2% y 68.3% respectivamente, porcentajes por abajo de la media nacional para ambas asignaturas (75.4% y 77.7%, respectivamente), que manifiestan que 60 y 68 alumnos de cada 100 presentan carencias importantes o un dominio apenas imprescindible de conocimientos en español y matemáticas, respectivamente.

La situación que se presenta el nivel de primaria en el estado respecto a la calidad educativa incumple los artículos 13, fracción I, 32 y 33, fracciones V y VII, de la Ley General de Educación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se optimicen los resultados de las pruebas de aprendizaje aplicadas a los alumnos del nivel primaria, en cumplimiento de la Ley General de Educación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 43 Observación Núm. 1

De la revisión a los indicadores de Cobertura, Eficiencia Terminal, Deserción, Absorción y Reprobación para el nivel secundaria, en los ciclos 2000/2001 al 2005/2006, 2006/2007 y 2006/2007 en el Distrito Federal, se desprenden los comentarios siguientes:

La cobertura alcanzada en el DF en el ciclo escolar 2007/2008, se cifra en 19.9 puntos porcentuales por arriba de la media nacional (113.7% por 93.8% de la nacional), del ciclo escolar 2000/2001 al 2007/2008 se incrementó en 8.1 puntos porcentuales, en tanto que el indicador de eficiencia Terminal, en el mismo periodo, se incrementó en 1.0 punto porcentual, sin embargo, se encuentra por debajo de la media nacional en el ciclo escolar 2007/ 2008 en 3.0 puntos porcentuales (75.1% del DF contra 78.1% de la media nacional).

Los niveles de reprobación en el DF, presentan una mejora significativa en los últimos ciclos escolares; en el ciclo 2000/2001 este indicador se encontraba arriba de la media nacional en 4.5 puntos porcentajes (25.4%), sin embargo, para el ciclo escolar 2007/2008 alcanzó el 15.5% y se ubicó 0.6 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Por lo que respecta a la absorción, en el ciclo escolar 2007/2008 el indicador fue del 100.3%, porcentaje 5.1 puntos porcentuales por arriba de la media nacional (95.2%), lo que denota la atención en este indicador por parte de la institución; en tanto que el indicador de deserción en el DF, para el ciclo escolar 2007/2008 se encuentra 7.3% cifra similar a la media nacional, por lo que se mantiene la atención en este indicador educativo del nivel secundaria.

Los indicadores de calidad educativa en el nivel de secundaria, y de acuerdo con los resultados de las pruebas Enlace para las asignaturas de español y matemáticas en el año 2007, muestran que en el DF el porcentaje de calificación insuficiente-elemental en los alumnos es del 67.8% y 90.2% ,respectivamente, porcentajes por debajo de la media nacional (81.1% y 94.4%, respectivamente), que manifiestan que 68 y 90 alumnos de cada 100 presentan carencias importantes o un dominio apenas imprescindible de conocimientos en español y matemáticas, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, los aspectos críticos del nivel de secundaria en el Distrito Federal son el aún bajo porcentaje presentado por la eficiencia terminal, así como la situación que aún presenta la calidad educativa, que aunque se ha avanzado en forma importante no dejan de ser altos los porcentajes de alumnos que presentan niveles de insuficiente y elemental en las materias evaluadas. Lo anterior incumplió los artículos 13, fracción I, 32 y 33, fracciones V y VII, de la Ley General de Educación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se formulen acciones y proyectos puntuales para mejorar los niveles de eficiencia terminal, y continuar optimizando los resultados de las pruebas de aprendizaje aplicadas a los alumnos del nivel secundaria, en cumplimiento de la Ley General de Educación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 44 Observación Núm. 1

De la revisión de los indicadores de la matrícula para la educación especial en el Distrito Federal, de los ciclos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, se desprenden los comentarios siguientes:

La información proporcionada por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito federal (AFSEDF), indica que la matrícula atendida en planteles para educación especial ha disminuido en los tres últimos ciclos escolares, así del ciclo 2004/2005 al 2006/2007 en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) la matrícula disminuyó en 660 alumnos al pasar de 24,840 a 24,180 alumnos, en tanto que en los Centros de Atención Múltiples (CAM) la disminución fue de 1,767 al pasar de 13,680 a 11,913 alumnos; debe señalarse que del total de la matrícula atendida por ambas modalidades durante el ciclo 2006/2007, y que fue de 36,093 alumnos, el 99.5% fueron atendidos en planteles con financiamiento federal. El número de planteles para la atención de la educación especial se ha incrementado desde al ciclo escolar 2004/2005 al 2006/2007 en 10 unidades (14 más de USAER, en tanto que los CAM disminuyeron 4 unidades, 1 privada y 3 federales).

La falta de diversificación en la oferta de servicio y la disminución de la matrícula atendida constituye una limitante para diseñar e implementar estrategias adecuadas en este servicio educativo, en contravención de los artículos 13, fracción I, 32 y 33, fracciones V y VII, de la Ley General de Educación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-1119-07-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se formulen acciones y proyectos puntuales para diversificar la oferta del servicio de educación para la población con capacidades diferentes, en cumplimiento de la Ley General de Educación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Impacto de las Observaciones**Errores y Omisiones de la Información Financiera*

Importe: 71,690.7 (miles de pesos)

La entidad fiscalizada no consideró 69,769.7 miles de pesos en el reporte de la Cuenta Pública debido a que en febrero de 2008 la SHCP ministró recursos cuando el organismo ejecutor ya había presentado su reporte para la integración de la Cuenta Pública; y 1,921.0 miles de pesos ejercidos en el rubro de honorarios que no consideró en el reporte de presupuesto ejercido en el 2007.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 1,224,979.6 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 1,224,921.7 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 1,224,921.7 miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 1,224,979.6 miles de pesos se integra por: 27,875.5 miles de pesos por la falta de comprobación del "Programa Especial de Mantenimiento Menor"; 491,164.7 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria detallada de los erogaciones referentes a los vales de fin de año, canasta navideña y partidas "0000"; 142,003.5 miles de pesos por pagos a personal comisionado indebidamente con goce de sueldo a las agrupaciones sindicales; 46,784.1 miles de pesos de personal adscrito a centros de trabajo comisionado al sindicato sin que se considerara en la relación de comisionados ni se presentara el oficio de autorización correspondiente; 21,814.0 miles de pesos de empleados comisionados indebidamente con goce de sueldo a otras dependencias ajenas al organismo ejecutor; 56,020.1 miles de pesos de personal adscrito a centros de trabajo comisionado a otras dependencias sin que se considerara en la relación de comisionados ni se presentara el oficio de autorización correspondiente; 4,752.4 miles de pesos por pagos improcedentes a empleados que causaron baja del organismo o a los que se les concedió licencia sin goce de sueldo; 32.0 miles de pesos a empleados de honorarios que en las mismas quincenas cobraron en las nóminas ordinarias, sin que presentaran la autorización de compatibilidad; 366.3 miles de pesos por pagos de horas extraordinarias a empleados que no tenían derecho a esa percepción por estar adscritos a centros de trabajo docentes, pertenecientes al modelo de Apoyo y Asistencia a la Educación Media Superior y Superior; 67.1 miles de pesos a empleados por concepto de supervisión escolar cuando la categoría o puesto del empleado no corresponde al esquema de supervisión; 408,910.3 miles de pesos ejercidos en la educación para adultos cuando la dependencia no tiene atribuciones para su ejercicio; 25.9 miles de pesos de empleados adscritos a centros de trabajo que no se identificaron en el catálogo general; 21,246.4 miles de pesos por pagos a empleados no localizados en los centros visitados y que no fueron identificados por los responsables de dichos centros; 1,050.5 miles de pesos debido a que no se constató la aplicación de deductivas en los pagos de los enteros institucionales por concepto de cheques o pagos electrónicos cancelados; y 2,866.8 miles de pesos por pagos de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo del ISR del mes de diciembre de 2007.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 26 observación(es) que generó(aron) 27 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 13 a Pliego(s) de Observaciones, 5 a Recomendación(es) al Desempeño y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, en relación con las "Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y normal en el Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 21,429,999.5 miles de pesos, que representa el 98.1 % de los 21,850,226.5 miles de pesos, reportados en Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales y a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la recepción y administración de recursos de recursos, ejercicio de las plazas autorizadas, personal comisionado, personal contratado por honorarios, pago de remuneraciones, aplicación de recursos a conceptos autorizados y al cumplimiento de objetivos y metas, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a: 27,875.5 miles de pesos por la falta de comprobación del "Programa Especial de Mantenimiento Menor"; 491,164.7 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria detallada de los erogaciones referentes a los vales de fin de año, canasta navideña y

partidas "0000"; 142,003.5 miles de pesos por pagos a personal comisionado indebidamente con goce de sueldo a las agrupaciones sindicales; 46,784.1 miles de pesos de personal adscrito a centros de trabajo comisionado al sindicato sin que se considerara en la relación de comisionados ni se presentara el oficio de autorización correspondiente; 21,814.0 miles de pesos de empleados comisionados indebidamente con goce de sueldo a otras dependencias ajenas al organismo ejecutor; 56,020.1 miles de pesos de personal adscrito a centros de trabajo de comisionado a otras dependencias sin que se considerara en la relación de comisionados ni se presentara el oficio de autorización correspondiente; 4,752.4 miles de pesos por pagos improcedentes a empleados que causaron baja del organismo o a los que se les concedió licencia sin goce de sueldo; 32.0 miles de pesos a empleados de honorarios que en las mismas quincenas cobraron en las nóminas ordinarias, sin que presentaran la autorización de compatibilidad; 366.3 miles de pesos por pagos de horas extraordinarias a empleados que no tenían derecho a esa percepción por estar adscritos a centros de trabajo docentes, pertenecientes al modelo de Apoyo y Asistencia a la Educación Media Superior y Superior; 67.1 miles de pesos a empleados por concepto de supervisión escolar cuando la categoría o puesto del empleado no corresponde al esquema de supervisión; 408,910.3 miles de pesos ejercidos en la educación para adultos cuando la dependencia no tiene atribuciones para su ejercicio; 25.9 miles de pesos de empleados adscritos a centros de trabajo que no se identificaron en el catálogo general; 21,246.4 miles de pesos por pagos a empleados no localizados en los centros visitados y que no fueron identificados por los responsables de dichos centros; 1,050.5 miles de pesos debido a que no se constató la aplicación de deductivas en los pagos de los enteros institucionales por concepto de cheques o pagos electrónicos cancelados; y 2,866.8 miles de pesos por pagos de recargos y actualizaciones por el entero extemporáneo del Impuesto Sobre la Renta del mes de diciembre de 2007.

V.2.1.4.3. Bienes Muebles

Auditoría: 07-0-11100-02-0426

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Capítulo "Bienes Muebles e Inmuebles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 336,776.3 miles de pesos

Muestra Auditada: 316,967.6 miles de pesos

Se constató que la SEP ejerció en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" 336,776.3 miles de pesos y se seleccionó para su revisión el monto de los pedidos adjudicados de las Licitaciones Públicas Internacionales núms. 00011001-051/07 para adquisición de Equipo de Audio y Video y 00011001-061/07 para adquirir Equipo de Cómputo, por 259,967.6 miles de pesos, además, 57,000.0 miles de pesos, que corresponden a las partidas que se declararon desiertas de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA

Proveedor	Pedidos adjudicados	Partidas	Total de Unidades y/o artículos	Monto Miles de pesos C/IVA
Licitación Pública Internacional núm. 00011001-051/07				
AM Tecnología, S.A. de C.V.	1	14	72	7,478.2
Avetronic, S.A. de C.V.	1	18	189	6,667.2
Codinsa Electromecánica, S.A. de C.V.	2	6	43	3,833.3
Color Cassettes, S.A. de C.V.	1	20	77	15,081.1
Compraventa de Equipo de Comunicación Kalusa Media, S.A. de C.V.	2	4	26	6,129.0
Comunicaciones e Informática, S.A. de C.V.	1	1	1	2,515.7
Corporativo Editorial Mexicano, S.A. de C.V.	1	4	29	890.4
Dicimex, S.A. de C.V.	3	7	24	2,623.2
Digital Media Solutions, S.A. de C.V.	1	15	72	36,724.2
Diseño y Construcción de Tequisquiapan, S.A. de C.V.	1	2	2,000	3,680.0
Escape Audio, S.A. de C.V.	1	16	55	39,053.2
Excelencia en Comunicación y Tecnologías, S.A. de C.V.	1	11	51	4,940.6
Global Networks Technologies, S.A. de C.V.	1	1	1,000	14,500.0
Grupo Diez Tecnología, S.A. de C.V.	1	22	254	2,701.1
H & B Automation, S.A. de C.V.	3	3	1,016	2,332.4
Integración de Ingeniería, S.A. de C.V.	1	16	63	10,015.5
Magnum Soluciones Digitales, S.A. de C.V.	1	1	1	1,262.7
MD Comercializadora, S.A. de C.V.	1	1	1	728.9
Power Systems Services, S.A. de C.V.	1	1	2	1,215.5
Punto de Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	1	9	47	586.3
Servicios Empresariales en Informática, S.A. de C.V.	1	1	6	345.3
Suministros y Abastecimientos Comerciales, S.A. de C.V.	1	3	754	445.4
Tecnología Industrial Dos Mil Seis, S.A. de C.V.	2	4	5,006	25,243.4
Teletec de México, S.A. de C.V.	2	7	42	1,977.7
VAP Comercializadoras, S.A. de C.V.	1	2	16	1,244.5
Videoservicios, S.A. de C.V.	2	15	23,527	7,181.3
Partidas declaradas desiertas				57,000.0
Total LPI 00011001-051/07	35	204	34,374	256,396.1
Licitación Pública Internacional núm. 00011001-061/07				
Sistemas Digitales Jasy, S.A. de C.V.	1	1	4,320	36,251.5
Distek S.A. de C.V.	1	1	2,880	24,320.0
Total LPI 00011001-061/07	2	2	7,200	60,571.5
Total general	37	206	41,574	316,967.6

Fuente: Fallo de las Licitaciones Públicas Internacionales núms. 00011001-051/07 y LPI 00011001-061/07

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios, de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Televisión Educativa y la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigente durante 2007 fue expedido por el Presidente de la República Mexicana y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2005, de conformidad con los artículos 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El citado reglamento Interior en sus artículos 6, 35, 37 y 42 establece las atribuciones y Servicios, de la Subsecretaría de Educación Media Superior; de las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, adscritas a la Oficialía Mayor; y de la Dirección General de Televisión Educativa, adscrita a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, respectivamente, áreas relacionadas con el objeto de la revisión.

El Manual General de Organización de la SEP que estuvo vigente en 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1994, y no corresponde con la estructura autorizada para el año sujeto de revisión. Al respecto, se constató que el 16 de junio de 2008 el Secretario de Educación Pública expidió y publicó el Manual General de Organización en el Diario Oficial de la Federación, donde se establecen las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas y se describen la misión, visión y atribuciones, el cual se encuentra actualizado de conformidad con el Reglamento Interior vigente de la SEP del 21 de junio de 2005, de conformidad con los artículos 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración.

La Estructura Orgánica del Manual General de Organización vigente a la fecha de la auditoría (agosto de 2008) es acorde con la aprobada y registrada por la SFP según el oficio núm. SSFP/408/0734-SSFP/408/1428 del 20 de julio de 2007, con modificaciones aprobadas y registradas por la SFP según los oficios núms. SSFP/408/0801-SSFP/412/1604 del 10 de agosto de 2007 y SSFP/408/0305-SSFP/412/1338 del 21 de julio de 2008, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública Federal, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se constató que la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) contó para el 2007 con un Manual de Organización expedido por el secretario del ramo desde marzo de 2000, por lo que no estuvo actualizado ya que no se ajustó al Reglamento Interior vigente de la SEP del 21 de junio de 2005, ni a la Estructura Orgánica dictaminada de la DGTVE vigente en 2007. No obstante lo anterior, se constató que para el 2008 contó con el Manual de Organización que fue aprobado por el C. Oficial Mayor y expedido por C. Secretario del ramo mediante el oficio núm. 214/2008 del 16 de junio de 2008.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Se constató que la DGTVE no cuenta con Manuales de Procedimientos autorizados ni difundidos, específicos de las áreas que llevan a cabo la operación, lo que ocasiona que no estén normados todos los procesos y documentos requeridos para llevar a cabo sus funciones, ya que de la versión que emitieron en el 2003 no se atendió el reporte de observaciones que les hizo la DGICO en marzo de 2004. La entidad fiscalizada argumentó, con el oficio núm. 216.SE/102/2008, que esto se debió a los cambios en su estructura orgánica y que no fue sino hasta finales de 2006 que contaron con ese documento. Sin embargo a la fecha de la revisión (agosto de 2008), la DGTVE solamente ha remitido para la revisión el Manual de Procedimientos de una de sus cinco direcciones de área a la DGICO, la cual ya emitió las observaciones y sugerencias correspondientes, que están en proceso de atención y del resto de las direcciones de área de la DGTVE, el manual de procedimientos está en proceso de actualización, validación e integración.

Lo anterior contravino los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se concluya con la

elaboración, expedición por parte del titular de la SEP y registro en la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Televisión Educativa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 42, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) contó en los primeros meses del 2007 con un Manual de Organización específico expedido por el secretario del ramo el 9 de junio de 2004, en ese entonces se denominaba Subsecretaría de Educación Tecnológica Industrial, y se constató que el 23 de julio de 2007 se expidió el nuevo Manual de Organización de la SEMS, que contiene las funciones de esta unidad administrativa y de las áreas que la integran, de conformidad con la Estructura Orgánica de la SEMS que fue aprobada el 1 de enero de 2007, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, para atender a las necesidades prioritarias de equipamiento en talleres y laboratorios de los planteles de Educación Media Superior, la SEMS contó con el Manual de Procedimientos para el Equipamiento de Planteles de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior, el cual fue expedido por el secretario del ramo mediante el oficio núm. 386/06 del 20 de octubre de 2006, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública Federal, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

De los montos registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP a que se refiere el Resultado número 5, corresponden a las UAA sujetas de revisión las cifras siguientes:

CIFRAS DEL EEP CORRESPONDIENTES A LA DGTVE Y SEMS

	Original	Ampliaciones	Presupuesto (Miles de pesos)		Ejercido	Economías
			Reducciones	Modificado		
DGTVE	350,000.0	305,904.3	479,524.3	176,380.0	176,380.0	0.0
SEMS	100,000.0	1,647.0	39,007.2	62,639.8	60,818.9	1,820.9
Total	450,000.0	307,551.3	518,531.5	239,019.8	237,198.9	1,820.9

Fuente: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estados del Ejercicio del Presupuesto proporcionados por la SEP.

Al respecto, se constató el presupuesto original está respaldado en el oficio que remitió la SHCP, en donde se comunicó el presupuesto original autorizado a la SEP, y que los oficios de afectación presupuestaria correspondientes a las ampliaciones y reducciones por 307,551.3 y 518,531.5 miles de pesos se elaboraron, tramitaron y autorizaron, en cumplimiento con los artículos del 57 al 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 92 al 96 de su Reglamento.

Asimismo, tanto el Estado del Ejercicio del Presupuesto como los documentos que soportan el presupuesto original, las ampliaciones y reducciones, y el ejercicio del presupuesto identifican la clave presupuestaria y el mes calendario que se afecta, por lo que se considera que el registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevaron a cabo de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto son confiables y coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública, en cumplimiento de los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su Reglamento, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de "Revelación Suficiente".

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

De los montos registrados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP a que se refiere el Resultado número 5, corresponden a las UAA sujetas a revisión, las cifras siguientes:

CIFRAS DEL EEP CORRESPONDIENTES A LA DGTVE Y SEMS

	Original	Ampliaciones	Presupuesto (Miles de pesos)		Ejercido	Economías
			Reducciones	Modificado		
DGTVE	350,000.0	305,904.3	479,524.3	176,380.0	176,380.0	0.0
SEMS	100,000.0	1,647.0	39,007.2	62,639.7	60,818.9	1,820.8
Total	450,000.0	307,551.3	518,531.5	239,019.7	237,198.9	1,820.8

Fuente: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estados del Ejercicio del Presupuesto proporcionados por la SEP.

Al respecto, se constató que el presupuesto original, está respaldado con el oficio que remitió la SHCP en donde se le comunicó el presupuesto original autorizado a la SEP; y que los oficios de afectación presupuestaria correspondientes a las ampliaciones y reducciones por 307,551.3 y 518,531.5 miles de pesos, se elaboraron, tramitaron y autorizaron, en cumplimiento con los artículos del 57 al 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 92 al 97 de su Reglamento; así como de los Lineamientos Normativos y de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 307.A.0310 del 5 de mayo de 2005, vigentes en 2007.

Asimismo, tanto el Estado del Ejercicio del Presupuesto como los documentos que soportan el presupuesto original, las ampliaciones y reducciones, y el ejercicio del presupuesto identifican la clave presupuestaria y el mes calendario que se afecta; por lo que se considera que el registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevaron a cabo de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto son confiables y coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública, en cumplimiento de los artículos 90 y 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su Reglamento, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de “Revelación Suficiente”.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que en el caso de los recursos presupuestarios de la DGTVE en el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, se efectuó una reducción neta por 173,620.0 miles de pesos al presupuesto autorizado, de los cuales 96,044.0 miles de pesos se transfirieron, mediante los oficios de afectación presupuestaria núm. 307-A-3129 con folios de adecuación 2007-11-100-2978 y 2007-11-100-2982 del 20 de febrero de 2008, a la Dirección General de Materiales Educativos con la finalidad de cubrir los recursos correspondientes al capítulo 3000 “Servicios Generales” actividad prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia, en cumplimiento con los artículos del 57 al 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 92 al 96 de su Reglamento.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Asimismo, se transfirieron 57,000.0 miles de pesos al Ramo 23 “Previsiones Salariales y Económicas” mediante el oficio de afectación presupuestaria núm. 307-A-0017 del 10 de enero de 2008. Cabe

destacar que los recursos originalmente estaban destinados a bienes de inversión que se incluyeron originalmente en el Mecanismo Anual de Inversión y corresponden a bienes cuyas partidas se declararon desiertas de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 para adquisición de Equipo de Audio y Video (sujeta de revisión), porque las ofertas de los licitantes no resultaron satisfactorias para la SEP. Sin embargo, la DGTVE no proporcionó evidencia documental que acredite cómo hizo frente a la disminución del presupuesto y por ende a la falta de los bienes que estuvieron originalmente previstos en el Mecanismo Anual de Inversión, en incumplimiento del artículo 58, fracción I, inciso a, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las adecuaciones presupuestarias se realizan siempre y cuando permitan el cumplimiento de los objetivos del programa.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de supervisión y control para que en lo subsecuente las adecuaciones presupuestarias se realicen siempre y cuando permitan el cumplimiento de los objetivos del programa; asimismo, para que se acredite cómo se hizo frente a la disminución del presupuesto y, por ende, a la falta de los bienes que estuvieron originalmente previstos en el Mecanismo Anual de Inversión, cuyas partidas se declararon desiertas en la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 para adquisición de Equipo de Audio y Video, en cumplimiento del artículo 58, fracción I, inciso a, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Para fines de la revisión se seleccionaron los procesos de contratación por licitación pública internacional núms. 00011001-051/07 para la adquisición de “Equipo de Audio y Video” y 00011001-061/07 para la adquisición de “Equipo de Cómputo”, correspondientes a la Dirección General de Televisión Educativa y la Subsecretaría de Educación Media Superior, respectivamente, y con la revisión se constató lo siguiente:

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación Pública se remitió a la Secretaría de Economía el 30 de marzo de 2007, con el oficio núm. 712.1/072/2007. Cabe señalar que la DGRMyS integró el citado programa, a través del Mecanismo Anual de Inversión (MAI) para bienes de capital e inversión, y el Mecanismo Anual de Necesidades (MANE) para bienes de consumo, los cuales a su vez se integraron con los requerimientos de las diferentes unidades administrativas, incluidas la Dirección General de Televisión Educativa y la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Lo anterior cumplió con los artículos 20, fracción V, y 21, tercer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y lo establecido en el numeral 13 del Acuerdo número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios de la SEP, emitidos por la Secretaría de Educación Pública el 28 de febrero de 2007, 79 segundo párrafo, de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, emitidos por el oficial mayor del ramo mediante OM-0158 del 26 de marzo 2007.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Los dos procedimientos de contratación por licitación pública, sujetos de revisión, se llevaron a cabo con el carácter de internacional por resultar obligatorio conforme a lo establecido en los tratados celebrados por México con otros países, de conformidad con el artículo 28, fracción II, de la LAASSP.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Como resultado de las licitaciones públicas internacionales núms. 00011001-051/07 de la DGTVE y 00011001-061/07 de la SEMS, se adjudicaron en total 37 pedidos por 259,967.6 miles de pesos; asimismo, se constató que en el 2007 se pagaron 211,062.9 miles de pesos y que el gasto se registró en las partidas específicas del Clasificador por Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2007, en cumplimiento de los artículos 214, fracción III, y 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (COG), publicado en el DOF el 13 de octubre 2000, con modificaciones del 11 de enero de 2007, como se muestra en el cuadro siguiente:

INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS DE REGISTRO CONFORME AL COG

Partida de registro	LPI 00011001-051/07			LPI 00011001-061/07	Total pagado en miles de pesos
	Pagado	Penalizaciones aplicadas	Total pagado	Pagado	
5103	146,416.7	736.1	145,680.6		145,680.6
5202	1,704.7	0.0	1,704.7		1,704.7
5204	117.8	0.0	117.8		117.8
5205	1,991.4	0.0	1,991.4		1,991.4
5206		0.0	0.0	60,571.5	60,571.5
5902	260.8	0.0	260.8		260.8
Subtotal pagado	150,491.4	736.1	149,755.3	60,571.5	210,326.8
No pagado	48,904.7	0.0	48,904.7		48,904.7
Total	199,396.1	736.1	198,660.0	60,571.5	259,231.5

FUENTE: CLC y pedidos de las Licitaciones Públicas Internacionales núms. 00011001-051/07 y 00011001-061/07.

Al respecto, se constató que los pagos efectuados por la SEP por 210,326.8 miles de pesos (211,062.9 menos 736.1 miles de pesos que corresponden a las penas convencionales aplicadas en los pagos a los proveedores, de conformidad con el numeral 14.1 de las bases de la licitación) están sustentados en las Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales están respaldadas en los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte (pedidos, facturas, cartas compromiso de entrega de bienes y la carta de garantía de los bienes).

Asimismo, se comprobó que de los restantes 48,904.7 miles de pesos, 4,601.5 corresponden a partidas que a la fecha de la revisión (agosto de 2008) se encuentran en proceso de rescisión; 32,361.7 miles de pesos no se han pagado, porque no se ha concluido con la instalación de la Ampliación del Sistema de Audio y Video por causas no imputables al proveedor, y de los restantes 11,941.5 miles de pesos la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental de los pagos realizados, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que aclare y proporcione la documentación comprobatoria por 48,904.7 miles de pesos por concepto de bienes adquiridos a través de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 de la Dirección General de Televisión Educativa, de los cuales a la fecha de la revisión (agosto 2008) no se contó con evidencia documental de los pagos realizados, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

En el caso la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07, mediante la cual se adjudicó la adquisición Equipo de Audio y Video, se constató que para llevar a cabo el proceso de licitación se contó con el oficio núm. UGPTI/409/2176/2007-307-A-2387 del 12 de octubre de 2007, donde la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información de la SFP (UGEPTI), en coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), autorizó realizar la adquisición de diversos bienes de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) que serán utilizados para producir, transmitir, ampliar y actualizar el acervo audiovisual de programas educativos del Sistema de Televisión Educativa por Satélite (EDUSAT), así como con la requisición de compra de fecha 12 de octubre de 2007, elaborada por el Coordinador Administrativo y autorizada por el Director General de Televisión Educativa, en cumplimiento del artículo Único del Acuerdo por el que se adicionan y modifican los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2007, y el numeral 34 del Acuerdo número 397 por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, emitidos por la Secretaría de Educación Pública el 28 de febrero de 2007 (POBALINES).

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Para realizar la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 se contó con el oficio de Liberación de Inversión, debidamente autorizado y suscrito por el C. Oficial Mayor del Ramo, en cumplimiento del artículo 156, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

La convocatoria fue publicada el 30 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y señaló que se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública internacional, con reducción de plazos, en cumplimiento de los artículos 29 y 30 de la LAASSP y 26 de su reglamento.

Cabe señalar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (área contratante) no proporcionó el oficio donde autorizó de manera expresa la reducción de plazos para este procedimiento de contratación, en incumplimiento del artículo 33, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP).

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de supervisión a efecto de que en las licitaciones públicas con reducción de plazos entre la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones invariablemente se cuente con el oficio donde la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (área contratante) autorice de manera expresa la reducción de plazos, en cumplimiento del artículo 33, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 contaron, entre otros requisitos, con la forma en que se acreditó la existencia y personalidad jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación; comunicación del fallo y firma del contrato; idioma o idiomas, además del español; moneda en que se cotizaría y efectuaría el pago respectivo; así como la descripción completa de los bienes, de conformidad con los artículos 31 de la LAASSP y 30 de su reglamento.

Se constató que las bases de la licitación se pusieron a disposición de los interesados, a través del sistema COMPRANET, y que los recursos por la venta de bases, por 19.9 miles de pesos, los depositaron los 42 licitantes que las adquirieron directamente en la TESOFE, en cumplimiento del artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y del numeral 2 cuadro "Calendario de Actos" de las bases de la licitación pública.

El 5 de noviembre de 2007 se celebró la junta de aclaraciones a las bases de la licitación pública, en cumplimiento del artículo 33, párrafos penúltimo y antepenúltimo, de la LAASSP y 34 de su reglamento. Asimismo, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizó el 12 de noviembre de 2007, de conformidad con el Calendario de Actos establecido en la Convocatoria y las bases de la licitación pública, recibándose 40 propuestas técnicas y económicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LAASSP.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Con la revisión de los expedientes de la licitación se comprobó que los 40 licitantes presentaron la documentación legal requerida por la SEP, como lo son, entre otros, anexo que señala los documentos que presentan para participar; acreditación de personalidad jurídica; escritos bajo protesta de decir verdad establecidos en las bases de la licitación y en la LAASSP, incluido el que se refiere a que no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP, y 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP); escrito de declaración de integridad; Normas Oficiales Mexicanas o equivalentes internacionales y carta respaldo del fabricante en papel membretado; excepto por lo siguiente:

- a. De los 40 licitantes, 11 no presentaron los catálogos de algunas de las partidas que ofertaron, y se constató que a dos de ellos se les adjudicaron tres partidas (Compra y Venta de Equipo de

Comunicaciones Kalusa, S.A. de C.V., partida DGTVE-212, por 4,950.0 miles de pesos; Digital Media Solutions, S.A. de C.V., partidas 18 y 138, por 153.4 y 18.4 miles de pesos, no pagados, en proceso de rescisión), lo cual incumplió el numeral 9.1 Propuestas Técnica, inciso A) de las bases de la licitación.

- b. Del licitante Comunicaciones e Informática, S.A. de C.V., al que se le adjudicó la partida DGTVE-168, por 2,515.7 miles de pesos, no se proporcionó la propuesta económica, en incumplimiento del numeral 9.2 de las bases de la licitación.
- c. De tres licitantes que fueron adjudicados (Codinsa Electromecánica, S.A. de C.V., por 3,833.3 miles de pesos; Suministros y Abastecimientos Comerciales, S.A. de C.V., por 445.4 miles de pesos, y Tecnología Industrial Dos Mil Seis, S.A. de C.V., por 25,243.4 miles de pesos) no se proporcionó la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que los precios de la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios, y de otro licitante (Excelencia en Comunicación y Tecnologías, S.A. de C.V., por 4,940.6 miles de pesos) se presentó este documento pero en copia fotostática, en incumplimiento del artículo 25 del reglamento de la LAASSP y el numeral 9.2 de las bases de la licitación.
- d. Adicionalmente, de dos licitantes adjudicados mencionados anteriormente (Suministros y Abastecimientos Comerciales, S.A. de C.V., y Excelencia en Comunicación y Tecnologías, S.A. de C.V.) no se cuenta en el expediente de la licitación con el Anexo número 3, que señala los documentos que presentaron y que sirven como constancia de recepción de las proposiciones, en incumplimiento del numeral 9.3 Documentación Complementaria, inciso B, de las Bases de la licitación.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0426-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron los bienes correspondientes a la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 sin contar con la siguiente documentación: los catálogos

de los dos licitantes a los que se adjudicaron las partidas núms. DGTVE-212, por 4,950.0 miles de pesos, y DGTVE-18 y 138, por 153.4 y 18.4 miles de pesos; la propuesta económica del licitante al que se adjudicó la partida DGTVE-168, por 2,515.7 miles de pesos; la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que los precios de la propuesta no se cotizaron en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios, de los licitantes Codinsa Electromecánica, S.A. de C.V., adjudicado por 3,833.3 miles de pesos, Suministros y Abastecimientos Comerciales, S.A. de C.V., adjudicado por 445.4 miles de pesos, y Tecnología Industrial Dos Mil Seis, S.A. de C.V., adjudicado por 25,243.4 miles de pesos, este último presentó el documento en copia fotostática; tampoco se contó con el Anexo número 3, que señala los documentos que presentaron y que sirvió como constancia de recepción de las proposiciones de los licitantes a los que se adjudicaron los pedidos núms. 7-0550 y 7-0559. Lo anterior incumplió el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 de las Bases de la citada licitación.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Se constató que el plazo original para la emisión del fallo era el 13 de diciembre de 2007 pero se difirió al 14 de diciembre de 2007; este nuevo plazo no excedió de los 20 días naturales contados a partir del plazo original, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la LAASSP. Asimismo, se contó con el dictamen firmado por las áreas técnicas de la DGTVE y que sirvió como base para el fallo, en el cual se hizo constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento del artículo 36 Bis de la LAASSP. Los proveedores adjudicados son los siguientes:

PEDIDOS ADJUDICADOS

Proveedor	Partidas	Pedidos adjudicados	Núm. de Pedido	Monto Miles de pesos C/IVA
AM Tecnología, S.A. de C.V.	14	1	7-0540 (1)	7,478.2
Avetronic, S.A. de C.V.	18	1	7-0542 (1)	6,667.2
Codinsa Electromecánica, S.A. de C.V.	6	2	7-0557 (1) 7-0560	3,833.3
Color Cassettes, S.A. de C.V.	20	1	7-0543 (1)	15,081.1
Compraventa de Equipo de Comunicación Kalusa Media, S.A. de C.V.	4	2	7-0561 7-0563	6,129.0
Comunicaciones e Informática, S.A. de C.V.	1	1	7-0553	2,515.7
Corporativo Editorial Mexicano, S.A. de C.V.	4	1	7-0554	890.4
Dicimex, S.A. de C.V.	7	3	7-0565 7-0567 7-0569	2,623.2
Digital Media Solutions, S.A. de C.V.	15	1	7-0546 (1)	36,724.2
Diseño y Construcción de Tequisquiapan, S.A. de C.V.	2	1	7-0565 7-0548 (1)	3,680.0
Escape Audio, S.A. de C.V.	16	1	7-0549	39,053.2
Excelencia en Comunicación y Tecnologías, S.A. de C.V.	11	1	7-0550	4,940.6
Global Networks Technologies, S.A. de C.V.	1	1	7-0551	14,500.0
Grupo Diez Tecnología, S.A. de C.V.	22	1	7-0552 (1) 7-0574	2,701.1
H & B Automation, S.A. de C.V.	3	3	7-0575 (1) 7-0576 (1)	2,332.4
Integración de Ingeniería, S.A. de C.V.	16	1	7-0571	10,015.5
Magnum Soluciones Digitales, S.A. de C.V.	1	1	7-0541	1,262.7
MD Comercializadora, S.A. de C.V.	1	1	7-0544 (1)	728.9
Power Systems Services, S.A. de C.V.	1	1	7-0545	1,215.5
Punto de Tecnología de la Información, S.A. de C.V.	9	1	7-0547	586.3
Servicios Empresariales en Informática, S.A. de C.V.	1	1	7-0558 (1)	345.3
Suministros y Abastecimientos Comerciales, S.A. de C.V.	3	1	7-0559 (1)	445.4
Tecnología Industrial Dos Mil Seis, S.A. de C.V.	4	2	7-0572 7-0573	25,243.4
Teletec de México, S.A. de C.V.	7	2	7-0562 (1) 7-0564	1,977.7
VAP Comercializadoras, S.A. de C.V.	2	1	7-0566	1,244.5
Videoservicios, S.A. de C.V.	15	2	7-0568 (1) 7-0570	7,181.3
Total LPI 00011001-051/07	204	35		199,396.1

FUENTE: Pedidos.

(1)En proceso de rescisión, según memorando del 22 de julio de 2008, elaborado por el Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio, Cómputo de la DGRMyS.

Al respecto, de los 35 pedidos adjudicados por 199,396.1 miles de pesos, se constató que fueron formalizados el 27 y 28 de noviembre de 2007, es decir, dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo (20 de noviembre de 2007), en cumplimiento del artículo 46, primer párrafo, de la LAASSP y 55 de su Reglamento.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Las garantías de cumplimiento de los pedidos revisados fueron expedidas a favor de la TESOFE y respaldan el 10.0% del monto individual de cada pedido adjudicado, en cumplimiento de los artículos 55 de la LFPRH y 79, fracción II, de su Reglamento; 48 y 49, fracción I, de la LAASSP y 68 de su reglamento, y 132 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación (LSTF).

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

Mediante los sellos del almacén que ostentan las facturas de los proveedores adjudicados correspondientes a la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07, se constató que los bienes se entregaron en las instalaciones de la DGTVE, salvo las partidas núms. DGTVE-155 Pantalla de cristal líquido (LCD) 32", 1,000 piezas; DGTVE-239 Televisor de pantalla plana de 29", 5000 piezas; DGTVE-266 "Antena de recepción satelital y LNBF para banda C", 1,000 piezas, y DGTVE-268 "Decodificador DVB", 1,000 piezas, las cuales se entregaron en el Almacén General de la SEP, a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con las bases de la licitación y los pedidos correspondientes.

Los bienes se entregaron dentro del plazo establecido con excepción de los correspondientes a las partidas DGTVE-14, 15, 16, 17, 67, 71, 89, 120,123, 127, 130, 153, 192, 195, 260 y 266 que fueron entregados en forma extemporánea, por lo que los proveedores fueron penalizados por un total de 736.1 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 53 de la LAASSP y 56, fracción VI, de su Reglamento, así como de lo pactado en los pedidos.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Los días 6 y 11 de agosto de 2008 se llevaron a cabo inspecciones físicas en los almacenes de la DGTVE y de la DGRMyS a los bienes siguientes:

BIENES INSPECCIONADOS LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚM. 00011001-051/07

Ubicación/Descripción de los bienes	Unidades	Total en Miles de Pesos
Dirección General de Televisión Educativa		
DGTVE-211 Sistema de Grabación y reproducción para CAMCORDER P2.	1	1,164.0
DGTVE-168 Proyector tecnología DPL (30,000 LIMENES) con pantalla motorizada, marca CHRISTIE, modelo ROADIE HD+30.	1	2,515.7
DGTVE-114 Mezclador de Video de 24 entradas dos bancos para señales SDI, marca: FOR. A, modelo: HVS-3800S24OU.	1	1,538.0
DGTVE-206 Sistema de Cuatro Cámaras Digitales HD/SDI con 12-BIT de conversión A/D.	1	5,577.5
DGTVE-214 Sistema de intercomunicación para estudio.	1	2,126.4
DGTVE-212 Sistema de iluminación para estudio.	1	4,950.0
DGTVE-232 Sistema satelital portátil en banda KU, marca: MICROWAVE COMMUNICATIONS, modelo: MANTIS	1	1,886.0
DGTVE-253 Unidad móvil con Sistema satelital integrado en BANDA KU.	1	4,900.0
Subtotal que se encontraron en operación en la DGTVE	8	24,657.6
DGTVE-110 Mezclador de Audio Análogo Digital para Programas en Vivo y Producción.	1	1,975.1
DGTVE-221 Sistema de postproducción para capacitación.	1	3,980.4
DGTVE-113 Mezclador de Video de 16 entradas uno y Medio Bancos. marca: For. A, modelo: HVS-1500 w/16OUB.	1	1,287.0
DGTVE-226 Sistema de tres cámaras robóticas.	1	2,481.9
DGTVE-264 Sistema de Control Ambiental, Marca LIEBERT, DELUXE SYSTEM de 20 toneladas de refrigeración VH245A-DAI M	1	1,464.7
DGTVE-52 Convertidor de normas, procesador de video multiformato y multiestándar, modelo SP-11D, marca KRAMER / SIERRA VIDEO SYSTEMS	1	1,262.7
DGTVE-06 Ampliación al Sistema de Procesamiento de Audio y Video	1	32,361.7
DGTVE-07 Ampliación de Sistema de Postproducción.	1	9,086.4
Subtotal que se encontraron fuera de operación en la DGTVE	8	53,899.9
Bodega 6 del Almacén General de la SEP		
DGTVE-266 Antena de Recepción Satelital marca DICÑO y LNBF para Banda C	107	209.2
DGTVE-268 Codificador DVB, marca DICÑO, modelo DSR-401	103	177.7
Bodega 6 Bis del Almacén General de la SEP	210	386.9
DGTVE-239 Televisor de Pantalla Plana de 29"	261	934.4
DGTVE-155 Pantalla de Cristal Líquido (LCD) 32"	118	1,711.0
Subtotal Almacén General de la SEP	379	2,645.4
Total	395	81,589.8

FUENTE: Actas Administrativas Circunstanciadas de los días 6 y 11 de agosto de 2008.

Como resultado de la inspección física realizada por los auditores se constató lo siguiente:

Los bienes correspondientes a las partidas DGTVE-211, 212, 168, 114, 206, 214 y 232 se encontraron instalados y en operación en las diferentes áreas de la DGTVE.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 55 de la LAASSPP.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

En la inspección física del 6 de agosto en la DGTVE, se constató que del “Sistema de iluminación para estudio” (partida DGTVE-212), los componentes que lo integran carecen de un número de control que los identifique y vincule como un sistema único. Al respecto, el Jefe de Departamento de Control Maestro indicó que el personal del Taller de Iluminación identifican los equipos con un control interno que asignan de acuerdo con su experiencia en el manejo de dichos equipos, pero no está documentado. Lo anterior contravino el numeral 01.3.14 del procedimiento Alta de Bienes Muebles Instrumentales por Entrada de Almacén del Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la SEP, expedido por la titular de la dependencia el 19 de junio de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de control para que en el caso de equipos que se integren de distintos componentes, éstos sean identificados con un número de inventario que permita su vinculación entre sí, en cumplimiento del numeral 01.3.14 del procedimiento Alta de Bienes Muebles Instrumentales por Entrada de Almacén del Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la SEP expedido por la titular de la dependencia el 19 de junio de 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

En la inspección física no se localizó en las instalaciones de la DGTVE la "Unidad móvil con sistema satelital" partida DGTVE-253 por 4,900.0 miles de pesos, debido a que se encuentra en garantía con el proveedor Tecnología Industrial Dos Mil Seis, S.A. de C.V., desde el 13 de febrero de 2008, del cual el Jefe de Departamento de Control Maestro proporcionó copia fotostática del oficio del 30 de mayo de 2008, donde el proveedor informa que el equipo será sustituido en un plazo no mayor de 45 días hábiles contados a partir de esta última fecha, lo cual a la fecha de la revisión (agosto de 2008) no ha sucedido. Asimismo, el "Mezclador de Audio Análogo Digital para Programas en Vivo y Producción", partida DGTVE-110 por 1,975.1 miles de pesos, se encontró sin funcionar porque presentó una falla desde julio de 2008, pero no se había remitido a garantía de fábrica del proveedor, la cual vence en un año contado a partir del día siguiente de la entrega de los bienes (19 de diciembre de 2007), es decir, que a la fecha de la revisión (agosto de 2008) ya han transcurrido 7.8 meses; asimismo, los bienes no se han destinado al cumplimiento del programa para el que fueron adquiridos, ya que no se han utilizado para producir, transmitir, ampliar y actualizar el acervo audiovisual de los programas educativos de la Red EDUSAT. Lo anterior incumplió el artículo 55 de la LAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de supervisión y control para que en el caso de que se presenten fallas en los bienes se evalúen y reporten al proveedor de manera oportuna para hacer efectivas las garantías de fábrica; asimismo, para que los bienes se destinen al cumplimiento del programa para el que fueron adquiridos, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de que se hizo efectiva la garantía de fábrica ante el proveedor de la "Unidad móvil con Sistema satelital", partida DGTVE-253 por 4,900.0 miles de pesos, y el "Mezclador de Audio Análogo Digital para Programas en Vivo y Producción", partida DGTVE-110 por 1,975.1 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Los bienes correspondientes a las partidas DGTVE-113, 226, 264 por 1,287.0, 2,481.9 y 1,464.7 miles de pesos, respectivamente, están en su empaque original porque se encuentra en proceso de remodelación el área donde se instalarán; asimismo, los bienes correspondientes a las partidas DGTVE-52, 06 y 07, por 1,262.7, 32,361.7 y 9,086.4 miles de pesos, no se encuentran en operación y la entidad fiscalizada señaló que esto es porque están en proceso de adecuación las instalaciones para su integración y funcionamiento con los demás equipos, debido a la adecuación de su sitio y el balanceo de cargas en su UPS, y porque está en proceso el proyecto contemplado para la migración de la base de datos actual, respectivamente. Cabe señalar que como resultado de la inspección realizada, la DGTVE informó que ya concluyó la instalación de los bienes correspondiente a las partidas DGTVE-06 y 52; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental que lo sustente. Lo anterior incumplió el artículo 55 de la LAASSP, ya que los bienes al encontrarse ociosos no se destinan al cumplimiento del programa para el que fueron adquiridos.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control para que se instalen y pongan en operación los bienes de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07, correspondientes a las partidas DGTVE-52, 06, 07, 113, 226 y 264, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

En cuanto al “Sistema de postproducción para capacitación” partida DGTVE-221 por 3,980.3 miles de pesos, en la inspección física realizada se comprobó que no está en operación, debido a que el proveedor se encuentra en proceso de elaboración de la Ficha de Entrega-Recepción y los bienes están en fase de prueba, lo cual es imputable tanto al proveedor como a la entidad fiscalizada, ya que desde las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 se requirió que el licitante ganador incorporara todo lo necesario para interconectar los equipos ofertados; además, el “Sistema de postproducción para capacitación” se recibió en la DGTVE desde el 18 de diciembre de 2007 como consta en el sello de recepción que ostenta la factura del proveedor Escape Audio, S.A. de C.V., que se pagó mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 72648 el 31 de diciembre de 2007, sin que el citado sistema se hubiera instalado y puesto en marcha, y no se proporcionó evidencia de la aplicación de la penalización o de la fianza por 398.0 miles de pesos, al proveedor Escape Audio, S.A. de C.V., en incumplimiento de los artículos 55 de la LAASSP y numeral 10.2, así como el Anexo 4 A de las bases de la Licitación Pública Internacional núm. 00011001-051/07.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control para que se instalen y pongan en operación los bienes de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07, correspondientes a la partida DGTVE-221 "Sistema de postproducción para capacitación", en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por el monto de \$398,000.00 (trescientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de la falta de aplicación de la penalización o de la fianza al proveedor Escape Audio, S.A. de C.V., ya que desde las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 se requirió que el licitante ganador incorporara todo lo necesario para interconectar el "Sistema de postproducción para capacitación" partida DGTVE-221 por \$3,980,380.00 pesos (tres millones novecientos ochenta mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), el cual en agosto de 2008 no había sido instalado, debido a que el proveedor estaba en proceso de elaboración de la Ficha de Entrega-Recepción y de que estaba en fase de prueba de los bienes; además, el "Sistema de postproducción para capacitación" se recibió en la DGTVE desde el 18 de diciembre de 2007 como consta en el sello de recepción que ostenta la factura del proveedor Escape Audio, S.A. de C.V., que se pagó mediante la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 72648 el 31 de diciembre de 2007. Lo anterior incumplió el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Anexo 4 A de las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07.

El Pliego de Observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

En la inspección física realizada el 11 de agosto de 2008 en el Almacén General de la DGRMyS, se encontraron 261 unidades de la partida DGTVE-239; 107 de la DGTVE-266; 103 de la DGTVE-268, y 118 de la DGTVE-155, de las que originalmente se adquirieron 5000, 1000, 1000 y 1000 unidades, respectivamente. Cabe señalar que como resultado de la inspección física realizada por el OIC se detectó el faltante de una Pantalla de Cristal Líquido (LCD) de 32", sobre la cual ya se reportó a la aseguradora para que proceda, en su caso, a la reposición del bien. Las restantes unidades de dichas partidas fueron distribuidas a las Coordinaciones Estatales entre el 23 de enero y el 18 de julio de 2008 y se cuenta con los recibos firmados por los Coordinadores Estatales de Educación a Distancia de las entidades federativas. Asimismo, la DGTVE informó que los bienes que aún se encuentran en el Almacén General de la SEP se trasladarán en fecha próxima a las instalaciones de la DGTVE para su posterior distribución (sin especificarla), en cumplimiento del Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la SEP expedido por la Titular de la dependencia el 19 de junio de 2007.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

Con la revisión del expediente proporcionado de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, se determinó que no se cuenta con el oficio de Liberación de Inversión debidamente autorizado por el oficial mayor del ramo, en incumplimiento de los artículos 156, fracción II, y 156A, fracciones I a la IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0426-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión celebraron la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07 sin contar con el oficio de liberación de inversión correspondiente, debidamente autorizado y suscrito por el C. Oficial Mayor del Ramo, lo que incumplió el artículo 156, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 27 Sin Observaciones

Se contó con la Requisición de Compra debidamente firmada por el Coordinador Administrativo de la SEMS, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, y 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, con el dictamen técnico del 25 de octubre de 2007, se efectuó la adquisición de equipo de cómputo suscrito por el Director de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos con el visto bueno del titular de la DGTEC, conforme a los artículos 38, fracción XII, del Reglamento Interior de la SEP, y 86, primer párrafo, y 107 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de la Secretaría de Educación Pública, emitidos por el Oficial Mayor del Ramo mediante el oficio núm. OM-0158 del 26 de marzo 2007.

Asimismo, el Dictamen Técnico de la DGTEC manifiesta la propuesta de distribución de equipo de cómputo enviado por las respectivas direcciones generales dependientes de la SEMS:

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SEMS

Direcciones Generales dependientes de la SEMS	Unidades
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial	3,450
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar	220
Dirección General de Bachillerato	290
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	1,660
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	1,580
Total de Equipos	7,200

FUENTE: Dictamen técnico del 25 de octubre de 2007, para llevar a cabo la adquisición de equipo de cómputo suscrito por el Director de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos.

Además, se contó con el oficio núm. 307-A-2299 donde la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información de la SFP, conjuntamente con la UPCP de la SHCP, autorizó a la SEP para que, en lugar del esquema de prestación de servicios administrados, adquiriera el equipo de cómputo sustentado en la justificación de la necesidad de la adquisición, por el beneficio integral de carácter educativo y porque así como que la distribución de los planteles en el país puede representar gastos adicionales por traslado, tanto de personal como de equipo. Lo anterior cumplió de los artículos 156, fracción II, y 156A, fracciones I a la IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo Único del Acuerdo por el que se adicionan y modifican los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2007.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

La convocatoria de la licitación núm. 0011001-061/07 fue publicada el 22 noviembre 2007 en el Diario Oficial de la Federación y se señaló que se convocaba a los interesados en participar en la licitación pública de carácter internacional, con reducción de plazos y mediante abastecimiento simultaneo, sin embargo, en el expediente de la licitación no se localizó el oficio donde la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (área contratante) autorizó de manera expresa la reducción de plazos para este proceso de contratación, en incumplimiento del artículo 33, primer párrafo, del RLAASSP.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se incluya en los expedientes de las licitaciones públicas el oficio de autorización de la reducción de plazos por parte del área contratante; y para que se presente el oficio donde la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (área contratante) autorizó de manera expresa la reducción de plazos entre la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones del proceso de contratación por licitación pública

internacional núm. 00011001-061/07, en cumplimiento del artículo 33, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

Las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07 contaron, entre otros requisitos, con la forma en que se acreditó la existencia y personalidad jurídica del licitante; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación; comunicación del fallo y firma del contrato; idioma o idiomas, además del español; moneda en que se cotizaría y efectuaría el pago respectivo, así como la descripción completa de los bienes, de conformidad con los artículos 31 de la LAASSP y 30 de su Reglamento.

Se constató que las bases de la licitación se pusieron a disposición de los interesados, a través del sistema COMPRANET, y que los recursos por la venta de bases de dos licitantes por 1.9 miles de pesos los depositaron directamente en la TESOFE, en cumplimiento del artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y el numeral 2, cuadro "Calendario de Actos", de las bases de la licitación pública.

El 27 de noviembre de 2007 se celebró la junta de aclaraciones a las bases de la licitación pública, en cumplimiento del artículo 33, párrafos penúltimo y antepenúltimo, de la LAASSP y 34 de su reglamento. Asimismo, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizó el 3 de diciembre de 2007, de conformidad con el Calendario de Actos establecido en la Convocatoria y las bases de la licitación pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la LAASSP. Conviene señalar que en el expediente sólo existe la evidencia documental de las propuestas técnicas y económicas, de los licitantes adjudicados y la propuesta económica de otro licitante, por lo que no fue posible su comparación.

Con la revisión del expediente de la licitación, se comprobó que los dos licitantes adjudicados presentaron la documentación legal requerida por la SEP, como lo son, entre otros, el anexo que se señala los documentos que presentan para participar; acreditación de personalidad jurídica; escritos bajo protesta de decir verdad requeridos en las bases de la licitación y en la LAASSP, incluso el que se refiere a que no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 31, fracción XXIV, 50 y 60, penúltimo, párrafo, de la LAASSP, y 8, fracción XX, de la LFRASP; escrito de declaración de

integridad; Normas Oficiales Mexicanas o equivalentes internacionales y carta respaldo del fabricante en papel membretado.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Del licitante Distek, S.A. de C.V., al que se le adjudicó el pedido núm. 7-0610 por 24,320.0 miles de pesos, no se localizó en el expediente de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que los precios de la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios, en incumplimiento del artículo 25 del RLAASSP y el numeral 9.2 de las bases de la licitación.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0426-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron los bienes correspondientes al pedido núm. 7-0610 de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07 sin contar con el oficio donde el licitante Distek, S.A. de C.V., al que se le adjudicó el pedido núm. 7-0610, manifestó bajo protesta de decir verdad, que los precios de la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios, en incumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 9.2 de las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

El plazo original para la emisión del fallo era el 16 de noviembre de 2007 pero se difirió al 21 de noviembre de 2007; este nuevo plazo no excedió de los 20 días naturales contados a partir del plazo original, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la LAASSP.

Asimismo, se contó con el dictamen firmado por las áreas técnicas de la SEMS y de la DGTEC, que sirvió como base para el fallo y en el que se hizo constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento del artículo 36 Bis de la LAASSP. Los proveedores adjudicados son los siguientes:

PEDIDOS ADJUDICADOS LPI 00011001-061/07					
Proveedor	Partidas	Pedidos adjudicados	Núm. de pedido	Miles de pesos C/IVA	
Sistemas Digitales Jasy, S.A. de C.V.	Única	1	7-0609	36,251.5	
Distek, S.A. de C.V.	Única	1	7-0610	24,320.0	
Total		2		60,571.5	

FUENTE: Pedidos.

Al respecto, se constató que los dos licitantes adjudicados formalizaron los pedidos los días 19 y 27 de diciembre de 2007, es decir, dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo (20 de noviembre de 2007), en cumplimiento del artículo 46 de la LAASSP y 55 de su Reglamento.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

Los proveedores Distek, S.A. de C.V., y Sistemas Digitales Jasy, S.A. de C.V., no presentaron fianza de garantizar el cumplimiento del contrato toda vez que los bienes se entregaron dentro de los 10 días posteriores a la firma del pedido, de conformidad con el artículo 48 de la LAASSP.

Resultado Núm. 33 Sin Observaciones

Con los sellos del almacén que ostentan las facturas de los proveedores adjudicados a través de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, se constató que los bienes se entregaron el 31

de diciembre de 2007 en la Bodega 6 Bis "Bienes Instrumentales" del Almacén General de la SEP, de conformidad con lo establecido en las bases de la licitación y los pedidos correspondientes.

Resultado Núm. 34 Observación Núm. 1

Con la inspección física realizada el 11 de agosto de 2008, se constató que en el almacén de la DGRMyS aún se encuentran 5,368 computadoras en sus empaques originales y una está instalada en el propio almacén inspeccionado sin ser utilizada, lo que incumple el artículo 55 de la LAASSP, ya que los bienes al encontrarse ociosos no se destinan al cumplimiento del programa para el que fueron adquiridos; además, de que está transcurriendo el plazo de vencimiento de las garantías del fabricante (tres años a partir de la fecha de entrega que fue el 31 de diciembre de 2007) y el periodo de obsolescencia por el tipo de bienes de que se trata.

BIENES INSPECCIONADOS LPI NÚM. 00011001-061/07					
Ubicación/Descripción de los bienes				Unidades	Miles de Pesos
Computadora persona,	marca	DELL,	modelo	4,320	36,480.0
OPTIPLEX 740 desktop (DCNE)					
Computadora personal,	marca	DELL	modelo	1,049	8,802.7
OPTIPLEX 740 minitorre (DCSM).					
Total				5,369	45,282.7

FUENTE: Acta Administrativa Circunstanciada del 11 de agosto de 2008.

Al cierre de la auditoría, la SEP remitió los oficios con los que se distribuyeron 4,598 computadoras en 30 entidades federativas; dichos oficios están firmados por los representantes estatales de la SEMS y la distribución se realizó del 3 de noviembre de 2008 al 19 de enero de 2009, sin embargo, no se demostró que la computadoras se instalaron y pusieron en operación, además, está pendiente la distribución de 771 equipos.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control para que se distribuyan, instalen y pongan en operación las 5,369 computadoras de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0426-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión incurrieron en que al momento de la auditoría (agosto de 2008) no se habían distribuido 5,369 computadoras, por 45,282.7 miles de pesos, de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, ya que 5,368 computadoras se encontraron en sus empaques originales y una estaba instalada en el Almacén General de la SEP sin ser utilizada, las cuales al encontrarse ociosas no se destinan al cumplimiento del programa para el que fueron adquiridas; además, de que están transcurriendo el plazo de vencimiento de las garantías del fabricante (tres años a partir de la fecha de entrega de los bienes que fue el 31 de diciembre de 2007) y el periodo de obsolescencia por el tipo de bienes de que se trata. Lo anterior incumplió el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 35 Sin Observaciones

Las 1,831 computadoras de las adquiridas a través de la Licitación Pública Internacional núm. 00011001-061/07 fueron distribuidas a las escuelas de educación media superior en las entidades federativas entre el 27 de febrero y 25 de mayo de 2008, según consta en las salidas de almacén firmadas por el Subdirector de Almacenes de la DGRMyS y los formatos de entrega-recepción de los

bienes, a los cuales se adjunta el oficio donde se designa a la persona que recibe los equipos, en cumplimiento del Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la SEP expedido por la titular de la dependencia el 19 de junio de 2007.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1

En el caso la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, mediante la cual se adjudicó la adquisición de Equipo de Cómputo para la Subsecretaría de Educación Media Superior, se presentó una limitante para el alcance del objetivo de la auditoría ya que la entidad fiscalizada no proporcionó de manera oportuna, la documentación correspondiente al proceso de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07; además, se consignó tal situación en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 005/2007 del 20 de agosto de 2008, donde se hizo constar que en diversas ocasiones se solicitó el expediente de la licitación y se informó a la entidad fiscalizada que desde el 3 de abril de 2008 la documentación se encontraba a disposición de la Auditoría Superior de la Federación en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la DGRMyS, lo cual no es exacto ya que según el oficio núm. 712.2.00049/2007 del 7 de enero de 2008 de la Dirección de Adquisiciones de la DGRMyS, en esa fecha, se remitió el expediente en comentario al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública.

Por lo anterior, con el oficio núm. DB1/B1.2/426/011/08 del 13 de agosto de 2008, se requirió al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública la documentación correspondiente al expediente del proceso de licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, quien proporcionó, mediante los oficios núms. 11/OIC/RS/1419/2008 y 11/OIC/RS/1446/2008 del 21 y 25 de agosto de 2008, los expedientes que constan de 560 y 46 hojas foliadas, respectivamente.

Lo anterior contravino el artículo 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0426-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no proporcionaron de manera oportuna la documentación correspondiente al proceso de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, por lo cual se presentó una limitante para el alcance del objetivo de la auditoría, ya que la entidad fiscalizada informó que desde el 3 de abril de 2008 la documentación se encontraba a disposición de la Auditoría Superior de la Federación en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la DGRMyS, lo cual no es exacto ya que según el oficio núm. 712.2.00049/2007 del 7 de enero de 2008 de la Dirección de Adquisiciones de la DGRMyS, en esa fecha, se remitió el expediente en comento al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior contravino el artículo 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1

Con los resultados obtenidos de la revisión de los procesos de contratación por Licitación Pública Internacional núms. 00011001-051/07 y LPI 00011001-061/07, se observa que la SEP no cuenta con un adecuado proceso de planeación de las adquisiciones, ya que si bien es cierto que se requiere el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo, también lo es que no existe un adecuado programa para la detección de necesidades de los planteles y la atención de las mismas, ya que como en el caso de la SEMS (LPI 00011001-061/07) el Dictamen Técnico emitido por la DGTEC se sustentó en un programa de distribución del año 2002 sin actualizarse, lo que ha dado como resultado que 5,369 equipos por 45,282.7 miles de pesos, estén en los almacenes de la SEP en sus empaques originales y que su distribución está sujeta a los resultados de una evaluación que se haga a los planteles a través del Sistema de Mejora Continua de la Gestión de la Educación Media Superior y a los requerimientos específicos de las unidades administrativas de la SEMS.

De igual manera se encuentran los equipos adquiridos por la DGTVE a través de la licitación núm. 00011001-051/07, de los cuales a la fecha de la auditoría (agosto de 2008) se encontraron 596 bienes, por 56,932.3 miles de pesos, sin utilizarse.

Lo anterior provoca entre otros, que se mantenga una inversión ociosa y no se prevé su obsolescencia, lo que limita que se utilicen oportunamente para dar cumplimiento de los programas para los que fueron adquiridos.

Lo anterior incumple el artículo 55 de la LAASSP.

Los bienes ociosos generaron un perjuicio al patrimonio de la Federación entre enero y agosto de 2008, por 164.1 miles de pesos, que corresponde a los intereses generados por ocho meses de la actualización de los bienes ociosos, de acuerdo con la tasa de recargos para el ejercicio de 2008 en términos de lo dispuesto por los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos para la programación de las adquisiciones de Bienes Muebles en particular los correspondientes a tecnologías de información y comunicaciones para evitar que se mantengan ociosos y prevenir su obsolescencia y se utilicen oportunamente para dar cumplimiento a los programas para los que fueron adquiridos, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0426-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones

correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por el monto de \$164,148.95 (ciento sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.), que corresponde a los intereses generados por ocho meses de la actualización de los bienes ociosos, de acuerdo con la tasa de recargos para el ejercicio de 2008 en términos de lo dispuesto por los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, lo que se originó al mantener ociosos 5,369 equipos de cómputo por \$45,282,759.95 (cuarenta y cinco millones doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos 95/100 M.N.), adquiridos por la SEMS a través de la licitación pública internacional núm. 00011001-061/07, que se localizaron en los almacenes de la SEP en sus empaques originales; y por 596 bienes, por \$56,917,704.60 (cincuenta y seis millones novecientos diecisiete mil setecientos cuatro pesos 60/100 M.N.), adquiridos por la DGTVE a través de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07, los cuales a la fecha de la auditoría (agosto de 2008) se encontraron sin utilizarse. Lo anterior incumplió el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Anexo 4 A de las bases de la licitación pública internacional núm. 00011001-051/07.

El Pliego de Observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 56,341.9 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 56,341.9 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 56,341.9 miles de pesos

Los 55,779.8 miles de pesos se integran por 48,904.7 miles de pesos que corresponden a bienes de los cuales a la fecha de la revisión (agosto 2008) no se contó con evidencia documental de los pagos realizados; y 6,875.1 miles de pesos de los bienes de los que al momento de la revisión, no se había hecho efectiva la garantía de fábrica ante el proveedor.

398.0 miles de pesos se refieren a la falta de aplicación de la fianza o penalización a un proveedor por incumplimiento en la instalación y puesta en operación de los bienes.

164.1 miles de pesos son por los intereses generados por ocho meses de la actualización de los bienes de cómputo, audio y video que se encontraron ociosos.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 15 observación(es) que generó(aron) 19 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 10 a Recomendación(es), 2 a Solicitud(es) de Aclaración, 2 a Pliego(s) de Observaciones y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con los bienes muebles, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado por la Secretaría de Educación Pública, en el Capítulo "Bienes Muebles e Inmuebles", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 316,967.6 miles de pesos, que representa el 94.1% los recursos ejercidos en el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por 316,967.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las

operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación y ejercicio de recursos asignados al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” por la Dirección General de Televisión Educativa y la Subsecretaría de Educación Media Superior, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: en las inspecciones físicas se determinó una inversión ociosa de los bienes adquiridos mediante dos licitaciones públicas internacionales, ya que en el caso de la núm. 00011001-051/07 con la que se adquirieron equipos de audio y video, uno por 3,980.3 miles de pesos no se encontró operando por causas imputables tanto al proveedor como a la entidad fiscalizada; tres por 5,233.6 miles de pesos, se encontraron en su empaque original y otros tres equipos por 42,710.8 miles de pesos, se encontraron nuevos sin operar por la falta adecuación de las instalaciones para su integración y funcionamiento con los demás equipos; asimismo, respecto de la licitación núm. 00011001-061/07, se encontraron 5,369 computadoras, por 45,282.7 miles de pesos en sus empaques originales; además, respecto de la revisión de este último proceso licitatorio, se tuvo una limitante ya que la entidad fiscalizada no proporcionó el expediente completo de manera oportuna.

V.2.1.4.4. Programa Enciclomedia Aulas Propias (ASA)

Auditoría: 07-0-11100-02-0447

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado para el control y monitoreo de las 21,434 Aulas del Sistema Administrado (ASA) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar las acciones realizadas por la Secretaría para dar atención a la acción promovida núm. 06-0-11100-07-562-01-011, en la Auditoría 562, correspondiente a la Cuenta Pública 2006.

Alcance

Universo Seleccionado: 3,516.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 3,516.2 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, se constató que la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), ejerció para las aulas ASA, 3,516.2 miles de pesos, en la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros", de los cuales se revisó el 100.0%, respecto de los Servicios de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento ASA, establecidos como objeto del Contrato 03/006 con el prestador de servicios de la Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia (MSC).

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" por un monto de 3,516.2 miles pesos.

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), y de Tecnología de la Información (DGTEC), dependientes de la Oficialía Mayor; así como la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

Antecedentes

Respecto de la adquisición de las aulas ASA (Aulas de Sistema Administrado) se realizó en el ejercicio fiscal de 2005; contó con suficiencia presupuestal en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" por 1,000,000.0 miles de pesos; presentó la requisición, el oficio de liberación de inversión; se adjudicaron 21,434 aulas a cinco proveedores por 975,591.6 miles de pesos, 24,408.4 miles de pesos, fueron radicados al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", de conformidad con la norma vigente en el momento de su celebración.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con su Reglamento Interior vigente para el ejercicio 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005, el cual contempla, entre otras, las atribuciones correspondientes a la Subsecretaría de Educación Básica y a las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Recursos Materiales y Servicios, de Tecnología de la Información y de Materiales Educativos, en cumplimiento del artículo 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 5, fracción VII, de su Reglamento Interior.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP, vigente en 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 1994, sin embargo, no se encuentra actualizado ya que no contempla las modificaciones efectuadas a la estructura orgánica.

Al respecto, se constató que la Secretaría de Educación Pública expidió y publicó, en el DOF, su Manual General de Organización el 16 de junio de 2008, el cual contempla las modificaciones a su estructura orgánica y establece las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas. Además describe la misión, visión y atribuciones, de conformidad con el Reglamento Interior de la SEP del 21 de enero de 2005, artículos 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Asimismo, se constató que la Estructura Orgánica es acorde con la aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), vigentes en el ejercicio de 2007, se registraron ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 29 de marzo de 2005 y 14 de Mayo de 2007, respectivamente. Su difusión se realizó por medio de los oficios circulares nums.

COAD/932/2005 y COAD/1305/2007, suscritos por la Coordinación Administrativa de la DGAPyRF, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), vigentes en el ejercicio de 2007, se expidieron por la Titular de la SEP el día 27 de abril de 2005 y 18 de diciembre de 2001. Asimismo se registraron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 2 de junio de 2005 y 28 de enero de 2002 respectivamente, en cumplimiento de los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME) adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica, no cuenta con su Manual de Organización debido a cambios en su estructura. Sin embargo, está en proceso de su elaboración, cabe hacer mención que la dirección general proporcionó información que demuestra el avance de las actualizaciones correspondientes, en atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2006, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se constató que su Manual de Procedimientos, vigente en 2007, se encuentra registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y debidamente autorizado por la titular de la Secretaría de Educación Pública. Además, la difusión del Manual correspondió a la Dirección de Planeación y Seguimiento de la SEB, a través de atentas notas.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Con la revisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos autorizado, se constató que este no considera políticas específicas de operación para las aulas ASA, que son parte del Programa Enciclomedia, el cual está contemplado en el Anexo 7, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP y 4, párrafo último, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente políticas específicas para el desarrollo de la operación de las Aulas ASA que son parte del Programa Enciclomedia, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP, y 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", de las unidades administrativas 311 Dirección General de Materiales Educativos, 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y 713 Dirección General de Tecnología de la Información, y con los auxiliares presupuestales proporcionados por la DGAPyRF, no se determinaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, en cumplimiento de los artículos 90 y 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234, 242, y 258, de su Reglamento.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se Expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en los capítulos, conceptos y partidas que afectaron la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se celebraron Convenios de Colaboración para la operación del Programa Enciclomedia, Primera Fase entre la SEP representada por el Subsecretario de Educación Básica y Normal, el Oficial Mayor, y los Gobiernos de los estados, asistidos por los directores de Finanzas y Administración; así como por los responsables del Programa Enciclomedia en las entidades federativas, cuyo objeto fue unir experiencia, esfuerzos y recursos para la puesta en práctica del Programa Enciclomedia, cuya vigencia fue del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2004.

En 2005 se celebraron los Convenios de Coordinación (vigentes hasta el 2010) para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, suscritos en octubre de ese año, que celebraron el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública representada por su titular, los 31 Gobiernos de los Estados, representados por sus Gobernadores Constitucionales, y la Administradora Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Para que dentro de un marco de coordinación, se optimice su operación y desarrollo.

Como anexo contiene los "Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia", que forman parte integrante de los convenios, en cumplimiento de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Como resultado de la instalación de las 21,434 aulas ASA en las entidades federativas y en el Distrito Federal (2005), a la fecha de la auditoría (octubre de 2008), se constató que no se han suscrito los contratos con los Gobiernos de los Estados y el D.F. para la recepción de los equipos, con objeto de mantenerlos en los espacios físicos en que se instalen; y destinarlos única y exclusivamente para la operación de "El Programa", situación que no se cumplió y los deja sin seguridad jurídica, en

contravención de la cláusula cuarta, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública celebre los contratos para regularizar la recepción de los equipos, con objeto de mantenerlos en los espacios físicos donde se instalen, y destinarlos única y exclusivamente para la operación de "El Programa", y así proveerlos de seguridad y protección jurídica, en cumplimiento de la cláusula cuarta, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0447-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no celebraron los contratos para la recepción de las 21,434 Aulas ASA, cuyo objeto es mantenerlos en los espacios físicos en que se instalen y destinarlos única y exclusivamente para la operación de "El Programa"; lo cual dejó sin seguridad jurídica a los equipos en comento, en incumplimiento de la cláusula cuarta, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Se efectuaron pagos a la Mesa de Servicios y Control de Calidad (Toptel S. de R.L. de C.V.) mediante doce cuentas por liquidar certificadas, por concepto de Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento (recibir llamadas telefónicas por incidente, proporcionar asesoría básica por desperfecto y elaborar reporte). Derivado de las visitas de verificación física a las ciudades de Villahermosa, Tabasco y Guadalajara, Jalisco, se determinó que 54 aulas sufrieron siniestro por inundación en noviembre de 2007 y 28 fueron robadas (proyectores, CPU y regulador), respectivamente. Sin embargo, la SEP no notificó estos eventos a la MSC para que se modificara la base de datos, por lo que no se aplicó la disminución y se efectuó un pago improcedente por un importe de 2.4 miles de pesos, ya que se consideraron el total de las aulas ASA.

Además, la SEP no demostró que haya realizado el trámite de reclamación correspondiente de las aulas siniestradas y robadas ante la compañía aseguradora, cuyo valor de recuperación es de 2,892.4 miles de pesos y 369.5 miles de pesos, respectivamente; o en su caso, el entero a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en contravención de los artículos 108 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 97 de los Lineamientos para el Control y Ejercicio del Gasto de la SEP; las cláusulas tercera, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; 5.1, inciso 13), y 21, del Contrato de Prestación de Servicios 03/2006 suscrito con Toptel, S. de R. L. de C. V., vigente hasta el 2010; así como del Oficio Circular 712/009/2007 del 31 de Agosto de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que la información de las aulas ASA esté actualizada y se notifique a la Mesa de Servicios y Control de Calidad de Enciclomedia para que se efectúen en forma y tiempo las modificaciones a la base de datos. Asimismo, se valide la información antes de efectuar el pago al proveedor y se lleven a cabo las recuperaciones de manera expedita ante la compañía aseguradora; así como sus enteros a la Tesorería de la Federación, de conformidad con los artículos 108 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 97 de los Lineamientos para el Control y Ejercicio del Gasto de la SEP; las cláusulas tercera, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación

del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; 5.1, inciso 13), y 21, del Contrato de Prestación de Servicios 03/2006 suscrito con Toptel, S. de R. L. de C. V., vigente hasta el 2010; así como del Oficio Circular 712/009/2007 del 31 de Agosto de 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 3,264,279.13 pesos (Tres millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve pesos 13/100 M. N.), por el pago improcedente a la Mesa de Servicios y Control de Calidad de Enciclomedia de las 54 aulas ASA siniestradas en el estado de Tabasco y de las 28 robadas en el Estado de Jalisco (2,387.40); así como la no recuperación ante la compañía aseguradora, ni el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación, tanto de las siniestradas (2,892,365.44), como de las robadas (369,526.29), en incumplimiento de los artículos 108 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 97 de los Lineamientos para el Control y Ejercicio del Gasto de la Secretaría de Educación Pública; las cláusulas tercera, inciso f, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; 5.1, inciso 13), y 21, del Contrato de Prestación de Servicios 03/2006 suscrito con Toptel, S. de R. L. de C. V., vigente hasta el 2010; así como del Oficio Circular 712/009/2007 del 31 de Agosto de 2007.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, La Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Respecto el Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento proporcionado por la MSC, si bien es cierto que se dio, también lo es que ha tenido una baja importante de llamadas para reportar incidentes de las aulas ASA y, más aún, que existen planteles que no saben a quién deberán reportar el mal funcionamiento de aquéllas. Esto se desprende de la aplicación de cuestionarios a 111 docentes en las visitas a los Estados de Jalisco, en las cuales los maestros manifiestan que no reciben el soporte técnico y pedagógico correcto y oportuno para resolver todos los problemas de uso y operación. Además, en 2007 ni la DGTEC ni la DGME contaron con mecanismos de difusión, control y seguimiento del servicio que presta la MSC respecto de las aulas. Lo anterior en contravención de las cláusulas tercera, inciso f, y quinta, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; 5.1, inciso 6, 11, 5.5, inciso 2, del Contrato de Prestación de Servicios 03/2006 suscrito con Toptel, S. de R.L. de C.V.

Cabe señalar, que la DGME presentó evidencia de las acciones emprendidas en abril de 2008, las cuales corresponden a la difusión del número telefónico para el reporte de fallas ante la MSC mediante la distribución de pósters en las 31 entidades Federativas y el Distrito Federal.

Además, en la tercera Reunión Nacional de Enciclomedia celebrada del 16 al 18 de julio de 2008 se distribuyó el documento "Orientaciones para el Óptimo Aprovechamiento de Enciclomedia", a los responsables del Programa Enciclomedia de las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y seguimiento para garantizar la prestación del Servicio de Atención, Soporte Técnico y Pedagógico correcto y oportuno, de la Mesa de Servicios y Control de Calidad de Enciclomedia, de conformidad con las cláusulas tercera, inciso f, y quinta, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; 5.1, inciso 6, 11, 5.5, inciso 2, del Contrato de Prestación de Servicios 03/2006 suscrito con Toptel, S. de R.L. de C.V.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se realizó el movimiento por cambio de adscripción de los bienes muebles instrumentales de las aulas ASA (Proyecto Enciclomedia) entre la DGTEC y la DGME, en el plazo de 30 días naturales, el cual se solicitó ante la Subdirección de Inventarios de la DGRMyS, en cumplimiento del Alcance 08.2 y de las Políticas de Operación 08.3.2 y 08.3.5 del Procedimiento 08. Movimiento al Inventario de Bienes Muebles Instrumentales por Cambio de Adscripción del Manual de Procedimientos para la Administración de Bienes Muebles en las Unidades Administrativas y Planteles Educativos de la Secretaría de Educación Pública, aprobado y expedido en Junio de 2007.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Las Aulas ASA del Proyecto Enciclomedia se encontraron amparadas, por daños y responsabilidades, con los Contratos-Pólizas Núm. 37174786 por el periodo enero-marzo 2007; el Núm. 37174786 VRS01, por el mes de abril 2007, de la compañía Grupo Nacional Provincial, S.A.; y por el periodo de mayo-diciembre todos de 2007 con la póliza de seguro Núm. 611537-0 expedida por Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero, de acuerdo a con su Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial en cumplimiento del artículo 5, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

La SEP estableció, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007, indicadores que se refieren al número de aulas funcionando con Enciclopedia. Estos no permiten medir los resultados de la ejecución del programa, ni el avance en el cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos de primarias públicas. Sin embargo, la DGME, incorporó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008, indicadores y metas con objeto de verificar el avance en el cumplimiento del objetivo del Programa Enciclomedia, que incluye las aulas Enciclomedia ASA, en cumplimiento de los artículos 27 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Respecto del mantenimiento para el correcto funcionamiento de las aulas ASA, consignado en la cláusula cuarta, inciso h, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, se requirió información de lo realizado durante 2007 a las Coordinaciones de Educación a Distancia (Enlaces del Programa Enciclomedia) de los estados de Nuevo León, Jalisco y Estado de México, información de lo realizado durante 2007.

Los cuales informaron que se implementaron programas de mantenimiento con recursos propios, tanto humanos como presupuestales. Asimismo, a través de la contratación de empresas, se efectuaron los servicios mencionados lo cual representó un decremento promedio del 10.0% aproximadamente de fallas presentadas en los equipos.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

La DGME ignora si las entidades federativas establecieron mecanismos para otorgar el mantenimiento y el correcto funcionamiento de las aulas ASA, por no establecer mecanismos de control y supervisión para conocer, de manera detallada, las condiciones y funcionamiento de cada una de las aulas y así verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades federativas y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Lo anterior contravino las cláusulas segunda y cuarta, inciso h, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia vigentes a 2010, y el lineamiento sexto de los Lineamientos Internos de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia suscritos con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-005 Recomendación

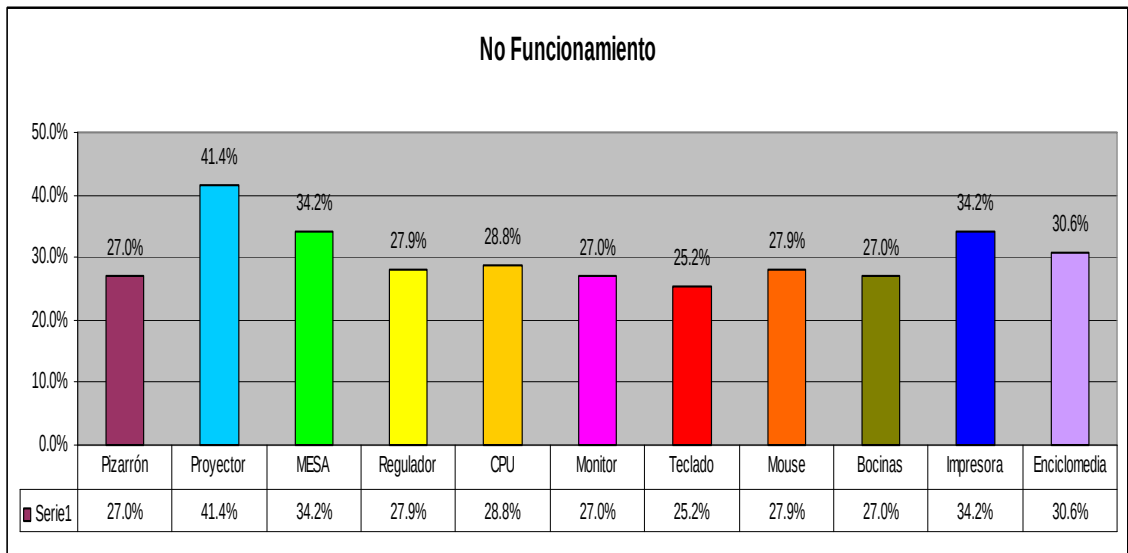
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control y supervisión para conocer de manera detallada las condiciones y funcionamiento de cada una de las aulas y verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades federativas y el Distrito Federal, de conformidad con las cláusulas segunda y cuarta inciso h, de los Convenios de Coordinación para la

Operación del Programa Enciclomedia, y del lineamiento sexto de los Lineamientos Internos de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia suscritos con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Con la verificación física de 111 aulas ASA en el Estado de Jalisco, se determinó que 57 aulas no funcionan correctamente ya que presentaron fallas en sus diferentes componentes como se detalla en el cuadro siguiente:



Fuente: Cuestionarios de Verificaciones Físicas, efectuadas en Planteles Educativos del Estado de Jalisco.

Lo anterior, se debe principalmente a que 26 profesores, a la fecha de la verificación física (agosto-08), señalaron desconocer la instancia a la cual acudir para solucionar los incidentes que se presenten en las aulas ASA, en incumplimiento a la cláusula cuarta, inciso h, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclopedia; el apartado V, Participantes A. Ejecutores, y el apartado VI, Procesos E. Difusión, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, Anexo 1, que forman parte de los convenios en cita.

Cabe señalar que si bien es cierto que la DGME ha efectuado campañas de difusión de los servicios que presta la MSC, también lo es que por lo citado anteriormente no ha sido suficiente para que el reporte de incidentes se efectúe en forma y tiempo.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública difunda y comunique a los usuarios de los equipos de Aulas ASA, los teléfonos y dirección para reportar los equipos que no se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento; en cumplimiento de la cláusula cuarta, inciso h de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, el apartado V, Participantes A. Ejecutores, y el apartado VI, Procesos E. Difusión, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, Anexo 1.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

La ausencia de mecanismos de control y supervisión de las Aulas ASA dio como resultado una serie de irregularidades, entre otras: la falta de mantenimiento; desconocimiento de los equipos siniestrados, robados; mal funcionamiento; la no actualización de las versiones de enciclomedia; desconocimiento de los números telefónicos y proveedores de servicio en los casos de falla en aquellos. Además la no utilización de las garantías de los equipos, tanto para su reparación como su reposición, capacitación de los maestros que operan el Programa Enciclomedia, etc.

Situación que se constató en las visitas físicas de las Aulas ASA efectuadas en los estados de Jalisco, Tabasco y el D.F.

El haber adquirido en propiedad las Aulas ASA provoca, con el transcurso del tiempo, la obsolescencia de éstas; tan es así, que actualmente los equipos tienen instalada la versión 1.0, y no la 2.0 que es la actual.

Lo anterior repercute en el cumplimiento de las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Educación, Programa Enciclomedia cuyo objetivo general “es el de contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos incorporados a Enciclomedia, convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los libros de texto, con el apoyo de novedosos recursos tecnológicos.”

Al respecto, durante el ejercicio fiscal 2007, la Dirección General de Materiales Educativos argumentó, a la Auditoría Superior de la Federación, que ha solicitado, a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, recursos con objeto de atender las deficiencias anteriormente citadas. Sin embargo, al cierre de esta auditoría (octubre 2008) no ha demostrado acción alguna al respecto.

Por lo antes expuesto, la inversión efectuada de 975,591.6 miles de pesos, por la adquisición de las Aulas ASA, no ha dado los beneficios proyectados en la educación, ya que no se ha cumplido con el objetivo de dar educación de mayor calidad a los educandos de 5° y 6° año de primaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0447-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instrumente tanto mecanismos de control y supervisión que permitan el control integral de los equipos de las aulas ASA para su óptima operación, como un programa estratégico de atención para su mantenimiento, actualización, condiciones de funcionamiento en tiempo real, difusión de los teléfonos de ayuda y capacitación para el manejo de aulas, en cumplimiento de las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Educación, Programa Enciclomedia.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0447-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no realizaron las acciones para atender las deficiencias de atención para el mantenimiento, actualización, condiciones de funcionamiento en tiempo real, difusión de los teléfonos de ayuda y capacitación para el manejo de aulas; en incumplimiento de las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Educación, Programa Enciclomedia.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 3,264.3 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 3,264.3 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 3,264.3 miles de pesos

Consecuencias Sociales

Las deficiencias detectadas repercuten en el cumplimiento de las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Educación, Programa Enciclomedia cuyo objetivo general “es el de contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso educativo y de aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos incorporados a Enciclomedia, convirtiéndola en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y contenidos de los libros de texto, con el apoyo de novedosos recursos tecnológicos.”

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 7 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa Enciclomedia Aulas Propias ASA, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado para el control y monitoreo de las 21,434 Aulas del Sistema Administrado (ASA), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar las acciones realizadas por la Secretaría para dar atención a la acción promovida núm. 06-0-111-00-07-562-01-011, en la auditoría 562, correspondiente a la cuenta Pública 2006, se determinó fiscalizar un monto de 3,516.2 miles de pesos, que representa el 100.0 % reportado en Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia,

existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros", Programa Enciclomedia ASA, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: falta de mantenimiento; de recuperación ante la compañía aseguradora de equipos siniestrados y robados, por 3,261.9 miles de pesos, por lo que se efectuaron pagos improcedentes a la Mesa de Servicios y Control de Calidad Enciclomedia, por 2.4 miles de pesos, ya que se consideró el servicio por la totalidad de las aulas; mal funcionamiento; la no actualización de las versiones de enciclomedia; desconocimiento de los números telefónicos y proveedores de servicio en los casos de falla en aquellos; capacitación de los maestros que operan el Programa. Además, la no utilización de las garantías de los equipos tanto para su reparación como su reposición. Asimismo la adquisición en propiedad de las Aulas ASA provoca, con el transcurso del tiempo, la obsolescencia de las mismas; tan es así que los equipos tienen instalada la versión 1.0, y no la 2.0 que es la actual, por lo que la inversión efectuada, de 975,591.6 miles de pesos, por la adquisición de las Aulas ASA, no ha dado los beneficios proyectados en la educación, ya que no se ha cumplido con el objetivo de dar educación de mayor calidad a los educandos de 5° y 6° año de primaria. El Manual de Procedimientos no está actualizado; no se celebraron los contratos con las entidades federativas y el Distrito Federal para formalizar la posesión de las aulas ASA, por lo que no está asegurada la protección y uso de los equipos en comento.

V.2.1.4.5. Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria

Auditoría: 07-0-11100-02-0461

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procedimientos establecidos para la contratación, control e instalación de la prestación de servicios en el programa citado, se hicieron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 7,145,765.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 2,424,102.6 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, se constató que el presupuesto ejercido fue de 7,145,765.4 miles de pesos en la Actividad Prioritaria R055 Implementar el Programa Enciclomedia, partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" de los cuales se revisaron 2,424,102.6 miles de pesos que corresponden al 33.9%.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros"

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Tecnología de la Información (DGTEC) y de Recursos Materiales y Servicios (DGMyS), dependientes de la Oficialía Mayor; así como la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas*Resultado Núm. 1 Sin Observaciones*

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con su Reglamento Interior vigente para el ejercicio 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, el cual contempla, entre otras, las atribuciones correspondientes a la Subsecretaría de Educación Básica y a las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Recursos Materiales y Servicios, de Tecnología de la Información y de Materiales Educativos; además, la estructura orgánica con la que operó la SEP fue autorizada y registrada por el Secretario de Educación Pública en enero de 2006, de conformidad con los artículos 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 5, fracción VII, de su Reglamento Interior.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP vigente en 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 1994, sin embargo, no se encuentra actualizado ya que no contempla las modificaciones efectuadas a la estructura orgánica.

Al respecto, se constató que la Secretaría de Educación Pública expidió y publicó en el DOF su Manual General de Organización el 16 de junio de 2008, con las modificaciones a su estructura orgánica y las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas, asimismo, el manual describe la misión, visión y atribuciones, de conformidad con el Reglamento Interior de la SEP del 21 de enero de 2005.

Asimismo, se constató que la Estructura Orgánica es acorde con la aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), según el oficio núm. SSFP/408/0734-SSFP/408/1428 del 20 de julio de 2007, con modificaciones aprobadas y registradas por la SFP según los oficios SSFP/408/0801-SSFP/412/1604 y SSFP/408/0305-SSFP-SSFP/412/1338 del 10 de agosto de 2007 y del 21 de julio de 2008, respectivamente, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), vigentes en el ejercicio de 2007, fueron registrados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 29 de marzo de 2005 y 14 de mayo de 2007, respectivamente, que su difusión se realizó mediante oficios circulares COAD/932/2005 y COAD/1305/2007, suscritos por la Coordinación Administrativa de la DGAPyRF, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) vigentes en el ejercicio de 2007, fueron expedidos por el titular de la SEP el día 18 de diciembre de 2001 y 27 de abril de 2005, registrados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 28 de enero de 2002 y 2 de junio de 2005 y respectivamente, en

cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME) adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica no contó con su Manual de Organización debido a cambios en su estructura, dicho manual se encuentra en proceso de elaboración, lo cual fue observado en la revisión de la Cuenta Pública 2006, por lo que la dirección general mencionada proporcionó información que demuestra el avance de las actualizaciones correspondientes, en atención a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se constató que su Manual de Procedimientos, vigente en 2007, se encuentra registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y debidamente autorizado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, la difusión del manual correspondió a la Dirección de Planeación y Seguimiento de la SEB, a través de atentas notas.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclopedia" de las unidades administrativas 311 Dirección General de Materiales Educativos, 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y 713 Dirección General de Tecnología de la Información, con los auxiliares presupuestales proporcionados por la DGAPyRF, no se determinaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 234 y 242 de su Reglamento.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto se registró y operó de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en los capítulos, conceptos y partidas que afectaron la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio núm. 307-A.-0055 del 12 de enero de 2007, comunicó a la SEP su calendario de presupuesto original autorizado por 151,963,400.0 miles de pesos, para el ejercicio 2007, monto que incluye 3,553,400.0 miles de pesos, que corresponden al Programa Enciclomedia, de conformidad con los artículos 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 61 de su Reglamento.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos, autorizados por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP y la SHCP, de conformidad con los artículos 47, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92 al 97 de su reglamento.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

La autorización del presupuesto por comprometer recursos para la contratación de los servicios múltiples del Programa Enciclomedia Secundaria (2006-2011) fue otorgado por la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Educación, mediante el oficio núm. 315-A-03058 del 20 de junio de 2006 por 10,006,300.0 miles de pesos, para 2006 y 2007 ascendieron a 2,588,700.0 miles de pesos; sin embargo, mediante el oficio núm. 315-A-05177 de la misma Dirección General Adjunta del 25 de septiembre de 2006, precisa que la Secretaría de Educación Pública deberá aplicar los recursos en tres procesos que integran el citado programa (Modelo Multianual de Servicios para el

equipamiento; Modelo Multianual para la Red de Servicios y Monitoreo, y Mesa de Servicios Centralizada).

En cumplimiento de los artículos 31 fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

La Dirección General de Tecnología de la Información realizó la solicitud de prestación de servicios el 20 de junio de 2006 (requisición de compra) para celebrar la Licitación Pública Internacional 00011001-028/06 (7,950,959.4 miles de pesos), autorizada según el oficio núm. 315-A-3058, por 10,006,300.0 miles de pesos, para los ejercicios 2006-2011, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Se verificaron los procedimientos de contratación de las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI 00011001-051/06 y LPI 00011001-028/06), que se relacionan con la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" celebrados en 2006, los que se describen a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
(MILES DE PESOS)

Número de adjudicación	Importe con IVA	Periodo del servicio	Tipo de servicio
LPI 00011001-051/06	S/D	6 años	Prestación de servicios relativos a la instalación y operación de un centro de servicios integrados de comunicación e Internet para aulas MMS a fin de prestar servicios de acceso a Internet, de voz IP y de monitoreo de aulas MMS instaladas en las escuelas secundarias.
LPI 00011001-028/06	7,950,959.4	6 años	Prestación de servicios para poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública la Infraestructura necesaria para la ejecución del Programa Enciclomedia en 42,500 aulas MMS Secundaria y Telesecundaria.

FUENTE: Expediente de la licitación pública internacional proporcionado por la DGRMyS de la SEP.

- 1.- La Licitación Pública Internacional 00011001-051/06 relacionada con la Contratación de la Prestación de Servicios Relativos a la Instalación y Operación de un Centro de Servicios Integrados de Comunicación e Internet para Aulas MMS Instaladas en Escuelas Secundarias, se inició con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2006.

En el acto de la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas (24 de enero de 2007), la Dirección de Adquisiciones informó a los licitantes la cancelación de la licitación debido a que “En consideración al estado que guardan los techos financieros centralizados para el 2007, de la Dirección General de Tecnología de la Información, área requirente, para estos servicios, es insuficiente para cubrir las posibles obligaciones que se lleguen a derivar de la contratación de los servicios aludidos...”.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 6 y 38, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, punto 1.21, de las Bases de Licitación.

- 2.- Del análisis de la Licitación Pública Internacional 00011001-028/06, por un monto de 7,950,959.4 miles de pesos, se constató lo siguiente:

Los servicios relacionados con el Programa Enciclomedia se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y fue remitido a la Secretaría de Economía en tiempo y forma, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2006, de conformidad con los artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 26 de su Reglamento; asimismo, se comprobó que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la citada ley.

Las bases contaron con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se constató que los licitantes adquirieron las bases, las cuales estuvieron a disposición de los interesados desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 31, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se comprobó que los recursos provenientes de la venta de las bases ingresaron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

Se comprobó que los licitantes presentaron la documentación legal requerida por la SEP recibo por la compra de bases, acreditación de existencia y personalidad jurídica y oficio de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, y arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La DGTEC evaluó las ofertas técnicas y la documentación técnico-administrativa solicitada en las bases de la licitación pública internacional; la Dirección de Adquisiciones revisó la documentación normativa-jurídica y, de su análisis, se elaboró el dictamen técnico correspondiente, en cumplimiento de los artículos 35, fracción IV, y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La emisión del fallo se realizó dentro de los 20 días naturales contados a partir de la presentación y apertura de proposiciones, en cumplimiento del artículo 35, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se comprobó que el fallo de la licitación pública internacional se dio a conocer a los licitantes por escrito el 25 de octubre de 2006, para lo cual se elaboró el dictamen en el que se hace constar una

reseña cronológica del procedimiento de contratación, el análisis de las propuestas y las razones para admitirlas o desecharlas, en cumplimiento de los artículos 36 Bis, último párrafo, y 37, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se constató que el fallo de la Licitación Pública Internacional 00011001-028/06 se realizó bajo la cobertura de tratados de libre comercio que los Estados Unidos Mexicanos tiene celebrados con otros países.

El importe total adjudicado por cada proveedor y por partida se muestra a continuación:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 00011001-028/06
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA SEP LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA EN 42,500 AULAS MMS
SECUNDARIA, QUE CORRESPONDAN A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES TÉCNICAS Y A
TELESECUNDARIAS

(MILES DE PESOS)

Proveedores	Contrato	Partida Adjudicada	Estados	Total de aulas MMS Secundaria	Importe con IVA
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	PS001 2006-11	1	Colima	2,275	416,176.0
			Jalisco		
	PS003 2006-11	3	Guanajuato	2,548	482,284.9
			Querétaro		
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. en consorcio con Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	PS005 2006-11	5	Hidalgo	3,215	606,265.9
			San Luis Potosí		
Sun Microsystems de México, S.A. de C.V. en consorcio con Interconecta, S.A. de C.V.	PS008 2006-11	8	Coahuila	2,946	560,527.4
			Nuevo León		
			Tamaulipas		
	PS002 2006-11	2	Distrito Federal	3,121	588,534.4
			Morelos		
			Tlaxcala		
Mainbit, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	PS010 2006-11	10	Puebla	3,595	732,411.3
			Tabasco		
	PS004 2006-11	4	Zacatecas	2,991	568,236.6
			Guerrero		
Corporativo Lanix, S.A. de C.V. en consorcio con	PS012 2006-11	12	Oaxaca	2,413	458,433.4
	PS006 2006-11	6	Durango	2,729	480,909.4
			Michoacán		

Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V.	PS007 2006-11	7	Chihuahua	2,158	379,530.7
			Aguascalientes		
			Nayarit		
	PS014 2006-11	14	Baja California	2,884	504,158.3
			Baja California Sur		
			Sinaloa		
			Sonora		
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	PS009 2006-11	9	Veracruz	3,497	663,386.2
	PS011 2006-11	11	Chiapas	3,318	614,931.2
			Quintana Roo		
			Campeche		
			Yucatán		
	PS013 2006-11	13	Estado de México	4,810	895,173.7
TOTAL				42,500	7,950,959.4

FUENTE: Expediente de la licitación pública internacional proporcionado por la DGRMyS de la SEP.

Lo anterior se realizó en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Se constató que el fallo de la Licitación Pública Internacional 00011001-028/06 no fue publicado dentro de los setenta y dos días naturales siguientes al de su emisión en el Diario Oficial de la Federación, en incumplimiento del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen la transparencia de los procedimientos de contratación de las licitaciones públicas internacionales, para

que invariablemente los fallos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación dentro de los setenta y dos días naturales siguientes al de su emisión, en cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Se comprobó que los 14 contratos multianuales de prestación de servicios adjudicados por 7,950,959.4 miles de pesos, de la LPI 00011001-028/06, contaron con la autorización de suficiencia presupuestal asignada por la DGAPyRF mediante el oficio núm. DGAPN/00640 del 7 de agosto de 2006, la indicación del procedimiento conforme al cual se adjudicaron los contratos, el plazo y condiciones de pago entre otros datos. La formalización se celebró el 8, 13 y 14 de noviembre de 2006, dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación del fallo, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se constató que las garantías de cumplimiento de 12 contratos adjudicados fueron expedidas a favor de la TESOFE y a disposición de la SEP respaldan el 10.0% del monto adjudicado, de conformidad con los artículos 79, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48, fracción II, segundo párrafo; 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 68 de su reglamento, y la cláusula 13, numeral 13.1, del Contrato Multianual de Prestación de Servicio.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

En los contratos núms. PS001-2006-11 y PS003-2006-11 del proveedor Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., se observó que las garantías de cumplimiento están expedidas a favor de la SEP, en contravención del artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la cláusula 13, numeral 13.1, del

Contrato Multianual de Prestación de Servicio, que a la letra dice: "...el prestador deberá entregar a la Secretaría una fianza en favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría..."

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren que las garantías de cumplimiento sean emitidas a favor de la Tesorería de la Federación, en cumplimiento del artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la cláusula 13, numeral 13.1, del Contrato Multianual de Prestación de Servicio.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Se constató que en los 14 Contratos Multianuales de Prestación de Servicio no se observó lo especificado en la cláusula 5.1 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios, que indica que la SEP tendrá la Mesa de Servicio y Control (MSC) disponible y en operación a más tardar el 30 de septiembre de 2006, fecha anterior a la firma de los contratos celebrados con los proveedores, lo cual denota que no se supervisaron las condiciones establecidas en los contratos, cabe señalar que a pesar de no contar con la MSC la SEP operó el Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria hasta el 29 de enero de 2007, en contravención del numeral 8, Funciones de la Subdirección de Contratos que a la letra dice "...Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, para que las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, no tengan problemas con el otorgamiento de los servicios contratados...", del Manual de Organización de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que los contratos, ajuste de su formalización, sean supervisados, revisados y aprobados, en cumplimiento del numeral 8, Funciones de la Subdirección de Contratos, del Manual de Organización de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

La DGTEC no proporcionó los certificados emitidos por las aseguradoras a los proveedores, en los que se confirmen el nombre de la compañía, número y tipo de póliza (responsabilidad civil), el alcance, cobertura, deducibles, exclusiones, fecha de vencimiento, así como los recibos por el pago de las primas correspondientes, debiendo contar con ellos antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la prestación de los servicios, en incumplimiento de la cláusula 20, Seguros, numerales 20.3, Seguro de Responsabilidad Civil, inciso a, y 20.7, Certificaciones, de los Contratos de Prestación de Servicios celebrados.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0461-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no proporcionaron las pólizas de seguro que cubren la responsabilidad civil a terceros, así como los recibos por el pago de las primas correspondientes que

demostraban su vigencia, en incumplimiento de la cláusula 20, Seguros, numerales 20.3, Seguro de Responsabilidad Civil, inciso a, y 20.7, Certificaciones de los Contratos de Prestación de Servicios celebrados.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

De las 25,499 “Aulas MMS Secundaria” que debieron ser instaladas durante el 2006 y 2007, sólo se instalaron 11,709 al 31 de enero de 2007, quedando pendientes 13,790 al mismo mes.

De acuerdo con el cronograma de instalación, se incurrió en retrasos en la instalación y equipamiento en los meses de diciembre y enero, como se describe en el cuadro siguiente:

AULAS MMS SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA INSTALADAS EN 2006 Y 2007

Proveedores	Contrato	Anexo 26 Cronograma del Contrato Multianual de Servicios			Total a Instalar a+b (c)	Aulas Instaladas Según Base de Datos de la DGME			Total Instaladas d+e (f)	Diferencia c-f
		Diciembre a	Enero b	Febrero (1)		Dic d	Enero e	Febrero		
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	PS001 2006-11	455	910	910	1,365	-	166	79	166	1,199
	PS003 2006-11	510	1,019	1,019	1,529	-	30	-	30	1,499
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. Consorciada con Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	PS005 2006-11	643	1,286	1,286	1,929	-	50	42	50	1,879
Sun Microsystems de México, S.A. de C.V. Consorciada con Interconecta, S.A. de C.V.	PS008 2006-11	590	1,178	1,178	1,768	599	753	505	1,352	416
	PS002 2006-11	623	1,249	1,249	1,872	620	1,619	82	2,239	-367
	PS010 2006-11	719	1,438	1,438	2,157	832	1,520	508	2,352	-195
Mainbit, S.A. de C.V. en Consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	PS004 2006-11	597	1,197	1,197	1,794	-	-	-	-	1,794
	PS012 2006-11	483	965	965	1,448	-	-	-	-	1,448
Corporativo Lanix, S.A. de C.V. Consorciada con Alef Soluciones Integrales, S.A. de C.V.	PS006 2006-11	545	1,092	1,092	1,637	155	1,090	235	1,245	392
	PS007 2006-11	432	863	863	1,295	397	1,221	504	1,618	-323
	PS014 2006-11	576	1,154	1,154	1,730	542	2,115	223	2,657	-927
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. Consorciada con Dell de México, S.A. de C.V.	PS009 2006-11	699	1,399	1,399	2,098	-	-	-	-	2,098
	PS011 2006-11	664	1,327	1,327	1,991	-	-	-	-	1,991
	PS013 2006-11	962	1,924	1,924	2,886	-	-	-	-	2,886
Totales		8,498	17,001	17,001	25,499	3,145	8,564	2,178	11,709	13,790

FUENTE: Base de datos de aulas MMS Secundaria instaladas proporcionada por la DGME.

(1) Este mes no fue considerado en el total de aulas a instalar, en virtud de que la terminación anticipada de los Contratos Multianuales de Servicios se dio el 29 de enero de 2007.

Al respecto, la DGTEC no proporcionó evidencia de haber notificado a los prestadores de servicios las sanciones por el desfase en la entrega, en contravención de las cláusulas 4.9, Cumplimiento del Cronograma, 13.2, Penalidades, último párrafo, del Contrato Multianual de Prestación de Servicios.

Además, la no contratación de los servicios de la MSC originó que no se pudiera verificar que las aulas se instalaran de acuerdo con el cronograma de instalación en los meses de diciembre (2006) y enero (2007) debido a que dicha contratación se canceló.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de las sanciones a los proveedores por la no instalación en tiempo y forma de las "Aulas MMS Secundaria", tal y como lo establecen las cláusulas 4.9, 13.2, último párrafo, del Contrato Multianual de Prestación de Servicios. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Se seleccionó 168 de las Aulas MMS Secundaria (el 100.0%) instaladas en el estado de Jalisco, para constatar que se hubiese realizado el equipamiento, instalación, configuración y puesta en operación de los equipos enciclomedia, donde se obtuvo lo siguiente:

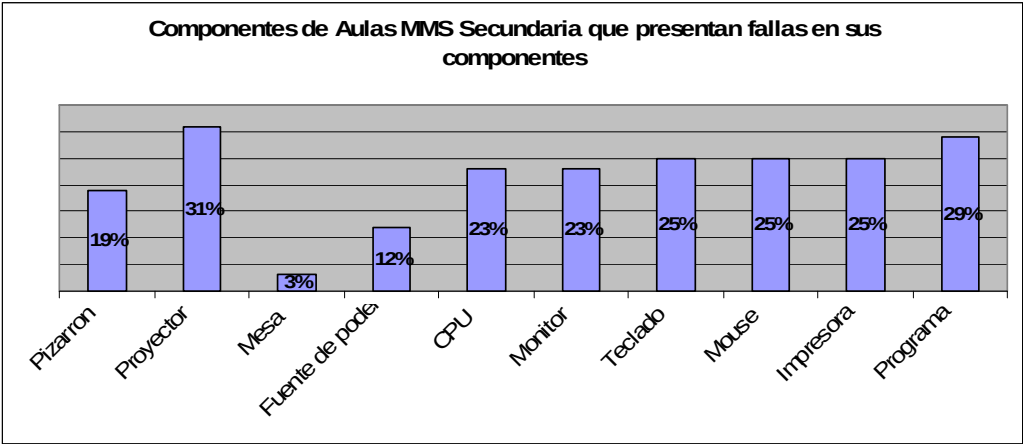
Las actas circunstanciadas de inicio de operación de Aula MMS Secundaria contienen los requisitos estipulados en los contratos; describen el nombre del proveedor que realizó la instalación, folio y fecha de instalación, tipo e identificación de la escuela, firmas de recepción y sello de la escuela y de la Autoridad Educativa Estatal; relación de los equipos instalados en la que se identifica el modelo y el número de serie y pruebas de instalación, de conformidad con la cláusula 4.4, incisos f, subinciso i, ii y g y el anexo 3, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios celebrados.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Se realizó la verificación física de 79 Aulas MMS Secundaria (agosto 2008), 43 en la ciudad de Guadalajara y 36 en el municipio de Zapopan, que correspondió al 47.0% del total instalado en el estado de Jalisco, para constatar la existencia y el funcionamiento de las Aulas MMS Secundaria Instaladas.

De las 79 Aulas MMS Secundaria se encuentran en las condiciones que se señala en la gráfica siguiente:

GRÁFICA QUE MUESTRA LOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LAS 79 AULAS MMS SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN (ESTADO DE JALISCO)



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A) 19.0%		Pizarrón	E) 23.0%		CPU			I) 25.0%	Impresora
B) 31.0%		Proyector	F) 23.0%		Monitor			J) 29.0%	Programa
C) 3.0%		Mesa	G) 25.0%		Teclado				
D) 12.0%		Fuente	H) 25.0%		Mouse				

Cabe resaltar que en el 63.0% de las escuelas verificadas, los directores y docentes desconocen qué hacer para reportar las fallas detectadas en las aulas MMS Secundaria, debido a que la SEP no tuvo disponible y en operación la Mesa de Servicio y Control de Calidad o un servicio similar por el tiempo necesario, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría y presentación de resultados finales, la SEP no agilizó las gestiones pertinentes para coadyuvar en el proceso de terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, toda vez que notificó a los proveedores la cancelación el 29 de enero de 2007 y no se presentó ningún pago por indemnización, así como, de implementar mecanismos de control que garanticen que las Aulas MMS Secundaria y Telesecundaria se encuentrán en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así mismo, de no haber instruido o notificado a las autoridades educativas estatales sobre la terminación anticipada de los

citados contratos, en incumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y cláusula 5.1 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con el prestador del servicio.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las Aulas MMS Secundaria y Telesecundaria se encuentran en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como notificar a las autoridades educativas estatales sobre la terminación anticipada de los contratos multianuales de la prestación de servicios, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y cláusula 5.1 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con el prestador del servicio.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0461-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no agilizaron las gestiones pertinentes para coadyuvar en el proceso de terminación anticipada del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, toda vez que notificaron a los proveedores la cancelación el 29 de enero de 2007 y no se presentó ningún pago por indemnización, así como, de no haber instrumentado en forma conjunta con los proveedores

mecanismos para la protección y salvaguarda física de los equipos, así mismo, de su operación y mantenimiento, en incumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y cláusula 5.1 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con el prestador del servicio.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

De la visita realizada a la ciudad de Villahermosa, Tabasco (julio 2008), se seleccionaron dos aulas al azar que por las inundaciones ocurridas en este estado se encontraban inservibles por lo que el proveedor retiró las Aulas MMS Secundaria, de lo cual las autoridades de la escuela levantaron actas administrativas por siniestro, y cuentan con los recibos del proveedor.

Las autoridades estatales solicitaron el apoyo al proveedor (Interconecta, S.A de C.V.) para retirar 56 aulas MMS de diez Secundarias y cuatro Telesecundarias, para guardarlas en sus instalaciones ya que el estado no tiene capacidad para almacenar y custodiar el equipo, como se muestra en el cuadro siguiente:

**AULAS MMS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS RETIRADAS POR EL PROVEEDOR
EN LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA, TABASCO (INTERCONECTA, S.A DE C.V.)**

Nivel	Nombre C.T.	Ubicación	Municipio	Observaciones	Aulas
Secundaria	Centro Educativo Integral No. 2	Ra. Río Viejo 1ra. Secc. Km. 800 Carr. Villahermosa-Reforma	Centro	Inundada	4
Secundaria	Sec. Tec. No 35	Mártires De Cananea, Col. Indeco	Centro	Inundada	6
Secundaria	Telesecundaria Gral. Francisco Villa	Ra. Acachapan Y Colmena 1ra Secc	Centro	Inundada	1
Secundaria	Sec. Tec. No 43	Ra. Miguel Hidalgo	Centro	Inundada	6
Secundaria	Jaime Torres Bodet	Fco. Javier Mina No 401	Centro	Inundada	6
Secundaria	20 De Noviembre (Trabajadores)	Lino Merino S/N	Centro	Inundada	2
Secundaria	Sec. Tec. No39	Gaviotas Sur San Jose	Centro	Inundada	6
Secundaria	Sec. Tec. No28	Gaviotas Norte	Centro	Inundada	5
Secundaria	Esc. Sec. Téc. No. 47	Calle 8 S/N Col. La Manga	Centro	Inundada	6
Secundaria	Jesus Reyes Heróles	Matilde Perez S/N Col. Tierra Colorada	Centro	Inundada	6
Telesecundaria	Graciela Pintado	Ra. Río Viejo 1ra Secc	Centro	Inundada	1
Telesecundaria	Álvaro Gálvez Y Fuentes	Col. Casa Blanca	Centro	Inundada	1
Telesecundaria	Alberto Correa Zapata	Ra. Lázaro Cardenas 2da Secc	Centro	Inundada	4
Telesecundaria	Carlos Pellicer Cámara	Torno Largo 2da Secc	Centro	Inundada	2
Total					56

FUENTE: Relación de aulas siniestradas en la Ciudad de Villa Hermosa, Tabasco, proporcionada por el Director de Educación a Distancia y Telecomunicaciones.

Cabe hacer mención de que el Director de Educación a Distancia y Telecomunicaciones de la SEP perteneciente a la ciudad de Villahermosa, Tabasco manifestó, por escrito, que existen Aulas MMS siniestradas y que durante los días críticos de la inundación se realizó el retiro y desecho inmediato de estos equipos por parte del Ejército Mexicano y en muchos casos sin tomar registros, por lo que no se tiene evidencia de los mismos, estas Aulas MMS deberán ser descontadas en el finiquito, que se realizará con motivo de la terminación anticipada de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria.

Lo anterior, en incumplimiento la cláusula 16.4, "Efectos en Caso de Terminación Administrativa o por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor" y 13.2 "Penalidades del Contrato Multianual de Prestación de Servicios" de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicio.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación comprobatoria y justificativa con la que se demuestre que la situación que se presentó en la ciudad de Villahermosa, Tabasco será descontada en el finiquito que se realizará al proveedor por la terminación anticipada de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria, en cumplimiento de la cláusula 16.4, "Efectos en Caso de Terminación Administrativa o por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor", de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicio. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

La DGTEC, como unidad responsable del Programa Enciclomedia hasta el 17 de mayo de 2007, según consta en el Acta Circunstanciada de Entrega Recepción del Programa Enciclomedia, solicitó recursos mediante el oficio núm. OM.DGTEC.C.A.062/2007 del 25 de enero de 2007, en la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" a la DGAPyRF, la cual indicó el 26 de enero de 2007, que no se contaba con presupuesto debido a la reducción por 3,500,000.0 miles de pesos, en el Presupuesto Anual Autorizado por la Cámara de Diputados.

Al respecto, el Coordinador Administrativo y el Director de Desarrollo de Sistemas de Información de la DGTEC, mediante el oficio núm. OM.DGTEC.C.A. 075/2007 emitieron el dictamen del 26 de enero de 2007, para la procedencia de la cancelación que a la letra dice: "...como causa de terminación anticipada de los contratos de referencia en sus cláusulas 16.2, inciso d), toda vez que la Secretaría de Educación Pública no cuenta con el presupuesto anual autorizado para el presente ejercicio fiscal necesario para cumplir con las obligaciones de pago previstas en dichos actos consensuales, deben darse por terminados en forma anticipada los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios...", de la LPI00011001-28/06. Situación que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios informó por escrito a los proveedores el 29 de enero de 2007, en cumplimiento del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la cláusula 16.2, inciso

c), Rescisión del Contrato por la Secretaría, de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios y de acuerdo con las atribuciones que le confieren de conformidad con los artículos 10 y 11, fracciones I, II, III, IX y XV, y 37, fracciones I, II, III y XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

La C. Secretaria del Ramo, con base en el resultado del análisis presentado por el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva efectuado en enero de 2007, emitió el oficio núm. 714/07 del 13 de agosto de 2007, en el cual instruye al Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva "...para que se hiciera responsable de conducir su cancelación, negociación y finiquito de los contratos correspondientes a nivel secundaria del mencionado programa...".

Al respecto, se requirió para su evaluación el análisis antes citado, sin que a la fecha del cierre de la auditoría (octubre-08) se hubiese proporcionado, en incumplimiento del artículo 8 fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0461-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no proporcionaron el análisis presentado por el Titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva a la C. Secretaria del Ramo por el cual refiere cancelar los contratos en el nivel secundaria del Programa Enciclomedia, en incumplimiento de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Mediante el Acuerdo de Ministración 801.1.-316(07) del 21 de diciembre de 2007, el Subsecretario de Egresos de la SHCP solicitó a la Tesorería de la Federación que se ministraran 7,000,000.0 miles de pesos a favor de la Secretaría de Educación Pública, para el cumplimiento de diversos programas presupuestarios autorizados para el ejercicio fiscal 2007, y en el que se indica: "...los recursos que se solicitan se deberán depositar en la Tesorería de la Federación a favor de la Secretaría de Educación Pública, conforme a las disposiciones y mecanismos presupuestarios que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...en tanto es regularizado dicho acuerdo, el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de esta Secretaría quedará registrado como deudor diverso ante esa Tesorería de la Federación...".

Al efecto, la Unidad de Política y Control Presupuestario autorizó ampliaciones líquidas por 2,324,544.5 miles de pesos, mediante los oficios núms. 307-A.-3129 (824,544.5 miles de pesos) y 307-A.-3102 (1,500,000.0 miles de pesos), ambos del 29 de diciembre de 2007, donde se estableció "...un esquema de cierre presupuestario consistente en previsiones de recursos basados en acuerdos de ministración que permiten realizar un cierre de flujo de caja una vez que se tienen los resultados de los ingresos y de las entidades en el mes de enero... para tales propósitos se establece el presente mecanismo presupuestario, que considera como devengo de los recursos a partir de los contratos multianuales de servicio como documentación justificativa, y las facturas que presentan los proveedores al momento del pago en el 2008, como documentación comprobatoria, lo anterior, para cumplir el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza de aprendizaje...", lo que "...permitirá coadyuvar al cumplimiento de los compromisos que implica cubrir los pagos pactados por el Gobierno Federal en el marco del Programa Enciclomedia a partir de los Contratos Multianuales de Servicios...".

Al respecto, la SEP registró como devengados los 2,424,102.6 miles de pesos (importe de la muestra auditada), para cubrir los compromisos anuales de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria de acuerdo con el esquema planteado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), importe que quedó a disposición de la Secretaría de Educación Pública en la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los artículos 62, fracción XXXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 66 párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

El mecanismo presupuestario que la SHCP estableció y que considera como "...devengo de los recursos a partir de los contratos multianuales de servicio como documentación justificativa, y las facturas que presentan los proveedores al momento del pago en el 2008, como documentación comprobatoria...", lo cual se realizó incumpliendo al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 66 indica: "...que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados...", en su fracción I, "...que correspondan a compromisos efectivamente devengados..." fracción III, "...se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes..."

Por lo tanto, la SHCP contrapuso lo que dispone el citado ordenamiento normativo, lo cual está fuera del alcance de sus atribuciones, ya que los 2,324,544.5 miles de pesos a la fecha de la auditoría no estaban devengados, y se debieron considerar como economías en incumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, toda vez que estos recursos deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Además, lo anterior provocó que las cifras presentadas como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 por 2,324,544.5 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", no corresponden con la verdad ya que no están devengados, en incumplimiento a los artículos 2, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que proporcione el reintegro a favor de la Tesorería de la Federación por 2,324,544.5 miles de pesos, que no estaban devengados al 31 de diciembre de 2007, en cumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. En caso de no lograr su justificación

o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-06110-02-0461-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión consideraron como devengo de los recursos a partir de los contratos multianuales de servicio como documentación justificativa, y las facturas que presentan los proveedores al momento del pago en el 2008, como documentación comprobatoria", lo cual se realizó en incumplimiento al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 66 que indica: "...las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados...", en su fracción I, "...que correspondan a compromisos efectivamente devengados..." fracción III, "...se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes...", por lo que contrapuso lo que dispone el citado ordenamiento normativo, ya que los 2,324,544.5 miles de pesos a la fecha de la auditoría no estaban devengados, y se debieron considerar como economías en incumplimiento de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracción I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y provocó que las cifras presentadas como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 por 2,324,544.5 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", no corresponden con la verdad ya que no están devengados, en incumplimiento a los artículos 2, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Se comprobó que mediante cuatro Cuentas por Liquidar Certificadas por 3,100,000.0 miles de pesos, de los cuales 2,324,544.5 miles de pesos se destinan a la Actividad Prioritaria R055, se expidieron a favor de la Tesorería de la Federación, para regularizar parte del Acuerdo de Ministración 801.1.-316(07) del 21 de diciembre de 2007, en el que se ministraron 7,000,000.0 miles de pesos, a favor de la Secretaría de Educación Pública, para el cumplimiento de sus programas presupuestarios autorizados para el ejercicio fiscal 2007, como se muestra a continuación:

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, RECTIFICADAS
DE LA CONAFE Y DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA R055
(Miles de pesos)

CLC					Oficio de Rectificación R055		
Folio CLC	Beneficiario	Importe	Fecha de Captura	Fecha de Aplicación	CLC Serie	Fecha de Aplicación	Importe
74407	TESOFE	37,527.2	01/02/2008	31/12/2007		Actividad R055	37,527.2
74408	TESOFE	1,462,472.7	01/02/2008	31/12/2007	2007580260051	31/12/2007	79,506.3
					2007580260051	31/12/2007	9,113.3
					2007580260051	31/12/2007	39,892.0
					2007580260051	31/12/2007	69,556.9
					2007580260051	31/12/2007	1,930.4
					2007580260051	31/12/2007	1.0
						Otros Actividades	199,999.9
						Actividad R055	1,262,472.8
74559	TESOFE	0.0	22/02/2008	31/12/2007		Actividad R055	0.0
74342	TESOFE	1,600,000.0	31/01/2008	31/12/2007	2007520115683	31/12/2007	642,395.7
					2007520115683	31/12/2007	480,968.8
					2007520115683	31/12/2007	738.1
						Actividad R055	1,124,102.6
							<u>2,424,102.6</u>
							Indexación enciclomedia CLC 74408
							99,558.1
							Total Act. R055
							<u>2,324,544.5</u>

FUENTE: Cuentas por liquidar Certificadas, proporcionadas por la DGAPyRF.

La Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74342 del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) por 1,600,000.0 miles de pesos, de la Actividad Prioritaria, S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, fue rectificadas en 1,124,102.5 miles de pesos, para la transferencia de recursos a la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia".

El recurso proviene de una ampliación líquida con folio de adecuación 2007-11-L6W-2872 del 29 de enero de 2008, que le fue otorgada a la CONAFE para cubrir el pago del bimestre noviembre-diciembre del componente educativo Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y para regularizar el acuerdo de ministración 801.1.316.

Por lo tanto, la rectificación del recurso se realizó sin el manejo presupuestario correspondiente, debido a que los oficios de rectificación solo se realizan por errores detectados en las claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas registradas, contabilizadas y pagadas.

En incumplimiento del artículo 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 78-A y 81 de su Reglamento.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0461-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión realizaron la rectificación de la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74342 del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Actividad Prioritaria, S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para la transferencia de recursos a la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", sin que estas fueran realizadas por errores detectados en las claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas registradas, contabilizadas y pagadas, en incumplimiento del artículo 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 78-A y 81 de su Reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

Se comprobó que la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74408 por 1,462,472.7 miles de pesos, con cargo a la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" fue rectificada para cubrir pagos por 199,999.9 miles de pesos, correspondientes a diversas unidades responsables y organismos descentralizados de la SEP, como se muestra a continuación:

RECURSOS AUTORIZADOS EN LA ACTIVIDAD PRIORITARIA R055 "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA"

RECTIFICADOS PARA OTRAS UNIDADES RESPONSABLES Y ACTIVIDADES

(MILES DE PESOS)

No. UR	Unidad Responsable	Actividades	Partida	Importe	Concepto
100	Secretaría	A001 Otras Actividades	3804	157.8	Congresos y convenciones
110	Dirección General de Comunicación Social	A001 Otras Actividades	3603	60.4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos
			3701	113.0	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
112	Dirección General de Relaciones Internacionales	R046 Fomentar la cooperación educativa internacional Fomentar la cooperación educativa internacional	3826	14,680.0	Cuotas y aportaciones a organismos internacionales
115	Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe	R001 Apoyar la educación en el medio indígena y el desarrollo intercultural bilingüe	5304	303.0	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
120	Coordinación Ejecutiva	A001 Otras Actividades	3811	10.3	Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
213	Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal	A001 Otras Actividades	5304	137.9	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
216	Dirección General de Televisión Educativa	R072 Equipamiento para Telesecundarias	5103	3,838.1	Equipo educacional y recreativo
			3306	48,800.0	Servicios de informática
			3804	4,664.8	Congresos y convenciones
			2103	1,366.3	Material de apoyo informativo
300	Subsecretaría de Educación Básica	A001 Otras Actividades			
		R025 Impulsar la gestión educativa federal y estatal centrada en la escuela	4214	50,000.0	Subsidios a las Entidades Federativas y Municipios "Jalisco"
310	Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	A001 Otras Actividades	3817	1.0	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales
313	Dirección General de Educación Indígena	A001 Otras Actividades	5304	654.6	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
314	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	A001 Otras Actividades	3304	8,657.8	Otras asesorías para la operación de programas
511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	A001 Otras Actividades	3813	12.2	Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
		A001 Otras Actividades	3819	25.2	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
			5101	406.1	Mobiliario
512	Dirección General de Profesiones	R005 Desarrollar el Registro Nacional de Profesionistas	5304	539.5	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
515	Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	A001 Otras Actividades	2702	18.9	Prendas de protección personal
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	R037 Promover el Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	3813	8.5	Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
610	Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	R037 Promover el Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	5202	603.4	Maquinaria y equipo industrial
			5201	3,753.6	Maquinaria y equipo agropecuario
			3804	1,356.9	Congresos y convenciones

No. UR	Unidad Responsable	Actividades	Partida	Importe	Concepto
100	Secretaría	A001 Otras Actividades	3804	157.8	Congresos y convenciones
611	Dirección General de Educación Tecnológica Industrial	R037 Promover el Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	3804	6,090.6	Congresos y convenciones
613	Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	R037 Promover el Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	3804	5,261.9	Congresos y convenciones
615	Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar	R037 Promover el Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	3804	1,033.0	Congresos y convenciones
700	Oficialía Mayor	A001 Otras Actividades	7501	2,969.7	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria
			5304	420.0	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
711	Dirección General de Personal	A001 Otras Actividades	1507	209.1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
714	Dirección General de Innovación, Calidad y Organización	R009 Implementar, coordinar y supervisar los programas de innovación y calidad en la Secretaría	3305	201.5	Servicios para capacitación a servidores públicos
			3310	337.6	Servicios relacionados con certificación de procesos
			3304	202.4	Otras asesorías para la operación de programas
L4J	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	R004 Desarrollar y fomentar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica	4303	11,616.0	Transferencias para contratación de servicios
L6M	Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas	R020 Investigar, desarrollar y emitir normas técnicas para la construcción, habilitación y equipamiento de edificios escolares	4303	1,488.8	Transferencias para contratación de servicios
L8K	El Colegio de México, A.C.	R023 Apoyar proyectos de investigación mediante programas	4303	30,000.0	Transferencias para contratación de servicios
Total				199,999.9	

FUENTE: Oficio de rectificación proporcionado por la DGAPYRF de la SEP.

Al respecto, se observó que los 199,999.9 miles de pesos corresponden a pagos por diferentes conceptos, Congresos y Convenciones; Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales; Servicios de Informática; Gastos relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria; Vehículos y Equipo Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos, así como Transferencias para Contratación de Servicios.

Lo anterior se realizó mediante oficios de rectificación que sólo deben contemplar errores detectados en las claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas registradas, contabilizadas y pagadas para el cumplimiento de los objetivos autorizados, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, por lo que se incumplió los artículos 46 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 64 fracción I, 78-A y 81 de su Reglamento.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control que garanticen que los movimientos presupuestarios se sujeten a los objetivos de los proyectos prioritarios previamente autorizados, en cumplimiento de los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 64, fracción I, de su Reglamento.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0461-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión dispusieron de recursos de la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" por 199,999.9 miles de pesos, sin haber tramitado el movimiento presupuestario autorizado ante la SHCP, para realizar los pagos por concepto de Congresos y Convenciones; Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales; Servicios de informática; Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria; Vehículos y Equipos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos, y Transferencias para Contratación de Servicios, los cuales no estaban vinculados en los alcances de esta actividad prioritaria, en incumplimiento de los artículos 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 64, fracción I, de su reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Se constató que en la rectificación efectuada a la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74408 por 1,462,472.7 miles de pesos, con cargo a la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros", el importe por 99,558.1 miles de pesos no cuenta con la base del cálculo que se realizó para determinar que dicho importe corresponde a la indexación de los pagos del Programa Enciclomedia, además, de que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto presentada por la SEP fue por 90,454.1 miles de pesos, faltando la documentación justificativa y comprobatoria por 9,104.0 miles de pesos.

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 66, fracción I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0461-03-004 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 9,104.0 miles de pesos por concepto de indexación de los pagos del Proyecto Enciclomedia y la base del cálculo efectuado para determinar el importe que se tenía que indexar, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Sin Observaciones

Del análisis de los 4,675,455.5 miles de pesos, diferencia entre el Acuerdo de Ministración 801.1.-316(07) del 21 de diciembre de 2007, por 7,000,000.0 miles de pesos, a favor de la Secretaría de Educación Pública, y los 2,324,544.5 miles de pesos que mediante cuentas por liquidar certificadas y

rectificadas se expidieron a favor de la TESOFE para regular parte del Acuerdo de Ministración, fue solicitada la documentación justificativa y comprobatoria a la SEP, sin que a la fecha del cierre de la auditoría (octubre de 2008), hubiese sido proporcionada.

Posteriormente la SEP proporcionó el reporte "Regularización de Acuerdo de Ministración" extraído del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y las Cuentas por Liquidar Certificadas que regularizaron dicho acuerdo, de las que se constató que dicho importe corresponde a unidades responsables y actividades prioritarias diferentes con la relacionada en esta revisión.

En cumplimiento de los artículos 46 y 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 81 de su Reglamento.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 2,333,648.5 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 2,333,648.5 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 2,333,648.5 miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 2,333,648.5 miles de pesos se integra por 2,324,544.5 miles de pesos que no se encontraban devengados al 31 de diciembre de 2007; 9,104.0 miles de pesos la documentación justificativa y comprobatoria del gasto no fue entregada.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 12 observación(es) que generó(aron) 15 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 5 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración y 6 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el "Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los procedimientos establecidos para la contratación, control e instalación de la prestación de servicios en el programa citado, que se hicieron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 2,424,102.6 miles de pesos que representa el 33.9%, de los 7,145,765.4 miles de pesos, reportado en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la Cuenta por Liquidar Certificada núm. 74408 por 1,462,472.7 miles de pesos, con cargo a la actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" fue rectificada por 199,999.9 miles de pesos para cubrir pagos correspondientes a diversas unidades responsables y organismos descentralizados, la SHCP implementó un mecanismo presupuestario como devengado que no está considerado en la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; por lo que 2,324,544.5 miles de pesos, no

están devengados y se deben considerar como economías; la rectificación de 1,124,102.6 miles de pesos del Consejo Nacional de Fomento Educativo a la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" se realizó mediante oficios de rectificación que sólo deben contemplar errores detectados en las claves presupuestarias o en los datos contenidos en las cuentas por liquidar certificadas registradas, contabilizadas y pagadas, 99,558.1 miles de pesos, no cuenta con la base del cálculo que se realizó para determinar que dicho importe corresponde a la indexación de los pagos del Programa Enciclomedia, además, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 9,104.0 miles de pesos, no fue entregada.

V.2.1.4.6. Programa Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria

Auditoría: 07-0-11100-02-0438

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 7,145,765.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 4,702,186.3 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, se constató que la Dirección General de Materiales Educativos ejerció en la partida 3414 , actividad prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" 7,145,765.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 65.8% (4,702,186.3 miles de pesos)

*Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados**Partida:*

3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" 4,702,186.3 miles de pesos

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Tecnología de la Información (DGTEC) y de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS), dependientes de la Oficialía Mayor; así como la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y la Dirección General Adjunta de Materiales Educativos (DGAME), dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas*Resultado Núm. 1 Sin Observaciones*

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con su Reglamento Interior vigente para el ejercicio 2007 (DOF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, el cual contempla, entre otras, las atribuciones correspondientes a la Subsecretaría de Educación Básica y a las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Recursos Materiales y Servicios, de Tecnología de la Información y de Materiales Educativos, de conformidad con los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 5, fracción VII, de su Reglamento Interior.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP, vigente en 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 1994, sin embargo, no se encuentra actualizado ya que no contempla las modificaciones efectuadas a la estructura orgánica.

Al respecto, se constató que la Secretaría de Educación Pública expidió y publicó en el DOF su Manual General de Organización el 16 de junio de 2008, con las modificaciones a su estructura

orgánica y las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas, asimismo, el manual describe la misión, visión y atribuciones, de conformidad con el Reglamento Interior de la SEP del 21 de enero de 2005, y de los artículos 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Asimismo, se constató que la Estructura Orgánica es acorde con la aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), vigentes en el ejercicio de 2007, fueron registrados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 29 de marzo de 2005 y el 14 de mayo de 2007, respectivamente, su difusión se realizó por medio de los oficios circulares COAD/932/2005 y COAD/1305/2007, suscritos por la Coordinación Administrativa de la DGAPyRF, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), vigentes en el ejercicio de 2007, fueron expedidos por la Titular de la SEP el 27 de abril de 2005 y el 18 de diciembre de 2001, registrados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 2 de junio de 2005 y el 28 de enero de 2002, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

La Dirección General de Materiales Educativos (DGME), adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica, no contó con su Manual de Organización debido a cambios en su estructura; dicho manual se encuentra en proceso de elaboración, observación hecha en la revisión de la Cuenta Pública 2006, por

lo que dicha dirección general proporcionó información que demuestra el avance de las actualizaciones correspondientes, en atención a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se constató que su Manual de Procedimientos, vigente en 2007, se encuentra registrado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y debidamente autorizado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, la difusión del Manual correspondió a la Dirección de Planeación y Seguimiento de la SEB, mediante atentas notas.

Lo anterior cumplió con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Con la revisión del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos autorizado, se constató que no se encuentra actualizado, ya que no considera mecanismos de control y supervisión para la operación del Programa Enciclomedia, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que permitan mantener actualizados los manuales de procedimientos, así como que incluya la operación del Programa Enciclomedia y que se autorice y difunda, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

En las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, comparadas con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) en la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", de las unidades administrativas 311 Dirección General de Materiales Educativos, 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y 713 Dirección General de Tecnología de la Información, con los auxiliares presupuestales proporcionados por la DGAPyRF, no se determinaron diferencias en el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 234 y 242 de su reglamento.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se constató que el presupuesto se registró y operó de conformidad con el Acuerdo por el que se Expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en los capítulos, conceptos y partidas que afectaron la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio número 307-A.-0055 del 12 de enero de 2007, comunicó a la SEP su calendario de presupuesto original autorizado por 151,963,400.0 miles de pesos, para el ejercicio 2007, monto que incluye 3,553,400.0 miles de pesos, que corresponden al Programa Enciclomedia, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se comprobó que las modificaciones del presupuesto se soportaron en los oficios de afectación presupuestaria internos y externos, autorizados por la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP y la SHCP, de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92 al 97 de su reglamento.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Se constató que en el mes de febrero de 2007 se realizó la transferencia de los recursos autorizados para la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia" de la unidad responsable 713 DGTEC a la 712 DGRMyS mediante la afectación presupuestal núm. 09400013; asimismo, mediante 37 Cuentas por Liquidar Certificadas de fechas marzo y abril de 2007, se efectuaron pagos por 780.1 miles de pesos a los proveedores por concepto de equipamiento, instalación, configuración y puesta en operación y disponibilidad de los equipos enciclomedia relacionados con los Contratos Multianuales de Servicios con cargo a la unidad responsable 712.

Lo anterior cumplió con el numeral 32 de los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

La Dirección General Adjunta de Materiales Educativos proporcionó copia simple de 15 Convenios Modificatorios de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicio (14 del Programa Enciclomedia Primaria y uno de la Mesa de Servicios de Control de Calidad de Enciclomedia), celebrados hasta diciembre (uno) de 2007, enero (seis) y marzo (ocho) de 2008, en los que cambia el significado del término "SEP" y sustituyen el término "DGTec" por "DGME", así como los domicilios y personas indicados en la cláusula 19.1 de "El Contrato", acuerdan que las modificaciones serán aplicables para todos los efectos de lo establecido en "El Contrato", por lo que dichos cambios quedan como sigue:

Cláusula 1.1

- "SEP" significa Secretaría de Educación Pública a través de la DGME
- "DGME" Significa Dirección General de Materiales Educativos.

Cláusula 19.1

- Personas: el Subsecretario de Educación Básica y la Directora General de Materiales Educativos de la SEP
- Domicilio: de la Subsecretaria de Educación Básica y de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

Sin embargo, dichos contratos estuvieron sin seguridad y protección jurídica de 6 a 9 meses, debido a que la Dirección General de Materiales Educativos no se encontraba en condiciones de intervenir directamente en la operación del Programa Enciclomedia por carecer de facultades jurídico–contractuales suficientes.

Lo anterior contravino el artículo 52, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la instrucción de la C. Secretaría de Educación Pública que encomienda la operación del Programa Enciclomedia a la Dirección General de Materiales Educativos e indica que la transferencia de los recursos humanos y materiales deberá quedar concluida dentro de los 60 días siguientes a la fecha del oficio circular número 226/07 del 29 de marzo de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y control para que se realicen los convenios modificatorios en tiempo y forma cuando se asignen nuevas funciones a las unidades administrativas de la secretaría, por los actos que representan efectos jurídicos, para no dejar sin seguridad y protección jurídica, en cumplimiento del artículo 52, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de las instrucciones de la C. Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con el análisis de la base de datos proporcionada por la DGME respecto de 1,539 “Aulas” MMS instaladas durante el 2007, se determinó que 596 correspondieron a seis contratos derivados de la licitación LPI 00011001-014/05, y 943 a tres contratos de la LPI 00011001-004/06, como se describe en los cuadros siguientes:

AULAS INSTALADAS DE CONTRATOS DE 2005

Prestador de servicio	Convenio	Aulas MMS a instalar	Aulas MMS instaladas 2005-2006 Reportes de la MSC	Aulas MMS instaladas 2007 Reportes de la MSC	Diferencia
Accesorios y Suministros Informáticos, S.A. de C.V. en consorcio con Corporativo Lanix, S.A. de C.V. y Alef Sol. Inte. S.A. de C.V.	CM.62.PE_2005- 10	7,505	7,096	405	4
	CM.67.PE_2005- 10	8,466	8,441	5	20
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.	CM.61.PE_2005- 10	9,879	9,773	106	0
	CM.58.PE_2005- 10				
Interconecta, S.A. de C.V.	CM.64.PE_2005- 10	8,272	8,272	0	0
		10,153	10,153	0	0
	CM.65.PE_2005- 10	9,041	9,041	0	0
Mainbit, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	CM.59.PE_2005- 10	8,839	8,839	0	0
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	CM.57.PE_2005- 10	7,665	7,618	47	0
	CM.66.PE_2005- 10	7,832	7,800	32	0
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	CM.63.PE_2005- 10	12,075	12,074	1	0
	CM.68.PE_2005- 10	12,126	12,126	0	0
Subtotal contratos 2005		101,853	101,233	596	24

FUENTE: Base de datos de aulas instaladas proporcionada por la DGME (reportes de la MSC).

AULAS INSTALADAS DE CONTRATOS DE 2006

Prestador de servicio	Convenio	Aulas MMS a instalar	Aulas MMS instaladas 2006 Reportes de la MSC	Aulas MMS instaladas 2007 Reportes de la MSC	Diferencia
Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V. en consorcio con Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. De C.V.	P001-2006-11	4,074 3,925	3,993 3,074	81 851	0 0
Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	P002-2006-11	5,085 957 1,021	5,085 957 1,021	0 0 0	0 0 0
Mainbit, S.A. de C.V en consorcio con Dell de México, S.A. de C.V.	P003-2006-11	1,804 6,843	1,804 6,832	0 11	0 0
Subtotal contratos 2006		23,709	22,766	943	0
TOTAL GENERAL		125,562	123,999	1,539	24

FUENTE: Base de datos de aulas instaladas proporcionada por la DGME (reportes de la MSC).

Al 31 de diciembre de 2007, se reportaron como instaladas 125,538 Aulas MMS de las 125,562 establecidas en los Contratos Multianuales de Prestación de Servicio; la diferencia (24) atrasada en su instalación se debió a que fueron reubicadas a otras escuelas por causas imputables a la SEP; cabe señalar que por esta situación no se penaliza al proveedor.

Lo anterior cumplió con la cláusula 4.9 cumplimiento del cronograma, 4.10 cronograma detallado de instalación, anexo 26 cronograma, de los Contratos de Multianuales de Prestación de Servicios, los Apartados IV, de los Criterios de Participación, incisos A y B, V, Participantes, inciso A, Ejecutores, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, anexo 1, de septiembre 2005, vigente para el ejercicio 2007.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

De las 1,539 Aulas MMS instaladas durante 2007 (reporte de la Mesa de Servicio y Control de Calidad), se seleccionaron por muestreo estadístico 123 "Aulas" MMS de nueve entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y San Luis Potosí para constatar que se realizó con éxito el equipamiento, instalación, configuración y puesta en

operación de los equipos enciclomedia, mediante las actas circunstanciadas de inicio de operación de Aula MMS.

Al respecto, se comprobó que las 123 “Aulas” MMS cuentan con el acta circunstanciada de inicio de operación de Aula MMS, en la cual se describe el nombre del proveedor que realizó la instalación, folio y fecha de instalación, tipo e identificación de la escuela, firmas de recepción y sello de la escuela y de la Autoridad Educativa Estatal, relación de los equipos instalados en la que se identifica el modelo y el número de serie y pruebas de instalación, de conformidad con la cláusula 4.4, inciso f, subinciso i, ii, y el anexo 3 de los contratos de prestación de servicios celebrados.

Se constató que el 93.0% (114) se instaló en escuelas primarias en grupos de 5° y 6° año de primaria, el 4.0% (5) en inmuebles autorizados (centros de maestros, normales y departamentos de educación primaria), según lo establecido en la cláusula Tercera, inciso e, del Convenio de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase; y cláusula A, Aulas, incisos a al g, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Con la revisión de las 123 actas circunstanciadas de inicio de operación de Aula MMS, se constató que 21(17.0%) carecen de las firmas y sello de validación de las autoridades educativas estatales y todas de la ratificación y validación del evento por parte de la SEP; además, no se entregaron copias del Evento de Aula MMS Instalada emitido por la MSC o el número progresivo que ésta le hubiera asignado al momento de concluir dicho evento, ya que en el formato de las actas de entrega-recepción firmadas no se considera ese apartado, por lo que no se puede identificar que existe el número de evento de aula instalada. Lo anterior demostró que no se realizó la ratificación y validación del proceso de que los equipos pasaron las pruebas de instalación y arranque de aula y de que se llevó a cabo el entrenamiento requerido, en incumplimiento de las cláusulas 4.4, incisos g y h, y 25 de los contratos celebrados.

Por otra parte, del referido muestreo se constató que en cuatro (3.0%) actas circunstanciadas de inicio de operación Aulas MMS, su instalación se llevó a cabo en un kínder y en tres hospitales, lugares diferentes a los autorizados.

Además, en 17 actas revisadas del municipio de Tamazula, en el estado de Durango, existen los rasgos de la misma firma y el mismo sello de la Oficina Municipal de Administración, pese a que en cada acta, el nombre de la escuela y el nombre del director es diferente, por lo que no se cuenta con

la evidencia de que el director o encargado de la escuela haya recibido el aula, en contravención de lo establecido en la cláusula Tercera, inciso e, de los Convenios de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia y cláusula III "Cobertura y Ámbito" inciso A, Aulas, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión que garanticen que, cuando se celebren contratos, se cumpla con los requisitos estipulados en los mismos y con las obligaciones a las que de forma conjunta y solidaria se comprometen los participantes, con las disposiciones que en su momento resulten aplicables. Asimismo, que se recaben las firmas y los sellos de validación estatal en las actas de entrega-recepción y se realice la ratificación y validación del evento por parte de la SEP, en cumplimiento de la cláusula 4.4, incisos g y h, y 25 de los contratos celebrados.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y control que le permitan mantener actualizada la Base de Datos de las Aulas Modelo Multianual de Servicios, para identificar su verdadera ubicación, en cumplimiento de la cláusula Tercera, inciso e, de los Convenios de Coordinación para la operación del Programa Enciclomedia y cláusula III "Cobertura y Ámbito", inciso A, "Aulas".

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Como resultado del análisis de las 123 Actas Circunstanciadas de Inicio de Operación de Aulas MMS se determinó que existen 10 en las que la fecha de instalación no corresponde con la registrada en la base de datos de aulas instaladas de la MSC, por lo que se determinaron pagos por servicios no devengados, como se muestra a continuación:

DIFERENCIA EN LA FECHA DE INSTALACIÓN ENTRE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE INICIO DE OPERACIONES Y BASE DE DATOS DE INSTALACIÓN DE LA MSC

(MILES DE PESOS)

Proveedor	Estado	Folio del Acta	BD MSC	Acta Entrega - Recepción	Diferencia en días	Tarifa Diaria	Pago	IVA	TOTAL
BAJA									
ASISA	CALIFORNIA	20363	28-Feb-06	29-Mar-07	394	0.0924	36.4	5.5	41.9
ASISA	CHIHUAHUA	81469	09-May-06	21-Feb-07	288	0.0992	28.6	4.3	32.9
ASISA	CHIHUAHUA	81084	27-Jun-06	06-Feb-07	224	0.0992	22.2	3.3	25.5
ASISA	CHIHUAHUA	81246	17-Jul-06	10-Ene-07	177	0.0992	17.6	2.6	20.2
MAINBIT	OAXACA	200467	02-Sep-06	27-Nov-07	451	0.0927	41.8	6.3	48.1
MAINBIT	OAXACA	202851	13-Sep-06	01-Mar-07	169	0.0927	15.6	2.3	17.9
THEOS	JALISCO	134	04-Sep-06	22-Ene-07	140	0.0897	12.5	1.9	14.4
THEOS	S.L.P.	3307	04-Jul-06	22-Feb-07	233	0.0915	21.3	3.2	24.5
THEOS	S.L.P.	3695	25-Oct-06	08-Mar-07	134	0.0914	12.3	1.8	14.1
THEOS	S.L.P.	3018	26-Nov-06	15-Ene-07	50	0.0914	4.6	0.7	5.3
Total									244.8

FUENTE: Base de Datos de Aulas Instaladas al 31 de Diciembre 2007 y Actas Entrega – Recepción de Aulas Instaladas.

La SEP realizó pagos por concepto de disponibilidad antes de la fecha real de instalación por 244.8 miles de pesos, toda vez que la fecha registrada en la MSC es anterior a la fecha real de instalación de acuerdo con los datos consignados en las actas circunstanciadas, en contravención del artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cláusula 4, numeral 4.4 incisos f, g y h del “Equipamiento, instalación, configuración y Puesta en operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS” de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios con los Proveedores; Cláusula 7, numeral 7.1 “Servicio de Seguimiento de Instalación de Aulas MMS” Inciso 2 y 3; Cláusula 17, numeral 17.2 anexo C incisos g y h; y anexo 22 del contrato suscrito con la empresa Toptel, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Technidata, S.A. de C.V. para la prestación del servicio de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia.

La situación antes mencionada se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la SEP, mediante oficio núm. DGAFFB/AB1/075/2009 del 30 de enero de 2009, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones que resulten procedentes.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y control para que se realice la conciliación de las fechas registradas en la Mesa de Servicio y Control de Calidad de Enciclomedia contra las Actas Circunstanciadas de Inicio de Operaciones, en cumplimiento de la cláusula 4, numeral 4.4 incisos f, g y h del "Equipamiento, instalación, configuración y Puesta en operación de los Equipos Enciclomedia en las Aulas MMS" de los contratos Multianuales de Prestación de Servicios con los Proveedores. Cláusula 7, numeral 7.1 "Servicio de Seguimiento de Instalación de Aulas MMS" Inciso 2 y 3; Cláusula 17, numeral 17.2 anexo C incisos g y h; y anexo 22 del contrato suscrito con la empresa Toptel, S. de R.L. de C.V. en consorcio con Technidata, S.A. de C.V. para la prestación del servicio de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Se comprobó que mediante 345 cuentas por liquidar certificadas con cargo presupuestal a la partida 3414 "Subcontratación de Servicios con Terceros" se cubrieron pagos por 4,702,186.3 miles de pesos, correspondientes a las unidades responsables 311 "Dirección General de Materiales Educativos" 712 "Dirección General de Recursos Materiales y Servicios" y 713 "Dirección General de Tecnología de la Información", por concepto de prestación de servicios para poner a disposición de la Secretaría de Educación Pública la Infraestructura necesaria para la Ejecución y Monitoreo remoto del Programa Enciclomedia, y se contó para tal efecto con su documentación justificativa y comprobatoria mediante seis conceptos de pago, como se muestra a continuación:

MUESTRA SELECCIONADA POR CONCEPTO DE PAGO
PARTIDA 3414 "SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS"

Concepto de pago	Importe Miles de pesos
Equipamiento	5,758.2
Disponibilidad	4,642,452.9
Toptel MSC	41,791.9
Penalización Disponibilidad	9,263.0
Penalización Inicio	0.2
Almacenadas	2,920.1
TOTAL	4,702,186.3

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas
por la DGAPyRF

Los dos primeros pagos, por Equipamiento, Instalación, Operación y Puesta en Marcha de aulas MMS, por 5,758.2 miles de pesos, y Disponibilidad de Aulas MMS (renta), por 4,642,452.9 miles de pesos, los contratos se formalizaron en 2005 y 2006, este importe se cubrió con 175 cuentas por liquidar certificadas por un importe de 4,648,211.1 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

PAGOS REALIZADOS ACTIVIDAD PRIORITARIA
R055 "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA" POR EQUIPAMIENTO Y DISPONIBILIDAD
(RENTA)

EJERCICIO DE 2007

Proveedor	Contrato	Aulas Instaladas Equipamiento y Disponibilidad	Estado	Equipamiento	Disponibilidad
Accesorios y Suministros Informáticos S.A. de C.V.	62.PE.0510	7,501	Chihuahua Durango Nayarit	335.4	288,866.0
	67.PE.0510	8,446	Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora	0	320,334.9
Centro de Productividad Avanzada S.A. de C.V.	61.PE.0510	9,879	Michoacán	462.6	346,704.9
Interconecta S.A. de C.V.	58.PE.0510	8,272	D.F. Morelos Tlaxcala	0	298,845.8
	64.PE.0510	10,153	Coahuila Nuevo León Tamaulipas	0	388,460.8
	65.PE.0510	9,041	Puebla Tabasco	0	348,133.8
Mainbit S.A. de C.V	59.PE.0510	8,839	Aguascalientes Zacatecas Guerrero	0	336,025.6
	P003-06-11	8,647	Yucatán Oaxaca	52.6	331,456.2
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos S.A. de C.V.	57.PE.0510	7,665	Colima Jalisco	216.1	280,916.2
	66.PE.0510	7,832	Guanajuato Querétaro	148.3	291,305.2
	P001-06-11	7,999	Hidalgo San Luis Potosí	4,543.2	296,845.9
Ted Tecnología Editorial S.A. de C.V.	63.PE.0510	12,075	Veracruz	0	422,232.2
	68.PE.0510	12,126	Edo. de México	0	423,352.3
	P002-06-11	7,063	Chiapas Quintana Roo Campeche	0	268,973.1
TOTAL		125,538		5,758.2	4,642,452.9

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionada por la DGAPyRF.

Con la revisión de las cuentas por liquidar certificadas, se constató que el cálculo de los pagos efectuados se realizó de conformidad con los precios estipulados por el equipamiento de Aulas MMS y con las tarifas para el pago de disponibilidad (renta) que de forma mensual están establecidas en los contratos de prestación de servicios; que los beneficiarios fueran los prestadores de servicio

ganadores de las licitaciones públicas y, en su caso, que se contara con la designación de poder de cesión por derecho de cobro; las facturas contaron con los requisitos fiscales, de conformidad con el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; las cláusulas 10 y 15.2, de los contratos de prestación de servicios.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Se realizaron pagos a la Mesa de Servicios y Control de Calidad de Enciclomedia (MSC) por 41,731.6 miles de pesos por concepto de Servicio de Atención, Soporte Técnico y Seguimiento, y Servicio de Seguimiento de Instalación MMS, los cuales se dieron de acuerdo con lo establecido en el contrato Núm. 003/2006, también se le cobró penalización por 60.3 miles de pesos, pagada con nota de crédito a favor de la Tesorería de la Federación por concepto de atraso en la verificación física en sitio y por abandono de atención, soporte y seguimiento de Aulas MMS Enciclomedia.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Con la revisión de los pagos por Disponibilidad de Aulas MMS (renta), por 4,642,452.9 miles de pesos, de 125,538 aulas MMS, se constató que la SEP no cuenta con sistemas y procedimientos que permitan validar los reportes que proporciona la MSC, lo que origina que los pagos se efectúen de conformidad con los citados reportes, los cuales corresponden a un sistema y procedimiento dinámico, que origina diferencias que en su momento deben ser conciliadas y depuradas, lo que la SEP y la MSC no han llevado a cabo, en contravención del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que la información emitida sea validada y realice la conciliación y depuración de los reportes emitidos por la

Mesa de Servicios y Control de Calidad, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0438-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de servidores públicos que en su gestión, no implementaron los procedimientos que permitieran validar los reportes que proporciona la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia, por lo que pagaron 4,642,452.9 miles de pesos por 125,538 Aulas Modelo Multianual de Servicios, en incumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Se comprobó que mediante tres cuentas por liquidar certificadas por 2,920.1 miles de pesos, se realizaron pagos durante 2007 por concepto de aulas almacenadas, por causas imputables a la SEP, como se muestra a continuación:

CUADRO QUE MUESTRA EL TOTAL DE AULAS ALMACENADAS POR PROVEEDOR
(MILES DE PESOS)

Núm. Contrato	Proveedor	Núm. Factura	Fecha	Mes Almacenaje	Estado	Núm. aulas	Monto 70%
CM.61.PE_2005-10	Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V.	569	31-01-07	Enero	Michoacán	106	55.3
P001-2006-11	Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. De C.V en consorcio con	283	7-02-07	Diciembre	San Luís Potosí	806	1,565.3
	Cobra Instalaciones México, S.A. De C.V.	285	7-02-07	Enero	San Luís Potosí	653	1,299.5
					Total		2,920.1

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la DGAPyRF.

La SEP y los proveedores no cumplieron con lo estipulado en los contratos, ya que existieron salones de clase sin las condiciones necesarias para instalar las Aulas MMS, las cuales no alcanzan la calidad de "Aula Lista", así como el cumplimiento de la fecha de inicio del servicio (Aula en Alta), lo que originó un pago por concepto de "Aulas Almacenadas", principalmente porque:

Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., (THEOS) en consorcio con Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V., y Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V., (CEPRA) no reportaron a la MSC el "Evento de Aula no Lista" que describiría los hechos y circunstancias que le impidieron llevar a cabo la instalación (salones de lámina, madera, adobe, sin protecciones, sin energía eléctrica y escuelas cerradas por falta de alumnos), en incumplimiento de la cláusula 4, numeral 4.4, inciso b, del contrato; al respecto, no fue entregada evidencia por parte de la SEP que haya realizado por conducto de la MSC, el aviso de una nueva fecha de instalación o bien la modificación de la ubicación del aula respectiva.

Lo anterior deriva de una planeación deficiente y de la falta de coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas; el considerar en los contratos formalizados, Eventos de Aulas Almacenadas, lo que señala ventajas para los proveedores ya que éstas se pagarán al 70% del 100% que debe cubrirse por la disponibilidad (renta), cabe señalar que no se proporcionó estudio, análisis, evaluación, criterios, para determinar este porcentaje o modificación, que permitiera disminuir el número de aulas por causas fortuitas o de fuerza mayor respecto de lo ya convenido, que evitaría estos pagos, ya que

los mismos no se consideran devengados, en contravención del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia de septiembre de 2005, vigentes en 2007, que forman parte de los Convenios de Colaboración con los Gobiernos de San Luis Potosí y Michoacán, suscritos para la puesta en marcha del proyecto durante 2006, fase II, establecen que la Autoridad Estatal elaborará el programa de trabajo detallado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para incorporar a las escuelas que cuenten con las características de "Aula Lista", además se exige, para que una escuela de educación primaria pública se incorpore en el Programa Enciclomedia, es necesario que las aulas de 5º y 6º grados cuenten con las características de "Aula Lista", como lo señalaron los gobiernos citados, sin que éstas realmente se encontraran con dicha característica. Lo anterior contravino los apartados IV "De los Criterios de Participación", subapartados A, Del "Aula Lista", y B, "Infraestructura del Aula Lista", y V, "Participantes", apartado A, "Ejecutores", de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, Anexo 1, de los Convenios de Coordinación de 2005, vigentes en 2007 con los estados respectivos y el anexo 6, "Características de Aula Lista", del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con el prestador del servicio.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y control que permitan garantizar el cabal y estricto cumplimiento de lo establecido en las cláusulas y anexos del contrato de prestación de servicio con cada uno de los proveedores; y que elabore el procedimiento y el programa que permitan mantener en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento las aulas enciclomedia, y que verifique que el ejercicio del gasto corresponda a lo devengado, en cumplimiento de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales por un monto de \$2,920,121.16 pesos (dos millones novecientos veinte mil ciento veintiún pesos 16/100 M. N.), por considerar pagos a los prestadores de servicios de Aulas Modelo Multianual de Servicios almacenadas, ya que los gobiernos estatales no cumplieron con las características de Aula Lista como se detalla a continuación: Michoacán (55,317.75) y San Luis Potosí (2,864,803.41), en incumplimiento de las cláusulas Primera y Segunda de los Convenios de Coordinación firmados en octubre de 2005 y vigentes en 2007, y del apartado IV, De los Criterios de Participación, Subapartados A) y B), V, Participantes, apartado A), Ejecutores, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, anexo 1 de los convenios citados.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Los prestadores de servicios pagaron mediante Notas de Crédito a favor de la Tesorería de la Federación las penalizaciones que se determinaron por cada día de retraso o demora para que las aulas estuvieran "Disponible y Operando", de acuerdo con lo señalado en los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios.

PENALIZACIONES POR PROVEEDOR DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA
R055 "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA" POR DISPONIBILIDAD (RENTA)
EJERCICIO DE 2007

Proveedor	Contrato	Partida	Estado	Penalización por disponibilidad
Accesorios y Suministros Informáticos S.A. de C.V.	62.PE.0510	7	Chihuahua Durango Nayarit	1,154.7
	67.PE.0510	14	Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora	320.9
Centro de Productividad Avanzada S.A. de C.V.	61.PE.0510	6	Michoacán	192.6
Interconecta S.A. de C.V.	58.PE.0510	2	D.F. Morelos Tlaxcala	37.8
	64.PE.0510	8	Coahuila Nuevo León	187.2
	65.PE.0510	10	Tamaulipas Puebla Tabasco	350.4
Mainbit S.A. de C.V.	59.PE.0510	4	Aguascalientes Zacatecas Guerrero	155.9
	P003-06-11	12	Yucatán Oaxaca	280.2
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos S.A. de C.V.	57.PE.0510	1	Colima Jalisco	3,648.5
	66.PE.0510	3	Guanajuato Querétaro	1,530.2
	P001-06-11	5	Hidalgo San Luis Potosí	218.3
Ted Tecnología Editorial S.A. de C.V.	63.PE.0510	9	Veracruz	413.3
	68.PE.0510	13	Edo. de México	256.1
	P002-06-11	2	Chiapas Campeche	517.1
			Quintana Roo	
Total				9,263.2

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionada por la DGAPyRF

Lo anterior se realizó de conformidad con las cláusulas 4, numeral 4.18, y 13, numeral 13.2, del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con los proveedores.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

En relación con las penalizaciones por equipamiento, instalación, configuración, y puesta en operación de los equipos Enciclomedia en las aulas MMS, se constató que se penalizó al prestador de servicio Mainbit, S.A. de C.V., por el desfase en la instalación de 11 aulas MMS en el estado de Oaxaca, 0.2 miles de pesos derivados del contrato número P003-06-11.

Cabe señalar que por causas imputables a la SEP existieron aulas durante 2007 que no se instalaron en el tiempo establecido debido a que las aulas no reunían las características de "Aula Lista", por lo que fueron consideradas como almacenadas, otras se reubicaron a otras escuelas lo que ocasionó desfase en su instalación, por dichas situaciones no se penalizó a los proveedores, en cumplimiento de las cláusulas 4.4, incisos b y d, y 4.18 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con los proveedores.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

En la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por el concepto de penalizaciones (disponibilidad-renta) se observó que se anexó como documentación soporte discos compactos que contienen el informe del pago mensual Tarifa MMS (días escolares) que emite la Mesa de Servicios y Control de Calidad de Enciclomedia (MSC), sin embargo, al realizar el análisis de la información del disco de respaldo, se comprobó que ésta no coincide con los importes de las penalizaciones cobradas y por las cuales los proveedores emiten la nota de crédito.

A continuación se muestra un ejemplo del mes de julio, reporte de la MSC (disco de respaldo) y lo penalizado por la SEP:

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PENALIZACIONES MARCADAS POR LA MSC

Y LO COBRADO POR LA SEP DE LA ACTIVIDAD PRIORITARIA

R055 "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA")

EJERCICIO FISCAL 2007 (SIN IVA)

Proveedor	Contrato	Partida	Estado	Penalización del disco de respaldo MSC	Penalización cobrada por la SEP
Accesorios y Suministros Informáticos S.A. de C.V.	62.PE.0510	7	Chihuahua Durango Nayarit	310.4	78.4
	67.PE.0510	14	Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora	133.0	7.9
Centro de Productividad Avanzada S.A. de C.V.	61.PE.0510	6	Michoacán	18.5	1.0
Interconecta S.A. de C.V.	58.PE.0510	2	D.F. Morelos Tlaxcala	93.6	0.6
	64.PE.0510	8	Coahuila Nuevo León Tamaulipas	480.5	2.6
	65.PE.0510	10	Puebla Tabasco	239.4	3.0
Mainbit S.A. de C.V.	59.PE.0510	4	Aguascalientes Zacatecas Guerrero	42.6	2.6
	P003-06-11	12	Yucatán Oaxaca	104.2	0.0
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos S.A. de C.V.	57.PE.0510	1	Colima Jalisco	613.8	115.7
	66.PE.0510	3	Guanajuato Querétaro	615.2	22.8
	P001-06-11	5	Hidalgo San Luís Potosí	374.7	0.0
Ted Tecnología Editorial S.A. de C.V.	63.PE.0510	9	Veracruz	227.5	10.7
	68.PE.0510	13	Edo. de México Chiapas	82.1	2.7
	P002-06-11	11	Campeche Quintana Roo	71.0	6.0
			Total	3,406.5	254.0

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionada por la DGAPyRF y el disco de respaldo de la MSC que se encuentra en las CLC

Al respecto, la DGME señaló que la razón por la cual existen las diferencias antes señaladas, es debido a que la información del disco es dinámica, es decir, que se modifica conforme a la recepción de la evidencia documental que permite cambiar el status del ticket.

Debido al dinamismo del sistema, éste no permite tener la certeza de que lo penalizado a los proveedores en una fecha determinada sea la correcta, ya que no se otorgó la documentación comprobatoria que respalde los cambios entre los importes señalados en el reporte de la MSC al cierre del mes y la aplicación de penalizaciones en la facturación del mes siguiente, y las conciliaciones.

Lo anterior contravino las cláusulas 6.17 "Penalización", 10.3 "Obligación de pagar la Tarifa MMS" 12.1 "Contenido y fecha de emisión de facturas", 12.5 "Pagos en Exceso", 13.2 "Penalidades", del Contrato Multianual de Prestación de Servicios con los proveedores.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que se lleven a cabo las conciliaciones entre la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia y la Dirección General de Materiales Educativos, y se cuente con la documentación que justifique y respalde la correcta aplicación de penalizaciones en la facturación por el pago de los prestadores de servicio, en cumplimiento de las cláusulas 6.17 "Penalización", 10.3 "Obligación de pagar la Tarifa MMS" 12.1 "Contenido y fecha de emisión de facturas", 12.5 "Pagos en Exceso", 13.2 "Penalidades" del Contrato Multianual de Prestación de Servicios con los proveedores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0438-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de

servidores públicos que en su gestión, no acreditaron, ni justificaron, la aplicación de penalizaciones en pagos a los proveedores en sus facturas, con la información presentada en el disco de respaldo proporcionado por la MSC por 3,152.5 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Se constató que durante el año 2007 se contó con 625 tickets de Aulas MMS Enciclomedia reportadas en la MSC con el concepto de Daños y Robos, como se muestra a continuación:

DÍAS PARA TENER EL TICKET CERRADO																		
CONCEPTO	# TICKETS	0	1	2	3	4	5	6	10	20	30	40	70	100	150	200	300	366
								a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
								9	19	29	39	69	99	149	200	299	365	500
Daños y Robos	625	45	54	42	15	15	2	6	11	8	4	81	103	83	58	68	16	14

FUENTE: Base de datos de Tickets resueltos en el año 2007

De los cuales, 427 tickets oscilan entre 30 y 500 días para alcanzar el estatus de cerrado, que son demasiados días para sustituir el equipo, por lo que no se cumple con el objetivo del programa debido a que las Aulas MMS no estuvieron Disponibles y Operando, la infraestructura y paquetería de software no fue utilizada por el docente del aula, sin interrupciones, además, se observó que pese a que la Dirección General de Materiales Educativos diseñó un procedimiento para eventos de robo, éste no se ha difundido a los docentes que cuentan con Aulas MMS, por lo que el periodo entre el momento del incidente y la resolución del mismo es extenso, en contravención de las cláusulas 2, "Objeto del Programa", 6.5 "Incidentes en la Aulas MMS", y 6.7 "Proactividad del Prestador".

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos por medio de los cuales difunda el procedimiento para eventos de robo a los docentes que cuentan con Aulas Modelo Multianual de Servicios y elabore un convenio modificatorio con los proveedores en el que se establezca un límite de tiempo para la reposición de los bienes de las aulas por concepto de robo, con objeto de que el equipo instalado en las aulas enciclomedia esté en condiciones de operación permanente, con todos sus componentes, con el fin de cumplir lo establecido en el programa, en cuanto a las condiciones necesarias para el despliegue y uso del programa, en cumplimiento de las cláusulas 2, "Objeto del Programa", 6.5 "Incidentes en la Aulas MMS", y 6.7 "Proactividad del Prestador".

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

En el estado de Tabasco se instalaron 2,942 aulas MMS Enciclomedia, de las cuales 461 se encuentran en el municipio Centro, donde fue la mayor parte de la inundación del 27 de octubre de 2007, en dicho municipio se registraron reportes de 70 Aulas MMS dañadas en 37 escuelas, además, hubo daños en nueve Aulas MMS en cinco escuelas de cuatro municipios aledaños reportados en la Mesa de Servicios y Control de Enciclomedia (MSC).

Debido a que ni la empresa Interconecta, S.A. de C.V., ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentaron caso fortuito o fuerza mayor, la secretaría pagó de forma ordinaria el concepto de disponibilidad (renta) un monto de 455.5 miles de pesos por las 79 Aulas MMS de los meses de noviembre y diciembre de 2007, en contravención de lo establecido en la cláusula 1 "Definiciones y Normas de Orden Público", definición "Caso Fortuito y Fuerza Mayor", subinciso i; 14.1 "Exención de Responsabilidad por incumplimiento"; y 14.2 "Obligación de Notificar" y 14.3 "Limitaciones a la Obligación de Pago" de los contratos de prestación de servicios.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que en el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de un problema ocasionado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se suspenda el pago de las aulas Modelo Multianual de Servicios Enciclomedia hasta conocer exactamente cuántas aulas son las involucradas y se constate que están disponibles y operando, en cumplimiento de lo establecido en la definición "Caso Fortuito y Fuerza Mayor", subinciso i, de la cláusula 1 "Definiciones y Normas de Orden Público", 14.1 "Exención de Responsabilidad por incumplimiento", 14.2 "Obligación de Notificar" y 14.3 "Limitaciones a la Obligación de Pago" de los contratos de prestación de servicios.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de \$455,537.70 pesos (cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y siete pesos 70/100 M.N.), ya que se consideró el pago total por la disponibilidad (renta) de las Aulas MMS al proveedor Interconecta S.A. de C.V. sin haber efectuado la disminución de las 79 afectadas por la inundación del 27 de octubre de 2007 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; en incumplimiento de lo establecido en la cláusula 1 "Definiciones y Normas de Orden Público", definición "Caso Fortuito y Fuerza Mayor", subinciso i; 14.1 "Exención de Responsabilidad por incumplimiento"; y 14.2 "Obligación de Notificar" y 14.3 "Limitaciones a la Obligación de Pago" de los contratos de prestación de servicios.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

En el estado de Chiapas existieron 46 reportes de diferentes aulas señaladas con daño ante la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia (MSC), debido a la contingencia de la inundación del 27 de octubre de 2007 por las graves afectaciones a las vías de comunicación, como se muestra a continuación:

Núm. ticket	Municipio	Concepto
281444	Acacoyagua	No hay acceso por desborde del río
297966	Acacoyagua	No hay acceso por desborde del río
287776	Acapetahua	No hay acceso por desborde del río
293024	Acapetahua	No hay acceso por desborde del río
298837	Acapetahua	Sin acceso por deslave; No hay camino
	Benemérito de las	
292442	Américas	Sin acceso por deslave; No hay camino
293666	Escuintla	No hay acceso por desborde del río
276799	Escuintla	Sin acceso por deslave; No hay camino
297114	Escuintla	No hay acceso por desborde del río
296917	Escuintla	No hay acceso por desborde del río
285514	Escuintla	No hay acceso por desborde del río
285402	Front. Comalapa	Sin acceso por deslave; No hay camino
298641	Huixtla	No hay acceso por desborde del río
303827	Juárez	Puente Caído
288449	Juárez	Puente Caído
277651	Mapastepec	No hay acceso por desborde del río
303745	Mapastepec	No hay acceso por desborde del río
303832	Mapastepec	No hay acceso por desborde del río
283748	Mapastepec	Sin acceso por deslave; No hay camino
291761	Mapastepec	No hay acceso por desborde del río
		No hay acceso por desborde del río,
275141	Mazatan	Puente en construcción
304950	Motozintla	Sin acceso por deslave; No hay camino
291578	Motozintla	Sin acceso por deslave; No hay camino
272252	Motozintla	Sin acceso por deslave; No hay camino
288228	Pichucalco	Sin acceso por deslave; No hay camino
288241	Pichucalco	Sin acceso por deslave; No hay camino
285801	Pijijiapan	Sin acceso por deslave; No hay camino
304099	Pijijiapan	No hay acceso por desborde del río
295892	Siltepec	Sin acceso por deslave; No hay camino
298097	Suchiate	No hay acceso por desborde del río
305211	Suchiate	Sin acceso por deslave; No hay camino
303694	Tapachula	No hay acceso por desborde del río
303711	Tapachula	No hay acceso por desborde del río
293974	Tapachula	Sin acceso por deslave; No hay camino
297669	Tapachula	No hay acceso por desborde del río
297662	Tapachula	No hay acceso por desborde del río
293967	Tapachula	No hay acceso por desborde del río
290556	Tuxtla Chico	Sin acceso por deslave; No hay camino
295141	Tuzantan	Sin acceso por deslave; No hay camino
299839	Tuzantan	Sin acceso por deslave; No hay camino
280119	Unión Juárez	Sin acceso por deslave; No hay camino
277697	Unión Juárez	Sin acceso por deslave; No hay camino
295611	Unión Juárez	Sin acceso por deslave; No hay camino
295614	Unión Juárez	Sin acceso por deslave; No hay camino
287539	Villa Comaltitlan	No hay acceso por desborde del río
288801	Villa Comaltitlan	No hay acceso por desborde del río

FUENTE: Relación de aulas que presentaron daños (Chiapas)

El prestador de servicio TED Tecnología Editorial, S.A. de C.V., solicitó a la DGAME que cerraran los tickets ante la MSC, ya que son por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debido a que no tuvo acceso a los lugares donde se encontraban las aulas, al respecto, la SEP continuó efectuando el pago por la disponibilidad (renta) de los meses de noviembre y diciembre de 2007 por un monto de 262.5 miles de

pesos por las 46 aulas a dicha empresa, sin que estas aulas estuvieran disponibles y operando, ya que aceptó la acreditación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en contravención de lo establecido en el artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cláusula 1 "Definiciones y Normas de Orden Público", definición "Caso Fortuito y Fuerza Mayor", subinciso i; 14.1 "Exención de Responsabilidad por incumplimiento", 14.2 "Obligación de Notificar" y 14.3 "Limitaciones a la Obligación de Pago" de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-06-003 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de \$262,571.22 pesos (doscientos sesenta y dos mil quinientos setenta y un pesos 22/100 M.N.), ya que se consideró el pago total por la disponibilidad (renta) de las Aulas MMS al proveedor Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. sin haber efectuado la disminución de las 46 afectadas por la inundación del 27 de octubre de 2007 y a las graves afectaciones a las vías de comunicación en 19 municipios del estado de Chiapas, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cláusula 1 "Definiciones y Normas de Orden Público" definición "Caso Fortuito y Fuerza Mayor" subinciso i; 14.1 "Exención de Responsabilidad por incumplimiento", 14.2 "Obligación de Notificar" y 14.3 "Limitaciones a la Obligación de Pago" de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios.

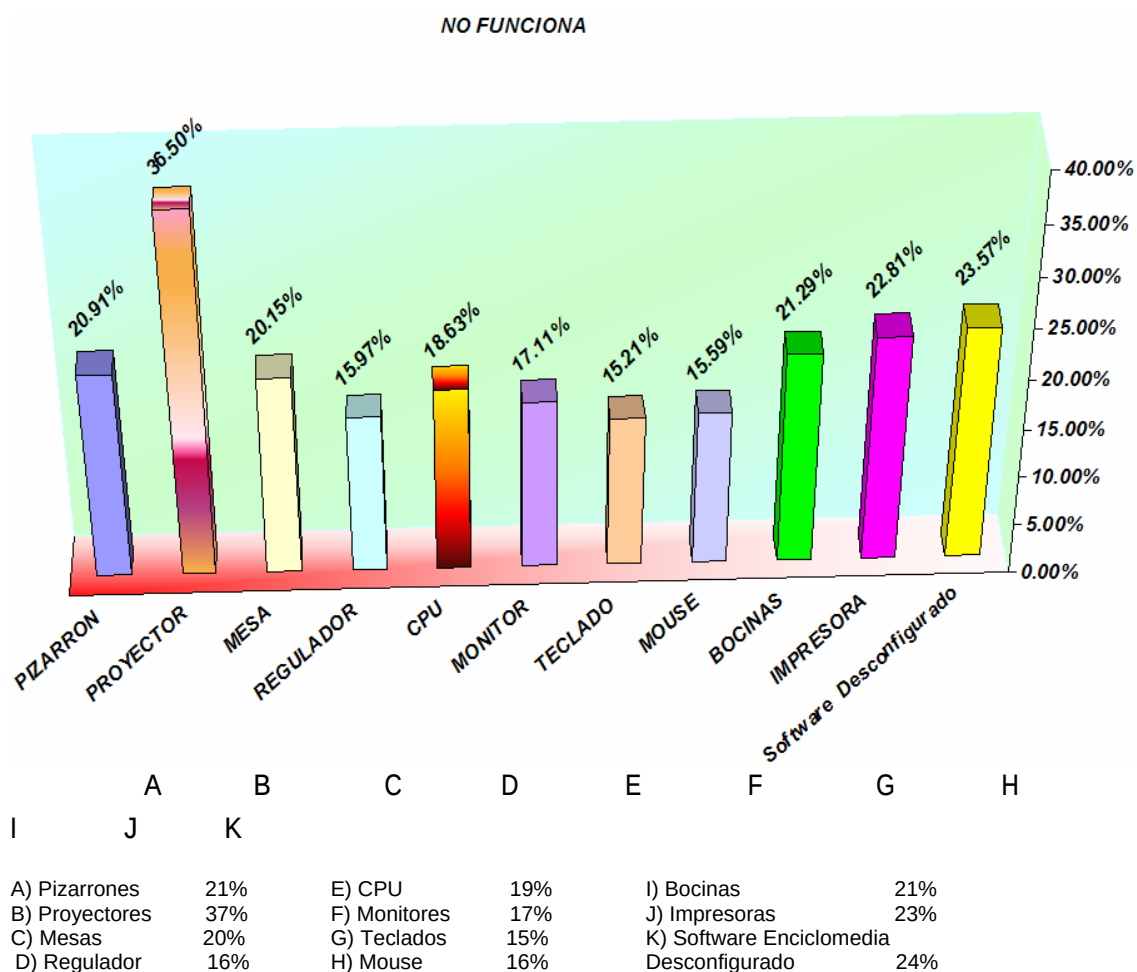
El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Se realizó la verificación física de 243 Aulas MMS Enciclomedia Primaria, en la ciudad de Guadalajara, Jal., que correspondió al 27.3% del total instalado en la ciudad, para constatar la existencia y el funcionamiento de las aulas instaladas.

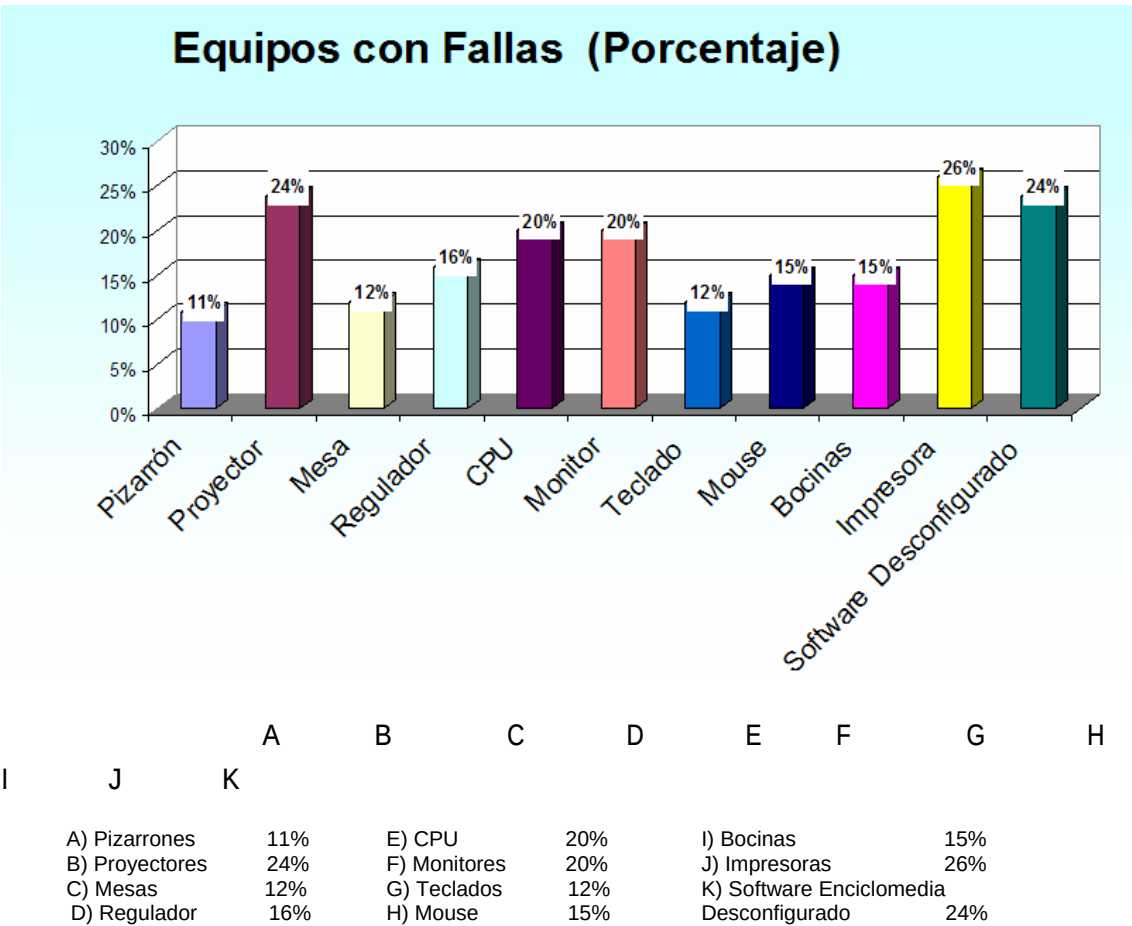
Se observó que el 59% de las aulas instaladas funcionan correctamente y el 41% presenta problemas en alguno de sus componentes, como se muestra en la gráfica siguiente:

GRÁFICA QUE MUESTRA EL MAL FUNCIONAMIENTO POR EQUIPO QUE INTEGRA LAS AULAS MMS



Se observó que no se encuentran en condiciones apropiadas de operación debido a que, únicamente el 20% levanta correctamente el reporte ante la MSC, mientras que el 65% de los docentes hacen los reportes ante la propia escuela, 13% lo hace en la supervisión escolar y el 2% ante la Mesa de Servicio del Proveedor, en incumplimiento del apartado VI, "Procesos", subapartado C, "Proceso de Equipamiento y Monitoreo", penúltimo párrafo, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia Anexo 1, de los convenios de coordinación firmados en 2005 con los estados respectivos, vigentes en 2007, las cláusulas 2, 6.3 y 6.7 del contrato multianual de prestación de servicios celebrado con el Prestador del Servicio, y el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De igual manera, se realizó la verificación física de 248 Aulas MMS Enciclomedia en la ciudad de Monterrey, N.L., se revisó la existencia y el funcionamiento.



Se observó que no se encuentran en condiciones apropiadas de operación debido a que únicamente el 30% levanta correctamente el reporte ante la MSC, mientras que el 60% de los docentes hacen los reportes ante la propia escuela, 8% lo hace en la supervisión escolar y el 2% ante la Mesa de Servicio del Proveedor.

En ambos casos, se constató que la mayoría de los maestros no conoce el número telefónico de la MSC, debido principalmente a que no recibieron los carteles que repartió la SEP o éstos se encuentran en poder de la Dirección de la Escuela, en incumplimiento del apartado VI, "Procesos", subapartado C, "Proceso de Equipamiento y Monitoreo", penúltimo párrafo, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia Anexo 1, de los Convenios de Coordinación firmados en 2005 con los estados respectivos; la cláusula 6.3 del Contrato Multianual de Prestación de Servicios celebrado con el Prestador del Servicio, y el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de información para que los docentes conozcan el número telefónico de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia como único medio para reportar fallas de los equipos; que coloque de manera enunciativa anuncios en las revistas del magisterio y que los directivos de las escuelas pongan los carteles en lugares visibles; además, que garantice que los equipos que integran las aulas Modelo Multianual de Servicios se encuentren en óptimas condiciones; que se elabore un convenio modificatorio a los contratos de prestación de servicios celebrados con los proveedores, en el que se establezca el programa de mantenimiento preventivo anual, sin perjuicio del mantenimiento correctivo que se efectuará en coordinación con la Mesa de Servicio de Calidad, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; apartado VI, "Procesos", subapartado C, "Proceso de Equipamiento y Monitoreo", penúltimo párrafo, de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, Anexo 1, de los convenios de coordinación firmados en 2005, vigentes en 2007 con los estados respectivos; la cláusula 6.3 del contrato multianual de prestación de servicios celebrado con el Prestador del Servicio.

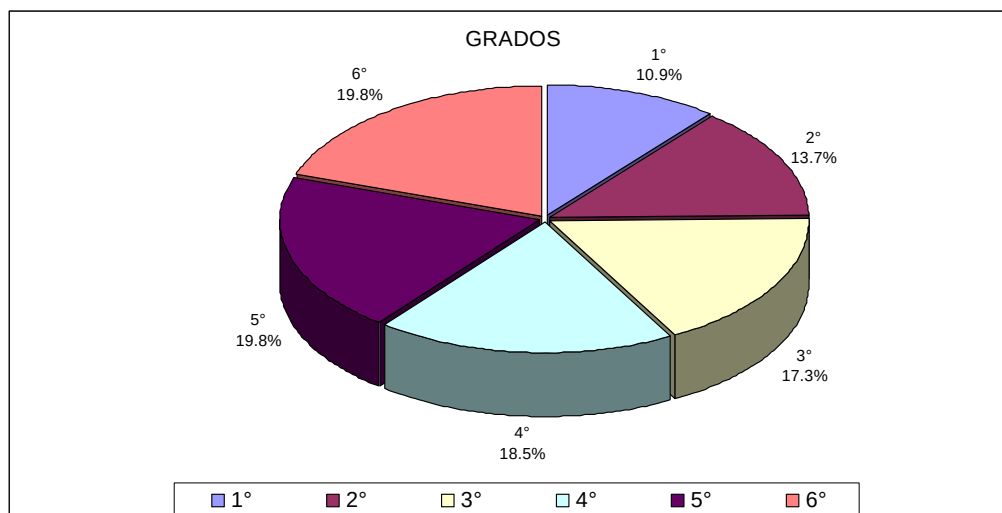
La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

De las visitas efectuadas a las ciudades de Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L., se detectó que en la primera, la Coordinación de Educación a Distancia para el segundo semestre de 2008 implementó mecanismos de difusión del programa Enciclomedia hacia los maestros, con la publicación de un anuncio en una revista de maestros, en sus recibos de manera quincenal se identifica el teléfono de la MSC y realizó la entrega de carteles que contienen el teléfono al que tienen que reportar las fallas de las Aulas MMS. En la segunda, la Coordinación de Tecnología Educativa de forma periódica lleva a cabo la revisión con la MSC para ver si los reportes levantados ante ésta ya fueron cerrados y cuánto tiempo llevan abiertos; adicionalmente, se contacta con algunas de las escuelas para el seguimiento correspondiente, además, se indicó que en las aulas que están colocadas en inmuebles diferentes donde se proporciona el servicio de educación primaria, se imparten cursos de capacitación para los maestros (asesorías y diplomados) que son programados 4 veces al año, aproximadamente de 60 a 100 horas cada uno, atendiendo aproximadamente a 20 maestros por grupo en cada curso, habiendo desde 1 hasta 27 grupos, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, inciso e, del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia y cláusula V, "Participantes", inciso A "Ejecutores".

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Como resultado de la verificación física realizada en la ciudad de Monterrey, N.L., se constató que en 15 planteles educativos de nivel primaria se instalaron en 248 aulas MMS en los seis grados de la escuela, como se muestra a continuación:



El 39.6% (98) de aulas está instalado en grupos de 5° y 6° grados de primaria, el 60.4% (150) restante está instalado en grupos de 1° a 4° grados, lo cual no está contemplado en los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia que indica proveer la totalidad de las aulas de 5o. y 6o. grados de las escuelas públicas de educación primaria con la infraestructura necesaria para el despliegue y uso de Enciclomedia.

Por lo tanto, se revisó lo indicado en el anexo 5 "Listado de Aulas" del Contrato Multianual de Prestación de Servicios respecto de las aulas a instalar por cada una de estas escuelas, se comprobó que en las 15 escuelas de Monterrey, N.L., se tenían que instalar tres Aulas MMS en cada una.

De igual manera en la verificación física de la ciudad de Guadalajara, Jal., se observó que también existen Aulas MMS instaladas en diferentes grados a los autorizados, como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA QUE MUESTRA LA CANTIDAD Y PORCENTAJE DE
AULAS INSTALADAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JAL.

GRADO	CANTIDAD AULAS	%
1°	5	2.0%
2°	8	3.0%
3°	10	4.0%
4°	30	12.0%
5°	91	38.0%
6°	84	35.0%
NORMAL	12	5.0%
otro	2	1.0%

FUENTE: Cuestionarios aplicados en la ciudad de Guadalajara.

Como se observa, el 73.0% de las Aulas MMS verificadas están instaladas en los salones con grupos de 5° y 6° grados de primaria, el 6.0% se instaló en inmuebles diferentes en donde se proporciona el servicio de educación primaria como en la normal y en la supervisión escolar, y el 21.0% restante está instalado en grados diferentes a los establecidos.

Lo anterior infringió el anexo 5 "Listado de Aulas" del Contrato Multianual de Prestación de Servicios, de la Cláusula Tercera, inciso e, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, y de la cláusula III "Cobertura y ámbito", inciso a "Aulas", de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, anexo 1.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0438-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que garanticen que las Aulas Modelo Multianual de Servicios estén instaladas en aulas de 5° y 6° años de primaria de acuerdo con lo que señalan los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, que indica

proveer la totalidad de las aulas de 5° y 6° grado de las escuelas públicas de educación primaria con la infraestructura necesaria para el despliegue y uso de Enciclomedia, y que se efectúe la reubicación de las aulas detectadas durante las verificaciones físicas (Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León) en grados distintos, en cumplimiento de la Cláusula Tercera, inciso e, de los Convenios de Coordinación para la Operación del Programa Enciclomedia, Segunda Fase, y de la cláusula III "Cobertura y ámbito", inciso a "Aulas", de los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia, Anexo 1.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 3,638.1 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 3,638.1 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 3,638.1 miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 3,638.1 miles de pesos se integra por 2,920.1 miles de pesos, que corresponden al pago de aulas almacenadas por servicios no devengados, por 262.5 en el estado de Chiapas y 455.5 miles de pesos en el Estado de Tabasco, por pagos por disponibilidad de aulas que no se tenía la certeza si se encontraban disponibles y operando; 251.2 miles de pesos por las diferencias que existen entre la información de la MSC y lo penalizado a los proveedores.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 12 observación(es) que generó(aron) 17 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 12 a Recomendación(es), 3 a Pliego(s) de Observaciones y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa Enciclomedia 5° y 6° año de primaria, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera, para verificar que la Actividad Prioritaria R055 "Implementar el Programa Enciclomedia", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 4,702,186.3 miles de pesos, que representa el 65.8% de los 7,145,765.4 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables y a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes.

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, ejecución, control, ministración, aplicación y registro, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la cantidad de aulas almacenadas que obligaron a realizar pagos por 2,920.1 miles de pesos sin contar con los servicios devengados; por disponibilidad de aulas que no tienen la certeza si se encontraban disponibles y operando por un monto de 262.5 miles de pesos en el Estado de Chiapas y 455.5 miles de pesos en el estado de Tabasco; por las diferencias que existen entre la Base de Datos de la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia y las fechas consignadas en las Actas Circunstanciadas de Inicio de

Operación, por las diferencias entre la información otorgada por la Mesa de Servicio y Control de Calidad Enciclomedia al cierre del mes de julio y la aplicación de las penalizaciones a los proveedores en la facturación del mes siguiente, sin hacer la conciliación y depuración de la información de forma adecuada, además por las aulas instaladas de manera adicional en grados diferentes a los establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa Enciclomedia.

V.2.1.4.7. Programa Nacional de Becas Nivel Medio Superior

Auditoría: 07-0-11100-02-0440

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,387,262.7 miles de pesos

Muestra Auditada: 766,027.0 miles de pesos

Se constató que la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP ejerció en la partida 4107 "Subsidios para capacitación y becas" 1,387,262.7 miles de pesos, y se seleccionaron para su revisión 766,027.0 miles de pesos que representan el 55.2 % del presupuesto ejercido en esta partida.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Partida 4107 "Subsidios para la capacitación y becas".

Áreas Revisadas

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF), adscrita en la Oficialía Mayor.

Antecedentes

El “Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) (PNBREEMS) es un programa nuevo que dio inicio en el ejercicio de 2007, y se encuentra especificado en el anexo 21 B “Ampliaciones Educación” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006.

El Programa tiene como principales objetivos reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios de Educación Media Superior, mediante apoyos que fomenten una mayor retención de los estudiantes con buen desempeño académico en los programas educativos, así como aumentar las oportunidades de acceso a la Educación Media Superior a los jóvenes que requieren de apoyos económicos para iniciar o continuar sus estudios en estos niveles para fomentar la equidad geográfica, étnica y de género.

La Subsecretaría de Educación Media Superior es la instancia ejecutora del programa y responsable de la asignación de los recursos financieros disponibles, con el propósito de otorgar becas no reembolsables a estudiantes mexicanos en desventaja económica y capacidad académica.

La población objetivo son los estudiantes que cumplan con los requisitos de selección descritos en las Reglas de Operación, que realicen estudios en instituciones públicas de Educación Media Superior (pertenecientes a Subsistemas Centralizados, a Subsistemas Descentralizados del Gobierno Federal, a Subsistemas Descentralizados de los Estados, Subsistemas de los Gobiernos de los Estados, a la UNAM, al IPN o a las Universidades Autónomas Estatales) que se encuentren inscritos en programas de profesional técnico, bachillerato general o bachillerato tecnológico, y de cursos de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) que tengan una duración de por lo menos seis meses.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Se constató que el Reglamento Interior de la SEP vigente durante 2007 fue expedido por el Presidente de la República Mexicana y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El citado Reglamento Interior establece en sus artículos 6 y 35 las atribuciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección General de Recursos Financieros, respectivamente, áreas relacionadas con el objeto de la revisión.

El Manual General de Organización de la SEP, que estuvo vigente en 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1994, y no corresponde con la estructura autorizada para el año sujeto a revisión. Al respecto, se constató que el 16 de junio de 2008, la Secretaría de Educación Pública expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual General de Organización donde se establecen las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas, descripción de la misión y visión general, y sus atribuciones, el cual se encuentra actualizado de conformidad con el Reglamento Interior vigente de la SEP del 21 de junio de 2005, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se constató que la Estructura Orgánica del Manual General de Organización, vigente a la fecha de la auditoría (octubre de 2008), es acorde con la aprobada y registrada por la SFP según el oficio núm. SSFP/408/0734-SSFP/408/1428 del 20 de julio de 2007, con modificaciones aprobadas y registradas por la SFP según los oficios núms. SSFP/408/0801-SSFP/412/1604 del 10 de agosto de 2007 y SSFP/408/0305-SSFP/412/1338 del 21 de julio de 2008, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se constató que la Subsecretaría de Educación Media Superior contó con el Manual de Organización que fue aprobado por el C. Oficial Mayor y expedido por C. Secretario del Ramo mediante el oficio núm. 703-3 del 23 de julio de 2007, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación

Pública y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Se constató que la SEMS no cuenta con una estructura orgánica o delimitación de funciones y responsabilidad que permita operar el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas), lo que ocasiona que no se tengan delimitadas las atribuciones y responsabilidades del personal, ni que estén normados todos los procesos y documentos que se requieren para llevar a cabo sus funciones con respecto al programa.

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracciones IV, V y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y 7, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda a la Secretaría de Educación Pública que la operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior se realice con la estructura orgánica o delimitación de funciones y responsabilidad necesarias que garanticen el control, registro, seguimiento y evaluación de las operaciones del programa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracciones IV, V y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y 7, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y las economías de la Partida 4107 "Subsidios para la Capacitación y Becas" reportadas en la Cuenta Pública 2007, coinciden con las consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SEP, de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007

	Original	Ampliaciones	Presupuesto (Miles de pesos)		Ejercido	Economías
			Reducciones	Modificado		
CHPF	5,434.2	2,077,092.1	695,263.6	1,387,262.7	1,387,262.7	0.0
EEP SEP	5,434.2	2,077,092.1	695,263.6	1,387,262.7	1,387,262.7	0.0
Diferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la SEP.

Lo anterior cumplió con los artículos 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 234 de su reglamento.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se constató en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) que la SEMS en lo que corresponde al presupuesto original, ampliaciones, reducciones, modificado y ejercido del PNBREEMS, se reportó en la actividad prioritaria R110 "Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)", partida 4107 "Subsidios para Capacitación y Becas", como se muestra en el cuadro siguiente:

**CIFRAS DEL EEP CORRESPONDIENTES A LA SEMS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (NO
BENEFICIADOS POR OTROS PROGRAMAS)**

	Presupuesto (Miles de pesos)					Ejercido	Economías
	Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			
Partida 4107 "Subsidios para Capacitación y Becas"							
Actividad Prioritaria R110							
"Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)"	0.0	901,204.2	494,008.4	407,195.8	407,195.8		0.0

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la SEP.

Al respecto, el presupuesto modificado por 407,195.8 miles de pesos, está respaldado con las adecuaciones presupuestarias correspondientes a las ampliaciones y reducciones por 901,204.2 y 494,008.4 miles de pesos, respectivamente, las cuales se elaboraron, tramitaron y autorizaron, en cumplimiento de los artículos del 57 al 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 92 al 97 de su reglamento; así como de los Lineamientos Normativos y de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 307.A.0310 del 5 de mayo de 2005, vigentes en 2007.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Se constató que la SEMS ejerció recursos por concepto de subsidios para becas del "Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)" por un importe total de 766,027.0 miles de pesos, de los cuales 358,831.2 miles de pesos, se registraron y reportaron incorrectamente en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas" ya que efectivamente se ejercieron para atender el PNBREEMS, sin que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros realizara las adecuaciones conforme a la norma, ya que no se analizaron, determinaron y tramitaron las adecuaciones presupuestarias correspondientes, por lo cual las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007 no corresponden con la realidad del gasto, lo anterior incumplió los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales y Revelación Suficiente y de los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; y 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y control para que, en lo subsecuente, la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros realice las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que la información del ejercicio de los recursos del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior que se presenta en la Cuenta Pública se ajuste invariablemente al cumplimiento de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, de Cumplimiento de Disposiciones Legales y Revelación Suficiente y a los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; y 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no analizaron, determinaron y tramitaron las adecuaciones conforme a la norma, ya que no elaboraron las adecuaciones presupuestarias correspondientes por los 358,831.2 miles de pesos que efectivamente se ejercieron para atender el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas), en incumplimiento de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, del Cumplimiento de Disposiciones Legales y Revelación Suficiente, y de los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; y 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Con el análisis de los 766,027.0 miles de pesos que forman parte de la muestra y que la SEMS reportó como ejercidos en el PNBREEMS, se constató que están soportados con las Cuentas por Liquidar Certificadas, las Solicitudes de Recibos de Ministración y las transferencias interbancarias, en cumplimiento de los artículos 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Las Reglas de Operación para el PNBREEMS fueron publicadas en el DOF hasta el 26 de septiembre de 2007. El PNBREEMS, de enero a septiembre de 2007, operó y otorgó becas por 297,118.3 miles de pesos con base en los "Lineamientos de Operación para la ejecución del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)", emitidos por la SEMS el 26 de febrero del 2007, los cuales no fueron expedidos por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, previa aprobación del titular de la SEP, y tampoco se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior denota opacidad en la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos asignados al programa, al no dar a conocer en tiempo y forma a la población objetivo, las disposiciones contenidas en los "Lineamientos y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior".

Lo anterior incumplió los artículos 1, segundo párrafo; 75, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 8, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, publicaron las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) en el Diario Oficial de la Federación hasta el 26 de septiembre de 2007; asimismo, por operar y otorgar becas por 297,118.3 miles de pesos del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas), de enero a septiembre de 2007, con base en los "Lineamientos de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior", sin que éstos fueran expedidos por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, previa aprobación de su titular, las cuales tampoco fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo que denotó opacidad en la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos asignados al programa, al no dar a conocer en tiempo y forma a la población objetivo, las disposiciones contenidas en los "Lineamientos y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior", en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo; 75, primer párrafo, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 8, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Tanto las Reglas de Operación como los "Lineamientos de Operación para la ejecución del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)" no contienen ni precisan el formato para el trámite de solicitud de la beca, el modelo de la convocatoria, el diagrama de flujo del proceso de selección, ni el plazo para el trámite de

la solicitud de la beca; además, no prevén la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados.

Lo anterior incumplió los artículos 77, fracción II, incisos a y b, subincisos ii, vii, y último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 176 de su reglamento.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión para que los "Lineamientos y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior" contengan el formato para el trámite de solicitud de la beca, el modelo de la convocatoria, el diagrama de flujo del proceso de selección, el plazo para el trámite de la solicitud de la beca y que se prevea la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados, en cumplimiento de los artículos 77, fracción II, incisos a y b, subincisos ii, vii, y último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Se constató que la SEMS no elaboró los informes trimestrales del ejercicio 2007 para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados, que deben contener: la población objetivo por entidad federativa y municipio; montos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa; el mecanismo de distribución, operación y administración; seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de coordinación entre dependencias y entidades para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; la temporalidad en su otorgamiento; los objetivos, metas e importe de los recursos ejercidos; lo que denota opacidad en el otorgamiento de los subsidios por concepto de becas, en incumplimiento de los artículos 75, fracción X, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 181 de su reglamento.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no elaboraron los informes trimestrales del ejercicio 2007 para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados que deben contener: la población objetivo por entidad federativa y municipio; montos por beneficiario y porcentaje del costo total del programa; el mecanismo de distribución, operación y administración; seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de coordinación de acciones entre dependencias y entidades para evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; la temporalidad en su otorgamiento, y los objetivos y metas e importe de los recursos ejercidos, lo que denota opacidad en el otorgamiento de los subsidios por concepto de becas, en incumplimiento del artículo 75, fracción X, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

El Comité Académico Interno, el Comité Externo de Becas y el Consejo Social son las instancias que se establecieron para recibir las solicitudes de becas; evaluarlas e informar sobre las becas otorgadas; validar el proceso de selección de los beneficiarios; y para verificar el seguimiento, desarrollo, y evaluación del PNBREEMS.

El Comité Académico Interno se integró por el Coordinador Sectorial de Planeación y Administración, el Coordinador Administrativo, el Director General de Educación Tecnológica e Industrial, un asesor y el Director General Adjunto de la SEMS, como "Comité Interno de Becas del Programa Nacional de Becas Retención para Estudiantes de Educación Media Superior" y sus funciones derechos y obligaciones se encuentran enmarcadas en el Acta de Integración del Comité del 2 de Abril de 2007.

Lo anterior cumplió con el numeral 3.4.1.2.1, último párrafo, de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

El Comité Externo de Becas se integró por la Directora General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Director General del Centro de Estudios e Investigación y Desarrollo Social y la Coordinadora de Transparencia Mexicana, académicos de prestigio, y se le denominó "Comité Académico", conviene mencionar que no se proporcionó evidencia documental de la integración de los otros dos académicos de prestigio como se establece en el tercer párrafo del numeral 3.4.1.2.1 de las Reglas de Operación del PNBREEMS y del numeral 3.4.1.2.1 "Procedimiento de Selección" de los "Lineamientos del PNBREEMS", emitidos el 26 de febrero de 2007.

Las Actas de Reunión de Trabajo del Comité Académico celebradas el 16, 18 y 27 de abril de 2007, no se formalizaron con la firma autógrafa de los integrantes por lo que los acuerdos establecidos en dichas actas carecen de validez. Lo anterior incumplió el artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para que el Comité Externo de Becas se integre con los cinco académicos de prestigio y que los acuerdos que se tomen en las reuniones correspondientes se formalicen con la firma autógrafa de sus integrantes para que tengan validez, en cumplimiento del artículo 3, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y lo que al efecto establezcan los Lineamientos y las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Media Superior.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

La SEMS no conformó en 2007 el Consejo Social, cuya función encomendada consistía en llevar a cabo el seguimiento, desarrollo y evaluación del programa, lo que impidió que se contara con la información oportuna para realizar las mejoras en la operación del PNBREEMS, en incumplimiento del numeral 9, párrafo quinto, de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no conformaron en 2007 el Consejo Social, cuya función encomendada consistía en llevar a cabo el seguimiento, desarrollo y evaluación del programa, lo que impidió que se contara con la información oportuna para realizar las mejoras en la operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior, en incumplimiento del numeral 9, párrafo quinto, de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Se constató que la SEMS otorgó becas a 130,911 estudiantes de nivel medio superior por un importe de 766,027.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

INTEGRACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (NO BENEFICIADOS POR OTROS PROGRAMAS) POR SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Subsistema de Educación Media Superior	Núm. de estudiantes beneficiados	Total en miles de pesos
Dirección General Educación Tecnológica Industrial (DGETI)	42,929	256,174.0
Dirección General Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)	13,345	83,558.1
Dirección General Educación en Ciencia y Tecnología (DGECYT)	880	4,817.0
Dirección General Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)	3,319	17,490.8
Dirección General del Bachillerato (DGB)	2,477	14,364.9
Dirección General de Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)	9,331	60,944.5
Dirección General de Colegio de Bachilleres (DGCOLBACH)	6,019	26,926.6
Bachillerato Estatal (BE)	18,557	98,379.5
Telebachillerato (TELEBACH)	542	2,966.9
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)	874	5,098.5
Universidades Públicas Autónomas Estatales (UPAE)	4,690	23,737.0
Instituto Politécnico Nacional (IPN)	3,563	15,514.1
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	13,586	98,883.0
Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Guadalajara)	148	894.8
Bachillerato General 2 años (BG2)	3,765	22,983.9
No identificados en el Padrón de Beneficiarios*	6,886	33,293.4
Total	130,911	766,027.0

FUENTE: Padrón de Beneficiarios proporcionado por la Subsecretaría de Educación Media Superior en archivo electrónico.

*La SEMS no identificó a que Subsistema de educación media superior corresponden conforme a la población objetivo.

Para obtener una beca, el aspirante ingresa al portal de la SEP www.sep.gob.mx/becasmediasuperior, durante el periodo referido en la convocatoria, en donde llena la solicitud de inscripción y la Encuesta Socioeconómica de Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS), y se le asigna un folio de identificación con el que podrá validar su estatus durante el proceso de selección; la información es resguardada por la SEMS en su sistema informático automatizado; se realiza una preselección de candidatos con base en el ingreso per cápita; el listado resultante se envía mediante el Sistema Automatizado de Validación Educativa (SAVE) a los planteles educativos para que éstos validen la inscripción de los alumnos al periodo en curso.

En las escuelas se valida que el aspirante cuente con promedio académico igual o superior a 8.0 y que no haya reprobado alguna materia en el periodo inmediato anterior. Posteriormente, los planteles envían el resultado de la validación a la SEMS, para conformar el padrón de aspirantes preseleccionados y confrontarlo con la información de otros programas de becas a efecto de excluir a aquellos que reciban becas de otros programas.

Los alumnos se enteran que fueron seleccionados para recibir la beca al consultar su estatus en el Sistema Automatizado de Consulta (SAC) de la SEMS en el portal de la SEP, o a través de la difusión del plantel, y cuentan con 15 días naturales para entregar en su plantel, original y copia de su identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y constancia de ingreso al hogar, en cumplimiento del numeral 5.3.2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se comprobó que la dirección www.sep.gob.mx/becasmediasuperior se encuentra habilitada y el acceso se realiza mediante el folio de identificación de los alumnos, en cumplimiento del párrafo segundo de la convocatoria del programa y del numeral 5.3.1, párrafo segundo, tanto de los “Lineamientos de Operación del PNBREEMS”, como de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Se comprobó que la promoción del programa se realizó a través de la página electrónica de la SEP www.sep.gob.mx y mediante la publicación de la convocatoria en los diarios del Distrito Federal y de las entidades federativas, entre el 1 y el 18 de marzo de 2007, excepto en el Estado de Tabasco, de la cual no se proporcionó evidencia de su publicación. Además se comprobó que en 5 casos las publicaciones se realizaron el 18 de marzo de 2007, último día de inscripción.

La SEMS no estableció los lineamientos específicos para la publicación de la convocatoria en cada semestre académico; por lo que ésta no contó con los requisitos tales como: duración y monto de las becas; fechas de entrega de resultados; los derechos y obligaciones de los becarios y de las instituciones; los requisitos de los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato: haber obtenido promedio

mínimo de 8 en tercero de secundaria y haber sido aceptado o estar en trámites de inscripción en una institución pública de educación media superior del país para iniciar estudios en programas de profesional técnico, bachillerato general o bachillerato tecnológico.

Además, omitió la leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Por último, si bien los estudiantes de todos los subsistemas de educación media superior recibieron apoyo de la beca, la convocatoria no mencionó a la totalidad de la población objetivo del programa tales como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los Centros de Investigación de Recursos Naturales (CIRENA), la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER), Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECOS), el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Guadalajara), el Bachillerato Integral Comunitario (BIC) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo anterior incumplió el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007; y los numerales 5.2 "Promoción" de los "Lineamientos Operación del PNBREEMS" y 5.2 "Promoción" de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de supervisión y control para que, en lo subsecuente, se emitan los lineamientos específicos para lanzar la convocatoria en cada semestre académico, y que ésta cumpla con los requisitos establecidos, tales como: la duración y monto de las becas; las fechas de entrega de resultados; los derechos y obligaciones de los becarios, y de las instituciones; los requisitos de los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato; la totalidad de la población objetivo; así como la leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente", en cumplimiento de lo que al efecto establezcan el Presupuesto de Egresos de la Federación, los Lineamientos y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron los lineamientos específicos para la publicación de la convocatoria en cada semestre académico; por lo que ésta fue poco transparente ya que no contó con los requisitos tales como: duración y monto de las becas; fechas de entrega de resultados; los derechos y obligaciones de los becarios y de las instituciones; los requisitos de los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato tales como: haber obtenido promedio mínimo de 8 en tercero de secundaria y haber sido aceptado o estar en trámites de inscripción en una institución pública de educación media superior del país para iniciar estudios en programas de profesional técnico, bachillerato general o bachillerato tecnológico; por omitir la leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"; por no mencionar la totalidad de la población objetivo del programa tales como: el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los Centros de Investigación de Recursos Naturales (CIRENA), la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER), las Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECOS), el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI Guadalajara), el Bachillerato Integral Comunitario (BIC) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en incumplimiento del artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007; y de los numerales 5.2 "Promoción" de los "Lineamientos de Operación del

Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)" y 5.2 Promoción" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Las solicitudes de los 130,911 alumnos beneficiados en 2007 por un importe total de 766,027.0 miles de pesos, no se presentaron al Comité Interno del PNBREEMS a efecto de evaluar, determinar e informar sobre las becas otorgadas, en incumplimiento de los numerales 3.4.1.2.1 "Procedimiento de Selección" de los "Lineamientos de Operación del PNBREEMS" y 3.4.1.2.1 "Procedimiento de Selección" de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron al Comité Interno o Académico las solicitudes de los 130,911 alumnos beneficiados por un importe total de 766,027.0 miles de pesos, a efecto de ser evaluadas, determinar e informar el otorgamiento de subsidios por concepto de becas del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas), en incumplimiento de los numerales 3.4.1.2.1 "Procedimiento de Selección" de los "Lineamientos de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas)", emitidos el 26 de febrero de 2007 y 3.4.1.2.1 "Procedimiento de Selección" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2007.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Se constató que se otorgaron subsidios por concepto de becas a 1,717 beneficiarios por 8,918.0 miles de pesos que no cumplieron con el requisito de ser menores de 20 años al momento de solicitar la beca; al respecto, con la información de la base de datos del padrón de beneficiarios validada por la SEMS se constató que tenían entre 21 y 77 años de edad, en incumplimiento del numeral 3.4.1.1.1 "Requisitos Generales" de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 8,918,020.00 pesos (ocho millones novecientos dieciocho mil veinte pesos 00/100 M.N.), por el otorgamiento de subsidios por concepto de becas a 1,717 beneficiarios que no cumplieron con el requisito de ser menores de 20 años al momento de solicitar la beca y que de acuerdo con la información de la base de datos del padrón de beneficiarios validada por la Subsecretaría de Educación Media Superior se constató que tenían entre 21 y 77 años de edad, en incumplimiento del numeral 3.4.1.1.1 "Requisitos Generales" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Se otorgaron becas a 3,319 beneficiarios por 17,490.8 miles de pesos que corresponden a los Centros de Formación para el Trabajo (CFT), que si bien están incluidos como población objetivo en las Reglas de Operación, no coinciden con la población que atiende el PNBREEMS, ya que éste tiene como principal objetivo atender a la población en edad de cursar estudios de nivel medio superior y apoyar a jóvenes que continúen sus estudios; en tanto que los CFT tienen como objetivo la formación de recursos humanos que satisfagan las necesidades de los sectores productivo y de servicios, lo que incumple el numeral 2.2. "Específicos" de las Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública evalúe el otorgamiento de becas a los Centros de Formación para el Trabajo (CFT) y, en caso de no ser procedentes, las canalice a otros programas gubernamentales para que el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior cumpla con sus objetivos, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Media Superior.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Con respecto al otorgamiento de becas, se constató que del importe total de becas por 766,027.0 miles de pesos el 35.6 % (272,946.2 miles de pesos) se distribuyó a hombres, y el 64.4% (493,080.8 miles de pesos) a mujeres, como se muestra en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE BECAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
(NO BENEFICIADOS POR OTROS PROGRAMAS) POR GÉNERO

Género	Núm. de alumnos beneficiados	Importe total en miles de pesos	Porcentaje
Hombre	48,129	272,946.2	35.6
Mujer	82,782	493,080.8	64.4
Total	130,911	766,027.0	100.0

FUENTE: Padrón de Beneficiarios proporcionado por la Subsecretaría de Educación Media Superior en archivo electrónico.

Se constató que los montos de los apoyos fueron de 625.0 a 790.0 pesos para hombres y de 650.0 a 830.0 pesos para la mujeres, según su nivel escolar y el tipo de bachillerato.

La entidad fiscalizada argumentó que las mayores deserciones y las menores tasas de eficiencia terminal en educación media superior se encuentran en las mujeres, situación por la que se les da, en cumplimiento del artículo Décimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

De acuerdo con las Reglas de Operación del PNBREEMS, "La beca cubriría un período lectivo de seis meses; para lo cual la Subsecretaría de Educación Media Superior cuenta con un presupuesto de \$931'700,000.00 para el ejercicio fiscal 2007", asimismo, señaló el ciclo escolar 2007-2008 (20 de agosto de 2007 al 4 de julio de 2008) para el pago de los montos mensuales de las becas; sin embargo, se constató que las becas cubrieron un periodo de 12 meses, de enero a diciembre de 2007, por lo cual se pagaron fuera de norma 229,535.6 miles de pesos entregados a 77,602 alumnos por concepto de becas del 1º, 2º y 3er. bimestres de 2007 correspondientes al ciclo escolar 2006-2007; lo que incumplió el numeral 3.3.2 "Monto del Apoyo" Reglas de Operación del PNBREEMS.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, cubrieron un periodo de 12 meses, de enero a diciembre de 2007, por lo cual se pagaron fuera de norma 229,535.6 miles de pesos entregados a 77,602 alumnos por concepto de becas del 1º, 2º y 3er. bimestres de 2007 correspondientes al ciclo escolar 2006-2007 y de acuerdo con las Reglas de Operación las becas cubrirían un periodo lectivo de seis meses, en incumplimiento del numeral 3.3.2 "Monto del Apoyo" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

La entrega de los subsidios por concepto de becas por 766,027.0 miles de pesos se realizaron a través de transferencias a cada una de las cuentas bancarias de los alumnos beneficiados a través de la cuenta bancaria productiva núm. 0156033792 de BBVA Bancomer, S.A., que abrió la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, autorizada por el Oficial Mayor mediante el oficio núm. O.M.- 0321 del 1 de junio de 2007, en cumplimiento del numeral 4 del oficio circular núm. 401-VFV-17974 del 30 de diciembre de 1998, vigente en 2007.

La Coordinación Administrativa de la SEMS, con nota informativa del 20 de octubre de 2008, dio a conocer que la Institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., solicitó el depósito de los recursos con una anticipación de 10 días para absorber los costos de la banca electrónica, plastificación y administrativa del sistema de dispersión y entrega de tarjetas.

Sin embargo, a la fecha de la auditoría (octubre 2008), la SEMS no presentó el contrato o convenio en donde se establezca la forma y plazos para la prestación de servicios de apertura de cuentas

bancarias a favor de los alumnos, dispersión y depósito de los recursos, emisión y entrega de las tarjetas, y donde se prevean los casos de devolución de los recursos a la SEP, tales como las cancelaciones de las cuentas bancarias por cese del alumno o por la no entrega de tarjetas bancarias de débito, entre otros; así como las condiciones del banco BBVA Bancomer, S.A., para la prestación de estos servicios. Lo anterior denota opacidad en la administración de los recursos públicos federales, en incumplimiento de los artículos 8, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, segundo párrafo, y 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron el contrato o convenio en donde se establezca la forma y los plazos para la prestación de servicios de apertura de cuentas bancarias a favor de los alumnos, dispersión y depósito de los recursos, emisión y entrega de las tarjetas, y donde se prevea los casos de devolución de los recursos a la Secretaría de Educación Pública, en los casos de cancelaciones de las cuentas bancarias por cese del alumno, por la no entrega de tarjetas bancarias de débito, entre otras; así como las condiciones del banco BBVA Bancomer, S.A., para la prestación de estos servicios lo que denota opacidad en la administración de los recursos públicos federales, en incumplimiento de los artículos 8, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1, segundo párrafo, y 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Con el análisis de los importes depositados a los alumnos en sus respectivas cuentas bancarias, se determinó que los montos de los movimientos bancarios de los listados denominados "LAY OUT" que la Coordinación Sectorial de la SEMS envía a la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros para la dispersión de los recursos a los beneficiarios a través del banco BBVA Bancomer, S.A., y los resúmenes de sistema bancario "Pagel", en algunos casos son superiores a los apoyos establecidos en el numeral 3.3.2 "Montos del Apoyo" de las Reglas de Operación del programa; al respecto, se determinó que a 484 alumnos beneficiados se les realizaron depósitos por un total de 6,709.6 miles de pesos no obstante que les correspondían 4,038.6 miles de pesos, por lo cual se les entregaron recursos adicionales por 2,671.0 miles de pesos.

Lo anterior incumplió el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 3.3.2 "Montos del Apoyo" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 2,671,030.00 pesos (dos millones seiscientos setenta y un mil treinta pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos adicionales depositados a 484 alumnos, diferencia que resultó de los 6,709,670.00 pesos que corresponden a los movimientos bancarios de los listados denominados "LAY OUT" que la Coordinación Sectorial de la Subsecretaría de Educación Media Superior envía a la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros para la dispersión de los recursos a los beneficiarios a través del banco BBVA Bancomer, S.A. y los resúmenes de sistema bancario "Pagel" con los 4,038,640.00 pesos de acuerdo a los montos de los apoyos establecidos en las Reglas de Operación del programa, incumplimiento del numeral 3.3.2 "Montos del Apoyo" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Se seleccionaron al azar 260 expedientes de alumnos beneficiados por un importe total de 1,750.0 miles de pesos que contienen la documentación requerida en el numeral 5.3.2. de las Reglas de Operación tales como: identificación oficial, acta de nacimiento certificada, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante oficial de domicilio y constancia de ingreso del hogar, no obstante que la SEMS es la responsable de la salvaguarda, los expedientes de los estudiantes seleccionados fueron proporcionados después del cierre de auditoría (18 de noviembre de 2008) debido a que estos estaban en las escuelas de las entidades federativas, lo anterior incumplió el numeral 5.3.2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca los mecanismos de control y supervisión a fin de que en lo subsecuente los expedientes de los beneficiarios del programa sean salvaguardados por la instancia correspondiente de acuerdo con lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Media Superior.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Del padrón de beneficiarios proporcionado por la SEMS se seleccionaron a 90 alumnos beneficiados por 1,301.0 miles de pesos registrados como adscritos en el plantel Escuela Nacional Preparatoria (ENP) núm.1 "Gabino Barreda" de la Universidad Autónoma de México, al respecto la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la UNAM, proporcionó la documentación, en medios electrónicos, donde se constató que los alumnos cumplieron con la entrega de la documentación solicitada, en cumplimiento del numeral 5.3.2 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas).

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

De los 90 alumnos seleccionados sólo 3 pertenecen al plantel ENP núm.1 "Gabino Barreda"; y de los 87 restantes la DGOSE informó que 66 corresponden a los planteles de Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH): 7 de Azcapotzalco, 4 de Naucalpan, 20 de Oriente, 12 del Sur y 23 de Vallejo, y 21 de las ENP: 2 de la núm. 2 "Erasmus Castellanos Q", 3 de la núm. 3 "Justo Sierra", 4 de la núm. 4 "Vidal Castañeda y N.", 4 de la núm. 5 "José Vasconcelos", 1 de la núm. 6 "Antonio Caso", 2 de la núm. 7 "Ezequiel A. Chávez", 2 de la núm. 8 "Miguel E. Schultz" y 3 de la núm. 9 "Pedro De Alba".

Asimismo, en la base de datos del padrón de beneficiarios la SEMS no identificó a que Subsistema de Educación Media Superior corresponden 6,886 por 33,293.4 miles de pesos conforme a la población objetivo que establece las Reglas de Operación del Programa.

Además, se constató que una misma cuenta de correo electrónico (medio por el cual se le notifica a los alumnos los resultados de su proceso de selección para el otorgamiento de becas) que se describen en la base de datos se utiliza hasta para 11,097 beneficiarios. Al respecto, los planteles informaron que se debe a que los alumnos no cuentan con la tecnología, sobre todo en zonas rurales; la señal satelital se interrumpe frecuentemente o no tienen una cuenta de correo personal, por lo que los planteles son quienes comunican el resultado del proceso de selección a cada alumno.

Lo anterior denota carencia de mecanismos de control, supervisión y seguimiento para la integración del padrón de beneficiarios de las becas, así como la falta de actualización y escasa confiabilidad en los registros de la base de datos del Padrón de Beneficiarios del PNBREEMS que realiza la SEMS, en incumplimiento del artículo 6, fracción II, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de

Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, vigente en 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos para que se realice una actualización de los registros de la base de datos del Padrón de Beneficiarios del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior y ésta refleje el plantel educativo y Subsistema de Educación Media Superior al que pertenece cada alumno, y que se proporcionen medios de comunicación alternos para que los alumnos conozcan los resultados de su proceso de selección, en cumplimiento del artículo 6, fracción II, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, vigente en 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Se entrevistaron a 26 estudiantes a los que se les otorgaron becas por 221.8 miles de pesos, al respecto se constató que en general desconocen el tipo de beca otorgada, el monto que les corresponde, la periodicidad de la beca y las fechas de pago, por lo cual señalan que la beca es irregular; asimismo, no reciben estado de cuenta bancario y en algunos casos el banco les cobró comisión por manejo de cuenta o tarjeta de débito.

Asimismo, se constató que dichas irregularidades motivaron que 12 estudiantes presentaran sus cartas de renuncia de la beca otorgada por la SEP, para poder acceder a otra opción de beca. Lo anterior incumplió el artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 2 "Objetivos" de las Reglas de Operación del PNBREEMS el cual establece entre otros "Apoyar la incorporación y retención de la Educación Media Superior, de estudiantes que no continuarían estudiando debido a su situación socioeconómica".

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de supervisión y control que aseguren que a los beneficiarios de las becas del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior se les dé a conocer en forma precisa el tipo de beca que se les otorgó, el monto que les corresponde, la periodicidad de la beca y las fechas de pago, y para que, en su caso, se realicen las gestiones con la institución bancaria correspondiente para realizar el reembolso de las comisiones cobradas a los estudiantes, así como la entrega oportuna de sus estados de cuenta bancarios, en cumplimiento de los objetivos del Programa de Becas a Estudiantes de Educación Media Superior.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 28 Observación Núm. 1

La SEMS no cuenta con un Padrón Único de Beneficiarios de becas existentes, mediante el establecimiento de sistema integrado de becas tal como lo establece el numeral 2.8 del Programa Sectorial de Educación.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de supervisión a efecto de que se establezca un sistema integrado de becas existentes para la conformación de un Padrón Único de Beneficiarios, en cumplimiento del numeral 2.8 del Programa Sectorial de Educación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

La Evaluación Externa del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) se constató que fue realizada por la empresa Valora Consultoría, S.C., empresa especializada en educación, cultura y capacitación y que cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; asimismo, se constató que cumplió con la presentación de los requisitos para su contratación y los apartados del informe de evaluación externa, de conformidad con los artículos 78, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; décimo octavo, fracción I, vigésimo primero, vigésimo segundo, fracciones I a VII, y trigésimo segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Los resultados de la Evaluación Externa fueron presentados por la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Secretaría de la Función Pública y a la H. Cámara de Diputados, mediante oficio DGEP/232/2007 de fecha 31 de octubre de 2007; sin embargo, debieron entregarse a más tardar el 31 de agosto de 2007, lo que incumplió el artículo 26, fracción II, del PEF para el ejercicio fiscal 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, la evaluación externa del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes

de Educación Media Superior se entregue oportunamente, en cumplimiento de lo que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

Con respecto a la Evaluación Interna del programa, se comprobó que la SEMS y la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) no la llevaron a cabo, lo que originó que no se detectaran las deficiencias del PNBREEMS a fin de implementar las medidas correctivas necesarias, tendentes a dar transparencia a los procesos del otorgamiento de las becas, en incumplimiento el numeral 7.1 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) y los artículos 6, fracción IV, y 8, fracciones V, VII y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0440-08-009 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no llevaron a cabo la Evaluación Interna del programa, lo que originó que no se detectaran las deficiencias del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior a fin de implementar las medidas correctivas necesarias, tendentes a dar transparencia en los procesos del otorgamiento de las becas, en incumplimiento del numeral 7.1 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) y de los artículos 6, fracción IV, y 8, fracciones V, VII y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

El Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior en general se manejó con opacidad, ya que no contó con mecanismos de planeación, organización, control y supervisión en virtud de que no se cuenta con una estructura ocupacional que permita operar el Programa; se constató la falta de emisión por la autoridad competente y publicación oportuna de los Lineamientos y Reglas de Operación para la solicitud, evaluación, aprobación y otorgamiento de las becas; asimismo, el personal que operó el Programa no contó con la experiencia técnica y operativa necesaria para su control, registro, seguimiento y evaluación.

Los citados Lineamientos y Reglas de Operación se formularon con deficiencias al no precisar los formatos, plazos para trámite de solicitud de becas; la designación y funciones de las instancias de control, vigilancia y evaluación del Programa y de la que valida el proceso de selección de los beneficiarios, lo que motivó la no integración del Comité Externo de Becas y el Consejo Social y el incumplimiento de la función principal del Comité Académico Interno, que es la de evaluar e informar sobre las becas otorgadas.

La falta de comunicación entre la Dirección General Adjunta, la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración, la Dirección General Educación Tecnológica Industrial, la Coordinación Administrativa, adscritas en la SEMS, y la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, áreas que intervienen en el proceso de selección, validación, autorización y pago de las becas, impactó en una deficiente selección de los candidatos con edades muy superiores a lo establecido; otorgamiento incorrecto de los montos de las becas; la falta de formalización de un contrato o convenio, en donde se establecieran las condiciones ofrecidas y solicitadas por la institución bancaria correspondiente para la dispersión de los recursos; entre otros.

Lo anterior repercute en el incumplimiento de las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación que, en su numeral 2.8, señala "Establecer un sistema integrado de becas de educación media superior, que cuente con mecanismos de transparencia y corresponsabilidad de los beneficiarios".

Cabe señalar que lo antes indicado se encuentra observado en forma particular en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0440-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de planeación, organización, control y supervisión que garanticen que sus programas de becas a través de los cuales se canalicen subsidios se operen en forma adecuada y en congruencia con lo que al efecto establezcan las políticas asentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Impacto de las Observaciones**Errores y Omisiones de la Información Financiera*

Importe: 358,831.2 (miles de pesos)

El importe por 358,831.2 miles de pesos que se registraron y reportaron incorrectamente en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas".

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 11,589.0 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 0.0 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 0.0 miles de pesos

El importe por 11,589.0 miles de pesos, está integrado por 8,918.0 miles de pesos que se otorgaron a alumnos que no cumplieron con el requisito de ser menores de 20 años, y 2,671.0 miles de pesos por concepto de recursos adicionales entregados a 484 alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Retención de estudiantes de Educación Media Superior.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 21 observación(es) que generó(aron) 23 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 12 a Recomendación(es), 2 a Pliego(s) de Observaciones y 9 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa Nacional de Becas Nivel Medio Superior, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 766,027.0 miles de pesos, que representa el 55.2 % de la partida 4107 "Subsidios para la Capacitación y Becas" reportado en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas) respecto de las

operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a la falta de delimitación de atribuciones y responsabilidades del personal y de las áreas que intervienen en el proceso de selección, validación, autorización y pago de las becas; las Reglas de Operación no se emitieron en los tiempos establecidos; los Lineamientos para el otorgamiento de las becas no los emitió la autoridad competente ni se publicaron; ni se precisaron los formatos y plazos para el trámite de solicitud de beca, modelo de la convocatoria y el diagrama de flujo del proceso de selección; se registraron y reportaron incorrectamente 358,831.2 miles de pesos en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas"; se otorgaron recursos por 8,918.0 miles de pesos a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de ser menor de 20 años y se entregaron recursos adicionales de los que les correspondía a los estudiantes, por 2,671.0 miles de pesos; y la falta de un Padrón Único de Beneficiarios de becas.

V.2.1.4.8. Programa Nacional de Becas Nivel Superior

Auditoría: 07-0-11100-02-0444

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,271,751.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,329,605.0 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, se constató que la Dirección General de Educación Superior Universitaria, unidad responsable 511, ejerció 2,271,751.6 miles de pesos en la partida 4107 "Subsidios para Capacitación y Becas", de los cuales se revisaron 1,329,605.0 miles de pesos, que representan el 58.5%.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

4107 "Subsidios para capacitación y becas".

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Educación Superior Universitaria (DGESU) dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF) dependiente de la Oficialía Mayor (OM) de la SEP.

Antecedentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otros programas de becas, tiene a cargo el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES), creado en 2001, sujeto a Reglas de Operación que tiene como objetivos específicos reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor retención de los estudiantes en los programas educativos; impulsar la formación de profesionales en áreas del conocimiento que requiera el desarrollo estatal, regional y nacional en programas de reconocida calidad, y disminuir la brecha en los niveles de absorción de egresados del nivel medio superior y en la cobertura de atención de los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura entre las entidades federativas.

La población objetivo se constituye por estudiantes de instituciones públicas de educación superior que se encuentren inscritos en programas de técnico superior universitario o profesional asociado, o de licenciatura que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se describen en las Reglas de Operación, publicadas el 28 de febrero de 2007.

La SEP, para dar cumplimiento al PRONABES, formalizó los Convenios de Coordinación con los Gobiernos de los Estados, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Lineamientos de Coordinación con las Instituciones Públicas Federales: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Para efectuar la operación del PRONABES estatal, y la debida inversión y administración de los recursos que aporte la federación y el estado, se constituyó un fideicomiso por cada entidad federativa e institución federal autónoma y la apertura de una “cuenta especial” en el caso de las instituciones de educación superior dependientes de la SEP.

Las instancias ejecutoras del Programa son los Comités Técnicos de los Fideicomisos del PRONABES en las entidades federativas y Comités Técnicos en las instituciones federales de educación superior autónomas o dependientes de la SEP.

La Coordinación Nacional del PRONABES, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, es la instancia normativa, de control, vigilancia y seguimiento; asimismo, es la responsable de la asignación de los recursos financieros disponibles a los estados y a las instituciones públicas de educación superior.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contó con su Reglamento Interior vigente durante 2007, se expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2005, el cual en los artículos 18 y 35 establece las atribuciones que le corresponden a las direcciones generales de Educación Superior Universitaria (DGESU) y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPRF); además, la estructura orgánica con la que operó la SEP fue aprobada por el Secretario de Educación Pública en enero de 2006, de conformidad con los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y 5, fracción VII, de su Reglamento Interior.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP, vigente en 2007, fue publicado en el DOF el 16 de diciembre de 1994, y no corresponde con la estructura autorizada para el año sujeto de revisión. Al respecto, se constató que el 16 de junio de 2008, la Secretaría de Educación Pública expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual General de Organización, donde se establecen las bases de organización y funcionamiento de sus unidades administrativas y se describen la misión, visión y atribuciones, el cual se encuentra actualizado de conformidad con el Reglamento Interior de la

SEP del 21 de enero de 2005, en cumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, se constató que la Estructura Orgánica es acorde con la aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) según el oficio núm. SSFP/408/0734-SSFP/408/1428 del 20 de julio de 2007, con modificaciones aprobadas y registradas por la SFP según los oficios SSFP/408/0801-SSFP/412/1604 y SSFP/408/0305-SSFP-SSFP/412/1338 del 10 de agosto de 2007 y del 21 de julio de 2008, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 7, fracciones XVI y XVIII; y 36, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Se constató que el Manual de Organización específico de la DGESU, vigente en 2007, fue expedido el 21 de noviembre de 1994, por lo que no estuvo actualizado ya que no se ajustó al Reglamento Interior vigente de la SEP del 21 de junio de 2005, ni a la estructura orgánica aprobada por la Secretaría de la Función Pública, con oficio núm. SSFP/408/0801 del 10 de agosto de 2007, con vigencia a partir del 1 de enero de 2007. No obstante lo anterior, se constató que para 2008 contó con el Manual de Organización que fue aprobado por el C. Oficial Mayor y expedido por la C. Secretaria del ramo mediante el oficio núm. 1078/07 del 14 de diciembre de 2007, registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el 22 de enero de 2008, en cumplimiento de los artículos 19 de la LOAPF y 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

La DGESU no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo que ocasiona que no estén normados todos los procesos y documentos requeridos para llevar a cabo sus funciones, conforme a la Guía Técnica establecida por la Dirección General de Innovación Calidad y Organización (DGICO). Al respecto, a la fecha de la auditoría (noviembre de 2008) la Coordinación Administrativa de la DGESU argumentó que está llevando a cabo un programa de trabajo conjuntamente con los enlaces de cada dirección de área para elaborar los citados manuales y éstos se remitan en diciembre de 2008, para la revisión y registro en la DGICO y en la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ).

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión para asegurar que se concluya con la elaboración y expedición por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública y registro en la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización y en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, de los manuales de procedimientos de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

La Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, instancia normativa, de control, vigilancia y seguimiento; responsable de la asignación de los recursos financieros disponibles a los estados y a las instituciones públicas de educación superior de carácter federal, no cuenta con una estructura orgánica o demarcación de funciones y responsabilidades que permita operar el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, lo que ocasiona que no se tengan delimitadas las atribuciones y responsabilidades del personal, ni que estén normados todos los procesos y documentos que se requieren para llevar a cabo sus funciones con respecto al programa.

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracciones IV, V y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión para que la operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores se realice de conformidad con la estructura orgánica o delimitación de funciones y responsabilidad necesaria que garantice el control, registro, seguimiento y evaluación de las operaciones del programa, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracciones IV, V y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

La Coordinación Nacional del PRONABES cuenta con el "Manual de Calidad del Servicio para el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior PRONABES" que emitió el 29 de abril de 2005, el cual incluye entre otros procesos sustanciales para la ejecución del Programa, los siguientes: Elaboración, Publicación y Difusión de la Convocatoria, Registro de Solicitantes, Evaluación y Selección de los Expedientes de los Aspirantes (en el que se precisa la documentación necesaria para la integración de los expedientes), Pago de Becas, Instructivo para Identificar Incidencias, Bajas y Suspensiones de Beca, y Evaluación al Impacto del Programa.

Al respecto, la Coordinación Nacional del PRONABES informó que este manual de calidad se elaboró para contar con la certificación de ISO9001:2000 en 2005, y a partir de 2006, no se actualizó ya que no se contó con los recursos para continuar con dicha certificación.

El manual no está elaborado conforme con la Guía Técnica para la elaboración y presentación de manuales de procedimientos de la SEP establecida por la DGICO, por lo que no cuenta con el registro de ésta y de la DGAJ, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; y 13, fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren que el "Manual de Calidad del Servicio para el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior PRONABES" se revise y actualice conforme a la Guía Técnica de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización y cuente con el registro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 13, fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

En la comparación de las cifras del presupuesto original autorizado, modificado, ejercido y economías de la partida 4107 "Subsidios para la capacitación y becas" reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2007, con las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SEP, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, no se observaron diferencias.

COMPARATIVO DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007 POR ACTIVIDAD PRIORITARIA

Actividad Prioritaria	Presupuesto (Miles de pesos)					
	Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Ejercido	Economías
R042 Fortalecimiento del Programa de Becas	0.0	1,017,668.2	85,258.0	932,410.2	932,410.2	0.0
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado	490,305.8	69,921.4	69,921.4	490,305.8	490,305.8	0.0
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	849,838.0	849,838.0	850,640.3	849,035.7	849,035.7	0.0
Total EEP	1,340,143.8	1,937,427.6	1,005,819.7	2,271,751.7	2,271,751.7	0.0
Total CHPF	1,340,143.8	1,937,427.6	1,005,819.7	2,271,751.7	2,271,751.7	0.0
Diferencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007 y Estados del Ejercicio del Presupuesto proporcionados por la SEP.

Lo anterior cumplió con los artículos 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 234 y 242 de su reglamento.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio número 307-A-0055 del 12 de enero de 2007, comunicó a la SEP su calendario de presupuesto original autorizado por 151,963,400.0 miles de pesos, para el ejercicio 2007, monto que incluye 1,340,143.8 miles de pesos, que corresponden a la partida 4107 "Subsidios para Capacitación y Becas", en cumplimiento del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

El presupuesto modificado por 2,271,751.7 miles de pesos está respaldado en las adecuaciones presupuestarias correspondientes a las ampliaciones y reducciones por 1,937,427.6 y 1,005,819.7 miles de pesos, respectivamente; se elaboraron, tramitaron y autorizaron, en cumplimiento de los artículos 57 al 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del 92 al 97 de

su reglamento; así como de los Lineamientos Normativos y de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 307.A.0310 del 5 de mayo de 2005, vigentes en 2007.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Se constató mediante el auxiliar presupuestal y 50 cuentas por liquidar certificadas de la partida 4107 "Subsidios para capacitación y becas", que se registraron y reportaron 480,569.2 miles de pesos por concepto de becas del PRONABES en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas" (becas de excelencia, de titulación, de superación profesional, de vinculación y de servicio social); sin embargo, corresponden a la actividad prioritaria S028 "Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)" (becas para la reducción de deserción de estudiantes), sin que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros realizara la transferencia de los recursos, ya que no se analizaron, determinaron y tramitaron las modificaciones presupuestarias procedentes, por lo cual las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007, en el PRONABES, no corresponden con la realidad del gasto. Lo anterior incumplió los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, Revelación Suficiente y Control Presupuestario.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública fortalezca los mecanismos de supervisión y control para que en lo subsecuente la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros realice las adecuaciones presupuestarias, a fin de que la información del ejercicio de los recursos del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores que se presenta en la Cuenta Pública se ajuste invariablemente a lo que establecen los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; 35, fracción I, del

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, Revelación Suficiente y Control Presupuestario.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no analizaron, determinaron ni tramitaron las modificaciones presupuestarias procedentes, por lo cual las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007, en el PRONABES, no corresponden con la realidad del gasto, en incumplimiento de los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción I, 234 y 242 de su reglamento; 35, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, Revelación Suficiente y Control Presupuestario.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Se constató que mediante la adecuación presupuestaria con folio núm. 2007-11-511-2996 del 22 de febrero de 2008 se autorizó una ampliación líquida por 446,340.9 miles de pesos a la partida 4107 "Subsidios para la Capacitación y Becas" actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas", la cual fue solicitada por la Coordinación Nacional del PRONABES mediante el oficio núm. PRONABES/285/2007 del 20 de diciembre de 2007, "Con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos contraídos con la comunidad en el otorgamiento de becas de educación superior que

promuevan la Excelencia Académica y la realización de Servicio Social", en el marco del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que contempla como meta otorgar 400 mil becas educativas en educación superior.

La SEP registró y reportó como ejercidos 446,340.9 miles de pesos, recursos que al 31 de diciembre de 2007 no estaban devengados ya que no existía la obligación de pago al desconocer quiénes serían los beneficiarios de becas del programa denominado "Fortalecimiento del Programa de Becas".

Al respecto, la Coordinación Nacional del PRONABES, mediante el oficio núm. PRONABES/309/2008 del 30 de octubre de 2008, solicitó la radicación de los recursos por 446,340.9 miles de pesos a la DGESE para el pago de los compromisos que se establecerán hasta el 8 de diciembre de 2008 con la publicación de los resultados de la selección de los beneficiarios del programa, según convocatorias abiertas entre el 20 de octubre y 25 de noviembre de 2008.

Lo anterior incumplió el artículo 2, fracción XXXVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción I, y 175 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión registraron y reportaron como ejercidos 446,340.9 miles de pesos, recursos que al 31 de diciembre de 2007 no estaban devengados, ya que con el oficio núm. PRONABES/309/2008 del 30 de octubre de 2008, la Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores solicitó la radicación de los recursos a la Dirección General de Educación Superior Universitaria para el pago de los compromisos que se establecerán hasta el 8 de diciembre de 2008, con la publicación de los resultados de la selección de los beneficiarios del programa denominado "Fortalecimiento del Programa de Becas" (nuevo programa de becas en 2008), según convocatorias abiertas entre el 20 de octubre y 25 de noviembre de 2008, en incumplimiento del artículo 2, fracción XXXVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66,

fracción I, y 175 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

La Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP autorizó la ampliación líquida por 446,340.9 miles de pesos, mediante el oficio núm. 307-A.-3128 del 29 de diciembre de 2007, en el que señaló que “ha establecido un esquema de cierre presupuestario consistente en previsiones de recursos basados en acuerdos de ministración que permiten realizar un cierre de flujo de caja una vez que se tienen los resultados de los ingresos y de las entidades en el mes de enero...”, “... para tales propósitos se establece el presente mecanismo presupuestario, que considera el devengo de los recursos a partir de los compromisos para cumplir con la meta de 400 mil becas; es decir, la justificación se ampara en el programa de becas y la comprobación con pagos a becarios elegidos en el ejercicio 2008”, lo que “...permitirá coadyuvar al cumplimiento de los compromisos que implica alcanzar la meta de 400 mil becas educativas en educación superior para jóvenes cuyos ingresos familiares se ubiquen en los cuatro primeros deciles.”

No obstante, el presupuesto devengado de acuerdo con el artículo 2, fracción XXXVI, de la LFPRH es “el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables...”.

Además, el artículo 175 del RLFPFH establece que “los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal...”.

Por lo tanto, la SHCP incumplió lo que indican los artículos 2, fracción XXXVI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 175 de su reglamento, y contrapuso lo que disponen los citados ordenamientos normativos, ya que los 446,340.9 miles de pesos a la fecha de la auditoría (noviembre de 2008) no estaban devengados, y se debieron considerar como economías y con base en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracciones I y III, de su reglamento y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, estos recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior ocasionó que las cifras presentadas como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, por 446,340.9 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas", no corresponden con la verdad ya que no están devengados, en incumplimiento de los artículos 2, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

Acción Emitida

07-9-06110-02-0444-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes, resuelva y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión consideraron como "...el devengo de los recursos a partir de los compromisos para cumplir con la meta de 400 mil becas; es decir la justificación se ampara en el programa de becas y la comprobación con pagos a becarios elegidos en el ejercicio 2008..."; y contrapusieron e incumplieron lo que disponen los artículos 2, fracción XXXVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 175 de su reglamento, ya que los 446,340.9 miles de pesos a la fecha de la auditoría (noviembre de 2008) no estaban devengados, por lo que se debieron considerar como economías, y con base en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 66, fracciones I y III, de su reglamento y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, estos recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Lo anterior ocasionó que las cifras presentadas como parte del presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, por 446,340.9 miles de pesos, en la Actividad Prioritaria R042 "Fortalecimiento del Programa de Becas", no correspondan con la verdad ya que no están devengados, en incumplimiento de los artículos 2, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su reglamento, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y Revelación Suficiente.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se comprobó que para la operación y ejecución del PRONABES se contó con las “Reglas de Operación y los indicadores de evaluación y gestión del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores” (ROPRONABES), publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contaron con el dictamen la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), mediante los oficios núms. 315-A-00251 y COFEME/07/0507 del 23 de enero y 8 de febrero de 2007, respectivamente.

Cabe señalar que dichas reglas contienen los requisitos tales como: la población objetivo, coordinación entre la dependencia y las entidades federativas, procedimientos, convocatoria, criterios de selección, indicadores de resultados y de evaluación e impacto, diagrama de flujo del proceso de selección, plazos para el trámite y resolución, y la unidad administrativa ante quien se realiza el trámite.

Lo anterior cumplió con los artículos 77, fracción II, incisos a, y b, subincisos i, ii, vii y viii, de la LFPRH y artículo 26, fracción I, décimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Se constató que las Reglas de Operación del PRONABES no incluyen formatos de: solicitud de la beca, encuesta socioeconómica, presentación de los informes financieros de los Fideicomisos Estatales e Instituciones Educativas Autónomas; no contiene los modelos de convenio o del documento en donde se establece el importe de la aportación federal y estatal para cada ciclo escolar; ni se precisan los medios de publicación de las convocatorias, en contravención del artículo 77, fracción II, incisos a y b, subinciso ii, y último párrafo, de la LFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión para que las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores contengan los formatos para

solicitud de la beca, de la encuesta socioeconómica, y presentación de los informes financieros; además, los modelos de convenio o del documento en donde se establece el importe de la aportación federal y estatal para cada ciclo escolar; asimismo, que se precisen los medios de publicación de las convocatorias, en cumplimiento del artículo 77, fracción II, incisos a y b, subinciso ii, y último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Para la ejecución del PRONABES, se constató que mediante 76 cuentas por liquidar certificadas por 1,329,605.0 miles de pesos y cuatro adecuaciones presupuestarias (en el caso de las instituciones educativas dependientes de la SEP) por 85,560.3 miles de pesos, se radicaron los recursos a las 31 entidades federativas y seis instituciones de educación superior por 1,415,165.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES ESTATAL Y FEDERAL
AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES

(Miles de pesos)

Estado / Institución	Aportación Federal	Aportación Estatad / Institucional	Total PRONABES
Aguascalientes	16,264.0	15,632.0	31,896.0
Baja California	11,028.0	8,500.0	19,528.0
Baja California Sur	16,200.0	16,200.0	32,400.0
Campeche	12,632.0	12,632.0	25,264.0
Chiapas	48,264.0	47,000.0	95,264.0
Chihuahua	36,896.0	35,948.0	72,844.0
Coahuila	25,632.0	25,000.0	50,632.0
Colima	8,500.0	8,500.0	17,000.0
Durango	26,000.0	13,000.0	39,000.0
México	156,004.0	122,717.6	278,721.6
Guanajuato	58,160.0	56,896.0	115,056.0
Guerrero	26,264.0	20,000.0	46,264.0
Hidalgo	56,057.0	40,000.0	96,057.0
Jalisco	50,948.0	50,948.0	101,896.0
Michoacán	46,000.0	46,000.0	92,000.0
Morelos	8,414.0	7,150.0	15,564.0
Nayarit	14,264.0	14,164.0	28,428.0
Nuevo León	31,264.0	30,948.0	62,212.0
Oaxaca	52,000.0	20,000.0	72,000.0
Puebla	75,056.0	54,948.0	130,004.0
Querétaro	22,528.0	20,948.0	43,476.0
Quintana Roo	20,948.0	15,000.0	35,948.0
San Luis Potosí	29,000.0	23,000.0	52,000.0
Sinaloa	24,000.0	24,000.0	48,000.0
Sonora	26,580.0	25,000.0	51,580.0
Tabasco	53,597.3	41,580.0	95,177.3
Tamaulipas	50,000.0	50,000.0	100,000.0
Tlaxcala	15,379.2	7,500.0	22,879.2
Veracruz	124,948.0	124,948.0	249,896.0
Yucatán	33,632.0	33,000.0	66,632.0
Zacatecas	29,960.7	29,954.3	59,915.0
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía	884.8	0.0	884.8
Universidad Autónoma Metropolitana	41,300.0	21,300.0	62,600.0
Universidad Nacional Autónoma de México	81,000.0	81,000.0	162,000.0
Subtotal	1,329,605.0	1,143,413.9	2,473,018.9
Escuela Nacional de Antropología e Historia	802.3	802.3	1,604.6
Instituto Politécnico Nacional	80,000.0	61,000.0	141,000.0
Universidad Pedagógica Nacional	4,758.0	4,074.0	8,832.0
Subtotal	85,560.3	65,876.3	151,436.6
Total	1,415,165.3	1,209,290.2	2,624,455.5

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, Adecuaciones
Presupuestarias

Al respecto, la SEP para cumplir con el PRONABES formalizó Convenios de Coordinación con los 31 gobiernos de los estados, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre el 24 de mayo y 28 de septiembre de 2001, y Lineamientos de Coordinación con la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN) entre el 6 de julio de 2001 y 3 de septiembre de 2003.

Las aportaciones federales por 1,415,165.3 miles de pesos fueron comunicadas por la Coordinación Nacional del Programa, mediante los oficios enviados a los titulares de la educación en las entidades federativas y a los directores de las instituciones educativas, en los que se establece el monto a otorgar; a su vez las entidades federativas e instituciones de educación superior comunicaron de igual forma las aportaciones por 1,209,290.2 miles de pesos para el PRONABES de acuerdo con su disponibilidad presupuestal para cada ejercicio.

Lo anterior se realizó de conformidad con lo que establecen los numerales 3.5 “Derechos, obligaciones y sanciones”, incisos 1 y 2, subinciso a; y 4.2 “Ejecución”, inciso a, b y 2, de las Reglas de Operación del PRONABES.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Se comprobó que para la asignación de los recursos del PRONABES por 1,415,165.3 miles de pesos a las 31 entidades federativas y 6 instituciones educativas, la SEP no proporcionó evidencia de que consideró: el número de estudiantes en cada entidad federativa que se encuentren realizando estudios en el último año del bachillerato, el promedio del ingreso per cápita en cada entidad federativa, el grado de marginalidad de las entidades federativas y la cantidad de solicitudes de becas recibidas en el ciclo escolar anterior que cumplieron requisitos pero que no pudieron ser atendidas por la disponibilidad presupuestal.

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que para la asignación de los recursos se consideró en primer lugar la disponibilidad presupuestal de la SEP y de las entidades federativas e instituciones educativas y en segundo término el número de becas asignadas en el ciclo escolar anterior.

Si bien es cierto que en el numeral 4.2. de las Reglas de Operación se prevé que las aportaciones serán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, también lo es que el no considerar los puntos señalados en el primer párrafo de este resultado denota opacidad en la equidad del acceso y permanencia en la educación superior de un mayor número de estudiantes de escasos recursos.

Lo anterior infringió el artículo 75, fracciones I, III y IV, de la LFPRH y el numeral 4.2. "Ejecución", párrafos octavo y noveno, de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, para la asignación de los recursos del PRONABES para el ciclo escolar 2007-2008 por 1,415,165.3 miles de pesos a las 31 entidades federativas y 6 instituciones educativas, no proporcionaron evidencia de que consideraron: el número de estudiantes en cada entidad federativa que se encuentren realizando estudios en el último año del bachillerato, el promedio del ingreso per cápita en cada entidad federativa, el grado de marginalidad de las entidades federativas y la cantidad de solicitudes de becas recibidas en el ciclo escolar anterior que cumplieron requisitos pero que no pudieron ser atendidas por la disponibilidad presupuestal, en incumplimiento del artículo 75, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 4.2. "Ejecución", párrafos octavo y noveno, de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Las 31 entidades federativas, la UNAM y la UAM suscribieron los Contratos de Fideicomiso para la operación financiera del PRONABES entre el 14 de mayo de 2001 y el 22 de marzo de 2002 en los que se estableció la apertura de una subcuenta específica a efecto de identificar y diferenciar los recursos públicos federales del programa del resto de las aportaciones, en cumplimiento de la Cláusula Quinta de los Convenios de Coordinación y numeral 4.2, incisos d y 2, subinciso d, de las ROPRONABES.

En el caso de las instituciones educativas superiores ENBA, IPN y la UPN se abrieron “cuentas especiales” bancarias para el manejo de los recursos aportados por la SEP para el otorgamiento de las becas del PRONABES, en cumplimiento del lineamiento Cuarto de los “Lineamientos de Coordinación” suscritos el 01 de septiembre de 2003 y numeral 4.2, inciso 2, subinciso d, de las ROPRONABES.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Con la información proporcionada por 31 Estados, la UNAM, UAM, IPN, UPN y la ENBA, se constató que los recursos federales por 1,414,363.0 miles de pesos se depositaron en las subcuentas específicas y cuentas especiales, en cumplimiento del numeral 4.2, inciso d y 2, subinciso d, de las ROPRONABES; cláusula Quinta de los Convenios de Coordinación; y Quinto de los Lineamientos de Coordinación.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

En el caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el depósito por 802.3 miles de pesos, entregados a 159 alumnos beneficiarios, se realizó en Banamex, S.A., a la cuenta bancaria núm. 9090164895 a nombre del INAH. Al respecto, se constató que ésta no es exclusiva para el manejo de los recursos del PRONABES, El INAH argumentó que se debió a desconocimiento a la norma, en incumplimiento del numeral 4.2, inciso 2, subinciso d, de las ROPRONABES y lineamiento Cuarto de los “Lineamientos de Coordinación” suscritos el 01 de septiembre de 2003, la cual indica que “Las instituciones de educación superior dependientes de la Secretaría, por su parte, deberán establecer una cuenta especial para la administración de los recursos del Programa”.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de supervisión y seguimiento para garantizar que las aportaciones de recursos federales se depositen en cuentas bancarias exclusivas

para el manejo de los recursos del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores y los Lineamientos de Coordinación que se suscriban con las instituciones educativas.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Las notificaciones por escrito de 22 entidades federativas y 2 instituciones educativas por la recepción de recursos federales no fueron enviadas a la Coordinación Nacional del PRONABES dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha del depósito de los recursos. Cabe señalar que éstas no fueron enviadas sino hasta 183 días hábiles después de la entrega de los recursos.

La institución educativa ENAH, a través del INAH, no realizó la notificación por escrito de la recepción de los recursos por un total de 802.3 miles de pesos; no obstante, se verificó la recepción en el estado de cuenta bancario.

Lo anterior incumplió el numeral 4.2.2 de las "Reglas de Operación y los indicadores de evaluación y gestión del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES)", publicadas el 28 de febrero de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control y supervisión a fin de que las entidades federativas e instituciones educativas notifiquen por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha del depósito de los recursos para que la Coordinación Nacional de Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores cuente con elementos que validen su aportación efectuada en las cuentas que para tal efecto fueron constituidas, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Se constató que para la difusión del Programa cada uno de los 31 estados y las 6 instituciones educativas emitieron las convocatorias públicas, en las Instituciones Educativas de las entidades federativas y del Distrito Federal, se publicaron en el portal de Internet de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y de las Instituciones Educativas, y fueron aprobadas por los Comités Técnicos Estatales e Institucionales del PRONABES, en cumplimiento de los numerales 4.1. “Proceso”, primer párrafo, 3.5. “Derechos, obligaciones y sanciones”, inciso 2, subinciso f, de las ROPRONABES.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

Se constató que 13 convocatorias no contienen los siguientes requisitos: cinco sin escudo de la Entidad Federativa; siete sin logotipo de la SEP; una sin logotipo del PRONABES; 11 sin fecha de su publicación; una no contiene el periodo de recepción de las solicitudes; una no señala los montos del apoyo; una no indica el periodo de la vigencia y duración de las becas; 13 no señalan los derechos y obligaciones de los becarios, ni de que estas disposiciones se encuentran en las Reglas de Operación del Programa y pueden ser consultadas en la respectivas páginas electrónicas de Internet y diez omitieron la leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

Lo anterior incumplió el artículo 25, fracción I, del PEF 2007; y los numerales 4.1, tercer párrafo y el Anexo 1 “Convocatoria Tipo” y 4.2. “Ejecución”, inciso e, subinciso VII, de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de supervisión y control para que en las convocatorias se incluyan todos y cada uno de los requisitos que señalan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, en cumplimiento de las disposiciones que al efecto disponga el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, y de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

En las bases de datos del Padrón de Beneficiarios de becas del PRONABES correspondientes al ciclo escolar 2007-2008 (1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008), enviadas por las entidades federativas e instituciones educativas a la Coordinación Nacional del Programa para su validación y publicación, se observó que la información corresponde a los periodos establecidos por ésta: "inicio" (septiembre a diciembre de 2007); "primer trimestre" (enero a marzo de 2008); "segundo trimestre" (abril a junio de 2008) y "tercer trimestre" (julio y agosto de 2008), como se muestra a continuación:

**PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
PARA ESTUDIOS SUPERIORES POR TRIMESTRE**

Estado / Institución Educativa Superior	Sep-Dic 2007		Ene-Mzo 2008		Abr- Junio 2008		Jul- Ago 2008		Total (1) (Miles de pesos)
	Núm. de Beneficiarios	Importe	Núm. de Beneficiarios	Importe	Núm. de Beneficiarios	Importe	Núm. de Beneficiarios	Importe	
Aguascalientes	3,016	0.0	2,963	7,460.8	0	0.0	0	0.0	7,460.8
Baja California	2,708	7,180.3	2,651	7,035.3	0	0.0	0	0.0	14,215.6
Baja California Sur	2,005	6,989.2	1,903	4,973.0	2,293	7,582.7	2,293	7,582.7	27,127.6
Campeche	2,039	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
Chiapas	9,179	30,693.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30,693.2
Chihuahua	7,230	19,011.1	6,523	17,026.1	6,487	11,279.9	6,487	11,279.9	58,597.0
Coahuila	5,275	0.0	4,824	20,761.5	0	0.0	0	0.0	20,761.5
Colima	1,678	4,306.0	1,500	3,848.1	1,492	3,829.4	1,492	3,829.4	15,812.9
Durango	4,455	15,451.9	3,953	10,154.9	3,821	6,554.7	3,821	6,554.7	38,716.2
Guanajuato	7,429	18,871.9	7,429	18,871.9	0	0.0	0	0.0	37,743.8
Guerrero	4,032	10,042.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10,042.7
Hidalgo	8,812	14,231.9	8,812	35,712.2	8,812	19,391.5	0	0.0	69,335.6
Jalisco	7,251	25,792.9	235	626.7	6,823	3,133.3	6,812	3,133.3	32,686.2
México	22,208	75,642.0	21,591	55,151.5	20,347	51,756.1	0	0.0	182,549.6
Michoacán	9,188	7,930.4	8,933	15,483.4	9,289	299.6	0	0.0	23,713.4
Morelos	1,510	5,177.1	1,326	3,340.8	0	0.0	0	0.0	8,517.9
Nayarit	1,677	2,493.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,493.7
Nuevo León	4,530	4,098.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,098.7
Oaxaca	3,971	10,162.7	3,896	6,665.5	3,442	5,884.6	0	0.0	22,712.8
Puebla	10,643	8,953.1	10,643	8,953.1	10,643	8,953.1	13,825	14,141.9	41,001.2
Querétaro	2,975	2,467.8	3,365	6,871.5	3,276	7,996.2	3,182	5,188.8	22,524.3
Quintana Roo	3,481	11,872.5	3,330	5,667.9	0	0.0	0	0.0	17,540.4
San Luis Potosí	4,693	16,403.1	4,672	12,246.3	4,647	12,182.6	0	0.0	40,832.0
Sinaloa	4,484	16,089.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16,089.6
Sonora	4,801	12,666.3	4,471	11,752.2	4,409	11,585.3	4,393	11,543.2	47,547.0
Tabasco	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
Tamaulipas	10,226	8,853.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,853.0
Tlaxcala	2,216	1,808.3	2,216	1,885.3	2,216	1,885.3	2,216	1,885.3	7,464.2
Veracruz	24,872	0.0	22,712	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
Yucatán	6,433	6,658.7	6,434	25,478.2	6,107	14,867.0	5,807	14,749.5	61,753.4
Zacatecas	5,184	13,412.7	4,826	16,570.0	5,267	14,495.3	5,225	8,970.2	53,448.2
ENAH	142	358.6	201	477.3	161	426.5	0	0.0	1,262.4
ENBA	116	399.6	116	399.6	20,448	52,018.1	114	393.6	53,210.9
IPN	13,341	44,396.0	15,339	35,270.1	15,426	38,177.7	0	0.0	117,843.8
UAM	4,828	12,583.2	4,830	12,589.2	5,378	13,906.8	5,379	13,909.5	52,988.7
UNAM	12,359	43,635.0	11,274	69,174.8	11,305	99,143.4	11,308	119,017.8	330,971.0
UPN	1,296	4,570.3	1,281	3,417.0	1,273	3,395.6	1,272	2,270.3	13,653.2
Totales	220,283	463,203.5	172,249	417,864.2	153,362	388,744.7	73,626	224,450.1	1,494,262.5

FUENTE: Base de Datos de los Padrones de Beneficiarios proporcionadas por la Coordinación Nacional del PRONABES

(1) Incluye la aportación estatal y federal

Al respecto, el Padrón de Beneficiarios proporcionado por la Coordinación Nacional del PRONABES por 1,494,262.5 miles de pesos no corresponde con los 2,624,455.5 miles de pesos, total aportado por la SEP y por las entidades federativas e instituciones educativas, por lo que se encuentra incompleto por un total de 1,130,193.0 miles de pesos al no presentar los datos de los estudiantes beneficiados, tales como: nombre, edad, CURP, folio consecutivo ni el importe otorgado a los mismos.

La Coordinación Nacional del Programa informó que esto se debe a que las entidades federativas no han cumplido el acuerdo tomado en la “VII Reunión Nacional de Responsables del PRONABES” celebrada el 21 y 22 de febrero de 2008, en el que se estableció la entrega de los padrones de beneficiarios durante los 10 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre.

Si bien, de acuerdo con el numeral 4.2.3 de las ROPRONABES, los Comités Técnicos en las entidades e instituciones educativas son los responsables de remitir la información, también lo es que la SEP es la responsable de validar y entregar la información a la Secretaría de la Función Pública para la integración del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), así como de garantizar la consistencia, calidad y puntualidad en la integración de la información.

Lo anterior incumplió los numerales 4.2.3 de las ROPRONABES y 2.3, apartado de “Designación del Enlace Institucional” del Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Programas de Padrones Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2006.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento para que los Comités Técnicos estatales e institucionales integren en forma correcta y completa el padrón de beneficiarios de las becas Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores; asimismo, que la Coordinación Nacional del Programa valide, entregue la información y garantice su consistencia, calidad y puntualidad en la integración de la información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, en cumplimiento del numeral 2.3, apartado de “Designación del Enlace Institucional” del Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de

marzo de 2006, y de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no enviaron oportunamente a la Coordinación Nacional de Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores el padrón de becarios actualizado cada trimestre, conforme a los tiempos establecidos en el acuerdo tomado en la "VII Reunión Nacional de Responsables del PRONABES" celebrada el 21 y 22 de febrero de 2008, en incumplimiento del numeral 4.2.3 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

De los padrones de beneficiarios entregados por las entidades federativas e instituciones educativas se constató que no han sido publicados en el portal de Internet del PRONABES (www.ses.sep.gob.mx) los correspondientes al "inicio" de los estados de Chiapas y Sinaloa; del primer trimestre 2008, de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y la ENBA.

Por lo que respecta al segundo y tercer trimestres de 2008, ninguno se ha publicado, lo que limita fomentar la transparencia del programa, en incumplimiento de los artículos 7, fracción XI, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 19, fracción III, de su reglamento; 25, fracción II, del PEF; y numeral 4.2.3, segundo párrafo de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento para que el padrón de beneficiarios de las becas Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores sea publicado en el portal de Internet y se fomente la transparencia del programa, en cumplimiento de los artículos 7, fracción XI, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 19, fracción III, de su reglamento y de lo que al efecto establezcan el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda; y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Para los efectos de la revisión del Padrón de Beneficiarios se consideró el periodo de "inicio" (septiembre a diciembre de 2007), que corresponde a 220,283 estudiantes beneficiados por 463,203.5 miles de pesos.

Con la comparación de los montos otorgados, según padrón de beneficiarios, con los montos de los apoyos que se establecen en las Reglas de Operación, se determinó que en 31 casos de alumnos de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, México, San Luis Potosí y Sinaloa recibieron becas por 202.8 miles de pesos, no obstante que les correspondían 124.0 miles de pesos, se les entregaron recursos adicionales por 78.8 miles de pesos.

Al respecto los Responsables Operativos de los fideicomisos del PRONABES en los estados aclararon que por errores operativos en el padrón de beneficiarios se duplicaron los nombres de los alumnos en la base de datos; con las cartas de instrucción de pago de los fideicomisos y confirmaciones de los abonos realizados por los bancos, donde consta el importe correcto pagado a los alumnos, y las correcciones de las bases de datos, se observó que no se efectuaron pagos duplicados.

Sin embargo, lo anterior denota que la información que contiene las bases de datos del padrón de beneficiarios que emiten los Comités Técnicos estatales del PRONABES no es confiable, en

incumplimiento al artículo 1°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 7, primer párrafo de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento para que los Comités Técnicos estatales integren en forma correcta el padrón de beneficiarios del programa en donde conste la cantidad real pagada a los beneficiarios de las becas del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores; en cumplimiento del artículo 1°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

En relación con los montos de las becas otorgadas a los estudiantes correspondientes al periodo de enero a agosto de 2008 (primero, segundo y tercer trimestres de 2008), se observó discrepancia en la presentación de la información por las entidades federativas e instituciones educativas, ya que en algunos casos los montos son mensuales, trimestrales y en otros los importes son acumulados, lo cual limitó realizar el comparativo con los montos de los apoyos que establece el numeral 3.4 de las Reglas de Operación. Lo anterior se debe a que los Comités Técnicos del PRONABES en cada entidad federativa y en cada institución pública de educación superior no consideraron los requerimientos de información solicitados en el Manual de Operación del SIIPP-G y la Coordinación Nacional del PRONABES no estableció criterios específicos para la presentación de la información del programa, en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, y 75, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 3.1, apartado "Actualización de registros de beneficiarios en el SIIPP-G", inciso 3, subinciso b, del Manual de Operación del Sistema Integral de

Información de Padrones de Programas Gubernamentales, y numeral 4.2.3, segundo párrafo, de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no consideraron los requerimientos de información solicitados en el Manual de Operación del SIIPP-G y no establecieron criterios para la presentación de la información del programa, lo que dio origen a la discrepancia en la presentación de la información por las entidades federativas e instituciones educativas, ya que en algunos casos los montos son mensuales, trimestrales y en otros los importes son acumulados, lo cual limitó la realización del comparativo con los montos de los apoyos que establece el numeral 3.4 de las Reglas de Operación, en incumplimiento de los artículos 1, segundo párrafo, y 75, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 3.1, apartado "Actualización de registros de beneficiarios en el SIIPP-G", inciso 3, subinciso b, del Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, y numeral 4.2.3, segundo párrafo, de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Se seleccionaron por muestreo estadístico 290 expedientes de estudiantes beneficiados con 1,854.3 miles de pesos en el ciclo escolar 2007-2008, de las 31 entidades federativas, de la ENBA, ENAH, UPN, UNAM, IPN y la UAM. Al respecto, se determinó que no contienen lo siguiente: el 4.8% copia de la CURP o acta de nacimiento, 5.1% solicitud, 34.8% declaración de que no cuenta con título previo a licenciatura, 34.1% comunicado de asignación de beca, 42.0% constancia de que tiene tutor en la institución educativa, 27.6% carta compromiso de que hará el servicio social en un programa

comunitario, 4.5% constancia de estudios de Educación Media Superior o constancia de aceptación, 0.7% comprobante de promedio mínimo de 8, 3.4% declaración de que el ingreso familiar no es superior a 3 veces el salario mínimo general y 5.5% comprobante de ingresos familiares mensuales; requisitos para ser beneficiarios de la becas del PRONABES.

Lo anterior contravino los numerales 3.3.1, incisos b, c, d, f y g; 3.3.2, primer párrafo; 3.5, incisos 3, subincisos c,e y f; 4, subincisos c, e y f; y 5, subincisos a, c, j, y r, de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública establezca mecanismos de control y supervisión a fin de que en lo subsecuente los expedientes de los becarios se integren con todos los documentos, tales como copia de la Cédula Única de Registro de Población o acta de nacimiento, solicitud, declaración de que no cuenta con título previo a licenciatura, comunicado de asignación de beca, constancia de que tiene tutor en la institución educativa, carta compromiso de que hará el servicio social en un programa comunitario, constancia de estudios de Educación Media Superior o constancia de aceptación, comprobante de promedio mínimo de 8, declaración de que el ingreso familiar no es superior a tres veces el salario mínimo general y comprobante de ingresos familiares mensuales, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones

pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no integraron en los expedientes de los 290 alumnos beneficiados con 1,854.3 miles de pesos, la documentación consistente en: el 4.8% copia de la Cédula Única de Registro de Población o acta de nacimiento, 5.1% solicitud, 34.8% declaración de que no cuenta con título previo a licenciatura, 34.1% comunicado de asignación de beca, 42.0% constancia de que tiene tutor en la institución educativa, 27.6% carta compromiso de que hará el servicio social en un programa comunitario, 4.5% constancia de estudios de Educación Media Superior o constancia de aceptación, 0.7% comprobante de promedio mínimo de 8, 3.4% declaración de que el ingreso familiar no es superior a tres veces el salario mínimo general, y 5.5% comprobante de ingresos familiares mensuales, en incumplimiento de los numerales 3.3.1 incisos b, c, d, f y g; 3.3.2, primer párrafo; 3.5, incisos 3, subincisos c,e y f; 4, subincisos c, e y f; y 5, subincisos a, c, j, y r, de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Se entrevistó a 15 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y 8 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) a los que se les otorgaron becas por 236.4 miles de pesos al respecto, se constató que recibieron los importes de las becas asignadas y reportadas en el Padrón de Beneficiarios, que conocen el tipo de beca otorgada, las ROPRONABES, el monto que les corresponde y la periodicidad de la beca.

Asimismo, con las visitas realizadas se constató que en el caso de la UPN, para la entrega de los montos de las becas los estudiantes formalizaron el contrato de apertura de la cuenta bancaria y en el caso de la ENAH cuentan con listas mensuales firmadas por los alumnos que avalan la recepción de los cheques nominativos.

Lo anterior cumplió el numeral 3.5 "Derechos, obligaciones y sanciones", inciso 5, subincisos a, b, y f, de las ROPRONABES.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

El Consejo Social, instancia de control y vigilancia del PRONABES, no se reunió durante 2007, por lo que no desarrolló sus funciones, tales como: elaborar su reglamento, efectuar el seguimiento, control y auditoría del programa, evaluar la imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos a los estudiantes seleccionados y participar en la evaluación externa, lo que limitó que se contara con información oportuna para realizar las mejoras en la operación del PRONABES.

Al respecto, de acuerdo con el numeral 7.2. está integrado por tres representantes de la SEP designados por el Subsecretario de Educación Superior; los Secretarios de Educación de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, México, Tamaulipas y Quintana Roo; el Director del Instituto Tecnológico de Puebla, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán y tres Academias Científicas o Colegios de Profesionistas de reconocido prestigio: Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C., la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República, A.C. y la Academia Mexicana de Ciencias, A.C.

Lo anterior incumplió los numerales 3.6.2. "Instancia normativa", segundo párrafo, 5 "Auditoría, control y seguimiento", 6.2. "Externa", 7 "Transparencia", tercer párrafo y 7.2. "Contraloría social" de las ROPRONABES.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no integraron el Consejo Social, instancia de control y vigilancia del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores, por lo cual no se reunieron durante el 2007 y no desarrollaron sus funciones, tales como: elaborar el reglamento del consejo, efectuar el seguimiento, control y auditoría del programa, evaluar la imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos a los estudiantes seleccionados y participar en la evaluación externa, lo que limitó que se contara con información oportuna para realizar las mejoras en la operación del PRONABES, en

incumplimiento de los numerales 3.6.2. "Instancia normativa", segundo párrafo, 5 "Auditoría, control y seguimiento", 6.2. "Externa" de las ROPRONABES, 7 "Transparencia", tercer párrafo, y 7.2. "Contraloría social" de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 30 Sin Observaciones

La evaluación externa del PRONABES consiste en verificar la pertinencia, eficacia y los resultados obtenidos, y la elaboración del análisis del programa para la identificación de aquellos elementos necesarios para la mejora de su operación y el cumplimiento de los resultados propuestos; al respecto, se constató que fue realizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), lo anterior en cumplimiento de los artículos 78, primer párrafo, de la LFPRH, y 26, fracción II, del PEF para el ejercicio 2007.

Los resultados que menciona la ANUIES, en el apartado de conclusiones, entre otros son: el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente identificado y claramente definido; los objetivos estratégicos del programa están vinculados con el Programa Sectorial 2007-2012 de Educación; existe una relación lógica del programa con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo; los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables; existe vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normativa aplicable con los objetivos del programa; cuentan con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de proyectos y/o beneficiarios.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

La ANUIES indicó, como mejora del programa, incluir un indicador de retención, el cual señale la permanencia de los becados del PRONABES dentro de la educación superior, que refleje además la situación de la deserción entre los beneficiarios. Al respecto, la Coordinación Nacional del PRONABES no informó cómo atendió la recomendación de la ANUIES. Lo anterior infringió el lineamiento Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0444-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren que se concluya un indicador de retención, el cual señale la permanencia de los becados del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores dentro de la educación superior, y refleje además la situación de la deserción entre los beneficiarios, en cumplimiento del lineamiento Vigésimo Quinto de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE) de la SEP, con los oficios núms. DGEP/038/2008, DGEP/037/2008, DGEP/039/2008, DGEP/040/2008, todos del 14 de marzo de 2008, envió el Reporte Final de la Evaluación Externa al PRONABES, a la SHCP, CONEVAL, H. Cámara de Diputados y SFP, en cumplimiento del artículo 26, fracción II, del PEF para el ejercicio fiscal 2007.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

La SEP presentó los informes trimestrales sobre el ejercicio del PRONABES a la H. Cámara de Diputados, SHCP y SFP; sin embargo, en éstos no se incorporó lo correspondiente a los fideicomisos estatales, por lo que a los legisladores, SHCP y SFP no se les proporcionó la información sobre: ingresos y rendimientos financieros del periodo y su destino, disponibilidades, listado de beneficiarios, detalle de la población objetivo por municipio; porcentaje del costo total del programa; los mecanismos de distribución, operación y administración; información sobre los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, a efecto de conocer el avance en el cumplimiento de la misión y fines conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del Programa. Lo anterior contravino a los artículos

75, fracción X, de la LFPRH; 181 de su reglamento; y 9, fracción II, del PEF para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0444-08-008 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no incorporaron en los informes trimestrales sobre el ejercicio del programa lo correspondiente a los fideicomisos estatales, por lo que no proporcionaron información sobre ingresos y rendimientos financieros del periodo y su destino, disponibilidades, listado de beneficiarios, detalle de la población objetivo por municipio; porcentaje del costo total del programa; los mecanismos de distribución, operación y administración; información sobre los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, a efecto de conocer el avance en el cumplimiento de la misión y fines conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del programa, en contravención de los artículos 75, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 181 de su reglamento; y 9, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 926,910.1 (miles de pesos)

El importe por 926,910.1 miles de pesos corresponde a 446,340.9 miles de pesos presentados como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, que al cierre de la auditoría

no estaban devengados y a 480,569.2 miles de pesos recursos del PRONABES que se registraron y reportaron incorrectamente en la actividad prioritaria R042 "Fortalecimiento del programa de becas".

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 19 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 13 a Recomendación(es) y 9 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Programa Nacional de Becas Nivel Superior, se determinó fiscalizar un monto de 1,329,604.9 miles de pesos, que representa el 58.5 % de los 2,271,751.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los Principios de Contabilidad, ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la partida 4107 "Subsidios para la capacitación y becas" en el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a 446,340.9 miles de pesos presentados como presupuesto ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, en la Actividad Prioritaria R042 "Programa de Fortalecimiento de Becas", que no están devengados; asimismo, en esta actividad prioritaria se registraron y reportaron incorrectamente 480,569.2 miles de pesos que corresponden al PRONABES. El SIIPP-G contiene un

padrón de beneficiarios de becas a nivel superior, el cual se encuentra incompleto, ya que no incluye información de becarios por un importe de 1,130,193.0 miles de pesos. El Consejo Social no desarrolló sus funciones de seguimiento, control y auditoría, y de participación en la evaluación externa del programa.

V.2.1.4.9. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Distribuidos por la Secretaría de Educación Pública a las Entidades Federativas

Criterios de Selección

La importancia de la revisión se fundamenta al establecer que al FAEB se le asignaron 189,155,796.5 miles de pesos del Ramo General 33, 56.9% del total asignado a ese Ramo en el 2007

Objetivo

Verificar que los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), asignados a las entidades federativas se presupuestaron, registraron y distribuyeron, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado: 210,531,336.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 41,311,347.9 miles de pesos

Respecto de los 210,531,336.6 miles de pesos, equivalente al monto de recursos autorizados para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, correspondientes al ejercicio 2007, se verificó que la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo la distribución de los recursos a las Entidades Federativas, conforme a la asignación original y calendarizada que se publicó en el Diario Oficial el 19 de enero de 2007, y que correspondieron a los recursos del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". De los recursos del FAEB se seleccionaron para

su revisión documental y sistematizada 41,311,347.9 miles de pesos, que significaron el 19.6% del total de recursos asignados.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA
(Miles de pesos)

Entidad	Importe			Porcentaje
	Asignado	Ejercido	Revisado	
SEP	210,531,336.6	210,531,336.5	41,311,347.9	19.6%
Total	210,531,336.6	210,531,336.5	41,311,347.9	19.6%

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2007, Acuerdo de la S.H.C.P., Presupuesto Autorizado y Presupuesto Modificado del ejercicio de 2007.

RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
(Miles de pesos)

Fondo	monto	%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	189,155,796.5	56.9
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	41,572,833.2	12.5
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	31,887,575.0	9.6
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,682,213.3	9.8
Fondo de Aportaciones Múltiples	10,382,594.4	3.1
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	3,760,033.0	1.1
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	5,000,000.0	1.5
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	17,857,041.9	5.4
Total	332,298,087.5	100.0

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2007.

Durante el ejercicio de 2007, la Secretaría de Educación Pública gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las ampliaciones presupuestales que las entidades federativas requirieron para cubrir las necesidades adicionales con cargo a las previsiones para el fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal, por un monto total neto de 21,375,540.0 miles de pesos y que determinó un Presupuesto Modificado por 210,531,336.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FAEB 2007
(Miles de pesos)

AP	ENTIDAD FEDERATIVA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MUESTRA AUDITORIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	MUESTRA AUDITORIA	
			PRESUPUESTO AUTORIZADO	%		PRESUPUESTO MODIFICADO	%
1	Aguascalientes	2,465,411.9			2,876,828.8		
2	Baja California	5,716,860.5			6,596,676.4		
3	Baja California Sur	1,837,637.8			1,968,271.0		
4	Campeche	2,442,943.8			2,765,129.4		
5	Coahuila	5,657,300.7			6,405,014.8		
6	Colima	1,737,193.9			1,923,819.4		
7	Chiapas	10,156,212.3			10,857,569.0		
8	Chihuahua	5,777,590.3			6,499,276.6		
10	Durango	4,325,731.5			4,699,975.7		
11	Guanajuato	7,449,829.5	7,449,829.5	4%	8,245,425.0	8,245,425.0	4%
12	Guerrero	9,565,458.4			10,647,910.0		
13	Hidalgo	6,259,383.3			7,138,914.4		
14	Jalisco	9,591,783.4			10,948,269.9		
15	México	17,290,483.7			20,087,310.4		
16	Michoacán	9,136,706.0			9,940,116.8		
17	Morelos	3,601,049.8			3,845,282.4		
18	Nayarit	2,922,671.1			3,171,739.0		
19	Nuevo Leon	6,419,544.1			7,019,891.0		
20	Oaxaca	10,430,849.9	10,430,849.9	6%	11,478,675.7	11,478,675.7	5%
21	Puebla	8,472,489.1			9,446,460.6		
22	Querétaro	3,104,211.3			3,532,135.8		
23	Quintana roo	2,657,965.0			2,944,214.4		
24	San Luis Potosi	5,996,770.6	5,996,770.6	3%	6,842,020.9	6,842,020.8	3%
25	Sinaloa	5,128,728.4	5,128,728.4	3%	5,497,538.8	5,497,538.7	3%
26	Sonora	4,838,475.5			5,664,804.2		
27	Tabasco	4,435,057.6	4,435,057.6	2%	4,754,696.0	4,754,695.9	2%
28	Tamaulipas	6,831,343.0			7,810,825.7		
29	Tlaxcala	2,495,230.4			2,756,159.4		
30	Veracruz	14,665,263.8			15,774,323.9		
31	Yucatán	3,603,909.6			3,899,069.3		
32	Zacatecas	4,141,710.3	4,141,710.3	2%	4,492,991.9	4,492,991.8	2%
TOTAL		189,155,796.5	37,582,946.3	20%	210,531,336.6	41,311,347.9	20%

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2007 y Base de Datos del Registro Presupuestal del FAEB, ejercicio 2007.

Áreas Revisadas

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública.

Procedimientos de Auditoría Aplicados

Descripción de los procedimientos de auditoría aplicados:

A) Análisis del Marco Normativo Vigente en 2007

Revisión y análisis de la normatividad federal aplicable a la presupuestación, registro y distribución de los recursos del FAEB 2007 a las entidades federativas,

B) Registro de Escuelas y Plantillas de Personal

1. Verificar que la Secretaría de Educación Pública consideró en el presupuesto y en la distribución de los recursos del FAEB el registro común de escuelas y la plantilla de personal de las 31 entidades federativas. Al respecto, se comprobará la correcta inclusión de los elementos antes citados (registro común de escuelas y plantilla de personal) en la correcta asignación de los recursos federales del FAEB, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal aplicable al ejercicio 2007.

2. Verificar que la plantilla de plazas autorizadas y registradas SEP-SHCP coincida con una nómina cubierta con recursos del FAEB de seis entidades federativas correspondiente a un mes determinado, con la finalidad de detectar las variaciones en plazas, categorías, horas-hombre, etc., y obtener las causas de las diferencias por parte del personal de la SEP, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

3. Verificar que los conceptos de pago mensuales autorizados y registrados SEP-SHCP coincidan con una nómina cubierta con recursos del FAEB de seis entidades federativas correspondiente a un mes determinado, y detectar pagos diferentes a los autorizados, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

4. Comprobar que el número de plazas directivas, de supervisión y de docentes frente a grupo asentadas en el analítico de plazas autorizado por la SEP-SHCP coincida con una nómina cubierta con recursos del FAEB de seis entidades federativas correspondiente a un mes determinado, con la finalidad de detectar diferencias con las plazas utilizadas por las entidades federativas, y se obtuvo la

justificación correspondiente a las diferencias determinadas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

C) Proceso de Presupuestación y Distribución de Recursos

5. Verificar que en el proceso de presupuestación del ejercicio 2007, la Secretaría de Educación Pública adicionó al presupuesto del ejercicio inmediato anterior, las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las previsiones del FAEB contenidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y la actualización de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al registro común de escuelas, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

6. Constatar que la Secretaría de Educación Pública promovió con autoridades de las entidades federativas, tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, reuniones con periodicidad no mayor a un año con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en su caso, normal, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

D) Solicitud y Transferencia de Recursos

7. Verificar que la Secretaría de Educación Pública solicitó en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos del FAEB transferidos a las entidades federativas durante el ejercicio 2007, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

8. Verificar que la Secretaría de Educación Pública informó oportunamente a las autoridades educativas de las entidades federativas el presupuesto original autorizado de acuerdo a la presupuestación y distribución de los recursos del FAEB, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

9. Verificar que las ampliaciones presupuestales, diferentes a las consideradas en la Ley de Coordinación Fiscal, cuenten con la autorización y documentación soporte correspondiente.

10. Comprobar que las asignaciones extraordinarias de recursos autorizadas a las entidades federativas conjuntamente entre la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondan a gastos financiables por el fondo de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

11. Verificar si la Secretaría de Educación Pública recibió de las entidades federativas la información sobre la aplicación y destino de los recursos del FAEB, en cumplimiento de Ley General de Educación y del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

B) Registro de Escuelas y Plantillas de Personal

Mediante la revisión y evaluación al proceso aplicado para la presupuestación y distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) correspondiente al ejercicio fiscal 2007, así como del análisis de las bases de datos del Registro Común de Escuelas y de la Plantilla de Personal (Analítico de Plazas / Catálogo de Puestos), y la verificación de las afectaciones presupuestales que fueron autorizadas e integradas al presupuesto modificado, preponderantemente por incrementos salariales y creación de nuevas plazas, se constató que los dos principales elementos referidos fueron considerados para la presupuestación y distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, también se comprobó la inclusión de las modificaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el ejercicio y la actualización de los gastos de operación, en cumplimiento de lo que establece el artículo 27, inciso I de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Con la revisión y evaluación del proceso de presupuestación y distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) correspondiente al ejercicio fiscal 2007, se determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene actualizada una metodología, fórmula, mecanismos de cálculo o de prorrateos, que le permitan evaluar la razonabilidad del proceso de presupuestación y evitar que se originen variaciones en la distribución de los recursos a las entidades federativas, desde el presupuesto original hasta el presupuesto modificado, se determinó la necesidad de que la Secretaría actualice y fortalezca su control interno e implemente su metodología para la presupuestación y distribución de los recursos del FAEB.

Con el oficio número DGACF.-30.2/ 0914 de fecha 24 de junio de 2008, la SEP presentó una nota aclaratoria mediante la cual establece que la metodología que aplica se ajusta a lo que establece el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal y refiere que el Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF) es la herramienta informática-metodológica que utiliza la Secretaría para controlar el registro y costeo de los servicios personales y de los movimientos presupuestales inherentes, sin embargo, reconoce la necesidad de fortalecer su control interno y prevé la elaboración de un manual de procedimientos para la presupuestación y distribución de los recursos del FAEB, al respecto se determina que los elementos aclaratorios no solventan la observación, en contravención del artículo 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-10-070-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para minimizar las debilidades detectadas en la evaluación del proceso de presupuestación y distribución de los recursos del FAEB, y se implementen las actividades de control necesarias para que, en ejercicios posteriores, la Secretaría fortalezca sus mecanismos de evaluación y de control interno, en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Con el resultado del análisis que se efectuó a los archivos de nóminas (base de datos) proporcionados por las entidades federativas de: Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Tabasco, se integró resumen de plazas (puestos plaza) y horas-hombre por cada entidad, y se efectuó un cruce con las bases de datos del analítico de plazas y catálogo de puestos proporcionada por la SEP, se determinaron diferencias en todas las entidades que conforman la muestra de auditoría, las cuales se integran y presentan en el siguiente cuadro de variaciones:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
VARIACIONES ENTRE LAS CATEGORÍAS Y PLAZAS AUTORIZADAS POR LA SEP
Y LAS UTILIZADAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
NÓMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA	NÚMERO DE PLAZAS		NÚMERO DE HORAS		VARIACIONES	
	EN NÓMINA	AUTORIZADAS	EN NÓMINA	AUTORIZADAS	PLAZAS- PUESTO	PLAZAS HRS/HOM
GUANAJUATO	37,412	36,227	183,780	321,586	1,185	-137,806
OAXACA	120,757	54,597	830,765	416,833	66,160	413,932
SAN LUIS POTOSÍ	26,180	26,859	133,600	257,956	-679	-124,356
SINALOA	22,792	23,816	143,238	183,207	-1,024	-39,969
TABASCO	30,124	17,048	159,789	159,858	13,076	-69
ZACATECAS	32,609	18,280	178,311	158,973	14,329	19,338
TOTALES	269,874	176,827	1,629,483	1,498,413	93,047	131,070

FUENTE: Análisis de plazas autorizadas en 2007, proporcionadas por la SEP y la SHCP; bases de datos de nóminas proporcionadas por las entidades federativas correspondientes al mes de abril de 2007.

Las diferencias determinadas entre las plazas-puesto y las horas-hombre pagadas en las nóminas y las autorizadas en el análisis de plazas de la SEP, consistieron en que las entidades de Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas utilizaron más plazas a las autorizadas, y San Luis Potosí y Sinaloa menor número a las autorizadas. Por lo que respecta a las horas-hombre, las entidades de Oaxaca y

Zacatecas utilizaron más horas a las autorizadas, y las entidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco utilizaron menor número a las autorizadas, lo anterior en incumplimiento al artículo 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

Mediante el oficio DGACF.- 30.2/ 0914 de fecha 24 de junio de 2008, la Secretaría envió una nota aclaratoria en la que hace manifiesto que con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de mayo de 1992, se establece que es facultad de las entidades federativas distribuir los recursos transferidos y realizar los movimientos y ajustes que consideren pertinentes, con base en sus programas educativos estatales y de sus prioridades, se considera que los elementos aportados en la nota aclaratoria no solventan la observación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-070-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se realicen conciliaciones periódicas con las entidades federativas con la finalidad de evitar en ejercicios subsecuentes, la incorporación en las nóminas financiadas con el FAEB, categorías y plazas no autorizadas por la SHCP, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Con el análisis a los archivos de nóminas (base de datos) del mes de abril de 2007, que fueron proporcionados por las entidades federativas de: Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Tabasco, se integraron e identificaron los diversos conceptos de pago que se efectuaron en las nóminas (quincenales), y como resultado del proceso comparativo con los conceptos de pago registrados y autorizados por la SEP-SHCP, se determinaron diferencias por conceptos pagados diferentes a los autorizados por un monto 262,377.5 miles de pesos y entre percepciones pagadas en las nóminas del mes de abril 07 y monto de recursos transferidos erogados para estos conceptos por 651,061.8 miles de pesos como se muestran en los cuadros comparativo de diferencias 1 y 2 respectivamente.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONCEPTOS DE PAGO DIFERENTES DE LOS AUTORIZADOS SEP-SHCP Y LAS
NÓMINAS PAGADAS DEL MES DE ABRIL 2007 POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
(Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA	TOTAL DE PERCEPCIONES EN NÓMINAS	TOTAL DE PERCEPCIONES AUTORIZADAS SEP-SHCP	TOTAL DE PERCEPCIONES DIFERENTES A LAS AUT. SEP-SHCP	% DIFERENCIAS
Sinaloa	145,776.2	107,775.8	38,000.4	26.1%
Guanajuato	192,657.4	179,602.6	13,054.8	6.8%
San Luis Potosí	172,460.2	168,318.7	4,141.5	2.4%
Zacatecas	278,500.3	206,671.3	71,829.0	25.8%
Oaxaca	846,816.4	713,507.3	133,309.1	15.7%
Tabasco	242,166.5	240,123.8	2,042.7	0.8%
Totales	1,878,377.0	1,615,999.5	262,377.5	14.0%

FUENTE: Relaciones de conceptos de pago registrados y autorizados por la SEP –SHCP y, bases de datos de nóminas proporcionadas por las entidades federativas correspondientes al mes de abril de 2007.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LAS NÓMINAS PAGADAS DEL MES DE ABRIL DE 2007
(Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA	RECURSOS TRANSFERIDOS	TOTAL DE PERCEPCIONES EN NÓMINAS	DIFERENCIAS
Sinaloa	166,536.8	145,776.2	20,760.6
Guanajuato	244,655.6	192,657.4	51,998.2
San Luis Potosí	197,227.9	172,460.2	24,767.7
Zacatecas	135,695.3	278,500.3	- 142,805.0
Oaxaca	338,429.7	846,816.4	- 508,386.7
Tabasco	144,769.9	242,166.5	- 97,396.6
Totales	1,227,315.2	1,878,377.0	- 651,061.8

FUENTE: Oficios de notificación de radicaciones de recursos a las entidades federativas y, bases de datos de nóminas proporcionadas por las entidades federativas correspondientes al mes de abril de 2007.

En relación con las diferencias determinadas entre el monto de las nóminas pagadas por las entidades federativas y el monto de recursos del FAEB transferidos, consistieron en que las entidades de Sinaloa, Guanajuato y San Luis Potosí utilizaron menos recursos del FAEB, en tanto que las entidades de Zacatecas, Oaxaca y Tabasco aplicaron mayores recursos a los que les fueron transferidos del FAEB, lo que contravino los artículos 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

Mediante el oficio DGACF.- 30.2/ 0914 de fecha 24 de junio de 2008, la Secretaría envió una nota aclaratoria en la que hace manifiesto que, con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de mayo de 1992, se establece que es facultad de las entidades federativas distribuir los recursos transferidos y realizar los movimientos y ajustes que consideren pertinentes, con base en sus programas educativos estatales y de sus prioridades, se considera que los elementos aportados en la nota aclaratoria no solventan la observación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-070-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se realicen conciliaciones periódicas con las entidades federativas con la finalidad de evitar en ejercicios subsecuentes, la incorporación en las nóminas financiadas con el FAEB, conceptos de pago no registrados y autorizadas por la SHCP, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Con el análisis comparativo del número de plazas directivas, de supervisión y docentes, que se efectuó entre los archivos de nóminas (base de datos) del mes de abril de 2007, proporcionados por las entidades federativas de: Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Tabasco, y las bases de datos del analítico de plazas y catálogo de puestos proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, se detectaron diferencias con las plazas utilizadas por las entidades federativas, como se muestra en el cuadro de variaciones:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
VARIACIONES ENTRE LAS CATEGORÍAS Y PLAZAS AUTORIZADAS POR LA SEP
Y LAS UTILIZADAS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
NÓMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2007

ENTIDAD FEDERATIVA	PLAZAS NÓMINA	PLAZAS AUTORIZADAS	VARIACIONES PZAS AUT UTILIZ	PZAS UTIL NO AUTORIZ	NO
--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------	----

DIRECTIVOS:

GUANAJUATO	4,040	2,083		1,957	
OAXACA	5,926	2,981		2,945	
SAN LUIS POTOSÌ	1,770	1,662		108	
SINALOA	1,661	1,799	- 138		
TABASCO	1,640	954		686	
ZACATECAS	2,109	1,260		849	
Totales	17,146	10,739	- 138	6,545	

DE SUPERVISIÒN

GUANAJUATO	350	272		78	
OAXACA	1,055	520		535	
SAN LUIS POTOSÌ	382	387	- 5		
SINALOA	245	201		44	
TABASCO	424	160		264	
ZACATECAS	537	215		322	
Totales	2,993	1,755	- 5	1,243	

DOCENTES

GUANAJUATO	26,387	30,110	- 3,723		
OAXACA	72,495	45,867		26,628	
SAN LUIS POTOSÌ	18,441	21,948	- 3,507		
SINALOA	14,804	18,927	- 4,123		
TABASCO	21,532	13,649		7,883	
ZACATECAS	22,149	14,801		7,348	
Totales	175,808	145,302	- 11,353	41,859	

FUENTE: Análítico de plazas autorizadas en 2007, proporcionadas por la SEP y la SHCP; bases de datos de nóminas proporcionadas por las entidades federativas correspondientes al mes de abril de 2007.

Con el resultado obtenido se observan las siguientes variaciones por categoría: en Directivos la entidad de Sinaloa no utilizó 138 plazas autorizadas, en tanto que las entidades federativas que utilizaron un mayor número plazas a las autorizadas, fueron Guanajuato con 2,017, Oaxaca con 2,945, San Luis Potosí con 108, Tabasco con 686 y Zacatecas con 849; En Supervisores la entidad de San Luis Potosí no utilizó 5 plazas autorizadas, en cambio las entidades federativas que utilizaron un mayor número de plazas a las autorizadas, fueron Guanajuato con 78, Oaxaca con 535, Sinaloa con 44,

Tabasco con 264 y Zacatecas con 322; referente a la categoría de Docentes las entidades federativas que utilizaron menor número plazas a las autorizadas, fueron Guanajuato con 3,723, San Luis Potosí con 3,507 y Sinaloa con 4,123, en tanto que las entidades que utilizaron un mayor número de plazas a las autorizadas, fueron Oaxaca con 26,628, Tabasco con 7,883 y Zacatecas con 7,348. Con estos resultados se determina que se contravino la normativa establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemplada en el Manual de de Normas Presupuestales para la Administración Pública Federal y a los artículos 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Mediante el oficio DGACF.- 30.2/ 0914 de fecha 24 de junio de 2008, la Secretaría de Educación Pública envió una nota aclaratoria en la que manifestó que con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de mayo de 1992, se establece que es facultad de las entidades federativas distribuir los recursos transferidos y realizar los movimientos y ajustes que consideren pertinentes, con base en sus programas educativos estatales y de sus prioridades; con lo anterior, se considera que los elementos aportados en la nota aclaratoria no solventan la observación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-070-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se realicen conciliaciones periódicas con las entidades federativas con la finalidad de evitar en ejercicios subsecuentes, la incorporación en las nóminas financiadas con el FAEB, categorías y plazas no autorizadas de dirección, de supervisión y docentes por la SHCP, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con el análisis de la base de datos de presupuestación para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) correspondiente al ejercicio fiscal 2007, se constató que la Secretaría de Educación Pública adicionó al presupuesto autorizado del FAEB 2006, las ampliaciones

presupuestales que fueron solicitadas y autorizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del mismo ejercicio, y se corroboró la actualización de los gastos de operación; con este proceso se determinó la existencia de controles suficientes que permitieron su correcta aplicación, en cumplimiento con el artículo 27, inciso II, párrafos a, b y c, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Con el análisis efectuado a las cifras contenidas en una base de datos, mismas que conformaron la base de presupuestación y distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el ejercicio fiscal 2007, se determinó que dentro de los componentes del presupuesto autorizado se integró una partida para gastos de inversión, cuantificada por un monto total de 687,900.0 miles de pesos, lo anterior contravino lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 2007 (FAEB)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
RECURSOS DEL "RAMO 33" APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Presupuesto autorizado por partida:	Importe	%
8401 Sueldos	162,854,454.2	81.6
8402 ISSSTE	11,676,015.0	6.2
8403 Gastos de Operación	9,397,593.7	5.0
8404 Gastos de Inversión	687,900.0	0.4
8409 FOVISSSTE	4,539,833.5	2.4
Total General	189,155,796.5	100.0

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2007 y Base de Datos del Registro Presupuestal del FAEB, ejercicio 2007

En relación con este resultado la Secretaría de Educación Pública remitió una nota aclaratoria con el oficio DGACF.- 30.2/ 0914, en la que reconvienen la terminología aplicada a los "Gastos de Inversión", y establecen al respecto que la partida señalada está determinada para dar atención al mantenimiento de escuelas del nivel básico, apoyando su criterio en lo que se estipula en el artículo 27, fracción II inciso c, de la Ley de Coordinación Fiscal; dado que los elementos justificatorios proporcionados por la Secretaría son imprecisos no se apegan a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, se concluye que no solventan la observación.

Acción Emitida

07-0-11100-10-070-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se realicen las aclaraciones pertinentes y en su caso, las justificaciones normativas y legales de la inclusión de los gastos de inversión en la presupuestación del FAEB, y su distribución a las entidades federativas, con la finalidad de evitar en ejercicios subsecuentes, se conceptúen, orienten y apliquen debidamente los recursos presupuestados en el FAEB, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de la SHCP.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

En el análisis que se realizó a las cifras contenidas en la base de datos de presupuestación y distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el ejercicio fiscal 2007, se detectó una variación de 181,923.5 miles de pesos entre el presupuesto regularizable que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) como anteproyecto de presupuestos para el FAEB 2007 y el presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CUADRO COMPARATIVO: ANTEPROYECTO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO FAEB 2007
(Miles de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA	PRES REG FAEB´2006 ANTEPROYECTO 2007	ASIGNACIÓN ORIGINAL FAEB´2007	VARIACIÓN
1 Aguascalientes	2,471,722.4	2,465,411.9	-6,310.5
2 Baja California	5,735,440.3	5,716,860.6	-18,579.7
3 Baja California Sur	1,843,725.1	1,837,637.8	-6,087.4
4 Campeche	2,415,196.5	2,442,943.8	27,747.3
5 Coahuila	5,634,333.9	5,657,300.7	22,966.8
6 Colima	1,742,858.4	1,737,193.9	-5,664.5
7 Chiapas	10,190,180.7	10,156,212.3	-33,968.4
8 Chihuahua	5,795,807.7	5,777,590.3	-18,217.4
10 Durango	4,318,170.8	4,325,731.5	7,560.7
11 Guanajuato	7,472,155.5	7,449,829.5	-22,326.0
12 Guerrero	9,504,693.9	9,565,458.4	60,764.5
13 Hidalgo	6,178,172.6	6,259,383.3	81,210.8
14 Jalisco	9,715,440.0	9,591,783.4	-123,656.6
15 México	17,348,914.9	17,290,483.7	-58,431.2
16 Michoacán	9,168,188.2	9,136,706.0	-31,482.2
17 Morelos	3,608,698.2	3,601,049.8	-7,648.4
18 Nayarit	2,931,306.6	2,922,671.1	-8,635.5
19 Nuevo León	6,441,467.6	6,419,544.2	-21,923.5
20 Oaxaca	10,388,999.4	10,430,849.9	41,850.6
21 Puebla	8,476,680.8	8,472,489.1	-4,191.7
22 Querétaro	3,115,519.1	3,104,211.3	-11,307.8
23 Quintana roo	2,667,492.6	2,657,965.0	-9,527.6
24 San Luis Potosí	6,015,047.6	5,996,770.6	-18,277.0
25 Sinaloa	5,144,202.7	5,128,728.4	-15,474.3
26 Sonora	4,851,628.0	4,838,475.5	-13,152.5
27 Tabasco	4,451,786.5	4,435,057.6	-16,728.9
28 Tamaulipas	6,851,234.4	6,831,343.0	-19,891.4
29 Tlaxcala	2,505,210.7	2,495,230.4	-9,980.3
30 Veracruz	14,627,782.1	14,665,263.8	37,481.7
31 Yucatán	3,616,252.5	3,603,909.6	-12,342.9
32 Zacatecas	4,109,410.2	4,141,710.3	32,300.1
Totales	189,337,720.0	189,155,796.5	-181,923.5

FUENTE: Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2007 y Base de Datos del Registro Presupuestal del FAEB, ejercicio 2007.

Mediante oficio número DGACF.- 30.2/ 0914 de fecha 24 de junio de 2008, la Secretaría de Educación Pública hizo las aclaraciones pertinentes sobre el resultado, y manifestó que regularmente los montos del FAEB determinados y presentados por la SEP, están sujetos a la autorización y determinación del Techo Presupuestal que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procediendo en su caso, la SEP a efectuar los ajustes correspondientes; al respecto se determina que con los elementos aclaratorios vertidos por la instancia fiscalizada, queda solventada la observación.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Con el análisis de la información documental proporcionada (actas, acuerdos, minutas, etc.) por la Comisión Nacional de Actividades Educativas (CONAEDU), se constató que la Secretaría de Educación Pública promovió las reuniones necesarias con las autoridades de las entidades federativas, determinando un número de seis reuniones, de las cuales resultaron seis acuerdos que permitieron analizar alternativas y propuestas, para apoyar una mayor equidad e impulsar una mejor utilización de los recursos transferidos para la educación básica y normal, determinando que si se cumplió con el señalamiento que se establece en el artículo 28 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

D) Solicitud de Transferencias de Recursos

Con la revisión y el análisis que se efectuó a las solicitudes que genera y presenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las confirmaciones de las transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) a las entidades federativas, que la instancia gestiona mediante cuentas por liquidar certificadas, así como de los comunicados que la SEP emite y envía a las entidades federativas para informar los montos presupuestales que le serán transferidos quincenalmente, se constató que la programación y transferencia de los recursos del FAEB 2007, se realizaron de conformidad con la distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos del fondo de aportaciones federales, de acuerdo con el presupuesto autorizado y modificado (incluye las ampliaciones presupuestales autorizadas) para el ejercicio fiscal 2007, en cumplimiento del Capítulo V, Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Con el resultado del análisis comparativo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que fueron transferidos a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2007, por un monto de 200,596,082.1 miles de pesos, con el monto total del presupuesto modificado del fondo por 210,531,336.5 miles de pesos, se determinó una diferencia por un importe de 9,935,254.4 miles de pesos, cantidad que no fue transferida a las entidades federativas en contravención del artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal y del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB'2007)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS DEL FAEB'2007, TRANSFERIDOS
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2007
(Miles de pesos)

IMPORTE TOTAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS FAEB'2007	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO FAEB'2007	DIFERENCIA
200,596,082.1	210,531,336.5	-9,935,254.4

FUENTE: Oficinas de notificación de radicaciones de recursos a las entidades federativas y, base de datos del registro presupuestal del FAEB, del ejercicio 2007.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que la diferencia correspondía al monto Impuesto Sobre la Renta (ISR) de aguinaldos y prima vacacional pagado a los trabajadores en el ejercicio de 2007, cantidad que se les subsidia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las ampliaciones presupuestales correspondientes son consideradas como un movimiento virtual para las entidades federativas, tomando en cuenta que la SHCP otorga la autorización y aplica los recursos presupuestales en el capítulo correspondiente; la entidad fiscalizada proporcionó los documentos comprobatorios, referente a las solicitudes presupuestales y las autorizaciones otorgadas por la SHCP, por lo que la observación queda solventada.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Con la obtención y revisión de las notificaciones que la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó hacia las entidades federativas, se constató que la SEP les dio a conocer el Presupuesto Autorizado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para el ejercicio fiscal 2007, para cada

una de las 31 entidades federativas, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 aprobado por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial del 19 de enero de 2007, y del artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con el análisis realizado a la información contenida en una base de datos referente al presupuesto modificado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), para el ejercicio fiscal 2007, y del cotejo alterno de la documentación de solicitudes y autorizaciones presupuestales gestionadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determinó que no hubo ampliaciones presupuestarias distintas a las que contempla el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Con el análisis que se efectuó a la información contenida en una base de datos referente al presupuesto modificado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), para el ejercicio fiscal 2007, y del cotejo alterno de la documentación de solicitudes presupuestales y autorizaciones que se gestionaron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determinó que no hubo asignaciones extraordinarias de recursos para las entidades federativas, conforme lo contempla el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Con la finalidad de Verificar si la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió de las entidades federativas la información sobre la aplicación y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), personal de la Secretaría de Educación Pública, manifestaron que en base al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal del mes de mayo de 1992, las entidades federativas son las responsables del control y administración de los recursos del FAEB y de su aplicación, acorde a los programas educativos estatales prioritarios. Las entidades federativas rinden cuentas de los recursos del fondo a sus Congresos Locales y a la Federación, a través de sus Cuentas Públicas correspondientes. Lo anterior en cumplimiento de la Ley

General de Educación y del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de 1992.

Impacto de las Observaciones

Repercusión en el Control

La Secretaría de Educación Pública no tiene actualizada su metodología para evaluar los mecanismos de la presupuestación y distribución de los recursos del fondo de aportaciones para la educación básica y normal, asimismo, no tiene implementado un manual de procedimientos para el control presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe:	687,900.0	miles de pesos
----------	-----------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	687,900.0	miles de pesos
------------------------------	-----------	----------------

Operadas:	0.0	miles de pesos
-----------	-----	----------------

Probables:	687,900.0	miles de pesos
------------	-----------	----------------

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 687,900.0 miles de pesos corresponde al monto de los gastos de inversión, que fueron incorporados en la presupuestación de los recursos del fondo de aportaciones para la educación básica y normal del ejercicio fiscal 2007, y distribuidos por la Secretaría de Educación Pública a las entidades federativas.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen se emitieron 5 observaciones que generaron 5 acciones: 5 Recomendaciones.

Efectos de la Fiscalización

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 5 acciones, orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control.

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de la Línea Estratégica de Actuación de la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detalla:

5 para impulsar la fiscalización de alto impacto.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada a la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales transferidos a las entidades federativas, se presupuestaron y distribuyeron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, se determinó revisar un monto de 41,311,347.9 miles de pesos, que representa el 19.6 % de los 210,531,336.6 miles de pesos, reportado en el Ejercicio Fiscal 2007.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la presupuestación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y su distribución a las entidades federativas así como del registro de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente en este informe y en las que destacan las siguientes: la SEP no tiene actualizada una metodología, fórmula, mecanismos de cálculo o de prorrateos que le permitan evaluar la razonabilidad del proceso de presupuestación; existen diferencias entre las categorías y plazas pagadas por las entidades federativas y las consideradas por la SEP para el cálculo del presupuesto anual; se detectaron en las nóminas de las entidades federativas conceptos de pago no registrados y autorizados por la SHCP y; la SEP integró una partida para gastos de inversión, cuantificada por un monto total de 687,900.0 miles de pesos, no considerada en la Ley de Coordinación Fiscal.

V.2.1.4.10. Servicios Contratados con el ILCE

Auditoría: 07-0-11100-02-0451

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en los Conceptos "Servicios de Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios"; Servicios de "Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información" y "Servicios Oficiales", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 398,524.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 398,524.0 miles de pesos

Se revisaron 398,524.0 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en los convenios de colaboración celebrados con el ILCE durante el ejercicio de 2007.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
3301	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. (Un proyecto que consta de dos series de cápsulas de televisión y radio y la adaptación de tres materiales multimedia de apoyo didáctico para el Primer Grado de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para Telesecundaria).	6,115.8
3304	Otras asesorías para la operación de programas. (Aula Telemática).	54,997.2
3602	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades. (Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la Información de la Comunicación en Telesecundarias).	59,577.9
3306	Servicios de informática. (Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica, Desarrollo y operación del proyecto ENLACE 2007 para Educación Básica, por medio del rediseño del Portal Informativo ENLACE y La Planeación y Evaluación en el Programa de Escuelas de Calidad)	232,974.8
3826	Cuotas y aportaciones a organismos internacionales. (Aportaciones al ILCE)	44,858.3
Total		398,524.0

Áreas Revisadas

La Subsecretaría de Educación Básica, las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF), de Materiales Educativos (DGME), de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), de Evaluación de Políticas (DGEP), de Relaciones Internacionales (DGRI) y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), todas dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Antecedentes

De acuerdo con el convenio de cooperación celebrado el 31 de mayo de 1978 por los países de América Latina y el Caribe, aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se define que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es un organismo internacional con autonomía de gestión, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, al servicio de los países de América Latina y el Caribe, en aquellos campos que le son propios a la institución. Su objetivo se centra en la cooperación regional, en la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales audiovisuales; en la formulación y capacitación de recursos humanos en el área de tecnología educativa, recopilación de materiales y las demás que convengan a los Estados miembros.

El Consejo Directivo aprobará las aportaciones de los estados miembros, por lo que los recursos para el sostenimiento del ILCE están constituidos por las aportaciones anuales ordinarias, ingresos presupuestados por programas provenientes de convenios e ingresos propios. El convenio en cuestión tendrá una vigencia indefinida, sin embargo, señala que todo Estado miembro podrá retirarse del Instituto y renunciar a dicho instrumento en cualquier momento. Su sede se localiza en la Ciudad de México.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y vigente para el ejercicio 2007, fue expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se identificó que los artículos 2, Apartado A, 6, 16, 17, 30, 31, 35 y 40, establecen las atribuciones que regulan las operaciones de la Subsecretaría de Educación Básica y de las direcciones generales de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, de Materiales Educativos, de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de Evaluación de Políticas, de Relaciones Internacionales y de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, en materia de planeación, programación y presupuestación, ejercicio del gasto y la promoción de convenios de colaboración de servicios.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se comprobó, que el Manual General de Organización de la SEP no se encontró vigente y actualizado para el ejercicio de 2007, ya que fue expedido por el C. Secretario en noviembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de ese mismo año.

Sobre el particular, en atención a la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación como consecuencia de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, la C. Secretaria de Educación Pública actualizó y autorizó el nuevo Manual General de Organización de la SEP, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008, con fundamento en los artículos 19, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 5, fracción XI, del Reglamento Interior de la SEP (RISEP), el cual fue difundido a las unidades administrativas por parte de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) como lo establece el artículo 36, fracción XIX, del citado reglamento.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Las cifras consignadas en la Cuenta Pública del ejercicio 2007 y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", no presentaron diferencias, como se muestra en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DE CIFRAS DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

(Miles de Pesos)

Concepto	Original	Ampliación	Reducción	Modificado	Ejercido	Devengado	Economía
CHPF	7,483,152.6	14,103,113.9	10,837,487.8	10,748,778.7	10,620,482.7	1,212,890.4	128,296.0
EEP	7,483,152.6	14,103,113.9	10,837,487.8	10,748,778.7	10,620,482.7	1,212,890.4	128,296.0
DIFERENCIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Cuenta Pública y Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionados por la DGAPyRF.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 92 y 93, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242, de su Reglamento, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de "Revelación Suficiente".

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

La CGEIB reportó gastos que no fueron aplicados por 6,115.8 miles de pesos, y que el 28 de marzo de 2008 reintegró a la cuenta No. 00014180655015387778 a favor de la Tesorería de la Federación, lo que dio como resultado que las cifras consignadas en el presupuesto ejercido y de economías en la

Cuenta Pública y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2007, correspondiente a la partida 3301 "Asesorías asociadas a convenios, tratados y acuerdos, fueran inexactas, en incumplimiento de los artículos 93 y 101, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado".

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública, implemente las acciones necesarias que garanticen que las cifras presupuestarias que se reportan como ejercido en la Cuenta Pública se sustenten en operaciones que fueron ejercidas, en cumplimiento de los artículos 93 y 101, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado".

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se comprobó que la Unidad de Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio número 307-A-0055, del 12 de enero de 2007, comunicó a la SEP que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de presupuesto 2007 autorizados como presupuesto original calendarizado, el cual se encuentra disponible en el módulo de calendarios del portal aplicativo de la SHCP. Como resultado, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2007 su presupuesto por unidad responsable por 151,963,400.0 miles de pesos, monto que incluye el importe de los rubros sujetos a revisión de los conceptos de gastos de "Servicios de Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios"; "Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información" y "Servicios Oficiales", en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 44, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso b), de su reglamento.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se acreditó que el presupuesto modificado por 10,748,778.7 miles de pesos del capítulo 3000 “Servicios Generales” se sustenta con los Oficios de Afectación Presupuestaria autorizados por la SHCP, de conformidad con los artículos 57 al 60, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92 al 97, de su reglamento.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se comprobó que la DGAPyRF aplicó la aportación de los recursos por 398,524.0 miles de pesos, como resultado de los acuerdos formalizados en los convenios de colaboración con el ILCE y la SEP, mediante 17 Cuentas por Liquidar Certificadas a favor del ILCE por concepto de “Servicios de Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios”; “Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información” y “Servicios Oficiales”, registradas en el sistema de administración financiera federal y a través de la Tesorería de la Federación mediante abono a la cuenta bancaria del beneficiario, en cumplimiento del artículo 75, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Las erogaciones para el desarrollo de la prueba de concepto “Aula Telemática” por 54,997.2 miles de pesos, “Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA’s) de la Educación Básica”, por 230,000 miles de pesos y la “Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el Marco del Proyecto Tecnologías de la información de la Comunicación en Telesecundarias” por 59,577.9 miles de pesos, fueron formalizados por la SEP, sin contar previamente con suficiencia presupuestal; y fuera de los límites de las fechas del calendario de su presupuesto autorizado.

Debido a que la DGME y la Subsecretaría de Educación Básica gestionaron tres modificaciones a su presupuesto por ampliaciones líquidas provenientes del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, con números de folios de adecuación 2007-11-100-2683, 2007-11-100-2671 y 2007-11-100-2832, con el objeto de que se utilicen “Materiales Educativos” que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a cargo de la dependencia, que fueron autorizadas por la Unidad de Planeación y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la

DGAPyRF el 28 y 31 de enero de 2008; es decir, 38 días hábiles posteriores a la formalización de los convenios de colaboración y 24 días hábiles posteriores a la fecha de su vigencia, lo que confirma la inexistencia de la suficiencia presupuestal que las operaciones presupuestarias fueron posteriores al límite de las fechas del calendario autorizado del ejercicio fiscal de 2007, en incumplimiento de los artículos 65, fracciones I y II, 66, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 1.4, de los Convenios de Colaboración en el que señaló que la SEP cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del convenio en cuestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones necesarias que garanticen contar con los recursos suficientes en su presupuesto predeterminado para contraer obligaciones con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, antes de celebrar los convenios de colaboración y éstos se realicen dentro del calendario autorizado, en cumplimiento de los artículos 65, fracciones I y II, y 66, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 1.4 de los Convenios de Colaboración celebrados con el ILCE.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se observó que en la fiscalización de las facturas 20536, 20537 y 20538 por un importe de 344,543.6 miles de pesos presentadas por el ILCE no se solicitó por parte de la SEP el desglose de los costos de cada uno de los servicios o mercancía de las metas establecidas en el anexo 1 de los convenios celebrados, para la "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica" por 229,968.5 miles de pesos, registrados en la partida 3306 "Servicios de informática"; prueba concepto "Aula Telemática" por 54,997.2 miles de pesos, de la partida 3304 "Otras asesorías para la operación de programas" y para "Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la información de la Comunicación en

Tele-secundarias" por 59,577.9 miles de pesos, de la partida 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", en incumplimiento del artículo 29-A fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones necesarias que garanticen que los documentos comprobatorios que no contengan cada uno de los requisitos fiscales, no se tramiten para su pago, en cumplimiento del artículo 29 A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Se comprobó que los servicios convenidos con el ILCE para la "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica" por 229,968.5 miles de pesos, fueron devengados como se estableció en las cláusulas segunda, inciso e), tercera inciso d), sexta inciso a), séptima y décimo cuarta, del convenio de colaboración, tal y como se hizo constar en la minuta del equipo de trabajo, conformado por los directores de Gestión y Operación, de Desarrollo e Innovación, de Materiales Educativos, de Medios Audiovisuales y de Planeación y Seguimiento, de fecha 11 de septiembre de 2008 en su apartado "Desarrollo", en la que reportó un avance del 100.0% en la revisión de los conceptos del anexo 1 del convenio de colaboración, sin embargo, en acta circunstanciada de fecha 30 de octubre de 2008 celebrada entre la SEP y el ILCE reconocen mutuamente haber dado cumplimiento a los compromisos establecidos, manifestando su conformidad respecto a la recepción y entrega de las aportaciones, con excepción de las autorizaciones y licencias correspondientes a los derechos de autor y de propiedad industrial originados con motivo del desarrollo de los OdA, a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Por otra parte, la SEP, no demostró: que los OdA se encuentran operando; la fecha de su puesta en marcha; los documentos que evidencien su entrega a las escuelas de educación secundaria; los medios en que se aplicarán y operarán los objetos de aprendizaje relacionados con las materias de Español, Matemáticas, Biología, Geografía, Inglés, Educación Física, entre otras, para el 1er grado de secundaria, ni la aplicación de la capacitación a maestros y alumnos.

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrados con el ILCE el 18 de diciembre de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa por 229,968.5 miles de pesos, correspondiente al concepto "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica", la cual permita demostrar que los OdA se encuentran operando; evidencien su entrega a las escuelas de educación secundaria; los medios en que se aplicarán y operarán los objetos de aprendizaje relacionados con las materias de Español, Matemáticas, Biología, Geografía, Inglés, Educación Física, entre otras, para el 1er grado de secundaria, la aplicación de la capacitación a maestros y alumnos, y proporcione las autorizaciones y licencias correspondientes a los derechos de autor y de propiedad industrial originados con motivo del desarrollo de los OdA, a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrados con el ILCE el 18 de diciembre de 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Para el servicio denominado “Un proyecto que consta de dos series de cápsulas de televisión y radio y la adaptación de tres materiales multimedia de apoyo didáctico para el Primer Grado de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para Telesecundaria”, por 6,115.8 miles de pesos, se constató que no se realizó el proyecto en 2007 y que la SEP, por medio de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe en marzo de 2008, solicitó el reintegro de los recursos, así como los 108.6 miles de pesos de intereses aportados al ILCE, mismos que fueron reintegrados a la cuenta No. 00014180655015387778 a favor de la Tesorería de la Federación, tal como lo evidencia el oficio número 115.9/379/08, de fecha 28 de marzo de 2008, lo que demuestra que los servicios al momento que se cubrió la aportación, y se ejerció no estaba devengado.

Respecto a los 6,115.8 miles de pesos aportados al ILCE, que posteriormente fueron devueltos por la SEP por no haber realizado el proyecto, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe mediante oficio número 115.9/379/08 del 28 de marzo de 2008, solicitó a la Dirección General Regional de Vigilancia de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación, que determine las cargas financieras correspondientes, sin que a la fecha de la conclusión de la revisión se haya presentado respuesta alguna, por lo que no se demostró que el monto de los intereses aplicados sea el correcto.

Cabe mencionar que la SEP, por medio de la CGEIB, aportó los recursos convenidos, con el argumento de haber recibido a entera satisfacción los servicios, lo que está apartado de la verdad, en virtud de que éste no se devengó, lo que denota la existencia de opacidad.

Cabe resaltar que la SEP, al no realizar el proyecto en cuestión afectó el avance de los trabajos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación, en particular el nivel secundaria en sus tres modalidades, (secundarias generales Diurnas, Técnicas y Tele-secundarias). Esto es, no pudo comenzar a atender 4,697 escuelas secundarias que están ubicadas en localidades con 30.0% o más de población indígena, las cuales se encuentran en 26 entidades del país y se agrupan de acuerdo con la modalidad en: 637 secundarias generales, 550 secundarias técnicas, 3,479 tele-secundarias y 31 secundarias para trabajadores; con esto se afectó a la población de jóvenes indígenas de 12 a 16 años que cursan telesecundaria, así como a la población abierta al proyecto México Cultural.

Por otra parte, la CGEIB mediante el oficio 115.9/1130/2008, señaló que fue un daño que se realizó por cuestiones únicamente inherentes y totalmente imputables al ILCE, toda vez que esta afectación

es consecuencia del incumplimiento de ese organismo internacional, el cual no realizó el proyecto encomendado.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 45, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 65, fracción II, y 66, fracción I, de su reglamento.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0451-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que derivan de los actos u omisiones de los servidores públicos que, durante su gestión, formalizaron "Un proyecto que consta de dos series de cápsulas de televisión y radio, y la adaptación de tres materiales multimedia de apoyo didáctico para el Primer Grado de la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para Telesecundaria", y del cual autorizaron la aportación por 6,115.8 miles de pesos, el cual no se realizó, ya que se constató que la SEP por medio de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en marzo de 2008 efectuó el reintegro de los recursos, así como productos financieros que se estimaron que se generaron, los cuales fueron reintegrados a la cuenta No. 00014180655015387778 a favor de la Tesorería de la Federación, tal como lo evidencia el oficio número 115.9/379/08, del 28 de marzo de 2008, lo que denota que al momento de la aplicación de los recursos no se encontraron devengados los servicios establecidos. Además, de que el titular de la CGEIB autorizó la aportación de los recursos convenidos con el ILCE hasta por el monto descrito, bajo el argumento de haber recibido a entera satisfacción lo convenido, lo cual está apartado de la verdad, y como consecuencia se afectó a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, ya que no se pudo dar inicio a los trabajos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación, en lo que se refiere al nivel secundaria en sus tres modalidades; esto es, no se pudo comenzar a atender 4,697 escuelas secundarias que están ubicadas en localidades con 30.0% o más de población indígena, las cuales se encuentran en 26 entidades del país, y se agrupan de acuerdo con la modalidad en 637 secundarias generales, 550 secundarias técnicas, 3,479 telesecundarias y 31 secundarias para trabajadores; a la población de jóvenes indígenas de 12 a 16 años que cursan telesecundaria, así como a la población abierta del proyecto México Cultural. Además, la CGEIB no demostró el método o forma en que se determinó el monto de los intereses. Lo anterior incumplió los

artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 65, fracción II, y 66, fracción I, de su reglamento.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

En el caso de la prueba concepto “Aula Telemática” por 54,997.2 miles de pesos, se observó que de acuerdo con los documentos justificativos aportados por la DGME “Actas Circunstanciadas de Entrega Recepción” de la prueba concepto “Aula telemática” que daría atención a un total de 100 grupos de educación básica de 1er grado de secundaria, y que cada una tendría los componentes siguientes: “Fuente de Poder, CPU, Monitor, Proyector, Bocinas, Impresora, Pizarrón Interactivo, Router, Teléfono, Mueble para equipo de computo y computadores”, que fueron instalados tardíamente en los planteles en cuestión durante los meses de junio y julio de 2008, es decir, entre 6 y 7 meses después de la vigencia del propio convenio y del cierre fiscal de 2007.

En minuta de trabajo de fecha de fecha 30 de octubre de 2008 celebrada entre la SEP y el ILCE, reconocen mutuamente haber concluido los compromisos establecidos en el anexo 1 del Convenio, por lo que únicamente se encuentra pendiente el compromiso por parte del ILCE de entregar la totalidad de las autorizaciones y licencias correspondientes a los Derechos de Autor y de Propiedad Industrial originados con motivo del proyecto “Prueba de Concepto del Aula Telemática” a favor de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, como se estableció en la cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007.

Por otra parte, no se acreditó la propiedad de los bienes informáticos que la SEP tiene en posesión, la aplicación de la capacitación, cantidad y características de los equipos a recibir y los documentos que demuestren qué responsabilidad se tendrá en caso de siniestro o fallas en la operación del “Aula Telemática”, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos.

Además, existe un antecedente de siniestro por concepto de robo en la Escuela Secundaria General número 7 quien por medio de su contralora en turno, levantó el expediente C-CH/4789/2008 para hacer constar el siniestro de robo por querrela de cuatro equipos portátiles y material eléctrico diverso, el 10 de julio 2008 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche. Por otra parte, existe una nota aclaratoria firmada por el Representante Técnico Sinergy Systems S.A. de C.V. de fecha 18 de junio de 2008 (es decir de un mes antes de sucedido el siniestro) donde se manifiesta que

se compromete a reponer el equipo objeto de robo lo antes posible, motivo que confunde la situación real, no sólo de este equipo, sino del total.

Asimismo, el ente auditado no proporcionó información relativa en la que señale el resultado de la prueba concepto, así como el estudio de factibilidad que demuestre la cantidad de recursos federales que se necesitarán para atender en su totalidad a los planteles educativos de nivel secundaria, cómo se obtendrán los equipos para la prueba concepto "Aula Telemática", cuáles son las metas, y por qué nuevamente se propone un proyecto que es similar al Proyecto Enciclopedia Secundaria que se canceló por no contar con recursos suficientes.

En el caso del proyecto del concepto "Aula Telemática" la SEP, al requerir los bienes informáticos que se contemplan, contradice con lo señalado para justificar el arrendamiento para el Proyecto Enciclopedia, ya que en este caso la SEP señaló que los costos eran más onerosos para la dependencia si por su cuenta comprara el equipo informático para este tipo de proyectos, ya que se convierte en obsoleto en corto tiempo y conlleva a contratar un seguro para darle mantenimiento, por lo que en la prueba concepto "Aula Telemática" se presentaría esta situación donde se regresaría a esta modalidad que según SEP fue superada con la modalidad de arrendamiento.

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita a la Secretaría de Educación Pública que instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa del ejercicio por 54,997.2 miles de pesos para la prueba de Concepto "Aula Telemática" que motive, y acredite la propiedad de los bienes informáticos que la SEP tiene en posesión, la aplicación de la capacitación, cantidad y características de los equipos por recibir y los documentos que demuestren qué responsabilidad se tendrá en caso de siniestro o fallas en la operación del "Aula Telemática", a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos, así como proporcionar los documentos que aclaren la reposición del equipo que fue robado en el Estado de Campeche, en observancia del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007. En caso de no lograr su

justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Para el convenio “Desarrollo y operación del proyecto ENLACE 2007 para Educación Básica, por medio del rediseño del Portal Informativo ENLACE”; que consistió en “Rediseñar el Sistema de Información para la actualización y consulta a través de Internet de resultados de las pruebas ENLACE 2007; asesoría y apoyo tecnológico para la lectura y procesamiento de 13.5 millones de exámenes; Hospedaje del proyecto ENLACE 2007 Educación Básica, asesoría y soporte técnico del Portal ENLACE 2007 y desarrollo del sistema de información del banco escolar de reactivos”, por 2,360.8 miles de pesos, la Dirección General de Evaluación de Políticas presentó las Cartas de Entrega-Recepción correspondiente a los compromisos contraídos con el ILCE señalados en el anexo 1, del convenio de referencia del 31 de Agosto y 31 de Diciembre de 2007, respectivamente, en el que señala que recibe de conformidad los productos y servicios.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 66, fracción I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Por lo que refiere a la “Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la Información de la Comunicación en Tele-secundarias”, por 59,577.9 miles de pesos, la DGME, de acuerdo con la minuta de trabajo del 25 de septiembre de 2008 celebrada con el ILCE señaló su conformidad respecto a la recepción y entrega de las aportaciones y productos derivado de los compromisos establecidos en el anexo 1 del convenio, por lo que únicamente se encuentra pendiente el compromiso por parte del ILCE de entregar a la SEP la totalidad de las autorizaciones y licencias correspondientes a los Derechos de Autor y de Propiedad Industrial, como se estableció en la cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007.

Por otra parte, la DGME, de conformidad con los oficios Nos. DGME/1809/08 y DGME/1831/08 del 4 y 12 de junio de 2008 y dados los tiempos establecidos envió a los titulares de las direcciones generales del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, instancias que de acuerdo con lo señalado por la DGME, tienen la obligación de que el material didáctico de referencia debe llegar a todas las escuelas tele-secundarias, sin embargo, a la fecha de conclusión de la revisión, no se entregó la información que acredite en que fase se encuentra el material educativo Interactivos y Guiones por 22,102.0 miles de pesos, ni cuándo será utilizado, puesto en marcha y en que medios operará.

Lo anterior en incumplimiento del artículo 55, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita a la Secretaría de Educación Pública que instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa del ejercicio por 22,102.0 miles de pesos del convenio denominado "Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la Información de la Comunicación en Telesecundarias", aportado al ILCE correspondiente a los interactivos y guiones, que permita acreditar en qué fase se encuentra el material educativo cuando será utilizado, puesto en marcha y en qué medios operará, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula octava del Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP y el ILCE el 18 de diciembre de 2007. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

En el caso del desarrollo del curso en línea "la Planeación y Evaluación en el Programa de Escuelas de Calidad" por 645.5 miles de pesos, la DGDGIE presentó la Carta de Entrega-Recepción con la que justifica y demuestra que el ILCE le entregó las tres metas señaladas en el convenio celebrado y en los plazos establecidos en el convenio en cuestión, "Informe de inicio de curso", "Informe sobre el desarrollo del curso" e "Informe final", que consiste en el seguimiento de usuarios, reporte de avance, promedio de alumnos, reporte de calificaciones por alumno, por grupo, por tutor, reporte de alumnos aprobados, reprobados, desertores, con filtro de fecha tutor o grupo, en cumplimiento del artículo 66 fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

La DGME, no demostró contar con la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de las obras que se originan con motivo de la ejecución de los convenios de colaboración para la "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica" por 229,968.5 miles de pesos, registrados en la partida 3306 "Servicios de informática"; prueba concepto "Aula Telemática" por 54,997.2 miles de pesos, registrados en la partida 3304 "Otras asesorías para la operación de programas" y para "Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la información de la Comunicación en Telesecundarias" por 59,577.9 miles de pesos, registrados en la partida 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", celebrados con el ILCE. Además, no precisó en los convenios de colaboración que los pagos se realicen una vez devengados los productos y servicios, en incumplimiento de las cláusulas séptima y octava, de los convenios de colaboración celebrados y 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública implemente las acciones necesarias que garanticen que se cuente con los certificados de la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de la propiedad industrial a favor de la SEP en tiempo y forma. Asimismo, precise en los convenios de colaboración que los pagos se realicen una vez devengados los productos y servicios, en cumplimiento de los convenios de colaboración celebrados, en cumplimiento de las cláusulas séptima y octava de los convenios de colaboración celebrados y 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Las direcciones generales de Materiales Educativos; de Evaluación de Políticas, de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe celebraron seis convenios para desarrollar el software y los contenidos de materiales educativos en relación con la educación básica en forma directa al ILCE, por un monto en su conjunto de 353,665.7 miles de pesos; de los que se observó que existe ausencia de estudios comparativos de precios, que impiden garantizar que se adjudicaron en las mejores condiciones de precio. Además, en el anexo donde se plasman los costos unitarios por meta, no muestra los criterios claros y precisos para la determinación de los importes que se asignaron para cada una de ellas.

Lo anterior, limita la transparencia en la información sobre los recursos asignados y ejercidos, los procesos de selección (adjudicación), de diseño e implementación, lo que deteriora la confianza respecto a este tipo de convenios de colaboración celebrados entre la SEP y el ILCE, y se aparta de lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de acreditar los criterios de economía, eficacia, eficiencia y las mejores condiciones en cuanto a costos para el estado.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Secretaría de Educación Pública implemente las acciones necesarias que garanticen que los convenios que celebren con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa se sustenten en los estudios comparativos de precios. Además, que los costos unitarios por meta, se sustenten en criterios claros y precisos para la determinación de los importes que se asignan para cada una de ellas, y con esto demostrar que se adjudicaron en las mejores condiciones de precio y de acuerdo con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, para el estado, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

La SEP por medio de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) no presentó los documentos de la evaluación sobre el costo-beneficio que obtiene el Gobierno de México y la sociedad, así como justificar la importancia de seguir aportando recursos federales a Organismos Internacionales, en el caso particular las efectuadas al ILCE con cargo a la partida 3826 "Cuotas a Organismos Internacionales" por 44,858.3 miles de pesos, derivado de las negociaciones formalizadas en el convenio de Cooperación, suscrito el 31 de mayo de 1978 entre el ILCE y la SEP, en incumplimiento del artículo décimo séptimo, del Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal para el ejercicio de 2007.

Además, mediante el oficio 204-7-00045/07 del 24 de septiembre de 2007, la DGRI informó al Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, que a petición del Órgano Interno de Control se debe realizar una valoración del costo beneficio de la participación de la SEP con el Organismo (ILCE).

Acción Emitida

07-0-11100-02-0451-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último Párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones pertinentes para que se evalúe si es aceptable continuar otorgando cuotas a organismos internacionales en relación al costo-beneficio que

se obtiene para el país, en cumplimiento del artículo décimo séptimo del Decreto que establecen las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Errores y Omisiones de la Información Financiera

Importe: 6,115.8 (miles de pesos)

El importe de 6,115.8 miles de pesos corresponde al monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2007, el cual no fue devengado, en virtud de que éste fue reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 307,067.7 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 307,067.7 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 307,067.7 miles de pesos

El importe de 307,067.7 miles de pesos, están integrados por los pagos sustentados en convenios celebrados para la "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica" por 229,968.5 miles de pesos; la prueba concepto "Aula Telemática" por 54,997.2 miles de pesos y para "Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la información de la Comunicación en Tele-secundarias" por

22,102.0 miles de pesos, de los que no se acreditó su operando para dar atención a los programas educativos establecidos en el nivel Secundaria y Telesecundaria.

Consecuencias Sociales

La Secretaría de Educación Pública no ha aplicado el material de apoyo didáctico, objetos de aprendizaje, cápsulas, interactivos y libros de texto, adquiridos durante el ejercicio de 2007, que tiene por objeto atender a la educación básica de nivel Secundaria y Telesecundaria.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 6 a Recomendación(es), 3 a Solicitud(es) de Aclaración y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada a la Secretaría de Educación Pública, en relación con los “Servicios Contratados con el ILCE”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en los conceptos “Servicios de Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios”; “Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información” y “Servicios Oficiales”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 398,524.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos ejercidos, reportado en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normatividad Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presente errores importantes.

Esta auditoría se ejecuto mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a los "Servicios Contratados con el ILCE", respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que refieren principalmente a que la entidad fiscalizada no presentó la información y documentación que demuestre que los contenidos establecidos en el anexo 1, de los convenios de colaboración para la "Realización del Rediseño Instruccional de Programas y Producción de Objetos de Aprendizaje (OdA's) de la Educación Básica" por 229,968.5 miles de pesos; prueba concepto "Aula Telemática" por 54,997.2 miles de pesos y para la "Elaboración de Interactivos y Guiones de Segundo Grado de Telesecundaria y Libros para el Alumno y el Maestro de Tercer Grado de Telesecundaria, en el marco del Proyecto Tecnologías de la información de la Comunicación en Telesecundarias" por 22,102.0 pesos, se encuentran operando; que fueron entregados a los planteles de educación Secundaria y Telesecundaria; el número de planteles y cantidad alumnos beneficiados con éstos programas; los medios en que operarían; la aplicación de la capacitación a maestros y alumnos y que se cuente con las autorizaciones y licencias correspondiente a los derechos de autor y de propiedad industrial a favor de la Secretaría de Educación Pública derivado de los materiales educativos; así como el carácter legal en que se reciben los bienes informáticos del "Aula Telemática", Además, no demostró que no haya existido opacidad en la adjudicación de los conceptos por la falta de un estudio de mercado y carencia de precios unitarios.

V.2.1.4.11. Servicios Personales de la Dirección General de Personal

Auditoría: 07-0-11100-02-0446

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en el Capítulo "Servicios Personales", en ésta unidad administrativa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,261,434.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,246,935.9 miles de pesos

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2007, por la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Personal ejerció en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" 1,261,434.6 miles de pesos, de los cuales fueron seleccionados para su revisión 1,246,935.9 miles de pesos, que representan el 98.9% del presupuesto total ejercido.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA

(Miles de pesos)

Partida	Descripción de la partida	Importe ejercido
1103	Sueldos base	23,427.8
1319	Remuneraciones por horas extraordinarias	12,286.5
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	258,672.3
1507	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	185,735.1
1509	Compensación garantizada	18,385.4
1512	Otras prestaciones	338,711.5
1702	Estímulos al personal operativo	409,717.3
Total		1,246,935.9

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007 proporcionado por la SEP.

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Personal (DGP), de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) y de Administración Presupuestal y Recursos Financieros (DGAPyRF) adscritas a la Oficialía Mayor (OM), dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) del 21 de enero de 2005 y vigente para el ejercicio 2007, fue expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 17, 18 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). En él se establecen, en los artículos 34, 35 y 37, las atribuciones que regulan las operaciones de las DGP, DGAPyRF y DGRMyS, en materia de planeación, programación y presupuestación, del ejercicio del gasto correspondiente a servicios personales.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

El Manual General de Organización de la SEP no se encontró vigente y actualizado para el ejercicio de 2007, ni publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sobre el particular, en atención de la recomendación emitida por la Auditoría Superior de la Federación (como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2006), la SEP actualizó y autorizó el Manual General de Organización, y fue publicado en el DOF en junio de 2008 y, difundido a las unidades administrativas por parte de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO), como se establece en el artículo 36, fracción XIX, del citado reglamento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 19 de la LOAPF; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 5, fracción XI, y 36, fracción XIX, del RISEP.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

No se determinaron diferencias entre lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la entidad fiscalizada con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2007, correspondientes al presupuesto autorizado, modificado, ejercido y economías, del capítulo 1000 "Servicios Personales", en cumplimiento del artículo 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Los movimientos presupuestarios por concepto de ampliaciones y reducciones por 2,243,660.3 y 1,040,867.2 miles de pesos, fueron tramitados y se encuentran sustentados con los oficios de afectación presupuestarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con los artículos 92 y 96, en ambos casos, párrafo primero, del RLFPRH.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se comprobó que del presupuesto modificado por 1,266,057.7 miles de pesos, la entidad fiscalizada ejerció 1,261,434.6 miles de pesos. La diferencia de 4,623.1 miles de pesos fue reportada como economías tanto en la Cuenta Pública 2007, como en el EEP, la cual quedó contemplada en la Tesorería de la Federación (TESOFE), dichos recursos no fueron devengados por la SEP, en cumplimiento al artículo 109, último párrafo del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (RLSTF).

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

La DGAPyRF y la DGP no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria de erogaciones por concepto de Gratificación de fin de año por 1,115.5 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 66, fracción III, 125, fracciones de la I a la IV, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la entrega de las percepciones por concepto de Gratificación de fin de año, por 1,115.5 miles de pesos, que fueron reportadas como presupuesto ejercido durante el ejercicio 2007, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, 125, fracciones de la I a la IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o

respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Los pagos por 41,813.2 miles de pesos, correspondientes a las partidas 1103 “Sueldos base” y 1509 “Compensación garantizada”, del personal de la DGP de la SEP, se ajustaron a las cantidades establecidas en los tabuladores de sueldos autorizados por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para el ejercicio de 2007, en cumplimiento de los artículos 132 y 135, fracción II, del RLFPRH.

Los importes contenidos en las nóminas analíticas (por concepto de percepciones y deducciones) coinciden con los consignados en las nóminas firmadas por el personal de la unidad 711 DGP, las cuales fueron revisadas al 100.0%. Cabe señalar, que en forma aleatoria fueron cotejadas las firmas plasmadas en las nóminas en comento con las que aparecen en las Constancias de nombramiento, de los 58 expedientes de personal, las cuales son similares.

Los pagos están sustentados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que tramitó la DGAPyRF de la SEP ante la TESOFE, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, y 125, fracción IV, del RLFPRH.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Con el análisis de las estructuras ocupacionales, que afectaron el inventario de plazas de la plantilla de personal pagadas en forma quincenal por la DGP de la SEP, autorizadas y registradas de conformidad con el analítico de plazas-horas que se encuentra incluido en el módulo de servicios personales del Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la SHCP, así como el registro y autorización de las estructuras por parte de la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Al respecto, se observó que la entidad fiscalizada no se ajustó al número de plazas autorizadas, lo que originó que la DGP cubriera por concepto de “Sueldo base” a 76 plazas de más, correspondientes a tres códigos de puestos administrativos (CF21E60, CF21E61 y CF21E62), por un importe de 3,962.0 miles de pesos.

La DGP informó que derivado de un proceso de conversión de plazas de enlace a operativo autorizado por la SHCP, se crearon tres códigos de puestos administrativos, los cuales se encontraban soportados por los códigos de puestos CF21E64, CF21E65 y CF21E66 que se encontraban vacantes al inicio del ejercicio 2007. Cabe hacer mención que durante el ejercicio, no hubo incremento en su presupuesto regularizable, sino que fueron compensados los recursos.

Mediante oficio número 224-3-3/5071/2007, la DGP solicitó la cancelación-creación de los códigos de puestos, con los cuales fueron autorizados los movimientos mediante afectación presupuestaria con número de autorización 710-630411 de fecha 27 de agosto de 2008, en cumplimiento de los artículos 65, fracción II y 67 de la LFPRH y 124, fracciones I y III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión se ajustaron al número de plazas autorizadas para realizar pagos en materia de servicios personales, ya que se cubrieron 3,962.0 miles de pesos por concepto de "Sueldo base" a 76 plazas administrativos, que fueron regularizadas con el oficio número 224-3-3/5071/2007, mediante el cual la Dirección General de Personal solicitó la cancelación-creación de los códigos de puestos (CF21E60, CF21E61 y CF21E62), los cuales fueron autorizados mediante afectación presupuestaria con número de autorización 710-630411, el 27 de agosto de 2008, ocho meses después de la vigencia del cierre del ejercicio 2007, en incumplimiento de los artículos 65, fracción II, y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 124, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Se realizó una estratificación de 45 empleados de los niveles de mandos medios (jefes de departamento, subdirectores y directores), y se comprobó que las percepciones de una misma clave de puesto son similares y se pagaron de acuerdo con lo establecido en los tabuladores y lineamientos autorizados por la SHCP, en cumplimiento del artículo 124, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

No se determinaron pagos duplicados identificados por nombre y RFC en los registros de las nóminas de pago de “Sueldos Base”, correspondientes a las 24 quincenas de la DGP, adscrita a la SEP y nóminas de estímulos otorgados al personal de nivel Sector Central, de conformidad con el artículo 124, fracciones III y IV, del RLFPRH.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Durante el ejercicio de 2007, la DGP tramitó movimientos de personal (20 altas y 16 bajas), en donde se determinó que de las 16 bajas, únicamente la DGP les tramitó sus percepciones por 103.3 miles de pesos, correspondiente a 13 bajas de personal, posterior a la fecha de baja que se asentó en las constancias de nombramiento. Al respecto, la DGP proporcionó el reporte de bloqueos de pago, en donde se pudo constatar que no se les realizó remuneración alguna, en cumplimiento del artículo 133 del RLFPRH.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

En lo correspondiente a la partida 1319 “Remuneraciones por horas extraordinarias”, la DGAPyRF reportó un importe ejercido de 12,286.5 miles de pesos, el cual se revisó al 100.0%, y se constató lo siguiente:

- Se determinó una diferencia de 394.0 miles de pesos, entre el monto reportado como ejercido por 12,286.5 miles de pesos y el importe de las nóminas del pago por concepto de horas extras por 12,680.5 miles de pesos.

- No acreditaron los motivos por los cuales la entidad fiscalizada no realizó los movimientos presupuestarios por un importe de 12,935.2 miles de pesos, para formular y tramitar las afectaciones de pago de “Remuneraciones por horas extraordinarias” con cargo a las unidades responsables en que se devengaron los recursos, de conformidad con el oficio número DGAPyRF número 20.1/1814 de fecha 2 de mayo de 2007.
- Se constató que la Dirección de Contabilidad de la DGAPyRF, cubrió 1,483.0 miles de pesos, a través de CLC por concepto de “Remuneraciones por horas extraordinarias”, a personal que presta sus labores en el Órgano Desconcentrado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), sin embargo, solamente se ha comprobado a través de nóminas un importe de 1,269.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 213.1 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada no presentó aclaración alguna de la razón de afectar el gasto autorizado de la DGP y no de CONACULTA.
- Cabe hacer mención que se verificó que en las cifras presupuestarias autorizadas a CONACULTA, no se le asignaron recursos para este tipo de percepciones, en incumplimiento al numeral 5.1 de la Norma que Regula el Pago de Horas Extraordinarias de Trabajo la USC-SS01-98, expedida por la SHCP, el 17 de marzo de 1998.
- Por otra parte, la entidad fiscalizada no demostró que el ejercicio de “Remuneraciones por horas extraordinarias” por un monto de 12,286.5 miles de pesos, fue consecuencia de una jornada extraordinaria de trabajo de carácter temporal o su duración para la realización de programas prioritarios o de extrema urgencia, que su asignación fue congruente con las funciones del puesto plaza del personal que las desempeñó, que las horas extraordinarias fueron compatibles con el horario normal de labores del personal que las trabajó, y que se contó con el documento justificatorio de la necesidad de asignar al personal tiempo extraordinario, y que se realizaron los movimientos presupuestarios que deriven de la aplicación de la presente normativa.

Lo anterior, en incumplimiento a los numerales 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7 y 5.2.8 de la Norma que Regula el Pago de Horas Extraordinarias de Trabajo la USC-SS01-98, expedida por la SHCP, el 17 de marzo de 1998 y los artículos 64, fracción I y 66, fracción III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de los 394.0 miles de pesos correspondientes a la diferencia determinada entre el monto reportado como ejercido en el Estado del Ejercicio del Presupuesto por 12,286.5 miles de pesos y el importe de las nóminas pagadas por concepto de horas extras por 12,680.5 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la diferencia por 213.1 miles de pesos, entre lo pagado mediante Cuentas por Liquidar Certificadas y las nóminas proporcionadas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión cubrieron el pago por un monto de 12,286.5 miles de pesos por concepto de Remuneraciones por horas extraordinarias, sin demostrar que la jornada extraordinaria de trabajo fue de carácter temporal y que su duración se sujetó a la realización de programas prioritarios o de extrema urgencia, que su asignación fue congruente con las funciones del puesto plaza del personal que las desempeñó, que las horas extraordinarias fueron compatibles con el horario normal de labores del personal que las trabajó, y que se contó con el documento justificatorio de la necesidad de asignar al personal tiempo extraordinario, en incumplimiento de los numerales 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 y 5.2.7 de la Norma que Regula el Pago de Horas Extraordinarias de Trabajo la USC-SS01-98, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 17 de marzo de 1998 y del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión cubrieron el pago de Remuneraciones por horas extraordinarias, sin realizar los movimientos presupuestarios para que el registro del cargo del gasto se realizara en cada una de las unidades que lo devengaron, en incumplimiento del oficio número DGAPyRF.-20.1/1814 de fecha 2 de mayo de 2007; así como por cubrir 1,483.0 miles de pesos al personal que presta sus labores en el Órgano

Desconcentrado Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con recursos autorizados a la Dirección General de Personal, donde se verificó que en las cifras presupuestarias autorizadas al citado órgano, no se le asignaron recursos presupuestales para este tipo de percepciones; además de que no se presentó aclaración alguna de la razón para afectar su gasto autorizado, en incumplimiento de los numerales 5.1 y 5.2.8 de la Norma que Regula el Pago de Horas Extraordinarias de Trabajo la USC-SS01-98, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 17 de marzo de 1998 y del artículo 64, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

El presupuesto reportado como ejercido en la partida 1501 "Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil" por un importe de 258,672.3 miles de pesos, se revisó al 100.0%. Al respecto, se constató lo siguiente:

Los recursos por 258,672.3 miles de pesos, fueron destinados en su totalidad al fideicomiso que se constituyó, para el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (FORTE).

Se tramitó la renovación de la clave de registro ante la SHCP a través del sistema de control y transparencia de fideicomisos, dentro del período comprendido entre el primer día hábil del ejercicio y a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2007, remitiendo un reporte financiero actualizado al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, en cumplimiento del artículo 218 del RLFPRH.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

La entidad fiscalizada no llevó a cabo el registro de la aplicación del recurso ejercido por los 258,672.3 miles de pesos correspondiente al FORTE, con cargo en las unidades responsables o entidades federativas que lo devengan, y no acreditó haber realizado las afectaciones presupuestarias correspondientes del ejercicio y destino de las aportaciones otorgadas al FORTE, lo que no permitió llevar a cabo la fiscalización y confirmar que se aplicaron para los fines para los cuales fue constituido, de conformidad con el oficio número DGAPyRF.-20.1/1814 de fecha 2 de mayo de 2007.

Lo anterior incumplió los artículos 215 y 216 del RLFPRH.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no llevaron a cabo el registro presupuestario de la aplicación del recurso ejercido por los 258,672.3 miles de pesos, de las aportaciones otorgadas al Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, ni realizaron el cargo a las unidades responsables o entidades federativas que lo devengan, además no demostraron haber realizado las afectaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio y destino del rubro en cuestión, para llevar a cabo la fiscalización y confirmar que fueron aplicados para los fines para los cuales fue constituido, de conformidad con el oficio número DGAPyRF.-20.1/1814 de fecha 2 de mayo de 2007, en incumplimiento de los artículos 215 y 216 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

No se realizó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso núm. 0002-4, que acredite y produzca efectos jurídicos para actualizar la denominación del fiduciario, ya que se constató que, con la resolución R-207523, se autorizó la fusión de Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín, en su carácter de institución fusionante, con Banca Serfín, S.A., Institución de Banca multiple, Grupo Financiero Santander Serfín, Factoring Santander Serfín, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Santander Serfín y Fonlyser, S.A. de C.V., con el carácter de fusionadas, y de ésta se deriva la obligación de comunicar los cambios en sus relaciones contractuales bajo la nueva estructura corporativa del Grupo, y que la DGP debió hacer del conocimiento a los fiduciarios, que en 2007, el monto de las aportaciones del Gobierno Federal y las del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ascendieron a 258,672.3 miles

de pesos, que fueron destinados en su totalidad al fideicomiso que se constituyó, para el FORTE, a favor del Banco Santander Mexicano Dirección Fiduciaria y no de Banca Serfín.

Además, el contrato del fideicomiso núm. 002-4, deja la jurisdicción, interpretación y cumplimiento del mismo con opacidad, ya que está desactualizada; en virtud de que en su Cláusula Primera establece lo siguiente: Constitución.- Fiduciaria Banca Serfín, S.N.C., División Fiduciaria; sin embargo, con la resolución publicada en el DOF del 3 de febrero de 2005, se fusiona y se autoriza para quedar como "Banco Santander Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín.

En relación con la Cláusula Décima Séptima, se establece que el fiduciario percibirá como honorarios por el desempeño de su cargo la cantidad de 50,000.0 miles (viejos pesos), pagaderos por anualidades vencidas. Asimismo, se corre el riesgo de que la Institución Fiduciaria exija a la SEP el pago de lo estipulado en dicha cláusula, que si bien es cierto el importe es en viejos pesos, también lo es que al permitir y operar un contrato no actualizado se expone a que la Institución Bancaria haga efectivo el cobro en comento, en incumplimiento del artículo 219 del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública realice las gestiones que permitan promover ante el Comité Técnico del fideicomiso que se constituyó, para el Fondo de Retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se realice la renovación del convenio modificadorio al contrato de fideicomiso núm. 0002-4, para que produzca efectos jurídicos correspondientes a la denominación del fiduciario, como resultado de la resolución R-207523, en la que se autorizó la fusión de Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín, en su carácter de institución fusionante, con Banca Serfín, S.A., Institución de Banca multiple, Grupo Financiero Santander Serfín, Factoring Santander Serfín, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero Santander Serfín y Fonlyser, S.A. de C.V., con el carácter de fusionadas, así como actualizar el monto que se cubre a la misma por concepto de Honorarios, en cumplimiento del artículo 219 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

La DGAPyRF presentó los documentos por 258,672.3 miles de pesos que sustentan las aportaciones del Gobierno Federal correspondientes al FORTE, a través de las CLC del anexo del reporte donde se identifica el periodo, el número del contrato y el desglose de las aportaciones totales de las áreas centrales, de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), de las entidades federativas, de los montos de las aportaciones de los trabajadores, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Gobierno Federal, sin embargo, no se presentaron los documentos, ni la memoria de cálculo de las aportaciones por cada uno de los trabajadores registrados al FORTE de acuerdo con los porcentajes autorizados para el SNTE, Gobierno Federal y Trabajadores, que permitan constatar que se realizaron en tiempo y forma, de conformidad con las cláusulas primera, incisos c) y e), del convenio modificatorio núm. 2-4 y de la cuarta, incisos a) y b), del contrato del fideicomiso núm. 0002-4.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-03-004 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación, así como la memoria de cálculo de las aportaciones de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Gobierno Federal registrados en el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública por 258,672.3 miles de pesos; asimismo, que se constate que se realizaron en tiempo y forma, de acuerdo con las cláusulas primera, incisos c y e, del convenio modificatorio núm. 2-4 y de la cuarta, incisos a y b, del contrato del fideicomiso núm. 0002-4. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

En la partida 1507 "Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo", se registró un presupuesto ejercido de 185,735.1 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100%.

INTEGRACIÓN DE LA PARTIDA 1507

(MILES DE PESOS)

Descripción de las prestaciones	Monto que amparan los documentos comprobatorios y justificativos	Monto que comprueba las CLC's	Diferencias
Prestaciones otorgadas a través de nóminas	3,854.8	3,854.8	0.0
Medallas	58,348.3	58,348.3	0.0
Adquisición de Bicicletas, Balones y Boletos de cine por motivo del día del niño	864.7	864.7	0.0
Adquisición de Hornos de Microondas y Procesador de Alimentos	75.9	75.9	0.0
Adquisición de Electrodomésticos "Día del Empleado de Apoyo y Asistencia a la Educación"	258.8	258.8	0.0
Adquisición de Electrodomésticos para Fin de Año	185.3	185.3	0.0
Adquisición de Electrodomésticos "Día de las Madres"	297.5	297.5	0.0
Adquisición de Vestuario, Uniformes, Blancos y Prendas de Protección Personal	30,495.5	12,007.5	18,488.0
Ayuda para compra de anteojos, impresión de tesis y aparatos ortopédicos	176.3	176.3	0.0
Pago realizado con motivo del festejo del día del niño	2,600.0	2,600.0	0.0
Pago por los servicios proporcionados para la realización de un evento magno con motivo de festejar a las Madres trabajadoras de Apoyo y Asistencia a la Educación.	2,600.0	2,600.0	0.0
Pago de desayuno por el día del personal de apoyo y asistencia a la educación 2007	3,477.6	3,477.6	0.0
Pago correspondiente a la adquisición de canastas navideñas	135.0	135.0	0.0
Pago correspondiente a la cena baile fin de año del personal de apoyo y asistencia a la educación	2,070.0	2,070.0	0.0
Pago realizado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación	0.0	80,000.0	80,000.0
Reexpedición de cheques	0.0	1.6	1.6
Pago Adeudos 2006	0.0	11.0	11.0
Pago de Sueldos y Aguinaldos 2006 y 2007	0.0	1.2	1.2
Regularización Acuerdo de Ministración	0.0	18,295.1	18,295.1
Ajuste de Cierre 2007	0.0	196.5	196.5
Pago de incremento correspondiente al pedido 6-0016	0.0	73.7	73.7
Oficio de rectificación número 00710037	0.0	209.2	209.2
Avisos de reintegro	-4.9	-4.9	0.0
Total ejercido en la partida	105,434.8	185,735.1	117,276.3

Fuente: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

La DGP no presentó la documentación que aclare y justifique las diferencias determinadas por 37,276.3 miles de pesos de los conceptos de prestaciones otorgadas, así como el fundamento legal que sustente su ejercicio.

Cabe señalar, que la Subdirección de Control de Nómina de la DGAPyRF a través de su atenta nota del 7 de octubre de 2008, señaló para poder efectuar la aclaración de las diferencias, era necesario revisar las operaciones de todo el año 2007, por lo que estaría en condiciones de entregar esta información en dos meses aproximadamente, asimismo, en virtud de que se aproxima el cierre del ejercicio, este plazo se podría prolongar hasta tres meses. Lo anterior, denota la deficiencia en dicho servicio encomendado, ya que no existe el cuidado de la información que permita aclarar las diferencias determinadas.

Además, se constató que la DGAPyRF autorizó el pago al SNTE por un monto de 80,000.0 miles de pesos, con la CLC número 02 02588, sin contar con los documentos justificativos que determinen la obligación de hacer un pago y comprobatorios que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes, motivo por lo que no existe una rendición de cuentas de la gestión pública federal, ya que no existe el cuidado de la información que permita sustentar el ejercicio del gasto.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, del RLFPRH y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de \$ 80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), ya que se conoció que la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros autorizó el pago al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la Cuenta por Liquidar Certificada número 02 02588, sin contar con los documentos justificativos que determinen la obligación de hacer un pago y comprobatorios que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes, por lo que no existió una rendición de cuentas de la gestión pública federal sustentada, ya que no se presentó la información que fue requerida, en contravención de la normativa. Lo anterior incumplió los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública proceda a solventarlo.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no sustentaron las diferencias determinadas por 37,276.3 miles de pesos de los conceptos de prestaciones otorgadas, así como el fundamento legal que sustente su ejercicio. Cabe señalar, que la Subdirección de Control de Nómina de la DGAPyRF responsable de estas operaciones, a través de su atenta nota del 7 de octubre de 2008, señaló para poder efectuar la aclaración de las diferencias, era necesario revisar las operaciones de todo el año 2007, por lo que estaría en condiciones de entregar esta información en dos meses aproximadamente; asimismo, en virtud de que se aproxima el cierre del ejercicio, este plazo se podría prolongar hasta tres meses. Lo anterior denota la deficiencia en dicho servicio encomendado, ya que no existe el cuidado de la información que permita sustentar el ejercicio del gasto. Lo anterior incumplió los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

El monto otorgado al personal por 3,854.8 miles de pesos de los conceptos de prestaciones: Ayuda por Servicios, Asignación Pedagógica Específica, Asignación Docente Específica, Asignación Docente Genérica de los niveles salariales de Carrera Magisterial, Asignación por la Organización del Curso Escolar, Asignación por Servicios Cocurriculares, Ayuda por Servicios a la Docencia y Ayuda para Gastos Escolares, entre otros, mediante las nóminas, se ajustaron a los importes autorizados

(tabuladores) por la SHCP, a través del oficio circular 308-A.0116 del 3 de febrero de 1999, vigente en el ejercicio 2007, y a la minuta del 27 de junio de 2007, celebrada con motivo del Pliego de Demandas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación entre las autoridades de la SEP y del SNTE, así como a los puntos 21.3.1, 21.3.4 al 21.3.7, 21.3.9, 21.4.4, 21.4.5, 21.4.7, 21.4.43 y 21.4.46 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

La DGP para hacer procedente el ejercicio de 59,733.0 miles de pesos, para la entrega de Medallas “Premio SEP”, “Maestro Rafael Ramírez” y “Maestro Ignacio M. Altamirano”; Bicicletas, Balones y Boletos de cine por motivo del día del niño; Hornos de Microondas y Procesador de Alimentos; Electrodomésticos para el “Día del Empleado de Apoyo y Asistencia a la Educación”; y, Electrodomésticos para Fin de Año, llevó a cabo, ocho procedimientos de contratación por adjudicación directa. En el caso de Electrodomésticos por motivo del Día de las Madres por 297.5 miles de pesos, el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas núm. SEP-INV-NAL-17/07, y s contó para tal efecto con:

La “Justificación para la compra”, “Suficiencia presupuestal”, “Solicitud y requisición de compra”, “Solicitud de cotización”, “Registro presupuestario a la partida correspondiente”, “Documentación legal de las empresas participantes”, “Formato de la declaración de integridad en el cual se manifiesta bajo protesta de decir verdad en cada uno de los documentos presentados”, “Formato de ubicación de la estratificación”, “Acreditación del licitante”, “Oficio de comunicación de adjudicación al proveedor seleccionado”, en cumplimiento de los artículos 1, antepenúltimo párrafo y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público (LAASSP).

Para la adquisición de Vestuario, Uniformes, Blancos y Prendas de Protección Personal por un monto de 30,495.5 miles de pesos, se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional núm. 00011001-029/07; con su revisión se determinó que se contó con los recursos financieros necesarios para su celebración; con la autorización para hacer procedente el compromiso de recursos para el ejercicio 2007, así como con la convocatoria, bases del concurso, compra de bases, documentación legal de los participantes, cotizaciones y actas de la junta de aclaración; actas de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, de evaluación de propuestas y del fallo, documentos que se elaboraron, de conformidad con los artículos 25, 28, fracción I, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 48 y 50 de la LAASSP; y, 26 y 36 de su reglamento.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Como resultado de la formalización de los procedimientos por Adjudicación Directa, Invitación a cuando menos tres personas y licitación pública, se determinó que:

Los pedidos, por un monto global de 90,526.0 miles de pesos, contaron con “Autorización del presupuesto para cubrir el compromiso”, la “Indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación” y el “Importe total a pagar”, la “Fecha o Plazo”, “Lugar y condiciones de entrega”, “Plazo y condiciones de precio”, “Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de bienes, por causas imputables a los proveedores” y la “Descripción pormenorizada de los bienes objeto de los pedidos”, así como con las “Pólizas de fianzas para garantizar el cumplimiento por el 10.0% del total adjudicado”, en cumplimiento de los artículos 45, 46 y 48, fracción I, de la LAASSP.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

En relación con la “Fecha o Plazo”, “Lugar y condiciones de entrega” se determinó que las entregas efectuadas por parte de diversos proveedores, se sustentan en las facturas donde se describen los productos de la compra de Medallas “Premio SEP”, “Maestro Rafael Ramírez” y “Maestro Ignacio M. Altamirano”; Bicicletas, Balones y Boletos de cine por motivo del día del niño; Hornos de Microondas y Procesador de Alimentos; Electrodomésticos para el “Día del Empleado de Apoyo y Asistencia a la Educación”; y, Electrodomésticos para Fin de Año, Electrodomésticos por motivo del Día de las Madres, Vestuario, Uniformes, Blancos y Prendas de Protección Personal, vales de despensa de fin de año y despensas de fin de año, que fueron recibidos, en el almacén de las diversas unidades administrativas requirentes de la SEP, y para tal efecto se contó con los sellos de la Coordinación Administrativa correspondiente, así como de la Unidad de Control de Calidad adscrita a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la DGRMyS, y con el sello de verificación de la Subdirección de Almacenes, para proceder al trámite de pago de dichas facturas, en cumplimiento del artículo 66, fracción I, del RLFPRH.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

En lo que corresponde a las prestaciones de anteojos, aparatos ortopédicos y auditivos, licencia de manejo y ayuda para impresión de tesis por un monto de 176.3 miles de pesos, se constató que éstas

se otorgaron al personal de la entidad fiscalizada que requirieron este tipo de ayuda, de conformidad con lo establecido en los montos autorizados, en los puntos 19 y 20 de la minuta del 27 de junio de 2007, celebrada con motivo del Pliego de Demandas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación entre las autoridades de la SEP y del SNTE.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

En lo referente a los gastos efectuados por 10,882.6 miles de pesos, de los eventos con motivo del día del niño, de la madre, del personal de apoyo y asistencia a la educación, así como para la cena baile de fin de año y adquisición de canastas navideñas, se ajustan al cumplimiento del punto 49 de la minuta del 27 de junio de 2007, celebrada con motivo del Pliego de Demandas del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación entre las autoridades de la SEP y del SNTE, en el que se establece lo siguiente: "La Secretaría de Educación Pública, en acuerdo con la organización sindical, tiene previsto llevar eventos de calidad con motivo del Día del Niño, de la Madre Trabajadora, del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y la Cena Baile de Fin de Año".

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

El presupuesto ejercido por un monto de 185,735.1 miles de pesos, está soportado con las CLC, las cuales se encuentran sustentadas con el "Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control" mediante el cual la DGP solicitó el trámite de pago, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Con la revisión física del resguardo de las Medallas "Premio SEP", en la Dirección de Relaciones Laborales, al mes de septiembre de 2008, se comprobó que se tienen resguardadas 149 medallas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2001 a 2007, por un monto de 394.7 miles de pesos. Dicha situación, se debe a premios que no fueron reclamados por los beneficiarios y derivado del tiempo transcurrido desde su otorgamiento a la presente fecha 31 de octubre de 2007, ya no fueron entregados, en razón de lo anterior y derivado de la presencia de la Auditoría Superior de la Federación, se planteó reutilizar éstas 149 medallas, para el siguiente proceso del otorgamiento de dicha prestación, de acuerdo a las convocatorias para otorgar estímulos por antigüedad (10, 15, 20, 35

y 45 años de servicios) y Premio SEP y los premios "Maestro Altamirano" y "Maestro Rafael Ramírez" por 25, 30, 40 y 50 años de servicios, en incumplimiento del artículo 84 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control que permitan iniciar la gestión para que las 149 medallas que no fueron reclamadas por los beneficiarios, sean reutilizadas en el siguiente ejercicio fiscal que corresponda, así como los que permitan la supervisión de la entrega de medallas de estímulos por antigüedad (10, 15, 20, 35 y 45 años de servicios) y Premio SEP y los premios "Maestro Altamirano" y "Maestro Rafael Ramírez" por 25, 30, 40 y 50 años de servicios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria para su otorgamiento, en cumplimiento del artículo 84 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

Del concepto de "Despensas de fin de año" por un monto de 7,330.9 miles de pesos, con cargo a la partida 1507 "Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo", para distribuirlas al Personal Operativo y de Apoyo y Asistencia a la Educación del Sector Central de la SEP, se determinó que:

Por lo que se refiere al proceso de contratación (adquisición), éste se sustentó correctamente al amparo del artículo 41, fracción III, de la LAASSP, donde se establece que se realizó en forma directa para evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, sin embargo, la Coordinación Administrativa de la DGP autorizó el pago con recursos del ejercicio 2008, el cual se encuentra sustentado con los documentos comprobatorios y justificativos del pago por un monto de 7,330.9 miles de pesos, por concepto de "Despensas de fin de año", y con la CLC folio 10 por un monto de 6,948.2 miles de pesos, ya que se incluye el monto de la penalización aplicada por

atraso de entrega de los bienes por 382.7 miles de pesos acompañada de la factura y la nota de crédito correspondiente.

Situación que no se justifica, ya que la DGP manifestó que contaba con la disponibilidad presupuestal suficiente para la adquisición de dicha prestación sustentada en economías y ahorros presupuestales correspondientes a la Cuenta Pública 2007, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Cabe hacer mención que la prestación en comento se deriva de los Acuerdos con el SNTE, como se hace constar en la minuta celebrada de fecha 27 de junio de 2007, donde se establece en su punto 16 lo siguiente:

“Esta Secretaría a petición del SNTE hará la consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de definir la posibilidad de que este beneficio, que actualmente se entrega en especie, se otorgue en su equivalente en vales de despensa de cobertura nacional y canjeables en cualquier tienda de autoservicio”.

Al respecto, mediante oficio número 315-A-05087, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, con fundamento en el artículo 65 de su Reglamento Interior, devuelve sin autorizar la solicitud para que la prestación denominada “Despensas de fin de año” sea otorgada en vales de despensas, toda vez que es una prestación no reconocida por dicha Secretaría.

Asimismo, indicó que la medida solicitada para otorgar despensas de fin de año generaría una duplicidad de conceptos, ya que al personal beneficiario se le otorgan vales de despensa de fin de año, los cuales son aplicables a todas las dependencias de la Administración Pública Federal.

Lo anterior incumplió el artículo 65, fracción V, de la LFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente las acciones que garanticen que los compromisos contraídos en el ejercicio fiscal estén sustentados en la suficiencia presupuestal y se cubran el mismo

año, a fin de evitar utilizar recursos del ejercicio subsecuente, en cumplimiento del artículo 65, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron realizar la adquisición por concepto de "Despensas de fin de año" por un monto de 7,330.9 miles de pesos, para distribuirlos al Personal Operativo y de Apoyo y Asistencia a la Educación del Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, aun cuando, mediante el oficio número 315-A-05087, la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 65 de su Reglamento Interior, señaló que "la prestación denominada Despensas de fin de año no es reconocida por dicha Secretaría".

Asimismo, señaló que "la medida solicitada para otorgar despensas de fin de año generaría una duplicidad de conceptos, ya que al personal beneficiario se le otorgan vales de despensa de fin de año, los cuales son aplicables a todas las dependencias de la Administración Pública Federal", en incumplimiento del artículo 65, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Además, se conoció que la Coordinación Administrativa de la DGP autorizó el pago de la compra de "Despensa de fin de año" con recursos del ejercicio 2008, el cual se encuentra sustentado en los documentos comprobatorios y justificativos del pago por un monto de 7,330.9 miles de pesos, por concepto de "Despensas de fin de año", y con la CLC de folio 10 por un monto de 6,948.2 miles de pesos, ya que se incluye el monto de la penalización aplicada por atraso de entrega de los bienes por 382.7 miles de pesos acompañada de la factura y la nota de crédito correspondiente.

Dicha situación no se justifica, ya que la DGP contaba con la disponibilidad presupuestal suficiente para la adquisición de dicha prestación sustentada en economías y ahorros presupuestales, en

incumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 27 Sin Observaciones

En la partida 1512 "Otras prestaciones", se registró un presupuesto ejercido de 338,711.5 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. Al respecto se determinó lo siguiente:

1. El importe de 2,046.7 miles de pesos, corresponde a prestaciones denominadas: Pago Extraordinario por Servicios de Apoyo a la Docencia, Asignación por Apoyo y Asistencia a los Servicios Educativos, Bonificación del Impuesto sobre la Renta de Vehículos, Asignación por Actividades Culturales del Magisterio de Educación Básica, Días de Permanencia en Apoyo a la Educación, Pago Extraordinario por Servicios Cocurriculares, Compensación Docente de Fin de Año, pago a docentes y Apoyo Económico por Gastos y Depreciación de Vehículos, las cuales se ajustaron a los importes autorizados por el Oficial Mayor a través del oficio OM-0953 del 14 de junio de 1999, vigente en el ejercicio 2007, así como a los puntos 21.4.10, 21.4.16, 21.4.28, 21.4.29, 21.4.34 y 21.4.41 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública.
2. Los Vales de Despensa de fin de año y para el premio del Servidor Público del Mes por 336,664.8 miles de pesos, se adquirieron a través de los procedimientos de contratación de adjudicación directa y Licitación Pública Nacional núm. 00011001-008/07 con base en los artículos 28, fracción I y 41, fracción III, de la LAASSP. Al respecto, se determinó que se contó con los recursos financieros necesarios para su celebración; con la autorización para hacer procedente el compromiso de recursos para el ejercicio 2007, así como con la convocatoria, bases del concurso, compra de bases, documentación legal de los participantes, cotizaciones y actas de la junta de aclaración; actas de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, de evaluación de propuestas y del fallo.
3. Las CLC, con las cuales se pagaron las prestaciones por un monto de 338,711.5 miles de pesos, se encuentran soportadas con los pedidos o contratos celebrados, y en las facturas que para tal efecto expidieron los prestadores de los servicios, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

La comprobación de las fajillas entregadas a las unidades responsables a nivel Sector Central de la SEP, por concepto de “Vales de Despensa de fin de año”, se realizó de acuerdo con el cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DE LA ENTREGA DE FAJILLAS

(MILES DE PESOS)

Descripción	Fajillas solicitadas	Importe total
Pedido 7-0608	42,334	323,855.1
Modificación al pedido	600	4,590.0
Subtotal	42,934	328,445.1
Devueltas al proveedor	169	1,292.8
Total entregada a la SEP	42,765	327,152.3

Fuente: Cédula elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota: No se incluye el costo de la comisión por 1.41% más IVA.

Lo cual fue comprobado mediante recibos de nóminas, en los cuales se pudo observar las firmas de los servidores públicos que recibieron los vales de despensa de fin de año, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Se constató que las unidades responsables de la SEP regresaron 208 fajillas por un importe de 1,591.2 miles de pesos a la DGP, así como por pensión alimenticia por un monto de 21.4 miles de pesos, las cuales se mantienen resguardadas por la DGP, en espera de que transcurra el término de prescripción para el reclamo por parte de los servidores públicos para el pago de la prestación, en incumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Acción Emitida

07-0-11100-02-0446-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de Educación Pública implemente los mecanismos de control de supervisión que garanticen que las fajillas de vales de despensa devueltas por las unidades administrativas y que no fueron reclamadas por los beneficiarios, se gestione el canje de las mismas con vigencia para ser utilizados en el siguiente ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 30 Sin Observaciones

La comprobación de las fajillas entregadas a las unidades responsables a nivel Sector Central de la SEP, por concepto de Vales de Despensa del Premio "El Servidor Público del Mes", por un monto de 2,877.7 miles de pesos (no incluye el costo de la comisión de 0.49% más IVA), fueron comprobados mediante recibos de nóminas, en los cuales se observó las firmas de los servidores públicos que recibieron el premio, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Resultado Núm. 31 Observación Núm. 1

En la partida 1702 "Estímulos al personal operativo", se registró un presupuesto ejercido de 409,717.3 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100%.

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA DE LA PARTIDA 1702
(MILES DE PESOS)

Descripción de las prestaciones	Monto que amparan los documentos comprobatorios y justificativos	Monto que comprueba las CLC's	Diferencias
Estímulos y Premios SEP por 10, 15 , 20 , 25, 30, 35, 45 años de servicios	164,581.8	164,581.8	0.0
Premios Maestros "Ignacio Altamirano" y "Rafael Ramírez" y Carrera Magisterial	242,572.4	242,572.4	0.0
Recompensas otorgadas por la evaluación del desempeño	342.1	334.5	7.6
Pago del premio "Secretaría de Educación Pública" con el oficio número 9945	0.0	20.7	20.7
Cuotas de los Mandos Medios, Superiores y Homologos (SSI) Qna 23-24	0.0	7.6	7.6
Estímulos al Personal	0.0	433.7	433.7
Reexpedición de cheques	0.0	1,914.3	1,914.3
Ajuste de Cierre 2007	0.0	- 37.2	37.2
Aviso de reintegro	- 110.5	- 110.5	0.0
Total ejercido en la partida	407,385.8	409,717.3	2,421.1

Fuente: Cédula de trabajo elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

La DGP no presentó la información de las diferencias que se determinaron al efectuar las conciliaciones entre el monto reportado mediante las CLC y los documentos que los sustentan (nóminas, recibos, entre otros) por concepto de estímulos al personal operativo por 2,421.1 miles de pesos, asimismo, no se demostró quién realizó los movimientos y bajo qué cálculo se definen los montos que se ejercieron y a que servidores públicos les fueron otorgados los recursos.

Cabe señalar, que la Subdirección de Control de Nómina de la DGAPyRF a través de su atenta nota del 7 de octubre de 2008, señaló para poder efectuar la aclaración de las diferencias, era necesario revisar las operaciones de todo el año 2007, por lo que estaría en condiciones de entregar esta información en dos meses aproximadamente, asimismo, en virtud de que se aproxima el cierre del ejercicio, este plazo se podría prolongar hasta tres meses. Lo anterior, denota la deficiencia en dicho servicio encomendado, ya que no existe el cuidado de la información que permita aclarar las diferencias determinadas.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 66, fracciones I y III, del RLFPRH y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Acción Emitida

07-9-11100-02-0446-08-007 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos de la Subdirección de Control de Nómina de la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros que en su gestión no sustentaron el ejercicio del gasto por 2,421.1 miles de pesos, por concepto de pago por estímulos al personal operativo; asimismo, no se demostró quién realizó los movimientos y bajo qué cálculo se definen los montos que se ejercieron y a qué servidores públicos les fueron otorgados los recursos.

Cabe señalar, que la Subdirección de Control de Nómina de la DGAPyRF a través de su atenta nota del 7 de octubre de 2008, señaló que para poder efectuar la aclaración de las diferencias, era necesario revisar las operaciones de todo el año 2007, por lo que estaría en condiciones de entregar esta información en dos meses aproximadamente, asimismo, en virtud de que se aproxima el cierre del ejercicio, este plazo se podría prolongar hasta tres meses. Lo anterior denota la deficiencia en dicho servicio encomendado, ya que no existe el cuidado de la información que permita aclarar las diferencias determinadas.

Lo anterior incumplió de los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

El presupuesto ejercido por un monto de 409,717.3 miles de pesos, está soportado con las CLC, sustentadas con el "Documento de Corresponsabilidad, Registro y Control" mediante el cual la DGP solicitó el tramite de pago, a través del SIAFF, así como en el caso del pago de estímulos se cuenta

con la relación de los beneficiarios y los recibos que demuestran que se les otorgaron, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del RLFPRH.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 81,722.6 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 81,722.6 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 81,722.6 miles de pesos

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 81,722.6 miles de pesos se integra por: 1,115.5 miles de pesos, que corresponden por la falta de documentación justificativa y comprobatoria por concepto de Gratificación de fin de año; 607.1 miles de pesos, que corresponden por concepto de horas extras; y, 80,000.0 miles de pesos, que corresponden por concepto de pago realizado al Sindicato Nacional d Trabajadores de la Educación sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 4 a Recomendación(es), 4 a Solicitud(es) de Aclaración, 1 a Pliego(s) de Observaciones y 7 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Educación Pública, en relación con los “Servicios Personales de la Dirección General de Personal”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto erogado en el Capítulo “Servicios Personales”, en ésta unidad administrativa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,246,935.9 miles de pesos, que representa el 98.9% de los 1,261,434.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, que se estimaron necesarias. En consecuencia existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las operaciones realizadas por Servicios Personales de la Dirección General de Personal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a los siguientes: la Secretaría de Educación Pública no presentó los documentos de la memoria de cálculo de las aportaciones realizadas al Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Secretaría, lo que impidió constatar que las aportaciones autorizadas para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Gobierno Federal y Trabajadores se realizaron de conformidad con los porcentajes establecidos en la normativa al respecto. Además, no se entregó la documentación justificativa y comprobatoria por: 1,115.5 miles de pesos, que corresponden por concepto de Gratificación de fin de año; 607.1 miles de pesos, por concepto de horas extras y 80,000.0 miles de pesos, por concepto de pago realizado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

V.2.2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

V.2.2.1. Información General

Atribuciones

El Decreto que modifica el objeto original del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1982, establece lo siguiente:

“ARTICULO PRIMERO.- El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

ARTICULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional tendrá las siguientes funciones:

- I.- Impartir educación científica y tecnológica a nivel de maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización;
- II.- Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas;
- III.- Planear, organizar y evaluar sus actividades de investigación científica y tecnológica;
- IV.- Establecer con el Instituto Politécnico Nacional programas de colaboración en actividades académicas y de investigación en áreas de interés para ambas instituciones;
- V.- Celebrar convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones, organismos y empresas, tanto nacionales como extranjeras;
- VI.- Prestar servicios de asesoría, de control de calidad, de enseñanza, de investigación y de elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos a los organismos y empresas que lo soliciten;

- VII.- Organizar programas de becas e intercambio de su personal académico con organismos, empresas e instituciones nacionales o extranjeras;
- VIII.- Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y grados académicos;
- IX.- Asesorar al Ejecutivo Federal en el establecimiento de centros similares;
- X.- Realizar actos y celebrar convenios y contratos relacionados con la generación y transferencia de tecnología que produzca o requiera el Centro;
- XI.- Registrar y explotar patentes y marcas provenientes de las investigaciones científicas o tecnológicas que realice o de las que sea titular;
- XII.- Divulgar los conocimientos y experiencias de orden científico y tecnológico;
- XIII.- Establecer equivalencias y revalidar estudios realizados en instituciones que impartan los mismos niveles educativos;
- XIV.- Contribuir a la solución de problemas nacionales y regionales de carácter tecnológico;
- XV.- Otorgar estímulos y recompensas a sus profesores e investigadores de acuerdo con las disposiciones aplicables, y
- XVI.- Las demás que prevean este Decreto y otros ordenamientos legales."

Situación Presupuestaria

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes al periodo de enero a junio.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Ingreso	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	Importe	% Particip.	Importe	% Particip.	Importe	%
Disponibilidad Inicial	280,077	26.0	225,734	21.3	54,343	24.1
Recursos Propios	280,077	26.0	203,394	19.2	76,683	37.7
Subsidios y Transferencias	-	-	22,340	2.1	(22,340)	(100.0)
Corrientes y de Capital	125,717	11.7	149,098	14.1	(23,381)	(15.7)
Venta de Bienes	-	-	20,295	1.9	(20,295)	(100.0)
Venta de Servicios	8,676	0.8	-	-	8,676	100.0
Ingresos Diversos	117,041	10.8	128,803	12.1	(11,762)	(9.1)
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	672,978	62.4	686,131	64.7	(13,153)	(1.9)
Subsidios	2,336	0.2	2,336	0.2	-	-
Corrientes	2,336	0.2	2,336	0.2	-	-
Transferencias	670,642	62.2	683,795	64.5	(13,153)	(1.9)
Corrientes	647,888	60.1	604,373	57.0	43,515	7.2
De Capital	22,754	2.1	79,422	7.5	(56,668)	(71.4)
TOTAL DE INGRESOS	1,078,772	100.0	1,060,963	100.0	17,809	1.7

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2007 y 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	Importe	% Particip.	Importe	% Particip.	Importe	%
Servicios Personales	488,450	45.3	445,427	42.0	43,023	9.7
Operación	133,118	12.3	126,934 ^{1/}	12.0	6,184	4.9
Subsidios	19,523	1.8	-	-	19,523	100.0
Otros de Corriente	-	-	22,540	2.1	(22,540)	(100.0)
Total de Corriente	641,091	59.4	594,901	56.1	46,190	7.8
Inversión Física	45,655	4.2	91,340	8.6	(45,685)	(50.0)
Total de Capital	45,655	4.2	91,340	8.6	(45,685)	(50.0)
Egresos por Operaciones Ajenas	81,439	7.5	-	-	81,439	100.0
Enteros Entregados a la Tesofe	1,152	0.1	1,386	0.1	(234)	(16.9)
Disponibilidad Final	309,435	28.7	373,337	35.2	(63,902)	(17.1)
TOTAL DE EGRESOS	1,078,772	100.0	1,060,964	100.0	17,808	1.7

FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2007 y 2006.

1/ Integrado por los conceptos de "Materiales y Suministros" y "Servicios Generales".

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Situación Financiera

A continuación se presenta la situación financiera con saldos al 30 de junio.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	433,431	25.4	485,507	28.3	(52,076)	(10.7)
Fijo	1,055,407	61.8	1,038,165	60.6	17,242	1.7
Otro	218,442	12.8	190,578	11.1	27,864	14.6
Suma el activo	<u>1,707,280</u>	100.0	<u>1,714,250</u>	100.0	<u>(6,970)</u>	(0.4)
PASIVO						
A corto plazo	512,336	30.0	387,771	22.6	124,565	32.1
Suma el pasivo	<u>512,336</u>	30.0	<u>387,771</u>	22.6	<u>124,565</u>	32.1
PATRIMONIO						
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,194,944</u>	70.0	<u>1,326,479</u>	77.4	<u>(131,535)</u>	(9.9)
	<u>1,707,280</u>	100.0	<u>1,714,250</u>	100.0	<u>(6,970)</u>	(0.4)

FUENTE: Información proporcionada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORIA		AUDITORIA	TITULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1514/07	05 de Octubre de 2007	AECF/1136/2007	10 de Octubre de 2007	51	Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"
--------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----	--

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

V.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2007

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva la acción que a continuación se señala:

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2007 (DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acción	Emitidas	Atendidas, promovidas o solventadas		En proceso	
		Total	%	Total	%
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	1	1	100.0	0	0.0
Total	1	1	100.0	0	0.0

Esta acción emitida es de carácter correctivo y fue atendida o solventada por la entidad fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en el plazo y término que establecen las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

b) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Acciones	Emitidas ¹	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por demanda, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
IAGF 2007	1	1	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2007	0	0	0.0	0	0.0
Total	1	1	100.0	0	0.0

¹ Incluye movimientos de operación.

V.2.2.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.2.2.3.1. Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"

Auditoría: 07-1-11L4J-02-0051

Objetivo

Comprobar que los gastos erogados por la contratación de bienes y servicios generales de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" reportados en el Gasto Corriente de Operación, presentan transacciones efectivamente realizadas; que los gastos se encuentran debidamente justificados y comprobados; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que los bienes y servicios fueron pagados y efectivamente recibidos en la entidad fiscalizada y que el registro presupuestal se ajustó a la normativa aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado: 641,091.5 miles de pesos

Muestra Auditada: 104,583.7 miles de pesos

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Se revisó una muestra de 104,583.7 miles de pesos, que representó el 16.3% del Gasto Corriente ejercido durante el periodo enero-junio por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV) que asciende a 641,091.5 miles de pesos, el cual se integró de la manera siguiente:

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS CAPÍTULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"
Y 3000 "SERVICIOS GENERALES"
(Miles de pesos)

Tipo de Adjudicación	Núm. de Pedidos y/o Contratos	Importe
Licitación pública nacional e internacional	10	29,506.5
Invitación a cuando menos tres personas	12	5,800.1
Adjudicación directa	3,567	69,277.1
Total	3,589	104,583.7

FUENTE: Relación de contratos adjudicados en el año 2007 proporcionado por la Subdirección de Recursos Materiales.

Áreas Revisadas

Las subdirecciones de Recursos Materiales, de Servicios y Mantenimiento y de Recursos Financieros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con el análisis del Estudio y Evaluación del Control Interno se determinó que la entidad fiscalizada cuenta con el Manual General de Organización, en el que se establecen la estructura orgánica, el diagrama de organización y la descripción de las funciones generales de las áreas adscritas al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN autorizado por la Junta Directiva en septiembre de 1999, de conformidad con los artículos 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La entidad fiscalizada cuenta con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición, Arrendamientos y Servicios que Realiza el CINVESTAV para regular las actividades relacionadas con la forma en la que se deberán elaborar el programa anual, y las requisiciones para compra de bienes muebles e inmuebles, así como la adquisición de servicios bajo los procedimientos de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación pública nacional e internacional. En dichas políticas se indican también los requisitos mínimos que deben incluirse en las bases, la convocatoria, la junta de aclaraciones, los actos de presentación, apertura y evaluación de propuestas, el fallo para la adjudicación de pedidos y contratos, y la recepción de los bienes y servicios, entre otros, de

acuerdo con el artículo 22, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Dichas políticas fueron autorizadas por la Junta Directiva de fecha 23 de mayo de 2005, en cumplimiento del artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Asimismo, la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de Operación de Fondo Fijo de Caja, el cual fue elaborado para regular las adquisiciones para atender las necesidades urgentes y agilizar el suministro de materiales y servicios que podrían implicar un proceso más costoso, por medio de un pedido formal tramitado por el departamento de adquisiciones. En dicho manual se establecen las disposiciones para la custodia y manejo del fondo, el monto máximo de cada adquisición, las restricciones a las que deberán sujetarse las compras, y los requisitos de la documentación comprobatoria de los gastos realizados. El Manual de Operación de Fondo Fijo de Caja fue autorizado por la entonces Junta Directiva del CINVESTAV en abril de 2002, vigente para 2007, de acuerdo con los artículos 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento.

Además, la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Almacenes e Inventarios, autorizado en octubre de 2006, por el Secretario Administrativo del CINVESTAV, de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas con el Manual General de Organización, en el que se establecen los procedimientos de recepción de los bienes en el almacén, su acomodo, entrega a las áreas solicitantes, emisión de reportes y registro de los vales de entrada y salida del almacén, y control de inventarios, en oficinas centrales y unidades foráneas del CINVESTAV, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Con el oficio No. DGAPyRF 0160 del 22 de enero de 2007, se constató que el Director General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública informó al CINVESTAV sobre la autorización de su presupuesto para el ejercicio 2007, el cual ascendió a 1,365,089.7 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El presupuesto original presentó dos ampliaciones por 21,975.1 miles de pesos, y una reducción por 5,405.9 miles de pesos, las cuales fueron autorizadas por la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, mediante los oficios DGAPyN 20.1/0300 y 229-2.2 del 2 de mayo del 2007 y 20 de junio del 2007, por lo que el presupuesto modificado autorizado para el año 2007 ascendió a 1,381,658.9 miles de pesos, de los cuales

263,960.2 miles de pesos correspondieron a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en cumplimiento de los artículos 92, 98 y 99 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

La entidad fiscalizada, por medio de la Secretaría Administrativa, elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, el cual fue enviado a la Dirección de Promoción de Adquisiciones Nacionales del Sector Público, dependiente de la Secretaría de Economía, mediante el oficio número SA/0175/2007 del 30 de marzo de 2007, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 21, párrafo último, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la entidad fiscalizada revisó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2007 (PAAAS), en su sesión ordinaria núm. 1 Quinto Punto, del 26 de febrero de 2007, en cumplimiento de los artículos 22 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 17, fracción IX, de su reglamento.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Los bienes de la muestra, adjudicados por los procedimientos de licitación pública nacional e internacional, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa por 104,583.7 miles de pesos, incluidos en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", se adquirieron de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de ese año, el cual fue elaborado de acuerdo con las necesidades de las áreas del centro, las estadísticas de consumo y las acciones por realizar durante el ejercicio, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Los 10 contratos adjudicados por el procedimiento de licitación pública nacional e internacional por 29,506.5 miles de pesos y 12 por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con importe de 5,800.1 miles de pesos, incluyeron cláusulas relacionadas con el objeto del contrato, importe, condiciones y lugar de pago, vigencia, garantías de cumplimiento, rescisión, penas convencionales y terminación anticipada, entre otras, en cumplimiento de los artículos 45, fracciones I, IV, VII y IX, 48, fracción II, y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que los 10 contratos celebrados por la entidad fiscalizada, con un importe de 29,506.5 miles de pesos, que fueron adjudicados mediante licitación pública nacional e internacional, contaron con los dictámenes favorables, emitidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del CINVESTAV, y con las convocatorias que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y en el medio electrónico COMPRANET, en cumplimiento de los artículos 26, fracción I, 28, fracciones I y II, 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La entidad fiscalizada publicó las bases donde se especificaron los requisitos que deberían reunir los participantes en las licitaciones, forma de acreditación de la personalidad jurídica del licitante, fecha y hora de la junta de aclaraciones, fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas, comunicación del fallo y causas de descalificación, descripción de los bienes, plazo de entrega, y monto de las garantías, entre otros datos, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En los 10 contratos revisados se elaboraron las actas de apertura para dar a conocer el fallo correspondiente, de acuerdo con la evaluación técnica realizada por la entidad fiscalizada para verificar que los participantes cumplieron con los requisitos solicitados en las bases de las licitaciones. Los contratos se adjudicaron a los proveedores que ofrecieron las mejores ofertas técnicas y económicas en calidad, cantidad y precio, lo que se comprobó con los dictámenes emitidos por la Subdirección de Recursos Materiales, en cumplimiento de los artículos 35, fracción III, 36 y 37, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Respecto del importe de 5,800.1 miles de pesos, se comprobó que los bienes se adquirieron por medio de 12 contratos adjudicados por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en los cuales se contó con la evaluación de las propuestas recibidas, mediante la elaboración de un cuadro comparativo que sirvió de base para emitir el fallo para seleccionar a los proveedores participantes, en cumplimiento de los artículos 26, fracción II, 40 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

En lo que corresponde a los 3,567 pedidos y contratos por 69,277.1 miles de pesos, que se formalizaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, 2,145 pedidos y contratos por 67,654.9 miles de pesos se elaboraron con base en las requisiciones formuladas por las áreas solicitantes para la adquisición de material eléctrico, artículos y productos químicos para laboratorio, papelería, tóner, maderas, ferretería, artículos de limpieza, enseres menores, y contratación de servicios para mantenimiento de equipo especializado, las cuales contienen el número y fecha de la requisición, la cantidad, descripción y precios de los bienes, nombre, firma y departamento solicitante, y nombre y firma de quien autorizó. Con base en las requisiciones, la Subdirección de Recursos Materiales elaboró los pedidos para la adquisición de los bienes solicitados, los cuales fueron requisitados con los datos de identificación de los servidores públicos que los suscribieron, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.- Requisiciones de Compra u Órdenes de Trabajo y 20.- Pedidos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición, Arrendamientos y Servicios que Realiza el CINVESTAV.

Se constató que los pedidos y contratos fueron adjudicados a los proveedores que son titulares de la patente, que tienen los derechos exclusivos o son fabricantes de los bienes; asimismo, por haber celebrado dos licitaciones públicas que fueron declaradas desiertas, según las circunstancias de cada caso, en cumplimiento de los artículos 40 y 41, fracciones III y VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otro lado, se determinó que los 1,622.2 miles de pesos restantes correspondieron a los 1,422 pedidos para adquirir los materiales y suministros cuyo precio fue inferior a 2.5 miles de pesos, en cumplimiento de las Normas de Operación, Capítulo I, Disposiciones Generales, del Manual de Normas de Operación del Fondo Fijo de Caja.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se determinó que de los 2,145 pedidos y contratos por 67,654.9 miles de pesos, en dos de ellos la entidad fiscalizada llevó a cabo la adquisición de uniformes secretariales por 496.1 miles de pesos y la renovación de licencias de software del equipo de cómputo por 490.0 miles de pesos, los cuales se adjudicaron directamente con fechas 11 de mayo y 19 de abril de 2007, después de haberse realizado dos convocatorias por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, las cuales fueron declaradas desiertas con fechas 16 y 17 de abril, por lo que la entidad fiscalizada celebró el contrato núm. SA-110507-02 con el proveedor Uniformes Empresariales, S.A. de C.V., y fincó el pedido núm. 659 al proveedor Micronext de México, S.A. de C.V., de acuerdo con lo establecido en los artículos 40, párrafo primero, y 42, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Se constató que en el caso de la celebración del contrato núm. SA-110507-02 y del pedido núm. 659, la entidad fiscalizada no contó con elementos para seleccionar a los proveedores que ofrecían las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad ofertados por los participantes, toda vez que los sobres que contenían la documentación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los proveedores no fueron abiertos en ninguno de los dos procedimientos que motivaron que las convocatorias fueran declaradas desiertas, y hasta la fecha en que se llevó a cabo la revisión (noviembre de 2007) se encontraban cerrados, en incumplimiento del numeral 12 Actos de Presentación, Apertura y Evaluación de Propositiones de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición, Arrendamientos y Servicios que Realiza el CINVESTAV, y del cuarto párrafo de las Normas de Operación contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Adquisiciones.

Conviene señalar que durante el proceso de aclaración de los resultados preliminares, el Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN levantó el Acta de Hechos de fecha 7 de diciembre de 2007, en la cual se estableció que los expedientes que contienen la documentación del contrato y del pedido antes señalados quedarían bajo su custodia, a fin de que se tomaran las acciones que se consideren procedentes.

Acción Emitida

07-9-11L4J-02-051-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en el CINVESTAV que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron el contrato núm. SA-110507-02 al proveedor Uniformes Empresariales, S.A. de C.V., y el pedido núm. 659 al proveedor Micronext de México, S.A. de C.V., sin contar con elementos para seleccionar a los proveedores que ofrecieran las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad ofertados por los participantes, toda vez que los sobres que contenían la documentación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los proveedores no fueron abiertos en ninguno de los dos procedimientos que motivaron que las convocatorias fueran declaradas desiertas, y hasta la fecha en que se realizó la revisión (noviembre de 2007) se encontraban cerrados, en incumplimiento del numeral 12 Actos de Presentación, Apertura y Evaluación de Propositiones de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición, Arrendamientos y Servicios que Realiza el CINVESTAV, y del cuarto párrafo de las Normas de Operación contenidas en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Adquisiciones.

El Órgano Interno de Control en el CINVESTAV proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Con la revisión de 3,042 pedidos y contratos por 65,250.6 miles de pesos de la muestra seleccionada, se constató que los materiales fueron recibidos en el almacén de la entidad fiscalizada, de acuerdo con los documentos "Avisos de Entrada de Mercancía al Almacén", en los que se especificaron las características del bien, el importe, cantidad y el sello de recibido, así como el nombre del proveedor y la firma del encargado que recibió los bienes, en cumplimiento del procedimiento Recepción y Registro de Entrada de Bienes a los Almacenes del Manual de Normas y Procedimientos de Almacenes e Inventarios del CINVESTAV.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

La entidad fiscalizada celebró 547 contratos para la adquisición de servicios por 39,333.1 miles de pesos, los cuales fueron recibidos por las áreas solicitantes, lo que se comprobó con los reportes y bitácoras que fueron requisitados por las áreas solicitantes, donde se estableció el tipo de servicio, el periodo, la firma de conformidad y cuantificación del servicio realizado por el usuario, como fotocopiado, telecomunicaciones, mantenimiento de equipos especializados y mantenimiento de vehículos, entre otros, en cumplimiento del numeral 17 Entregas y Prórrogas, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que Realiza el CINVESTAV.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Las erogaciones de los contratos y pedidos seleccionados por adquisición de materiales y suministros y por la contratación de servicios por 104,583.7 miles de pesos se comprobaron mediante las facturas y comprobantes de gastos registrados en los Libros de Egresos, la Relación de Facturación y el Reporte Analítico de Movimientos por Partida, en los cuales se indica el número de factura, el departamento que ejerció el gasto, el contrato o pedido que les dio origen, la fecha en que fueron pagados y el importe del gasto realizado, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

En relación con el registro presupuestal de la muestra por 104,583.7 miles de pesos, se constató que los materiales y suministros, y los servicios adquiridos se registraron en las Cuentas de Orden Presupuestales con cargo a la cuenta 5203 "Presupuestos de Egresos Comprometido" por el importe del pedido o contrato fincado a los proveedores y contratistas, y crédito a la cuenta 5202 "Presupuesto de egresos por ejercer" por el compromiso de pago generado; la recepción de los materiales y suministros se realiza con cargo a la cuenta 5204 "Presupuesto de Egresos Ejercido" y con abono a la cuenta 5203 "Presupuestos de Egresos Comprometido" por el importe de los bienes que ingresaron al almacén o de los servicios recibidos; el pago se efectuó con cargo a la cuenta 5205 "Presupuesto de Egresos Pagado" por los cheques expedidos para el pago a los proveedores, y se acreditó a la cuenta 5204 "Presupuesto de Egresos Ejercido" por el pago a los proveedores y contratistas, de acuerdo con el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora, autorizado por la Dirección General Adjunta de Normatividad e Integración Financiera, de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre

la Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio núm. 309-A-II-42 del 18 de junio de 1999, en cumplimiento de los artículos 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 249 de su reglamento.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Para el examen realizado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, en relación con los egresos presupuestales de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, cuyo objetivo consistió en comprobar que los gastos erogados por la contratación de bienes y servicios generales de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” reportados en el Gasto Corriente de Operación presentan transacciones efectivamente realizadas; que los gastos se encuentren debidamente justificados y comprobados; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que los bienes y servicios fueron pagados y efectivamente recibidos en la entidad fiscalizada, y que el registro presupuestal se ajustó a la normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 104,583.7 miles de pesos, que representa el 16.3% del total del Gasto Corriente del CINVESTAV (641,091.5 miles de pesos), reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera de 2007.

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra antes señalada, el CINVESTAV cumplió con las disposiciones normativas aplicables al control interno establecido por la entidad fiscalizada relativo a la adjudicación de contratos celebrados y pedidos fincados para la adquisición de materiales, suministros y contratación de servicios; para la requisición de acuerdo con las necesidades de las áreas solicitantes, y para el pago, recepción y registro presupuestal de las operaciones examinadas.

V.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

V.2.3.1. Información General

Atribuciones

La Ley General de Cultura Física y Deporte, reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007, establece lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.

La presente Ley es de orden e interés público y observancia general en toda la República, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte".

(...)

Capítulo I

Del Sector Público

Sección Primera

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

(...)

Artículo 29.

La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

- I. Las que conforme a la Ley, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría;

- II. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda a las Dependencias y Entidades del sector público y a las instituciones de los sectores social y privado;
- III. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte;
- IV. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte;
- V. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;
- VI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competencias nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

Tratándose de las competencias internacionales se considerará la opinión del COM;

- VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura física y deporte se concierten;
- VIII. Coordinar acciones con las Dependencia y Entidades de la Administración Pública Federal, los estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte;
- IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte;
- X. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos;
- XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte;
- XII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;

- XIII. Definir los lineamientos para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentados en el deporte;
- XIV. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM para la celebración de competencias oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales;
- XV. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la dependencia con competencia en la materia.
- XVI. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades que en el ámbito nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así como sancionar sus estatutos;
- XVII. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del SINADE;
- XVIII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto;
- XIX. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines;
- XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del país;
- XXI. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito;

- XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad;
- XXIII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado, y
- XXIV. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen."

Situación Presupuestaria

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	158,673	160,613	160,613	101.2	100.0
Materiales y Suministros	16,487	26,076	20,936	127.0	80.3
Servicios Generales	185,501	144,510	144,495	77.9	100.0
Otros de Corriente	617,074	1,193,179	1,192,609	193.3	100.0
Total de Corriente	977,735	1,524,378	1,518,653	155.3	99.6
Inversión Física	35,308	43,299	42,501	120.4	98.2
Total de Capital	35,308	43,299	42,501	120.4	98.2
TOTAL DE EGRESOS	1,013,043	1,567,677	1,561,154	154.1	99.6

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	179,011	165,855	165,855	92.7	100.0
Materiales y Suministros	9,810	13,966	14,819	151.1	106.1
Servicios Generales	71,384	98,748	98,748	138.3	100.0
Otros de Corriente	473,335	451,596	451,641	95.4	100.0
Total de Corriente	733,540	730,165	731,063	99.7	100.1
Inversión Física	26,587	28,587	28,587	107.5	100.0
Total de Capital	26,587	28,587	28,587	107.5	100.0
TOTAL DE EGRESOS	760,127	758,752	759,650	99.9	100.1

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2007 vs. 2006					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	(20,338)	(11.4)	(5,242)	(3.2)	(5,242)	(3.2)
Materiales y Suministros	6,677	68.1	12,110	86.7	6,117	41.3
Servicios Generales	114,117	159.9	45,762	46.3	45,747	46.3
Otros de Corriente	143,739	30.4	741,583	164.2	740,968	164.1
Total de Corriente	244,195	33.3	794,213	108.8	787,590	107.7
Inversión Física	8,721	32.8	14,712	51.5	13,914	48.7
Total de Capital	8,721	32.8	14,712	51.5	13,914	48.7
TOTAL DE LA VARIACIÓN	252,916	33.3	808,925	106.6	801,504	105.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	611,348	22.7	116,552	7.9	494,796	424.5
Fijo	2,086,528	77.3	1,360,927	92.1	725,601	53.3
Suma el activo	<u>2,697,876</u>	100.0	<u>1,477,479</u>	100.0	<u>1,220,397</u>	82.6
PASIVO						
A corto plazo	596,669	22.1	82,692	5.6	513,977	621.6
Suma el pasivo	<u>596,669</u>	22.1	<u>82,692</u>	5.6	<u>513,977</u>	621.6
PATRIMONIO	<u>2,101,207</u>	77.9	<u>1,394,787</u>	94.4	<u>706,420</u>	50.6
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>2,697,876</u>	100.0	<u>1,477,479</u>	100.0	<u>1,220,397</u>	82.6

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, con los recursos asignados a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	07 DEPORTE		
AI:	010 FOMENTAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD		
Mantener la participación de la población en el Programa Nacional de Activación Física y en eventos deportivos nacionales y selectivos.	Entidades, organismos e instituciones miembros del SINADE apoyadas (Entidad).	110 Entidades, organismos e instituciones miembros del SINADE apoyadas en 2006.	102.7
	Población participante en el Programa Nacional de Activación Física y eventos deportivos nacionales y selectivos (Persona).	28,850,000 Población participante en 2006.	115.3
	Deportistas juveniles y de primera fuerza ubicados dentro de los 16 primeros lugares en campeonato del mundo (Deportista).	200 Deportistas ubicados en los dieciséis primeros lugares en campeonatos del mundo en 2006.	71.0

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1091/2008	26 de Mayo de 2008	AECF/0667/2008	19 de Junio de 2008	270	Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud
----------------	--------------------	----------------	---------------------	-----	---

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

V.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2007

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 8 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción	Número
Recomendación	7
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	5
Total	12

De las 12 acciones, 7 de ellas (58.3%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 5 (41.7%) de carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 5 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente y bajas por demanda (Acciones concluidas ASF)						En Proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Baja por resolución de autoridad competente	Baja por Demanda	Total	%	Total	%
Recomendación	6	6	0	0	0	6	100.0	0	0.0
TOTAL	6	6	0	0	0	6	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)			
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%
3	3	0	3	100.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ¹	Solventados o con financiamiento de responsabilidades resarcitorias				En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Total	%	Total	%
7	3	4	7	100.0	0	0.0

¹ Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Acciones	Emitidas ¹	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por demanda, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	16	16	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2007*	12	0	0.0	12	100.0
Total	28	16	57.1	12	42.9

* Por notificar.

¹ Incluye movimientos de operación.

V.2.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

V.2.3.3.1. Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud

Auditoría: 07-1-11L6I-02-0270

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud", verificar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se aplicaron las disposiciones legales y normativas en su contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,505,684.9 miles de pesos

Muestra Auditada: 755,580.3 miles de pesos

La muestra por 755,580.3 miles de pesos equivale al 50.2% de los 1,505,684.9 miles de pesos del presupuesto total ejercido en la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud" y está integrada por partidas de los capítulos de gasto: 1000 "Servicios Personales" por 38,994.5 miles de pesos; 3000 "Servicios Generales" por 19,219.2 miles de pesos; 4000 "Subsidios y Transferencias" por 360,000.0 miles de pesos y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras" por 337,366.6 miles de pesos, como sigue:

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
010 "FOMENTAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD"
(Miles de pesos)

PARTIDA		TOTAL EJERCIDO	MUESTRA		TOTAL	% DEL TOTAL EJERCIDO
			BOLETOS AVIÓN	OTROS		
1201	Honorarios	45,024.0		38,994.5	38,994.5	86.6
3301	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	14,406.9		14,406.9	14,406.9	100.0
3804	Congresos y convenciones	4,516.8	11.7	805.2	816.9	18.1
3808	Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión	1,346.3	539.9		539.9	40.1
3811	Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,678.0	1,525.1		1,525.1	90.9
3813	Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,225.1	1,930.4		1,930.4	86.8
4214	Jalisco	445,914.3		360,000.0	360,000.0	80.7
7501	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	21,572.8	21,076.5		21,076.5	97.7
7505	Donativos a instituciones sin fines de lucro:	228,943.4		167,538.0	167,538.0	73.2
	Comité Olímpico Mexicano (COM)			31,700.0		
	Confederación Deportiva Mexicana, A.C. (CODEME)			90,190.4		
	Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE)			32,000.0		
	Federación Mexicana de Natación, A.C.			10,094.1		
	Federación Mexicana de Béisbol, A.C.			3,553.5		
7510	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	76,379.2		8,752.1	8,752.1	11.5
7801	Aportaciones a fideicomisos públicos	197,927.0		140,000.0	140,000.0	70.7
	Otras	465,751.1			0.0	0.0
	SUMA	1,505,684.9	25,083.6	730,496.7	755,580.3	50.2

Fuente: Integración de la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud", proporcionada por la Subdirección General de Administración.

Áreas Revisadas

Las direcciones de Finanzas, la de Desarrollo Humano y la de Servicios, adscritas a la Subdirección General de Administración; la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos, dependiente de la Subdirección General de Cultura Física; las direcciones de Operación Fiduciaria y de Mercadotecnia y de Alto Rendimiento, adscritas a la Subdirección General de Calidad para el Deporte; y la Subdirección General del Deporte; todas, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como la Dirección General de Administración y Finanzas de la Confederación Deportiva Mexicana; la Dirección Administrativa del Comité Olímpico Mexicano; la Coordinación Administrativa del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C.; y las federaciones deportivas de Béisbol y Natación.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con la evaluación del control interno, se constató que para la contratación y recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal de los egresos relacionados con la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud", la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) cuenta con los instrumentos legales y normativos siguientes:

- Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, que establecen las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte.
- Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2005, que establece las funciones y obligaciones de las diferentes áreas de la CONADE, autorizado por su H. Junta Directiva en la Segunda Sesión Ordinaria 2005.
- Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2005, que tiene como propósito apoyar el desarrollo de las funciones correspondientes a las unidades administrativas de la CONADE, autorizado por su H. Junta Directiva en la Segunda Sesión Ordinaria 2005.

- Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONADE, en la Cuarta Sesión Ordinaria 2007.
- Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación referente a los Programas en Materia de Cultura Física y Deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.
- Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas para efectos de comprobar los recursos federales que reciben por parte de la CONADE, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2006.
- Lineamientos generales aplicables a viáticos nacionales e internacionales y pasajes nacionales e internacionales (transportación aérea), autorizados mediante el oficio SGA/526/07 del 15 de octubre de 2007, por la Subdirección General de Administración.

Con la revisión de los instrumentos legales y normativos anteriores y la aplicación de cuestionarios de control interno, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con atributos básicos que facilitan el establecimiento de actividades de control necesarias para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales; todos los manuales, reglas y procedimientos fueron autorizados y estuvieron vigentes para el ejercicio 2007, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, así como 13, fracción III, "NORMA TERCERA.- Implementar y/o Actualizar Actividades de Control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se verificó que en el año 2007 a la CONADE se le autorizó un presupuesto total original por 1,013,043.1 miles de pesos, que se integró por 977,734.6 miles de pesos para gasto corriente y 35,308.5 miles de pesos para gasto de inversión; en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicho monto se incrementó durante el ejercicio en 554,634.7 miles de pesos mediante diversos oficios de ampliación presupuestal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo que el presupuesto modificado autorizado alcanzó los

1,567,677.8 miles de pesos; lo anterior en cumplimiento de los artículos 57 y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 99, de su reglamento.

Del presupuesto modificado autorizado por los 1,567,677.8 miles de pesos, se ejerció un total de 1,561,154.4 miles de pesos y la diferencia por 6,523.4 miles de pesos corresponde a una reducción líquida por transferencia de recursos que no fueron erogados en el ejercicio presupuestal 2007, al ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", según afectación presupuestaria 2007-11-L6J-3007 del 27 de febrero de 2008, en cumplimiento al artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; cabe aclarar que del total ejercido por la CONADE, a la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud" le correspondieron 1,505,684.9 miles de pesos, el 96.0 %.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Con la comparación del Estado Presupuestal elaborado por la CONADE al mes de diciembre de 2007 sobre su presupuesto ejercido por capítulo de gasto por los 1,561,154.4 miles de pesos, con lo reportado en el Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, se comprobó que aún cuando a nivel total los montos son iguales, por capítulo de gasto se observa que en la primera fuente, en el capítulo 1000 "Servicios Personales" la entidad fiscalizada ejerció 6,091.8 miles de pesos de más, en tanto que en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", erogó 78.6 miles de pesos, 5,667.7 miles de pesos y 345.5 miles de pesos de menos, respectivamente, como se muestra a continuación:

**COMPARATIVO DE LOS REGISTROS DE LA CONADE SOBRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO
Y LO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2007**

(Miles de pesos)

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	REGISTROS DE LA CONADE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1000	Servicios Personales	166,705.3	160,613.5	6,091.8
2000	Materiales y Suministros	20,857.1	20,935.7	-78.6
3000	Servicios Generales	138,827.2	144,494.9	-5,667.7
7000	Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras	1,187,512.6	1,187,858.1	-345.5
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	28,266.0	28,266.0	0.0
000	Obra Pública	14,235.0	14,235.0	0.0
	Ingresos Propios	4,751.2	4,751.2	0.0
TOTAL		1,561,154.4	1,561,154.4	0.0

Fuente: Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de diciembre de 2007 de la CONADE y Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto Programable Devengado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.

Lo anterior demuestra que en 2007, la CONADE registró un sobreejercicio en el primer capítulo antes citado, que financió con las economías de los restantes, para lo que realizó modificaciones presupuestarias externas, pero para ello, no presentó evidencia de haber solicitado autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón por la que no le informó de dichas modificaciones en la Cuenta Pública del ejercicio en revisión. Lo anterior contravino los artículos 57 y 59, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, 98, 99, fracción VI y 274, de su reglamento, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Control Presupuestario y de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y los numerales 1.4.0.1 "Dirección de Finanzas" y 1.4.0.1.2 "Subdirección de Presupuesto", del Manual de Organización de la CONADE, en donde se establece, para la primera, la obligación de supervisar el registro contable de las operaciones financieras y presupuestales, a efecto de proporcionar información confiable y oportuna para la toma de decisiones; y para la segunda, coordinar la desagregación del presupuesto operativo y centralizado de la CONADE y analizar las solicitudes de los centros de gasto relativas a ampliaciones y/o reducciones al presupuesto.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte vigile el ejercicio del presupuesto, a fin de evitar que, en lo sucesivo, se eroguen mayores recursos a los autorizados en los diversos capítulos de gasto y, en el caso de requerir adecuaciones presupuestarias externas, se solicite invariablemente y en forma previa la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 57 y 59, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, 98, 99, fracción VI, 274, de su reglamento, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Control Presupuestario y de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y los numerales 1.4.0.1 "Dirección de Finanzas" y 1.4.0.1.2 "Subdirección de Presupuesto", del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6I-02-0270-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron adecuaciones presupuestarias externas, transfiriendo recursos sin solicitar la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en los traspasos de recursos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por lo que no informaron dichas modificaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, en incumplimiento de los artículos 57 y 59, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, 98, 99, fracción VI, 274, de su reglamento, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de

Control Presupuestario y de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y los numerales 1.4.0.1 "Dirección de Finanzas" y 1.4.0.1.2 "Subdirección de Presupuesto", del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se seleccionó para su revisión el suministro de boletos de avión durante 2007 por un monto total de 25,083.6 miles de pesos, que se distribuyó en cinco partidas, como sigue: 3804 "Congresos y convenciones" (11.7 miles de pesos), 3808 "Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión" (539.9 miles de pesos), 3811 "Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" (1,525.1 miles de pesos), 3813 "Pasajes internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales" (1,930.4 miles de pesos) y la 7501 "Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria" (21,076.5 miles de pesos).

Asimismo, se constató que la Dirección de Servicios de la CONADE controló el suministro de boletos de avión en su base de datos, que fue alimentada por reportes mensuales en medio magnético o vía electrónica, emitidos por el proveedor a dicha dirección; cabe mencionar que esos reportes tienen la siguiente información: nombre del funcionario o pasajero, fecha de salida y regreso, destino, itinerario, tipo y costo de tarifa, número de boleto y solicitud del área requirente, autorizada por la Dirección de Servicios; igualmente, mediante la revisión del padrón de deportistas y estructura orgánica de funcionarios vigentes en 2007, se comprobó que los boletos de avión fueron utilizados por personal (atletas y funcionarios) de la CONADE, según los programas en materia física y deporte y comisiones de los funcionarios; lo anterior conforme a la cláusulas primera "Objeto del contrato", fracciones IV "reservación y expedición de boletos" y XII "Reportes", del Contrato de prestación de servicios de suministros de boletos de avión nacionales e internacionales.

De la misma manera, se verificó que la entidad fiscalizada realizó la comprobación de los 25,083.6 miles de pesos por el suministro de boletos de avión, mediante pólizas de egresos en las que se incluyen documentos comprobatorios tales como: solicitud de boletos, solicitud de registro y suficiencia presupuestal, pagaré en el que se especifica el costo total del boleto y fecha de expedición, de conformidad con los "Lineamientos generales aplicables a viáticos nacionales e internacionales y

pasajes nacionales e internacionales (Transportación aérea)", autorizados mediante el oficio SGA/526/07 del 15 de octubre de 2007 por la Subdirección General de Administración.

De dicha revisión, se concluyó que para la adjudicación del servicio de suministro de boletos de avión nacionales e internacionales, la entidad fiscalizada celebró el contrato abierto núm. SE-23-07 del 12 de marzo de 2007, con la empresa Corporate Travel Services, S.A. de C.V, mediante la Licitación Pública núm. 00620001-004-07, cuyo expediente se integra, entre otros, por los siguientes documentos: requisición del área solicitante, autorización de la suficiencia presupuestal, bases, invitaciones a los proveedores, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de propuestas, tabla comparativa de ofertas, dictamen de adjudicación y acta de fallo, todo ello; en cumplimiento de los artículos 27, párrafo primero y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Con el análisis del Contrato de Prestación de Servicios de Suministros de Boletos de Avión Nacionales e Internacionales núm. NÚM: SE-23-07 del 12 de marzo de 2007, se conoció que el proveedor Corporate Travel Services, S.A. de C.V., otorgó a la CONADE por la compra de boletos de avión, 897 boletos de manera gratuita (658 internacionales y 239 nacionales), con lo cual la entidad fiscalizada obtuvo un ahorro de 6,313.4 miles de pesos, boletos destinados como apoyos a atletas y deportistas afiliados a las diversas federaciones deportivas para cumplir con los programas, campamentos y justas deportivas, entre otros, lo que se comprobó mediante el análisis del reporte de boletos gratuitos otorgados por el proveedor en 2007; lo anterior conforme a la cláusulas Primera, fracción VII "Beneficios, incentivos y premios" y Tercera, párrafo segundo "boletos de cortesía ofertados", del mencionado contrato.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Respecto de la muestra seleccionada para la revisión de la partida 1201 "Honorarios", por 38,994.5 miles de pesos, se constató que comprende 737 contratos celebrados con prestadores de servicios durante 2007, lo que contraviene lo autorizado en el programa de contratación por honorarios para ese ejercicio fiscal, que establece que debe celebrarse un máximo de 525 contratos, según Acuerdo SO/IV-06/13,R de la H. Junta Directiva de la CONADE, tomado en la cuarta reunión ordinaria de 2006, así como los artículos 69, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 2, de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato, emitida por la Secretaría de la Función Pública y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, vigente para 2007, que establecen que para la celebración de contratos por honorarios, las entidades se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de

gobierno; sin embargo, la entidad fiscalizada informó de las contrataciones en las Reuniones de Junta Directiva, sin que existiera algún señalamiento al respecto.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca los mecanismos necesarios para evitar que, en lo sucesivo, se exceda el número de contrataciones de servicios profesionales por honorarios considerado en el programa que para tal efecto autorice su Órgano de Gobierno, en cumplimiento de los artículos 69, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 2 de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y modelo de contrato.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 2

Asimismo, se constató que los 737 contratos celebrados en el ejercicio 2007, se realizaron con un menor número de prestadores de servicios (583), debido a que 77 personas presentaron su renuncia durante 2007, y en algunos casos se les recontrató hasta dos veces, con las mismas actividades y con retribuciones mayores, cuyos incrementos oscilaron entre 1.0 y 8.0 miles de pesos; ello, debido a que la CONADE no cuenta con normas que regulen este tipo de acciones, en contravención del artículo 13, fracción III, "NORMA TERCERA.- Implementar y/o Actualizar Actividades de Control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, el que norma el establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los objetivos, metas y programas institucionales.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implemente las normas de control para la contratación de prestadores de servicios por honorarios, donde se especifiquen las condiciones en cuanto a número de contratos por persona durante el ejercicio fiscal, niveles de percepción según responsabilidades y funciones a desarrollar y requisitos para incrementarlas; asimismo, que dichas normas sean debidamente autorizadas por las instancias internas y externas competentes, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, NORMA TERCERA.- "Implementar y/o Actualizar Actividades de Control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 3

Por otra parte, en el análisis de los contratos de servicios profesionales por honorarios, se observó que en su numeral 1.7, "Declaraciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", señala que para celebrar el contrato, cuenta con el dictamen técnico y funcional de la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, se comprobó que la entidad fiscalizada no solicitó dicho dictamen, lo que contraviene el artículo cuarto transitorio, de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato, donde se establece que previamente a su celebración, la entidad deberá contar con la validación por parte de esa secretaría, y los numerales 1.4.0.2 "Dirección de Desarrollo Humano" y 1.4.0.2.1 "Subdirección de Personal", del Manual de Organización de la CONADE, en donde se establece, para la primera, la obligación de implementar mecanismos para los trámites de contratación del personal, con base en la normatividad en la materia; para la segunda, llevar a cabo las acciones correspondientes a la contratación bajo el régimen de honorarios, de los prestadores de servicios personales.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en lo sucesivo, antes de formalizar los contratos de servicios profesionales por honorarios, solicite la validación del dictamen técnico y funcional a la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato, y los numerales 1.4.0.2 "Dirección de Desarrollo Humano" y 1.4.0.2.1 "Subdirección de Personal" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6I-02-0270-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no solicitaron la validación del dictamen técnico y funcional a la Secretaría de la Función Pública antes de formalizar contratos de servicios profesionales por honorarios en el ejercicio 2007, en incumplimiento del artículo cuarto transitorio de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato, y los numerales 1.4.0.2 "Dirección de Desarrollo Humano" y 1.4.0.2.1 "Subdirección de Personal" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 3301 "Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos", por 14,406.9 miles de pesos, se comprobó que corresponden al total erogado en la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud" y se refieren al pago de asesoría y gestión de los trámites migratorios para la entrada y salida del país de técnicos cubanos y chinos, alimentación y hospedaje, debidamente comprobados con recibos avalados por el coordinador o jefe de misión, comprobantes de pago (formato universal) por el pago de visas, así como las nóminas correspondientes; todo lo anterior, en el marco de los Programas de Actividades de Cooperación en Materia de Deporte, celebrados entre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de la República de Cuba y el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos de la República Popular de China, con la CONADE.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Con la revisión de la partida 3804 "Congresos y convenciones" por 816.9 miles de pesos, se comprobó que corresponden al servicio para el abanderamiento e integración de la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos celebrados en Río de Janeiro, Brasil en 2007, que comprendió el servicio de abanderamiento como tal por 710.3 miles de pesos, plática motivacional durante el evento por 86.2 miles de pesos, pago de etiquetas impresas e invitaciones por 8.7 miles de pesos y 11.7 miles de pesos por compra de boletos de avión, donde se comprobó que el servicio de abanderamiento por los 710.3 miles de pesos, se adjudicó en forma directa, aun cuando por el monto, debió aplicarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; ello, sin que la entidad presentara evidencia de la autorización por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad, ni del documento suscrito por el área solicitante con la motivación y fundamento legal del supuesto de excepción, lo que contraviene los artículos 22, fracción II, y 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 49, de su reglamento, los que señalan los elementos que debe contener el documento para someter a consideración de las instancias correspondientes, la celebración del procedimiento de adjudicación directa, y el numeral 1.4.0.3 "Dirección de Servicios", del Manual de Organización de la CONADE, en donde se establece la obligación de dicha área de someter a la consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a fin de determinar su procedencia, las excepciones a las licitaciones públicas y la aprobación de su realización en plazos recortados.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte refuerce los mecanismos de control necesarios para que, en lo sucesivo, en los procedimientos de adjudicación directa se cuente con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 49, de su reglamento, y el numeral 1.4.0.3 "Dirección de Servicios" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6I-02-0270-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron en forma directa el contrato para el servicio de abanderamiento de la delegación mexicana que participó en los Juegos Panamericanos celebrados en Río de Janeiro, Brasil en 2007, aun cuando por el monto, debió aplicarse el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, sin que presentaran evidencia de la autorización por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o del titular de la entidad, ni del documento suscrito por el área solicitante con la motivación y fundamento legal del supuesto de excepción, en incumplimiento de los artículos 22, fracción II, y 40, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 49 de su reglamento, y el numeral 1.4.0.3 "Dirección de Servicios" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Por lo que se refiere a la adquisición de etiquetas impresas e invitaciones por 8.7 miles de pesos, se constató que se adjudicó de manera directa, en cumplimiento del artículo 26, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, se verificó que el pago se justificó y comprobó con los documentos originales respectivos, conforme al artículo 66, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Con la revisión de la partida presupuestal 4214 "Jalisco", por 360,000.0 miles de pesos, se comprobó que estos recursos corresponden a una ampliación líquida que recibió la CONADE a su presupuesto de 2007, según folio de adecuación núm. 2007-11-L6I-2867, a fin de que esa entidad federativa esté en condiciones de crear las condiciones de infraestructura requeridas en la realización de los XVI Juegos Deportivos Panamericanos "Guadalajara 2011", específicamente, para la construcción y equipamiento del centro acuático, estadio de atletismo y del velódromo, dentro del Programa del Deporte sujeto a Reglas de Operación; para ello, la CONADE celebró un Convenio de Colaboración y Coordinación con el gobierno del estado de Jalisco de fecha 28 de diciembre de 2007, pero se observó que dicho convenio no se apegó a los numerales 4.2.3.5.1 y 4.2.3.5.2 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación referente a los programas en materia de cultura física y deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), autorizadas por la Secretaría de Educación Pública y publicadas en el Diario oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007, ya que no incluye los elementos básicos, como la programación de los recursos y metas de la ejecución del programa y el Anexo Técnico de Ejecución, que define los aspectos específicos que se autorizan para la utilización de los recursos.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca los mecanismos de control necesarios a fin de que, en lo sucesivo, los convenios celebrados para la transferencia de recursos, se apeguen a las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación referente a los programas en materia de cultura física y deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2

Con el análisis de la documentación soporte de la póliza de egresos núm. 6044 del 13 de junio de 2008, se constató que los 360,000.0 miles de pesos que la CONADE recibió como una ampliación líquida a su presupuesto original de 2007, los reportó como ejercidos en la Cuenta Pública de dicho año, cuando en realidad los transfirió a su vez a la cuenta bancaria núm. 014180515003182708 del Banco Santander, S.A., como una aportación inicial para la creación del Fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago núm. F/2001436, suscrito por el gobierno del estado de Jalisco, como consta en la orden de pago de banca electrónica con folio de operación núm. 3829602124 y el recibo de aportación de patrimonio a fideicomiso, expedido por el Banco Santander del 13 de junio de 2008, la cual se realizó por instrucción de la Subdirección General del Deporte de la CONADE, según nota informativa de fecha 12 de junio de 2008, dirigida a la Subdirección de Administración; ello, sin contar con evidencias de que se haya informado previamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el otorgamiento de recursos públicos a fideicomisos, así como de su respectiva autorización, lo que contraviene los artículos 9, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 214, fracciones I y II, de su reglamento, el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y el numeral 1.1 "Subdirección General del Deporte", del Manual de Organización de la CONADE, en donde se establece la obligación de dicha área de autorizar y controlar las acciones de infraestructura y obras, mediante la planeación, organización, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las mismas, estableciendo la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, para la realización de las construcciones de

la infraestructura deportiva, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.

Asimismo, se comprobó que la CONADE no solicitó el registro ni cumplió con el envío de información al sistema de control y transparencia de fideicomisos, el cual tiene como finalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifique las aportaciones de recursos presupuestarios a los mismos, y que las entidades den seguimiento al ejercicio de dichos recursos para el control, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización; lo anterior contravino el artículo 217, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-1-11L6I-02-0270-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establezca los mecanismos de control necesarios a fin de que, en lo sucesivo, previamente a la transferencia de recursos públicos para la creación de fideicomisos, informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solicite su autorización, asimismo, tramite el registro del fideicomiso y envíe la información correspondiente al sistema de control y transparencia de fideicomisos de esa secretaría, en cumplimiento de los artículos 9, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 214, fracciones I y II y 217, fracciones I y II, de su reglamento, el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y el numeral 1.1 "Subdirección General del Deporte" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6I-02-0270-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron recursos para la creación del Fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago núm. F/2001436, sin contar con evidencias de que se haya informado previamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de su respectiva autorización, además de no haber solicitado el registro del fideicomiso ni enviar la información al sistema de control y transparencia de fideicomisos de la secretaría mencionada, en incumplimiento de los artículos 9, fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 214, fracciones I y II y 217, fracciones I y II, de su reglamento, el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Cumplimiento de Disposiciones Legales, y el numeral 1.1 "Subdirección General del Deporte" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Educación Física y Deporte.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Con la revisión de la partida 7505 "Donativos a instituciones sin fines de lucro" por un monto total de 167,538.0 miles de pesos, se comprobó que la CONADE los distribuyó a las siguientes organizaciones deportivas: a la Confederación Deportiva Mexicana, A.C. (CODEME) por 90,190.4 miles de pesos, al Comité Olímpico Mexicano (COM) por 31,700.0 miles de pesos, al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) por 32,000.0 miles de pesos, a la Federación Mexicana de Natación, A.C. por 10,094.1 miles de pesos y a la Federación Mexicana de Béisbol, A.C. por 3,553.5 miles de pesos.

Se verificó que en los casos del COM, la CODEME y el CONDDE, los donativos se realizaron al amparo de Convenios de Concertación y Colaboración y de sus respectivos Programas Operativos Anuales del ejercicio de 2007, debidamente autorizados por la CONADE, así como de sus registros como Asociaciones de Deporte en la Rehabilitación, Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y estados financieros del ejercicio fiscal del año inmediato anterior; por lo que respecta a las federaciones de Natación y de Béisbol, los donativos se efectuaron mediante los Convenios de Concertación y Colaboración y de los Calendarios de Actividades de la Asociación Deportiva Nacional, donde se comprobó que cumplieron requisitos como: contar con el registro como asociación deportiva, afiliación a una federación internacional y la constancia de afiliación a la CODEME; de conformidad con los artículos 37, 54 y 61 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; 13 y 14, de su reglamento, los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y los Anexos 1 "Modelo de Convenio" y Anexo A "Lineamientos para el

ejercicio de los recursos federales que se otorgan mediante el Convenio de Concertación a las Asociaciones Deportivas Nacionales, y demás Asociaciones Civiles, que tienen por objeto promover el deporte en el marco del SINADE", de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación referente a los Programas en Materia de Cultura Física y Deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Con la revisión de los apoyos financieros recibidos por el COM, la CODEME y el CONDDE, se comprobó que las transferencias se realizaron por medio del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado y se firmaron de recibido por las personas designadas como responsables en los documentos fiscales emitidos para tal efecto; asimismo, con el análisis del reporte de gastos mensual, las pólizas correspondientes y su documentación comprobatoria anexa, se verificó que los recursos, en general, se aplicaron en los rubros del gasto de administración y operación conforme al Anexo Técnico de Ejecución correspondiente, en cumplimiento de las Reglas de Operación de la CONADE.

Por lo que respecta a las federaciones deportivas de Natación y Béisbol, se verificó que los donativos fueron entregados a través de transferencias electrónicas, en cada una de las cuentas bancarias de cada federación, por las cuales se firmaron los recibos por sus presidentes en los documentos fiscales emitidos para tal efecto, de conformidad con las Reglas de Operación de la CONADE.

Con el análisis del reporte de gastos presentado por las federaciones a la CONADE en medios electrónicos y pólizas contables con su documentación comprobatoria, se verificó que los recursos se aplicaron en los rubros de gasto de operación y de administración correspondientes, que incluyen alimentación, hospedaje, pagos de personal de apoyos multidisciplinarios, campamentos y concentraciones, pruebas antidoping y capacitación técnica, entre otros, de conformidad con el Anexo Técnico de Ejecución correspondiente y al Calendario de Actividades Autorizado por la CONADE, en cumplimiento de las Reglas de Operación de la CONADE.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

No obstante que con la revisión del reporte de gastos mensual, las pólizas correspondientes y su documentación comprobatoria anexa, se comprobó que los 31,700.0 miles de pesos que la CONADE le transfirió al COM en 2007 se aplicaron en los rubros del gasto de administración y operación conforme al Anexo Técnico de Ejecución correspondiente, se considera que dichos apoyos fueron improcedentes, toda vez que el titular del COM se encuentra inhabilitado por 10 años desde el 6 de enero de 2005, lo que contraviene el numeral 4.3.3.5.2 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación referente a los programas en materia de cultura física y deporte a cargo de la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007, el cual establece que la asociación deportiva nacional y el COM no podrán recibir apoyos y estímulos cuando se encuentre inhabilitado o sancionado el titular de la asociación que le impida recibir recursos económicos por algún tipo de responsabilidad o infracción a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos, y los numerales 1.2 "Subdirección General de Calidad para el Deporte" y 1.4 "Subdirección General de Administración", del Manual de Organización de la CONADE, en donde se establece, para la primera, la obligación de autorizar recursos técnicos y económicos necesarios para la atención de los Programas Centros de Alta Competencia por Deporte; para la segunda, vigilar que la ejecución de los programas y presupuestos se apeguen tanto a la asignación presupuestal autorizada, como a la normatividad aplicable, y políticas y lineamientos establecidos por la Junta Directiva.

Acción Emitida

07-9-11L6I-02-0270-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión transfirieron recursos al Comité Olímpico Mexicano, aun cuando su presidente se encuentra inhabilitado por 10 años, en incumplimiento del numeral 4.3.3.5.2 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación referentes a los programas en materia de cultura física y deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y los numerales 1.2 "Subdirección General de Calidad para el Deporte" y 1.4 "Subdirección General de Administración" del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Con la revisión a la partida 7510 "Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas" por un monto de 8,752.1 miles de pesos, se verificó que en 2007 la CONADE destinó 1,864.6 miles de

pesos al concepto de Becas Vitalicias y fue exclusivamente para atletas que en representación oficial obtuvieron una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, se les entregó de manera mensual, 13.0 miles de pesos a los ganadores de medalla de oro, 11.5 miles de pesos a los de plata y 10.0 miles de pesos a los de medalla de bronce. Los restantes 6,887.5 miles de pesos se destinaron a Estímulos Económicos, de los que se comprobó que fueron otorgados a deportistas nacionales de primera fuerza y juvenil, que como resultado de su participación en campeonatos mundiales de su categoría, obtuvieron entre el primero y el quinto lugar de la clasificación mundial, así como a los entrenadores encargados de su preparación.

Con la revisión de los expedientes personales de los beneficiarios (atletas y deportistas) de dichas becas y estímulos, se constató que están debidamente integrados con documentos tales como oficio de propuesta de los titulares de las asociaciones deportivas nacionales, institutos estatales del deporte o su equivalente, así como asociaciones deportivas; acta de nacimiento e identificación oficial; en el caso de becas vitalicias, la memoria oficial del evento que avala su ubicación en los tres primeros lugares, entre otros, de conformidad con el artículo 99, de la Ley General de Cultura Física y Deporte y los numerales 4.3.3.3.1. y 4.3.3.4. de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación referente a los programas en materia de cultura física y deporte a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), los que determinan los requisitos y las características de los apoyos a otorgar por la CONADE.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con la revisión de la partida presupuestal 7801 "Aportaciones a fideicomisos públicos", por 140,000.0 miles de pesos, se comprobó que estos recursos corresponden a una ampliación líquida al presupuesto de 2007 que recibió la CONADE el 31 de enero de 2008, según folio de adecuación núm. 2007-11-L6I-2868, para aplicarlos a la partida 4328 "Transferencias para aportaciones a fideicomisos y mandatos" a fin de que contara con la disponibilidad financiera en sus fideicomisos denominados: Fondo Nacional del Deporte (FONADE) y Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR-CIMA), para la preparación y participación de los atletas, entrenadores y equipo multidisciplinario en los Juegos Olímpicos de Beijing, China 2008.

Con el análisis de la documentación soporte de la póliza de diario núm. 2219 de fecha 20 de febrero de 2008, se constató que la entidad fiscalizada transfirió 70,000.0 miles de pesos a la cuenta bancaria núm. 044180001097968276 del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., como una aportación al Fideicomiso FONADE, como consta en el documento "Autorización de operaciones mancomunadas" con folio de registro 45110 y folio de autorización 9691759; asimismo, con el análisis de la documentación soporte

de la póliza de diario núm. 2309 del 20 de febrero de 2008, la entidad fiscalizada transfirió los otros 70,000.0 miles de pesos a la cuenta bancaria núm. 044180001036792335 del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., como una aportación al Fideicomiso FODEPAR-CIMA, como consta en el documento “Autorización de operaciones mancomunadas” con folio de registro 45122 y folio de autorización 9691767, en cumplimiento de los artículos 9, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 214, de su reglamento, y cuarto lineamiento del “Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004.

Por otro lado, se comprobó que la CONADE cumplió con el envío de información al sistema de control y transparencia de fideicomisos, el cual tiene como finalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifique las aportaciones de recursos presupuestarios a los mismos, y que las entidades den seguimiento al ejercicio de dichos recursos para el control, rendición de cuentas, transparencia y fiscalización, conforme lo señalan los artículos 217, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los lineamientos décimo y décimo segundo, del Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Con el análisis del registro presupuestal y contable de las operaciones de la muestra seleccionada por los 756,040.3 miles de pesos, se comprobó que para el primer caso, la CONADE se basa en el Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento de los artículos 101 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 64, fracción I, de su reglamento; en tanto que para el registro contable, utiliza las cuentas y conceptos de su Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, en cumplimiento de los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Con el análisis de la información recibida en esta instancia fiscalizadora por correo electrónico y por notas periodísticas, se determinaron dos denuncias en contra del Director de la CONADE y funcionarios de la misma; la primera, presentada el 19 de marzo de 2007 por el Presidente de la CODEME, en el sentido de que se vienen reteniendo de manera indebida los recursos públicos aprobados y etiquetados para la CODEME, y la segunda, presentada de manera anónima el 23 de agosto de 2008 sobre nepotismo y otros aspectos.

Por lo que se refiere al señalamiento de que en 2007 la CONADE retuvo de manera indebida los recursos aprobados en su presupuesto, etiquetados para la CODEME, de la revisión a dicho presupuesto se constató que los recursos no los recibe etiquetados para ninguna asociación en particular, sino mediante los programas y partidas a los que se encuentran dirigidos, y se asignan por medio de convenios de concertación y colaboración, sujetos a Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación. Además, con el análisis de las transferencias de los recursos de la muestra revisada, transferidos por la primera y los recibos expedidos por la segunda, no se observó ninguna retención de los mismos, sólo un atraso de un mes en la transferencia de abril, debido a que esta última no le proporcionó a la CONADE su Programa Operativo Anual 2007 en tiempo y forma.

En relación con la denuncia anónima, cabe señalar que se refiere a diversos aspectos, siendo los siguientes los que inciden en el ejercicio de revisión, los cuales se revisaron aun cuando no formaron parte de la muestra determinada.

Por lo que se refiere a que en 2007 la CONADE otorgó al Distrito Federal recursos por 5,000.0 miles de pesos, cuando en la administración anterior le había dado alrededor de 350.0 miles de pesos, con el análisis de dichas transferencias se constató que efectivamente el monto ascendió a 5,000.0 miles de pesos, pero éstas se efectuaron de conformidad con el Acuerdo de Coordinación en Materia de Infraestructura Deportiva y el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, firmado el 11 de junio del año antes citado.

En lo que corresponde al señalamiento de que existió una retención de la liquidación del convenio con el estado de Veracruz, para la inauguración de la Olimpiada Nacional 2007, con el análisis de las transferencias realizadas por la CONADE al Instituto Veracruzano del Deporte, se constató que se efectuaron en tiempo, conforme al calendario aprobado por las partes y contenido en el Anexo Técnico de Ejecución del Convenio de Apoyo Financiero para la Olimpiada Nacional y Elite 2007.

Por su parte, el Órgano Interno de Control en la CONADE, con el oficio núm. 11/139/AQ/734/2008 del 20 de octubre de 2008, proporcionó copia del Acuerdo de Archivo núm. CI/AQ/CND/DE006/2007 y su

acumulado CI/AQ/CND/DE009/2007 de fecha 24 de julio de 2007, emitido respecto de la denuncia presentada por el Presidente de la CODEME, por no existir elementos que presumieran la existencia de irregularidades a cargo de servidores públicos de la entidad.

En cuanto a la denuncia anónima, se informó con el oficio número 11/139/AR/799/2008, que se inició en el Área de Quejas el expediente núm. CI/AQ/CND/DE-021/2008 en el que se ordenó girar oficios a las áreas involucradas de la CONADE a efecto de recabar los informes correspondientes, y se señaló que a la fecha de la revisión, se encuentran en proceso de estudio y análisis las respuestas recibidas en las que se niegan los supuestos hechos irregulares, a efecto de estar en posibilidad de determinar lo que en derecho corresponda.

Asimismo, se señala que se solicitó un informe al Área de Auditoría Interna del propio Órgano Interno de Control, quien realiza la auditoría núm. 13/2008, en la que está revisando los expedientes laborales que de acuerdo con la denuncia pudieran presentar irregularidades; auditoría que se encuentra pendiente de concluir, y que de acuerdo a los resultados se determinará lo conducente.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe:	398,503.2	miles de pesos
----------	-----------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	0.0	miles de pesos
------------------------------	-----	----------------

Operadas:	0.0	miles de pesos
-----------	-----	----------------

Probables:	0.0	miles de pesos
------------	-----	----------------

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 398,503.2 miles de pesos se integra por: 6,092.9 miles de pesos, que corresponde al sobreejercicio en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", financiado con recursos que la entidad fiscalizada traspasó de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 7000 "Inversión Financiera, Provisiones

Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras", sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin haberlo informado en la Cuenta Pública de dicho ejercicio; 710.3 miles de pesos, que se refieren a la adjudicación directa del contrato para el servicio de abanderamiento de la delegación mexicana a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, sin la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ni del titular de la entidad; 360,000.0 miles de pesos, de recursos que se transfirieron para la creación del Fideicomiso núm. F/2001436, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 31,700.0 miles de pesos, que corresponden a los apoyos económicos otorgados al Comité Olímpico Mexicano (COM), aún cuando su titular se encuentra inhabilitado por 10 años.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 12 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 7 a Recomendación(es) y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en relación con Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de la Actividad Institucional 010 "Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud", verificar el cumplimiento de objetivos y metas, y que se aplicaron las disposiciones legales y normativas en su contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, se determinó fiscalizar un monto de 755,580.3 miles de pesos, que representa el 50.2 % de los 1,505,684.9 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia,

existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la contratación, recepción de bienes y servicios, pago y registro contable y presupuestal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente al sobreejercicio en el capítulo 1000 "Servicios Personales" por 6,092.9 miles de pesos; contratación por honorarios de un número de personas mayor al autorizado por su H. Junta Directiva; adjudicación directa por 710.3 miles de pesos de un servicio de abanderamiento, cuando por su monto debió haber sido por invitación a cuando menos tres personas; transferencia de recursos por 360,000.0 miles de pesos a un fideicomiso para el Gobierno del Estado de Jalisco que en la Cuenta Pública de 2007 aparecen como ejercidos, pese a que aún no han sido aplicados; así como el otorgamiento de apoyos económicos al Comité Olímpico Mexicano, por 31,700.0 miles de pesos, no obstante que su titular se encuentra inhabilitado desde el 6 de enero del 2005.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

La entidad fiscalizada emitió comentarios sobre algunos de los resultados de la ASF, como sigue:

Resultado núm. 3, observación 1, "el sobreejercicio de 6,092.0 miles de pesos obedece a que la asignación original presentó una reducción en el capítulo 1000 Servicios Personales de 20.0 millones de pesos, respecto a 2006, aunado a diversas necesidades como la ocupación de 60 plazas de nivel operativo de la estructura ocupacional del CNAR, Metodólogos que venían percibiendo su pago a través del Fideicomiso FODEPAR-CIMA, Seguridad Social y Prestaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo".

"Con fecha 20 de junio de 2008, en la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la CONADE, se presentó el Acuerdo SO/I-08/01 S, donde los miembros del Órgano de Gobierno se pronunciaron por unanimidad sobre las acciones para cubrir el sobregiro".

Resultado núm. 5, observación 1, "aún cuando el número de contratos es de 737 celebrados en el ejercicio 2007, el número de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios que fueron contratados en el curso de dicho ejercicio, en ningún caso rebasaron el número de 525 contratos en cada uno de los meses del año, conforme a lo autorizado por el Órgano de Gobierno".

Resultado núm. 5, observación 2, "... el número de 583 contrataciones no implica que en uno de los periodos mensuales del ejercicio se haya rebasado el número de 525 contratos autorizados por la Junta Directiva. También se hace consistir el hecho de haberse realizado hasta dos recontractaciones, lo cual no es impugnabile porque en la legislación civil no se prohíbe el número de éstas; asimismo, no es válido catalogar las recontractaciones como incrementos, ya que no encuadran dentro de un tratamiento salarial, pues tales incrementos no son otra cosa que contratos con diferentes retribuciones económicas lo que es absolutamente válido, siempre y cuando exista la capacidad jurídica de ambas partes para contratar".

Resultado núm. 5, observación 3, "En cuanto al dictamen técnico funcional que no fue solicitado, se cuenta con una copia simple en papel no membretado en poder de esta Dirección de Desarrollo Humano".

Resultado núm. 10, observación 1, "... los recursos fueron ministrados a la CONADE en febrero de 2008, pero no fueron rechazados porque obedecían a compromisos asumidos internacionalmente por el País, y el convenio de colaboración con el CODE Jalisco, es un convenio para infraestructura deportiva sobre un proyecto que se tenía en el ejercicio 2007, y no obstante que difiere al modelo publicado en Reglas de Operación, por la importancia que revestía, dicho instrumento jurídico fue validado por las partes y cumple con las formalidades de Ley, y no se elaboró anexo técnico de ejecución toda vez que no había certeza en cuanto a la obtención de los recursos".

"Es importante señalar que. . . dada la trascendencia deportiva, política y social de ser México Sede de los Juegos Panamericanos de 2011 se celebró el convenio citado. En este sentido, dicho convenio no se encuentra obligado a cumplir con lo establecido en los numerales 4.2.3.5.1 y 4.2.3.5.2 de las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2007."

Resultado núm. 10, observación 2, "no contravino la normatividad señalada toda vez que no otorgó recursos a un fideicomiso constituido por el Gobierno Federal, sino a un fideicomiso formalizado por el Gobierno de Jalisco".

Resultado núm. 10, observación 3, "para la vigilancia y seguimiento al uso y destino de los recursos federales transferidos se tienen representantes ante el Comité Técnico del Fideicomiso" .

Resultado núm. 12, observación 1, "aún y cuando el presidente de dicho Comité, se encuentra inhabilitado por diez años y que dicha operación está en contravención del numeral 4.3.3.5.2 de las Reglas de Operación, me permito presentar los argumentos por los que se considera que la observación es improcedentes.

"El Órgano Interno de Control en la CONADE inició los procedimientos administrativos disciplinarios respectivos, resolviendo la imposición de dos inhabilitaciones para desempeñar cargo público en la APF, la primera por un año, la que ya se cumplió y en el caso de la segunda por diez años, el C. Felipe Muñoz apeló la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la actualmente se encuentra sub judice, es decir, aún no ha causado estado".

"El Convenio (CONADE-COM) lo suscribió el Director Administrativo del COM, quien tiene facultades de representación y no el C. Felipe Muñoz, por lo que jurídicamente aún en el caso de que el Tribunal confirmara la resolución de inhabilitación, ésta no tendría efectos retroactivos por lo que respecta al ejercicio 2007, único periodo en el que las Reglas de Operación establecieron tal impedimento.

"Otro aspecto de resaltar es de que la Asociación Civil como persona moral no es sujeta de sanción sino sus personas físicas o representantes que la integran, por lo que en el presente caso la inhabilitación impuesta al C. Muñoz solo trasciende a su esfera jurídica particular, más no así al COM".

"Resulta importante referir que la sanción fue notificada al C. Muñoz el 6 de enero de 2005, por lo que al emitirse las Reglas de Operación 2007 se tiene conocimiento pleno de dicha situación por lo que el efecto debe aplicarse a partir de la entrada en vigor de dicho impedimento ya que de otra forma se entendería que van encaminadas a afectar al COM en la consecución de sus metas y objetivos".

V.2.4. CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

V.2.4.1. Información General

Atribuciones

El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio de 2000, establece lo siguiente:

“CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

(...)

Artículo 2o.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria.

Artículo 3o.- Las unidades administrativas del Consejo ejecutarán sus actividades de manera programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su Órgano de Gobierno y conforme a las políticas que en la materia establezca la Secretaría de Educación Pública.”

Situación Presupuestaria

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	31,957	31,957	66,717	208.8	208.8
Corrientes y de Capital	57,000	57,000	6,416	11.3	11.3
Ingresos Diversos	57,000	57,000	6,416	11.3	11.3
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	21,062,326	21,635,285	21,635,285	102.7	100.0
Subsidios	16,613,858	17,221,942	17,221,942	103.7	100.0
Transferencias	4,448,468	4,413,343	4,413,343	99.2	100.0
TOTAL DE INGRESOS	21,151,283	21,724,242	21,708,418	102.6	99.9

Concepto de Ingreso	2006			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	28,786	28,786	32,489	112.9	112.9
Corrientes y de Capital	55,000	55,000	6,206	11.3	11.3
Ingresos Diversos	55,000	55,000	6,206	11.3	11.3
Gobierno Federal	21,085,261	20,514,060	20,514,059	97.3	100.0
Subsidios	16,613,858	16,169,241	16,169,241	97.3	100.0
Transferencias	4,471,403	4,344,819	4,344,818	97.2	100.0
TOTAL DE INGRESOS	21,169,047	20,597,846	20,552,754	97.1	99.8

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2007 vs 2006					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	3,171	11.0	3,171	11.0	34,228	105.4
Corrientes y de Capital	2,000	3.6	2,000	3.6	210	3.4
Ingresos Diversos	2,000	3.6	2,000	3.6	210	3.4
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	(22,935)	(0.1)	1,121,225	5.5	1,121,226	5.5
Subsidios	-	-	1,052,701	6.5	1,052,701	6.5
Transferencias	(22,935)	(0.5)	68,524	1.6	68,525	1.6
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(17,764)	(0.1)	1,126,396	5.5	1,155,664	5.6

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	352,806	397,764	397,764	112.7	100.0
Materiales y Suministros	771,861	755,142	737,152	95.5	97.6
Servicios Generales	643,698	603,349	590,072	91.7	97.8
Otros de Corriente	12,317,215	12,758,854	12,753,242	103.5	100.0
Total de Corriente	14,085,580	14,515,109	14,478,230	102.8	99.7
Inversión Física	7,033,746	7,177,175	7,157,429	101.8	99.7
Total de Capital	7,033,746	7,177,175	7,157,429	101.8	99.7
TOTAL DE EGRESOS	<u>21,119,326</u>	<u>21,692,284</u>	<u>21,635,659</u>	<u>102.4</u>	<u>99.7</u>

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	245,240	288,371	288,371	117.6	100.0
Materiales y Suministros	54,190	70,656	52,086	96.1	73.7
Servicios Generales	182,032	192,849	182,932	100.5	94.9
Otros de Corriente	17,733,698	12,500,641	12,495,029	70.5	100.0
Total de Corriente	18,215,160	13,052,517	13,018,418	71.5	99.7
Inversión Física	2,925,101	7,516,543	7,435,131	254.2	98.9
Total de Capital	2,925,101	7,516,543	7,435,131	254.2	98.9
TOTAL DE EGRESOS	<u>21,140,261</u>	<u>20,569,060</u>	<u>20,453,549</u>	<u>96.8</u>	<u>99.4</u>

VARIACIÓN 2007 vs. 2006						
Capítulo o Concepto de Gasto	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	107,566	43.9	109,393	37.9	109,393	37.9
Materiales y Suministros	717,671	1,324.4	684,486	968.8	685,066	1,315.3
Servicios Generales	461,666	253.6	410,500	212.9	407,140	222.6
Otros de Corriente	(5,416,483)	(30.5)	258,213	2.1	258,213	2.1
Total de Corriente	(4,129,580)	(22.7)	1,462,592	11.2	1,459,812	11.2
Inversión Física	4,108,645	140.5	(339,368)	(4.5)	(277,702)	(3.7)
Total de Capital	4,108,645	140.5	(339,368)	(4.5)	(277,702)	(3.7)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	<u>(20,935)</u>	<u>(0.1)</u>	<u>1,123,224</u>	<u>5.5</u>	<u>1,182,110</u>	<u>5.8</u>

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	1,664,293	95.1	1,026,635	94.9	637,658	62.1
Fijo	85,170	4.9	55,436	5.1	29,734	53.6
Suma el activo	<u>1,749,463</u>	100.0	<u>1,082,071</u>	100.0	<u>667,392</u>	61.7
PASIVO						
A corto plazo	1,331,460	76.1	416,896	38.5	914,564	219.4
Suma el pasivo	<u>1,331,460</u>	76.1	<u>416,896</u>	38.5	<u>914,564</u>	219.4
PATRIMONIO						
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,749,463</u>	100.0	<u>1,082,071</u>	100.0	<u>667,392</u>	61.7

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, con los recursos asignados a Consejo Nacional de Fomento Educativo, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	01 EDUCACIÓN BÁSICA		
AI:	005 PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS		
Servicios educativos comunitarios de educación básica operados.	• Apoyos económicos en educación comunitaria (Apoyo).	• 216,500 Niños y jóvenes posibles beneficiarios del FIDUCAR más exfiguras docentes susceptibles a incorporarse al SED.	70.1
	• Instalación de servicios educativos de educación comunitaria para población mestiza (Servicio).	• 46,633 Localidades con niños y jóvenes en un rango de entre 5 y 29 años en edad escolar susceptibles de instalar un servicio de educación comunitaria para población mestiza.	96.0
	• Instalación de servicios educativos del Modelo de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante (Servicio).	• 8,771 Localidades con niños y jóvenes en un rango de entre 5 y 29 años en edad escolar susceptibles de instalar un servicio de educación comunitaria para población indígena y migrante.	102.1
AI:	008 LLEVAR A CABO PROGRAMAS COMPENSATORIOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO		
Acciones compensatorias realizadas en apoyo a la educación inicial y básica, general e indígena.	• Escuelas de educación básica beneficiadas (Escuela).	• 63,500 Escuelas de educación básica, general e indígena detectadas para ser beneficiadas con Acciones Compensatorias.	101.7
	• Servicios de educación inicial no escolarizada de las acciones compensatorias (Servicio).	• 26,267 Servicios a ser instalados en localidades rurales e indígenas por educación inicial no escolarizada.	101.3
SUBFUNCION:	01 EDUCACIÓN BÁSICA 02 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		
AI:	007 OTORGAR BECAS PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		

Becas otorgadas.	• Niños y jóvenes apoyados con becas por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Componente Educativo (Beca).	• 4'482,023 Niños y jóvenes registrados en el padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Componente Educativo.	97.2
	• Jóvenes apoyados con becas por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Componente Educativo (Beca).	• 629,722 Jóvenes registrados en el padrón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Componente Educativo.	122.5

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/0788/2008	26 de mayo de 2008	AECF/0436/2008	11 de Junio de	345	Programa Comunitario de Educación
		AECF/0435/2008	2008	347	Programa Compensatorio por Rezago Educativo
		AED/DGADD/316/08	18 de Julio de 2008	492	Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y dos financieras y de cumplimiento.

V.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2007

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 37 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2007

Tipo de acción	Número
Recomendación	45
Solicitud de Aclaración	1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	8
Pliego de Observaciones	1
Total	55

De las 55 acciones, 45 de ellas (81.8%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 10 (18.2%) de carácter correctivo. De éstas, 46 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 8 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por la Secretaría de la Función Pública, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente y bajas por demanda (Acciones concluidas ASF)						En Proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Baja por resolución de autoridad competente	Baja por Demanda	Total	%	Total	%
Recomendación	29	29	0	0	0	29	100.0	0	0.0
Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	1	100.0	0	0.0
TOTAL	30	30	0	0	0	30	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)			
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%
1	1	0	1	100.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ^{1/}	Solventados o con fincamiento de responsabilidades resarcitorias				En proceso	
	Solventados	Con fincamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Total	%	Total	%
1	0	1	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por demanda, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	32	32	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2007*	55	0	0.0	55	100.0
Total	87	32	36.8	55	63.2

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.2.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño

V.2.4.3.1. Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo

Auditoría: 07-1-11L6W-07-0492

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los programas de educación comunitaria y fomento educativo para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,074,694.1 miles de pesos

Muestra Auditada: 2,074,694.1 miles de pesos

Se revisaron los 2,074,694.1 miles de pesos erogados en los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2007, con base en el análisis de la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, presupuestal y financiero que justifican las acciones realizadas por el CONAFE relacionadas con esos programas.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

- Congruencia de los objetivos de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo
- Eficacia en la Cobertura y en el Cumplimiento de Objetivos y Metas
- Calidad del Logro Educativo de los Alumnos
- Calidad en la Prestación del Servicio
- Eficiencia en la Operación

- Competencia de los Actores
- Economía en la Aplicación de los Recursos

Áreas Revisadas

Las direcciones de Educación Comunitaria, Planeación, Administración y Finanzas, y de Apoyo a la Operación del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Antecedentes

Al inicio de la década de los setentas, en las zonas rurales 9 de cada 100 niños que iniciaban la primaria lograban concluirla debido a la dificultad para prestar los servicios educativos en las comunidades dispersas y alejadas de los centros urbanos. Para atender a esos segmentos de población, en 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como un organismo descentralizado de interés público. De acuerdo con su decreto de creación, el objeto del CONAFE fue el de allegarse de recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.

En 1973 el CONAFE inició la operación de 100 centros educativos de primaria comunitaria en el estado de Guerrero, donde se benefició aproximadamente a 1.0 miles de alumnos. Al principio de los ochentas, la primaria comunitaria se impartía en todos los estados de la República con 17 mil centros educativos que atendían a 350 mil alumnos. En 1981 inició la operación del preescolar comunitario; en ese año, se emitió el Reglamento de Educación Comunitaria y por decreto del Gobierno Federal, esta modalidad educativa se convirtió en un subsistema del Sistema Educativo Nacional. 1/ En 1982 se expidió el Decreto que rige al CONAFE, que reformó el decreto de creación del consejo.

En el artículo primero del Decreto que rige al CONAFE se señala que: “el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior”.

1/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1981.

En 2000 se expidió el Estatuto Orgánico del CONAFE en el que se estableció como objetivo del consejo: “allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria”. 2/ En 2007 los programas de educación comunitaria y fomento educativo trabajaron con reglas de operación, conforme al siguiente esquema:

Programas de Educación Comunitaria

Objetivo

Ofrecer los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria a los niños y jóvenes que habitan en pequeñas localidades rurales mestizas, indígenas y en campamentos de población agrícola migrante.

Niveles educativos

El preescolar se imparte en dos ciclos escolares y las clases se llevan a cabo con base en el documento denominado “Competencias. Preescolar Comunitario”.

La duración de la primaria es de seis ciclos escolares, se divide en tres niveles; cada nivel dura dos ciclos y es equivalente a dos grados de la primaria regular. El plan de estudios se establece en los Manuales del Instructor Comunitario.

La secundaria comunitaria se imparte en tres ciclos escolares en las localidades donde hay servicio de primaria. El plan de estudios se establece en los Manuales del Instructor Comunitario.

Población Objetivo

Para 2007, la población objetivo de la educación comunitaria fue de 325.4 miles de personas, el 31.4% de los 1,036.4 miles de niños y jóvenes que residen en localidades rurales y campamentos de población agrícola migrante. De esa población, se atendieron a 299.2 miles de alumnos, que representaron el 91.9% de la población objetivo.

2/ Secretaría de Educación Pública, **Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo**, Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2000.

Modalidades educativas

De acuerdo con el CONAFE, la educación comunitaria se imparte en las modalidades mestiza, indígena y migrante para adaptarse al contexto socio cultural de los grupos de población que atiende.

La educación comunitaria mestiza se ofrece en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en pequeñas localidades en las que la mayor parte de la población es hablante del español. En 2007, 260.2 miles de personas, el 87.0% de los 299.2 miles de alumnos beneficiados con educación comunitaria correspondieron a esta modalidad.

La educación comunitaria indígena se ofrece en localidades donde la mayoría de la población es hablante de alguna lengua indígena; se imparte en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En 2007, 31.7 miles de personas, el equivalente al 10.6% de los 299.2 miles alumnos de educación comunitaria se atendieron con esta modalidad.

La educación comunitaria para población migrante se imparte en campamentos de trabajadores agrícolas migrantes, se ofrece en los niveles de preescolar y primaria. En 2007, 7.3 miles de personas, 2.4% de los 299.2 miles de alumnos de educación comunitaria se atendieron con esta modalidad.

Figuras Docentes

La educación comunitaria es impartida por instructores comunitarios, que son personas mayores de 15 años que cuentan con secundaria o bachillerato concluido, las cuales realizan el servicio social educativo dando clases en alguno de los tres niveles de educación básica. En 2007, los instructores ascendieron a 37.1 miles de personas.

Apoyos de la educación comunitaria

Al inicio del ciclo escolar cada centro de trabajo recibe un paquete de material escolar; 3/ un paquete de material didáctico; 4/ y en caso de ser necesario, mobiliario y biblioteca comunitaria de reposición.

Con base en la disponibilidad presupuestal y los diagnósticos que realizan las delegaciones estatales, el CONAFE otorga recursos para la construcción de espacios educativos y la construcción y rehabilitación de espacios técnicos administrativos y oficinas delegacionales.

3/ Bolígrafos, cuadernos, juegos de geometría para los alumnos, lápices, etc.

4/ Láminas y mapas, contadores matemáticos, geoplanos, juegos de geometría para pizarrón, instrumentos musicales, etc.

En su etapa de formación, los instructores comunitarios reciben un paquete de material didáctico; y durante el ciclo escolar se les otorga apoyo económico, paquete de material escolar, equipamiento 5/ y apoyo económico para gastos médicos.

Los principales resultados obtenidos por el CONAFE en educación comunitaria en 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONAFE EN 2007
(miles)

Localidades	Servicios Educativos instalados	Instructores	Alumnos	Paquete de:			Lotes de mobiliario escolar	Bibliotecas	Recursos ejercidos
				Material escolar	Material didáctico	Equipamiento			
33.2	34.5	37.1	299.2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	\$1,573,818.8

n.d. No disponible. El CONAFE informó que no cuenta con el número de paquetes de material escolar, didáctico y de equipamiento otorgados en 2007, así como los lotes de mobiliario escolar y las bibliotecas comunitarias, ya que a nivel central se adquieren los artículos y son las delegaciones estatales las que se encargan de integrarlos y entregarlos a los beneficiarios.

Programas de Fomento Educativo

Los programas de fomento educativo se implementan para apoyar a la educación comunitaria y son dos: el Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) y el Sistema de Estudios a Docentes (SED).

El FIDUCAR tiene como objetivo promover la permanencia de los niños y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional, mediante el otorgamiento de becas a educandos de preescolar, primaria y secundaria, que viven en pequeñas localidades carentes de servicios educativos 6/ y requieren trasladarse a otras localidades para continuar sus estudios. El programa ofrece a los beneficiarios uno de dos apoyos: uno para transporte diario, y otro para gastos de alimentación y hospedaje. En 2007 con el FIDUCAR se atendieron a 27.7 miles de alumnos, el 52.0% de su población objetivo (53.3 miles de personas).

El SED tiene como objetivo promover la incorporación y permanencia de las figuras docentes del CONAFE en el Sistema Educativo Nacional, mediante un apoyo económico mensual que se otorga a las figuras docentes que concluyeron su servicio social educativo y continúan sus estudios de nivel medio superior,

5/ Artículos para facilitar su estancia en la comunidad, según las condiciones climatológicas de la comunidad donde presten su servicio.

6/ El FIDUCAR opera en las localidades donde no es viable abrir grupos de educación comunitaria porque en ellas habitan menos de 4 niños en edad escolar, que es el número mínimo de alumnos requerido para abrir un grupo del CONAFE.

educación superior o capacitación para el trabajo. En 2007, las figuras docentes objetivo del SED ascendieron a 75.9 miles, de las cuales recibieron beca el 65.1% (49.4 miles).

En conclusión, en 2007 el consejo operó 34.4 miles de servicios de educación comunitaria en los que se atendieron a 299.2 miles de estudiantes. Asimismo, se otorgaron 27.7 miles de becas del FIDUCAR y 49.4 miles de apoyos del SED, para lo cual se erogaron 2,074,694.1 miles de pesos.

El presente Proyecto de Informe de Auditoría se integra por siete capítulos, como se detalla a continuación.

- Congruencia de los Objetivos de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, comprende nueve resultados, del 1 al 9. Se presentan los resultados de la verificación del marco legal; las prioridades de corto plazo establecidas en el PEF de 2007, la Cuenta Pública y las reglas de operación de ese año y el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Eficacia en la Cobertura y en el Cumplimiento de Objetivos y Metas, se conforma por siete resultados, del 10 al 16, en los cuales se revisan la atención de alumnos por modalidad escolar. También se presentan los resultados del cumplimiento de los objetivos y las metas determinadas para los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo.
- Calidad del Logro Educativo de los Alumnos, comprende dos resultados, el 17 y el 18. En este capítulo se detallan los resultados que el CONAFE obtuvo en los indicadores educativos por nivel escolar, así como su comparación con los resultados obtenidos por los alumnos de la escuela formal. Asimismo, se exponen los resultados conseguidos por los niños y jóvenes de educación comunitaria en la Prueba ENLACE en primaria y secundaria.
- Calidad en la Prestación del Servicio se integra por seis resultados, del 19 al 24. En este capítulo se analiza el nivel de escolaridad de los instructores comunitarios; el cumplimiento de los días y horas clase; la relación alumno/docente y se comparan los manuales del instructor comunitario con los planes y programas de estudio del sistema formal.
- Eficiencia en la Operación incluye 9 resultados, del 25 al 33. En este capítulo se analizan los apoyos entregados a los instructores comunitarios y a los centros de trabajo; los apoyos económicos entregados mediante el FIDUCAR y el SED; y el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional.

- Competencia de los Actores incluye dos resultados, 34 y 35, en los cuales se expone la estructura que define la competencia legal del consejo, los criterios de selección de su personal, el perfil de puestos y el cumplimiento de su Programa Anual de Capacitación.
- Ecnomía en la Aplicación de los Recursos contiene 10 resultados, del 36 al 45. En este capítulo se verifica la asignación de los recursos y su distribución en las entidades federativas, las adecuaciones presupuestarias, los reintegros a la TESOFE, el gasto por alumno atendido, los apoyos otorgados a las figuras docentes y a los beneficiarios del SED.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Congruencia

Fecha para la Entrega del Programa Institucional del CONAFE

En los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 17 de julio de 2007, 7/ numeral 18, se indica que: "... las entidades tendrán que elaborar programas institucionales en congruencia con los objetivos planteados en el programa de su sector." En el numeral 22 se señala que los programas institucionales deberían publicarse el 1 de diciembre de 2007.

Con la revisión de la información se verificó que en 2007 el CONAFE no publicó su programa institucional. Al respecto, el consejo proporcionó copia del Proyecto del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012 del Consejo Nacional de Fomento Educativo e indicó que se encuentra en revisión, por lo que el CONAFE no se ajustó a los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

7/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Oficio 307-A.-1594 emitido por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario**. México, 2007.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo publique su programa institucional de mediano plazo del consejo, en cumplimiento de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo correspondientes.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-07-0492-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron publicar el Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en incumplimiento de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 correspondientes.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del CONAFE con el Marco Legal en Materia Educativa

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 48, se indica que: “a fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por

sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos”.

En la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 14, fracción II, se establece que: son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o social.

En el artículo 15, fracción III, de dicha ley se señala que en las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos, el objeto del organismo conforme al artículo 14 de la ley.

Con el fin de verificar si el propósito del CONAFE, establecido en el Decreto que rige al consejo, se ubicó dentro de la competencia del sector educativo y se orientó a la prestación de un servicio público o social, se revisó el marco legal aplicable integrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, como se muestra en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DEL OBJETIVO DEL CONAFE, ESTABLECIDO EN EL DECRETO QUE LO RIGE

CON EL MARCO LEGAL EN MATERIA EDUCATIVA

Documento que contiene el marco legal	Objetivo del CONAFE establecido en el Decreto que lo rige
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 3, párrafo primero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Ley General de Educación Artículo 2, párrafo primero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Artículo 3 El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 4, párrafo primero. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja. Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria.	Artículo 1 Allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior.

FUENTES: **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, México, 2007; **Ley General de Educación**, México, 2007; **Decreto que rige al CONAFE**, México, 1982.

El objetivo del CONAFE se ajustó al marco constitucional que establece como eje rector de la política educativa el derecho de los mexicanos a recibir educación básica y la obligación de las autoridades educativas de impartirla, toda vez que el consejo tiene por objeto el mejor desarrollo de la educación en el país.

Asimismo, el objetivo del CONAFE se ubicó en el ámbito de aplicación de la Ley General de Educación, la cual señala la obligación de las autoridades educativas de propiciar las condiciones para que todos los individuos ejerzan su derecho a recibir educación, poniendo énfasis en los grupos de población con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja, mediante la adopción de medidas tendientes a establecer condiciones para tener una mayor equidad educativa; toda vez que ambos se orientaron principalmente a la prestación del servicio social educativo.

En conclusión, el objetivo del CONAFE establecido en el decreto que lo rige se ubicó en el ámbito de competencia del sector educativo, se orientó a la prestación del servicio social relativo a mejorar la educación en el país; y se ajustó al marco legal en materia educativa, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Congruencia entre el Decreto que Rige al CONAFE y el Estatuto Orgánico del consejo

En la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 15, párrafo segundo, se señala que: “el órgano de Gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo”.

En el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, artículo 1, se establece que: “el presente Estatuto Orgánico norma la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Fomento Educativo y determina las facultades y obligaciones de sus funcionarios y la competencia de sus unidades administrativas, de conformidad con [...] el Decreto que rige al Consejo Nacional de Fomento Educativo”.

8/

Con el fin de verificar que el Estatuto Orgánico del CONAFE se ajustó al decreto que rige al consejo, se revisaron y compararon los objetivos establecidos en ambos documentos, como se muestra a continuación:

8/ Secretaría de Educación Pública, **Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo**, Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2000.

**COMPARACIÓN DEL OBJETIVO DEL CONAFE ESTABLECIDO EN EL DECRETO
QUE LO RIGE Y EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO**

Decreto que Rige al CONAFE	Estatuto Orgánico del CONAFE
Artículo 1	Artículo 2
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior.	El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria.

FUENTES: **Decreto que Rige al CONAFE**, México, 1982; **Estatuto Orgánico del CONAFE**, México, 2000.

Como se observa, el CONAFE se ajustó a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales porque publicó su Estatuto Orgánico. Asimismo, se verificó que el objetivo establecido en dicho documento es congruente con el del Decreto que Rige al consejo.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Congruencia de la Misión con el objetivo establecido en el Estatuto Orgánico del CONAFE

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, apartado “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 9 se indica que: “las dependencias y entidades deberán establecer su correspondiente Misión, con base en [...] los ordenamientos jurídicos que les den sustento, considerando para ello los propósitos fundamentales que justifican su existencia de la dependencia o entidad”.

Para verificar lo anterior, se analizó si la misión del CONAFE, establecida en el PEF de 2007, se ajustó al Estatuto Orgánico del consejo, vigente en ese año, como se muestra en el cuadro siguiente:

**COMPARACIÓN DE LA MISIÓN DEL CONAFE RESPECTO DEL OBJETIVO ESTABLECIDO
EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO**

Objetivo establecido en el Estatuto Orgánico del Consejo	Misión del CONAFE establecida en el PEF de 2007
El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura en el exterior, además de proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria.	Implementar programas educativos para atender a niños y jóvenes que no tienen acceso a los servicios formales, a través de programas de educación comunitaria y compensatorios, a población indígena principalmente en los niveles preescolar, primaria y telesecundaria.

FUENTES: **Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007** México. 2007.
Estatuto Orgánico del CONAFE, México, 2000.

Como se observa, la misión del CONAFE establecida en el PEF de 2007 se orienta a implementar programas educativos con el propósito de atender a las personas que no tienen acceso a los servicios formales y a la población indígena, principalmente en los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria. Además el objetivo establecido en el Estatuto Orgánico del consejo considera la prestación de los servicios de educación básica mediante los programas de educación comunitaria y compensatorios a las personas en desventaja, así como a la población indígena, por lo que el CONAFE se ajustó al Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de ese año.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Congruencia entre la Estructura Programática presentada en el PEF y las Reglas de Operación

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, fracción II, párrafo cuarto, se estableció que: "la estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables".

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, artículo 25, se indicó que: "los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el Anexo 17 de este Decreto". En el anexo 17 "Programas Sujetos a Reglas de Operación", se establecieron para el CONAFE los programas Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza y

Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y Migrante, como sujetos a reglas de operación.

En la revisión de la estructura programática aprobada en el PEF de 2007 y reportada en la Cuenta Pública de ese año, se observó que al CONAFE se le autorizaron las actividades prioritarias S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante, como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y FOMENTO EDUCATIVO PRESENTADA EN EL PEF Y EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2007							Denominación
GF	FN	SF	PG	AI	AP		
2							Desarrollo Social
	0						Educación
		01					Educación Básica
			18				Programa Nacional de Educación
				005			Proporcionar servicios educativos
					S022		Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza
					S090		Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Presupuesto de Egresos de la Federación 2007**, México, 2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007**, México, 2007.

GF Grupo Funcional

FN Función

SF Subfunción

PG Programa

AI Actividad Institucional

AP Actividad Prioritaria

Las Actividades Prioritarias S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante, corresponden con los programas aprobados en el Decreto de PEF como sujetos a reglas de operación. Las dos actividades prioritarias se integraron en un sólo documento denominado "Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo"; e incluyeron los Programas de Fomento Educativo, como se detalla en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL CONAFE APROBADOS EN EL PEF
CON LA ESTRUCTURA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA ESOS PROGRAMAS PUBLICADAS POR EL
CONSEJO, 2007

Programas con Reglas de Operación aprobados en el PEF	Estructura de las Reglas de Operación publicadas por el CONAFE
Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo:
Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	➤ Programas de Educación Comunitaria ➤ Programas de Fomento Educativo ▪ FIDUCAR ▪ SED

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Presupuesto de Egresos de la Federación 2007**, México, 2007. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo que opera el CONAFE**, México, 2007.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no se indicó que los Programas de Fomento Educativo estuvieran sujetos a reglas de operación.

El CONAFE explicó que los programas aprobados en el PEF obedecen a objetivos de identificación programático presupuestarios de la Administración Pública Federal, y no a criterios de diferenciación en la atención educativa por razones de ninguna otra naturaleza. Añadió que ambos modelos son idénticos en su propuesta curricular y pedagógica, y que el presupuesto que se etiqueta para el Modelo Indígena y Migrante únicamente comprende recursos para la adquisición de material didáctico y pago a las figuras docentes; por lo que se dificultaría la conceptualización de reglas de operación en tales condiciones.

También indicó que los documentos normativos no establecen que deba efectuarse una publicación diferente de reglas de operación para cada programa: se mandata que tales programas “deberán sujetarse a reglas de operación”.

Al respecto, a manera de referencia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verificó que en 2008 el consejo publicó las reglas de operación para ese ejercicio fiscal con el siguiente título: “Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante”, lo cual corresponde con lo aprobado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Sin embargo, al interior de dichas reglas de operación se presenta la misma estructura que en las del ejercicio 2007.

De lo anterior se concluye que el CONAFE no se ajustó a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al Manual de Programación y Presupuesto, y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, ya que las reglas de operación publicadas en 2007 no

corresponden con el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza y el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante presentados en la estructura programática del PEF y Cuenta Pública de ese año y aprobados como sujetos a reglas de operación en el Decreto de PEF de 2007, e incluyen los Programas de Fomento Educativo, para los cuales no se indicó que estuvieran sujetos a reglas de operación.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo publique reglas de operación de los programas a su cargo que correspondan con los programas aprobados en el PEF como sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal correspondiente, en cumplimiento del artículo 27, fracción II, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Manual de Programación y Presupuesto, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Cumplimiento de las Disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Matriz de Marco Lógico de los Programas Sujetos a Reglas de Operación

En el PEF de 2007, artículo 26, fracción I, se estableció que: las dependencias y entidades deberían elaborar los indicadores de resultados, servicios y gestión de los programas sujetos a reglas de operación, a partir de una matriz de indicadores que describiera su finalidad, propósito, componentes, actividades, así como las metas, medios de verificación y supuestos, para cada uno de los niveles de objetivos, la cual debería enviarse al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a más tardar el último día hábil de agosto, y éste debería aprobarlas a más tardar el último día hábil de octubre. Una vez que las dependencias y entidades cuenten con la aprobación de su matriz de indicadores, ésta deberá incluirse en las respectivas reglas de operación.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, artículo sexto transitorio, fracción II, se establece que: “en el ejercicio 2007, las dependencias y entidades deberán presentar la matriz de indicadores el último día hábil de agosto”.

Con la auditoría practicada se verificó que con el oficio número DGEP/232/2007, del 31 de octubre de 2007, la SEP envió al CONEVAL la Matriz de Marco Lógico de los programas sujetos a reglas de operación a cargo del CONAFE, la cual contenía su finalidad, propósito, componentes, actividades, metas, medios de verificación y supuestos, para cada uno de los niveles de objetivos por lo que el consejo cumplió el Decreto de PEF y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, ambos vigentes en 2007.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Publicación de los Objetivos Estratégicos

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, artículo sexto, se establece que: “las dependencias y entidades deberán dar a conocer a través de sus páginas de Internet, sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus programas Federales contribuye al logro de dichos objetivos, en los plazos que se determinen en el proceso presupuestario”.

En el artículo sexto transitorio, fracción I, del mismo documento, se señala que en el ejercicio 2007: “las dependencias y entidades deberán dar a conocer sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de los programas contribuye al logro de dichos objetivos, a más tardar el último día hábil del mes de junio”.

Con la auditoría practicada, se verificó que desde mayo de 2007 en el portal de Internet del consejo están publicados sus objetivos estratégicos, así como la forma en que cada uno de sus programas federales contribuyen al logro de los mismos, en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Evaluación Externa a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 78, se estableció que: “las dependencias o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas”.

En el PEF 2007, artículo 26, fracción II, párrafo primero, se indica que: las dependencias y entidades deberán realizar la evaluación externa a la que se refiere el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y presentar los resultados de las evaluaciones a más tardar el último día hábil de agosto, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la SHCP, a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al CONEVAL.

En ese artículo, fracción III, se señala que: “será responsabilidad de las dependencias y entidades difundir a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet todas las evaluaciones existentes de sus programas, resaltando con claridad la evaluación más reciente”.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, artículo 6 transitorio, fracción V, se establece que: “los resultados de las evaluaciones de cada programa federal deberán enviarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la SHCP, a la SFP y al CONEVAL el último día hábil del mes de agosto”.

En el artículo séptimo transitorio de dichos lineamientos se estableció que: “para efectos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, párrafo primero, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, las dependencias y entidades deberán realizar a la totalidad de sus programas sujetos a reglas de operación, la primer evaluación de consistencia y resultados a que se refiere el lineamiento décimo octavo del presente ordenamiento, y presentar sus resultados a más tardar el último día hábil de agosto de 2007”.

Con la revisión se verificó que, con el oficio número DP/901/2007 del 30 de agosto de 2007, el CONAFE envió a la SEP el Informe Preeliminar del diseño de la Evaluación Externa 2007, que contiene los resultados preliminares de la evaluación de consistencia y resultados efectuada por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas, A.C (CIDE) a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo.

Asimismo, con la revisión del Portal de Obligaciones de Transparencia del CONAFE, se constató que el consejo publicó el documento denominado "Informe Preliminar del Diseño, Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo", con fecha 29 de agosto de 2007.

En el portal se observó que la Evaluación Externa de Consistencia y Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2007 se publicó el 6 de marzo de 2008; con el nombre de "Evaluación 2007 Programas Comunitarios". También, el 12 de marzo de ese año se publicó el "Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo", realizada por el CIDE.

Finalmente, se verificó que con el oficio número DGEP/232/2007, del 31 de octubre de 2007, la SEP envió al CONEVAL la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, por lo que se ajustó al Decreto de PEF y a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Publicación de la Información sobre la Evaluación Externa

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, artículo vigésimo octavo, se señala que: "las dependencias y entidades deberán dar a conocer en sus páginas de Internet información relacionada con cada evaluación externa".

Cada uno de los aspectos que debían publicarse de acuerdo a los lineamientos generales en comento y la información publicada por el CONAFE en su portal de Internet, se muestran en el cuadro comparativo siguiente:

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN EXTERNA
QUE DEBE PUBLICARSE, 2007

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal	Portal de Transparencia del CONAFE
Vigésimo octavo	
I. Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador.	El nombre del coordinador de la evaluación externa, así como del equipo de trabajo.
II. Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad.	La Dirección General de Evaluación de Políticas, como responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la entidad.
III. La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables.	La forma de contratación del evaluador externo fue por asignación directa.
IV. El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos.	El tipo de evaluación contratada y sus principales objetivos.
V. Las bases de datos generadas con la información de gabinete o campo para el análisis de la evaluación.	No aplicó.
VI. Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guión de entrevistas y formatos, entre otros.	No se aplicaron instrumentos de recolección ni entrevistas, sólo se llevaron a cabo reuniones de trabajo.
VII. Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados, acompañada del diseño muestral, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada.	No se elaboró una nota metodológica sobre las técnicas y modelos de muestreo utilizados, ya que no se realizaron encuestas.
VIII. Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador externo.	Resumen ejecutivo que contiene los principales hallazgos, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones del evaluador externo.
IX. El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.	El CONAFE aportó al CIDE la cantidad de 950.0 miles de pesos, derivados de los fondos de financiamiento del recurso fiscal del consejo.

FUENTES: **Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal**, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, México, 2007. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Portal de Transparencia**, México, 2008.

De lo anterior se concluye que el CONAFE se ajustó al artículo vigésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, ya que dio a conocer mediante su portal de Internet toda la información enlistada en ese artículo.

*Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1***Eficacia****Cobertura en la Educación Comunitaria****Cobertura de Atención de los Servicios de Educación Comunitaria**

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 26, apartado B, se señala que: “el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo que opera el CONAFE de 2007, numeral II.3.1. Cobertura y en las Normas Generales de Aplicación para la Microplaneación Educativa, Ciclo Escolar 2007-2008, emitidas el 22 de marzo de 2007 y vigentes en ese año, se estableció que los servicios de Educación Comunitaria se ofrecerían en lugares que cumplieran los siguientes requisitos:

- Para preescolar, ser localidades menores de 500 habitantes, de conformidad con la información del INEGI, preferentemente localidades que registran altos niveles de marginación y en campamentos para población agrícola migrante en el país.
- La primaria se ofrecería en localidades rurales, aisladas y de difícil acceso de menos de 100 habitantes, de conformidad con la información del INEGI, preferentemente en localidades que registran un alto grado de marginación y pobreza que carecen del servicio de primaria regular. Asimismo, se otorga en campamentos de población agrícola migrante.
- La secundaria se ofrecería en comunidades rurales de menos de 100 habitantes, de conformidad con la información del INEGI, que contaran con el servicio de primaria comunitaria.
- Atender en primera instancia a las localidades ubicadas en los 1,338 municipios identificados por la Estrategia de Atención a Municipios Prioritarios o Microrregiones Prioritarias, y que cumplen con las características del universo de atención del consejo.
- De los 1,338 municipios señalados se daría prioridad de atención a los 101 municipios con menor índice de desarrollo humano.

Localidades atendidas con Educación Comunitaria en el Ámbito Nacional

Con la auditoría practicada, se determinaron las localidades y campamentos de población agrícola migrante susceptibles de atención, los que constituyeron la población objetivo del CONAFE y los atendidos, información que se detalla en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LOCALIDADES Y CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN AGRÍCOLA MIGRANTE CON EDUCACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO NACIONAL, CICLO ESCOLAR 2007-2008 (Miles de localidades y campamentos, y porcentajes)					
Concepto	Susceptibles de atención	Objetivo	Atendidos	Porcentaje de cobertura con respecto de las localidades y campamentos que no contaban con servicios educativos (%)	
				Objetivo 4=(2)/(1)	Atendidas 5=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
Campamentos	n.d.	0.8	0.2	n.c.	25.0
Localidades	71.3	34.9	33.2	48.9	95.1
Nacional	n.c.	35.7	33.4	n.c.	93.5
FUENTE:	Consejo Nacional de Fomento Educativo, Comunidades Programadas y Atendidas con Educación Comunitaria , México, 2007.				
n.d.	No disponible.				
n.c.	No cuantificable.				

Campamentos de Población Agrícola Migrante

Con la auditoría practicada se verificó que para el ciclo escolar 2007-2008 el CONAFE desconocía el número de campamentos existentes en el país que requerían servicios educativos; y que en ese año, con base en su microplaneación detallada, determinó 0.8 miles de campamentos como su población objetivo, de los cuales atendió al 25.0% (0.2 miles de campamentos).

Localidades Rurales e Indígenas atendidas con Educación Comunitaria

De las 71.3 miles de localidades que carecían de servicios educativos, el CONAFE identificó como objeto de atención al 48.9% (34.9 miles de localidades). Al final del ejercicio el consejo atendió a 33.2 miles de localidades, el 95.1% de las 34.9 miles de localidades que carecían de servicios educativos y que identificó como su población objetivo.

Del cuadro anterior, se derivan tres aspectos relevantes: el primero, es que el CONAFE ofrece el servicio educativo en el 48.9% de las 71.3 miles de localidades que son susceptibles de atención; el segundo, es que en el país existen 36.4 miles de localidades que no cuentan con servicios educativos y que no son

consideradas para atenderse porque no reúnen las características establecidas por el consejo para ubicarlas como objetivo; y el tercero, es que el consejo atendió a 33.2 miles de localidades, el 95.1% de las 34.9 miles de localidades que carecían de servicios educativos.

Respecto de las reglas de operación, no fue posible verificar si los servicios educativos se establecieron en localidades de 100 ó 500 habitantes, si las localidades eran aisladas o de difícil acceso o si se ubicaron en municipios considerados en la Estrategia de Atención a Municipios Prioritarios o Microrregiones Prioritarias, debido a que las claves asignadas a las localidades en las bases de datos del CONAFE no correspondieron con las del INEGI.

En lo referente a atender preferentemente localidades mestizas e indígenas con alto y muy alto nivel de marginación, de las 33.2 miles de localidades atendidas en 2007, el 62.6% (20.8 miles) fueron de alta y muy alta marginación; el 15.7% (5.2 miles) presentaron nivel de marginación de medio a muy bajo; y para el 21.7% restante (7.2 miles) no se especificó el nivel de marginación debido, según el CONAFE, a que el INEGI no había asignado la clave de la localidad o porque se trató de localidades de una o dos viviendas cuya información no se hace pública de manera oficial, sin que acreditara que las localidades seleccionadas cumplieron con las características establecidas en las reglas de operación y en la microplaneación detallada.

De lo anterior, se concluye que de las 34.9 miles de localidades que en 2007 no contaban con servicios educativos de la SEP y que el CONAFE determinó como su población objetivo se atendió al 95.1% (33.2 miles). Asimismo, de las 71.3 miles de localidades, el 51.1% (36.4 miles) de las localidades quedaron sin servicio educativo, porque no reúnen las características establecidas para el efecto en las reglas de operación del CONAFE.

Por lo que se refiere a las reglas de operación, no fue posible verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de cobertura debido a que las bases de datos del consejo impiden comparar la información con las del INEGI y del CONAPO en cuanto a las localidades objetivo y atendidas, por lo que el CONAFE no se ajustó al artículo 26 Constitucional y asimismo, de las 33.2 miles de localidades atendidas en 2007, el 15.7% (5.2 miles) presentaron nivel de marginación de medio a muy bajo; y para el 21.7% restante (7.2 miles) se desconoce el nivel de marginación.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo revise y actualice las bases de datos de las localidades en las que operan servicios de educación comunitaria, con el fin de que la clave de identificación de cada localidad corresponda con la establecida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en cumplimiento de las reglas de operación y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la integración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instrumente los mecanismos que le permitan focalizar a la población objetivo de la educación comunitaria, de acuerdo con los criterios que se establezcan en las reglas de operación correspondientes en cuanto al tamaño, características y grado de marginación de las localidades, así como su ubicación en los municipios identificados en la estrategia de Atención a Municipios Prioritarios o Microrregiones Prioritarias en cumplimiento de las reglas de ope

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1***Cobertura de Atención de Alumnos por los Servicios de Educación Comunitaria**

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo, numeral II.3.2. Población Objetivo, se indica que los servicios educativos del CONAFE se otorgan a los niños y jóvenes que residen en comunidades mestizas, indígenas o en campamentos de población migrante, de acuerdo con las edades siguientes: en el preescolar se atienden a niños de entre 3 y 5 años 11 meses de edad; en primaria de entre 5 años con 9 meses y 15 años con 3 meses; y en la secundaria a todos los niños y jóvenes que concluyeron la primaria comunitaria.

El CONAFE determinó que en el ciclo escolar 2007-2008 el número de personas que no contaban con servicios de educación básica en sus localidades fue de 654.5 miles, sin que el consejo contara con la cuantificación de las personas en edad escolar que residían en campamentos agrícolas migrantes.

Con la revisión y análisis de los datos de las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, de la SEP, 9/ la ASF determinó que en 2007 el universo de atención del CONAFE en cuanto a población migrante fue de 381.9 miles de personas en edad escolar. 10/ Considerando lo anterior, en 2007 la demanda potencial del consejo, entendida como la población que no contaba con servicios educativos, fue de 1,036.4 miles de personas.

Con la revisión de los estudios de microplaneación detallada, se verificó que el CONAFE determinó que en 2007 la población objetivo ascendió a 325.4 miles de personas que residían en localidades que reunían las características establecidas en las reglas de operación y en campamentos de población agrícola migrante.

La cobertura de los servicios de educación comunitaria se muestra en el cuadro siguiente:

9/ **ACUERDO número 426 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes**, publicado por la SEP en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

10/ En las reglas de operación se indica que en el país existen aproximadamente 2 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales 400.0 miles se encuentran en edad escolar y la SEP proporciona servicios de educación básica a casi el 5.0% (18.1 miles).

COBERTURA DE POBLACIÓN ATENDIDA CON EDUCACIÓN COMUNITARIA, CICLO ESCOLAR 2007-2008 (Miles de personas y porcentajes)						
Personas que habitan en:	Demanda potencial (1)	Objetivo (2)	Atendidos (3)	Sin atención (4)	Porcentaje de cobertura (%)	
					(5)=(3)/(1)	(6)=(3)/(2)
Localidades rurales	654.5	314.6	291.9	362.6	44.6	92.8
Campamentos de población migrante	381.9	10.8	7.3	374.6	1.9	67.6
Total	1,036.4	325.4	299.2	737.2	28.9	91.9

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Universo de Atención de la Educación Comunitaria**, 2007; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Alumnos Programados Modalidad Mestiza, Indígena y Migrante 2007**, México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Total Alumnos Atendidos 2007**, México, 2008.

En 2007 habían 1,036.4 miles de personas en edad escolar que no contaban con servicios educativos de la SEP; el CONAFE estimó que 325.4 miles eran objeto de atención porque cumplían los requerimientos de las reglas de operación; y 737.2 miles de personas no se consideran objeto de atención de ningún programa educativo del Gobierno Federal.

Las 291.9 miles de personas atendidas en localidades rurales con educación comunitaria representaron el 44.6% de los 654.5 miles de niños y jóvenes que no tenían acceso a ningún tipo de servicio educativo; y el 92.8% de las 314.6 miles establecidas como población objetivo.

También se determinó que las 299.2 miles de personas atendidas con educación comunitaria representaron el 28.9% de los 1,036.4 miles de niños y jóvenes que no tenían acceso a ningún tipo de servicio educativo; el 45.7% de las 654.5 miles determinadas por el consejo como susceptibles de atención y el 91.9% de las 325.4 miles que de acuerdo con el CONAFE reunían los requisitos establecidos en las reglas de operación para ser consideradas como su población objetivo.

La cobertura de personas por entidad federativa, se muestra en el cuadro siguiente:

COBERTURA DE LA EDUCACIÓN COMUNITARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007

Entidad federativa	(miles de alumnos y porcentajes)				
	Sin servicios educativos	Objetivo		Atendida	
		Personas	Cobertura	Personas	Cobertura
Nacional	1,036.4	325.4	31.4	299.2	28.9
Tlaxcala	2.6	4.9	188.5	4.4	169.2
Coahuila	7.4	8.3	112.2	6.3	85.1
Querétaro	11.6	10.2	87.9	9.2	79.3
Yucatán	4.8	3.5	72.9	3.3	68.8
Hidalgo	31.0	22.6	72.9	20.6	66.5
Tabasco	10.5	7.2	68.6	6.9	65.7
Chiapas	72.5	44.6	61.5	43.4	59.9
Campeche	4.2	2.5	59.5	2.5	59.5
Estado de México	21.4	13.0	60.7	12.1	56.5
Aguascalientes	4.3	2.6	60.5	2.2	51.2
Tamaulipas	13.9	8.0	57.6	7.1	51.1
Guerrero	44.5	18.6	41.8	19.5	43.8
Michoacán	46.0	22.1	48.0	19.5	42.4
Nuevo León	11.0	4.4	40.0	3.9	35.5
San Luis Potosí	34.7	11.2	32.3	12.3	35.4
Veracruz	85.4	33.4	39.1	29.3	34.3
Zacatecas	15.9	4.9	30.8	5.0	31.4
Durango	26.0	7.0	26.9	7.6	29.2
Guanajuato	36.9	13.6	36.9	10.7	29.0
Puebla	47.7	13.6	28.5	12.9	27.0
Chihuahua	30.4	8.6	28.3	7.2	23.7
Quintana Roo	2.6	1.2	46.2	0.6	23.1
Distrito Federal	2.0	0.3	15.0	0.4	20.0
Jalisco	65.1	11.5	17.7	10.9	16.7
Oaxaca	100.2	17.2	17.2	13.6	13.6
Morelos	17.2	2.3	13.4	2.0	11.6
Sonora	33.4	3.8	11.4	3.6	10.8
Sinaloa	142.5	15.6	10.9	14.9	10.5
Baja California	30.8	1.6	5.2	3.2	10.4
Colima	3.0	1.4	46.7	0.3	10.0
Nayarit	36.1	4.2	11.6	3.5	9.7
Baja California Sur	40.8	1.5	3.7	0.3	0.7

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Universo de atención de la Educación Comunitaria**, 2007; Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Alumnos Programados Modalidad Mestiza, Indígena y Migrante 2007**, México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Total Alumnos Atendidos 2007**, México, 2008.

En Tlaxcala y Coahuila el CONAFE identificó como población objetivo a más personas de las que cuantificó que no tenían acceso a los servicios educativos del consejo. Al final del ejercicio, en Tlaxcala se atendió a 69.2% más personas. Al respecto, el CONAFE no proporcionó las explicaciones correspondientes.

En 11 entidades federativas, la cobertura fue superior al 50.0%, destacan los casos de Coahuila y Querétaro, en los que se atendió en promedio a 8 de cada 10 niños que no contaban con servicios educativos.

Por el contrario, en 13 entidades se atendió a menos del 30.0% de las personas que no contaban con servicios educativos de la SEP, destaca el caso de Baja California Sur en donde se atendió al 0.7% de las 40.8 miles de personas que requerían el servicio.

El consejo informó que a nivel central no se cuenta con la información relativa a las edades de los alumnos que cursaron la educación comunitaria, ya que ésta se canaliza en las delegaciones estatales.

Por otro lado, con el análisis de los datos de las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, de la SEP, la ASF determinó que en 2007 la demanda potencial de atención del CONAFE en cuanto a población migrante fue de 381.9 miles de personas en edad escolar. Las 7.3 miles de personas atendidas con educación comunitaria representaron el 1.9% de los 381.9 miles de niños y jóvenes que no tienen acceso a ningún tipo de servicio educativo; y el 67.6% de las 10.8 miles establecidas por el consejo como población objetivo.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE proporcionó servicios de educación básica al 91.9% de los niños y jóvenes que en 2007 integraron su población objetivo y al 28.9% de las personas que constituían su demanda potencial; las 291.9 miles de personas atendidas con educación comunitaria en localidades mestizas e indígenas representaron el 44.6% de los 654.5 miles de niños y jóvenes que no tienen acceso a ningún tipo de servicio educativo; y el 92.8% de las 314.6 miles establecidas como población objetivo; las 7.3 miles de personas atendidas con educación comunitaria en campamentos agrícolas migrantes representaron el 0.7% de los 1,036.4 miles de niños y jóvenes que no tienen acceso a ningún tipo de servicio educativo; y el 67.6% de las 10.8 miles establecidas como población objetivo. Además, no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de operación, ya que el área central del CONAFE no cuenta con la información de las edades de los escolares que cursaron la educación comunitaria.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información, con el fin de contar con la documentación que acredite las edades de las personas que cursan el preescolar, la primaria y la secundaria comunitaria, en cumplimiento de lo que establezcan las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo correspondientes, en cuanto a las edades requeridas para cursar la educación comunitaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1***FIDUCAR****Cobertura por Localidad**

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 26, apartado B, párrafo primero, se señala que: “el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3. Lineamientos, III.3.1. Cobertura, se estableció que el Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), se ofrecería en las comunidades rurales aisladas y de difícil acceso con menos de 100 habitantes, preferentemente en localidades que registran un alto grado de marginación y pobreza, que carecen de servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria, y que por sus características no puedan instalarse estos servicios por contar con menos de cuatro alumnos; asimismo, se ofrecería en localidades donde existiera un servicio de primaria, pero que careciera del servicio de secundaria.

Con la auditoría practicada se verificó que el consejo determinó que las localidades objetivo del FIDUCAR ascendieron a 19.7 miles, para lo cual consideró los criterios siguientes: 71.3 miles de localidades no

contaban con servicios educativos de la SEP, de las cuales 33.2 miles de localidades eran atendidas con servicios de educación comunitaria; y 18.4 miles contaban con las becas del Programa Oportunidades.

Sin embargo, el CONAFE no acreditó que las localidades identificadas cumplieron con los siguientes criterios establecidos en las reglas de operación:

- Que tenían menos de 100 habitantes.
- Que eran rurales, aisladas y de difícil acceso.
- Que registraban un alto grado de marginación y pobreza.
- Que contaban con menos de cuatro alumnos;
- Que contaban con servicio de primaria pero no de secundaria.

Tampoco fue posible verificar la información de las bases de datos del CONAFE respecto de las bases de datos del INEGI (Localidades 2005) y el CONAPO (Grado de Marginación por Localidad 2005), por las inconsistencias presentadas en los campos respectivos para las localidades del consejo, ya que difieren en su nombre con los reportados en las bases de datos del INEGI y el CONAPO.

Asimismo, se verificó que en ese año el CONAFE atendió 8.8 miles de localidades, el 44.7% de las 19.7 miles que identificó como población objetivo del programa.

Por lo antes expuesto, la evaluación de la cobertura de localidades objetivo del FIDUCAR estuvo limitada, debido a que con la información proporcionada por el CONAFE no fue posible verificar que en 2007 las 19.7 miles de localidades identificadas como objetivo cumplieron los criterios establecidos en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007. Por lo que el consejo no se ajustó a lo señalado en el artículo 26 Constitucional, párrafo primero; también se precisó que en ese año se atendieron a 8.8 miles de localidades con el FIDUCAR, que significaron el 44.7% de las que el CONAFE estimó como localidades objetivo.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo revise y actualice las bases de datos de las localidades atendidas con el Programa Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), con el fin de que la clave de identificación de cada

localidad corresponda con la establecida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en cumplimiento de lo que establezcan las reglas de operación correspondientes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la integración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información que le permitan contar con la documentación que acredite que la población atendida corresponde con la población objetivo del Programa de Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), a fin de verificar tamaño, características, grado de marginación, número de alumnos y servicios de educación comunitaria, en cumplimiento de los criterios establecidos en las reglas de operación y en el artículo 26 Constitucional.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Universo de Atención, Población Objetivo y Atendida con el FIDUCAR

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3.2. Población Objetivo y III.3.3. Beneficiarios, se indicó que el FIDUCAR estaba dirigido a los siguientes grupos de población:

- Niños de 5 años que habitan en comunidades que no cuentan con atención educativa en el nivel preescolar.
- Niños de 6 a 14 años 11 meses que vivan en comunidades que no cuenten con atención educativa en el nivel de primaria.

- Niños y jóvenes egresados de primaria menores de 18 años, que por las características de la comunidad donde habitan no es posible la instalación del servicio educativo de secundaria en su comunidad.
- No contar con becas para la continuación de sus estudios otorgadas por las diferentes instituciones federales y estatales (Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, etc.).

Con la revisión practicada, la ASF precisó que la población infantil en edad escolar en localidades rurales que no contaban con servicios educativos ascendía a 654.5 miles de personas, de los cuales 43.2 miles de niños y jóvenes (6.6%) habitaban en localidades que reunían las características establecidas en las reglas de operación.

También se determinó que en 2007 el CONAFE estimó una población objetivo del FIDUCAR de 34.0 miles de niños y jóvenes en edad escolar, el 78.7% de las 43.2 miles de personas que habitaban en localidades rurales y reunían las características establecidas en las reglas de operación, y proporcionó becas a 27.7 miles de alumnos, el 81.5% de la población objetivo, por lo que el consejo cumplió parcialmente lo establecido en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo otorgue los apoyos del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) a todas las personas que integran su población objetivo, en cumplimiento de lo que al efecto establezcan las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo correspondientes.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

SED

Población Objetivo y Atendida con el SED

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3. Lineamientos, III.3.1. Cobertura, inciso b) se estableció que el Sistema de Estudios a Docentes (SED), se ofrecería a las figuras docentes que concluyeron uno o dos ciclos escolares de servicio social educativo dentro de algún programa, nivel, modalidad, proyecto o estrategia de educación comunitaria del consejo, para promover su incorporación o permanencia en el sistema educativo nacional en los niveles de educación media superior, superior o capacitación para el trabajo.

Con la revisión practicada, se precisó que en 2007 la población objetivo del SED ascendió a 75.9 miles de figuras docentes, 11/ de las cuales 41.9 miles de personas concluyeron uno o dos años de servicio social en ese año y 41.4 miles ya estaban incorporadas en el programa en años anteriores y continuarían en 2007.

Durante ese año, se otorgaron becas del SED a 49.4 miles de personas, que representaron el 65.1% de la población objetivo. La cobertura total y por tipo de figura docente 12/ se detalla en el cuadro siguiente:

11/ Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ex **figuras docentes beneficiadas con el SED en 2007. Base de datos**. México, 2007.

12/ Asistente Educativo: Joven seleccionado entre los mejores instructores comunitarios, quien participa coordinando y apoyando las actividades que realizan los capacitadores tutores.
Capacitador Tutor: Joven seleccionado por su destacada labor como instructor comunitario de alguna de las modalidades educativas del CONAFE, al cual se le invita para que participe en el siguiente ciclo escolar para formar, apoyar y orientar a los nuevos instructores comunitarios.

POBLACIÓN PROGRAMADA Y ATENDIDA POR EL SED 2007 (miles de personas y porcentajes)			
Figura docente	Jóvenes que concluyeron o realizaban su servicio social		Cobertura (%)
	Objetivo (1)	Atendidos (2)	3=(2)/(1)
Nacional	75.9	49.4	65.1
Instructores comunitarios	62.8	39.8	63.4
Capacitadores tutores	11.4	8.6	75.4
Asistentes educativos	1.7	1.0	58.8
FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Población objetivo del SED . México, 2007; Consejo Nacional de Fomento Educativo, Beneficiarios del SED y del FIDUCAR , México, 2007.			

Lo anterior refleja que el CONAFE dejó de beneficiar con la beca del SED a 26.5 miles de ex figuras docentes que realizaron su servicio social educativo en el consejo por uno o dos años. Al respecto, el CONAFE informó que esta meta no se pudo alcanzar debido a que 6.2 miles de jóvenes (8.2%) hicieron uso de su derecho de prórroga; 15.4 miles de figuras (20.3%) solicitaron realizar un segundo o tercer año de servicio social educativo; 2.8 miles de jóvenes (3.7%) desertaron del servicio social; y 2.1 miles (2.8%) no se tiene detectado qué ocurrió con ellos.

El 65.1% de los educandos atendidos, de las 75.9 miles de personas que constituyeron su población objetivo, refleja que se cumplió parcialmente lo dispuesto en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo otorgue los apoyos del Sistema de Estudios a Docentes (SED) a todas las personas que se hayan hecho acreedoras a los mismos por haber realizado su servicio social en el CONAFE durante uno o dos años, en cumplimiento de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo correspondientes.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información, con el fin de contar con la documentación que acredite las causas por las cuales se logró parcialmente la entrega de becas del Sistema de Estudios a Docentes (SED), con el propósito de verificar el cumplimiento del objetivo que se establezca para el SED en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo correspondientes.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

En el Cumplimiento de Objetivos y Metas

Objetivos

Educación Comunitaria y Fomento Educativo

Indicadores para medir el Cumplimiento de los Objetivos Establecidos en las Reglas de Operación

En los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas 2005, emitidos por la SFP y la SHCP, así como por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, emitidos en enero de 2004 y vigentes en 2007, apartado Evaluación Interna (Indicadores de Resultados), se estableció que: “este apartado contendrá los instrumentos diseñados por la instancia ejecutora para monitorear el desempeño del programa. Los indicadores de resultados mostrarán: nombre, fórmula de cálculo y periodicidad con la que se obtendrán; las metas anuales se incluirán en un anexo”.

En el mismo documento y apartado se señala que: “los indicadores deberán estar vinculados con los objetivos específicos, de tal manera que la consecución de las metas permita el cumplimiento de éstos”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral I.2. Objetivos, 1.2.1. Generales, inciso A) se estableció para la educación comunitaria el objetivo de “ofrecer los servicios de educación básica a la niñez, a la adolescencia y a jóvenes que habitan en pequeñas localidades rurales mestizas, indígenas y en campamentos de población agrícola migrante, propiciando en ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades”.

En el mismo documento y numeral se fijó para el FIDUCAR el objetivo de apoyar con recursos económicos a los niños y jóvenes que no cuentan con el servicio de educación básica en su comunidad, con el fin de que se trasladen a otra localidad a continuar sus estudios. Asimismo para el SED se estableció el de apoyar con recursos económicos a los jóvenes exdocentes del CONAFE para que continúen con sus estudios de educación media superior, superior y capacitación para el trabajo.

Con la auditoría practicada y considerando los indicadores diseñados, la ASF verificó que para la educación preescolar, el indicador de cobertura de localidades fue de 90.6% y el de alumnos atendidos de 85.7%; en la primaria comunitaria, el mismo indicador se ubicó en 33.1% y el de estudiantes beneficiados, en 27.2%; en la secundaria, la cobertura se situó en 10.3% y los educandos atendidos en 54.8%, como se detalla en el cuadro siguiente:

INDICADORES DISEÑADOS POR EL CONAFE PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN EN MATERIA
DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, FIDUCAR Y SED, 2007

		(porcentajes)		
Indicador		Resultados		
		Nivel educativo		
		Preescolar	Primaria	Secundaria
Educación Comunitaria				
Cobertura (localidades atendidas) ^{1/}		90.6	33.1	10.3
Alumnos atendidos ^{2/}		85.7	27.2	54.8
Fomento Educativo				
FIDUCAR			81.5%	
Permanencia (alumnos) ^{3/}				
SED			65.1%	
Permanencia (alumnos) ^{4/}				

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Indicadores y Resultados 2007**. México, 2007.

^{1/} Este indicador se refiere al número de localidades con servicio educativo del CONAFE, entre las localidades con las características necesarias para la instalación del servicio.

^{2/} Este indicador se refiere a la población atendida por el CONAFE en preescolar, primaria o secundaria entre las personas que habitan en las localidades objeto de atención del consejo.

^{3/} Este indicador se refiere al número de niños y jóvenes programados para beneficiarlos con el FIDUCAR y el número de niños y jóvenes que recibieron el apoyo.

^{4/} Este indicador se refiere al número de ex docentes programados para beneficiarlos con el SED y el número de personas que recibieron el apoyo.

Asimismo, se verificó que el consejo logró el 81.5% del objetivo del FIDUCAR de apoyar con recursos económicos a los niños y jóvenes que no cuentan con el servicio de educación básica en su comunidad, con el fin de que se trasladen a otra localidad a continuar sus estudios; y el 65.1% el correspondiente al SED, de apoyar con recursos económicos a los jóvenes exdocentes del CONAFE para que continúen con sus estudios de educación media superior, superior y capacitación para el trabajo.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE cumplió parcialmente con los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas emitidos por la SFP y la SHCP, así como por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ya que en las reglas de operación se diseñaron indicadores para medir los objetivos de la educación comunitaria, el FIDUCAR y el SED, sin que se establecieran las metas respectivas. Asimismo, se constató que para la educación preescolar el indicador de cobertura de localidades fue de 90.6% y el de alumnos atendidos de 85.7%; en la primaria comunitaria, el mismo

indicador se ubicó en 33.1% y el de estudiantes beneficiados en 27.2%; en la secundaria, la cobertura se situó en 10.3% y los educandos atendidos en 54.8%. En lo relativo a los Programas de Fomento Educativo, el consejo logró en 81.5% el objetivo del FIDUCAR y en 65.1% el correspondiente al SED.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca en las reglas de operación de los programas de educación comunitaria metas para cada uno de los indicadores diseñados para medir el desempeño de los programas, en cumplimiento del Apatado de Evaluación Interna de los Criterios Generales para la Elaboración de Reglas de Operación de Programas.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Metas

Cumplimiento de Metas Establecidas en el PEF de 2007

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 90, se señala que: “será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras...”.

En el PEF de 2007 se establecieron las siguientes metas para la educación comunitaria y los programas de fomento educativo:

- Instalar 31.3 miles de servicios educativos de educación comunitaria para población mestiza.
- Instalar 4.4 miles de servicios del Modelo de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante.
- Otorgar 110.0 miles de apoyos económicos en educación comunitaria.

De acuerdo con la Cuenta Pública de ese año los resultados obtenidos se muestran en el cuadro siguiente:

METAS ORIGINALES Y ALCANZADAS ESTABLECIDAS EN EL PEF Y LA CUENTA PÚBLICA DE 2007					
(miles de servicios y porcentajes)					
Meta			2007		Cumplimiento (%)
			PEF	Cuenta Pública	
Servicios educativos de educación comunitaria para población mestiza			31.3	30.0	95.8
Servicios del Modelo de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante			4.4	4.5	102.3
Apoyos económicos en educación comunitaria (personas)			110.0	77.1	70.1

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. **Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007**. México, 2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007**. México, 2008.

Respecto de la meta relativa a la instalación de los servicios educativos para población mestiza, con la revisión de la evaluación programática de 2007 del CONAFE, se verificó que la información establecida en el PEF y reportada en la Cuenta Pública coincide con los registros internos del consejo; y que el cumplimiento del 95.8% de la meta original se debió a que en algunas localidades no se reunieron los requisitos establecidos en las reglas de operación relativos a la instalación de los servicios educativos; a la migración parcial o total de la población, y a la imposibilidad para cubrir los gastos asociados de hospedaje, alimentación y cuidados del instructor comunitario por parte de las comunidades.

En cuanto a la meta de instalar servicios de educación inicial y básica para población indígena y migrante, el CONAFE proporcionó la documentación que permitió constatar la información incluida en el PEF y la Cuenta Pública.

Por lo que se refiere a los Programas de Fomento Educativo, con la revisión de la Evaluación Programática de diciembre de ese año y los reportes proporcionados por el consejo, se verificó que la información establecida en el PEF y la Cuenta Pública corresponde con la contenida en los registros del CONAFE; y que la meta original se cumplió en 70.1%.

De lo anterior se concluye que el CONAFE logró el 95.8% de la meta de instalación de 31.3 miles de servicios educativos para la población mestiza; alcanzó en 102.3% la referente a la instalación de servicios

educativos para población indígena y migrante; y en 70.1% la respectiva al otorgamiento de apoyos económicos; por lo que se ajustó a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Calidad del Logro Educativo de los Alumnos

Educación Comunitaria

Indicadores Educativos de Primaria y Secundaria

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007, emitido por la SHCP en noviembre de 2006, apartado I “Disposiciones Generales y Específicas”, Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, subapartado Enfoque de Presupuesto por Resultados, numeral 37, se señaló que el proceso de programación y presupuesto en 2007 estaría “... orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que desde la etapa de la programación reflejara las acciones que corresponde realizar al estado para atender las demandas de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados que se derivaran de su ejecución”.

Asimismo, en ese documento, apartado II Insumos, suapartado Objetivos, Metas e Indicadores, numeral 21, se indicó que las entidades “serán responsables de verificar que las actividades institucionales definidas y autorizadas para esta etapa de integración invariablemente tengan asociados objetivos, metas e indicadores, con el fin de garantizar que a las acciones estratégicas previstas en las actividades institucionales, se les pueda dar seguimiento y permitan la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral I.2. Objetivos, 1.2.1. Generales, inciso A) se estableció el propósito de ofrecer los servicios de educación básica a la niñez, a la adolescencia y a jóvenes que habitan en pequeñas localidades rurales mestizas, indígenas y en campamentos de población agrícola migrante, propiciando en ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades, sin que en el documento referido se incluyeran los indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de dicho propósito.

Por tal motivo, la ASF determinó analizar los resultados obtenidos por el CONAFE en el ciclo escolar 2006-2007, 13/ respecto de los logrados por el sistema escolarizado de la SEP, en los términos siguientes:

- En primaria se revisaron los índices de retención, 14/ aprobación 15/ y egresión. 16/
- En secundaria se valoró el número de alumnos que acreditaron 17/ este nivel en el ciclo escolar de referencia.

Cabe señalar que no fue posible realizar la comparación de los indicadores de educación preescolar comunitaria con los del sistema formal del mismo nivel, ya que la SEP no cuenta con indicadores para medir las competencias de los niños de preescolar.

Primaria

Por lo que respecta a la comparación con los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal, el CONAFE definió, para la primaria comunitaria, los indicadores de retención, aprobación y egresión, los cuales no son equivalentes a los del sistema escolarizado.

Para efectos de evaluación, la ASF calculó los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal considerando los procedimientos establecidos por la SEP y la base de datos del CONAFE. Los resultados de este cálculo se compararon con los indicadores obtenidos por los estudiantes del sistema escolarizado, los cuales se presentan a continuación:

13/ El análisis se efectuó con los resultados de los indicadores educativos obtenidos en el ciclo escolar 2006-2007.

14/ De acuerdo con las reglas de operación de la educación comunitaria, este indicador permite conocer y valorar en qué medida el subsistema educativo del CONAFE logra que los estudiantes permanezcan y concluyan el ciclo escolar; se calcula anualmente y las variables que relaciona son el número total de estudiantes existentes al finalizar el ciclo escolar entre el número de niños inscritos durante dicho ciclo.

15/ El CONAFE indica que la aprobación se refiere al número de estudiantes que aprueban las evaluaciones después de cursar dos o más ciclos de un nivel de educación comunitaria.

16/ De acuerdo con el CONAFE, la egresión se refiere al número de estudiantes que concluyen satisfactoriamente los niveles escolares completos demostrando haber adquirido las competencias necesarias.

17/ Según la SEP, la acreditación es la acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos para el reconocimiento oficial de la aprobación de una asignatura, grado o nivel escolar.

COMPARACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE LOGRO EDUCATIVO
DE PRIMARIA COMUNITARIA Y LOS DEL SISTEMA ESCOLARIZADO,
CICLO ESCOLAR 2006-2007
(porcentajes)

Indicador	Educación Comunitaria CONAFE (1)	Sistema Escolarizado SEP (2)	Diferencia (3)=(1-2)
Deserción	17.8	1.2	16.6
Reprobación	14.2	4.1	10.1
Eficiencia terminal	89.1	92.1	(3.0)

FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Retención Intracurricular. Primaria Comunitaria. Total. Ciclo Escolar 2006-2007**. México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Aprobación y Aprobación Anticipada. Primaria Comunitaria. Total. Ciclo Escolar 2006-2007**. México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Egresión y Egresión Anticipada. Primaria Comunitaria. Ciclo Escolar 2006-2007**. México, 2008. Secretaría de Educación Pública, **Primer Informe de Labores 2007**. México, 2007.

Con la revisión practicada, se determinó que el 17.8% de los alumnos de primaria comunitaria abandonó sus estudios sin terminar el nivel, cifra superior en 16.6 puntos porcentuales a la presentada en el sistema formal de la SEP, en donde el 1.2% de los niños que cursaban la primaria desertó.

El índice de reprobación entre los escolares de educación comunitaria se situó en 14.2% y entre los alumnos del sistema escolarizado en 4.1%. Asimismo, en el caso de la eficiencia terminal, en educación comunitaria se ubicó en 89.1% y en el sistema formal en 92.1%, lo que equivale a una diferencia de 3.0 puntos porcentuales entre un sistema y otro.

Secundaria

En lo relativo a los resultados obtenidos entre los estudiantes de secundaria, en las reglas de operación de 2007 se señaló que los indicadores de evaluación de este nivel se encontraban en fase de construcción.

La ASF calculó el indicador de eficiencia terminal, considerando los procedimientos establecidos por la SEP y la base de datos de CONAFE. Los resultados del cálculo se presentan en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE LOGRO EDUCATIVO
DE SECUNDARIA COMUNITARIA Y LOS DEL SISTEMA ESCOLARIZADO,
CICLO ESCOLAR 2006-2007
(porcentajes)

Indicador	Educación Comunitaria CONAFE (1)	Sistema Escolarizado SEP (2)	Diferencia (3)=(1-2)
Eficiencia terminal	87.5	78.8	8.7

FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Secundaria Comunitaria, Acreditación, Ciclo Escolar 2006-2007**. México, 2008. Secretaría de Educación Pública, **Primer Informe de Labores 2007**. México, 2007.

De lo anterior se concluye que la evaluación estuvo limitada debido a que el CONAFE no diseñó metas e indicadores para medir el cumplimiento del objetivo enunciado en sus reglas de operación, por lo que no se ajustó al Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007.

En los indicadores educativos calculados por la ASF y comparados con los del sistema educativo formal, se observó que los índices de los alumnos de primaria comunitaria se encuentran por debajo de los reportados por los educandos del sistema escolarizado: el 17.8% de los escolares de cursos comunitarios abandonó sus estudios, cifra superior en 16.6 puntos porcentuales a la presentada en el sistema formal de la SEP; el índice de reprobación de los alumnos de educación comunitaria se situó en 14.2%, porcentaje superior en 10.1% al registrado en el sistema escolarizado; y la eficiencia terminal en educación comunitaria se ubicó en 89.1%, cantidad menor en 3.0% a la observada en el sistema formal. Por lo que se refiere al nivel secundaria, el índice de eficiencia terminal fue de 87.5%, superior en 8.7 puntos porcentuales respecto del índice del sistema escolarizado.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo diseñe los indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la educación comunitaria y los programas de fomento educativo, con el propósito de cumplir lo que se disponga en el Manual de Programación y Presupuesto en materia de la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Resultados Obtenidos por los Alumnos de Primaria y Secundaria del CONAFE en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 90, se señala que: “será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras...”.

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007, emitido por la SHCP en noviembre de 2006, apartado I “Disposiciones Generales y Específicas”, Lineamientos Específicos a Observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, subapartado Enfoque de Presupuesto por Resultados, numeral 37, se señaló que el proceso de programación y presupuesto en 2007 estaría “... orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que desde la etapa de la programación reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para atender las demandas de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados que se derivaran de su ejecución”.

Asimismo, en ese documento, apartado II Insumos, subapartado Objetivos, Metas e Indicadores, numeral 21, se indicó que las entidades “serán responsables de verificar que las actividades institucionales definidas y autorizadas para esta etapa de integración invariablemente tengan asociados objetivos, metas e indicadores, con el fin de garantizar que a las acciones estratégicas previstas en las actividades institucionales, se les pueda dar seguimiento y permitan la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral I.2. Objetivos, 1.2.1. Generales, inciso A), se estableció el propósito de ofrecer los servicios de educación básica a la niñez, a la adolescencia y a jóvenes que habitan en pequeñas localidades rurales mestizas, indígenas y en campamentos de población agrícola migrante, propiciando en ellos el desarrollo de competencias que les permitan participar en la vida social y económicamente productiva con igualdad de oportunidades; sin que en el documento referido se incluyeran los indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de dicho objetivo.

Por tal motivo, la ASF determinó analizar los resultados obtenidos por los alumnos del CONAFE en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) aplicada en 2007.

ENLACE es un examen del Sistema Educativo Nacional que tiene por objeto proporcionar información diagnóstica de los conocimientos que los alumnos evaluados han aprendido en las asignaturas de español y matemáticas, la cual se realiza en los planteles públicos y privados del país. En educación básica la prueba se aplica a todos los niños de tercero a sexto de primaria y a jóvenes de tercero de secundaria, en función de los planes y programas de estudios oficiales en las asignaturas de español y matemáticas; sin considerar la modalidad educativa a la que pertenecen. 18/

Con la auditoría practicada se determinó que los datos de la Prueba ENLACE del CONAFE difieren de los reportados por la SEP, como se muestra en el cuadro siguiente:

DIFERENCIAS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNITARIA EN LA PRUEBA ENLACE, POR EL CONAFE Y LA SEP, 2007

Nivel educativo	Español			Matemáticas		
	SEP	CONAFE	Dif.	SEP	CONAFE	Dif.
Primaria	416.2	493.0	(76.8)	409.7	495.0	(85.3)
Secundaria	459.7	495.5	(35.8)	447.4	506.0	(58.6)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008.

Por tal motivo, la ASF determinó considerar los resultados obtenidos por los alumnos de primaria y secundaria desagregados por modalidad educativa de la SEP, porque es la dependencia responsable de la aplicación de la prueba y de la difusión de los resultados.

Asimismo, se tomó en cuenta la clasificación que utiliza la SEP para identificar el grado de conocimientos y desarrollo de habilidades de los alumnos, la cual se presenta en el cuadro siguiente:

18/ Para la aplicación de la prueba ENLACE entre los alumnos de educación comunitaria, el cual opera por niveles, se identifican a los educandos por grados y se les aplica la prueba de acuerdo al grado que les corresponde.

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE LOGRO DE CONOCIMIENTOS Y DESARROLLO
DE HABILIDADES, POR GRADO Y ASIGNATURA DE LA PRUEBA ENLACE, 2007

Tercero de primaria				
Asignatura	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
Español	Menor a 416.4	416.4 a 560.3	560.3 a 691.5	Mayor a 691.5
Matemáticas	Menor a 419.6	419.6 a 565.6	565.6 a 674.0	Mayor a 674.0
Cuarto de primaria				
Asignatura	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
Español	Menor a 414.7	414.7 a 573.2	573.2 a 699.0	Mayor a 699.0
Matemáticas	Menor a 415.9	415.9 a 587.8	587.8 a 710.6	Mayor a 710.6
Quinto de primaria				
Asignatura	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
Español	Menor a 410.9	410.9 a 585.2	585.2 a 722.4	Mayor a 722.4
Matemáticas	Menor a 416.8	416.8 a 586.8	586.8 a 714.3	Mayor a 714.3
Sexto de primaria				
Asignatura	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
Español	Menor a 413.8	413.8 a 581.6	581.6 a 714.0	Mayor a 714.0
Matemáticas	Menor a 412.6	412.6 a 608.1	608.1 a 735.7	Mayor a 735.7
Tercero de secundaria				
Asignatura	Insuficiente	Elemental	Bueno	Excelente
Español	Menor a 468.5	468.5 a 609.3	609.3 a 748.9	Mayor a 748.9
Matemáticas	Menor a 525.0	525.0 a 670.3	670.3 a 780.0	Mayor a 780.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, **Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE)**, México, 2008.

De acuerdo con la SEP, en el nivel insuficiente el estudiante necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; en el nivel elemental se requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada; en el nivel bueno el alumno muestra un dominio adecuado de los conocimientos y posee las habilidades de la asignatura evaluada; y en el nivel excelente posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y habilidades de la asignatura evaluada.

Primaria

En este nivel se evaluaron en el ámbito nacional 8,343.4 miles de alumnos, de los cuales 52.0 miles de niños y jóvenes pertenecían a la educación comunitaria (0.6%).

El 49.3% de los alumnos de educación comunitaria presentó un nivel de conocimientos insuficiente; en el caso de los escolares de planteles generales esta cifra se ubicó en 19.5% y en las particulares en 4.4%, como se muestra en el cuadro siguiente:

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR NIVEL DE APRENDIZAJE EN LA PRUEBA ENLACE EN LA MATERIA DE ESPAÑOL, 2007																
Grado	Insuficiente				Elemental				Bueno				Excelente			
	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular
Nacional	49.3	19.5	55.2	4.4	45.5	58.0	40.4	36.8	5.0	20.5	4.3	46.0	0.2	1.9	0.1	12.8
3o.	47.8	19.7	54.2	4.1	43.5	50.7	38.4	28.6	8.4	27.2	7.2	52.9	0.3	2.3	0.2	14.5
4o.	49.7	21.2	59.2	5.3	47.0	59.2	37.9	38.0	3.2	17.5	2.8	42.1	0.1	2.0	0.1	14.6
5o.	51.4	19.0	53.1	4.0	45.1	59.5	42.9	39.6	3.3	20.0	3.8	46.1	0.1	1.6	0.1	10.3
6o.	48.3	18.3	54.2	3.9	48.0	62.5	42.6	41.7	3.6	17.5	3.1	42.7	0.1	1.7	0.1	11.7

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008.

Como se observa, el 45.5% de los estudiantes de primaria comunitaria tiene conocimientos elementales de español; el 58.0% de los alumnos de escuelas generales se situó en este nivel, al igual que el 40.4% de los niños indígenas ^{19/} y el 36.8% de los escolares de planteles particulares.

El 5.0% de los estudiantes de primaria comunitaria cuenta con un buen nivel de conocimientos; el 20.5% de los alumnos de escuelas generales se encuentra en este nivel, al igual que el 4.3% de los indígenas y el 46.0% de los escolares de sostenimiento privado.

El 0.2% de los educandos del CONAFE mostró excelentes conocimientos en español; el 1.9% de los alumnos de escuelas generales; el 0.1% de los indígenas y el 12.8% de los estudiantes de planteles particulares.

En el caso de matemáticas, se observó una situación muy similar a la mostrada en español, ya que el 54.0% de los alumnos de educación primaria comunitaria presentó un nivel de conocimientos insuficiente. Esto los situó en el penúltimo lugar de las modalidades del sistema educativo nacional; el 19.8% de los estudiantes de planteles generales se ubicó en el nivel de insuficiente, al igual que el 51.8% de los niños indígenas y el 4.6% de los educandos de escuelas particulares, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{19/} Se refiere a los niños indígenas en edad escolar que son atendidos por la SEP.

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR NIVEL DE APRENDIZAJE EN LA PRUEBA ENLACE EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS, 2007																
Grado	Insuficiente				Elemental				Bueno				Excelente			
	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular	CONAFE	General	Indígena	Particular
Nacional	54.0	19.8	51.8	4.6	39.9	59.4	42.8	47.5	5.4	18.1	5.0	37.0	0.6	2.7	0.3	10.9
3o.	53.9	21.1	57.1	4.4	34.5	53.0	35.4	40.0	10.2	22.5	7.0	40.8	1.4	3.4	0.5	14.9
4o.	51.2	18.5	54.0	4.0	43.4	61.9	40.8	49.6	4.9	17.1	4.9	35.9	0.5	2.5	0.3	10.5
5o.	58.5	20.0	49.4	4.6	38.4	59.5	45.3	47.9	2.9	18.0	5.1	37.9	0.2	2.5	0.3	9.6
6o.	50.0	19.5	46.4	5.5	48.1	63.3	50.2	52.8	1.8	14.8	3.2	33.2	0.1	2.4	0.2	8.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008.

Como se observa el 39.9% de los alumnos de escuelas comunitarias registró un conocimiento elemental en esa materia, particularmente en ese nivel se situaron el 59.4% de los niños que asisten a escuelas generales, el 47.5% de los alumnos de planteles particulares y el 42.8% de la población indígena.

El 5.4% de los alumnos de educación comunitaria presentó un nivel de conocimientos por encima de las escuelas indígenas, en el caso de los planteles generales, el 18.1% de sus educandos se ubicó en este nivel, así como el 37.0% de los niños que asisten a escuelas particulares.

El 0.6% de los alumnos de educación comunitaria presentó un nivel excelente de conocimientos en matemáticas, por arriba de los escolares indígenas, el 2.7% de los asistentes a escuelas generales se situó en ese nivel, así como el 10.9% de los educandos de los planteles particulares.

Secundaria

En este nivel se evaluaron en el ámbito nacional 1,607.2 miles de alumnos, de los cuales 1.1 miles de jóvenes pertenecían a la educación comunitaria (0.07%).

Por lo que respecta a la secundaria, no fue posible realizar la comparación de los resultados de los alumnos de educación comunitaria por nivel de aprendizaje, debido a que la SEP los desagrega por escuelas generales, técnicas, particulares y telesecundarias.

No obstante, con la revisión de las bases de datos de la SEP, se determinó que el promedio nacional de los alumnos de secundaria comunitaria se ubicó en el nivel de insuficiente: 459.7 en español y 447.4 en matemáticas, como se muestra en el cuadro siguiente:

**PUNTAJE OBTENIDO POR LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA COMUNITARIA
EN LA PRUEBA ENLACE, POR ASIGNATURA, 2007**

Nivel educativo	Español		Matemáticas	
	SEP	Nivel de logro	SEP	Nivel de logro
Secundaria	459.7	Insuficiente (menor a 468.5)	447.4	Insuficiente (menor a 525.0)

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Resultados 2007 de la Prueba ENLACE**, México, 2008.

De lo anterior, se concluye que la evaluación estuvo limitada debido a que el CONAFE no diseñó indicadores ni formuló metas para medir el cumplimiento del objetivo establecido en sus reglas de operación; asimismo, los resultados proporcionados por el consejo no coincidieron con los reportados por la SEP por lo que no se ajustó al artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Apartado II Insumos, numeral 21 del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007.

En la revisión de la base de datos de la SEP se observó que: en español el 49.3% de los alumnos de primaria comunitaria contaba con conocimientos insuficientes; el 45.5% presentó un conocimiento elemental; el 5.0% registró un buen nivel de aprovechamiento; y el 0.2% restante tenía un excelente nivel en la materia. En matemáticas: el 54.0% de los alumnos de primaria evaluados contaba con conocimientos insuficientes en la materia; el 39.9% elementales; el 5.4% buenos; y el 0.6% tenía un excelente nivel de conocimientos en esa asignatura. Por lo que respecta a la secundaria, se verificó que el puntaje obtenido por los estudiantes los ubica en el nivel de insuficiente.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca los mecanismos para garantizar que el CONAFE incluya, en sus análisis y reportes, las cifras que emita la Secretaría de Educación Pública sobre los resultados de la prueba ENLACE aplicada a los alumnos de primaria y secundaria comunitarias, a fin de garantizar que los reportes del consejo se sustenten en resultados oficiales, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Programación y Presupuesto 2007.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo formule indicadores y establezca las metas correspondientes para medir los objetivos que se establezcan en las reglas de operación.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Calidad en la Prestación del Servicio

Educación Comunitaria

Nivel de Escolaridad de los Instructores Comunitarios

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: "es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua".

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.3. Beneficiarios, II.3.3.1. Requisitos, Figuras Docentes, inciso a) se estableció, como requisito para ser instructor comunitario, contar con estudios mínimos de secundaria concluida; y en el caso de la secundaria, los instructores comunitarios debían contar con estudios mínimos de educación media superior y tener un año previo de servicio social como instructor.

En la revisión se observó que de los 37.1 miles de instructores comunitarios el 1.6% (0.6 miles) contaba con primaria, 17.9 miles de personas tenían secundaria (48.2%), 16.5 miles había cursado el bachillerato (44.5%) y 2.1 miles de jóvenes contaban con estudios de licenciatura (5.7%).

La escolaridad de los instructores comunitarios de acuerdo con el nivel educativo que impartieron se muestra en el cuadro siguiente:

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS INSTRUCTORES COMUNITARIOS, 2007 (miles de personas)					
Nivel escolar	Nivel de escolaridad de las figuras docentes				Total
	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Licenciatura	
Total	0.6	17.9	16.5	2.1	37.1
Preescolar	0.6	10.7	7.1	0.7	19.1
Primaria	-	7.1	7.9	1.2	16.2
Secundaria	-	0.1	1.5	0.2	1.8

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Nivel de estudio de los instructores comunitarios ciclo escolar 2007-2008**. México, 2007.

El CONAFE no proporcionó la información para acreditar que los jóvenes que impartieron educación secundaria comunitaria contaban con un año previo de servicio social como instructores comunitarios, por lo que el consejo no se ajustó al artículo 3 de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información, con el propósito de realizar el seguimiento y verificación del nivel de escolaridad de los instructores comunitarios que realicen su servicio social educativo en el CONAFE, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, en cumplimiento

del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Formación y Capacitación de los Instructores Comunitarios

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.4. Operación, II.4.1. Proceso, De la Capacitación y la Formación, párrafo segundo, se indica que los aspirantes a instructores comunitarios participan en un proceso de formación durante siete semanas, en los meses de julio y agosto, en donde reciben la preparación respectiva al modelo educativo de los cursos comunitarios que opera el CONAFE al cual hayan sido asignados.

El consejo no proporcionó la documentación para acreditar la meta de instructores que participarían en el proceso de formación en 2007 ni los resultados obtenidos; por lo cual no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de operación en materia de formación de instructores comunitarios.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para que se fortalezcan los sistemas de información,

con el propósito de realizar el seguimiento y verificación de los instructores comunitarios que participan en el proceso de formación y capacitación, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, en cumplimiento del artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Grupos de Educación Comunitaria

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.5. Derechos, Obligaciones y Sanciones, se establece que un servicio educativo puede ser cerrado cuando se rebase el límite máximo de 29 alumnos por grupo y el CONAFE solicitará que la atención sea proporcionada por la modalidad respectiva de los servicios de las instancias estatales de educación.

Con el procesamiento de las bases de datos del CONAFE, se verificó que en 2007 el consejo operó 29,533 grupos de educación comunitaria. Los grupos por número de alumnos de educación comunitaria se muestran en el cuadro siguiente:

GRUPOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA POR RANGO DE ALUMNOS, 2007								
	Rango de alumnos							Total
	Menos de 3	4 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	26 a 29	Más de 29	
Nacional	1,182	19,104	4,913	2,080	1,171	417	666	29,533
Participación (%)	4.0	64.7	16.6	7.0	4.0	1.4	2.3	100.0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Número de Grupos de Educación Comunitaria Existentes en 2007, Divididos por Rango de Alumnos**, México, 2008.

Con la revisión de la información documental proporcionada por el consejo, se verificó que el CONAFE realizó las gestiones necesarias para que las instancias educativas estatales atendieran a los alumnos de las localidades donde se rebasó el máximo de niños por atender; y ante la SEP para que se considerara la apertura de un sistema formal en las localidades donde se superaron los 29 alumnos por grupo, en cumplimiento de las reglas de operación. 20/

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Plan y Programas de Estudio de Educación Preescolar

En el Estatuto Orgánico del CONAFE, artículo 3, se indica que: “las unidades administrativas del consejo ejecutan sus actividades [...] conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP”.

En el Programa de Educación Preescolar emitido por la SEP, apartado II. Características del Programa, se señala que: “el programa de educación preescolar será de observancia general en todos los planteles y modalidades en que se imparte educación preescolar en el país, sean éstos de sostenimiento público o privado”.

Con la revisión, se verificó la correspondencia que existe entre el documento denominado Competencias. Preescolar Comunitario y el Programa de Educación Preescolar que se utilizó en el sistema formal, ambos vigentes en 2007. Los resultados de dicho análisis se presentan en el cuadro siguiente:

20/ El CONAFE informó que ni las instancias educativas estatales ni la SEP atendieron esta solicitud.

COMPARACIÓN ENTRE EL DOCUMENTO DENOMINADO “COMPETENCIAS. PREESCOLAR COMUNITARIO” Y EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 2007

Campos formativos

Competencias Preescolar Comunitario	Programa de Educación Preescolar
Actitudes y valores para la convivencia. Actitudes y valores para la convivencia.	Desarrollo personal y social. Identidad personal y autonomía. Relaciones interpersonales.
Comunicación. Lengua hablada. Lectura y escritura. Recreación literaria.	Lenguaje y comunicación. Lenguaje oral. Lenguaje escrito.
Lógica matemática. Los números: sus relaciones y operaciones. Imaginación espacial y geometría. Tratamiento de la información.	Pensamiento matemático Número. Forma, espacio y medida.
Comprensión del medio natural, social y cultural. Alimentación, salud y cuidado personal. Medio natural y sus relaciones con el ser humano. Materia, energía y tecnología. Explicación de la realidad social. El tiempo en la historia.	Exploración y conocimiento del mundo. Mundo natural. Cultura y vida social. Desarrollo Físico y salud. Coordinación, fuerza y equilibrio. Promoción de la salud.
Competencias. Éstas aparecen al final de cada uno de los temas, las cuales permiten identificar el avance de cada alumno.	Expresión y apreciación artísticas. Expresión y apreciación musical. Expresión corporal y apreciación de la danza. Expresión y apreciación plástica. Expresión dramática y apreciación teatral. Competencias. Éstas aparecen al final de cada uno de los temas, las cuales permiten identificar el avance de cada alumno.

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Competencias. Preescolar Comunitario.** México, 2006. Secretaría de Educación Pública, **Programa de Educación Preescolar**, primera edición 2004. México, 2004.

Como se observa en el cuadro, los contenidos del documento de preescolar comunitario coinciden con cinco campos formativos establecidos en el Programa de Educación Preescolar de la escuela formal; ya que el primer documento no consideró a la Expresión y Apreciación Artísticas.

Al respecto, se verificó que los programas de Educación Preescolar y de Preescolar Comunitario son coincidentes en sus propósitos de desarrollo progresivo de competencias, a través de la comprensión de conceptos y la promoción de capacidades, habilidades actitudes y valores de los pequeños. 21/

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria

En el Estatuto Orgánico del CONAFE, artículo 3, se indica que: “las unidades administrativas del consejo ejecutan sus actividades [...] conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP”.

En el documento denominado Dialogar y Descubrir, Manual del Instructor Comunitario, Niveles I y II, emitido por el CONAFE en 1976 y vigente en 2007 se indica que: “en cada nivel los alumnos permanecen dos o más años, hasta que adquieran los conocimientos que necesitan para poder trabajar en el siguiente nivel. Durante el tiempo que estén en el nivel I, los alumnos estudian juntos los contenidos de primero y segundo grados. Cuando pasan al nivel II, estudian los contenidos de tercero y cuarto”.

Por su parte en el Manual del Instructor Comunitario, Nivel III, emitido por el CONAFE en 1978 y vigente en 2007 se señala que: “en el nivel III, los alumnos estudian los contenidos de quinto y sexto de primaria. Permanecen por lo menos dos años en este nivel hasta que completan su formación correspondiente a la educación primaria”.

Con el propósito de comprobar lo anterior, se verificó la correspondencia que existe entre el Manual del Instructor Comunitario, Niveles I, II y III utilizado en la educación comunitaria y el Plan y los Programas de Estudio de Educación Primaria que se utilizó en el sistema formal. Los resultados de dicho análisis se presentan en el cuadro siguiente:

21/ Auditoría Superior de la Federación, **Análisis Comparativo del Programa de Educación Preescolar de la SEP y el Programa de Preescolar Comunitario**, México, 2008.

**COMPARACIÓN ENTRE EL MANUAL DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO, NIVELES I, II Y III,
Y EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 2007**

Asignatura/grado	Manual del Instructor Comunitario, Niveles I, II y III	Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria
Español		
Primer grado	El lenguaje en la escuela. El lenguaje y la literatura. La estructura del lenguaje. El lenguaje y la vida diaria.	Lengua hablada. Lengua escrita.
Segundo grado	El lenguaje en la escuela. El lenguaje y la literatura. La estructura del lenguaje. El lenguaje y la vida diaria.	Lengua hablada. Reflexión sobre la lengua. Lengua escrita.
Quinto grado	El lenguaje en la escuela. La lectura y la escritura. La Biblioteca. El correo comunitario. El periódico comunitario.	Lengua hablada. Recreación Literaria. Lengua Escrita.
Matemáticas		
Primer grado	Los primeros números. Los números grandes. La suma y la resta. La geometría.	Los números, sus relaciones y sus operaciones. Geometría.
Quinto grado	La división. Las fracciones. Las cantidades proporcionales. Medición.	Los números, sus relaciones y sus operaciones. Tratamiento de la información.
Sexto grado	La división. Las fracciones. Las cantidades proporcionales. Medición.	Los números, sus relaciones y sus operaciones.
Educación Cívica		
Primer grado		Los niños. La familia y la casa. La escuela.
Segundo grado		El regreso a la escuela. La familia. La localidad.
Tercer grado		La entidad en México. La localidad y el municipio. El gobierno de la entidad.
Cuarto grado		México, República Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos de los mexicanos.
Quinto grado		Las garantías individuales. Los derechos sociales. La Constitución de 1917.

Asignatura/grado	Manual del Instructor Comunitario, Niveles I, II y III	Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria
Educación Artística		
Primer grado		Expresión y apreciación musicales. Danza y expresión corporal. Apreciación y expresión plástica.
Tercer grado		Expresión y apreciación musicales. Danza y expresión corporal. Apreciación y expresión plástica.
Quinto grado		Expresión y apreciación musicales. Danza y expresión corporal. Apreciación y expresión plástica.
Educación Física		
Primer grado		Desarrollo perceptivo-motriz. Desarrollo de capacidades físicas.
Segundo grado		Desarrollo perceptivo-motriz. Desarrollo de capacidades físicas.
Tercer grado		Desarrollo perceptivo-motriz. Desarrollo de capacidades físicas.
Sexto grado		Desarrollo perceptivo-motriz. Desarrollo de capacidades físicas.
Ciencias		
Primer grado	El cuerpo y la salud. El medio ambiente. El calor, la luz y el sonido. Las plantas y los animales.	Materia, energía y cambio. El cuerpo humano y su salud. El ambiente y su protección. Ciencia tecnología y sociedad.
Cuarto grado	El cuerpo y la salud. Las plantas y los animales.	Los seres vivos. El cuerpo humano y su salud.
Quinto grado	Salud y desarrollo. El medio ambiente y sus cambios. Los materiales y su transformación. Ecosistemas.	Los seres vivos. El cuerpo humano y la salud. El ambiente y su protección. Materia, energía y cambio. Ciencia, tecnología y sociedad.
Historia		
Primer grado	México, nuestro país. El campo y la ciudad. Nuestra herencia histórica. De la Independencia a la Revolución Mexicana.	Los símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno Nacional. El pasado de la Localidad.

Asignatura/grado	Manual del Instructor Comunitario, Niveles I, II y III	Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria
Cuarto grado	México, nuestro país. Nuestra herencia histórica.	México prehispánico. Descubrimiento y conquista.
Sexto grado	La comunidad y el país. La historia antigua y colonial de México. De la colonización española a la Revolución de 1910. México en el siglo XX.	Repaso sintético de la Independencia de México y de los países de Latinoamérica. Las primeras décadas de la República en México. Recapitulación y ordenamiento.
FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Dialogar y Descubrir, Manual del Instructor Comunitario Niveles I y II , primera edición 1976. México, 2007. Consejo Nacional de Fomento Educativo, Dialogar y Descubrir, Manual del Instructor Comunitario, Nivel III , primera edición 1978. México, 2003. Secretaría de Educación Pública, Plan y Programas de Estudio, 1993, Educación Básica. Primaria . México, 1993.		

Con la auditoría se verificó que los contenidos de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias e historia, para los tres niveles de educación comunitaria, de los manuales del instructor, corresponden con los de los seis grados del Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria; sin embargo, en los manuales del instructor comunitario se omitieron las asignaturas de educación cívica, artística y física incluidas en el Plan y Programas de Estudio de Educación Primaria del sistema educativo formal.

Al respecto se verificó que los cursos comunitarios comparten los fundamentos de la primaria general “de promover el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes mediante situaciones educativas, procurando que en todo momento la adquisición del conocimiento esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de reflexión”; sin embargo, respondiendo a un modelo pedagógico propio, se estructuran y organizan de manera diferente. En la primaria comunitaria las asignaturas “complementarias –educación física, artística y tecnológica- se tratan colectivamente y se integran tanto de manera transversal en las actividades de las áreas de ciencias y español, y como actividades adicionales específicas.” Incluso, es de señalar que en ambos manuales se especifica que: “entre las clases previstas, el instructor debe intercalar otras actividades como: repasos y repetición de actividades de las áreas básicas, revisión de tareas, juegos de matemáticas y español, actividades artísticas y tecnológicas y educación física”. 22/

22/ Auditoría Superior de la Federación, **Análisis Comparativo del Programa de Educación Primaria de la SEP y el Manual del Instructor Comunitario**, México, 2008.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Plan y Programas de Estudio de Educación Secundaria

En el Estatuto Orgánico del CONAFE, artículo 3, se indica que: “las unidades administrativas del consejo ejecutan sus actividades [...] conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP”.

En el documento denominado “Plan y Programas de Estudio 1993, Educación Básica, Secundaria”, emitido por la SEP, se señala que: “este programa se distribuyó entre todos los maestros y directivos de secundaria...” y que partir del ciclo escolar 1994-1995 “el plan y los programas se aplicarían en los tres grados de la educación secundaria”.

Para efectos de verificación, se compararon los contenidos del Manual del Instructor Comunitario de Secundaria respecto del Plan y Programas de Estudio de Secundaria que se utilizó en el sistema formal, ambos vigentes en 2007. Los resultados de ese análisis se presentan en el cuadro siguiente:

**COMPARACIÓN ENTRE EL MANUAL DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO
DE SECUNDARIA Y EL PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 2007**

Manual del Instructor Comunitario Secundaria Comunitaria	Plan de Estudios 2006 Educación Básica Secundaria
Módulos	
▪ Comprensión del medio natural, social y cultural ▪ Comunicación ▪ Lógica matemática ▪ Actitudes y valores para la convivencia ▪ Aprender a aprender	Español I, II y III Matemáticas I, II y III Formación Cívica y Ética (2do. y 3ero.)
Taller de comunicación (incluye la materia de español)	
Taller de matemáticas	
Taller de inglés	Lengua Extranjera I, II y III
Taller de educación física	Educación Física I, II y III
Taller de apreciación artística	Artes (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales) I, II y III
Taller de educación tecnológica	Tecnología I, II y III
Experimentos (relacionados con ciencias naturales)	Ciencias I (Biología), II (Física) y III (Química)
Proyecto de Investigación (1ero. y 2do.)	
Proyecto de vida (3ero.)	
Asignatura Estatal	Asignatura Estatal (1er. grado)
	Geografía de México y del Mundo (1ero.), Historia (2do. y 3ero.)
	Orientación y Tutoría (1ero., 2do. y 3ero.)

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Manual del Instructor Comunitario. Secundaria Comunitaria, ciclo escolar 2007-2008.** México, 2007. Secretaría de Educación Pública, **Plan de Estudios 2006, Educación Básica. Secundaria**, primera edición 2006. México, 2006.

Como se observa en el cuadro, hubo correspondencia entre 9 de las 11 asignaturas establecidas en el manual del instructor comunitario que se fijaron en el Plan de Estudios de Educación Básica de Secundaria, ya que en el primer documento no se consideraron estudios de Geografía de México y del Mundo, así como de orientación y tutoría.

Con la auditoría se verificó que los programas pedagógicos de secundaria comunitaria y secundaria formal comparten propósitos que se desarrollan recurriendo a elementos metodológicos diferentes. Con una estructura organizativa distinta de sus programas los dos modelos persiguen el mismo perfil de egresos; la estructura del programa de la secundaria del sistema formal gira en torno a asignaturas mediante las cuales se desarrollan los contenidos académicos y las competencias. En contraste, en la secundaria comunitaria el trabajo se estructura mediante módulos, talleres y experimentos, con los cuales se desarrollan competencias, en el trabajo por módulos se abordan temas integradores de las competencias, esta estrategia sustituye a las asignaturas y permite la integración de las disciplinas que conforman el programa de estudios de la secundaria formal, articulando los contenidos en torno a intereses individuales y colectivos. 23/

Resultado Núm. 25 Observación Núm. 1

Eficiencia en la Operación

Educación Comunitaria

Acciones realizadas por el CONAFE en materia de Eficiencia Operativa

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: "es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua".

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, se establece que el CONAFE debía llevar a cabo las siguientes acciones:

- Realizar la campaña de promoción para captar a los aspirantes a instructores comunitarios durante los meses de febrero a mayo.

23/ Auditoría Superior de la Federación, **Análisis Comparativo del Programa de Educación Secundaria de la SEP y el Manual del Instructor Comunitario**, México, 2008.

- Impartir al menos cuatro horas y media de educación preescolar, cinco horas y media de primaria y siete horas de secundaria; y verificar que los centros de trabajo cumplan con el horario acordado.
- Otorgar a todos los cursos comunitarios un paquete de material escolar, que incluye, entre otros artículos: bolígrafos, cuadernos, juegos de geometría para los alumnos, lápices, etc.; de igual manera de acuerdo con la disposición presupuestal, se les proporcionaría otro paquete de material didáctico que se integra de: láminas y mapas, así como de contadores matemáticos, geoplanos, juegos de geometría para pizarrón, instrumentos musicales, etc.
- Proporcionar a los cursos comunitarios que se incorporan por primera vez lotes de mobiliario escolar que constan de pizarrón, mesa y silla para el instructor comunitario y mesas y sillas para los alumnos. Los cursos comunitarios que tienen más de un ciclo escolar en operación, reciben mobiliario de reposición, en caso de ser necesario.
- Entregar una biblioteca comunitaria conformada por libros, discos compactos y juegos didácticos de la producción editorial del CONAFE. Los cursos comunitarios que tienen más de un ciclo escolar en operación, reciben biblioteca comunitaria de reposición, en caso de ser necesario.

Los resultados de estas acciones, proporcionados por el consejo se muestran a continuación:

Campaña de promoción

El consejo no proporcionó la documentación para acreditar que en 2007 realizó la campaña de promoción para captar a los aspirantes a instructores comunitarios durante los meses de febrero a mayo, así como los medios utilizados en dicha campaña.

Horas clase

El consejo no proporcionó la documentación para acreditar el cumplimiento de las horas clase en los centros de trabajo de educación comunitaria.

Paquetes de material escolar y didáctico

Con la auditoría practicada, se verificó que el CONAFE adquirió y entregó a sus delegaciones estatales 9,078.4 miles de artículos escolares y didácticos.

Al respecto, el CONAFE señaló que no cuenta con la información relativa a los paquetes entregados por tipo, nivel, modalidad educativa y fecha de entrega, ya que argumentó que el consejo sólo se encarga de la

adquisición de estos artículos y sus delegaciones estatales son las que integran los paquetes y los hacen llegar a los centros de trabajo beneficiarios.

Lotes de mobiliario escolar

El consejo no proporcionó la documentación que acredite el número de lotes de mobiliario escolar entregados a los cursos comunitarios que se incorporaron por primera vez, así como los que se otorgaron por reposición. Por lo anterior, no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de operación del CONAFE en lo relativo a la entrega de mobiliario escolar.

Biblioteca comunitaria

El consejo no proporcionó la documentación que acredite el número de bibliotecas escolares entregadas a los cursos comunitarios que se incorporaron por primera vez, así como las que se otorgaron por reposición. Por lo cual, no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de operación del CONAFE en lo relativo a la entrega de bibliotecas escolares.

De lo anterior, se concluye que el CONAFE no cuenta con los sistemas de control interno que le permitan acreditar que las campañas de promoción para atraer a los instructores comunitarios se llevaron a cabo de febrero a mayo; el cumplimiento de las horas clase en el ciclo escolar 2006-2007; la entrega de paquetes de material escolar y didáctico; el otorgamiento de lotes de mobiliario escolar a centros comunitarios de nueva creación y de reposición, así como de bibliotecas comunitarias nuevas y de reposición, por lo que no se ajustó a lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, que señalan que es responsabilidad de los titulares de las entidades establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información, con el fin de contar con la documentación que acredite que se llevaron a cabo las campañas de promoción para atraer a los instructores comunitarios, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la

educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir lo establecido en el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información, con el fin de contar con la documentación que acredite que se cumplieron las horas clase establecidas para cada nivel escolar, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir lo establecido en el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información, para contar con la documentación que acredite que se entregaron los paquetes de material escolar y didáctico a los instructores comunitarios, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir lo establecido en el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información para contar con la documentación que acredite que se entregaron los lotes de mobiliario escolar a centros comunitarios de nueva creación y de reposición, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir lo establecido en el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información para contar con la documentación que acredite que se entregaron las bibliotecas comunitarias nuevas y de reposición a los centros de educación comunitaria, en términos de lo que se establezca en las reglas de operación de la educación comunitaria, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir lo establecido en el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1**Cumplimiento del Calendario Escolar*

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En la Ley General de Educación, artículo 51, se establece que: “la autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos. La autoridad educativa local podrá ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la Secretaría, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa...”.

Con la revisión del Acuerdo número 404 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2007, por el que se estableció el calendario escolar para el año lectivo 2007-2008, aplicable en toda la República Mexicana para la Educación Básica y Normal y demás para la Formación de Maestros en Educación Básica, se verificó que el sistema educativo nacional tendría 200 días de clase.

En el Estatuto Orgánico del CONAFE, artículo 3, se indica que: “las unidades administrativas del consejo ejecutan sus actividades [...] conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP”.

El consejo no cuenta con los sistemas de control interno para acreditar los días de clase efectivos en las escuelas de educación comunitaria, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de los 200 días clase establecido en la Ley General de Educación y en el Acuerdo 404.

*Acción Emitida**07-1-11L6W-07-0492-01-011 Recomendación*

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo

Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información, con el fin de contar con la documentación que acredite, por entidad federativa y en el ámbito nacional, que en los servicios de educación comunitaria se cumplen los 200 días de clase establecidos en el calendario escolar oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de cumplir la Ley General de Educación y en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 27 Sin Observaciones

Escuelas Atendidas con Acciones de Infraestructura

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.4. Características de los Apoyos, Infraestructura, se establece que: “con la finalidad de mejorar su oferta educativa, el CONAFE otorga recursos, sujetos al presupuesto autorizado por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al CONAFE, para: ‘

- ‘La construcción de espacios educativos: aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívico deportivos y cercas perimetrales. ‘
- ‘La rehabilitación de espacios educativos: aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívico deportivos y obras exteriores.’
- ‘La construcción y rehabilitación de espacios técnicos administrativos y oficinas delegacionales.”

En el mismo documento y numeral, se señala que: “el Programa General de Obra, que incluye la construcción y rehabilitación de espacios educativos, técnico-administrativos y oficinas delegacionales, se realiza con base en el diagnóstico que realizan las Delegaciones para detectar los servicios que justifiquen su construcción o rehabilitación.”

Con la auditoría se constató que el consejo elaboró el diagnóstico de infraestructura en el que se desagregaron el número de centros educativos con necesidades de infraestructura por tipo de espacio y de obra (construcción o rehabilitación).

En el cuadro siguiente se muestran los resultados del diagnóstico y el número de obras de construcción y rehabilitación en ese año:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS Y ATENDIDAS, 2007

Entidad federativa	Obras de iinfraestructura			Porcentaje de atención (%)
	Diagnósticas	Realizadas	Diferencia	
Nacional	1,573	862	711	54.8
Baja California Sur	5	19	14	380.0
Aguascalientes	7	26	19	371.4
Tlaxcala	15	19	4	126.7
Yucatán	27	29	2	107.4
Guerrero	25	25	0	100.0
Quintana Roo	14	14	0	100.0
Durango	43	42	(1)	97.7
Colima	20	18	(2)	90.0
Querétaro	30	27	(3)	90.0
Puebla	18	15	(3)	83.3
Sonora	49	40	(9)	81.6
Zacatecas	53	43	(10)	81.1
Sinaloa	27	21	(6)	77.8
Tamaulipas	54	42	(12)	77.8
Nuevo León	31	24	(7)	77.4
Chiapas	60	38	(22)	63.3
Michoacán	115	69	(46)	60.0
Tabasco	55	31	(24)	56.4
Oaxaca	50	28	(22)	56.0
Coahuila	37	20	(17)	54.1
Veracruz	50	27	(23)	54.0
Nayarit	53	28	(25)	52.8
Guanajuato	120	61	(59)	50.8
Estado de México	24	11	(13)	45.8
San Luis Potosí	93	42	(51)	45.2
Jalisco	49	19	(30)	38.8
Campeche	35	11	(24)	31.4
Baja California	39	12	(27)	30.8
Hidalgo	335	47	(288)	14.0
Chihuahua	40	0	(40)	0.0
Morelos	0	14	14	

FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Educación Comunitaria. Diagnóstico de Infraestructura**, México 2007. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Programa General de Obra Ejecutado en 2007**. México, 2008.

Como se observa en el cuadro, en 2007 se realizaron 862 obras de construcción y/o rehabilitación (54.8%) de las 1,573 que se diagnosticaron.

Las entidades federativas en las que se realizaron el mayor número de obras respecto de lo diagnosticado fueron: Baja California Sur (380.0%), Aguascalientes (371.4%), Tlaxcala (126.7%) y Yucatán (107.4%).

En Guerrero y Quintana Roo se atendieron el 100.0% de las obras diagnosticadas; en seis entidades se realizaron obras menores en 50.0% a las detectadas; en Baja California se llevaron a cabo el 30.8% de las necesidades; en Hidalgo el 14.0% y en Chihuahua no se atendió ninguna necesidad.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE desagregó su diagnóstico de infraestructura por tipo de espacio educativo y de obra; y que se hicieron 862 obras de infraestructura (54.8%) de las 1,573 obras que se detectaron, por lo que el consejo se ajustó a las reglas de operación.

Resultado Núm. 28 Sin Observaciones

Material Escolar y Didáctico entregado a los Instructores Comunitarios

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció que: "la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales".

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: "es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua".

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.4. Características de los Apoyos (tipo y monto), Apoyos a Figuras Docentes, se indica que todas las figuras docentes reciben en su etapa de formación un paquete de material de apoyo didáctico integrado por manuales y guías, así como otro conformado por material escolar, compuesto de bolígrafos, cuadernos, lápices, sacapuntas, etc.

En el numeral II.4. Operación, II.4.1. Proceso, De la Captación y la Formación, párrafo segundo, se señala que los aspirantes a instructores comunitarios participan en un proceso de formación durante siete

semanas, en los meses de julio y agosto, en donde reciben la preparación respectiva al modelo educativo de los cursos comunitarios que opera el CONAFE al cual haya sido asignado.

En el Manual de Organización del CONAFE publicado en junio de 2002 y vigente en 2007, se establece como función del Departamento de Seguimiento Programático y Estadístico: “analizar e integrar la información estadística por entidad federativa de la operación de los programas y modalidades educativas del consejo”.

En el mismo documento se señala como función del Departamento de Desarrollo de Sistemas de Información la de “consolidar la información institucional y ponerla a disposición de las diferentes áreas del consejo, tanto en oficinas centrales como de las delegaciones estatales”.

Con la revisión, se verificó que el 7 de junio de 2007 el CONAFE comunicó a cada una de las entidades federativas el ajuste realizado en el surtimiento del material de apoyo didáctico y escolar previsto, ya que canceló la compra del primero y redujo al 70.0% el segundo, considerando que todas las delegaciones contaban con el material necesario para cubrir el proceso de formación de docentes, así como el correspondiente a los tres primeros meses de operación de los servicios, toda vez que las delegaciones recibieron los materiales del ciclo escolar 2006-2007 en diciembre de 2006 y los primeros meses de 2007; y que la Dirección de Educación Comunitaria no contaba con la suficiencia presupuestal para efectuar las adquisiciones programadas.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la entrega del material escolar a los servicios educativos antes del inicio del ciclo escolar, en mayo de 2007 el consejo suscribió un convenio con DICONSA. En la cláusula primera del convenio referido se estableció como objeto “la compra, venta, suministro y distribución de útiles escolares, material escolar y didáctico por parte de ‘DICONSA’ a ‘el CONAFE’ en las cantidades y lugares que se determinan en el ANEXO dos”.

En la cláusula segunda, se indicó que por la compra-venta, servicio de suministro y distribución del material escolar y didáctico del Programa de Educación Comunitaria se pagarían 41,352.7 miles de pesos; en la cláusula tercera se especificó que DICONSA se obligaría a entregar al CONAFE los útiles, el material escolar y didáctico en los lugares considerados en el ANEXO 2, y que en el caso de la educación comunitaria se entregaría en las 31 entidades federativas entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2007.

En la cláusula sexta, se señaló que el CONAFE se obligaba a pagar a DICONSA dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que ésta última hiciera exigible el pago al consejo, mediante la presentación de la factura y de los recibos que ampararan los servicios devengados, de acuerdo con las entregas completas al grupo de educación comunitaria.

Al respecto, el CONAFE proporcionó la información que acredita que entre agosto y octubre de 2007 se entregaron en las entidades federativas los artículos establecidos en dicho convenio, por lo que el consejo se ajustó a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 29 Observación Núm. 1

Apoyos Económicos entregados a los Instructores Comunitarios

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que: “la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

En el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En la información proporcionada por el CONAFE, se determinó el monto de los apoyos económicos entregados a los instructores comunitarios, como se muestra en el cuadro siguiente:

APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A LOS INSTRUCTORES COMUNITARIOS (pesos)				
Nivel educativo	Monto económico mensual			Total (10 meses)
	Primer año de servicio social	Total (10 meses)	Segundo año de servicio social	
Preescolar y Primaria	1,135	11,350	1,145	11,450
Secundaria	1,368	13,680	1,368	13,680

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, **Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007**. México, 2007.

Al respecto, el CONAFE informó que en 2007, en el ámbito nacional, apoyó con recursos económicos a los 37.1 miles de instructores comunitarios que prestaron su servicio social en ese año.

Asimismo, el consejo proporcionó el documento denominado “Cuotas de Apoyos Económicos y Paralelos Autorizados en 2007”, en donde se muestra la descripción de los apoyos otorgados y el monto, desagregados por mes, generación y modalidad educativa.

De lo anterior se concluye que un instructor comunitario por impartir clases de preescolar o primaria durante diez meses recibe 11,350 pesos en su primer año de servicio y 11,450 si se trata del segundo año de servicio social educativo. Por lo que se refiere a los jóvenes que imparten clases de secundaria, éstos perciben 13,680 pesos por los mismos 10 meses de servicio; sin embargo, el CONAFE no cuenta con los sistemas de control interno para acreditar que los instructores comunitarios recibieron el pago correspondiente a los servicios prestados, por lo que no se ajustó al artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al artículo 66 de su reglamento, ni al artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información y dar seguimiento y verificación del número de instructores comunitarios que recibieron el apoyo económico correspondiente a su servicio social educativo, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas que fortalezcan los sistemas de información con el fin de verificar que los instructores comunitarios que realizan el servicio social educativo en el CONAFE reciben el apoyo económico conforme a los montos autorizados en las reglas de operación, con el propósito de cumplir el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

*Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1***Equipamiento Entregado a las Figuras Docentes**

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 3, se indica que: “es responsabilidad de los titulares de las dependencias, entidades y la Procuraduría, así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el Control Interno Institucional necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.4. Características de los Apoyos (tipo y monto), Equipamiento a las Figuras Docentes, párrafo primero, se indica que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal todas las figuras docentes reciben durante la etapa de servicio social educativo un paquete de artículos varios para facilitarles su estancia en la comunidad, según las condiciones climatológicas de la región donde prestan su servicio. 24/

Se señala también que la definición de los artículos que conforman el equipamiento básico que se proporciona a las figuras docentes, lo efectúan las delegaciones, en función de la ubicación geográfica de las comunidades asignadas, es decir, los artículos son diferenciados, y su adquisición se realiza tomando en cuenta el presupuesto autorizado por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Con la auditoría practicada, se verificó que el consejo requirió, a cada una de las delegaciones estatales, la información necesaria para formular el Programa-Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2007 del Equipamiento para las Figuras Docentes, considerando los siguientes criterios:

- Que los artículos que se programen cubran las necesidades mínimas de los docentes y personal operativo de cada región que determine la delegación en el estado.
- Tomar en cuenta los artículos existentes en almacén de ejercicios pasados.

Con base en lo anterior, el CONAFE informó que en 2007 entregó a las figuras docentes 640.1 miles de artículos de equipamiento, el 99.2% de los 645.0 miles que tenía programados.

24/ En 2007 el CONAFE adquirió bolsas para dormir, botas, botiquines, catres, cobertores, chamarras beisboleras, chamarras rompevientos, gorras, lámparas de manos, mangas de hule, mochilas, pilas, playeras (dos por figura), sábanas, tenis y toallas para baño.

Sin embargo, la evaluación estuvo limitada porque el CONAFE no cuenta con los sistemas de control interno para acreditar el número de paquetes de equipamiento entregados a las figuras docentes en 2007, y verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, lo cual refleja que el consejo no se ajustó al artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-014 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información con el fin de verificar que los instructores comunitarios que realizan el servicio social educativo en el CONAFE reciben el paquete de equipamiento básico, conforme a lo que se establezca en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, así como el número de paquetes entregados, por entidad federativa y en el ámbito nacional, con el propósito de cumplir el artículo 3o. del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

Apoyos para Gastos Médicos Otorgados a las Figuras Docentes y a los Beneficiarios del SED

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.4. Características de los Apoyos (tipo y monto), Apoyos Económicos por Gastos Médicos y Erogación Contingente, se indica que las figuras docentes podrán recibir apoyos económicos por gastos relacionados con las consultas médicas, tratamientos quirúrgicos, gastos hospitalarios, cirugías, prótesis, medicamentos, exámenes de laboratorio y de gabinete, realizados y aplicados a cualquiera de las figuras docentes, como producto de una

enfermedad o accidente. En el mismo numeral se señala que también se otorgará apoyo económico por la muerte de la figura docente o beneficiario del SED.

Con la auditoría se verificó que el consejo proporcionó vía oficio apoyos para gastos médicos a 1,701 figuras docentes que lo solicitaron, de las cuales 1,539 (90.5%) correspondieron a gastos médicos menores; 115 (6.8%) a gastos médicos mayores (principalmente intervenciones quirúrgicas) y 47 (2.7%) a gastos funerarios, como se muestra a continuación:

APOYOS PARA GASTOS MÉDICOS OTORGADOS A LAS FIGURAS DOCENTES, 2007
(personas y porcentajes)

Concepto	Apoyos		Porcentaje
	Solicitados	Otorgados	
Total de apoyos otorgados	1,701	1,701	100.0
Gastos médicos mayores	1,539	1,539	90.5
Gastos médicos menores	115	115	6.8
Gastos funerarios	47	47	2.7

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Relación de Apoyos para Gastos Médicos para Figuras Docentes, durante el año 2007**. México, 2008.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE otorgó 1,701 apoyos al mismo número de figuras docentes que lo solicitaron, en cumplimiento de las reglas de operación, en lo referente a que las figuras docentes podrán recibir apoyos económicos por gastos médicos y funerarios.

Resultado Núm. 32 Sin Observaciones

Informe del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del CONAFE

En el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, artículo 1, se establece que: “el presente Acuerdo tiene por objeto establecer las Normas Generales que deberán observar los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de

la Administración Pública Federal [...] a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y daños al erario federal, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública”.

En el artículo 14 del mismo documento, se señala que los titulares de las dependencias y entidades deberán informar a la SFP y, en su caso, a los órganos de gobierno correspondientes, así como al Comité de Control y Auditoría, al finalizar cada ejercicio y a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, 25/ el estado que guarda el Control Interno Institucional, así como los avances más importantes efectuados al respecto, haciendo notar las situaciones relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control y evitar su debilitamiento.

Al respecto, el CONAFE proporcionó copia del oficio núm. DG/067/2008 del 29 de mayo de 2008, por medio del cual, el titular del consejo remitió a la SFP el “Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2007”. En dicho informe se indica que dentro de las acciones destaca la elaboración de un programa de capacitación en temas de control interno y la adopción de un Modelo de Administración de Riesgos. Además, se señala que se detectaron algunas áreas de oportunidad, entre las que destacan las siguientes:

1. Falta de una estructura organizacional adecuada para la magnitud, actividades operacionales y localización geográfica de la institución.
2. Se carece de políticas de administración de riesgos que incluyan parámetros para la aceptación, prevención, eliminación o transferencia del riesgo.
3. No se revisan periódicamente los controles internos para atender los riesgos.
4. No existen procesos para revisar periódicamente los privilegios de los sistemas y controles de acceso a las diferentes aplicaciones y bases de datos, dentro de la infraestructura de tecnologías de la información.
5. Se carece de sistemas de información que permitan a los usuarios determinar si se está cumpliendo con los planes estratégicos y operativos.

25/ Con la auditoría, se verificó que con oficio SCAGP/200/04/2008, la SFP informó la fecha de publicación de la Guía para la Elaboración del Informe, el cual tendría que ser remitido a más tardar el 31 de marzo de 2008; y que en alcance al primer oficio, la SFP envió el comunicado núm. DGANICE/001/2008, informando que se estaban realizando las gestiones para modificar la fecha perentoria del envío del citado informe. El 28 de marzo de 2008, la SFP envió un tercer oficio DGANICE/002/2008, en el cual se informa la modificación de la fecha perentoria para el envío del “Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional”, quedando para el 31 de mayo de 2008.

Finalmente, se asume el compromiso por parte del titular del consejo de:

- ◇ Establecer medidas conducentes, a fin de promover una cultura de control y rendición de cuentas para la generación de información relevante que propicie la adecuada toma de decisiones.
- ◇ Contribuir al mejoramiento del Control Interno Institucional, con el fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia, por lo que se continuará impulsando la observancia de las Normas Generales de Control Interno en todos los niveles de esa institución.

De lo anterior se concluye que el CONAFE entregó a la SFP el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional del ejercicio 2007, el 29 de mayo de 2008, en cumplimiento del artículo 14 de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal.

Resultado Núm. 33 Sin Observaciones

Estudio de Caso: Eficiencia Operativa en los Estados de Chiapas y Veracruz

El propósito del estudio de caso consistió en verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

Instructores Comunitarios
▪ Requisitos de los instructores ▪ Curso de Formación docente ▪ Apoyos económicos ▪ Apoyos para gastos médicos ▪ Paquete de material escolar ▪ Paquete de equipamiento ▪ Cumplimiento de las horas/clase ▪ Medición de competencias de los alumnos ▪ Apoyos otorgados por la APEC ▪ Mecanismos de supervisión de la APEC ▪ Reuniones mensuales con el capacitador tutor
Alumnos
▪ Cumplimiento de las horas/clase
Padres de Familia
▪ Requisitos de inscripción de los alumnos ▪ Paquete de material escolar ▪ Cumplimiento de las horas/clase

La investigación que sustenta este resultado está basada en la metodología del Estudio de Caso, entendido éste como “un estudio que permite seleccionar los escenarios reales que constituyen las fuentes de información que serán utilizadas”. 26/

Respecto de la investigación realizada se orientó a utilizar el método descriptivo, ya que se propuso identificar los distintos factores relacionados con el cumplimiento de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión de los Programas de Educación Comunitaria.

La ASF realizó tres tipos de cuestionarios y una cédula de verificación de campo; los cuestionarios fueron diseñados para recoger las opiniones de los principales actores de la educación comunitaria: instructores comunitarios, padres de familia y alumnos; y la cédula de verificación constituyó el instrumento que registró las principales características del lugar donde se imparten las clases, tales como la ubicación, el acceso, el equipamiento, etc.

También se conformó una lista con los principales aspectos a verificar, con el objetivo de solicitar los expedientes correspondientes a las delegaciones estatales del CONAFE y realizar la comprobación documental.

La aplicación de los cuestionarios y cédulas de verificación diseñados se realizó en las dos localidades seleccionadas:

◇ Ampliación Tenochtitlán, se localiza en la parte sur del estado de Veracruz, su población aproximada es de 70 habitantes. El grado de analfabetismo es de 18.0%, y los datos vertidos por el CONAPO en 2005 revelan que esa localidad es de alta marginación.

◇ San Francisco Uninajab (Los Baños), ubicada en Comitán de Domínguez, Chiapas. Tiene en promedio 82 habitantes, distribuidos en 12 familias. Según el CONAPO, su marginación es equivalente a un grado de pobreza media.

En las dos localidades se levantaron encuestas de opinión y cédulas de verificación física por cada uno de los actores involucrados, como se detalla en el cuadro siguiente:

26/ Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial de Desempeño. **El Método Cualitativo**, Pág. 84. México, 2007.

ENCUESTAS LEVANTADAS EN EL ESTUDIO DE CASO				
Localidad	Instructores	Padres	Alumnos	Cédulas de Verificación Física
Total	6	44	51	5
Ampliación Tenochtitlán	3	22	24	3
San Francisco Uninajab	3	22	27	2

En la localidad de Ampliación Tenochtitlán se localiza un plantel en donde se otorgan los cursos comunitarios de primaria y secundaria; y en San Francisco Uninajab, se ubica un centro de trabajo en donde se imparte educación preescolar, primaria y secundaria. En las dos localidades cada nivel escolar es atendido por un instructor comunitario.

San Francisco Uninajab, Chiapas

Instructores Comunitarios

Por lo que se refiere a los instructores comunitarios, con la aplicación de las encuestas se determinó su percepción acerca de las condiciones en las que se desenvuelven y los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

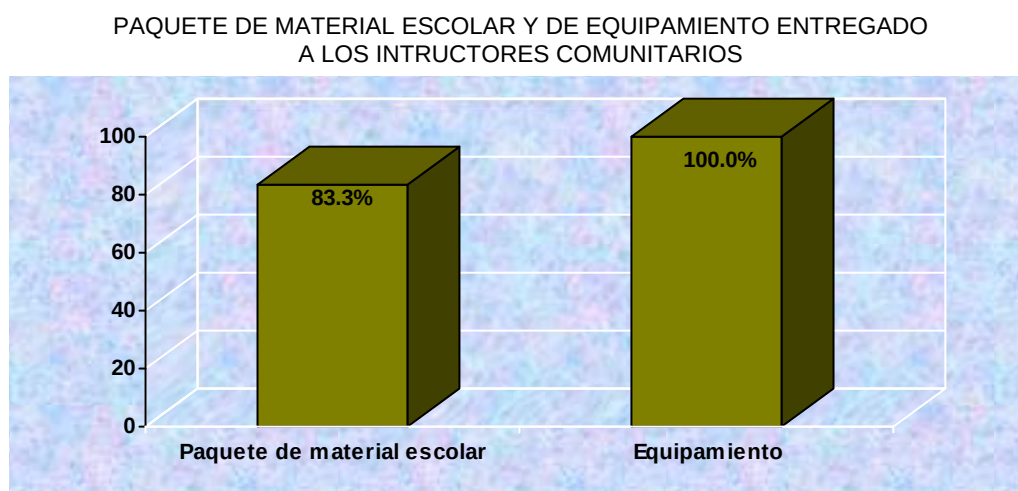
- Requisitos de los instructores
- Curso de Formación docente
- Apoyos económicos
- Apoyos para gastos médicos
- Paquete de material escolar
- Paquete de equipamiento
- Cumplimiento de las horas/clase
- Medición de competencias de los alumnos
- Apoyos otorgados por la APEC
- Mecanismos de supervisión de la APEC
- Reuniones mensuales con el capacitador tutor

Para determinar si se cumplen las reglas de operación, respecto de los requisitos que deben cubrir los aspirantes a instructores comunitarios, se revisaron los expedientes de los tres instructores que se encuentran impartiendo clase en la localidad seleccionada y se constató que todos los jóvenes contaban con los requisitos que exigen las reglas de operación. Asimismo, se verificó que el instructor comunitario que da clase a los alumnos de secundaria contaba con un año previo de experiencia; y que en su solicitud de ingreso al CONAFE todos los instructores manifestaron tener un buen estado de salud. También se determinó que el 83.3% de los instructores comunitarios se ha reunido entre 2 y 3 veces con los capacitadores tutores y el 100.0% consideró que esta asesoría le sirvió para mejorar el desempeño de sus actividades.

El 100.0% de los instructores comunitarios encuestados manifestó haber recibido el apoyo económico correspondiente al curso de formación por tarjeta de débito; asimismo, el 100.0% expresó que recibe el apoyo económico mensual a fin de mes de manera puntual, sin que ningún instructor precisara la cantidad recibida por dicho concepto.

En lo relativo al apoyo otorgado por el CONAFE para gastos médicos el 100.0% reveló saber de su existencia, sin embargo, ninguno ha tenido la necesidad de solicitar ese tipo de apoyo.

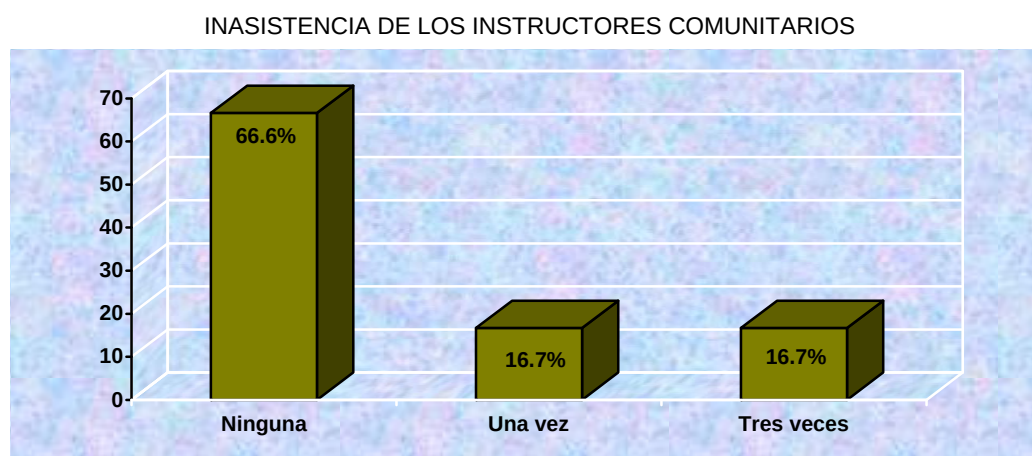
Se constató que el 83.3% de los instructores comunitarios manifestó haber recibido un paquete de material escolar, compuesto principalmente por los manuales del instructor para cada una de las materias que imparte, cuadernos, libretas, lápices, sacapuntas, gomas, colores y papel de varios tipos, y otro de equipamiento, como se muestra en la gráfica siguiente:



FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, **Resultados de las encuestas realizadas en el estudio de caso, noviembre 2008**. México, 2008.

Todos los instructores recibieron el paquete de equipamiento, el cual se integró por zapatos especiales, cobertor, chamarra, lámpara, impermeable, mochila, uniforme deportivo, pilas y botiquín.

La frecuencia de las inasistencias de los instructores se muestra en la gráfica siguiente:



FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, **Resultados de las encuestas realizadas en el estudio de caso, noviembre 2008**. México, 2008.

Las razones que argumentaron para faltar a sus clases fueron enfermedad y asuntos personales.

En lo relativo a los niveles de asistencia de los alumnos, el 83.3% de los instructores comunitarios reportó que sus educandos registran entre el 95.0% y el 100.0% de asistencia y el 16.7% restante, reportó un 90.0%; y que la inasistencia se debe principalmente a cuestiones relacionadas con la salud de los niños.

Por lo que se refiere a los días y horas clase, el 100.0% de los instructores comunitarios expresó que el ciclo escolar actual inició el 18 de agosto de 2008 y terminará el 3 de julio de 2009, lo cual coincide con el establecido por la SEP para dicho año lectivo. De igual forma, todos los instructores comunitarios encuestados manifestaron que las clases de primaria y secundaria son impartidas de lunes a viernes, con un horario de seis horas para la primaria y siete horas para la secundaria.

En cuanto a la forma en que los instructores monitorean y miden las competencias de los estudiantes, el 100.0% de los entrevistados mencionaron que lo hacen mediante los expedientes que integran para cada educando, en los cuales se lleva el control de los trabajos entregados y los avances registrados por cada alumno. El 100.0% de los encuestados señaló que utiliza mecanismos especiales para medir las habilidades de lectura y escritura, así como las lógico matemáticas, y que éstos consisten en lecturas, actividades y ejercicios.

El 100.0% de los instructores encuestados señaló que la APEC les proporciona alimentación y hospedaje; y que los supervisa mensualmente mediante la tarjeta para el registro de la permanencia del instructor y que el avance del grupo se mide en las reuniones mensuales que se realizan con el objetivo de revisar los avances y problemas de los alumnos. Adicionalmente, todos los instructores manifestaron que en las reuniones mensuales en la sede del CONAFE, el capacitador tutor revisa la tarjeta de

asistencia y el avance que el instructor lleva en el programa de estudios, y les proporciona la asesoría necesaria.

El 100.0% de los instructores realizan la organización y planeación de las clases de acuerdo con el manual del instructor. Al término de las clases, el instructor se dirige a la casa de la familia que está asignada para proporcionarle los alimentos y el resto del tiempo lo invierte en la preparación de la clase del día siguiente, con la finalidad de que el tiempo de clases sea suficiente para impartir las materias. Asimismo, el 83.3% dijo que realiza actividades extraclase con sus alumnos, dirigidas principalmente a resolver dudas sobre los conocimientos impartidos.

En lo que se refiere al proceso de presentación de un instructor al inicio del ciclo escolar, el 100.0% de los instructores manifestaron que el encargado de recibirlo en la comunidad es el presidente de la APEC; la manera en que le notifican a la comunidad es mediante una carta de presentación provisional que se le proporciona al instructor designado a la localidad, con esta carta el instructor se presenta primeramente con el presidente de la APEC, enseguida éste convoca a una asamblea donde les informa a los padres de familia sobre la designación del instructor y se organizan sobre el hospedaje y la alimentación que le proporcionarán al instructor comunitario.

Alumnos

Por lo que se refiere a los alumnos de educación comunitaria, con la aplicación de las encuestas se determinó su percepción respecto de las condiciones en las que se desenvuelven y los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

- Cumplimiento de las horas/clase

A los alumnos se les preguntó cuántos días asisten a la escuela, la respuesta de todos los encuestados fue uniforme: asisten los cinco días de la semana. En cuanto a las horas de clases el 100.0% de los alumnos de primaria respondieron que acuden durante seis horas diarias a la escuela y el 100.0% de los estudiantes de secundaria respondieron que asisten durante siete horas diarias.

Padres de Familia ^{27/}

En lo referente a los padres de familia se determinó su percepción acerca de los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

-
- Requisitos de inscripción de los alumnos
 - Paquete de material escolar
 - Cumplimiento de las horas/clase
-

De acuerdo con las reglas de operación, los documentos para la inscripción en los cursos comunitarios de primaria son copia del acta de nacimiento, la CURP, copia de la cartilla de vacunación, certificado de aprobación del sistema preescolar para el nivel I y certificado de aprobación de primaria para los niveles II y III; para la secundaria se solicita copia del acta de nacimiento y certificado de estudios del año escolar anterior, así como la CURP.

A la pregunta expresa si tuvieron algún problema para reunir todos los requisitos solicitados por el CONAFE, se observó que el 100.0% de los padres de familia entrevistados indicó que no; el mismo porcentaje señaló que si falta algún documento de los solicitados se puede inscribir al estudiante y el consejo otorga un plazo de un mes o mes medio para conseguir el documento necesario.

En lo que respecta a los útiles escolares, el 100.0% de los encuestados respondieron que a sus hijos si les entregaron útiles al inicio del ciclo escolar, entre lo que recibieron están cuadernos, lápices, lapicero, colores, pegamento, tijeras, etc. Al preguntar si les pidieron alguna remuneración económica a cambio de la entrega de útiles escolares, el mismo porcentaje respondió que nada, sólo la cooperación que acuerdan entre todos los padres de familia para ir a la delegación regional a recoger estos útiles.

En cuanto al inicio del ciclo escolar, el 100.0% de los padres respondió que empezó el 18 de agosto, fecha que concuerda con lo expresado por los instructores; asimismo, todos los padres de familia manifestaron que en esa localidad los alumnos toman clases de lunes a viernes y que el horario de clases para primaria es de seis horas y para secundaria de siete horas.

^{27/} Los padres de familia se encuestaron en dos reuniones celebradas el 5 y 6 de noviembre en las instalaciones de la escuela del CONAFE de las localidades objeto del estudio de caso, sin embargo, a esas reuniones no asistieron todos los padres de los alumnos de la escuela, razón por la cual el número de estudiantes no necesariamente coincide con las respuestas de estos cuestionarios.

De los padres de familia que respondieron que el instructor comunitario ha faltado a clases, argumentaron que las ausencias se debieron a que el instructor tuvo que asistir a la sede del CONAFE a recoger sus apoyos.

El 100.0% de los padres de familia manifestaron que al final de las clases los instructores comunitarios dan asesorías y resuelven las dudas de los alumnos que lo requieren.

Verificación Física de los Centros de Trabajo

Los resultados de las condiciones físicas de las escuelas revisadas en el estado de Chiapas se muestran en el cuadro siguiente:

San Francisco Uninajab, Chiapas			
Nivel Escolar	Preescolar	Primaria	Secundaria
Nombre de Escuela	Rosario Castellanos	Benito Juárez	San Francisco Uninajab
1. El acceso a la localidad es por:	Camino Pavimentado	Camino Pavimentado	Camino Pavimentado
2. El acceso a la escuela es por:	Camino Rural	Camino Rural	Camino Rural
3. Las clases se imparten en:	Local de la APEC	Local de la APEC	Local de la APEC
4. Material predominante en las paredes y muros:	Madera	Concreto	Madera
5. Material predominante en los pisos:	Cemento firme	Cemento firme	Cemento firme
6. Material predominante en los techos:	Lámina de Cartón	Lámina de Asbesto	Lámina de Asbesto
7. Tipo de servicio sanitario con que cuenta:	Fosa séptica	Fosa séptica	Fosa séptica
8. Tiene acceso a agua:	Pileta	Pileta	Pileta
9. Cuenta con energía eléctrica:	Sí	Sí	Sí
10. ¿El aula cuenta con Enciclomedia? (solo primaria)	No se aplica	No	No se aplica
11. En las áreas de trabajo el instructor y alumnos cuenta con:	El salón cuenta con rotafolio, biblioteca comunitaria y computadora. Se observó insuficiencia en mesas de trabajo y sillas para los alumnos; la instructora no tiene mesa de trabajo ni silla.	El salón cuenta con un rotafolio y biblioteca comunitaria. Se observó escasez de material didáctico para los alumnos de los tres niveles; insuficiencia en mesas de trabajo y sillas para los alumnos; el instructor no tiene mesa de trabajo.	El salón cuenta con rotafolio, biblioteca comunitaria, computadora, mesas de trabajo y sillas suficientes, mesa de trabajo y silla para el instructor. Se observó que existe escasez de material didáctico para los alumnos.

12. El centro de trabajo se encuentra delimitado por:	Malla	Malla	Madera
13. El mobiliario escolar se encuentra:	En mal estado	En mal estado	Aceptable
14. La biblioteca de que dispone el instructor incluye:	Libros, juegos didácticos.	Libros didácticos de otros años.	Libros didácticos de otros años.
15. El material didáctico se encuentra:	Aceptable	Aceptable	Aceptable

Ampliación Tenochtitlán, Veracruz

Instructores Comunitarios

Por lo que se refiere a los instructores comunitarios, con la aplicación de las encuestas se determinó su percepción acerca de las condiciones en las que se desenvuelven y los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

Instructores Comunitarios
▪ Requisitos de los instructores ▪ Curso de Formación docente ▪ Apoyos económicos ▪ Apoyos para gastos médicos ▪ Paquete de material escolar ▪ Paquete de equipamiento ▪ Cumplimiento de las horas/clase ▪ Medición de competencias de los alumnos ▪ Apoyos otorgados por la APEC ▪ Mecanismos de supervisión de la APEC ▪ Reuniones mensuales con el capacitador tutor

Respecto de los requisitos que deben cubrir los aspirantes a instructores comunitarios, se revisaron los expedientes de los tres instructores que se encuentran impartiendo clase en la localidad y se constató que todos los jóvenes contaban con los requisitos que exigen las reglas de operación.

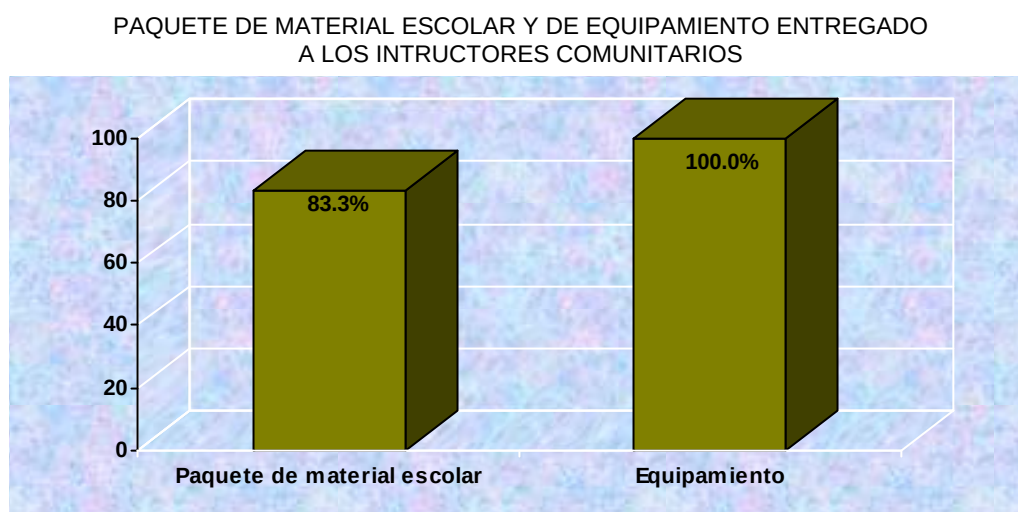
Asimismo, se verificó que el instructor comunitario que da clase a los alumnos de secundaria contaba con un año previo de experiencia; y que en su solicitud de ingreso al CONAFE todos los instructores comunitarios manifestaron tener un buen estado de salud.

También se determinó que el 83.3% de los instructores comunitarios se ha reunido entre dos y tres veces con los capacitadores tutores y el 100.0% consideró que esta asesoría le sirvió para mejorar el desempeño de sus actividades.

El 100.0% de los instructores encuestados manifestó haber recibido el apoyo económico correspondiente al curso de formación, por depósito bancario; asimismo, el 100.0% expresó que recibe el apoyo económico mensual a fin de mes de manera puntual, sin que ningún instructor precisara la cantidad recibida por dicho concepto.

En lo relativo al apoyo otorgado por el CONAFE para gastos médicos el 100.0% reveló saber de su existencia, sin embargo, ninguno ha tenido la necesidad de solicitar ese tipo de apoyo.

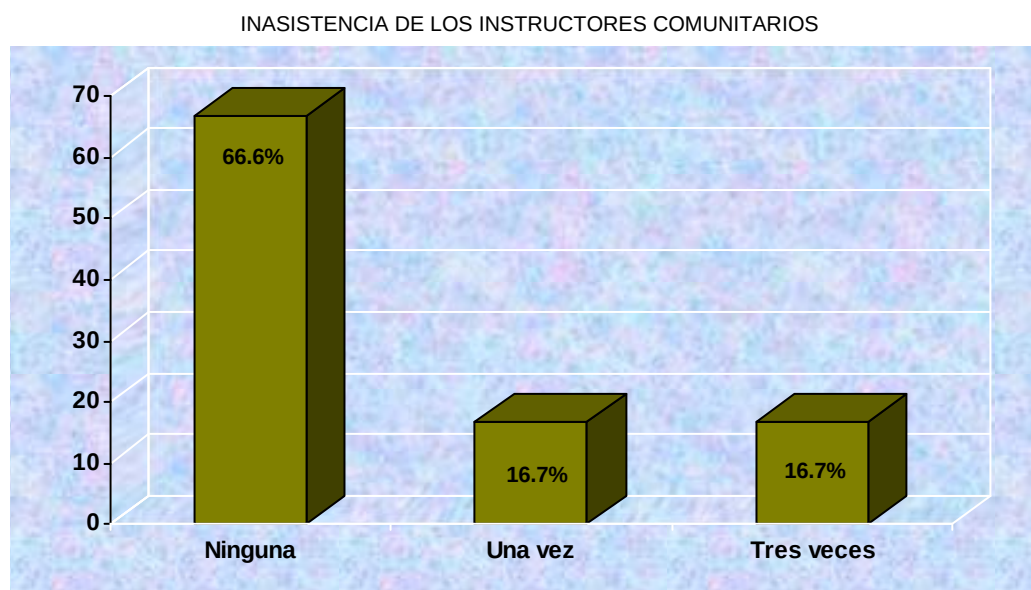
Se constató que el 83.3% de los instructores manifestó haber recibido un paquete de material escolar, compuesto principalmente por los manuales del instructor para cada una de las materias que imparte, cuadernos, libretas, lápices, sacapuntas, gomas, colores y papel de varios tipos, y otro de equipamiento, como se muestra en la gráfica siguiente:



FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, **Resultados de las encuestas realizadas en el estudio de caso, noviembre 2008**. México, 2008.

El 66.7% de los encuestados concluyó que el material no fue suficiente; el paquete de equipamiento se integró por gorra y playera.

La frecuencia de las inasistencias de los instructores se muestra en la gráfica siguiente:



FUENTE: Auditoría Superior de la Federación, **Resultados de las encuestas realizadas en el estudio de caso, noviembre 2008**. México, 2008.

Las razones que argumentaron para faltar a sus clases fueron enfermedad y asuntos personales.

En lo relativo a los niveles de asistencia de los alumnos, el 83.3% de los jóvenes instructores reportó que sus educandos registran entre el 95.0% y el 100.0% de asistencia y el 16.7% restante reportó un 90.0%; y que el ausentismo se debe principalmente a cuestiones relacionadas con la salud de los niños.

Por lo que se refiere a los días y horas clase, el 100.0% de los instructores expresó que el ciclo escolar actual inició el 18 de agosto de 2008 y terminará el 3 de julio de 2009, lo cual coincide con el establecido por la SEP para dicho año lectivo. De igual forma, todos los jóvenes encuestados manifestaron que el preescolar, la primaria y la secundaria son impartidas de lunes a viernes, con un horario de cuatro horas para el preescolar (30 minutos menos que el mínimo de horas establecido en las reglas de operación), seis horas para la primaria y siete horas para la secundaria.

En cuanto a la forma en que los instructores monitorean y miden las competencias de los estudiantes, el 100.0% de los entrevistados mencionaron que lo hacen mediante los expedientes que integran para cada educando, en los cuales se lleva el control de los trabajos entregados y los avances registrados por cada alumno. El 100.0% de los encuestados señaló que utiliza mecanismos especiales para medir las habilidades de lectura y escritura, así como las lógico matemáticas, y que éstos consisten en lecturas, actividades y ejercicios.

El 100.0% de los instructores encuestados señaló que la APEC les proporciona alimentación y hospedaje; y que los supervisa mensualmente mediante la tarjeta para el registro de la permanencia del instructor y que el avance del grupo se mide en las reuniones mensuales que se realizan con el objetivo de revisar los avances y problemas de los alumnos. Adicionalmente, todos los instructores manifestaron que en las reuniones mensuales en la sede del CONAFE, el capacitador tutor revisa la tarjeta de asistencia y el avance que el instructor lleva en el programa de estudios, y les proporciona la asesoría necesaria.

El 100.0% de los instructores realizan la organización y planeación de las clases de acuerdo con el manual del instructor. Al término de las clases, el instructor se dirige a la casa de la familia que está asignada para proporcionarle los alimentos y el resto del tiempo lo invierte en la preparación de la clase del día siguiente, con la finalidad de que el tiempo de clases sea suficiente para impartir las materias. Asimismo, el 83.3% dijo que realiza actividades extraclase con sus alumnos, dirigidas principalmente a resolver dudas sobre los conocimientos impartidos.

En lo que se refiere al proceso de presentación de un instructor al inicio del ciclo escolar, el 100.0% de los instructores manifestaron que el encargado de recibirlo en la comunidad es el presidente de la APEC; la manera en que le notifican a la comunidad es mediante una carta de presentación provisional que se le proporciona al instructor designado a la localidad, con esta carta el instructor se presenta primeramente con el presidente de la APEC, enseguida convoca a una asamblea donde les informa a los padres de familia sobre la designación del instructor y se organizan sobre el hospedaje y la alimentación que le proporcionarán al instructor comunitario.

Alumnos

Por lo que se refiere a los alumnos de educación comunitaria, con la aplicación de las encuestas se determinó su percepción acerca de las condiciones en las que se desenvuelven y los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

- Cumplimiento de las horas/clase

A los alumnos se les preguntó cuántos días asisten a la escuela, la respuesta de todos los encuestados coincidió en que asisten a la escuela los cinco días de la semana. En cuanto a las horas de clases el 100.0% de los alumnos de primaria respondieron que asisten durante seis horas diarias a la escuela y el 100.0% de los estudiantes de secundaria respondieron que acuden durante siete horas diarias.

Padres de Familia

En lo referente a los padres de familia se determinó su percepción acerca de los lineamientos establecidos en las reglas de operación en materia de:

-
- Requisitos de inscripción de los alumnos
 - Paquete de material escolar
 - Cumplimiento de las horas/clase
-

De acuerdo con las reglas de operación, los documentos base para la inscripción en los cursos comunitarios de preescolar y primaria son copia del acta de nacimiento, la CURP, copia de la cartilla de vacunación, certificado de aprobación del sistema preescolar para el nivel I y certificado de aprobación de primaria para los niveles II y III; para la secundaria se solicita copia del acta de nacimiento y certificado de estudios del año escolar anterior, así como la CURP.

A la pregunta expresa si tuvieron algún problema para reunir todos los requisitos solicitados por el CONAFE, se observó que el 100.0% de los padres de familia entrevistados indicó que no; el mismo porcentaje señaló que si falta algún documento de los solicitados se puede inscribir al estudiante y el consejo otorga un plazo de un mes o mes medio para conseguir el documento necesario.

En lo que respecta a los útiles escolares, el 100.0% de los encuestados respondieron que a sus hijos si les entregaron útiles al inicio del ciclo escolar: cuadernos, lápices, lapicero, colores, pegamento, tijeras, etc. Al preguntar si les pidieron alguna remuneración económica a cambio de la entrega de útiles escolares, el mismo porcentaje respondió que nada, solo la cooperación que acuerdan entre todos los padres de familia para ir a la delegación regional a recoger estos útiles.

En cuanto al inicio del ciclo escolar, el 100.0% de los padres respondió que comenzó el 18 de agosto, fecha que concuerda con lo expresado por los instructores; asimismo, todos los padres de familia manifestaron que en esas localidades los alumnos toman clases de lunes a viernes y que el horario de clases para preescolar es de cuatro horas, el de primaria es de seis horas y el de la secundaria de siete horas.

De los padres de familia que respondieron que el instructor comunitario ha faltado a clases, argumentaron que las ausencias se debieron a que el instructor tuvo que asistir a la sede del CONAFE a recoger sus apoyos.

El 100.0% de los padres de familia manifestaron que al final de las clases los instructores comunitarios dan asesorías y resuelven las dudas de los alumnos que lo requieren.

Verificación Física de los Centros de Trabajo

Los resultados de las condiciones físicas de las escuelas revisadas en el estado de Veracruz, se muestran en el cuadro siguiente:

Ampliación Tenochtitlán, Veracruz		
Nivel Escolar	Primaria	Secundaria
Nombre de Escuela	Roberto Álvarez Salgado	Roberto Álvarez Salgado
1. El acceso a la localidad es por:	Camino Rural	Camino Rural
2. El acceso a la escuela es por:	Camino Rural	Camino Rural
3. Las clases se imparten en:	Local de la APEC	Local de la APEC
4. Material predominante en las paredes y muros:	Madera	Concreto
5. Material predominante en los pisos:	Cemento Firme	Cemento Firme
6. Material predominante en los techos:	Palma	Concreto
7. Tipo de servicio sanitario con que cuenta:	Fosa Séptica	Fosa Séptica
8. Tiene acceso a agua de:	Pozo	Pozo
9. Cuenta con energía eléctrica:	Sí	Sí
10. ¿El aula cuenta con Enciclomedia? (solo aulas de primaria)	No	No se aplica
11. En las áreas de trabajo el instructor y alumnos cuenta con:	Pizarrón, mesas de trabajo suficientes, sillas suficientes, mesa y silla para el instructor, material didáctico, biblioteca comunitaria, estantes para material didáctico, librero para biblioteca comunitaria	Pizarrón, mesas de trabajo suficientes, sillas suficientes, mesa y silla para el instructor, material didáctico, biblioteca comunitaria, estantes para material didáctico, librero para biblioteca comunitaria, materiales audiovisuales,
12. El centro de trabajo se encuentra delimitado por:	Tabique y malla	Tabique y malla
13. El mobiliario escolar se encuentra:	Aceptable	Aceptable
14. La biblioteca de que dispone el instructor incluye:	Libros, juegos didácticos	Libros, Audiocasetes
15. El material didáctico se encuentra:	Aceptable	Aceptable

Las reglas de operación se cumplieron en lo referente a que los instructores comunitarios cubren los requisitos establecidos y han recibido de manera puntual los apoyos económicos que se fijaron en ese documento, destaca el hecho de que ninguno de los entrevistados haya podido precisar el monto que se les paga; en los centros de trabajo de ambas localidades el calendario escolar es el mismo del sistema formal y se cubre entre el 90.0% y el 100.0%; las clases son de lunes a viernes; el horario de primaria es de seis horas y el de secundaria de siete horas; y la APEC apoya a los instructores comunitarios con hospedaje y comida, además de que ejerce medidas de supervisión y control sobre ellos.

Los aspectos en los que se observó un incumplimiento a las reglas fueron los siguientes: el 83.3% de los encuestados recibió un paquete de material escolar y uno de equipamiento; los artículos entregados en Veracruz difieren de los otorgados en Chiapas; y el horario de preescolar es de cuatro horas, 30 minutos menos que el establecido en dicho documento.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

COMPETENCIA DE LOS ACTORES

Competencia del CONAFE

En la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 58, fracción VII, se indica que los órganos de Gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables: “aprobar [...] el estatuto orgánico tratándose de organismos descentralizados”.

En el decreto que rige al consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Febrero de 1982, se establecieron para el CONAFE las facultades y atribuciones siguientes:

- En el artículo primero, se indicó que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto allegarse de recursos complementarios económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país, así como a la difusión de la cultura mexicana en el exterior.
- En el artículo segundo, fracción III, se señaló que sus actividades serán investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural en el país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la SEP.

Asimismo, los objetivos del consejo, su organización y funcionamiento se encuentran normados en su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2000, vigente en 2007, en el que se estableció lo siguiente:

- En el artículo 2, se indicó que el CONAFE deberá proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, que carecen de atención educativa; promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados de educación comunitaria.
- En el artículo 3, se estableció que las unidades administrativas del CONAFE ejecutarán sus actividades de manera programada, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones que emita su Órgano de Gobierno y conforme a las políticas que en la materia establezca la SEP.
- En el artículo 5, se señaló que el consejo contará con unidades administrativas centrales y con unidades administrativas desconcentradas (delegaciones estatales).

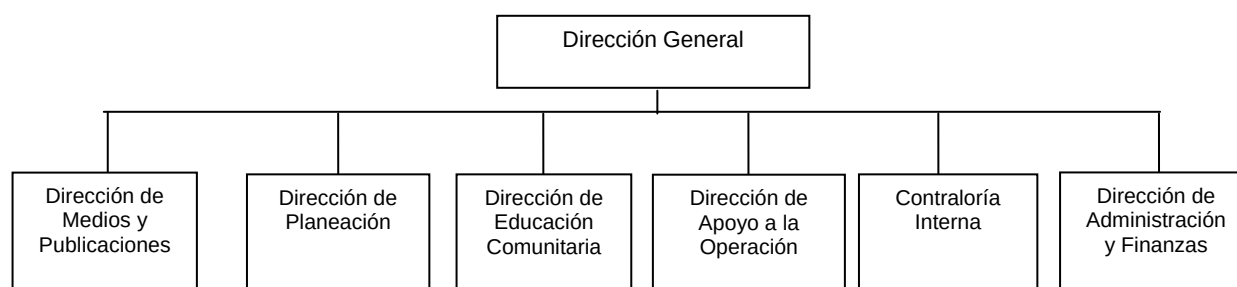
En el Manual General de Organización del CONAFE, expedido el 28 de septiembre de 2002, vigente en 2007, se presentaron los objetivos estratégicos y particulares del consejo:

- ◆ Proporcionar servicios de educación comunitaria rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestiza e indígenas, menores a 500 habitantes.
- ◆ Conocer y observar la naturaleza y operación de los programas de educación comunitaria rural de los programas compensatorios.
- ◆ Allegarse de recursos complementarios, económicos y técnicos, para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el país.

También, en ese ordenamiento se estableció, de conformidad con el Estatuto Orgánico del CONAFE, las facultades que se otorgan expresamente al director general del consejo, a los directores y titulares de las unidades administrativas; así como el marco legal de actuación del CONAFE, su estructura orgánica, la misión y visión del mismo.

Con la revisión, se verificó la estructura orgánica del consejo mediante su Diagrama de Organización, en el cual se constató que en 2007 el CONAFE contaba con una estructura aprobada por su órgano de gobierno y definida de acuerdo a su manual de organización, lo cual le permitió ejercer sus funciones, como se muestra a continuación:

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONAFE, 2007



Asimismo, se verificó que en ese año el consejo publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo a su cargo, con el fin de regular las acciones realizadas para ofrecer educación básica a la población en edad escolar que habita en las localidades rurales y marginadas y de difícil acceso que se encuentran dispersas en el país.

En las reglas de operación mencionadas se estableció que el CONAFE tiene como propósito principal ofrecer los servicios de educación básica a la niñez y adolescentes en edad escolar que habitan en pequeñas localidades rurales y marginadas, propiciando en ellos el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan participar en la vida social económicamente productiva en igualdad de oportunidades.

De lo anterior se concluye que en 2007 el CONAFE contaba con el sustento legal y la estructura organizacional establecidos en el decreto que rige al consejo, así como con su estatuto orgánico aprobado por su órgano de gobierno en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del manual de organización y de las reglas de operación de los programas a su cargo, para cumplir con su mandato legal y sus atribuciones.

Resultado Núm. 35 Observación Núm. 1

Competencia del Personal del Consejo

Plan de Profesionalización: Sistema de Recursos Humanos y Sistema de Capacitación

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 1, párrafo segundo, se indicó que: "Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente ley”.

Con la revisión practicada se precisó que el Plan de Profesionalización del CONAFE comprende los sistemas de Recursos Humanos y de Capacitación.

Asimismo, se verificó que el Sistema de Capacitación de el CONAFE, tiene por objeto buscar la especialización y actualización en el cargo desempeñado mediante el desarrollo de las aptitudes y actitudes necesarias que serán útiles para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad. Con base en este sistema, anualmente el CONAFE realiza el diagnóstico de las necesidades de capacitación, para elaborar su Programa Anual de Capacitación.

Sistema de Recursos Humanos

Con la revisión del documento denominado Sistema de Recursos Humanos, se verificó que el consejo registra y aprueba la estructura ocupacional del mismo, la cual es la base para la definición de los perfiles de puestos.

Asimismo, se precisó que mediante su subsistema de planeación se reporta mensualmente a la SFP el Registro Único de Servidores Públicos. 28/ Para 2007 se reportó a la SFP la existencia de 2,545 plazas autorizadas en dicho registro, de las cuales 56 pertenecían a mandos medios y superiores.

Para verificar la competencia del personal, se revisó la Cédula de Identificación de Puestos de los mandos medios y superiores, en la cual se estableció el perfil de puestos que se detalla en el cuadro siguiente:

^{28/} Incorpora los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial, así como lo relativo a los puestos que desempeñan; el registro contiene también la información de la situación patrimonial de dichos funcionarios. En una segunda etapa se incorporará la información de reconocimientos otorgados a los servidores públicos.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS, 2007

Puesto	Perfil establecido por el CONSEJO	Habilidades y Competencias
Jefe de Departamento	- Estudios profesionales a nivel Licenciatura. - Experiencia mínima de tres años en puestos similares o afines. - Aprobar los exámenes necesarios.	- Liderazgo - Dominio de los procedimientos - Solución de problemas
Subdirector	- Estudios profesionales a nivel licenciatura. - Aprobar los exámenes establecidos.	- Liderazgo - Actitud conciliadora - Dominio de procedimientos - Capacidad para desarrollar soluciones
Director	- Estudios profesionales a nivel licenciatura. - Aprobar los exámenes establecidos.	- Liderazgo - Dominio de procedimientos complejos - Larga experiencia - Solución de problemas

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Cédula de Identificación de Puestos vigente en 2007.** México, 2008.

Para tal efecto, se determinó revisar 36 expedientes correspondientes al personal de mandos medios y superiores de un total de 56, con base en la técnica de muestreo simple aleatorio. El cálculo de la muestra se efectuó con un grado de confiabilidad del 95.0% y un error permisible de hasta el 5.0% sobre la desviación estándar.

Con la revisión de los 36 expedientes se constató que 7 no contaban con constancia de estudios de licenciatura, lo que representó el 19.4% de la muestra seleccionada; y 35 (97.2%) no tenía la información que acreditara la aprobación de los exámenes necesarios definidos en su cédula de identificación de puestos.

Al respecto, el CONAFE informó que para la contratación del personal con nivel de mandos medios y superiores no se practican exámenes de conocimientos, ya que su selección depende de la evaluación curricular a cargo de los titulares de las áreas donde se generan las vacantes.

Sistema de Capacitación

En el Programa Anual de Capacitación correspondiente emitido en marzo de 2007 y vigente en ese año, apartado de "Objetivos y Metas a alcanzar por Programa", se plantearon las siguientes metas y objetivos para la capacitación del personal, agrupados por área de formación, como se muestra a continuación:

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, APARTADO "OBJETIVOS Y METAS A ALCANZAR POR PROGRAMA", 2007

Área de formación/objetivos	Metas
Visión del Servicio Público Desarrollar la capacidad orientada a la Visión del Servicio Público, adquiriendo los conocimientos acerca de la institución y la Administración Pública Federal consistente en los valores éticos, entre ellos: transparencia, integridad, rendición de cuentas y bien común.	Realizar 78 acciones y/o eventos para 1,242 servidores públicos.
Capacidades Gerenciales o Directivas Buscar la especialización, actualización y educación formal en el personal de mando a través de capacidades gerenciales o directivas, que se fundamentan en conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, que de manera general y por el nivel de responsabilidad, deben tener los servidores públicos para el desempeño de sus funciones. Se clasifican en Visión Estratégica, Liderazgo, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo y Negociación.	Organizar 117 acciones y/o eventos de capacitación para 1,534 servidores públicos que trabajan en delegaciones y oficinas centrales.
Técnicas Transversales Capacitar a servidores públicos del CONAFE en técnicas transversales con la finalidad de obtener una visión sistémica de la Administración Pública, mediante el desarrollo de conocimientos y habilidades que son útiles para la generalidad de los puestos en la Administración Pública Federal, como: Informática, ISO 9000, Calidad, Actualización en Normatividad, entre otros.	Realizar 214 acciones y/o eventos de capacitación para 2,499 servidores públicos.
Técnicas Específicas Capacitar a servidores públicos de diversas áreas del CONAFE en técnicas específicas, a través del desarrollo de conocimientos y habilidades que son requeridas para el desempeño de su cargo.	Capacitar a 2,826 servidores públicos, por medio de 321 acciones y/o eventos en delegaciones y oficinas centrales.
Total de acciones y/o eventos: 730	Total de asistentes programados: 8,101

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. Programa Anual de Capacitación, 2007. México 2007.

Con la revisión efectuada, se observaron diferencias en el número de empleados a capacitar entre los distintos apartados que integraron el programa de capacitación en comento, como se muestra en el cuadro siguiente:

DIFERENCIAS ENTRE EL NÚMERO DE EMPLEADOS A CAPACITAR EN LOS APARTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DEL CONAFE, 2007

Área de Formación	Apartado "Objetivos y Metas a alcanzar por Programa"	Anexo	Diferencia
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Total	8,101	7,385	716
Visión del Servidor Público	1,242	1,242	0
Capacidades Gerenciales o Directivas	1,534	693	841
Técnicas Transversales	2,499	2,624	(125)
Técnicas Específicas	2,826	2,826	0

FUENTE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Programa Anual de Capacitación, 2007.** México 2007.

La ASF determinó realizar el análisis del cumplimiento del Programa Anual de Capacitación con la cifra reportada en el anexo de dicho programa de 7,385 servidores públicos programados para recibir cursos de capacitación, debido a que en ese anexo se desglosan las áreas de formación, el número de cursos, la calendarización de los mismos, así como el número de participantes.

El número de funcionarios programado y atendido con acciones de capacitación, y los cursos programados y realizados por área de formación, se muestran en el cuadro siguiente:

SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS Y ATENDIDOS CON ACCIONES DE CAPACITACIÓN, 2007

Participantes/cursos	Programados	Atendidos	Cumplimiento (%)
Participantes	7,385	3,641	49.3
Cursos/acciones/eventos	730	378	51.8
Visión del Servicio Público	78	6	7.7
Capacidades Gerenciales o Directivas	117	15	12.8
Técnicas Transversales	214	261	122.0
Técnicas Específicas	321	96	29.9

FUENTES: Consejo Nacional de fomento educativo. **Programa Anual de Capacitación, 2007.** México 2007. Consejo Nacional de Fomento Educativo. **Acciones y Resultados de Capacitación en la Administración Pública Federal 2007.** México 2007.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE cumplió con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, respecto de que las entidades del sector paraestatal podrían establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera, ya que dispone de dos sistemas: uno de Recursos Humanos que regula la planeación, ingreso, control y evaluación para la administración de su personal y otro de Capacitación para definir las necesidades del personal en materia de capacitación e implementar los cursos correspondientes. No obstante, el CONAFE no se ajustó a sus sistemas de recursos humanos y capacitación, ya que el 19.4% de los 36 expedientes revisados no contaba con constancia de estudios de licenciatura y el 97.2% no tenía la información que acreditara la aprobación de los exámenes señalados en su cédula de identificación de puestos; y en materia de capacitación se detectaron diferencias entre las cifras de servidores públicos presentadas en dos apartados del Programa Anual de Capacitación; asimismo, el 50.7% no adquirió los conocimientos básicos acerca del consejo y de la Administración Pública Federal en su conjunto, sin que al respecto, el CONAFE proporcionara las explicaciones correspondientes.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-015 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instrumente mecanismos para garantizar que el personal de mandos medios y superiores adscrito al consejo cuente con las características definidas en el perfil de puestos correspondiente, y que al ingresar apruebe el examen establecido en la Cédula de Identificación de Puestos, con el propósito de cumplir con el Sistema de Recursos Humanos del Consejo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-016 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo instrumente mecanismos para programar con precisión el

número de personas que se capacitarán y los cursos que se impartirán anualmente, así como para alcanzar las metas que se establezcan en materia de participantes a los cursos de capacitación, con el propósito de evaluar el cumplimiento del objetivo que se establezca en el Programa Anual de Capacitación del CONAFE correspondiente.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 36 Observación Núm. 1

ECONOMÍA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Educación Comunitaria

Asignación de los Recursos, Programación-Presupuestación

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 28, fracción II, se establece que el proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará conforme a la clasificación "funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario. Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total".

Con la revisión del PEF 2007, se observó que en la Actividad Institucional 005 Proporcionar servicios educativos, a cargo del CONAFE se asignaron a la Actividad Prioritaria S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza 1,984,764.2 miles de pesos y 108,205.4 miles de pesos a la S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante.

Sin embargo, en ese documento no fue posible identificar los recursos asignados a los programas de fomento educativo del CONAFE: FIDUCAR y SED.

De lo anterior, se concluye que el CONAFE no se ajustó a lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que la estructura programática presentada en el PEF de 2007 no permitió identificar y evaluar el presupuesto y los resultados que se proponía alcanzar, en términos de los objetivos y metas propuestos para los programas de fomento educativo, sin que el consejo proporcionara las explicaciones correspondientes.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-017 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo realice las gestiones necesarias a fin de que la estructura programática que se presente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública corresponda con los programas que opera el consejo, en cumplimiento del artículo 28, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1

Presupuesto, Adecuaciones Presupuestarias

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se establece que: “los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el PEF para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias”.

En el mismo ordenamiento, artículo 2, fracción II, se definen a las adecuaciones presupuestarias como “las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al PEF o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto”.

En el artículo 58, párrafo tercero, se establece que “las entidades autorizarán sus adecuaciones presupuestarias internas, informando al respecto a la SHCP...”; y en el artículo 59 se señala que para sus adecuaciones externas requerirán la autorización de tal secretaría.

En la Ley General de Desarrollo Social, artículo 18, se establece que “los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En el PEF de 2007, para los Modelos de Educación Comunitaria, a cargo del CONAFE, se aprobaron recursos por un monto de 2,092,969.6 miles de pesos, los cuales fueron modificados a 2,079,743.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DE LOS MODELOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL CONAFE, 2007 (miles de pesos)					
Actividad Prioritaria	Denominación	Presupuesto		Variación Absoluta	Variación Porcentual
		Original (1)	Modificado (2)	(2)-(1) (3)	(2)/(1) (4)
	Total	2,092,969.6	2,079,743.9	(13,225.7)	(0.6)
S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	1,984,764.2	1,928,997.6	(55,766.6)	(2.8)
S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	108,205.4	150,746.3	42,540.9	39.3

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Presupuesto de Egresos de la Federación 2007**, México, 2006; **Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007**, México, 2008.

En el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza se presentaron reducciones presupuestarias por un monto de 55,766.6 miles de pesos, 2.8% menos que el presupuesto asignado; y en el Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante se reportaron ampliaciones presupuestarias por 42,540.9 miles de pesos, monto superior en 39.3% al presupuesto

original. En conjunto, los modelos de educación comunitaria del consejo presentaron reducciones presupuestarias por un monto de 13,225.7 miles de pesos, 0.6% menos a las asignaciones programadas inicialmente.

Sin embargo, el CONAFE no proporcionó las explicaciones correspondientes a las causas que originaron las afectaciones al presupuesto autorizadas por la SHCP, por lo cual no fue posible verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley General de Desarrollo Social.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Consejo Nacional de Fomento Educativo aclare y proporcione las afectaciones presupuestales para amparar la reducción de recursos por 55,766.6 miles de pesos con respecto al monto aprobado a la Actividad Prioritaria S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza; asimismo, que el consejo proporcione la documentación para sustentar las causas de las reducciones presupuestales descritas, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 38 Observación Núm. 1

Asignación Presupuestaria según el Grado de Marginación

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral II.3.1. Cobertura, se estableció que los servicios de Educación Comunitaria se ofrecerían en localidades mestizas o indígenas, rurales aisladas y de difícil acceso, preferentemente en aquellas que registran un alto grado de marginación y pobreza.

Al respecto, el CONAFE informó que la distribución de los recursos se realizó por delegación estatal y no por el número de localidades con alto grado de marginación y pobreza que registraba cada entidad federativa, por lo que la ASF realizó el análisis correspondiente por estado; los recursos para la educación básica comunitaria según su grado de marginación se muestran a continuación:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN GRADO DE MARGINACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA A CARGO DEL CONAFE, 2007
(miles de alumnos y miles de pesos)

Entidad federativa	Población Objetivo	Presupuesto		Índice de Marginación 1/	Grado de Marginación
		Asignado	(%)		
Nacional	325.4	1,659,495.5	100.0		
Guerrero	18.6	72,054.1	4.3	2.4121	Muy alto
Chiapas	44.6	176,630.6	10.6	2.3265	Muy alto
Oaxaca	17.2	76,561.5	4.6	2.1294	Muy alto
Subtotal	80.4	325,246.2	19.5		
Veracruz	33.4	110,878.9	6.7	1.0767	Alto
Hidalgo	22.6	59,596.4	3.6	0.7506	Alto
San Luis Potosí	11.2	49,530.2	3.0	0.6557	Alto
Puebla	13.6	47,392.6	2.9	0.6348	Alto
Campeche	2.5	14,994.2	0.9	0.5588	Alto
Tabasco	7.2	22,875.1	1.4	0.4622	Alto
Michoacán	22.1	86,465.8	5.2	0.4565	Alto
Yucatán	3.5	20,933.6	1.3	0.4314	Alto
Subtotal	116.1	412,666.8	25.0		
Nayarit	4.2	22,665.9	1.4	0.1905	Medio
Zacatecas	4.9	26,203.6	1.6	0.1600	Medio
Guanajuato	13.6	37,248.5	2.2	0.0919	Medio
Durango	7.0	32,185.6	1.9	-0.0188	Medio
Tlaxcala	4.9	12,106.0	0.7	-0.1292	Medio
Querétaro	10.2	25,283.4	1.5	-0.1417	Medio
Sinaloa	15.6	56,946.3	3.4	-0.1482	Medio
Subtotal	60.4	212,639.3	12.7		
Quintana Roo	1.2	8,362.2	0.5	-0.3157	Bajo
Morelos	2.3	9,136.1	0.6	-0.4435	Bajo
Estado de México	13.0	39,291.1	2.4	-0.6221	Bajo
Tamaulipas	8.0	25,189.4	1.5	-0.6834	Bajo
Chihuahua	8.6	38,142.6	2.3	-0.6841	Bajo
Baja California Sur	1.5	9,681.3	0.6	-0.7195	Bajo

Entidad federativa	Población Objetivo	Presupuesto		Índice de Marginación 1/	Grado de Marginación
		Asignado	(%)		
Colima	1.4	9,075.5	0.5	-0.7379	Bajo
Sonora	3.8	14,580.6	0.9	-0.7495	Bajo
Jalisco	11.5	46,358.3	2.8	-0.7687	Bajo
Aguascalientes	2.6	10,186.5	0.6	-0.9535	Bajo
Subtotal	53.9	210,003.6	12.7		
Coahuila	8.3	19,330.7	1.2	-1.1371	Muy bajo
Baja California	1.6	8,995.6	0.5	-1.2534	Muy bajo
Nuevo León	4.4	16,559.8	1.0	-1.3261	Muy bajo
Distrito Federal	0.3	454,053.6	27.4	-1.5049	Muy bajo
Subtotal	14.6	498,939.7	30.1		

FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Universo de Atención de la Educación Comunitaria, México, 2007; Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Presupuesto, Calendario de Presupuesto Original 2007. Programa de Educación Comunitaria y PIEC, México, 2008. Consejo Nacional de Población, Índices de Marginación 2005, México, 2006.

1/ De acuerdo con el CONAPO, el índice de marginación permite discriminar entidades federativas según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las derivadas de la residencia en localidades pequeñas, dispersas y aisladas, como puede ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruye el pleno desarrollo de las potencialidades humanas.

Como se observa en el cuadro, los tres estados con muy alto grado de marginación: Guerrero, Chiapas y Oaxaca recibieron el 19.5% del presupuesto nacional destinado a la educación básica comunitaria, monto que ascendió a 325,246.2 miles de pesos; los siguientes ocho estados con alto grado de marginación: Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán y Yucatán recibieron 412,666.8 miles de pesos, equivalente al 25.0% del presupuesto total; en conjunto, las once entidades recibieron el 44.5% de las asignaciones nacionales para la educación básica comunitaria, por un monto de 737,913.0 miles de pesos.

Los estados de Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Tlaxcala, Querétaro y Sinaloa presentaron un nivel de marginación medio, y en conjunto recibieron 212,639.3 miles de pesos, el 12.7% del presupuesto total para la educación básica comunitaria; en términos porcentuales, una cantidad equivalente recibieron las diez entidades federativas con un nivel de marginación bajo, por un monto de 210,003.6 miles de pesos.

De las cuatro entidades con un nivel de marginación muy bajo, los estados de Coahuila, Baja California y Nuevo León recibieron el 2.7% del presupuesto nacional equivalente a 44,886.1 miles de pesos. Con respecto de los 454,053.6 miles de pesos asignados al Distrito Federal (27.4% del total nacional), al respecto, el CONAFE explicó que en este último caso, el presupuesto original de 454, 053.6 miles de

pesos se asignó al capítulo 1000 para atender erogaciones a nivel central como pago de nómina y requerimientos presupuestales de las delegaciones estatales.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE no se ajustó a las reglas de operación, ya que realizó la distribución de los recursos de los programas de educación comunitaria por delegación estatal y no por el número de localidades que registraron un alto grado de marginación y pobreza en cada entidad federativa.

Asimismo, se verificó que el 19.5% del presupuesto se asignó a entidades con muy alto grado de marginación; el 25.0% a los estados de alta marginación; el 12.7% a estados con un grado medio de marginación; el 12.7% a estados que reportaron baja marginación y el 30.1% a entidades de muy bajo nivel de marginación.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas necesarias para que los recursos asignados a la educación comunitaria se distribuyan por entidad federativa con base en el número de localidades que presenten un alto grado de marginación, conforme a lo que se establezca en las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo correspondientes.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-07-0492-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno en el Consejo Nacional de Fomento Educativo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento

administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no distribuyeron los recursos asignados a la educación comunitaria considerando el grado de marginación y pobreza de las localidades, en cumplimiento de las reglas de operación.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 39 Sin Observaciones

Información reportada en la Cuenta Pública y los Registros del CONAFE

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54, se establece que: “una vez concluida la vigencia de un PEF sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda [...] las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse [...] las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio...”.

En el artículo 89 de la misma ley se estableció que: “la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

Con la revisión de la Cuenta Pública y el Estado del Ejercicio Presupuestario, se verificó que para los Modelos de Educación Comunitaria, a cargo del CONAFE, se reportaron recursos aprobados por 2,092,969.6 miles de pesos, los cuales fueron modificados en su asignación original para quedar en 2,079,743.9 miles de pesos, y concluir el año fiscal con un ejercicio de 2,074,694.1 miles de pesos. Por lo tanto, se registraron subejercicios por 5,049.8 miles de pesos, las cuales correspondieron al Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBEJERCICIOS DE LOS MODELOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL CONAFE, 2007
(miles de pesos)

AP	Denominación	Presupuesto		Subejercicio Absoluto (1) – (2)	Subejercicio Porcentual (2) / (1)
		Modificado (1)	Ejercido (2)		
Total		2,079,743.9	2,074,694.1	(5,049.8)	(0.2)
S022	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	1,928,997.6	1,923,947.7	(5,049.9)	(0.3)
S090	Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	150,746.3	150,746.4	n. s.	0.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007**, México, 2008.

n. s.: No significativo.

Con la revisión de los siete Documentos Múltiples Avisos de Reintegros, se precisó que el CONAFE devolvió a la TESOFE 33,345.4 miles de pesos; y al compararlo por Actividad Prioritaria, se determinó que con cargo al Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, se devolvieron 21,145.3 miles de pesos y al Modelo de Educación Inicial y Básica para la Población Indígena y Migrante fue de 12,200.1 miles de pesos. En el siguiente cuadro se presentan los subejercicios reportados en la Cuenta Pública y los registros a la TESOFE:

**COMPARACIÓN DE LOS SUBEJERCICIOS PRESUPUESTARIOS RESPECTO
DE LOS REINTEGROS EJECUTADOS A LA TESOFE DE LOS MODELOS DE EDUCACIÓN
COMUNITARIA DEL CONAFE, 2007**
(miles de pesos)

Actividad Prioritaria	Subejercicio (1)	Reintegro (2)	Diferencia (1) – (2)
Total Modelos Comunitarios	5,049.9	33,345.4	(28,295.5)
S022 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza	5,049.9	21,145.3	(16,095.4)
S090 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante	n.s.	12,200.1	(12,200.1)

FUENTES: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, Coordinación Sectorial de Presupuesto y Normatividad, **Estado del Ejercicio del Presupuesto 2007**, México, 2008. Consejo Nacional de Fomento Educativo, **Documentos Múltiples Avisos de Reintegros**, México, 2008.

n. s.: No significativo.

Al respecto, el CONAFE proporcionó las afectaciones presupuestarias que acreditan que al cierre del ejercicio fiscal 2007, el consejo reintegró a la TESOFE 61,583.0 miles de pesos por concepto de economías; y que de éstas la coordinadora de sector llevó a cabo afectaciones de reducción líquida a este organismo por 56,533.0 miles de pesos, por lo que únicamente se quedó como economía del ejercicio recursos de el CONAFE el monto de 5,049.9 miles de pesos.

De lo anterior, se concluye que el CONAFE se ajustó a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que la información registrada en la Cuenta Pública coincide con los registros del consejo de los recursos que se reintegraron a la TESOFE en 2007.

Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1

Gasto por Alumno Atendido en la Educación Comunitaria y su Comparación con el del Sistema Escolarizado

En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Capítulo I Disposiciones Generales y Específicas, Apartado 1) Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, numeral 20, se indica que: “una asignación eficiente de los recursos a gastar, consiste en ubicarlos fundamentalmente en acciones que le devuelvan a la sociedad lo que ésta entrega al gobierno por la vía de contribuciones; es decir, acciones en servicios de salud, educación, facilidades para la adquisición de vivienda, creación de infraestructura para fomentar la actividad económica, compensar desigualdades y redistribuir el ingreso vía subsidios a la población [...]. Cada una de las acciones a desarrollar deben ser capaces de expresarse en términos cuantitativos o cualitativos y por ende a través de esa expresión poder dársele seguimiento midiendo los avances obtenidos con respecto a lo programado, así como también poder evaluar su impacto en la población”.

Al respecto, se verificó que el CONAFE no diseñó indicadores para medir el impacto de los recursos destinados a la educación comunitaria. Por tal motivo, la ASF decidió comparar el gasto por escolar de los servicios de educación comunitaria respecto del gasto por alumno del sistema educativo formal.

Los resultados de esa comparación respecto del sistema escolarizado, se presentan en el cuadro siguiente:

**GASTO POR ALUMNO ATENDIDO EN EDUCACIÓN COMUNITARIA
Y EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO, 2007**
(miles de pesos)

Nivel	Educación Comunitaria (1)	Sistema Escolarizado ^{1/} (2)	Diferencia (3) = (1) – (2)
Preescolar	3.2	11.5	(8.3)
Primaria	9.1	10.4	(1.3)
Secundaria	5.4	16.1	(10.7)

FUENTES: Consejo Nacional de Fomento Educativo, Dirección de Planeación, Subdirección de Programación y Seguimiento, **Costo Estimado Promedio por Alumno 2007**, México, 2008. Secretaría de Educación Pública, **Primer Informe de Labores 2007. Anexo Estadístico**, México, 2008.

^{1/} Se refiere al gasto en educación por alumno en el sistema escolarizado, el cual excluye al control particular en gasto y matrícula.

Como se observa en el cuadro, en 2007 el gasto por alumno de la educación comunitaria respecto de los estudiantes del sistema escolarizado fue menor en los tres niveles de la educación básica nacional: 8.3 miles de pesos menos en preescolar, 1.3 miles de pesos menos en primaria y 10.7 miles de pesos menos en secundaria.

Se concluye que el CONAFE no diseñó indicadores para medir el impacto de los recursos asignados a la educación comunitaria, por lo que no se ajustó a lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto, vigente en 2007. Con base en el análisis del gasto por alumno, se precisó que los recursos erogados por el consejo para sus educandos en los tres niveles de educación básica fueron menores respecto de los recursos ejercidos en el sistema formal.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-07-013 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo diseñe los indicadores para medir el impacto de los recursos destinados a la educación comunitaria, en cumplimiento del Manual de Programación y Presupuesto.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 41 Observación Núm. 1**Documentación Comprobatoria sobre el Gasto por Figura Docente**

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció que: "la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales".

En el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

Con la revisión y el análisis de las bases de datos del consejo, se verificaron los montos de los apoyos económicos por entregar en 2007 a sus instructores comunitarios en los diferentes niveles y modalidades educativas -las cuales incluyen sus fases de formación inicial y servicio social-, con los que se obtuvo el gasto anual por figura docente, como se muestra a continuación:

GASTO ANUAL POR INSTRUCTOR COMUNITARIO, 2007 ^{1/}					
(miles de pesos)					
Nivel	Preescolar y Primaria Comunitaria			Secundaria Comunitaria	
Modalidad	Mestiza	Indígena	Migrante	Mestiza	Indígena
Instructor Comunitario (Primer año)	18.6	18.6	18.6	34.7	34.7
Instructor Comunitario (Segundo año)	20.6	20.6	20.6	38.9	38.9
FUENTE:	Consejo Nacional de Fomento Educativo, Dirección de Planeación, Subdirección de Programación y Presupuesto, Cuotas de Apoyos Económicos y Paralelos Autorizados 2007 , México, 2008.				
^{1/}	El gasto anual incluye las erogaciones previstas por concepto de apoyos para la formación inicial y actualización de los instructores comunitarios.				

El consejo no proporcionó a la ASF la documentación que permitiera verificar que los montos establecidos en las reglas de operación fueron pagados mensualmente a las figuras docentes que tenían uno o dos años de servicio social, lo cual denota que la entidad no se ajustó al artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria ni al artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-018 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo adopte las medidas para fortalecer los sistemas de información, con el fin de dar seguimiento y cuantificación precisa de los recursos entregados a cada figura docente del consejo durante la realización de su servicio social educativo, así como la verificación de que las figuras docentes recibieron los montos señalados, por entidad federativa y en el ámbito nacional, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 de su reglamento.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 42 Sin Observaciones

Documentación Comprobatoria sobre los Apoyos Otorgados mediante el FIDUCAR

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se establece que: “los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el PEF para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias”.

En el mismo ordenamiento, artículo 2, fracción II, se definen a las adecuaciones presupuestarias como “las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al PEF o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto”.

En el artículo 58 se establece que “las entidades autorizarán sus adecuaciones presupuestarias internas, informando al respecto a la SHCP...”; y en el artículo 59 se señala que para sus adecuaciones externas requerirán la autorización de tal secretaría.

En el artículo 89 de la misma ley se indica que: “la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

En la Ley General de Desarrollo Social, artículo 18, se establece que: “los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3. Lineamientos, III.3.1. Cobertura, inciso a) se estableció que el FIDUCAR se ofrecería en las comunidades rurales aisladas y de difícil acceso con menos de 100 habitantes, preferentemente en localidades que registran un alto grado de marginación y pobreza, que carecen de servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria y que por sus características no puedan instalarse estos servicios por contar con menos de cuatro alumnos; asimismo se ofrecería en localidades donde existiera un servicio de primaria, pero que careciera del servicio de secundaria.

En el numeral III.3.4. Características de los Apoyos (tipo y monto), párrafo segundo de dichas reglas, se definió que el FIDUCAR proporcionaría un apoyo económico de 187.5 pesos mensuales, durante diez meses, a niños y jóvenes que cursaran el preescolar, primaria o secundaria, mediante dos modalidades de atención: para gastos de hospedaje-alimentación y traslado.

Con la revisión del PEF de 2007 y del Estado del Ejercicio Presupuestal, se precisó que en 2007 se asignaron al FIDUCAR 66,284.8 miles de pesos para el otorgamiento de hospedaje-alimentación y traslado a los niños que habitan en localidades donde no hay ningún tipo de servicio educativo; y que durante ese año se erogaron 51,986.5 miles de pesos, monto inferior en 21.6% al asignado originalmente.

Al respecto, el CONAFE informó que no se realizaron afectaciones presupuestarias respecto del FIDUCAR en 2007 y que el subejercicio se debe a que la incorporación definitiva al programa y a sus beneficios, se presenta en función de la solicitud real de incorporación, lo que constituye una decisión de las familias.

De lo anterior, se concluye que en 2007 el CONAFE ejerció recursos para el FIDUCAR por un monto de 51,986.5 miles de pesos, lo que representó el 78.4% de su presupuesto original, por lo que se ajustó a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo Social.

*Resultado Núm. 43 Observación Núm. 1***Gasto por Alumno Beneficiado**

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció que: “la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

En el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3.4. Características de los Apoyos, de dichas reglas, se definió que el FIDUCAR proporcionaría un apoyo económico de 187.5 pesos mensuales, durante diez meses, a niños y jóvenes que cursaran el preescolar, primaria o secundaria, a través de dos modalidades de atención: para gastos de hospedaje-alimentación y traslado.

Al respecto, el consejo informó que en 2007 se atendieron a un total de 27.7 miles de alumnos y el costo estimado promedio por educando beneficiado con el FIDUCAR fue de 1.8 miles de pesos. Asimismo, se indicó que en ese año se erogaron 51,986.5 miles de pesos para la continuidad educativa de la población atendida, mediante el programa referido.

Sin embargo, el CONAFE no cuenta con los sistemas de control interno para acreditar que los apoyos del FIDUCAR correspondientes a 2007 fueron entregados a los alumnos para gastos de hospedaje-alimentación y/o traslado, por lo cual no fue posible verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las reglas de operación para dichos conceptos; la falta de información denota que el CONAFE no cumplió con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracción III, de su reglamento.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-019 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo fortalezca el sistema de control presupuestal con el fin de efectuar el seguimiento y cuantificación precisa de los recursos entregados a los alumnos beneficiarios del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), así como la verificación de que los becarios recibieron los montos señalados, por entidad federativa y en el ámbito nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66, fracción III, de su reglamento.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 44 Sin Observaciones

Recursos Ejercidos en el SED

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se establece que: “los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el PEF para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias”.

En el mismo ordenamiento, artículo 2, fracción II, se definen a las adecuaciones presupuestarias como “las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al PEF o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto”.

En el artículo 58 se establece que: “las entidades autorizarán sus adecuaciones presupuestarias internas, informando al respecto a la SHCP...”; y en el artículo 59 se señala que para sus adecuaciones externas requerirán la autorización de la SHCP.

En el artículo 89 de la misma ley se estableció que: “la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales”.

En la Ley General de Desarrollo Social, artículo 18, se indica que: “los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3. Lineamientos, III.3.2. Población Objetivo, se estableció que el SED se ofrecería a las figuras docentes que concluyeron uno o dos ciclos escolares de servicio social educativo dentro de algún programa, nivel, modalidad, proyecto o estrategia de educación comunitaria del consejo.

En el numeral III.3.3.2. Procedimiento de Selección de dichas reglas, se señaló como requisito para la asignación del apoyo económico del SED el haber participado como figura docente: instructor comunitario, agente educativo, capacitador tutor o asistente educativo, y estar inscrito en algún plantel educativo público o privado (incluyendo los cursos de capacitación para el trabajo).

Asimismo, los montos de los apoyos establecidos en las reglas de operación, numeral III.3.4. Características de los Apoyos, según la función educativa realizada, fueron de 862 pesos mensuales para los ex instructores comunitarios y ex agentes educativos, y de 1,058 pesos mensuales para los ex capacitadores tutores y ex asistentes educativos.

En el PEF de 2007, se aprobaron 641,579.6 miles de pesos para otorgar apoyos económicos a las figuras docentes, de los cuales se erogaron 448,888.3 miles de pesos.

Al respecto el consejo explicó que la razón del subejercicio se debe a que realizó las estimaciones de la meta del SED en función de las figuras docentes que concluirían su fase de servicio y del comportamiento histórico del programa; sin embargo, no todos los instructores se incorporaron inmediatamente a estudiar y recibir el beneficio de su apoyo: algunos optaron por prestar un año más de servicio social, otros recurren al derecho de prórroga y otros al de receso. Por tanto, la incorporación al SED es decisión de cada una de las figuras educativas en lo particular, por lo que el subejercicio se presenta en función de la incorporación real y la permanencia de las ex figuras docentes en el sistema educativo.

Se concluye que en 2007 el CONAFE ejerció recursos para el SED por un monto de 448,888.3 miles de pesos miles de pesos, lo que representó el 70.0% de su presupuesto original por lo que se ajustó a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Desarrollo Social.

Resultado Núm. 45 Observación Núm. 1

Apoyos Otorgados a las Ex Figuras Docentes

En el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que: "la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios y justificativos originales".

En el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

En las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo de 2007, numeral III.3.3. Beneficiarios, III.3.3.1. Requisitos de dichas reglas, se señaló como requisito para la asignación del apoyo económico del SED el haber participado como figura docente: instructor comunitario, agente educativo, capacitador tutor o asistente educativo, y estar inscrito en algún plantel educativo público o privado (incluyendo los cursos de capacitación para el trabajo).

Asimismo, los montos de los apoyos establecidos en las reglas de operación, numeral III.3.4. Características de los Apoyos (tipo y monto), según la función educativa realizada, fueron de 862 pesos mensuales para los ex instructores comunitarios y ex agentes educativos, y de 1,058 pesos mensuales para los ex capacitadores tutores y ex asistentes educativos.

Al respecto, el CONAFE no cuenta con los sistemas de control interno para verificar que se entregaron los apoyos económicos determinados en las reglas de operación 2007 a las ex figuras docentes, por lo que no se ajustó a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni 66, fracción III de su reglamento.

Acción Emitida

07-1-11L6W-07-0492-01-020 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo fortalezca el sistema de control presupuestal con el fin de efectuar el seguimiento y cuantificación precisa de los recursos entregados a cada beneficiario del Sistema de Estudios a Docentes (SED), así como la verificación de que los beneficiarios recibieron los montos señalados, por entidad federativa y en el ámbito nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 de su reglamento.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

De los 1,036.4 miles de niños y jóvenes en edad escolar que habitaban en localidades marginadas y aisladas y en campamentos de población migrante que no contaban con el servicio educativo de la SEP, el CONAFE atendió al 28.9% considerando los recursos humanos, infraestructura educativa y presupuesto asignado, lo que implicó que aproximadamente 737.2 miles de personas no tuvieron acceso a la educación básica.

De los 299.2 miles de alumnos atendidos con educación comunitaria, el 94.0% no adquirió las habilidades suficientes de comprensión lectora y matemáticas establecidas en el plan y los programas de estudio.

El CONAFE no tuvo la certeza de que las delegaciones estatales hubieran otorgado los servicios y apoyos conforme a la normativa establecida, ya que los sistemas de información y control interno del consejo no permiten verificar el cumplimiento del calendario escolar y de las horas clase establecidas en las reglas de operación; la entrega de los apoyos económicos y paquetes de material didáctico a los instructores comunitarios; la entrega de lotes de mobiliario escolar y bibliotecas comunitarias a los centros de trabajo; el nivel de escolaridad de las figuras docentes conforme a lo establecido en las reglas de operación; la asistencia de las figuras docentes al curso de formación y capacitación; el número de beneficiarios que recibieron apoyos del FIDUCAR y del SED; la fecha en la que fueron otorgados a los beneficiarios y el mecanismo de pago de estos apoyos.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 24 observación(es) que generó(aron) 36 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 20 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración, 13 a Recomendación(es) al Desempeño y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en relación con la auditoría 492 "Auditoría de Desempeño a los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo", cuyo propósito consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en los Programas de Educación Comunitaria y Fomento Educativo para verificar el cumplimiento de sus objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 2,074,694.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2007.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad auditada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance determinado.

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se presenta a continuación:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, el Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas aplicables al objetivo de proporcionar servicios de educación básica a la población que habita en pequeñas comunidades rurales marginadas, mestizas e indígenas, y en campamentos de población agrícola migrante, ya que los 299.2 miles de alumnos atendidos con educación comunitaria representaron el 91.9% de los 325.4 miles de personas que constituyeron su población objetivo. Respecto de los 1,036.4 miles de personas que en ese año no tenían acceso a los servicios educativos de la SEP, la atención del CONAFE representó el 28.9%.

Asimismo, se verificó que los indicadores educativos y de aprovechamiento escolar de los alumnos mostraron rezago con respecto de los del sistema formal: el 17.8% de los escolares abandonó sus estudios sin concluir la primaria, cifra superior en 16.6 puntos porcentuales a la presentada por el sistema formal de

la SEP (1.2%); la reprobación de los alumnos de educación comunitaria (14.2%) fue superior en 10.1% a la registrada en el sistema escolarizado (4.1%); y el 89.1% de los estudiantes concluyó la primaria, porcentaje inferior en 3.0 puntos porcentuales al 92.1% registrado en la SEP.

Con los resultados de la prueba ENLACE se observó que en español el 49.3% de los alumnos de primaria comunitaria contaba con conocimientos insuficientes; el 45.5% presentó un conocimiento elemental; el 5.0% registró un buen nivel de aprovechamiento; y el 0.2% restante tenía un excelente nivel en la materia. En matemáticas: el 54.0% de los alumnos de primaria evaluados contaba con conocimientos insuficientes en la materia; el 39.9% elementales; el 5.4% buenos; y el 0.7% tenía un excelente nivel de conocimientos en esa asignatura. Por lo que respecta a la secundaria, se verificó que el puntaje obtenido por los estudiantes los ubica en el rango de insuficiente.

También se concluyó que los sistemas de control interno del CONAFE son deficientes, ya que no permiten verificar la correcta focalización de la población objetivo de la educación comunitaria; ni la entrega de los apoyos económicos a los instructores comunitarios, a los alumnos y al personal que concluyó su servicio social. Tampoco permiten constatar el otorgamiento de los paquetes de material escolar, didáctico y de equipamiento a los instructores comunitarios y la dotación de lotes de mobiliario escolar y de bibliotecas a los centros de trabajo; ni el cumplimiento del calendario escolar y de los días y horas clase.

En materia presupuestal, se verificó que se erogaron 2,074,694.1 miles de pesos, el 99.1% de los 2,092,969.6 miles de pesos aprobados. Asimismo, se constató que el sistema de control presupuestal mostró deficiencias, ya que no se presentaron las explicaciones del subejercicio de recursos; la asignación presupuestal a las entidades federativas se efectuó con base en el nivel de marginación estatal y no de localidad; y se careció de la documentación que sustentara la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios de la educación comunitaria, el SED y el FIDUCAR.

El gasto por alumno de educación básica comunitaria fue de 5.9 miles de pesos en promedio, inferior en 46.5% respecto de los 12.7 miles de pesos erogados por cada alumno en el sistema formal.

V.2.4.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento

V.2.4.4.1. Programa Compensatorio por Rezago Educativo

Auditoría: 07-1-11L6W-02-0347

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Compensatorio en las Entidades Federativas de Mayor Rezago Educativo, para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro presupuestal y contable.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,217,018.2 miles de pesos

Muestra Auditada: 890,252.0 miles de pesos

El Consejo Nacional de Fomento Educativo reportó en 2007 un ejercicio de 2,217,018.2 miles de pesos, correspondiente al Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, de los cuales se revisaron 890,252.0 miles de pesos, el 40.2% del total ejercido en ese programa.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Contrataciones en 2007 (Miles de pesos)			
Partida	Concepto	Proveedor	Importe
2108	Materiales y Suministros para planteles educativos	5 empresas	370,034.7
3401	Almacenaje, embalaje y envase	Diconsa, S.A. de C.V.	10,500.0
3602	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V.	9,364.4
5101	Mobiliario	2 empresas	39,509.7
5206	Bienes informáticos	Distek, S.A. de C.V.	83,623.0
5303	Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	La Proveedora Cía. De Automóviles, S.A. de C.V.	21,657.9
TOTAL			534,689.7

FUENTE: Contrato, pólizas de registro contable, facturas.

Radicaciones en 2007 a los Estados (Miles de pesos)	
Estado	Importe
Chiapas	120,317.5
Oaxaca	120,117.8
Veracruz	115,127.0
Total	355,562.3

Áreas Revisadas

Las direcciones de Administración y Finanzas y de Planeación; así como la Unidad de Programas Compensatorios y las Unidades Coordinadoras Estatales de Educación Inicial y Básica en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONAFE cuenta con las políticas y procedimientos para la asignación, operación, registro y control de recursos del Programa de Acciones Compensatorias por Rezago Educativo, establecidos en el Manual General de Organización expedido por el Director de Planeación; en los Manuales de Procedimientos del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica PAREIB-Fase III "Educación Inicial no Escolarizada" y "Educación Básica", autorizados por el Director General, funcionario facultado para ello, y vigentes para el ejercicio fiscal 2007. Sin embargo, se constató que el Manual General de Organización del Consejo Nacional de Fomento Educativo no está publicado en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.

Asimismo, se constató que los Manuales de Procedimientos del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB-Fase III), "Educación Inicial no Escolarizada" y "Educación Básica" no están actualizados, ya que no corresponden a la operación actual del Programa de Acciones Compensatorias por Rezago Educativo 2007-2008; además, no están publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.

Lo anterior incumplió los artículos octavo, fracción XI, del Decreto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que establece que los manuales de procedimientos requieren ser actualizados y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone publicar en el Diario Oficial de la Federación los manuales para que produzcan efectos jurídicos.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo actualice los Manuales de Procedimientos del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica PAREIB-Fase III "Educación Inicial no Escolarizada" y "Educación Básica", ya que no corresponden a la operación actual del Programa de Acciones Compensatorias por Rezago Educativo y junto con su Manual General de Organización, los publique en el Diario Oficial de la Federación, para que produzcan efectos jurídicos, en cumplimiento de los artículos octavo, fracción XI, del

Decreto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el oficio número DGAPyRF 0321 del 01 de febrero de 2007, comunicó al CONAFE que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2007 asciende a 21,062,326.1 miles de pesos, al Programa de Acciones Compensatorias por Rezago Educativo le correspondieron 2,252,116.8 miles de pesos, al cual se le efectuó una reducción por 26,071.3 miles de pesos, que dio un presupuesto modificado por 2,226,045.5 miles de pesos, se ejercieron 2,212,715.0 miles de pesos que dio un remanente de 13,330.5 miles de pesos, de este último se reportó como pasivo 4,303.2 miles de pesos a la SEP mediante el oficio número DAF/221/2008 del 27 de febrero de 2008 y los restantes 9,027.3 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el mes de enero de 2008.

Lo anterior cumplió con los artículos 53, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 92, 99 y 123 de su reglamento, así como con el punto 4.2.4 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

El CONAFE mediante el oficio número DAF/SRM/0383/07, del 16 de marzo de 2007, remitió a la Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2007, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, se comprobó que la adquisición de los bienes de la muestra revisada por 534,689.7 miles de pesos, se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2007, el cual fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, en su tercera sesión ordinaria, celebrada el 15 de marzo de 2007, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13 B de su reglamento.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con el fin de cumplir con el objetivo general del Programa de Acciones Compensatorias por Rezago Educativo referente a contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación inicial no escolarizada y básica (preescolar, primaria y secundaria en su modalidad de telesecundaria), mediante Acciones Compensatorias como infraestructura educativa y administrativa dotación de material didáctico, capacitación y asesoría a madres, padres de familia y docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia, docentes y directivos, y fortalecimiento institucional, el CONAFE realizó en 2007 adquisiciones de bienes y servicios.

Al respecto, se seleccionaron 534,689.7 miles de pesos, de los cuales 287,959.1 miles de pesos corresponden a 17 pedidos y 246,730.6 miles de pesos a 3 convenios. Mediante el análisis de los expedientes de los procedimientos de contratación de la entidad fiscalizada, se constató que los 17 pedidos se asignaron mediante licitación pública y contaron con la autorización de presupuesto, convocatorias, bases de licitación, actas de presentación y apertura de propuestas y dictámenes de fallo, y los 3 convenios se asignaron mediante adjudicación directa, en cumplimiento de los artículos 1, antepenúltimo párrafo, 25, 26, fracciones I y II, 27, 28, 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, se constató que los proveedores a los que se les adjudicaron los contratos garantizaron su cumplimiento mediante las pólizas de fianza, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, manifestaron por escrito que no se encuentran en los supuestos del artículo 50 de la citada ley y que han cumplido con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

El CONAFE y Diconsa, S.A. de C.V., celebraron el 16 de mayo de 2007 el convenio número CV/783/2007 por 213,514.1 miles de pesos para el suministro y distribución de útiles escolares. En el cual se estableció que los bienes se entregarían en el periodo del 1 al 15 de junio de 2007 a los almacenes de los Estados Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Al respecto, se determinó que el proveedor entregó bienes en los almacenes de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca el 24 y 31 de agosto de 2007, lo que representa un atraso de 70 y 77 días después de lo convenido. Posteriormente, los almacenes de esos estados entregaron los útiles escolares a las diferentes escuelas entre agosto y septiembre, lo que ocasionó que los alumnos no contaran con los útiles escolares oportunamente.

Por lo anterior, Diconsa, S.A. de C.V., incumplió la cláusula tercera del convenio número CV/783/2007 que estipula "Diconsa se obliga a entregar a el CONAFE los útiles escolares y el material escolar y didáctico en las fechas y grupos siguientes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz del 1° al 15 de junio de 2007", por lo que el CONAFE debió de aplicar la cláusula novena que estipula "El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio dará lugar a su rescisión".

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de los convenios celebrados con los proveedores, ya que el proveedor Diconsa, S.A. de C.V., incumplió la cláusula tercera del convenio número CV/783/2007, al no entregar los bienes en los almacenes conforme a lo estipulado.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0347-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no aplicaron la cláusula novena del convenio celebrado con Diconsa, S.A. de C.V., ya que este proveedor entregó bienes en los almacenes de los Estados Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, con un atraso de 70 y 77 días después de lo convenido.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

A los proveedores Codinsa Representaciones, S.A. de C.V., Distek, S.A. de C.V., y Proyecto Día, S.A. de C.V., se les adjudicaron los pedidos A2241, A2337, A2318, A2319, A2335 y A2327, por un monto total de 107,662.7 miles de pesos para la adquisición de 8,400 mesas para computadora, 3,500 gabinetes librero abierto, 8,400 equipos de cómputo, 8,400 reguladores y 3,500 impresoras; se constató que los bienes fueron recibidos en el almacén central del CONAFE y en los almacenes de Unidades Coordinadoras Estatales (UCE's) en los meses de julio, octubre y noviembre de 2007, conforme a lo convenido en los pedidos.

Asimismo, se constató que las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007, establecen en el punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" que una vez recibida la totalidad de los auxiliares didácticos en los almacenes establecidos, las Unidades Coordinadoras Estatales dispondrán de un mes como máximo para desplazarlos a las escuelas beneficiarias. Mediante la revisión de 192 vales de resguardo en el estado de Chiapas, correspondientes a equipos de cómputo, reguladores, mesas para computadora, impresoras y gabinetes libreros entregados a las escuelas Telesecundarias, se constató que 318 equipos de cómputo, 110 impresoras, 318 reguladores, 318 mesas de cómputo y 110 gabinetes libreros por 2,905.8 miles de pesos fueron entregados con desfases desde 4 hasta 82 días, respecto del plazo máximo de un mes para recibir los bienes, por lo que se incumplió con el punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las citadas Reglas de Operación.

También se constató que en 107 vales de resguardo que amparan 214 equipos de cómputo, 107 impresoras, 214 reguladores, 214 mesas de cómputo y 107 gabinetes libreros por 1,046.6 miles de pesos, no se asentó la fecha de recepción de los bienes por los beneficiarios, lo que impide verificar si los bienes se entregaron oportunamente, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las citadas Reglas de Operación.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios y que se requirieran debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Chiapas, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0347-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los bienes a los beneficiarios y no supervisaron que se requirieran debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Chiapas, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Con la revisión de 44 vales de resguardo en el Estado de Oaxaca correspondientes a equipos de cómputo, reguladores, mesas para computadora e impresoras, se constató que 88 equipos de cómputo, 88 reguladores, 88 mesas para computadora y 30 impresoras por 1,103.0 miles de pesos fueron entregados a las escuelas de Telesecundarias con desfases de 31 a 96 días, después del plazo máximo de un mes de recibir los bienes, por lo que se incumplió con el punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de la Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

Asimismo, se constató que en 321 vales de resguardo que amparan 643 equipos de cómputo, 278 impresoras, 731 reguladores y 731 mesas de cómputo y 278 gabinetes para librero por 8,181.4 miles de pesos, no se requisitaron debidamente ya que no se asentó la fecha de recepción de los bienes por los beneficiarios, lo que impide verificar si los bienes se entregaron oportunamente, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales Didácticos" párrafo siete de las Reglas de Operación e Indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios y que se requisen debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Oaxaca, en términos de lo que al efecto dispongan las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0347-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los bienes a los beneficiarios y no supervisaron que se requisitaran debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Oaxaca, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

En el Estado de Veracruz se revisaron 565 vales de resguardo correspondientes a equipos de cómputo, reguladores, mesas para computadora e impresoras, 1,004 equipos de cómputo, 1,004 reguladores, 1,004 mesas para computadora y 383 impresoras por 11,700.2 miles de pesos, que fueron entregados a las escuelas Telesecundarias, con desfases de 54 a 158 días, después del plazo máximo de un mes para recibir los bienes, por lo que se incumplió con el punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

Asimismo, se comprobó que en 17 vales de resguardo que amparan 19 equipos de cómputo, 6 impresoras, 19 reguladores y 19 mesas de cómputo por 219.6 miles de pesos, no se asentó la fecha de recepción de los bienes por el beneficiario, lo que impidió establecer la oportunidad de su entrega, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales Didácticos", párrafo siete, de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control para garantizar la entrega oportuna de los bienes a los beneficiarios y que se requisen debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Veracruz, en términos de lo que al efecto dispone el punto B.4.1.2 "Materiales Didácticos", párrafo siete, de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0347-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los bienes a los beneficiarios y no supervisaron que se requisitaran debidamente los vales de resguardo en la Unidad Coordinadora Estatal de Veracruz, en incumplimiento del punto B.4.1.2 "Materiales didácticos" de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

La Unidad Coordinadora Estatal del CONAFE en el Estado de Chiapas y la Secretaría de Educación del Estado celebraron en el 2007 el Contrato de Comodato para el uso temporal de 644 equipos de cómputo, 240 impresoras, 644 reguladores, 644 mesas de computadora y 240 Gabinetes libreros, el cual no está firmado por ambas partes, lo que incumplió el punto 4.2.5.2 "Normas de Operación" del Procedimiento para el seguimiento a la recepción y distribución de materiales escolares, del Manual de Procedimiento para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica PAREIB-Fase III "Educación Básica", el cual indica que para un mejor control en el mantenimiento, reparación y resguardo de los equipos y mesas de cómputo, impresoras y reguladores, la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, convendrá con las autoridades educativas de los estados la firma de contratos de comodato.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de supervisión para que se firmen los contratos de comodato para el uso temporal de los bienes entregados a los estados, en términos de lo que al efecto disponga el punto 4.2.5.2 "Normas de Operación" del Procedimiento para el seguimiento a la recepción y distribución de materiales escolares, del Manual de Procedimiento para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica PAREIB-Fase III "Educación Básica".

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

En 2007 el CONAFE celebró los pedidos A2243, A2346 y A2304 con el proveedor Compañía Mueblera Escolar, S.A. de C.V., por 15,470.0 miles de pesos, para la compra de 11,187 mesas binarias para alumno de primaria y 22,232 sillas para alumno de primaria, las cuales fueron entregadas en los almacenes de Chiapas, Oaxaca y Veracruz el 13 de julio de 2007, en cumplimiento de lo estipulado en los pedidos citados.

Con el fin de verificar que los bienes se entregaron a los beneficiarios, se realizaron 15 inspecciones físicas a 6 escuelas en Chiapas, 4 en Oaxaca y 5 en Veracruz; al respecto, se determinó que en las escuelas Tepochcalli, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Paulo Freire y Enrique C. Rebramen, con claves 07DPB1950V, 20DPB1023A, 30DCC1463Z 30DPB1221H y 30ETV0022A, respectivamente, existen sillas para alumno, mesas para alumno, pizarrones y equipo de cómputo que no se han destinado al cumplimiento del programa, ya que se encuentran guardados en las bodegas de las escuelas o están en los salones sin ser utilizados. Lo anterior demuestra que las compras no se realizan con base en las necesidades de las escuelas, lo que ocasiona que se tengan bienes en exceso, y que no se destinen al cumplimiento del programa previamente determinado, en infracción del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0347-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo realice las gestiones correspondientes para que los bienes que no son utilizados en las escuelas Tepochcalli, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Paulo Freire y Enrique C. Rebsamen, con claves 07DPB1950V, 20DPB1023A, 30DCC1463Z 30DPB1221H y 30ETV0022A, se destinen al cumplimiento de los programas o acciones previamente determinadas o en su caso, se reasignen a otras escuelas, a fin de cumplir con el programa compensatorio, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

En cuatro escuelas primarias, ubicadas en el municipio de San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas, en 2007 se entregó mobiliario escolar por un total de 160.0 miles de pesos. En las inspecciones físicas efectuadas, se localizó el mobiliario que ampara 151.9 miles de pesos; sin embargo, no se localizaron 11 mesas binarias para alumno por 8.1 miles de pesos, correspondientes a la primaria Tepochcalli, con clave 07DPB1950V. Lo anterior contraviene el punto A.4.1.5 Monitoreo y Evaluación de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir

el rezago en educación inicial y básica, en el que establece que se aplicarán las verificaciones que permitan monitorear la operación del programa de educación.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0347-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión no realizaron las verificaciones a las operaciones del Programa de Educación, ya que no se localizaron en la escuela primaria Tepochcalli con clave 07DPB1950V del municipio de San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas, 11 mesas binarias para alumno por 8.1 miles de pesos, lo que incumplió el punto A.4.1.5 "Monitoreo y Evaluación" de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

En relación con los proveedores Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V., y Educal, S.A. de C.V., con los que se celebraron los convenios CNF/001/07, CONAFE-TGM y EDU-UAJ-050/07 por un monto de 33,216.5 miles de pesos, correspondientes a los servicios de impresión, pre-prensa y acabado de libros con diversos títulos para biblioteca, y adquisición de ejemplares de diversas obras para biblioteca escolar, de los cuales le corresponde al programa compensatorio 9,364.4 miles de pesos; se comprobó que los servicios y bienes fueron entregados en el almacén de CONAFE y de las Unidades Coordinadoras Estatales del CONAFE en el plazo establecido, en los meses de agosto, octubre y diciembre de 2007 y pagados mediante las pólizas de egresos números 5162 y 5170 ambas de fecha 31 de diciembre de 2007 por un importe de 9,364.4 miles de pesos, en cumplimiento de lo estipulado en las cláusulas primera, segunda y tercera de los citados convenios.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con el proveedor Proveedora Cía. de Automóviles, S.A. de C.V., se celebraron los pedidos números A2282, A2331 y A2342 de fechas 17 de agosto, 16 de octubre y 1 de noviembre de 2007 por 28,798.2 miles de pesos, para la adquisición de 121 camionetas pick-up de doble cabina y 35 camionetas pick-up 4x4; al respecto, se comprobó que fueron entregados en el almacén de CONAFE en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007 como se estipuló en los pedidos, y pagados mediante las pólizas de egresos números 5113, 5154, y 5209 de fechas 12 de octubre, 20 y 29 de noviembre de 2007, de conformidad con lo estipulado en los pedidos antes citados.

Asimismo, se comprobó que de las 156 camionetas adquiridas, a los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz se les entregaron 24 camionetas por un total de 4,292.4 miles de pesos, en el mes de noviembre de 2007. Además, se verificó que son utilizadas para la supervisión del cumplimiento del programa de acciones compensatorias y se encuentran aseguradas, en cumplimiento del punto 3.4 de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

De los 355,562.3 miles de pesos de recursos radicados a los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, durante el 2007, se comprobó que se realizaron ministraciones mensuales del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias" que el consejo otorgó a las Coordinadoras Estatales de esos estados, en cumplimiento de los artículos 23, 41, fracción III, y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 29 de su reglamento.

Asimismo, se comprobó que los 355,562.3 miles de pesos fueron aplicados al pago de los Incentivos al Desempeño de Maestros de Primaria, Apoyos a la Gestión Escolar, Apoyos a la Supervisión Escolar, Construcción y Rehabilitación de Espacios Educativos, entre otros, en cumplimiento del punto 3.4 Características de los apoyos (tipo y monto) de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Por lo que respecta al registro contable de las operaciones revisadas, se afectaron las cuentas 1102 "Bancos", 1104 "Deudores Diversos", 2103 "Proveedores" y 4201 "Gastos de Operación de Programas" de conformidad con el Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora del CONAFE, los cuales se encuentran autorizados desde el 5 de abril de 2002.

Respecto del registro presupuestal de las operaciones revisadas, se afectaron las partidas 2108 "Materiales y suministros para planteles educativos", 3401 "Almacenaje, embalaje y envase", 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades" 5101 "Mobiliario ", 5206 "Bienes informáticos" y 5303 "Vehículos y equipo terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos", en cumplimiento del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 8 observación(es) que generó(aron) 12 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 7 a Recomendación(es) y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con el Programa Compensatorio por Rezago Educativo, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Programa Compensatorio en las Entidades Federativas de Mayor Rezago Educativo, para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, el proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 890,252.0 miles de pesos que representó el 40.2% reportados en el Programa Compensatorio por Rezago Educativo por 2,217,018.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública de 2007.

La fiscalización se practicó a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, con base en los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presento errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas aplicables al proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro de los bienes entregados a los beneficiarios del programa de acciones compensatorias, respecto de las operaciones examinadas.

V.2.4.4.2. Programa Comunitario de Educación

Auditoría: 07-1-11L6W-02-0345

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza, Indígena y Migrante, para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro presupuestal y contable.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,241,419.7 miles de pesos

Muestra Auditada: 718,799.7 miles de pesos

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) reportó un ejercicio de 2,241,419.7 miles de pesos en 2007 correspondiente al Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, de los cuales se revisaron 718,799.7 miles de pesos, el 32.1% del total ejercido en ese programa.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Contrataciones en 2007 (Miles de pesos)			
Partida	Concepto	Proveedor	Importe
1512	Otras prestaciones	Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	14,752.8
2108	Materiales y Suministros para planteles educativos	Diconsa, S.A. de C.V.	47,555.6
2701	Vestuario, uniformes y blancos	3 empresas	9,100.7
3602	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V.	24,371.9
3808	Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión	Viajes Premier, S.A.	34,500.0
5101	Mobiliario	8 empresas	29,535.3
5206	Bienes informáticos	Dinámica en Microsistemas de Informática, S.A. de C.V.	4,767.6
5303	Vehículos y equipo terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos.	4 empresas	17,325.4
TOTAL			181,909.3

Fuente: Contrato, pólizas de registro contable, facturas.

Radicaciones en 2007 a los Estados (Miles de pesos)	
Estado	Importe
Chiapas	273,013.0
Oaxaca	97,731.1
Veracruz	166,146.3
Total	536,890.4

Áreas Revisadas

Las direcciones de Administración y Finanzas y de Planeación; la Dirección de Educación Comunitaria, y las Delegaciones Estatales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONAFE cuenta con políticas y procedimientos para la asignación, operación, registro y control de los recursos de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Educación Comunitaria y el Manual de Operación del Programa Integral de Educación Comunitaria Primera Fase, vigentes para el ejercicio 2007; sin embargo, dichos manuales no están publicados en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos, en incumplimiento del artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone publicar en el Diario Oficial de la Federación los manuales para que produzcan efectos jurídicos.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0345-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo publique en el Diario Oficial de la Federación los manuales de Operación del Programa Integral de Educación Comunitaria Primera Fase y el de Procedimientos de la Dirección de Educación Comunitaria, para que produzcan efectos jurídicos, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Mediante el oficio número DGAPyRF 0321 del 1 de febrero de 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó al CONAFE que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2007 fue de 21,062,326.1 miles de pesos y al Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo le correspondieron 2,260,209.2 miles de pesos, el cual tuvo una ampliación externa neta por 15,924.8 miles de pesos, por lo

que resultó un presupuesto modificado de 2,276,134.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,206,856.9 miles de pesos y quedó un remanente de 69,277.1 miles de pesos. De este último se reportó como pasivo circulante 34,562.8 miles de pesos a la SEP mediante el oficio número DAF/221/2008 del 27 de febrero de 2008 y los restantes 34,714.3 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en enero de 2008.

Al respecto, dicha información se comparó con la reportada en la Cuenta Pública, y se determinó que es correcta, en cumplimiento de los artículos 53, 57, 58, 59, 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 92, 99, 123, 234 y 242 de su reglamento, así como en el punto II.4.2.4 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

El CONAFE mediante el oficio número DAF/SRM/0383/07, del 16 de marzo de 2007, remitió a la Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2007, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, se comprobó que la adquisición de bienes y servicios por 181,909.3 miles de pesos se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2007, el cual fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, en su tercera sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2007, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13B de su reglamento.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se revisaron 12 pedidos, 10 contratos y 1 convenio que en conjunto ascienden a 181,909.3 miles de pesos, los cuales derivan de 4 licitaciones públicas. Al respecto, CONAFE contó con la autorización del presupuesto, emitió las convocatorias a través del Diario Oficial de la Federación y bases de licitación, llevó a cabo los actos de presentación y apertura de propuestas y dictámenes de fallo, emitiéndose las actas correspondientes. Asimismo, se revisó una invitación a cuando menos tres personas y 2 adjudicaciones directas, las cuales cumplieron con los artículos 1o, antepenúltimo párrafo, 25, 26 fracción I, II y III, 27, 28, 30, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

El CONAFE y Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V., celebraron el 17 de diciembre de 2007 el pedido número A2396 por 14,752.8 miles de pesos para el suministro de vales de despensa; se constató que fueron distribuidos en las 31 Delegaciones Estatales del CONAFE el 18 de diciembre de ese año y los pagos se realizaron mediante las pólizas de egresos números 4629 y 5164, ambas de fecha 31 de diciembre de 2007, respaldadas en la factura número 286180 del 14 de diciembre de 2007, que cumple con los requisitos fiscales. Lo anterior cumplió el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las condiciones de entrega del citado pedido.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

El CONAFE y Diconsa, S.A. de C.V., celebraron el 16 de mayo de 2007 el convenio número CV/783/2007 por 261,069.7 miles de pesos, de los cuales 47,555.6 miles de pesos corresponden al Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo; el objeto del convenio fue el suministro y distribución de útiles escolares, material escolar y didáctico a las 31 Delegaciones Estatales del CONAFE; en el convenio se estableció que los bienes se entregarían en el periodo del 1 junio al 31 de julio de 2007 en los almacenes de las delegaciones estatales.

Al respecto, se constató que el proveedor entregó los bienes en el periodo establecido y los pagos se realizaron mediante las pólizas de egresos números 4281, 4294 y 4340 del 28 de septiembre, 22 de octubre y 20 de noviembre de 2007, las cuales estuvieron respaldadas en los documentos justificativos y comprobatorios, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las condiciones de entrega establecidas en el convenio.

Asimismo, se constató que las Delegaciones Estatales en Chiapas, Oaxaca y Veracruz recibieron los útiles escolares, material escolar y didáctico por 14,707.9 miles de pesos, y fueron entregados a los beneficiarios durante los meses de junio y julio de 2007, en cumplimiento del numeral II.3.4 de las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de los Programas de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

El CONAFE adjudicó a los proveedores Juan Pablo Becerra Ovando, Comercial Jid, S. de R. L. de C. V., y Adeti Seguridad Industrial, S. A. de C. V., el 10 de julio de 2007 los pedidos números A2270, A2271 y

A2277, respectivamente, por un total de 9,100.7 miles de pesos, para la adquisición de 31,792 botas, 32,292 cobertores y 36,658 sábanas; al respecto, se constató que los bienes fueron recibidos en el almacén central de CONAFE, conforme al plazo de entrega estipulado en los pedidos.

Asimismo, se constató que los pagos realizados por CONAFE a Juan Pablo Becerra Ovando, Comercial Jid, S. de R. L de C. V., y Adeti Seguridad Industrial, S. A. de C. V., se efectuaron mediante las pólizas de egresos números 4251, 4434 y 4648 del 18 de octubre, 26 y 31 de diciembre de 2007 por 2,157.6, 4,476.9 y 2,466.2 miles de pesos, respectivamente, las cuales estuvieron respaldadas en los documentos justificativos y las facturas originales que cumplieron con los requisitos fiscales y las transferencias de pago, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

CONAFE y Talleres Gráficos de México, S.A. de C.V., celebraron el 9 de agosto de 2007, el convenio número CNF/001/07 por 34,912.3 miles de pesos para la impresión, pre-prensa y acabados de 3,117,000 de ejemplares de diversos títulos, los cuales se entregarían en el almacén central de CONAFE durante el periodo de agosto a noviembre de 2007. Se suscribieron tres convenios modificatorios, para incrementar el monto a 34,920.0 miles de pesos y el plazo de entrega de los bienes hasta diciembre de 2007.

Al respecto, se constató que los bienes se recibieron en el almacén central de CONAFE, de los cuales 24,371.9 miles de pesos corresponden al Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo revisado; asimismo, se constató que los pagos se realizaron en octubre, noviembre y diciembre de 2007, como consta en las pólizas de egresos números 4108, 4448, 4623, 4632 y 4675 del 7, 26 y 31 de diciembre de 2007, amparadas con las facturas originales, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

El CONAFE celebró el convenio número 020/2007 y el pedido número A2317 el 27 de marzo y 17 de octubre de 2007 con los proveedores Viajes Premier, S.A., y Dinámica en Microsistemas de Informática, S.A. de C.V., por 34,500.0 y 4,767.6 miles de pesos, respectivamente, con el objeto de contratar los servicios de tramitación de pasajes aéreos nacionales e internacionales y un switch modular, cuya vigencia, en el primer caso es del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2007 y el segundo hasta el 31 de diciembre de 2007.

Al respecto, se comprobó que los servicios de pasajes aéreos nacionales e internacionales estuvieron respaldados en las facturas originales y transferencias de pago por 34,500.0 miles de pesos y la adquisición del switch modular con la factura número 1910 del 31 de diciembre de 2007, por 4,767.6 miles de pesos; las facturas cumplieron con los requisitos fiscales, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se revisaron 9 contratos por 29,535.3 miles de pesos, que se integran de la forma siguiente:

Contratos Revisados (Miles de pesos)				
Contrato	Fecha	Proveedor	Descripción del bien	Importe
PIEC I-001-07-A	27/11/2007	Avetronic, S.A. de C.V.	838 estantes para biblioteca.	3,011.6
PIEC I-001-07-B	21/11/2007	Industrias Erja, S.A. de C.V.	838 Mesas para T. V.	411.5
PIEC I-001-07-C	21/11/2007	Maquinado de Maderas Diana, S.A. de C.V.	435 Pizarrones.	247.1
PIEC I-001-07-D	21/11/2007	Muebles Tubulares Beta, S.A. de C.V.	8,619 Mesas para alumno.	3,193.2
PIEC I-001-07-E	04/12/2007	Sistemas Digitales Jasy, S.A. de C.V.	325 Computadoras y	5,522.6
PIEC I-003-07-A	19/12/2007		838 Reguladores de voltaje.	
PIEC I-001-07-F	27/11/2007	Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V.	8,131 Mesas para alumno, 31,259 Sillas para alumno, 3,699 Mesas para instructor y 3,699 Sillas para instructor.	11,333.2
PIEC I-001-07-G	26/11/2007	Suministros Lary, S.A. de C.V.	838 Televisores.	4,240.2
PIEC I-001-07-H	21/11/2007	Tecnoplay, S.A. de C.V.	3,523 pizarrones.	1,575.9
Total				29,535.3

Fuente: Contrato, pólizas de registro contable, facturas.

Respecto de los proveedores Avetronic, S.A. de C.V.; Industrias Erja, S.A. de C.V.; Maquinado de Maderas Diana, S.A. de C.V.; Muebles Tubulares Beta, S.A. de C.V.; Sistemas Digitales Jasy, S.A. de C.V., y Tecnoplay, S.A. de C.V., que en conjunto suman un importe de 13,961.9 miles de pesos, se constató que los bienes adquiridos se recibieron en el almacén central de CONAFE conforme a lo estipulado en los contratos; asimismo, se comprobó que el gasto estuvo respaldado en los documentos justificativos y comprobatorios, en cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se constató que el CONAFE consideró los bienes en los Programas de Inversión, autorizados el 19 de diciembre de 2007, mediante los oficios números DAF/INV-2098/2007 y DAF/INV-2099/2007, de

conformidad con los artículos 156, fracción II, 156A y 157 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Se revisó la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07 realizada el 21 de agosto de 2007, asignándosele las partidas 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11 al proveedor Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., con quien se celebró el contrato número PIEC-I-001-07-F el 27 de noviembre de 2007 por 9,445.8 miles de pesos. Se realizaron dos convenios modificatorios, uno de ellos para incrementar los bienes en un 20.0% y quedar con un importe total de 11,333.2 miles de pesos y el otro para modificar las condiciones de entrega, ya que originalmente se estipuló entregar los bienes el 15 de diciembre, y se convino que fuera el 31 de diciembre de 2007 en el almacén central de CONAFE.

Al respecto, el CONAFE no proporcionó la póliza de fianza que garantizara el cumplimiento de los convenios modificatorios celebrados con Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., por lo que incumplió el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otra parte, el CONAFE y Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., celebraron el 28 de diciembre de 2007 la Acta Circunstanciada para resguardar 15,376 bienes por 1,675.5 miles de pesos en el almacén del proveedor, argumentando el CONAFE que en su almacén, no se tenía la capacidad necesaria para recibir los bienes, comprometiéndose el proveedor a entregar los bienes cuando el CONAFE le notifique que esta disponible el acceso a su almacén. Dicha acta presenta incongruencias, ya que señala que los funcionarios de CONAFE se presentan en la empresa Lary, S.A. de C.V., ubicada en Boulevard Forjadores de Puebla número 71, Cuautlancingo, Puebla y no en el almacén de Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., el cual se localiza en el D.F., conforme a lo manifestado por su representante legal en la visita domiciliaria que se realizó. Por otra parte, Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., no proporcionó la documentación que avalara la entrada de los bienes a su almacén en la que se demostrara que al 31 de diciembre de 2007 contaba con los 15,376 bienes a entregar a CONAFE.

Situación que, además, se corrobora con el escrito sin número que Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., realizó el 30 de noviembre de 2007, con el cual solicitó al Director de Administración y Finanzas del CONAFE una ampliación de plazo, mínimo de 60 días para poder entregar los bienes. Con lo antes citado se infringió el numeral 12 de las Condiciones Especiales y la cláusula 23 de las Condiciones Generales de las Bases de Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07, que establecen que se deberá de aplicar una sanción del 0.5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes hasta el 10.0% del precio de los bienes demorados.

Adicionalmente, mediante el oficio número SA"C1.2"-345/002/2008 del 1 de octubre de 2008, se le solicitó al CONAFE el documento que comprobara la entrada de los bienes en comento al Almacén Central, después del 31 de diciembre de 2007, por lo que con oficio número DAF/SRM/1521/2008 del 3 de octubre de 2008, el CONAFE comunicó que no cuenta con evidencia documental que compruebe la entrada de los bienes al almacén central de CONAFE.

Por lo anterior, se concluye que el CONAFE debió aplicar una pena convencional a Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., por no acreditar que los bienes se recibieron en el plazo establecido; además, no debió considerar estos bienes como devengados al 31 de diciembre de 2007, en incumplimiento de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 121 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 12 de las Condiciones Especiales de las Bases de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07 y la cláusula 23 de las Condiciones Generales de las Bases de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07, que establecen que se deberá de aplicar una sanción del 0.5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes hasta el 10.0% del precio de los bienes demorados.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0345-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo establezca mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de las licitaciones y que los proveedores presenten las garantías de cumplimiento de los convenios, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11L6W-02-0345-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión reconocieron mediante la acta circunstanciada del 28 de diciembre de 2007 que Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., tenía en su almacén resguardados 15,376 bienes por 1,675.5 miles de pesos, sin que se demostrara que estos bienes estuvieran en poder del proveedor al 31 de diciembre de 2007, situación que motivó que no se aplicara penalización al proveedor; además, por considerar estos bienes como devengados al 31 de diciembre de 2007, en contravención del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 121 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 12 de las Condiciones Especiales de las Bases de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07 y la cláusula 23 de las Condiciones Generales de las Bases de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Del análisis de la documentación proporcionada por Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., en la visita domiciliaria realizada se determinó lo siguiente:

Proveedores que le vendieron los bienes a Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V.

(Miles de pesos)

Proveedor	Concepto	Cantidad	Precio cotizado a CONAFE	Precio cotizado por Suministros Comerciales de Oaxaca a CONAFE	Diferencia	Precio de venta a Suministros Comerciales de Oaxaca	Precio de venta de Suministros Comerciales de Oaxaca a CONAFE	Diferencia
Maquinado de Maderas Diana, S.A. de C.V.	Partida 1, Mesas para alumno.	9,757	6,418.2	3,422.3	2,995.9	3,250.9	3,422.3	171.4
Mobiliario, S.A. de C.V.	Partida 2, Sillas para alumnos.	19,866	3,267.0	1,622.3	1,644.7	1,542.8	1,622.3	79.5
Maquinado de Maderas Diana, S.A. de C.V.	Partida 3, Mesa para instructor.	4,438	2,796.8	2,036.4	760.4	1,934.6	2,036.4	101.8
Mobiliario, S.A. de C.V.	Partida 4, Sillas para instructor.	4,438	1,178.9	709.4	469.5	671.9	709.4	37.5
Compañía Mueblera Escolar, S.A. de C.V.	Partida 7, Sillas para alumnos.	8,956	1,956.9	1,122.7	834.2	1,066.5	1,122.7	56.2
Catres Tubulares S. de R. L. de C.V.	Partida 9, Sillas para alumnos.	8,688	1,798.4	1,288.9	509.5	1,165.1	1,288.9	123.8
Condinsa Electromecánica, S.A. de C.V. *	Partida 9, Sillas para alumnos.							
Suministros Lary, S.A. de C.V.	Partida 11, Muebles para computadora	615	1,098.4	1,131.2	-32.8	1,074.7	1,131.2	56.5
TOTAL		56,758	18,514.6	11,333.2	7,181.4	10,706.5	11,333.2	626.7

Fuente: Cotizaciones y facturas.

Nota: * Proveedor que no participo en la licitación pública.

Al respecto, se comprobó que cinco proveedores que participaron en la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07, le cotizaron 56,758 bienes al CONAFE en 18,514.6 miles de pesos, los cuales se los vendieron a Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., proveedor que resultó ser el ganador de la licitación pública, en 10,706.5 miles de pesos, lo que denota que a CONAFE le cotizaron un precio de 7,181.4 miles de pesos, mayor respecto del costo al que le vendieron a Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V. Cabe señalar que este último proveedor los vendió a CONAFE a 11,333.2 miles de pesos, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para la entidad, lo que contravienen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acción Emitida

07-0-27100-02-0345-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones en el ámbito de sus atribuciones y en su caso imponga las sanciones que resulten procedentes a los proveedores Maquinado de Maderas Diana, S.A. de C.V.; Mobiliario, S.A. de C.V.; Compañía Mueblera Escolar, S.A. de C.V.; Catres Tubulares S. de R. L. de C.V.; Condinsa Electromecánica, S.A. de C.V., y Suministros Lary, S.A. de C.V., que participaron en la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07, y cotizaron al CONAFE 56,758 bienes en 18,514.6 miles de pesos, que vendieron a Suministros Comerciales de Oaxaca, S.A. de C.V., proveedor ganador de la Licitación Pública Internacional en 10,706.5 miles de pesos, que a su vez los vendió a CONAFE en 11,333.2 miles de pesos, en cumplimiento del Título Sexto, Capítulo Único, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría de la Función Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Al proveedor Suministros Lary, S.A. de C.V., quien participó en la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07 se le asignó la partida 13 y se celebró el contrato número PIEC I-001-07-G por 3,536.9 miles de pesos el 26 de noviembre de 2007, para que suministrara 699 Televisores de 29 pulgadas, para educación inicial, secundaria y centros de educación comunitaria mestiza, cuya entrega máxima era el 15 de diciembre de 2007 en el almacén central de CONAFE. Al respecto, se realizaron dos convenios modificatorios, uno de ellos para incrementar los bienes en 703.3 miles de pesos y quedar con un importe total de 4,240.2 miles de pesos por 838 televisores y el otro para modificar el plazo máximo de entrega de los bienes al 31 de diciembre de 2007.

El CONAFE no proporcionó la póliza de fianza por 61.1 miles de pesos que garantizara el cumplimiento de los convenios modificatorios celebrados con Suministros Lary, S.A. de C.V., por lo que incumplió el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otra parte, CONAFE y Suministros Lary, S.A. de C.V., celebraron, el 28 de diciembre de 2007, la acta circunstanciada en el almacén del proveedor para resguardar las 838 televisiones. Al respecto, se realizó visita domiciliaria al proveedor el 1 y 2 de octubre de 2008, quien proporcionó la documentación de las operaciones realizadas en el 2007 con el CONAFE, y se determinó que Suministros Lary, S.A. de C.V., realizó dos pedidos por las 838 televisiones por 3,172.7 miles de pesos el 8 de enero de 2008 a la empresa Samsung Electrónica México, S.A. de C.V., quien le entregó los bienes los días 17 y 28 de enero de 2008; mismos que fueron entregados al CONAFE en su almacén central los días 18 y del 28 al 30 de enero de 2008.

Adicionalmente, mediante el oficio número SA"C1.2"-345/002/2008 del 1 de octubre de 2008, la ASF le solicitó al CONAFE el documento que comprobara la entrada de las televisiones al almacén central, después del 31 de diciembre de 2007, en respuesta, con oficio número DAF/SRM/1521/2008 del 3 de octubre de 2008, el CONAFE comunicó que no cuenta con evidencia documental que compruebe la entrada de las 838 televisiones en el almacén central de CONAFE.

Por lo anterior, se concluye que CONAFE debió aplicar una pena convencional a Suministros Lary, S.A. de C.V., por 368.7 miles de pesos, por el atraso en la entrega de las 838 televisiones en el almacén central de CONAFE; además, de que no debió considerarlos como devengados al 31 de diciembre de 2007, y reportarlos como pasivo circulante en el oficio número DAF/221/2008 del 27 de febrero de 2008, en incumplimiento de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 121 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el numeral 12 de las Condiciones Especiales, y la cláusula 23 de las Condiciones Generales de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07, que establecen que se deberá de aplicar una sanción del 0.5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes hasta el 10.0% del precio de los bienes demorados.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0345-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo fortalezca sus mecanismos de control con el objeto de que sólo se consideren como operaciones devengadas no pagadas al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, cuando se hayan recibido los bienes, en cumplimiento del artículo 121 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0345-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción XIV, 51 y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 368,713.30 pesos (trescientos sesenta y ocho mil setecientos trece pesos 30/100 M.N.), por no aplicar la pena convencional a Suministros Lary, S.A. de C.V., por el atraso en la entrega de 838 televisiones en el almacén central de CONAFE; además, de que no debió considerarlos como devengados al 31 de diciembre de 2007, en incumplimiento de los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 121 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el numeral 12 de las Condiciones Especiales, y la cláusula 23 de las Condiciones Generales de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Fomento Educativo proceda a solventarlo.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

De los contratos revisados se determinó que el CONAFE suscribió convenios de resguardo con 5 proveedores para que estos conservaran en sus almacenes 27,827 bienes por 8,808.9 miles de pesos (sin incluir IVA), argumentando el CONAFE que no tenía, en diciembre de 2007, capacidad en su almacén, lo cual denota deficiencias en la planeación de las adquisiciones ya que no se previó si era factible recibir todos los bienes el 31 de diciembre de 2007; asimismo, el convenio de resguardo no tiene ningún sustento jurídico y no garantiza que efectivamente los proveedores cuenten con los bienes, por lo que este mecanismo deberá normarse y garantizar el cumplimiento de las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales de las Bases de la Licitación Pública Internacional número 11150036-001-07.

Acción Emitida

07-1-11L6W-02-0345-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Fomento Educativo realice una planeación adecuada de sus adquisiciones que le permita recibir los bienes en su almacén de manera escalonada y evitar con ello celebrar convenios de resguardo de bienes con los proveedores o, en su caso, deberá normar los convenios de resguardo, a fin de que tengan sustento jurídico y garanticen que efectivamente los proveedores cuenten con los bienes, en cumplimiento de las Condiciones Especiales y las Condiciones Generales de las Bases de las Licitaciones Públicas que se realicen.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

El CONAFE realizó la Licitación Pública Nacional número 1150003-013-03 para la adquisición de 187 vehículos, para el Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo correspondieron 92 vehículos. Al respecto, se comprobó que el proceso de licitación se realizó conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los proveedores ganadores fueron Proveedor Cía. de Automóviles, S.A. de C.V.; Surman, S.A. de C.V.; Puebla Automotriz, S.A. de C.V., y Automotriz Central de México, S.A. de C.V., con quienes el CONAFE celebró los pedidos números A2282, A2283, A2284, A2285, A2359, A2364 y A2378 de fechas 10 de agosto 21, 23 y 29 de noviembre de 2007, por un importe total de 17,325.4 miles de pesos, para la adquisición de 69 camionetas pick-up, 10 camiones de 3.5 toneladas, 6 camionetas y 7 automóviles sedan.

Se comprobó que los vehículos fueron entregados en el almacén del CONAFE en agosto, septiembre y diciembre de 2007 y pagados mediante las pólizas de egresos números 4260, 5113, 5154, 4093, 4435, 4160, 4666, 4047 y 4427 expedidas entre septiembre y diciembre de 2007, de conformidad con lo estipulado en los pedidos antes citados.

Se verificó que el CONAFE consideró los bienes en el Programa de Inversión, el cual fue autorizado mediante los oficios números DAF/INV-2098/2007 y DAF/INV-2099/2007, de conformidad con los artículos 156, fracción II, 156A y 157 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se comprobó que de los 92 vehículos, correspondientes al programa revisado, fueron asignados 16 vehículos por 2,751.3 miles de pesos a las Delegaciones Estatales de CONAFE en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, los cuales se les entregaron en noviembre de 2007. Además, se constató que son utilizadas para la capacitación y entrega de bienes para el Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, los cuales se encuentran asegurados y con el resguardo correspondiente, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

El CONAFE realizó ministraciones mensuales a sus Delegaciones Estatales en Chiapas, Oaxaca y Veracruz durante el 2007 y se les otorgaron en conjunto 536,890.4 miles de pesos.

Se comprobó que los 536,890.4 miles de pesos fueron aplicados a la operación del Programa de Educación Comunitaria y de Fomento Educativo, los apoyos económicos otorgados a instructores comunitarios, agentes educativos, capacitadores, asistentes educativos, figuras docentes y pago de becas, en cumplimiento de los artículos 23, 41, fracción III, y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 29 de su reglamento; así como de los numerales II.3.4 y III.3.4 de las Reglas de Operación e indicadores de gestión y evaluación de las acciones compensatorias para abatir el rezago en educación inicial y básica que opera el CONAFE, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

En lo que respecta al registro contable de las operaciones revisadas, el CONAFE afectó las cuentas 1102 "Bancos", 1104 "Deudores Diversos", 2103 "Proveedores" y 4201 "Gastos de Operación de Programas" y se determinó que los registros se efectuaron de conformidad con el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora del CONAFE, los cuales se encuentran autorizados y vigentes desde el 5 de abril de 2002.

Respecto del registro presupuestal de las operaciones revisadas, se afectaron las partidas 1512 "Otras prestaciones", 2108 "Materiales y suministros para planteles educativos", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", 3808 "Pasajes nacionales para labores de campo y de supervisión", 5101 "Mobiliario", 5206 "Bienes informáticos" y 5303 "Vehículos y equipo terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos", y se constató

que su afectación se realizó en cumplimiento del Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe:	368.7	miles de pesos
----------	-------	----------------

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas:	368.7	miles de pesos
Operadas:	0.0	miles de pesos
Probables:	368.7	miles de pesos

No se aplicó penalización a Suministros Lary, S.A. de C.V. por 368.7 miles de pesos por el atraso en la entrega de bienes.

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 7 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 5 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con el Programa Comunitario de Educación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del

Programa Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza, Indígena y Migrante, para verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, distribución, uso, pago y registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 718,799.7 miles de pesos, que representa el 32.1% de los 2,241,419.7 miles de pesos reportados como ejercidos en el Programa Comunitario de Educación en la Cuenta Pública 2007 .

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo Nacional de Fomento Educativo cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las partidas 1512 "Otras prestaciones", 2108 "Materiales y Suministros para planteles educativos", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades", 3808 " Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión", 5101 "Mobiliario", 5206 "Bienes informáticos" y 5303 "Vehículos y equipo terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos" respecto de las operaciones examinadas.

V.2.5. CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (1ª Parte)

V.2.5.1. Información General

Atribuciones

El Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de diciembre de 1988, establece lo siguiente:

“Artículo 1o. Se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada Secretaría.

Artículo 2o. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover y difundir la cultura y las artes;
- II. Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes;
- III. Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación;
- IV. Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la Secretaría de Educación Pública;
- V. Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas y otros eventos de interés social;
- VI. Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial;
- VII. Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar, sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias;

- VIII. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas y culturas indígenas;
- IX. Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en relación con las publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; y
- X. Las demás que determine el Ejecutivo Federal y las que le confiera el Secretario de Educación Pública."

Situación Presupuestaria

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	544,677	550,714	541,857	99.5	98.4
Materiales y Suministros	78,370	90,201	90,201	115.1	100.0
Servicios Generales	341,111	401,729	401,700	117.8	100.0
Otros de Corriente	1,973,994	1,318,406	1,318,306	66.8	100.0
Total de Corriente	2,938,152	2,361,050	2,352,064	80.1	99.6
Inversión Física	191,330	224,816	224,297	117.2	99.8
Total de Capital	191,330	224,816	224,297	117.2	99.8
TOTAL DE EGRESOS	3,129,482	2,585,866	2,576,361	82.3	99.6

Capítulo o Concepto de Gasto	2006			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	564,621	540,615	540,613	95.7	100.0
Materiales y Suministros	62,095	66,673	65,265	105.1	97.9
Servicios Generales	314,361	338,203	335,455	106.7	99.2
Otros de Corriente	932,014	1,409,045	1,380,348	148.1	98.0
Total de Corriente	1,873,091	2,354,536	2,321,681	123.9	98.6
Inversión Física	92,843	127,837	127,837	137.7	100.0
Total de Capital	92,843	127,837	127,837	137.7	100.0
TOTAL DE EGRESOS	1,965,934	2,482,373	2,449,518	124.6	98.7

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2007 vs. 2006					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	(19,944)	(3.5)	10,099	1.9	1,244	0.2
Materiales y Suministros	16,275	26.2	23,528	35.3	24,936	38.2
Servicios Generales	26,750	8.5	63,526	18.8	66,245	19.7
Otros de Corriente	1,041,980	111.8	(90,639)	(6.4)	(62,042)	(4.5)
Total de Corriente	1,065,061	56.9	6,514	0.3	30,383	1.3
Inversión Física	98,487	106.1	96,979	75.9	96,460	75.5
Total de Capital	98,487	106.1	96,979	75.9	96,460	75.5
TOTAL DE LA VARIACIÓN	1,163,548	59.2	103,493	4.2	126,843	5.2

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y 2006.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

CONSEJO NACIONAL DE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2007		2006		Variación 2007 vs. 2006	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	130,175	25.6	154,878	31.0	(24,703)	(15.9)
Fijo	378,488	74.4	344,581	69.0	33,907	9.8
Suma el activo	<u>508,663</u>	100.0	<u>499,459</u>	100.0	<u>9,204</u>	1.8
PASIVO						
A corto plazo	89,771	17.6	155,173	31.1	(65,402)	(42.1)
Suma el pasivo	<u>89,771</u>	17.6	<u>155,173</u>	31.1	<u>(65,402)</u>	(42.1)
PATRIMONIO	<u>418,892</u>	82.4	<u>344,286</u>	68.9	<u>74,606</u>	21.7
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>508,663</u>	100.0	<u>499,459</u>	100.0	<u>9,204</u>	1.8

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración Pública Federal, 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, con los recursos asignados al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la entidad fiscalizada participaría en:

Metas	Indicadores	Universo	% de Avance Reportado
GRUPO FUNCIONAL:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION:	0 EDUCACIÓN		
SUBFUNCION:	06 CULTURA		
AI:	009 PRODUCIR Y EDITAR LIBROS, MATERIALES EDUCATIVOS Y CULTURALES Y FOMENTAR LA LECTURA		
Ampliar las oportunidades de acceso a la cultura.	• Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura (Persona).	• 5'721,203 Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura en 2006.	102.9
AI:	010 FOMENTAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD		
Ampliar el acceso a la cultura.	• Personas atendidas en actividades artísticas y culturales (Persona).	• 21'598,908 Personas atendidas en actividades artísticas y culturales en 2006.	100.5
AI:	013 REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO		
Desarrollar la investigación científica y tecnológica.	• Desarrollar y fomentar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica (Alumno).	• 1,349 Alumnos atendidos en 2006.	98.4

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron a la C. Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/0883/2008	26 de Mayo de 2008	AED/DGADDS/317/08	18 de Julio de 2008	518	Auditoría de Desempeño a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes
----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----	--

La auditoría realizada fue de desempeño.

V.2.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones**a) Ejercicio 2007****1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2007**

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 35 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2007**

Tipo de acción	Número
Recomendación	42
Solicitud de Aclaración	8
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	7
Pliego de Observaciones	1
Total	58

De las 58 acciones, 42 de ellas (72.4%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 16 (27.6%) de carácter correctivo. De éstas, 51 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 7 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2008

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2004 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Tipo de acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente y bajas por demanda (Acciones concluidas ASF)						En Proceso	
		Atendidas o promovidas	Sustituidas por nueva acción	Baja por resolución de autoridad competente	Baja por Demanda	Total	%	Total	%
Recomendación	28	27	0	0	0	27	96.4	1	3.6
Promoción de Intervención de la Instancia de Control	2	2	0	0	0	2	100.0	0	0.0
Solicitud de Aclaración	1	0	0	0	0	0	0.0	1	100.0
TOTAL	31	29	0	0	0	29	93.5	2	6.5

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ^{1/}	Promovidas (Acciones concluidas ASF)			
	Con resolución (Instancia de Control)	Sin resolución (Instancia de Control)	Total	%
8	8	0	8	100.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Presentadas ^{1/}	Presentadas (Acciones Concluidas ASF)				
	No ejercicio de la acción penal	Sin resolución		Total	%
		Averiguación previa	Causa penal		
0	0	0	0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

**PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Emitidas ^{1/}	Solventados o con financiamiento de responsabilidades resarcitorias				En proceso	
	Solventados	Con financiamiento de responsabilidades resarcitorias (ASF)	Total	%	Total	%
2	1	1	2	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

**RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007**

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Acciones	Emitidas ^u	Atendidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por demanda, solventadas, promovidas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	41	39	95.1	2	4.9
Cuenta Pública 2007*	58	0	0.0	58	100.0
Total	99	39	39.4	60	60.6

* Por notificar.

^u Incluye movimientos de operación.

V.2.5.3. Informe de la Auditoría de Desempeño (1ª Parte)

V.2.5.3.1. Auditoría de Desempeño a la Promoción y Difusión de la Cultura y las Artes (1ª Parte)

Auditoría: 07-0-11H00-07-0518 (1ª Parte)

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados a los programas y proyectos para promover y difundir la cultura y las artes, así como verificar el cumplimiento de sus objetivos.

Alcance

Universo Seleccionado: 2,470,418.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 2,470,418.8 miles de pesos

Se revisaron los 2,470,418.8 miles de pesos erogados en las acciones efectuadas para la promoción y difusión de la cultura y las artes, que corresponden al 100.0% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2007, con base en la información, documentación y bases estadísticas de carácter programático, presupuestal y financiero.

Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados

Competencia legal y administrativa del consejo; diseño de la política pública; cumplimiento de objetivos y metas; aplicación de los recursos; programas con reglas de operación; proyectos apoyados con los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos; Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA); actividades por administración directa; sistema de quejas y sugerencias; y percepción de los beneficiarios.

Áreas Revisadas

Las direcciones generales de Administración, de Asuntos Internacionales, de Bibliotecas, de Culturas Populares e Indígenas, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de Publicaciones, de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, de Vinculación Cultural y Ciudadanización, y del Centro Nacional de las Artes; las coordinaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical, y Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, así como la Dirección del Centro Cultural Helénico.

Antecedentes

En la década de los sesenta, con la creación de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, antecedente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se inició el proceso de articulación de las diversas instituciones culturales, tales como el INAH, el INBA, la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Educación Audiovisual de la SEP.^{1/} En 1970, la Subsecretaría de Cultura sustituyó su denominación por la de Subsecretaría de Cultura Popular.

A finales de la década de los ochenta, el Gobierno Federal señaló que las estructuras operativas y financieras de los programas, servicios e instituciones que encabezaron la política cultural habían sido rebasadas, porque se habían desarrollado nuevos esquemas de organización social que demandaban la actualización de las reglas de relación y acceso a los programas culturales; además, faltaba una articulación estratégica de los proyectos y servicios que llevaba a cabo la Subsecretaría de Cultura Popular de la SEP, ya que cada una de las direcciones y unidades administrativas atendían proyectos propios, no necesariamente vinculados y coordinados entre sí.^{2/}

Por tal motivo, en 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), ^{3/} como órgano desconcentrado de la SEP, para ejercer las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes correspondían a la dependencia.

En el Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se señaló que para la constitución del consejo, el Ejecutivo Federal consideró, entre otros, los aspectos siguientes:

^{1/} Antecedentes. www.vinculacion.conaculta.gob.mx/capacitacioncultural/b_virtual/art-pdf/10017a.pdf

^{2/} **Íbidem.**

^{3/} Secretaría de Educación Pública, Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá

- Los cambios sociales ocurridos en México en los últimos años generaron nuevas exigencias y requerimientos de orden cultural que el Estado debía atender.
- la política cultural de la Administración Pública Federal revestía una creciente importancia porque se contaba con una población mayoritariamente joven, con el tiempo libre disponible y que demandaba una mejor calidad de vida.
- La política cultural del Estado necesitaba un diálogo intenso con la comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto.
- El Estado debía estimular la creación artística y cultural, garantizando la plena libertad de los creadores, razón por la cual la presencia estatal en ese campo debería ser esencialmente de organización y promoción.
- El Estado debía alentar las expresiones culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, así como promover la más amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, procurando siempre la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la Nación.
- Frente a las exigencias de la sociedad mexicana era imprescindible revisar los lineamientos de la estructura organizativa y programática de la política cultural del Estado, teniendo en cuenta las posibilidades que brindaba la tecnología para la creación y la difusión de la cultura.
- La desconcentración era una forma de organización interna de las secretarías de estado que permitía tener una eficaz y eficiente atención de los asuntos, mediante órganos administrativos jerárquicamente subordinados, con una autonomía técnica y administrativa.

En el mismo Decreto se estableció que el consejo ejercería las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la SEP, para lo cual contaría con las atribuciones siguientes:

- I.- Promover y difundir la cultura y las artes.
- II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes.

las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988.

- III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la fracción anterior, inclusive por medios audiovisuales de comunicación.
- IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive por medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la Secretaría de Educación Pública.
- V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural.
- VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial.
- VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir o, en su caso, opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias.
- VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas y culturas indígenas; fomentar la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular.
- IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en relación con las publicaciones y programas educativos y culturales para televisión.

En 1989, se modificó el artículo 3° del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,^{4/} para establecer que la SEP contaría, entre otros órganos desconcentrados, con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen en materia de cultura.

^{4/} Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1982. Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1989. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

En ese año, el CONACULTA creó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), mediante un contrato de mandato suscrito por el consejo y el Banco Nacional de México, S. N. C.5/

El contrato de mandato tuvo como finalidad crear un mecanismo que sirviera para la administración y el control de los fondos que aportaran el Gobierno Federal y la sociedad civil para sufragar los gastos de la preservación y el fomento de las manifestaciones culturales y artísticas. En 2007, mediante el FONCA el CONACULTA administró 16 programas y el Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Con la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) en 1999, el CONACULTA incorporó a sus actividades programas sujetos a reglas de operación. En 2002, el consejo publicó las reglas de operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y del Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA). En 2007 los tres programas se desarrollaron con reglas de operación. Los objetivos de los tres programas se presentan a continuación:

- FOREMOBA

Promover la concurrencia de recursos de los fondos federales, estatales, municipales, de comunidades y grupos organizados, legalmente constituidos, orientados hacia el mantenimiento, rehabilitación, restauración o conservación de los monumentos y bienes artísticos con que cuenta el Patrimonio Nacional.

- PAICE

Contribuir junto con los gobiernos estatales, municipales y la sociedad civil organizada a la optimización de los inmuebles que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales del país, al ser elementos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

- PACMYC

Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios, estimulando la participación local y promoviendo las iniciativas que resulten. Asimismo, apoyar la creación o

5/ Contrato de Mandato Irrevocable denominado "Fondo Nacional para la Cultura y Las Artes", que celebran por un parte, la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en calidad de Mandante, y el Banco Nacional de México, S.N.C., en su carácter de Mandatario, firmado el 1° de marzo de 1989, en México, Distrito Federal.

consolidación de instancias estatales, municipales y comunitarias que permitan articular, a nivel local, las acciones de promoción y difusión cultural que llevan a cabo los organismos federales, estatales, municipales y los sectores social y privado.

En 2006, la Presidencia del CONACULTA emitió los Lineamientos Únicos para el Otorgamiento de Apoyos y Donativos, con el fin de aplicar de manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa, homogénea y transparente los recursos públicos que el consejo otorga como apoyos y donativos a personas morales o físicas, organizaciones, o instituciones que desarrollen proyectos que estén acordes con el Programa Nacional de Cultura, para estimular la participación social en el desarrollo cultural y artístico del país. Dichos lineamientos se modificaron en marzo de 2007.

Para el ejercicio fiscal de 2007, el CONACULTA precisó que la política cultural se definió considerando los campos, objetivos y líneas de acción establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, debido a que la elaboración del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 se concluyó en diciembre de 2007, y a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. 6/

En ese ejercicio fiscal el CONACULTA operó 3,395 proyectos, de los cuales 2,163 se desarrollaron con reglas de de operación, 311 estuvieron sujetos a los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos; y 921 fueron responsabilidad del FONCA. Asimismo, el consejo instrumentó actividades por administración directa, sin que se precisara el número y tipo de actividades desarrolladas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, se aprobaron al CONACULTA 3,027,424. 7 miles de pesos distribuidos en tres actividades institucionales, como se muestra a continuación:

6/ Minuta de Trabajo 002/CP2007 del 16 de octubre de 2008.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA PARA EL CONACULTA EN EL PEF DE 2007

Actividad Institucional		Indicador	Meta (miles de personas)
09	Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura	▪ Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura	5,721.2
010	Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud	▪ Personas atendidas en actividades artísticas y culturales	22,226.4
013	Realizar investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones del sector educativo	▪ Alumnos atendidos	1.3

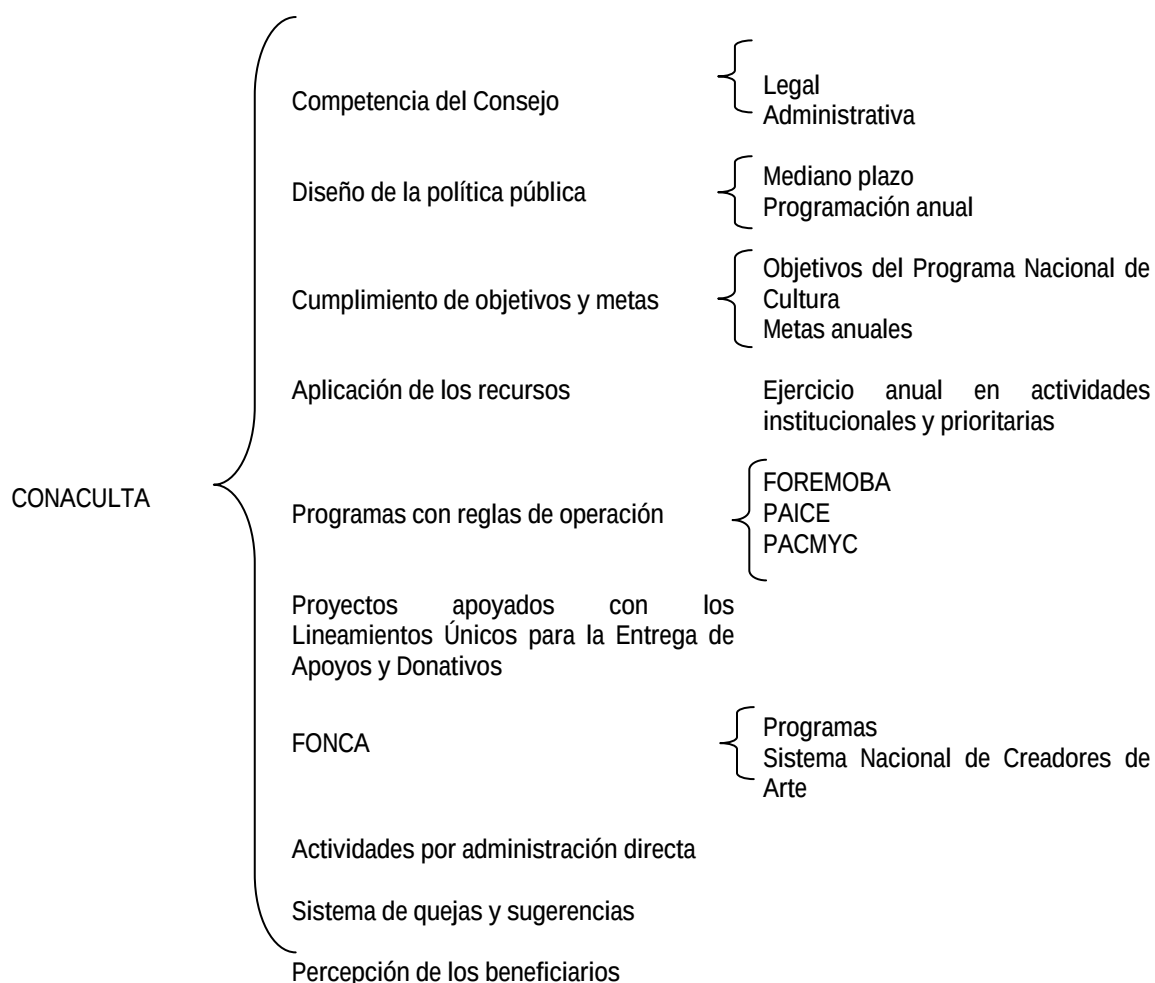
FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

La estructura programática aprobada no permite identificar ni evaluar las actividades efectuadas por el CONACULTA en materia de investigación y conservación del patrimonio cultural, fomento de las culturas populares e indígenas; estímulo a la creación artística; vinculación cultural y ciudadanización; en la vinculación del patrimonio cultural y el turismo; en difundir la cultura con medios audiovisuales; y en el tema de cooperación internacional.

En la Cuenta Pública de 2007, el CONACULTA informó que en ese año ejerció 2,470,418.8 miles de pesos, con lo que atendió 22,339.7 miles de personas en actividades artísticas y culturales, 5,886.1 miles en actividades de fomento a la lectura, y 1.3 miles de alumnos en las escuelas Superior de Música; Nacional de Arte Teatral; y Nacional de Pintura, Escultura y Grabado.

Al respecto, se determinó que el CONACULTA registra sus actividades con base en una estructura programática interna, distinta a la aprobada en el PEF, lo cual genera opacidad y dificulta llevar la fiscalización de sus actividades anuales.

Debido a la problemática señalada, la evaluación se realizó con base en las vertientes de operación del CONACULTA, que se indican a continuación:



El presente Informe de Auditoría se integra por diez capítulos, como se detalla a continuación.

- Competencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, comprende 5 resultados, del 1 al 5. En este capítulo se presentan los resultados de la verificación del marco legal; la estructura que define la competencia legal del consejo, los criterios de selección de su personal, el perfil de puestos y el cumplimiento de su Programa Anual de Capacitación.
- Diseño de la política pública, se integra por 8 resultados, del 6 al 13; en este capítulo se analiza la publicación del Programa Nacional de Cultura 2007-2012; las prioridades

establecidas en el PEF de 2007, la Cuenta Pública y las reglas de operación de ese año y el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño.

- Cumplimiento de Objetivos y Metas, se conforma por los resultados 14 y 15, en los cuales se revisan los resultados del cumplimiento de los objetivos de mediano plazo y las metas establecidas en el PEF de las actividades a cargo del CONACULTA.
- Aplicación de los Recursos, contiene 6 resultados, del 16 al 21. En este capítulo se verifica la asignación de los recursos y su distribución en las entidades federativas, las adecuaciones presupuestarias, el sistema de registro y control presupuestal y los reintegros a la TESOFE.
- Programas con reglas de Operación, comprende 12 resultados, del 22 al 33. En este capítulo se analizan los proyectos apoyados por el CONACULTA con los programas sujetos a reglas de operación: FOREMOBA, PAICE y PACMYC; en relación con el cumplimiento de las metas establecidas para 2007; el ajuste a las reglas de operación, y los recursos erogados en cada programa.
- Proyectos apoyados con los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos, contiene 6 resultados, del 34 al 39, se analiza que los apoyos entregados por el CONACULTA se ciñeron a los lineamientos señalados.
- Becas, apoyos y estímulos del FONCA, comprende 4 resultados, del 40 al 43. Se analiza el ajuste de los proyectos artísticos apoyados por el FONCA a las bases de participación de cada programa, y se revisan los recursos ejercidos por el fondo. En el caso del Sistema Nacional de Creadores de Arte se evalúa que los estímulos se entregaron con base en las reglas de operación del sistema.
- Actividades por administración directa, se integra por el resultado 44.
- Calidad en la Prestación del Servicio, se integra por el resultado 45, en el que se analiza el seguimiento de las quejas y sugerencias que los beneficiarios presentan al CONACULTA.
- Percepción de los beneficiarios, comprende el resultado 46, en el que se detallan los resultados que el CONACULTA ha obtenido en los sistemas de medición de la percepción de los beneficiarios de los apoyos y donativos y de los asistentes a los eventos artísticos y culturales organizados por el consejo.

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Congruencia de las atribuciones del CONACULTA con el marco legal aplicable.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º, fracción V, se estableció que: “además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

En congruencia con lo anterior, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 38, se establecieron los asuntos que en materia de cultura corresponden a la Secretaría de Educación Pública (SEP); y en la Ley General de Educación, artículos 9, 12 y 14, se fijaron las atribuciones que en esa materia corresponden a las autoridades educativas federal y locales.

Para ello, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,^{7/} artículo 45, se dispuso que para “la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría, ésta podrá contar con órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a los cuales se otorgarán las facultades específicas para resolver sobre determinada materia o para la prestación de servicios, dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con el instrumento jurídico que los cree, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación”.

En el Decreto de Creación del CONACULTA, artículo 1, se estableció que: “se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada Secretaría”.

En el artículo 2, fracción II, del Decreto de Creación del CONACULTA, se estableció la atribución del consejo de: “ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes”.

^{7/} Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

En el Acuerdo número 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, artículo único, se estableció que: "se confieren al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes las atribuciones relativas a la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación". 8/

El mandato constitucional en materia de cultura y las atribuciones encomendadas a la SEP y al CONACULTA se presentan en el cuadro siguiente:

8/ Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1997.

CONGRUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES CON EL MARCO NORMATIVO APLICABLE

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Artículo 3, fracción V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	Ley General de Educación	Atribuciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XXVIII.- Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal; II.- Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares; VII.- Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias; IX.- Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico; XXII.- Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural; XXIX.- Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial; X.- Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores; XIII.- Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero; XXX bis.- Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, XX.- Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia	Artículo 9.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: IX.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones; Artículo 12.- Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: XII.- Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del ejecutivo federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;	Decreto de Creación del CONACULTA: Artículo 2.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tendrá las siguientes atribuciones: I.- Promover y difundir la cultura y las artes; II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes; III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación; IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la Secretaría de Educación Pública; V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural; VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas en las lenguas y culturas indígenas; fomentar la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular; VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial; VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias; IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en relación con las publicaciones y programas educativos y culturales para televisión; Acuerdo Número 223, por el que se confieren atribuciones al CONACULTA Artículo Único: Se confieren al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes las atribuciones relativas a la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación.

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley General de Educación; Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, y Acuerdo 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Como se observa, las atribuciones establecidas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, relativas a promover y difundir la cultura y las artes, son congruentes con las atribuciones establecidas a la SEP en la Ley General de Educación y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señalan que corresponde a esa dependencia fomentar y difundir las actividades artísticas y culturales; alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional, orientar las actividades artísticas, culturales y recreativas, que realice el sector público federal. Asimismo, las atribuciones del consejo corresponden con el mandato constitucional referido a que al Estado le corresponde alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Marco legal que da competencia al CONACULTA en materia cultural

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 17, se establece que “para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”

En el artículo 38, fracción XXVIII, de dicha Ley se indica que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde “orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal”;

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,^{9/} artículo 45, se indica que: “para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría, ésta podrá contar con órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a los cuales se otorgarán las facultades específicas para resolver sobre determinada materia o para la prestación de servicios, dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con el instrumento jurídico que los cree, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación”.

^{9/} Secretaría de Educación Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005.

En el artículo 46, fracción III, del mismo reglamento, se indica que: “el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es un órgano desconcentrado de la SEP. Los órganos desconcentrados se regirán por sus instrumentos jurídicos de creación, así como por las disposiciones aplicables de este Reglamento y las que, en su caso, determine el presidente de la República o el Secretario, en ejercicio de sus respectivas atribuciones.”

De acuerdo con el artículo 1° del Decreto por el que se crea al CONACULTA,^{10/} éste se constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública para ejercer las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes.

Asimismo, mediante el Acuerdo Número 223 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1997,^{11/} al consejo se le otorgan las atribuciones relativas a la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación.

De lo anterior se concluye que en 2007 el CONACULTA contaba con el sustento legal para realizar las acciones que en materia de cultura correspondieron a la SEP, como órgano desconcentrado de dicha dependencia.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

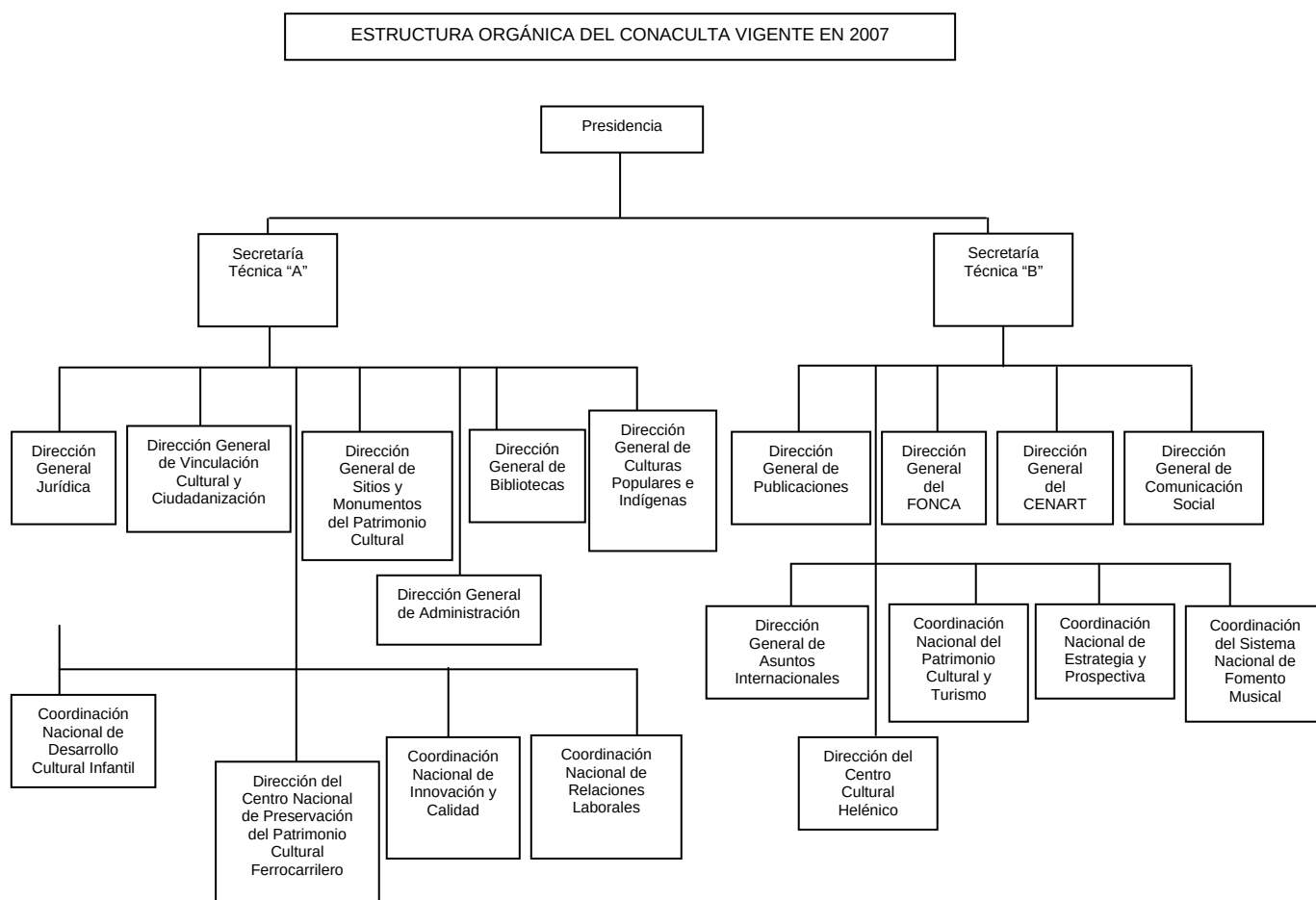
Estructura orgánica del CONACULTA

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 19, se establece que: “el titular de cada secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados (...)”

^{10/} Secretaría de Educación Pública, Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988; artículo 1°.

^{11/} Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 223 por el que se confieren atribuciones al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1997, artículo único.

Con el análisis de la estructura orgánica del CONACULTA, vigente en 2007,^{12/} se precisó que, desde el 16 de mayo de 2005, ésta se integró por la presidencia, dos secretarías técnicas con sus correspondientes direcciones generales, como se muestra en el esquema siguiente:



Al contrastar la estructura orgánica del CONACULTA con el Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes vigente desde 2004, se determinaron diferencias, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{12/} Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Estructura Orgánica, vigencia 16 de agosto de 2004, firma de autorización y registro del Secretario Técnico "A".

DIFERENCIAS DETECTADAS ENTRE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL
DEL CONACULTA, VIGENTES EN 2007

Estructura Orgánica	Manual de Organización General
Presidencia	Presidencia
Coordinación Administrativa	Coordinación Administrativa
Departamento de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Bibliotecas	Dirección General de Bibliotecas
Dirección de la Biblioteca de México	Dirección de la Biblioteca de México "José Vasconcelos"
Subdirección de Servicios de Información	Subdirección de Servicios de Información
Departamento de Mejora y Calidad en el Servicio	Departamento de Mejora y Calidad de los Servicios
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil	Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil
Secretaría Auxiliar de Servicios Culturales para Niños	Secretaría Auxiliar de Servicios Culturales para Niños
Departamento de Programación de Espectáculos	Departamento de Programación de Espectáculos
Departamento de Talleres para Niños	Departamento de Talleres para Niños
Secretaría Auxiliar de Difusión Cultural Infantil	Secretaría Auxiliar de Difusión Cultural Infantil
Departamento de Enlace de Producciones Infantiles	Departamento de Enlace de Producciones Infantiles
Departamento de Documentación e Internet	Departamento de Documentación e Internet
Secretaría Ejecutiva de Fondos y Apoyos	Secretaría Ejecutiva de Fondos y Apoyos
Secretaría Auxiliar de Planeación	Secretaría Auxiliar de Planeación
Departamento de Operación	Departamento de Operación
Departamento de Fondos Estatales Infantiles	Departamento de Fondos Estatales Infantiles
Secretaría Auxiliar de Diseño y Desarrollo de Proyectos	Secretaría Auxiliar de Diseño y Desarrollo de Proyectos
Departamento de Planeación	Departamento de Planeación
Departamento de Actualización a Promotores de Cultura Infantil	Departamento de Actualización a Promotores de Cultura Infantil
	Órgano Interno de Control
	Área de Auditoría Interna
	Auditor Coordinador de Auditoría Interna
	Auditor Encargado de Auditoría Interna
	Auditor Especializado de Auditoría Interna
	Área de Control y Evaluación
	Auditor Coordinador de Control y Evaluación
	Auditor Encargado de Control y Evaluación
	Auditor Especializado de Control y Evaluación
	Área de Quejas y Responsabilidades
	Auditor Encargado de Responsabilidades
	Auditor Especializado de Quejas y de Responsabilidades
	Auditor Encargado Enlace Administrativo
	Auditor Encargado de Enlace Informático

FUENTE: Estructura Orgánica y Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, vigentes en 2007.

Con la revisión, se precisó que entre Manual de Organización General del consejo y la estructura orgánica existen diferencias en la denominación de dos unidades administrativas: el Departamento de Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa y en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; en el primero se denomina Departamento de Mejora y Calidad en el Servicio dependiente de la Dirección General de Bibliotecas y en el segundo Departamento de Mejora y Calidad de los Servicios. Además, en el manual se incluyó al Órgano Interno de Control como parte de la organización general del consejo, y en la estructura orgánica no se incorporó como un área adscrita al consejo.

De lo anterior se concluye que el CONACULTA no verificó que la organización del consejo establecida en su Manual General de Organización correspondiera con la autorizada en la estructura orgánica, por lo que la entidad no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes actualice su Manual de Organización General de acuerdo con su estructura orgánica actual y las funciones de sus unidades administrativas, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11H00-07-0518-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de

las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron actualizar su manual de organización en relación con la estructura orgánica vigente y las funciones de las unidades administrativas del CONACULTA, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Competencia del personal del CONACULTA

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 1, párrafo primero, 13/ se indica que se establecerán las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

Asimismo, en los artículos 5 y 6 de la ley antes mencionada, se establece que el sistema comprenderá, tomando como base el catálogo de puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, incluyendo sus órganos desconcentrados y los Departamentos Administrativos, los rangos siguientes: a) Director General, b) Director de Área, c) Subdirector de Área, d) Jefe de Departamento, y e) Enlace; y que los servidores públicos de libre designación y los trabajadores de base de la Administración Pública Federal tendrán acceso al servicio profesional de carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento previstos en la ley. Para la incorporación al sistema del trabajador de base será necesario contar con licencia o haberse separado de la plaza que ocupa, no pudiendo permanecer activo en ambas situaciones.

Con la revisión de la información proporcionada por el CONACULTA, se precisó que en 2007 la plantilla de personal del consejo se integró por un total de 3,270 funcionarios públicos, de los cuales 579 (17.7%) eran susceptibles de incorporarse al Servicio Profesional de Carrera y 2,691 (82.3%) no estaban incluidos porque ocupaban plazas de base (2,667) o puesto de mando superior (24).

^{13/} Secretaría de la Función Pública, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, últimas reformas publicadas el 9 de enero de 2006.

De los 579 funcionarios públicos, en 2007 se incorporaron al Servicio Profesional de Carrera 233 (40.2%), 183 por certificación y 50 por concurso público y abierto, con lo cual se cumplió en 100.0% la meta prevista.

Del análisis anterior se concluye que el CONACULTA cumplió lo establecido en la Ley del servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, porque estableció las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera, y en 2007 cumplió la meta prevista de servidores públicos incorporados al servicio.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

Capacitación del personal del CONACULTA

En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 45, se establece que: "los Comités, con base en la detección de las necesidades de cada dependencia establecerán programas de capacitación para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, para los servidores públicos (...)."

En el artículo 46 de la misma ley, se indica que: "la capacitación tendrá los siguientes objetivos:

- "I. Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores públicos de carrera en sus cargos;
- "II. Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de naturaleza diversa, y
- "III. Certificar a los servidores profesionales de carrera en las capacidades profesionales adquiridas."

Asimismo, en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 49, se señala que: "...los programas de capacitación que elaboren los Comités de Profesionalización, determinarán los cursos que tendrán carácter obligatorio y optativo para un servidor público de carrera, de acuerdo con los siguientes criterios generales y considerando las condiciones y necesidades particulares de cada dependencia.

- "I. Obligatorios: Los referentes al nivel de dominio de conocimientos y capacidades requeridos para la certificación de ese servidor público de carrera en el puesto que ocupa, y

- "II. Optativos: Aquellos que se enfoquen al desarrollo de conocimientos o capacidades no requeridos para la certificación del servidor público de carrera en el puesto que ocupa."

De acuerdo con el artículo 54 del reglamento mencionado, "... las capacidades son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en comportamientos, requeridos para el desempeño de un puesto dentro del Sistema, y se clasifican en:

- "I. De visión del servidor público: consisten en los valores éticos que posean y deben practicar los servidores públicos de carrera;
- "II. Gerenciales o directivas: consisten en los conocimientos, habilidades o actitudes que, de manera general y por el nivel de responsabilidades deben tener los servidores públicos de carrera para el desempeño de sus funciones;
- "III. Técnicas transversales: consisten en los conocimientos, habilidades que son útiles para la generalidad de los puestos del Sistema, en aspectos o materias tales como nociones generales de la administración pública federal, informática, idiomas u otras; y
- "IV. Técnicas específicas: consisten en conocimientos y habilidades de carácter técnico-especializado que son requeridos para el desempeño de un puesto en el Sistema.

"Sólo serán certificables las capacidades gerenciales o directivas y las técnicas."

Con la revisión del Programa Anual de Capacitación de 2007, proporcionado por el CONACULTA, se determinó que en ese año se programaron 23 cursos, de los cuales 12 se clasificaron como técnicas específicas y 11 como técnicas transversales. Asimismo, se observó que el programa carecía del diagnóstico de necesidades de capacitación, se omitió indicar los cursos obligatorios y optativos, y no se estableció el calendario para la realización de los cursos.

Con el análisis de la base de datos "Informe Anual de Capacitación", se verificó que en 2007 se impartieron 41 cursos, de los cuales 11 estuvieron incluidos en el Programa Anual de Capacitación, por lo que la meta original se cumplió en 47.8%; y 30 cursos no estuvieron incorporados en dicho programa. Asimismo, se constató que de los 41 cursos 40 tuvieron un carácter optativo y 1 obligatorio.

Con respecto al diagnóstico de necesidades de capacitación, el CONACULTA proporcionó 565 cuestionarios de Detección de Necesidades 2007 aplicados por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano al personal del consejo, sin que presentara la documentación que precisara las necesidades de capacitación en ese año.

En síntesis, en la elaboración e integración del Programa Anual de Capacitación de 2007 el CONACULTA no se ajustó a lo establecido en el artículo 45 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, ya que su programa carecía de un diagnóstico de necesidades de capacitación. También se constató que el consejo cumplió en 47.8% la meta de cursos prevista en su programa anual, debido a que se impartieron 11 cursos de los 23 programados originalmente.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes elabore sus programas de capacitación con base en un diagnóstico de las necesidades que se detecten al respecto, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-07-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instrumente los mecanismos que le permitan cumplir las metas establecidas en el programa de capacitación que diseñe anualmente.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Plazo para la publicación del Programa Nacional de Cultura

En el artículo 30 de la Ley de Planeación, se establece que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

En los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 17 de julio de 2007, 14/ numeral 18, se indica que: "... las entidades tendrán que elaborar programas institucionales en congruencia con los objetivos planteados en el programa de su sector." En el numeral 22 se señala que los programas institucionales deberían publicarse el 1 de diciembre de 2007.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estableció que el tema de cultura se encontraba entre los temas prioritarios para el desarrollo nacional, por lo que se tendría que elaborar el programa correspondiente para ese periodo.

Con el oficio DGA/823/08 del 24 de septiembre de 2008, el CONACULTA proporcionó el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 e informó que dicho programa no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, 15/ por lo que el consejo no se ajustó a los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publique en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, en cumplimiento de la Ley de Planeación y de los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

^{14/} Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio 307-A.-1594 emitido por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. México, 2007.

^{15/} Oficio DGA/823/08 de fecha 24 de septiembre de 2008.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11H00-07-0518-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron publicar el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, en incumplimiento de la Ley de Planeación y en los Lineamientos para la Elaboración de los Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Vinculación de las atribuciones establecidas en el Decreto de Creación del CONACULTA con los campos de acción del Programa Nacional de Cultura y las actividades institucionales definidas en el PEF

En la Ley de Planeación, artículo 3, se establece que la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Con el fin de verificar la congruencia de la planeación nacional de mediano plazo en materia de cultura con las atribuciones del CONACULTA establecidas en su decreto de creación, se analizaron los

campos de acción y objetivos del Programa Nacional de Cultura 2001-2006, debido a que el consejo indicó que en 2007 organizó su operación con base en dicho programa, porque la elaboración del correspondiente al periodo 2007-2012 se concluyó en diciembre de 2007 y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación.

CONGRUENCIA ENTRE LAS ATRIBUCIONES DEL CONACULTA CON LOS CAMPOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 2001-2006

Atribuciones del CONACULTA Decreto de Creación (artículo 2)	Programa Nacional de Cultura Campos de acción/ Objetivos
I.- Promover y difundir la cultura y las artes. II.- Ejercer, conforme a las disposiciones legales aplicables, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes.	Difusión cultural ▪ Ampliar las oportunidades de acceso a las diversas manifestaciones culturales a todos los sectores de la población, como la forma más eficaz de estimular y difundir el patrimonio cultural y la creación artística, impulsar la formación de públicos y generar una mayor participación de los ciudadanos en la vida cultural del país. Investigación y conservación del patrimonio cultural ▪ Estructurar y preservar el patrimonio tangible e intangible que constituye la riqueza cultural de México, a fin de conocerlo, protegerlo y difundirlo para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.
III.- Coordinar, conforme a las disposiciones legales aplicables, las acciones de las unidades administrativas e instituciones públicas que desempeñan funciones en las materias señaladas en la fracción anterior, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación. IV.- Dar congruencia al funcionamiento y asegurar la coordinación de las entidades paraestatales que realicen funciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, inclusive a través de medios audiovisuales de comunicación, agrupadas o que se agrupen en el subsector de cultura de la Secretaría de Educación Pública.	Vinculación cultural y ciudadanía ▪ Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en favor del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura. Patrimonio, Desarrollo y Turismo ▪ Vincular, en un marco de coordinación interinstitucional, las actividades relativas al turismo con la promoción y preservación del patrimonio, así como con la producción basada en la creatividad cultural para impulsar el desarrollo del país.
V.- Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural.	Educación e investigación artísticas ▪ Impulsar y desarrollar la educación y la investigación en el campo artístico y cultural en sus diferentes tipos, niveles y modalidades, con el fin de atender las exigencias de formación, especialización y perfeccionamiento en las distintas disciplinas. Estímulo a la creación artística ▪ Promover el desarrollo cultural del país, combinando los esfuerzos y recursos que el Estado, la sociedad civil y la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de calidad.
VI.- Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial.	Medios Audiovisuales ▪ Contribuir, mediante la producción y difusión de materiales audiovisuales a una mayor y mejor difusión de la cultura nacional y de las más destacadas manifestaciones de la cultura mundial entre sectores cada vez más amplios de la población.

IX.- Diseñar y promover la política editorial del subsector de cultura y proponer directrices en relación con las Publicaciones y programas educativos y culturales para televisión.	Lectura y libro ▪ Crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad que genere un número creciente de lectores y una práctica más intensa de la lectura como medio insuperable de aprendizaje, información y desarrollo personal y social.
VII.- Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con los países extranjeros, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y decidir, o en su caso opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o estudios en estas materias.	Cooperación internacional ▪ Ampliar y diversificar la presencia de México en el ámbito internacional a través de las expresiones de todas sus culturas y del intercambio activo y recíproco con otras naciones.
VIII.- Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas en las lenguas y culturas indígenas; fomentar la investigación en estas áreas y promover las tradiciones y el arte popular.	Culturas populares e indígenas ▪ Fortalecer el respeto, el aprecio y la promoción de las expresiones culturales populares e indígenas, que son la raíz más profunda de nuestra identidad.

FUENTE: Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Programa Nacional de Cultura 2001-2006.

Como se observa, los campos de acción y objetivos establecidos en el Programa Nacional de Cultura integran las actividades que, de acuerdo con sus atribuciones debe realizar el CONACULTA en materia de la promoción y difusión de la cultura y las artes; la coordinación y vinculación de las acciones de las unidades administrativas y las instituciones públicas que desempeñen funciones en materia de cultura y arte; la producción y difusión de materiales audiovisuales como medio para lograr una mejor difusión de la cultura; el fomento de la lectura; la ampliación y diversificación de la presencia de México en el ámbito internacional; y el fortalecimiento del aprecio por las culturas populares e indígenas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Congruencia de los campos de acción del Programa Nacional de Cultura con las actividades institucionales aprobadas en el PEF para el consejo

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 16/ artículo 24, fracción III, se establece que la estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y programática se compone de las categorías siguientes: "Actividad Institucional, que identifica las acciones de los ejecutores de gasto mediante la vinculación de las atribuciones legales, en congruencia con las categorías de las funciones y los programas que les corresponden".

^{16/} Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, última reforma publicada el 13 de junio de 25 de septiembre de 2007.

Asimismo, en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007,^{17/} capítulo I) Disposiciones Generales y Específicas, subcapítulo “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, numeral 2 “Composición de las estructuras programáticas”, inciso c), se establece que la “Actividad Institucional comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas institucionales, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que le es aplicable”.

El CONACULTA señaló que con el fin de dar continuidad a la política cultural, en 2007 programó sus acciones con base en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, toda vez que el programa correspondiente al periodo 2007-2012 estaba en elaboración y se concluyó en diciembre de 2007.

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se constató que en ese año, el CONACULTA programó sus acciones sustantivas en las actividades institucionales 009 Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura; 010 Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud; y 013 Realizar Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones del Sector Educativo.

Al respecto, se determinó que los objetivos establecidos para las actividades institucionales 009 referido a “Fomentar el acceso a la lectura”, 010 relativo a “Promover y mejorar el desarrollo cultural y deportivo” y 013 consistente en “Promover proyectos de investigación” se vincularon con los campos de acción establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{17/} Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Política y Control Presupuestario. Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Noviembre, 2006, p. 12.

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PEF 2007 CON LOS CAMPOS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA

Programa Nacional de Cultura Campos de acción/ Objetivos	Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 Actividad Institucional Denominación / objetivo
Lectura y libro Crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad que genere un número creciente de lectores y una práctica más intensa de la lectura como medio insuperable de aprendizaje, información y desarrollo personal y social.	009 Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura Fomentar el acceso a la lectura
Difusión cultural Ampliar las oportunidades de acceso a las diversas manifestaciones culturales a todos los sectores de la población, como la forma más eficaz de estimular y difundir el patrimonio cultural y la creación artística, impulsar la formación de públicos y generar una mayor participación de los ciudadanos en la vida cultural del país.	010 Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud Promover y mejorar el desarrollo cultural y deportivo del país
Investigación y conservación del patrimonio cultural Estructurar y preservar el patrimonio tangible e intangible que constituye la riqueza cultural de México, a fin de conocerlo, protegerlo y difundirlo para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.	
Vinculación cultural y ciudadanización Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en favor del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura.	
Estímulo a la creación artística Promover el desarrollo cultural del país, combinando los esfuerzos y recursos que el Estado, la sociedad civil y la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de calidad.	
Cooperación internacional Ampliar y diversificar la presencia de México en el ámbito internacional a través de las expresiones de todas sus culturas y del intercambio activo y recíproco con otras naciones.	
Culturas populares e indígenas Fortalecer el respeto, el aprecio y la promoción de las expresiones culturales populares e indígenas, que son la raíz más profunda de nuestra identidad.	
Patrimonio, Desarrollo y Turismo Vincular, en un marco de coordinación interinstitucional, las actividades relativas al turismo con la promoción y preservación del patrimonio, así como con la producción basada en la creatividad cultural para impulsar el desarrollo del país.	
Medios Audiovisuales Contribuir, mediante la producción y difusión de materiales audiovisuales a una mayor y mejor difusión de la cultura nacional y de las más destacadas manifestaciones de la cultura mundial entre sectores cada vez más amplios de la población.	
Educación e investigación artísticas Impulsar y desarrollar la educación y la investigación en el campo artístico y cultural en sus diferentes tipos, niveles y modalidades, con el fin de atender las exigencias de formación, especialización y perfeccionamiento en las distintas disciplinas.	013 Realizar Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones del Sector Educativo Promover proyectos de investigación

FUENTE: Programa Nacional de Cultura 2001-2006 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 apartados "Metas Presupuestarias".

El objetivo de la Actividad Institucional 009 relativo a fomentar el acceso a la lectura es congruente con el Programa Nacional de Cultura que se orienta principalmente a fomentar la lectura de libros y aumentar el número de lectores en el país.

En lo que respecta al objetivo de la Actividad Institucional 010 referente a "promover y mejorar el desarrollo cultural y deportivo del país", éste se vincula con el Programa Nacional de Cultura porque integra entre sus acciones la ampliación del acceso de la población a las manifestaciones culturales, la investigación y conservación del patrimonio cultural, la vinculación de los actores que realicen actividades en favor del desarrollo cultural, el estímulo a la creación artística, la cooperación internacional, el fomento a las culturas populares e indígenas y la investigación y educación en disciplinas artísticas.

El objetivo de la Actividad Institucional 013 de "promover proyectos de investigación", se vincula con las acciones del Programa Nacional de Cultura, toda vez que se orientan a impulsar y desarrollar la educación y la investigación en el campo artístico y cultural en sus diferentes tipos, niveles y modalidades, con el fin de atender las exigencias de formación, especialización y perfeccionamiento en las distintas disciplinas.

De acuerdo con lo anterior, el CONACULTA cumplió lo dispuesto el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007, porque verificó la congruencia de los objetivos de las tres actividades institucionales en las que programó sus acciones sustantivas con el Programa Nacional de Cultura.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Vinculación de los indicadores aprobados al CONACULTA con los objetivos de las actividades institucionales

En el Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, 18/ apartado I "Disposiciones Generales y Específicas", numeral 30, se señaló que el proceso de programación y presupuesto en 2007 estaría "... orientado a lograr la formulación de un presupuesto de egresos que desde la etapa de la programación reflejara las acciones que corresponde realizar al Estado para atender las demandas

^{18/} Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Política y Control Presupuestario; Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Noviembre, 2006, p. 16.

de la sociedad y que al mismo tiempo fuera factible de ser evaluado a partir de los resultados que se derivaran de su ejecución”.

En el numeral 10 “Árboles de objetivos, metas e indicadores”, primer párrafo, se establece que “las dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos, metas e indicadores (OMI's) para todas las actividades institucionales autorizadas distintas de las actividades institucionales de apoyo compartidas (actividades institucionales 001 'Apoyo a la función pública y buen gobierno' y 002 'Servicios de apoyo administrativo’)”.

En el numeral 11 “Metodología para el establecimiento de los OMI's”, del mismo manual, se establece que: “los indicadores que se construyan con el fin de hacer factible la medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas deberán estar vinculados con dichos objetivos y metas. El universo de indicadores que se incluyan deberá ser realmente representativo para la dependencia o entidad, y conformado exclusivamente por indicadores que permitan medir el impacto de los recursos públicos en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.”

Con la revisión del apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se determinó que en ese año las acciones estratégicas del CONACULTA se programaron en 16 actividades prioritarias que se integraron en las Actividades Institucionales 009, 010 y 013, y las acciones administrativas o de apoyo se programaron en la Actividad Institucional 002.

En el apartado “Metas Presupuestarias”, el CONACULTA estableció estructuras completas de objetivos, metas e indicadores en las Actividades Institucionales 009, 010, y 013; sin embargo, el objetivo y la meta se formularon por Actividad Institucional, y el indicador y su fórmula se establecieron por Unidad Responsable, ya que en cada una de esas actividades institucionales concurren con sus acciones el consejo y otras entidades o direcciones dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 19/ El detalle de la estructura programática correspondiente al CONACULTA se muestra en el cuadro siguiente:

19/ En el PEF se presentan los resultados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); Educal, S.A. de C.V.; Fondo de Cultura Económica; Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG); y las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios, de Tecnología de la Información; de Materiales Educativos; y de Educación Superior Universitaria de la SEP; la Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Nacional autónoma de México; Instituto Nacional del Derecho de Autor; Centro de Capacitación Cinematográfica; la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; el Colegio de México, entre otros.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CONCERTADA Y AUTORIZADA PARA EL CONACULTA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación	Objetivo	Meta	Indicador	Fórmula del indicador
02							Desarrollo Social				
	0						Educación				
		06					Cultura				
			06				Programa Nacional de Cultura				
				002			Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo				
					H00		Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
						A001 R129	Otras Actividades Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)				
				009			Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura	Fomentar el acceso a la lectura	Ampliar las oportunidades de acceso a la cultura		
					H00		Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura	Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura programadas en 2007 X 100 / Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura en 2006
						R007	Fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas en los Estados y Municipios				
						R034	Promover y fomentar libros y la lectura (hacia un país de lectores)				
						R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)				
				010			Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud	Promover y mejorar el desarrollo cultural y deportivo del país	Ampliar el acceso a la cultura		
					H00		Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			Personas atendidas en actividades artísticas y culturales	Personas en actividades artísticas y culturales por atender en 2007 X 100 / Personas atendidas en actividades artísticas y culturales en 2006
						A001 R010	Otras Actividades Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural				
						R035	Establecer estrategias de coordinación que se generen y apoyen en el ámbito cultural				
						R036	Impulsar el desarrollo de las culturas indígenas y popular				

GF	FN	SF	PG	AI	UR	AP	Denominación	Objetivo	Meta	Indicador	Fórmula del indicador
						R061	Festival Internacional Cervantino	1/			
						R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)				
						R138	Forum Monterrey				
						R139	Ciudades Patrimonio Mundial				
						S026	Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
				013			Realizar Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones del Sector Educativo	Promover proyectos de investigación	Desarrollar la investigación científica y tecnológica		
					H00		Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			Desarrollar y fomentar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica	Alumnos que se espera atender en 2007 X 100 / Alumnos atendidos en 2006
						R004	Desarrollar y Fomentar la Investigación Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica				
						R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)				

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007, apartados "Metas presupuestarias" y "Análisis Funcional Programático Económico.

GF Grupo Funcional; FN Función; SF Subfunción; PG Programa; AI Actividad Institucional; UR Unidad Responsable; AP Actividad Prioritaria

1/ Actividad no programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, que se incluyó en el reporte de Cuenta Pública 2007.

Conforme al cuadro anterior, se determinó que los indicadores programados para el CONACULTA no permiten medir el cumplimiento de los objetivos establecidos para las actividades institucionales 009, 010 y 013.

El objetivo de la Actividad Institucional 009 consistió en fomentar el acceso a la lectura, y el indicador programado para el CONACULTA en esa actividad se orientó a medir el número de personas atendidas en actividades de fomento a la lectura.

En la Actividad Institucional 010, el objetivo aprobado fue el de promover y mejorar el desarrollo cultural y deportivo del país, y el indicador propuesto por el consejo cuantificó el número de personas por atender en actividades artísticas y culturales.

Por lo que se refiere a la Actividad Institucional 013, el objetivo consistió en promover proyectos de investigación, y el indicador propuesto para el consejo se refirió a desarrollar y fomentar la

investigación educativa, cultural, científica y tecnológica, en el cual la fórmula relacionó a alumnos por atender en 2007 respecto de los atendidos en 2006.

Con la revisión de las Reglas de Operación del FOREMOBA, PAICE y PACMYC; de los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos; y del Contrato de Mandato del FONCA, se determinaron los siguientes objetivos para el CONACULTA:

- Programas con reglas de operación

- FOREMOBA

Mantener, rehabilitar, restaurar o conservar los monumentos y bienes artísticos del Patrimonio Nacional.

- PAICE

Optimizar los inmuebles para las expresiones artísticas y culturales del país

- PACMYC

Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios

- Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos

Estimular la participación social en el desarrollo cultural y artístico del país.

- FONCA:

Estimular la creación artística; preservar el patrimonio cultural; incrementar el acervo cultural; promover y difundir la cultura; promover y apoyar la capacitación, equipamiento e investigación; incrementar el patrimonio cultural, mueble e inmueble de la nación.

No fue posible precisar el objetivo de las actividades que realiza por administración directa el CONACULTA, toda vez que el consejo informó que en 2007 realizó “diversas actividades enmarcadas en los ejes de la política cultural del Programa Nacional de Cultura”, sin que indicara el número y tipo de actividades respectivas.

Por lo anterior, se determinó que el conjunto de indicadores establecidos en el PEF no garantizan el seguimiento de la totalidad de las acciones del consejo en materia de promoción y difusión de la

cultura que se establecen en las actividades prioritarias, ni permiten la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto.

También se precisó que en el caso de la Actividad Prioritaria “S026 Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”, correspondiente a la Actividad Institucional 010, se presentan de manera agregada los programas FOREMOBA, PAICE y PACMYC, a cargo del CONACULTA, sujetos a reglas de operación, lo cual impide el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto de cada uno de ellos.

Al respecto, el CONACULTA informó que “en 2007, en el Presupuesto de Egresos de la Federación sólo se consideraron dos indicadores registrados para su seguimiento: Asistentes a Actividades Artísticas y Culturales, y Alumno Atendido, los cuales tienen carácter estratégico. Es importante mencionar que el primero incluye las acciones de diversas actividades. No obstante, a nivel de gestión, todos los proyectos tuvieron indicadores y metas, aunque no todos se incluyeron en el PEF.”

Con base en lo anterior, se concluye que si bien el CONACULTA incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación árboles de objetivos, metas e indicadores, no verificó que se incluyeran en ese documento los indicadores que garantizaran la evaluación de sus objetivos estratégicos, ni definió cuáles son éstos. Asimismo, los objetivos e indicadores aprobados no permitieron realizar el seguimiento de la totalidad de sus acciones establecidas en las “Actividades Prioritarias” ni la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del presupuesto, por lo que se incumplió lo dispuesto en los numerales 11 y 30 del capítulo II “Insumos”, del Manual de Programación y Presupuesto 2007.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-07-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realice las gestiones necesarias para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyan indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para las actividades institucionales en las que participe el CONACULTA, en cumplimiento de lo que se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-07-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realice las gestiones necesarias para que las actividades institucionales, objetivos, metas e indicadores que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el CONACULTA permitan evaluar el desempeño del consejo en las actividades que realiza para promover y difundir la cultura y las artes mediante el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), los proyectos apoyados con los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos, y con los Programas con Reglas de Operación, en cumplimiento de lo que se establezca en el Manual de Programación y Presupuesto.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Correspondencia de la estructura programática interna con la aprobada en el PEF

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 27, párrafo quinto, se establece que: “la estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables.”

En el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007,^{20/} capítulo I “Disposiciones Generales y Específicas”, subcapítulo “Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007”, numeral 2 “Composición de las

^{20/} Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Política y Control Presupuestario; Manual de Programación y Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2007, Noviembre, 2006, p. 11.

estructuras programáticas”, inciso b, se señala que: “la dimensión funcional y programática, establece a través de cuatro componentes (Funciones, Programas, Actividades Institucionales y Actividades Prioritarias) la esencia del quehacer de cada una de las dependencias y entidades”

Con el análisis del apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se observó que la estructura programática concertada y autorizada para el CONACULTA contenía los componentes establecidos en el Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007.

Con la revisión del documento “Estructura Programática 2007, Externa-Interna”, se verificó que el consejo registró sus acciones en una estructura interna distinta a la autorizada en el PEF 2007, ya que aun cuando está vinculada con las actividades prioritarias e institucionales, en ella se incorporaron 214 actividades o programas, 417 indicadores y las unidades administrativas responsables, como se muestra en el cuadro siguiente:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADA EN EL PEF Y LA OPERADA INTERNAMENTE POR EL CONACULTA, 2007

Actividades institucionales y Prioritarias			Presupuesto de Egresos de la Federación			Estructura Programática Externa-Interna 2007		
AI	AP	Denominación	Unidades responsables	Número de actividades y/o programas internos	Indicadores	Unidades responsables	Número de actividades y/o programas internos	Indicadores
002		Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo	1		1			
	A001	Otras Actividades	-	-	-	7	17	32
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)	-	-	-	5	5	0
009		Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura	1	-	-			
	R007	Fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas en los Estados y Municipios	-	-	-	1	8	28
	R034	Promover y fomentar libros y la lectura (hacia un país de lectores)	-	-	-	1	4	19
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)	-	-	-	2	2	0
010		Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud	1		1			
	A001	Otras Actividades				1	5	13
	R010	Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural	-	-	-	11	28	103
	R035	Establecer estrategias de coordinación que se generen y apoyen en el ámbito cultural	-	-	-	4	11	56
	R036	Impulsar el desarrollo de las culturas indígenas y popular	-	-	-	1	5	14
	R061	Festival Internacional Cervantino 1/	-	-	-			
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)	-	-	-	16	108	113
	R138	Forum Monterrey	-	-	-	1	1	1
	R139	Ciudades Patrimonio Mundial	-	-	-	1	1	0
	S026	Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	-	-	-	3	4	7
013		Realizar Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones del Sector Educativo	1		1			
	R004	Desarrollar y Fomentar la Investigación Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica	-	-	-	2	9	27
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)	-	-	-	2	6	4
	Total		1 2/	0	3	- 3/	214	417

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y documento "Estructura Programática Interna 2007, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes."

1/ Se reportó en Cuenta Pública sin que se incluyera en el PEF de 2007

2/ En el PEF sólo se reporta como unidad responsable al CONACULTA.

3/ No se realiza la suma porque una unidad administrativa puede estar a cargo de dos o más proyectos.

Al respecto, el CONACULTA informó que no cuenta con la documentación que sustente la autorización de la estructura programática externa-interna utilizada para el registro de los recursos programados y ejercidos por el consejo en 2007, ni de las causas que originaron su aplicación.

De acuerdo con lo anterior, el CONACULTA aplicó y registró el ejercicio de sus recursos y el avance de sus acciones con base en una estructura interna distinta a la autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, lo cual complica el examen del presupuesto, por lo que no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni al numeral 2 del subcapítulo "Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, capítulo I "Disposiciones Generales y Específicas", del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2007.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes revise y actualice la Estructura Programática Externa-Interna para que se establezca la vinculación de las actividades, programas e indicadores contenidos en ella, con la estructura programática que se apruebe para el consejo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Matriz de Marco Lógico de los Programas Federales

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 21/ artículo noveno, se establece que las dependencias y entidades deberían elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal, con base en la metodología de marco lógico que establezcan el CONEVAL, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los lineamientos específicos que emitan conjuntamente en el marco del proceso presupuestario, el programa de mejoramiento de la gestión y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

En el artículo décimo primero, primer párrafo, de los citados lineamientos, se indica que: “las dependencias y entidades presentarán la matriz de indicadores de cada programa federal, en los términos que se establezcan en el calendario de actividades del proceso presupuestario.”

Asimismo, en la fracción II, del artículo sexto transitorio de los lineamientos mencionados, se establece que las dependencias y entidades deberán presentar el último día hábil de agosto de 2007 la matriz de indicadores a que se refiere el lineamiento décimo primero.

Al respecto, el consejo remitió los documentos siguientes: 22/

1. Anteproyecto de metas 2007.
2. Anuncio Programático Presupuestario 2007, Estructura Programática Autorizada.
3. Anuncio Programático Presupuestario 2007, Indicadores.
4. Programa Operativo Anual 2007.
5. Copia de los acuses de recibo del sistema, donde consta que el CONACULTA remitió a la Secretaría de Educación Pública su Programa Operativo Anual 2007.

De lo anterior, se concluye que el CONACULTA no cuenta con la documentación que acredite la elaboración de la matriz de indicadores, ni de su presentación para la revisión correspondiente en los plazos establecidos, por lo que no se ajustó a lo establecido en los artículos noveno, décimo primero y

21/ Secretaría de la Función Pública, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

22/ Información proporcionada mediante el oficio DGA/DRF/0987/2008, de fecha 19 de noviembre de 2008.

sexto transitorio de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes adopte las medidas que fortalezcan el sistema de información, con el fin de contar con la documentación que acredite el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos noveno, décimo primero y sexto transitorio de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, relativos al envío, revisión y aprobación de la Matriz de indicadores de los programas federales a su cargo.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Publicación de los Objetivos Estratégicos

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, artículo sexto, se establece que: "las dependencias y entidades deben dar a conocer a través de sus páginas de Internet, sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus programas federales contribuyen al logro de dichos objetivos, en los plazos que se determinen en el proceso presupuestario."

En la fracción I, del artículo sexto transitorio, de los lineamientos antes mencionados, se indica que las dependencias y entidades deberán dar a conocer sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de los programas contribuye al logro de dichos objetivos, a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2007.

Con la auditoría practicada, se verificó que en el portal de Internet del CONACULTA no se publicaron los objetivos estratégicos, ni la forma en que cada uno de sus programas federales contribuye al logro de los mismos. Asimismo, el CONACULTA no acreditó documentalmente que en su página de Internet dio a conocer la información referida, por lo que el consejo no se ajustó a los artículos sexto y sexto transitorio de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dé a conocer, en sus páginas de Internet, sus objetivos estratégicos, en cumplimiento de los artículos sexto y sexto transitorio de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes describa, en sus páginas de Internet, la forma en que cada uno de los programas federales a su cargo contribuye al logro de los objetivos estratégicos del consejo, en cumplimiento de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Evaluación Externa a los Programas del CONACULTA sujetos a reglas de operación

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 78, primer párrafo, se establece que: “las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.”

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007,^{23/} artículo 26, fracción II, se indica que las dependencias y entidades responsables de los programas deberán “realizar la evaluación externa a que se refiere el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y presentar los resultados de las evaluaciones, a más tardar el último día hábil de agosto, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y al Consejo”.

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, ^{24/} artículo Décimo Sexto, fracción I, inciso a), se indica que para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicará la Evaluación de Consistencia y Resultados.

En el artículo Sexto Transitorio de los citados lineamientos, fracción IV, se indicó que las dependencias y entidades debieron dar a conocer de forma permanente en sus respectivas páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones externas existentes de sus programas federales a que se refiere el lineamiento vigésimo sexto, a más tardar el último día hábil de septiembre.

Con la revisión de la documentación proporcionada por el CONACULTA, se verificó que el consejo contaba con la “Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas sujetos a Reglas de Operación, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”, que realizó la Facultad de Economía de

^{23/} Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006.

^{24/} Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).^{25/} a los programas FOREMOBA, PAICE y PACMYC, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Asimismo, se constató que en la página <http://www.conaculta.gob.mx/> del CONACULTA se encontraba a disposición del público el documento de las evaluaciones antes mencionadas.

Con base en lo anterior se concluye que el CONACULTA cumplió lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, porque realizó la evaluación de consistencia y resultados de los programas PACMYC, PAICE y FOREMOBA, sujetos a reglas de operación, correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y la publicó en su página de Internet.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Cumplimiento de los objetivos del CONACULTA

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 24, fracción I, se establece que: “la programación y presupuestación del gasto público comprende las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación”.

En el artículo 27, segundo párrafo, de la misma ley, se indica que la estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.

^{25/} Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas sujetos a Reglas de Operación, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, realizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, marzo 2008.

El CONACULTA señaló que en 2007 programó sus acciones con base en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, debido a que el programa correspondiente al periodo 2007-2012 estaba en elaboración.

En el Programa Nacional de Cultura 2001-2006 se establecieron objetivos generales y específicos para el CONACULTA, como se presenta en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL CONACULTA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 2001-2006

Programa Nacional de Cultura Campos de acción/ Objetivos	Unidad responsable del CONACULTA	Número de objetivos específicos
Lectura y libro ▪ Crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad que genere un número creciente de lectores y una práctica más intensa de la lectura como medio insuperable de aprendizaje, información y desarrollo personal y social.	Dirección General de Publicaciones	5
	Dirección General de Bibliotecas	4
Difusión cultural ▪ Ampliar las oportunidades de acceso a las diversas manifestaciones culturales a todos los sectores de la población, como la forma más eficaz de estimular y difundir el patrimonio cultural y la creación artística, impulsar la formación de públicos y generar una mayor participación de los ciudadanos en la vida cultural del país.	Centro Nacional de las Artes	5
	Centro Cultural Helénico	2
Investigación y conservación del patrimonio cultural ▪ Estructurar y preservar el patrimonio tangible e intangible que constituye la riqueza cultural de México, a fin de conocerlo, protegerlo y difundirlo para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.	Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural	3
Vinculación cultural y ciudadanización ▪ Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en favor del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura.	Dirección General de Vinculación Cultural y Ciudadanización	3
Estímulo a la creación artística ▪ Promover el desarrollo cultural del país, combinando los esfuerzos y recursos que el Estado, la sociedad civil y la comunidad artística dedican a estimular la creación artística y cultural de calidad.	Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)	7
Cooperación internacional ▪ Ampliar y diversificar la presencia de México en el ámbito internacional a través de las expresiones de todas sus culturas y del intercambio activo y recíproco con otras naciones.	Dirección General de Asuntos Internacionales	6
Culturas populares e indígenas ▪ Fortalecer el respeto, el aprecio y la promoción de las expresiones culturales populares e indígenas, que son la raíz más profunda de nuestra identidad.	Dirección General de Culturas Populares e Indígenas	5
Patrimonio, Desarrollo y Turismo ▪ Vincular, en un marco de coordinación interinstitucional, las actividades relativas al turismo con la promoción y preservación del patrimonio, así como con la producción basada en la creatividad cultural para impulsar el desarrollo del país.	Coordinación de Patrimonio Cultural y Turismo	
Medios Audiovisuales ▪ Contribuir, mediante la producción y difusión de materiales audiovisuales a una mayor y mejor difusión de la cultura nacional y de las más destacadas manifestaciones de la cultura mundial entre sectores cada vez más amplios de la población.	1/	1/
Educación e investigación artísticas ▪ Impulsar y desarrollar la educación y la investigación en el campo artístico y cultural en sus diferentes tipos, niveles y modalidades, con el fin de atender las exigencias de formación, especialización y perfeccionamiento en las distintas disciplinas.	Centro Nacional de las Artes	9
	Sistema Nacional de Fomento Musical	4

FUENTE: Programa Nacional de Cultura 2001-2006

1/ En el Programa Nacional de Cultura 2001-2006 no definió el área administrativa del CONACULTA responsable de este campo de acción; ni se establecieron los objetivos específicos correspondientes.

Al respecto, no fue posible realizar el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos de mediano plazo con la estructura programática aprobada en el PEF 2007, porque aun cuando las 3 actividades institucionales y las 14 actividades prioritarias que se aprobaron en dicho documento se vinculan con los campos de acción mencionados, no reflejan la totalidad de acciones y no integran indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en el Programa Nacional de Cultura.

Con la revisión de las 214 actividades o programas que integran la estructura programática interna utilizada en 2007 por el CONACULTA para el seguimiento de sus acciones y el registro de sus recursos, no se logró identificar su vinculación con los campos y objetivos establecidos en el programa sectorial para instrumentar la política cultural.

Al respecto, el CONACULTA señaló que la evaluación de los resultados obtenidos en los programas a su cargo se efectúa con base en los indicadores y metas del Sistema de Metas e Indicadores (SIMEI), que se reporta a la SEP de manera trimestral. La ASF revisó el SIMEI y determinó que dicho sistema no permite conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa porque los indicadores se orientan a medir los procesos y no el desempeño de las unidades administrativas del CONACULTA en la ejecución de sus programas y actividades. El detalle se presenta a continuación:

Lectura y libro

- Para la Dirección General de Publicaciones, se establecieron 19 indicadores que miden el número de ejemplares producidos y comercializados, títulos editados y coeditados, participantes en emisiones de programas de radio, personas atendidas en ferias nacionales y presentaciones de publicaciones, actividades para niños realizadas, y eventos públicos de difusión de la historia, entre otros.
- Para la Dirección General de Bibliotecas, se diseñaron 28 indicadores sobre bibliotecas públicas en operación, títulos seleccionados o catalogados, bibliotecas con tecnologías de la información y comunicación, personas capacitadas, volúmenes adquiridos, distribuidos o en servicio, actividades de asesoría y seguimiento realizadas, revistas publicadas, consultas realizadas, y asistentes a actividades de fomento a la lectura, principalmente.

Difusión Cultural

- Para el Centro Nacional de las Artes, se establecieron 20 indicadores en materia de difusión cultural, orientados a medir, los títulos producidos, proyectos artísticos apoyados, actividades

artísticas y culturales realizadas, exposiciones temporales realizadas, y asistentes a exposiciones, entre otros aspectos.

- Para el Centro Cultural Helénico, los 7 indicadores establecidos en el sistema se orientaron a medir las funciones de artes escénicas presentadas, los conciertos realizados, la coproducción de espectáculos, los talleres realizados y los alumnos asistentes a los talleres.

Investigación y conservación del patrimonio cultural

- Para la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, se establecieron 36 indicadores sobre el número de restauraciones efectuadas en sitios y monumentos, las exposiciones realizadas, los asistentes a exposiciones, las visitas guiadas, los estudios y proyectos de restauración desarrollados, principalmente.

Vinculación Cultural y Ciudadanización

- La Dirección General de Vinculación Cultural y Ciudadanización estableció 108 indicadores que cuantifican el número de actividades artísticas y culturales realizadas y el público asistente, los festivales culturales y regionales, los proyectos apoyados, las rehabilitaciones efectuadas, las asesorías, talleres y seminarios impartidos así como los asistentes, los programas de radio producidos, los estímulos otorgados a creadores, y los fondos regionales en operación, entre otros.

Estímulo a la creación artística

- Para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), se establecieron 13 indicadores que cuantifican los estímulos otorgados a creadores artísticos y eméritos, proyectos apoyados, las revistas independientes apoyadas, y las becas entregadas.

Cooperación internacional

- La Dirección General de Asuntos Internacionales diseñó 9 indicadores orientados a medir el número de apoyos para actividades culturales en México y en el extranjero, los participantes en foros y reuniones internacionales, los convenios internacionales suscritos, las exposiciones mexicanas realizadas en el exterior del país y los eventos internacionales en los que participó México.

Culturas populares e indígenas

- Para la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, se establecieron 32 indicadores relativos principalmente a los eventos regionales y estatales realizados, exposiciones y muestras efectuadas, festivales organizados, centros estatales para la difusión de las culturas populares e indígenas creados, talleres impartidos, público asistente a eventos realizados, proyectos apoyados a través del PACMYC, y ejemplares de libros producidos.

Patrimonio, Desarrollo y Turismo

- La Coordinación de Patrimonio Cultural y Turismo diseñó 7 indicadores sobre documentos elaborados, encuentros de turismo realizados, estudios efectuados, folletos impresos, ejemplares producidos y publicaciones editadas.

Educación e investigación artísticas

- Para el Centro Nacional de las Artes, se establecieron 14 indicadores en materia de educación e investigación artísticas, orientados a cuantificar el número de escuelas en operación, los alumnos atendidos en posgrado o en cursos interdisciplinarios, los proyectos académicos apoyados en los estados, intercambios académicos realizados, y los cursos impartidos.
- El Sistema Nacional de Fomento Musical reportó en el SIMEI 40 indicadores enfocados a cuantificar las asesorías impartidas, los alumnos atendidos, los apoyos otorgados, los cursos, clases magistrales y/o actividades académicas, las obras compuestas, los concursos realizados, los conciertos y eventos regionales efectuados, las personas integrantes de las orquestas, coros y bandas, principalmente.

De lo anterior se concluye que los indicadores diseñados por las áreas administrativas del CONACULTA miden el cumplimiento de los procesos de gestión, sin que se establecieran los correspondientes a evaluar el logro de los objetivos generales y específicos, la cobertura, el impacto económico y social, la calidad y equidad, por lo cual la entidad cumplió parcialmente lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la medición del avance en el logro de los objetivos del programa sectorial.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-07-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes diseñe los indicadores que permitan medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Cultura, con el fin de cumplir lo establecido en los artículos 24 y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Cumplimiento de las metas establecidas en el PEF de 2007 y confiabilidad de las cifras asentadas en los reportes del CONACULTA

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 45, primer párrafo, se establece que "los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones generales aplicables."

En el artículo 90 de la citada ley, se señala que: "será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad..."

En el PEF de 2007 se establecieron las siguientes metas para el CONACULTA:

- Atender 5,721.2 miles de personas en actividades de fomento a la lectura.
- Atender 22,226.4 miles de personas en actividades artísticas y culturales.
- Atender 1.3 miles de alumnos.

En la Cuenta Pública de ese año se observaron los resultados siguientes en relación con las metas programadas:

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, 2007

(Miles de personas y porcentajes)

Actividad Institucional	Meta	Indicador	Metas		
			Programadas	Alcanzadas	%
009	Ampliar las oportunidades de acceso a la cultura	Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura	5,721.2	5,886.1	102.9
010	Ampliar el acceso a la cultura	Personas atendidas en actividades artísticas y culturales	22,226.4	22,338.7	100.5
013	Desarrollar la investigación científica y tecnológica	Alumnos atendidos	1.3	1.3	100.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, Análisis del Cumplimiento de los Indicadores de Resultados, Secretaría de Educación Pública.

El CONACULTA señaló que para la integración de las metas que se reportaron en la Cuenta Pública 2007 utilizó el documento "Indicadores SISEVAL diciembre 2007". El consejo también indicó que evalúa los resultados de sus programas con el comportamiento de los indicadores y metas que se reportan trimestralmente a la SEP mediante el Sistema de Metas e Indicadores.

Con la revisión de los documentos señalados, se constató que las metas programadas y alcanzadas registradas en el SISEVAL corresponden con las presentadas en la Cuenta Pública, y que dichas metas difieren de las reportadas a la SEP mediante el Sistema de Metas e Indicadores, como se muestra a continuación:

DIFERENCIAS ENTRE LAS METAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA Y EN EL SISTEMA DE METAS E INDICADORES, 2007

(Miles de personas y porcentajes)

Actividad institucional / Indicador		Metas					
		Programadas			Alcanzadas		
		Cuenta Pública / SISEVAL (1)	Sistema de metas e indicadores (2)	Diferencia (3)=(1)-(2)	Cuenta Pública / SISEVAL (4)	Sistema de metas e indicadores (5)	Diferencia (6)=(4)-(5)
009	Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura	5,721.2	5,837.3	(116.1)	5,886.1	6,155.3	(269.2)
010	Personas atendidas en actividades artísticas y culturales	22,226.4	22,370	(144.0)	22,338.7	22,146.9	191.8
013	Desarrollar y fomentar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica	1.3	1.3	n.s.	1.3	1.3	0
TOTAL		27,948.9	28,209	(260.1)	28,226.1	28,303.5	77.4

FUENTES: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, Secretaría de Educación Pública; Indicadores SISEVAL diciembre 2007; y Avance Mensual del Sistema de Metas e Indicadores 2007.

n.s. No significativo. Las cifras se expresan en miles y la diferencia se integra por 61 personas.

Con la auditoría, se determinó que las diferencias se debieron a las causas siguientes:

Para la actividad institucional 009, en la Cuenta Pública no se consideraron los asistentes a los eventos presentados por el Programa Cultural Tierra Adentro, que sí se incorporaron en esa actividad institucional en el Sistema de Metas e Indicadores.

En cuanto a la Actividad Institucional 010, la diferencia obedece a que en la Cuenta Pública no se consideraron las personas atendidas en salas de lectura y las asistentes a actividades para niños realizadas, que en el Sistema de Metas e Indicadores se incluyeron dentro de esa actividad institucional.

Por lo que corresponde a la Actividad Institucional 013, no fue posible identificar la causa de la diferencia presentada en las metas programadas.

Con respecto a los resultados presentados en la Cuenta Pública y en el SISEVAL, el CONACULTA señaló que superó en 2.9% la meta relativa a personas atendidas en actividades de fomento a la lectura debido al apoyo de los gobiernos estatales, secretarías, institutos y casas de cultura, así como al servicio que ofreció la Red Nacional de Bibliotecas a la población con el programa de acercamiento al libro dirigido a asistentes infantiles menores de cinco años.

Por lo que se refiere a las personas atendidas en actividades artísticas y culturales, el CONACULTA informó que superó en 0.5% la meta programada, debido al trabajo coordinado de la Dirección General de Bibliotecas con las redes estatales y delegacionales, para mantener una oferta permanente de actividades culturales para usuarios adultos, niños y jóvenes. Asimismo, las direcciones generales de Vinculación Cultural y de Culturas Populares e Indígenas mejoraron la estrategia de difusión de las actividades dirigidas al público, lo que generó mayor asistencia a los eventos culturales.

Con la revisión del SISEVAL se determinó que el CONACULTA omitió establecer indicadores y metas para 6 de las 14 actividades prioritarias reportadas en ese documento, como se presenta a continuación:

RESULTADOS DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDOS EN EL SISEVAL POR ACTIVIDAD PRIORITARIA, 2007

AI	AP	Denominación	Meta		
			Programada (1)	Alcanzada (2)	Cumplimiento % (3)=(2)/(1)
009	R007	Producir y editar libros, materiales educativos y culturales y fomentar la lectura			
		Fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas en los Estados y Municipios			
		▪ Biblioteca Pública en operación	7,210	7,210	100.0
		▪ Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura (miles)	4,524.5	4,870.7	107.7
	R034	Promover y fomentar libros y la lectura (hacia un país de lectores)			
		▪ Personas atendidas en actividades de fomento a la lectura (miles)	1,196.7	1,284.7	107.4
		▪ Sala de lectura en operación	6,000	6,220	103.7
		▪ Título editado	230	185	80.4
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)			
		▪ Sin indicadores			
010	A001	Fomentar la Cultura, el Deporte y la Integración de la Juventud			
		Otras Actividades			
		▪ Estímulo otorgado	783	647	82.6
		▪ Proyecto apoyado	120	124	103.3
	R010	Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural			
		▪ Actividad artística y cultural realizada	13,652	14,369	105.3
		▪ Bien inmueble intervenido	37	37	100.0
		▪ Personas atendidas en actividades artísticas y culturales (miles)	3,974.2	4,798.4	120.7
	R035	Establecer estrategias de coordinación que se generen y apoyen en el ámbito cultural			
		▪ Actividad de vinculación artística y cultural	52,377	36,383	69.5
		▪ Exposición coordinada	41	52	126.8
		▪ Personas atendidas en actividades de vinculación artística y cultural (miles)	16,376.4	17,031.3	104.0
	R036	Impulsar el desarrollo de las culturas indígenas y popular			
		▪ Actividad de cultura popular e indígena realizada	3,272	4,512	137.9
		▪ Personas atendidas en actividades de cultura popular e indígena (miles)	1,875.8	1,164.3	62.1
	R061	Festival Internacional Cervantino 1/			
		▪ Sin indicadores			
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)			
		▪ Sin indicadores			
	R138	Forum Monterrey			
		▪ Sin indicadores			
	R139	Ciudades Patrimonio Mundial			
		▪ Sin indicadores			
	S026	Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
		▪ Fondo estatal creado y/o renovado de cultura	82	81	98.8
		▪ Proyectos apoyados	1,897	2,429	128.0
013	Realizar Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en las Instituciones del Sector Educativo				
	R004	Desarrollar y Fomentar la Investigación Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica			
		▪ Desarrollar y fomentar la invest. educativa, cultural, científica y tecnológica (alumnos)	1,349	1,327	98.4
		▪ Centro estatal de las artes apoyado	8	6	75.0
	R129	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Proyectos etiquetados)			
		▪ Sin indicadores			

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2007, apartados "Metas presupuestarias" y "Análisis Funcional Programático Económico.

GF Grupo Funcional; FN Función; SF Subfunción; PG Programa; AI Actividad Institucional; UR Unidad Responsable; AP Actividad Prioritaria

1/ Actividad no programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, que se incluyó en el reporte de Cuenta Pública 2007.

De lo anterior se concluyen dos aspectos: el primero es que se verificó que el CONACULTA cumplió el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria porque alcanzó en más del 90% las metas programadas en el PEF de 2007; el segundo es que el consejo no verificó la confiabilidad de las cifras asentadas en sus registros, porque ubicó a los beneficiarios de los proyectos

a su cargo en distintas actividades institucionales en el SISEVAL, que sirvió para la integración de la Cuenta Pública, y en el Sistema de Metas e Indicadores, con el que reportó a la SEP los avances de sus proyectos, por lo cual la entidad no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 90 de la citada ley.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fortalezca sus mecanismos de control interno para que las cifras de metas programadas y alcanzadas que se reporten en la Cuenta Pública correspondan con las que se consignen en el documento Indicadores SISEVAL diciembre 2007 y en el Sistema de Metas e Indicadores que se reporta a la SEP, en cumplimiento de la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11H00-07-0518-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión reportaron en la Cuenta Pública cifras de metas programadas y alcanzadas distintas de las consignadas en los registros internos del consejo, sin ajustarse a lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto de la confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad de las dependencias y entidades.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Presupuesto original, modificado y ejercido

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 57, se establece que: “los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el PEF para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias”.

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 242, se señala que son responsabilidad de cada dependencia las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de la dependencia.

Con la revisión del PEF y de la Cuenta Pública de 2007, se determinó que en ese año se aprobaron al CONACULTA 3,027,424.7 miles de pesos para el programa 06 “Programa Nacional de Cultura”, los cuales se modificaron a 2,479,923.0 miles, y al final del ejercicio se erogaron 2,470,418.8 miles de pesos, monto inferior en 18.4% al asignado originalmente.

La desagregación de los recursos aprobados, modificados y ejercidos por el CONACULTA en 2007, se presentan en el cuadro siguiente por actividad prioritaria:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN 2007 POR EL CONACULTA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA, POR ACTIVIDAD PRIORITARIA

(Miles de Pesos)

Actividad institucional	Actividad Prioritaria	Original (1)	Modificado (2)	Ejercido (3)	Diferencia	
					Entre el original y el modificado (4)=(1)-(2)	Entre el modificado y el ejercido (5)=(2)-(3)
002		534,808.9	566,319.7	560,740.3	(31,510.8)	5,579.3
	A001	518,528.9	550,534.7	544,955.3	(32,005.8)	5,579.3
	R129	16,280.0	15,785.0	15,785.0	495.0	0.0
009		154,380.9	165,637.5	164,779.7	(11,256.7)	857.8
	R007	61,707.7	75,529.9	75,300.4	(13,822.3)	229.5
	R034	42,744.2	40,022.9	39,976.6	2,721.3	46.3
	R129	49,929.0	50,084.7	49,502.7	(155.8)	582.0
010		2,244,967.4	1,650,337.7	1,647,270.8	594,629.6	3,067.0
	A001	188,234.3	173,027.1	172,994.2	15,207.2	32.9
	R010	252,045.1	230,607.9	230,339.7	21,437.2	268.1
	R035	106,757.8	120,365.5	120,056.3	(13,607.7)	30.2
	R036	36,640.2	31,067.3	31,067.3	5,572.9	0.0
	R061	0.0	36,861.6	36,122.9	(36,861.6)	738.7
	R129	1,414,134.0	780,264.9	778,547.0	633,869.1	1,718.0
	R138	125,000.0	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0
	R139	80,000.0	80,000.0	80,000.0	0.0	0.0
	S026	42,156.0	73,143.4	73,143.4	(30,987.4)	0.0
013		93,267.5	97,627.9	97,628.0	(4,360.3)	0.0
	R004	53,610.5	56,071.6	56,071.7	(2,461.1)	0.0
	R129	39,657.0	41,556.3	41,556.3	(1,899.2)	0.0
TOTAL		3,027,424.7	2,479,922.8	2,470,418.8	547,501.8	9,504.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007.

Al respecto, el CONACULTA informó que la disminución de 547,501.8 miles de pesos entre el presupuesto original y el modificado, se debió a la reducción de los recursos al consejo para transferirlos a los siguientes organismos del subsector cultura: Instituto Mexicano de Cinematografía; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Cineteca Nacional;

Centro de Capacitación Cinematografía A.C.; Televisión Metropolitana, S.A. e C.V. (Canal 22) e Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras. 26/

Con la revisión de las afectaciones presupuestales proporcionadas por el CONACULTA, se determinó que en total se redujeron al consejo 548,002.5 miles de pesos, cantidad superior en 500.7 miles de pesos al monto registrado en la Cuenta Pública.

Las ampliaciones y reducciones se muestran en el cuadro siguiente:

^{26/} Oficio DPPP/1158/08 del 7 de octubre de 2008.

REDUCCIONES Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DEL CONACULTA EN 2007

(Miles de pesos)

AMPLIACIONES			REDUCCIONES			TOTAL
Clave (1)	Fecha (2)	Recursos (3)	Clave (4)	Fecha (5)	Recursos (6)	(7)=(3)-(6)
n.d.	n.d.	8,967.5	11-H00-375	08-May	51,955.3	
11-100-862	25-Jul	18,000.0	11-H00-517	04-Jun	165,300.0	
11-H00-969	13-Sep	23.8	11-H00-518	04-Jun	2,000.0	
11-H00-970	14-Sep	220.0	11-H00-522	05-Jun	3,500.0	
21-510-200	21-Sep	5,000.0	11-H00-524	05-Jun	7,000.0	
11-H00-1503	08-Oct	19,000.0	11-H00-525	05-Jun	28,300.0	
11-H00-1323	17-Oct	6,029.5	11-H00-535	13-Jun	81,945.5	
11-H00-1405	18-Oct	113.4	11-H00-557	02-Jul	10,844.7	
11-H00-1407	19-Oct	502.2	11-H00-674	09-Jul	20,000.0	
6-710-975	19-Oct	8,850.0	11-H00-704	09-Jul	6,500.0	
11-H00-1973	29-Ene	1,901.8	11-H00-705	09-Jul	7,000.0	
11-H00-2124	29-Ene	7,050.9	11-H00-955	09-Ago	1,000.0	
11-H00-2236	29-Ene	188.7	11-H00-962	20-Ago	450.0	
11-H00-2572	29-Ene	1,738.8	11-H00-963	09-Ago	402.5	
11-H00-2573	29-Ene	2,738.0	11-H00-1020	31-Ago	5,300.0	
11-H00-2574	29-Ene	50.4	11-H00-1066	11-Sep	58,411.3	
			11-H00-1142	14-Sep	5,431.4	
			23-411-594	29-Ago	26,604.8	
			23-411-593	29-Ago	2,932.0	
			11-H00-1351	01-Oct	13,700.0	
			11-H00-1391	09-Oct	17,904.7	
			11-H00-1400	09-Oct	400.0	
			11-H00-1401	09-Oct	4,600.0	
			11-H00-1598	28-Sep	553.6	
			11H00-1840	12-Nov	6,500.0	
			11-H00-1841	12-Nov	1,380.0	
			11-H00-1969	15-Nov	750.0	
			11-H00-2660	31-Dic	400.0	
			11-H00-2664	31-Dic	500.0	
			11-H00.2845	18-Ene	65,056.7	
			11-H00-2970	25-Feb	8,789.7	
			11-H00-2971	25-Feb	4,724.8	
			11-H00-2972	25-Feb	154.0	
			11-H00-2973	25-Feb	18,086.5	
TOTAL		80,375.0			628,377.5	548,002.5

FUENTE: Información proporcionada por el CONACULTA mediante el oficio DPPP/1158/08 de fecha 7 de octubre de 2008, suscrito por el Subdirector de Presupuesto, de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, de la Dirección General de Administración, para atender la cédula de aclaración remitida por la ASF mediante el oficio DADDs "A"/001/2008, de fecha 29 de septiembre de 2008.

Respecto de la diferencia de 500.7 miles de pesos entre las afectaciones presupuestales del CONACULTA y lo reportado en la Cuenta Pública, el CONACULTA no proporcionó las aclaraciones correspondientes.

Asimismo, considerando el presupuesto modificado de 2,479,922.8 miles de pesos y el erogado de 2,470,418.8 miles de pesos, se precisó un subejercicio de 9,504.0 miles de pesos, sin que el CONACULTA proporcionara las explicaciones correspondientes.

De lo anterior se concluye que el consejo incumplió lo dispuesto en los artículos 57 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del Reglamento de dicha Ley, porque no proporcionó las explicaciones ni la documentación que aclare de la diferencia de 500.7 miles de pesos registrada entre el saldo de las afectaciones presupuestarias y el presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública, ni del subejercicio de recursos presentado en 2007.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fortalezca sus mecanismos de control e información para que las cifras del presupuesto modificado que se reporten en la Cuenta Pública, corresponda con las afectaciones presupuestarias y los registros internos del consejo, en cumplimiento de los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 242 del reglamento de dicha ley.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 500.7 miles de pesos registrada entre el monto del presupuesto modificado que se

obtiene de la documentación comprobatoria y justificativa respecto del presupuesto modificado reportado en la Cuenta Pública de 2007. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Presupuesto ejercido consignado en los reportes del CONACULTA

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, se señala que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

En el artículo 242 de ese reglamento se señala que son responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de la dependencia.

En el apartado “Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable Devengado” de la Cuenta Pública 2007, se reportó que el CONACULTA ejerció en ese año 2,470,418.8 miles de pesos en el programa 06 “Programa Nacional de Cultura”. Al respecto, con la auditoría se determinó que en ese año el consejo reportó a la SEP para la integración de la Cuenta Pública un ejercicio de 2,439,404.3 miles de pesos, monto inferior en 31,014.5 miles de pesos a los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de ese año, como se muestra en el cuadro siguiente.

DIFERENCIAS ENTRE LOS RECURSOS EJERCIDOS CONSIGNADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DE 2007 PARA EL CONACULTA Y LOS RECURSOS REPORTADOS POR EL CONSEJO PARA INTEGRARLA

(miles de pesos)

Actividad Institucional	Presupuesto ejercido reportado en Cuenta Pública (1)	Recursos ejercidos reportados por CONACULTA para integrar la Cuenta Pública (2)	Diferencia (3)= (1)-(2)
002	560,740.3	565,866.0	(5,125.7)
009	164,779.7	150,653.1	14,126.6
010	1,647,270.8	1,623,158.8	24,112.0
013	97,628.0	99,726.4	(2,098.4)
TOTAL	2,470,418.8	2,439,404.3	31,014.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007, e información proporcionada por el CONACULTA mediante el oficio DPPP/1158/08 de fecha 7 de octubre de 2008.

La SEP señaló que la información presentada en la Cuenta Pública corresponde a las cifras oficiales conciliadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del ejercicio y que, de acuerdo con la información proporcionada vía correo electrónico por el CONACULTA, la variación de 31,014.5 miles de pesos obedece principalmente a las causas siguientes:

- En el capítulo 1000 de “Servicios Personales” existe una diferencia de 5,400.0 millones de pesos, correspondientes al Programa de Retiro Voluntario de ese año.
- Reintegros extemporáneos efectuados a la Tesorería de la Federación por un monto de 27,327.4 miles de pesos.
- Falta por reportar una diferencia por 1.2 millones de pesos.^{27/}

Sin embargo, la SEP no proporcionó la documentación que sustente la explicación señalada. Al respecto, para verificar el presupuesto reportado por el CONACULTA para la integración de la Cuenta

^{27/} Información proporcionada por la SEP mediante el oficio DGACCS/30.2/1764 del 17 de diciembre de 2008.

Pública, se revisó la base del “Presupuesto ejercido 2007 por partida de gasto, línea de acción, unidad administrativa y actividades”, que corresponde con la erogación de los 2,439,404.3 miles de pesos, por lo que el análisis de gasto se realizó con base en esta última cifra.

De lo anterior se concluye que el CONACULTA incumplió lo establecido en los artículos 66 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria porque no comprobó el destino de 31,014.5 miles de pesos, correspondientes a las diferencias entre los reportes del consejo y lo consignado en la Cuenta Pública de 2007.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fortalezca sus mecanismos de control e información para que el presupuesto ejercido por el CONACULTA que se consigne en los registros internos del consejo corresponda con el que se reporte en la Cuenta Pública, en cumplimiento de los artículos 66 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-03-002 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de la cantidad de 31,014.5 miles de pesos registrada entre el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública de 2007 y los registros internos del CONACULTA correspondientes a ese año, en cumplimiento de los artículos 66 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-9-11H00-07-0518-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión omitieron conciliar con la Secretaría de Educación Pública las cifras de presupuesto ejercido para reportar en la Cuenta Pública, sin ajustarse a lo señalado en los artículos 66 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto de la confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad de las dependencias y entidades.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Recursos ejercidos por vertiente de operación del CONACULTA

En el artículo 233, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que las entidades deberán elaborar sus sistemas contables con base en las disposiciones generales que emita la SHCP, los cuales permitirán determinar los costos incurridos, identificar los ingresos y gastos, facilitar el control y la fiscalización del ejercicio de sus presupuestos, así como la evaluación de sus programas.

Con la revisión de la base de "Presupuesto ejercido 2007 por partida de gasto, línea de acción, unidad administrativa y actividades", se determinó que de los 2,439,404.3 miles de pesos ejercidos en 2007 por el CONACULTA, el 53.9% (1,315,768.8 miles de pesos) lo destinó a sus actividades propias; el 27.8% (677,099.8 miles de pesos) a los proyectos sujetos a los Lineamientos Únicos para la Entrega

de Apoyos y Donativos; el 15.3% (373,502.2 miles de pesos) fue administrado por el FONCA, y el 3.0% restante (73,033.5 miles de pesos) correspondieron a los programas con reglas de operación, como se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS EJERCIDOS POR EL CONACULTA EN LOS PROGRAMAS CON REGLAS DE OPERACIÓN, APOYOS Y DONATIVOS, FONCA Y EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL CONACULTA, 2007

(Miles de pesos)

Actividad Institucional	Administración directa del CONACULTA	Apoyos y Donativos	FONCA	Programas con reglas de operación	Total
002	208,055.1			0.0	208,055.1
009	295,198.7				295,198.7
010	640,291.8		373,502.2	73,033.5	1,086,827.5
FOREMOBA				12,909.1	
PACMYC				11,519.2	
PAICE				48,605.2	
013	172,223.2				172,223.3
No identificado en actividad institucional		677,099.8			677,099.8
TOTAL	1,315,768.8	677,099.8	373,502.2	73,033.5	2,439,404.3
%	53.9			3.0	100.0

FUENTE: Base de Presupuesto ejercido 2007 por partida de gasto, línea de acción, unidad administrativa y actividades; información proporcionada para los numerales X.10.10 "Especificar el presupuesto programado y ejercido de los programas y proyectos de inversión a cargo del CONACULTA en 2007, por capítulo, partida, concepto de gasto; identificando la clave presupuestal interna y externa en la que se registró y X.12. "Número de proyectos programados y apoyados por Unidad Administrativa en 2007 con base en los Lineamientos Únicos para el otorgamiento de Apoyos y Donativos.

Con la auditoría se determinó que de los 1,315,768.8 miles de pesos que correspondieron a las actividades propias del CONACULTA, el 9.3% (121,789.2 miles de pesos), se destinó a 4 proyectos de inversión: Equipamiento de la red nacional de bibliotecas; Adquisición de mobiliario y equipo para apoyar estímulos a la creación; Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural; y Obras de Rehabilitación en el Palacio Nacional. El 0.1% (1,654.5 miles de pesos) se destinó a los Fideicomisos para la Adaptación de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo y de la Casa del Risco y Pinacoteca Isidro Fabela. Con la auditoría no fue posible precisar el número de proyectos y actividades acordes con el Programa Nacional de Cultura en los que se ejerció el 90.6% restante (1,192,325.1 miles de pesos).

Asimismo, se verificó que los 677,099.8 miles de pesos erogados en los proyectos sujetos a los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos se orientaron a apoyar 311 Proyectos.

En cuanto al FONCA, con los 373,502.2 miles de pesos erogados se otorgaron 921 reconocimientos, becas y estímulos mediante los 16 programas del mandato y del Sistema Nacional de Creadores de Arte; sin embargo, no fue posible conocer el monto erogado en cada programa del mandato.

Por lo que corresponde a los 73,033.5 miles de pesos ejercidos en los programas con reglas de operación se apoyaron 2,163 proyectos (78 con el FOREMOBA, 45 con el PAICE y 2,040 con el PACMYC).

De lo anterior se concluye que no fue posible precisar el número y tipo de actividades y proyectos acordes con el Programa Nacional de Cultura que operó directamente el CONACULTA en los que ejerció 1,192,325.1 miles de pesos. Asimismo, de los 373,502.2 miles de pesos ejercidos por el FONCA no se precisaron los recursos ejercidos en cada uno de los programas administrados por el mandato, lo que no permitió evaluar el ejercicio del presupuesto en cada uno de los programas, en contravención del artículo 233, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realice las gestiones necesarias para que sus sistemas de registro y control permitan vincular los recursos que ejerza el consejo con las actividades que realiza directamente para promover y difundir la cultura y las artes, las correspondientes al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), los proyectos apoyados con los Lineamientos Únicos para la Entrega de Apoyos y Donativos, y con los Programas con Reglas de Operación, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-03-003 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación solicita que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,192,325.1 miles de pesos ejercidos por el consejo en 2007, en las actividades, programas y proyectos que operó y administró directamente, en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Presupuesto ejercido en los Proyectos de Inversión del CONACULTA

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 242, se señala que es responsabilidad de cada dependencia las cifras consignadas en su contabilidad, y la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de la dependencia.

En la Cuenta Pública de 2007 se reportó que el CONACULTA ejerció 121,789.2 miles de pesos en 4 proyectos de inversión, cantidad similar a la registrada en la base de "Presupuesto ejercido 2007 por partida de gasto, línea de acción, unidad administrativa y actividades".

Con la auditoría se determinó que existen diferencias en los montos que se reportan en cada proyecto, como se muestra a continuación:

**DIFERENCIAS EN EL REGISTRO Y REPORTE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL
CONACULTA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, 2007**

(Miles de pesos)

Clave del proyecto de inversión	Cuenta Pública 2007	Base de presupuesto del CONACULTA	Diferencia
0711H00000001	33,437.7	38,632.2	(5,194.5)
0711H00000003	69,359.8	62,359.8	7,000.0
0711H00000004	991.7	2,797.2	(1,805.5)
0711H00000005	18,000.0	18,000.0	0.0
Total	121,789.2	121,789.2	0.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 y base de "Presupuesto ejercido 2007 por partida de gasto, línea de acción, unidad administrativa y actividades"

Al respecto, el CONACULTA no proporcionó las causas de las diferencias detectadas.

De acuerdo con lo anterior, el CONACULTA incumplió lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque en tres de los cuatro proyectos de inversión se presentaron diferencias en los montos de los recursos ejercidos reportados en la Cuenta Pública respecto de lo consignado en su registro interno denominado Presupuesto Ejercido 2007 por Partida de Gasto, Línea de Acción, Unidad Administrativa y Actividades.

Acción Emitida

07-0-11H00-07-0518-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fortalezca sus mecanismos de control e información para que las cifras del presupuesto ejercido en los proyectos de inversión bajo responsabilidad del CONACULTA que se consignan en los registros internos del consejo correspondan con las que se reporten en la Cuenta Pública, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.